



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES



TOMO VI

ABRIL 2024



REDACTOR
TOMO VI
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M. Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
Giorgina J. Santander Velasquez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-92-2025 P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de abril del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISDRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERAS, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

93ª SESIÓN ORDINARIA	1
Jueves, 4 de abril de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

96ª SESIÓN ORDINARIA	117
Martes, 9 de abril de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

102ª SESIÓN ORDINARIA	183
Miércoles, 17 de abril de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

107ª SESIÓN ORDINARIA	349
Miércoles, 24 de abril de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



108ª SESIÓN ORDINARIA	471
Jueves, 23 de abril de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



93ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 4 de abril de 2024

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta:	Sen. ^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen. ^a Lindaure Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarafaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaure, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:18, correspondiente al día jueves 4 de abril de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz desde 1 al 5 de abril de 2024.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas desde 1 al 5 de abril de 2024.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, habilita al Senador Fernando Alonso Vaca Suarez desde 1 al 5 de abril de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Neila Velarde Salas, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Buenos días a toda la Directiva y a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz por el Departamento de Beni.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria, jueves 4 de abril; a horas 09:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias. Primero que nada, por intermedio de su Autoridad hago llegar saludos cordiales a todas las hermanas y hermanos senadores, buenos días.

Presidente, conforme al artículo 81 del Reglamento General solicito la modificación del Orden del Día, solicitando que el punto 4 del Orden del Día referido a Informes de Comisiones, sea considerada como primer punto y punto 1 referido a Correspondencia sea considerado como punto 2 del Orden del Día.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de modificación del Orden del Día solicitado por el Senador Mamani, conforme dispone el artículo 81 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, requiere el voto favorable de mayoría absoluta de las senadoras y senadores.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día solicitado por el Senador Hilarión Mamani, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Con la aprobación de la modificación del Orden del Día. No habiendo más observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Constitución Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 010/2023-2024 C.S., "De Incorporación del Tipo Penal de Violación Incestuosa, Eliminación de Estupro y el reconocimiento de la Falta de Consentimiento como Elemento Constitutivo del Delito de Violación para Garantizar el Acceso a la Justicia". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Gracias, hermano Presidente. Buenos días por intermedio de Usted saludar a todos hermanos Asambleístas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 500/2022-2023
11 DE OCTUBRE DE 2023
ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN**

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY P.L. 118/2022-2023 C.S. "DE INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN INCESTUOSA, ELIMINACIÓN DEL ESTUPRO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE VIOLACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA"

I. ANTECEDENTES.

La proyectista argumenta que la adecuación del tipo penal de violación para centrarse en la falta de consentimiento es esencial por varias razones. En primer lugar, el consentimiento es la clave para determinar si un acto sexual es violación o no. Si una persona no da su consentimiento para tener relaciones sexuales, entonces se trata de una violación, independientemente de cualquier otra circunstancia. En segundo lugar, el enfoque en la falta de consentimiento ayuda a prevenir la victimización secundaria de la víctima. Cuando la víctima es cuestionada y criminalizada en lugar de ser protegida y apoyada, es más probable que se sienta retraída y no quiera denunciar el abuso. Además, cuando la falta de consentimiento no se reconoce como el factor decisivo en una acusación de violación, la víctima puede sentir que su agresión no es tomada en serio. Por último, la adecuación del tipo penal de violación para centrarse en la



falta de consentimiento es esencial para garantizar la justicia para las víctimas. La violación es un delito que afecta profundamente la vida de la víctima y puede tener consecuencias a largo plazo en su salud mental y emocional. Por lo tanto, es importante que el sistema penal aborde adecuadamente la gravedad de la violación y proteja los derechos de las víctimas.

La proyectista concluye que la adecuación del tipo penal de violación debería centrarse en la falta de consentimiento de la víctima, siendo este aspecto esencial para garantizar la justicia para las víctimas y para prevenir la victimización secundaria. Asimismo, indica que el delito de estupro da lugar, por un lado, a la condenación de relaciones sexuales plenamente consensuadas y, por otro, a la mitigación de las penas de delitos graves, sometiéndose a los agresores sexuales a procesos penales con menor pena, en lugar de a delitos de violación sexual, cuyo régimen de imposición de penas es obviamente mayor. Por ello, para un acceso efectivo a la justicia, es más bien necesario focalizar la falta consentimiento como elemento constitutivo del delito penal de violación y eliminar el delito de estupro de nuestra norma sustantiva penal.

La proyectista indica también que existe la necesidad manifiesta de establecer el tipo el delito de violación incestuosa en el Código Penal. El incesto es un delito que consiste en tener relaciones sexuales con un familiar cercano, como un padre, hermano o tío. A pesar de que este tipo de abuso sexual se da con frecuencia, no todos los países tienen una ley específica que lo tipifique como delito. Por esta razón, es importante que se incorporarlo en el Código Penal para garantizar la protección de las víctimas y castigar a los perpetradores en el seno familiar. Asimismo, señala que debe incluirse dentro de los perpetradores de estos delitos a quienes, aunque no siendo parientes de la víctima, igualmente habitan en el seno familiar y en virtud a esa condición perpetran el crimen.

La proyectista fundamenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de sus artículos 1 y 2, establece que los Estados partes tienen el deber de adecuación normativa interna, para que ésta se encuentre acorde a los instrumentos internacionales; habida cuenta que las Sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio, conforme al artículo 68, de la referida convención. En ese entendido, a raíz de la Sentencia de 18 de noviembre de 2022, en el caso *Angulo Losada vs. Bolivia*, que condena al Estado Boliviano, se estableció la obligación del Estado de dar cumplimiento con las disposiciones de la referida entidad jurisdiccional internacional. Estas disposiciones son: La modificación del tipo penal de violación estableciendo la falta de consentimiento como esencia de la configuración del mismo, la eliminación del delito de estupro y la incorporación del delito de violación incestuosa en el Código Penal boliviano.

En ese marco, en fecha 11 de octubre de 2023, el Informe Final del Proyecto de Ley es agendado y tratado en la Onceava Sesión Ordinaria de Comisión en el pleno de la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, instancia que decreta su **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES.**

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La proyectista refiere que *"el Comité contra la Tortura (...) emitió las presentes observaciones y recomendaciones finales: "(...) 27. El Estado parte debe: "...c) Modificar el tipo penal de la violación (artículo 308 del Código Penal); 31. El Comité urge al Estado parte a: a) Derogar el delito de estupro (artículo 309 del Código Penal); b) Adoptar las medidas necesarias, incluida una revisión de los marcos jurídicos pertinentes, para la prevención y erradicación de matrimonios y uniones tempranas, así como embarazos de niñas y adolescentes; c) Fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, y garantizar la debida investigación y sanción de los casos de violencia sexual contra esta población"".*

La proyectista indica que *"el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (...) aprobó las presentes observaciones y recomendaciones finales: "(...) 15. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. En particular, debe adoptar las medidas necesarias para: d) Revisar a la mayor brevedad posible los tipos*



penales de violación (art. 308 del Código Penal) y estupro (art. 309 del Código Penal) a la luz de los estándares internacionales relevantes”.

La proyectista sustenta que “*el Comité de Derechos del Niño (...) en su Observación general N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia y tomando nota de la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativa a poner fin a todas las formas de violencia contra los niños, el Comité insta al Estado parte a que: (a) Adoptar medidas para aplicar plenamente la Ley N° 348 y llevar a cabo programas, protocolos y acciones para combatir el infanticidio, el femicidio y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes y combatir la violencia sexual contra la niñez; (b) Asegurar que la definición legal de violación cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos; c) Garantice que la definición jurídica de violación se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, derogue el delito de estupro y tenga en cuenta las relaciones de poder a la hora de considerar el consentimiento”.*

Asimismo, la proyectista indica que “*(...) el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo un llamado a los Estados para que definan la violación, utilizando como base la falta de consentimiento y “teniendo en cuenta las circunstancias coercitivas”.*

La proyectista refiere que “*la CEDAW (...) presentó las siguientes recomendaciones al Estado boliviano: “(...) 18. Recordando su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia de género contra la mujer, que actualiza la recomendación general núm. 19, el Comité recomienda que el Estado parte: a) Establezca tribunales especializados con competencia exclusiva para conocer casos de violencia de género y nombrar más fiscales especializados en esta materia; b) Modifique el artículo 308 del Código Penal para basar la definición de violación en la falta de consentimiento y no en el uso o la amenaza de la fuerza, y derogue el artículo 309 del Código Penal sobre estupro, que implica en la práctica la impunidad de los casos de estupro y abuso sexual de niñas”.*

La proyectista refiere que “*el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dictó una decisión en el caso Karen Tayag Vertido Vs. Filipinas, estableciendo que: “los mitos y estereotipos sobre la violación afectan al derecho de la víctima a un juicio justo”. En tal sentido, el Comité se refirió al hecho de que la decisión del proceso judicial interno del caso referido seguido por violación se había centrado en la personalidad y comportamiento de la víctima, interpretando de forma errónea la falta de pruebas de resistencia física asumiendo ésta como una indicación de que la víctima manifestó su consentimiento. Se señaló que no se debe exigir que una víctima se resista físicamente para dar credibilidad en la legislación a fin de que se centrara en la falta de consentimiento”.*

La proyectista refiere que “*la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Aydin v. Turquía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Fernández Ortega et al. v. México y Linda Loaiza López Soto v. Venezuela ha sostenido que la violación es una forma de tortura en determinadas circunstancias. Dado que los crímenes de lesa humanidad como la tortura no deben prescribir, y dado que la jurisprudencia internacional ha establecido un claro paralelismo entre la violación y la tortura, no debe imponerse ningún plazo de prescripción para la violación.”*

La proyectista señala que “*la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (suscrita por Bolivia el 14 de septiembre de 1994, y ratificada mediante Ley N° 1599 de 18 de octubre de 1994), señala: “Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o*



cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Esta misma Convención establece que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que son efectuadas contra una persona sin su consentimiento, importa la invasión física del cuerpo humano con actos que involucre o no la penetración. Cabe destacar que este criterio es concordante con el Caso *Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México*, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2018).

La proyectista indica que el Derecho Penal Internacional a través del caso *Fiscalía vs. Anto Furundzija*, Sentencia del 10 de diciembre de 1998, emitida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, *"refirió que la violación sexual debe entenderse como actos de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante miembro viril, siendo suficiente que se produzca una penetración, no importando la intensidad"*.

La proyectista señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Sentencia de 18 de noviembre de 2022, en el caso *Angulo Losada vs. Bolivia*, *"condenando al Estado Boliviano, por actuar inconventionalmente en el proceso penal seguido por la violación sexual que sufrió Brisa Angulo entre octubre de 2001 y mayo de 2002, hallando a Bolivia responsable por violación de diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y disponiendo por unanimidad, entre otros, de forma literal en sus puntos resolutivos 13, 14 y 15, que, se modifique la norma penal sustantiva boliviana, en cuanto al tipo penal de violación y estupro, por un lado, y por otro, con la recomendación a que se cree el tipo penal de violación incestuosa, de manera específica y no como agravante del delito de violación"*.

La proyectista destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso anteriormente señalado, refirió en los párrafos 198 a 200, que para acreditar la perpetración de una violación, *"no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, sino que debe bastar, para la tipificación del delito, que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió con el acto sexual, entendiendo que incluso pueden existir vicios en el consentimiento y reconocerse en la normativa penal algunos elementos para determinar la ausencia del consentimiento en un acto sexual, como por ejemplo, el empleo de la fuerza o la amenaza de usarla, la coerción o el temor a la violencia o a las consecuencias, la intimidación, la detención y/o privación de la libertad, la agresión u opresión psicológica, el abuso o ejercicio de poder, y la incapacidad de entender la violencia sexual, siendo que la legislación penal también debe establecer que no se podrá inferir el consentimiento cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido la capacidad de la víctima para dar un consentimiento voluntario y libre, cuando la víctima esté imposibilitada de dar un consentimiento libre, del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual, y cuando exista una relación de poder que obligue a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo, aprovechando un entorno de coacción"*.

Asimismo, la proyectista indica que, en el párrafo 200, insta al Estado boliviano, en conformidad con recomendaciones internacionales, **que se elimine el tipo penal de estupro**, *"al contener penas más leves que la violación y no concentrarse en el elemento constitutivo del consentimiento para la imposición de penas"*.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

- Constitución Política del Estado.
- Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal
- Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal
- Ley No. 1173 de 3 de mayo de 2019 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres
- Ley No. 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente



- Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
- Ley No. 1226 de 23 de septiembre de 2019, Ley de Modificación a la Ley Nº 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres
- Ley No. 1443 de 4 de julio de 2022 de Protección a las Víctimas de Femicidio, Infanticidio y Violación de Niña, Niño o Adolescente.

IV. MESA TÉCNICA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY.

Es muy importante señalar que, dentro de la actividad legislativa realizada por la Cámara de Senadores, se tenía otro Proyecto de Ley (presentado por la senadora Virginia Velasco) que también se encontraba siendo tratado por el Comité que presido. En ese marco, se hizo un análisis integral de todos los elementos que ambos proyectos de ley proponían para modificar la normativa penal respecto de los delitos contra la libertad sexual.

En el marco del trabajo de análisis integral de los Proyectos del Ley mencionados, en fecha 12 de junio de 2023, en el salón de reuniones del piso 16 del edificio de la Asamblea Legislativa, se realizó una Mesa Técnica con la participación de los asesores de las senadoras proyectistas de ambas propuestas legislativas. Asimismo, se contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área de la lucha y prevención de la violencia sexual: Casa de la Mujer, Misión Internacional de Justicia, Fundación “Una Brisa de Esperanza”, Fundación CONSTRUIR, Comunidad de Derechos Humanos. Todas estas organizaciones conforman la Red Nacional “Alianza Libres sin Violencia”. De la misma forma, se contó con la participación de otros asesores de diferentes Comités de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa.

Durante esta Mesa Técnica, se realizó una extensa revisión de las propuestas desarrolladas en ambos proyectos de ley. La participación de las organizaciones de la sociedad civil fue crucial ya que se hicieron aportes importantes al conjunto integral de innovaciones que se pretende modificar dentro de la normativa penal, tanto en el ámbito sustantivo como procedimental.

Cabe considerar que una gran parte de las innovaciones propuestas no solo responden a una actualización de la jurisprudencia del Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos, sino también al actual estándar doctrinal del Derecho Penal sobre Agresiones Sexuales. En ese entendido, las modificaciones propuestas a la normativa penal ya deberían ser aplicadas en la práctica jurisdiccional y ejercidas como lineamiento jurisprudencial en el marco de la aplicación del Bloque de Constitucionalidad extendido, tal como señala el artículo 410.II de la Constitución Política del Estado.

Se realizó el importante aporte de la Disposición Transitoria propuesta por el proyecto de ley de la Senadora Virginia Velasco. Asimismo, se destacó la adición de elementos normativos que adecuan los vigentes tipos penales al nuevo estándar establecido por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso *Angulo Losada Vs. Bolivia*.

Considerando que las propuestas que realizan ambos proyectos de ley son completamente destacables, al igual que compatibles y complementarias a la normativa vigente, jurisprudencia y doctrina contemporánea, se consultó a los asesores de las senadoras proyectistas si existía la posibilidad de fusionar ambas propuestas en un solo proyecto de ley, siempre dentro del marco de lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Los asesores de la senadora Virginia Velasco expresaron que, en todo caso, esta opción no era viable para ellos. Expresaron que preferían aportar sus criterios técnicos dentro de la Mesa Técnica, pero no iban a proponer reformulaciones a su Proyecto de Ley. Expresaron que, en todo caso, se encontraban socializando su propuesta con la bancada del MAS y que esperaban tener un proyecto de ley armonizado con la propuesta presentada dentro de la Cámara de Diputados que es iniciativa del Órgano Ejecutivo.

En ese entendido, junto con los representantes de la sociedad civil, se mejoraron las propuestas de ambos proyectos de ley, añadiendo todas las innovaciones al proyecto de ley de la senadora Andrea Barrientos, que proponían un mayor número de reformas e innovaciones, no solo en el Código Penal sino también en el Código de Procedimiento Penal.

V. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Se realizó un análisis de las propuestas de modificaciones al Código Penal presentadas por ambos Proyectos de Ley, identificando específicamente cada uno de los elementos jurídicos que innovan la tipificación dentro de la normativa penal sustantiva que se encuentran en el Código Penal. Cabe indicar que la propuesta de la senadora proyectista Andrea Barrientos también contempla modificaciones a la normativa procesal que se hallan en el Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, dentro de la Mesa Técnica, también se identificaron otros elementos novedosos desarrollados dentro de la jurisprudencia internacional que los Proyectos de Ley no contemplaban específicamente. Debe considerarse que la nueva tendencia jurisprudencial y doctrinal dentro del desarrollo de la tipología penal de los tipos penales de "Violación" y "Incesto" contemplan otros aspectos complementarios que se extienden más allá de la sola modificación de la tipificación penal. Debe considerarse ampliaciones de los conceptos de consentimiento, estableciendo estándares básicos respecto de situaciones que puedan propiciar la violencia sexual.

En la siguiente tabla se podrán apreciar estas nuevas incorporaciones jurisprudenciales y doctrinarias, con el detalle de la normativa que la regula sustantivamente y la propuesta de modificación propuesta por los Proyectos de Ley presentados por la senadora Andrea Barrientos y Virginia Velasco, al igual que los aportes realizados dentro de la Mesa Técnica, completando toda la propuesta legislativa.

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL		
NUEVOS ELEMENTOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINARIOS	REDACCIÓN VIGENTE DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL	MODIFICACIONES Y ADICIONES PREVISTAS EN LOS PROYECTOS DE LEY Y EN LAS MESAS TÉCNICAS
Imprescriptibilidad del Inicio de la Acción Penal	Artículo 30°.- (Inicio del término de la prescripción) El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.	ARTÍCULO 30.- (INICIO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN). El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, salvo se advierta obstáculos insalvables o circunstancias personales que hubieran impedido a la víctima promover la acción penal. En ese caso, el término se computará desde el momento de la superación del obstáculo o circunstancia. Son imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual que tengan como víctimas a personas que sean niñas, niños o adolescentes al momento de la comisión del delito. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, conforme lo establece la Constitución Política del Estado.

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL CÓDIGO PENAL		
NUEVOS ELEMENTOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINARIOS	REDACCIÓN VIGENTE DEL CÓDIGO PENAL	MODIFICACIONES Y ADICIONES PREVISTAS EN LOS PROYECTOS DE LEY Y EN LAS MESAS TÉCNICAS
Supresión de Atenuantes Generales respecto de delitos contra la libertad sexual	Artículo 40°.- (Atenuantes generales) Podrá también atenuarse la pena: - Cuando el autor ha obrado por un motivo honorable, o impulsado por la miseria, o bajo la influencia de padecimientos morales graves e injustos, o bajo la impresión de una amenaza grave, o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia o de la cual dependa. - Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particularmente meritorio. - Cuando ha demostrado su arrepentimiento mediante actos, y especialmente reparando los daños, en la medida en que él ha sido posible. - Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la Ley.	ARTÍCULO 40.- (CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES). I. En la determinación de la sanción penal, se considerarán circunstancias atenuantes las siguientes u otras equivalentes: 1. La persona infractora sea menor de veintiún (21) o mayor de sesenta (60) años al momento de la ejecución del hecho; 2. La persona infractora padezca de una enfermedad, lesión o secuela que disminuya considerablemente sus expectativas de vida; 3. Las circunstancias personales, económicas, sociales y culturales de la persona infractora que hayan limitado su ámbito de autodeterminación, en especial la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos; 4. Las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor del delito como resultado de la ejecución del hecho; 5. Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación del delito, sin que esto haya tenido el efecto deseado; 6. El comportamiento espontáneo del autor posteriormente a la comisión del delito, que revele su disposición a mitigar o reparar el daño o a resolver el conflicto, aunque no lo haya logrado; 7. La cooperación en el esclarecimiento del hecho; o, 8. Que en el instigador o cómplice no concurren las especiales relaciones, cualidades y circunstancias que fundamentan la punibilidad del autor. II. No constituyen atenuantes para los delitos contra la libertad sexual: 1. El móvil del delito incluyendo, pero no limitado a los celos, la venganza, el castigo o la preservación del honor, las costumbres, la religión o la moral pública; 2. El estado emocional o mental temporal del autor en el momento del delito, incluido, entre otros, un estado de ira, 3. Haber consumido el autor alcohol o drogas; 4. El carácter o la reputación del autor; 5. Historia previa de comportamiento positivo del autor;



		6. El carácter o la reputación de la víctima; 7. El deseo del autor, o de la familia o comunidad del autor de reparar el daño; 8. El deseo del autor o el intento de reconciliarse con la víctima; 9. El remordimiento del autor; y 10. La relación entre el autor y la víctima.
Imprescriptibilidad de la acción penal respecto de delitos contra la libertad sexual (Derogado por la Disposición Final Sexta del Código de Procedimiento Penal, aprobado por Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999; posteriormente, incorporado por el Artículo 14 de la Ley N° 2033, de 29 de octubre de 1999, de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual).	Artículo 101º (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN) La potestad para ejercer la acción, prescribe: a) En ocho (8) años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis (6) o más de seis años; b) En cinco (5) años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis (6) y mayores de dos (2) años; c) En tres (3) años, para los demás delitos. En los delitos sancionados con pena indeterminada, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada. En los delitos de violación, abuso y explotación sexual, de los cuales las víctimas hayan sido personas menores de catorce (14) años de edad, excepcionalmente, no prescribe la acción hasta cuatro (4) años después que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.	ARTÍCULO 101.- (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN). I. La potestad para ejercer la acción, prescribe. 1. En ocho (8) años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis (6) o más de seis (6) años; 2. En cinco (5) años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis (6) y mayores de dos (2) años; 3. En tres (3) años para los demás delitos. II. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada. III. Los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas que fuesen niñas, niños o adolescentes al momento del hecho son imprescriptibles.
Modificación del tipo penal de "Violación" en el marco de la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Angulo Losada Vs. Bolivia - Endurecimiento de la pena para el tipo penal de "Violación"	Artículo 308º. - (Violación) Quien, empleando violencia física o intimidación, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo; penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años	ARTÍCULO 308º. - (VIOLACIÓN) I. Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien sin el consentimiento libre y voluntario de la víctima: a. La penetra, total o parcialmente, con una parte de su cuerpo o con un objeto, en los orificios anal o vaginal; o b. Realiza la penetración bucal mediante el miembro viril. II. Igual sanción se impondrá a quien cause estos actos mediante una tercera persona. III. Los elementos constitutivos del consentimiento libre y voluntario se encuentran establecidos en el Artículo 309 del presente Código.



Modificación del tipo penal de "Violación de niño, niña o adolescente" en el marco de la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso <i>Angulo Losada Vs. Bolivia</i> Endurecimiento de la pena para el tipo penal de "Violación de niño, niña o adolescente"	Artículo 308bis°. - (Violación de niño, niña o adolescente) Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años. Penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años, sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce (12) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación.	ARTÍCULO 308 Bis (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). – I. Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así se alegue consentimiento. II. En caso de que se evidencie alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta (30) años, la pena será impuesta sin derecho a indulto. III. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de catorce (14) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos y que no existan circunstancias coercitivas en su comisión.
Adición de la tipificación penal de "Violación incestuosa" en el marco de la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso <i>Angulo Losada Vs. Bolivia</i>	ES UNA AGRAVANTE EN EL ARTÍCULO 310 PARA LOS DELITOS DE VIOLACIÓN, VIOLACIÓN A INFANTE, NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE Y ABUSO SEXUAL	ARTÍCULO 308 TER (VIOLACIÓN INCESTUOSA) Se sancionará con privación de libertad de veinticinco (25) a treinta (30) años a quien, siendo ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o quien no siéndolo, se hubiese insertado en lugares de reposo familiar o hubiese formado parte del núcleo familiar, incurra en los delitos de violación y violación a infante, niña, niño y adolescente.
Incorporación de Agravantes a los delitos contra la libertad sexual	Artículo 310° (AGRAVANTE) La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años cuando: a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código; b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes; c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas; d) El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia; e) En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima; f) El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad; g) El autor estuviere encargado de la educación de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a éste; h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad; j) Si la víctima es mayor de 60 años;	ARTÍCULO 310. - (AGRAVANTES). I. La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años, cuando: a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código; b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes u otros familiares; c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos (2) o más personas; d) El hecho se produzca estando la víctima en estado de inconsciencia, dormida o intoxicada a consecuencia de drogas, alcohol o medicamentos consumidos voluntaria o involuntariamente, o si de alguna otra manera la persona estuviese impedida de expresar su consentimiento; e) En la comisión del hecho se utilizaren armas blancas o de fuego, se amenazare con utilizarlas o se empleare otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima; f) El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad; g) El autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara privada de libertad, en situación de dependencia respecto a



	k) Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce el embarazo; Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio o asesinato.	éste, dentro de una relación de confianza, bajo su autoridad u otra relación de poder desigual con la víctima; igualmente si ha sido cometido por un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual; h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones extremas de violencia o amenazas o intentos de causar niveles extremos de violencia, u otras condiciones vejatorias, degradantes o de intimidación; i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad y carezca de capacidad física o mental para prestar su consentimiento o cuando la víctima esté enferma, sufra una lesión corporal o se encuentre en una situación particularmente vulnerable, j) La víctima sea mayor de sesenta (60) años; k) La víctima se encuentre embarazada o si como consecuencia del hecho quede embarazada; l) El autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra de la víctima; m) A consecuencia del hecho se produjera una infección de transmisión sexual o VIH; n) El autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o) El autor había sido condenado previamente por delitos de la misma naturaleza, p) El autor se aprovechó de una persona en una posición de especial vulnerabilidad, incluidos, entre otros, en tiempos de conflicto armado, violencia política u otros disturbios sociales, durante la trata, desplazamiento y migración de personas, explotación laboral, explotación sexual o desastres naturales. q) El autor es un agente del Estado, o cuenta con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado. r) El delito fuese cometido con un motivo adicional de discriminación contra una víctima incluida la violación sexual correctiva. II. Si como consecuencia del hecho delictivo se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio, asesinato o infanticidio.
Adición de una conceptualización de los elementos constitutivos del consentimiento para mantener relaciones sexuales, como factor fundante de los delitos contra la libertad sexual, en el marco de la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso <i>Angulo Losada Vs. Bolivia</i>	NO ESTABA PREVISTO POR EL CÓDIGO PENAL	ARTÍCULO 309.- (CONSENTIMIENTO) I. El consentimiento significa aceptar participar en relaciones o actos sexuales con otras personas, desde la libertad y autonomía sexual. Por lo tanto, el consentimiento: a) Debe ser ofrecido de manera libre, voluntaria y expresa, no pudiendo ser inferido del silencio de la víctima; b) No puede inferirse de la falta de resistencia, verbal o física, por parte de la víctima;



		c) No puede inferirse únicamente de la sugerencia, solicitud o comunicación de la víctima sobre el uso de un condón o método anticonceptivo; d) No puede inferirse del comportamiento sexual pasado de la víctima, ni de su vestimenta; e) No puede inferirse de la relación pasada o presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con el presunto autor; f) Debe abarcar la totalidad de los actos sexuales realizados; y g) Puede ser rescindido o modificado en cualquier momento. II. Cuando existen circunstancias coercitivas, el consentimiento no puede ser voluntario ni libre, y éste queda sin efecto. Las circunstancias coercitivas incluyen las siguientes: a) Que la víctima haya sido objeto de abuso, violencia, coacción, engaño, retención u opresión psicológica, intimidación o presión que hubiese contribuido a la subyugación o aquiescencia de la víctima por parte del autor; o b) Que la víctima haya estado sujeta a una amenaza o intimidación, expresa o implícita, de daño físico o no físico presente o futuro a la víctima, a la familia de la víctima o a una tercera persona allegada a la víctima. III. Cuando el autor se encuentre en una posición o relación de poder o autoridad sobre la víctima, se considerará que el consentimiento no es voluntario ni libre. En ese entendido, se considerará que no existe consentimiento en los siguientes contextos y entornos: a) En un entorno escolar, universitario, hospitalario, religioso, correccional o de atención en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima; b) En un entorno profesional, ocupacional o de voluntariado en el que el autor se encuentre en una posición de autoridad en relación con la víctima; c) En centros de atención o refugios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, hogares o casas de acogida para niños, niñas y adolescentes en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima; d) En el contexto de que el autor se encuentre brindando a la víctima apoyo o tratamiento médico, psicológico o psicosocial; e) En una relación de tutor-pupilo entre el autor y la víctima, incluyendo el ámbito de las familias de acogida; f) En un contexto en el que el autor pueda tomar ventaja de la discapacidad física, mental o intelectual de la víctima;
--	--	---



		g) En el contexto en que el autor se encuentra actuando como trabajador social, supervisor de libertad condicional, instructor, autoridad religiosa o en cualquier otra posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima; h) En el contexto en el que el autor se encuentre generalmente involucrado con la víctima y sea responsable del cuidado, entrenamiento o supervisión de la víctima; o i) En el contexto en el que la víctima se encuentre en una posición de dependencia, financiera, jurídica, profesional, familiar o personal respecto del autor.
Inclusión de Agravantes propios del tipo penal de "Violación" al tipo penal de "Abuso Sexual"	Artículo 312º (ABUSO SEXUAL) Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizarán actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.	ARTÍCULO 312.- (ABUSO SEXUAL). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los arts. 308 y 308bis, una persona realice con otra persona (de uno u otro sexo) actos sexuales no consentidos que no constituyan violación sexual, será sancionada con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años. Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310 y la circunstancia prevista en el artículo 308 ter, si la víctima fuese niña, niño o adolescente, siendo sancionado el autor con una pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años.
Previsión de ultra-actividad de la acción penal en Disposición Transitoria para la conclusión de los procesos penales de los tipos penales modificados que se hayan sido iniciados anteriormente a la promulgación de la ley		DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Los procesos penales que se encuentren siendo sustanciados por el delito de estupro previsto en el Artículo 309 de la Ley No. 1768, de 10 de marzo de 1997 del Código Penal, modificado por la Ley No. 054, de 8 de noviembre de 2010, de Protección legal de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciados con anterioridad a la publicación de la presente Ley, continuarán su curso hasta la emisión de sentencia ejecutoriada.

VI. COMPARATIVO ENTRE EL TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY Y EL TEXTO CON MODIFICACIONES.

Texto original del Proyecto de Ley PROYECTO DE LEY	Texto final con modificaciones PROYECTO DE LEY
POR TANTO, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: PROYECTO DE LEY DE INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN INCESTUOSA, ELIMINACIÓN DEL ESTUPRO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO VIOLACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA. ARTÍCULO 1 (OBJETO).- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social, y tiene por objeto modificar la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, estableciendo modificaciones al tipo penal de Violación Sexual	POR TANTO, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: PROYECTO DE LEY DE INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN INCESTUOSA, ELIMINACIÓN DEL ESTUPRO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO VIOLACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA. ARTÍCULO 1 (OBJETO).- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social, y tiene por objeto modificar la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, estableciendo modificaciones al tipo penal de Violación



estableciendo el consentimiento como elemento constitutivo del delito, eliminar el delito de Estupro, incorporar el delito de Violación Incestuosa, y establecer la imprescriptibilidad de la Acción Penal y la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 para garantizar el acceso a la justicia.	Sexual estableciendo el consentimiento como elemento constitutivo del delito, eliminar el delito de Estupro, incorporar el delito de Violación Incestuosa, y establecer la imprescriptibilidad de la Acción Penal y la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 para garantizar el acceso a la justicia.
ARTÍCULO 2 (MODIFICACIONES). -	ARTÍCULO 2 (MODIFICACIONES). -
I. Modificaciones a la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, "Código de Procedimiento Penal". 1. Se modifica el art. 30 de la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, con el siguiente término: <i>ARTÍCULO 30º.- (INICIO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN). El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.</i> <i>Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, salvo se advierta obstáculos insalvables o circunstancias personales que hubieran impedido a la víctima promover la acción penal.</i> Los delitos contra la libertad sexual cometidos con víctimas que fuesen menores de edad al momento del hecho son imprescriptibles.	I. Modificaciones a la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, "Código de Procedimiento Penal". 1. Se modifica el art. 30 de la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, con el siguiente término: ARTÍCULO 30.- (INICIO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN). <i>El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.</i> <i>Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, salvo se advierta obstáculos insalvables o circunstancias personales que hubieran impedido a la víctima promover la acción penal. En ese caso, el término se computará desde el momento de la superación del obstáculo o circunstancia.</i> <i>Son imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual que tengan como víctimas a personas que sean niñas, niños o adolescentes al momento de la comisión del delito.</i> <i>Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, conforme lo establece la Constitución Política del Estado.</i>
2. Se modifica el art. 373 de la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, con el siguiente término: <i>ARTÍCULO 373º.- (PROCEDENCIA).</i> <i>I. Concluida la investigación, la o el imputado la o el fiscal encargado podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el juez de instrucción conforme el num.2 del art. 323, del presente código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes.</i> <i>II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en el.</i> <i>III. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado.</i>	(Artículo eliminado)



<i>IV. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento, no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.</i> <i>V. Cuando se trate de delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes deberá tomarse en cuenta la existencia de agravantes al momento de determinar la sanción.</i>	
II. Modificaciones a la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, "Código Penal". 1. Se modifica el art. 40 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, con el siguiente término: ARTÍCULO 40º.- (ATENUANTES GENERALES). <i>I. Podrá también atenuarse la pena:</i> <i>1. Cuando el autor ha obrado por un motivo honorable, o impulsado por la miseria, o bajo la influencia de padecimientos morales graves e injustos, o bajo la impresión de una amenaza grave, o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia o de la cual dependa.</i> <i>2. Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particularmente meritorio.</i> <i>3. Cuando ha demostrado su arrepentimiento mediante actos, y especialmente reparando los daños, en la medida en que le ha sido posible.</i> <i>4. Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la Ley.</i> <i>II. No constituyen atenuantes para los delitos contra la libertad sexual:</i> <i>a) El móvil del delito incluyendo, pero no limitado a los celos, la venganza, el castigo o la preservación del honor, las costumbres, la religión o la moral pública;</i> <i>b) El estado emocional o mental temporal del perpetrador en el momento del delito, incluido, entre otros, un estado de ira;</i> <i>c) Haber consumido el autor alcohol o drogas;</i> <i>d) El carácter o la reputación del perpetrador;</i> <i>e) Historia previa de comportamiento positivo del perpetrador;</i> <i>f) El carácter o la reputación de la víctima;</i> <i>g) El deseo del perpetrador, o de la familia o comunidad del perpetrador, de reparar el daño;</i> <i>h) El deseo del perpetrador o el intento de reconciliarse con la víctima;</i> <i>i) El remordimiento del perpetrador; y</i> <i>j) La relación entre el victimario y la víctima.</i>	II. Modificaciones a la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, "Código Penal". 1. Se modifica el art. 40 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, con el siguiente término: ARTÍCULO 40.- (CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES). <i>I. En la determinación de la sanción penal, se considerarán circunstancias atenuantes las siguientes u otras equivalentes:</i> <i>1. La persona infractora sea menor de veintiún (21) o mayor de sesenta (60) años al momento de la ejecución del hecho;</i> <i>2. La persona infractora padezca de una enfermedad, lesión o secuela que disminuya considerablemente sus expectativas de vida;</i> <i>3. Las circunstancias personales, económicas, sociales y culturales de la persona infractora que hayan limitado su ámbito de autodeterminación, en especial la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos;</i> <i>4. Las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor del delito como resultado de la ejecución del hecho;</i> <i>5. Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación del delito, sin que esto haya tenido el efecto deseado;</i> <i>6. El comportamiento espontáneo del autor posteriormente a la comisión del delito, que revele su disposición a mitigar o reparar el daño o a resolver el conflicto, aunque no lo haya logrado;</i> <i>7. La cooperación en el esclarecimiento del hecho; o,</i> <i>8. Que en el instigador o cómplice no concurren las especiales relaciones, cualidades y circunstancias que fundamentan la punibilidad del autor.</i> <i>II. No constituyen atenuantes para los delitos contra la libertad sexual:</i> <i>1. El móvil del delito incluyendo, pero no limitado a los celos, la venganza, el castigo o la preservación del honor, las costumbres, la religión o la moral pública;</i> <i>2. El estado emocional o mental temporal del autor en el momento del delito, incluido, entre otros, un estado de ira,</i> <i>3. Haber consumido el autor alcohol o drogas;</i> <i>4. El carácter o la reputación del autor;</i> <i>5. Historia previa de comportamiento positivo del autor;</i> <i>6. El carácter o la reputación de la víctima;</i>



	7. El deseo del autor, o de la familia o comunidad del autor de reparar el daño; 8. El deseo del autor o el intento de reconciliarse con la víctima; 9. El remordimiento del autor; y 10. La relación entre el autor y la víctima.
2. Se modifica el art. 101 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue incorporado por 2033 de 29 de octubre de 1999, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término: ARTÍCULO 101º.- (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN). La potestad para ejercer la acción, prescribe: a) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o más de seis años. b) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis y mayores de dos años. c) En tres años, para los demás delitos. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada. Los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas que fuesen menores de edad al momento del hecho son imprescriptibles.	2. Se modifica el art. 101 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue incorporado por 2033 de 29 de octubre de 1999, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término: ARTÍCULO 101.- (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN). I. La potestad para ejercer la acción, prescribe. 1. En ocho (8) años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis (6) o más de seis (6) años; 2. En cinco (5) años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis (6) y mayores de dos (2) años; 3. En tres (3) años para los demás delitos. II. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada. III. Los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas que fuesen niñas, niños o adolescentes al momento del hecho son imprescriptibles.
3. Se modifica el art. 308 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término: ARTÍCULO 308º. - (VIOLACIÓN). Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte años (20) a quien sin el consentimiento libre y voluntario de la víctima: a. La penetra, total o parcialmente, con una parte de su cuerpo o con un objeto, en los orificios anal o vaginal; o b. Realiza la penetración bucal mediante el miembro viril. Igual sanción se impondrá a quien cause estos actos mediante una tercera persona.	3. Se modifica el art. 308 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término: ARTÍCULO 308º. - (VIOLACIÓN) I. Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien sin el consentimiento libre y voluntario de la víctima: a. La penetra, total o parcialmente, con una parte de su cuerpo o con un objeto, en los orificios anal o vaginal; o b. Realiza la penetración bucal mediante el miembro viril. II. Igual sanción se impondrá a quien cause estos actos mediante una tercera persona. III. Los elementos constitutivos del consentimiento libre y voluntario se encuentran establecidos en el Artículo 309 del presente Código.
4. Se modifica la redacción del art. 308 bis de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. De la siguiente forma: ARTÍCULO 308º Bis (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). - Si el delito de violación fuere cometido contra	4. Se modifica la redacción del art. 308 bis de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. De la siguiente forma: ARTÍCULO 308 Bis (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). -



<i>persona de uno u otro sexo menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así se alegue consentimiento.</i> <i>En caso de que se evidencie alguna de las agravantes dispuestas en el Art 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta (30) años, la pena será impuesta sin derecho a indulto.</i> <i>Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce (12) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos.</i>	<i>I. Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así se alegue consentimiento.</i> <i>II. En caso de que se evidencie alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta (30) años, la pena será impuesta sin derecho a indulto.</i> <i>III. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de catorce (14) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos y que no existan circunstancias coercitivas en su comisión.</i>
5. Se inserta el tipo penal del delito de violación incestuosa en el art. 308 ter de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. De la siguiente forma: <i>Artículo 308 ter. (VIOLACIÓN INCESTUOSA) Se sancionará con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años a quien, siendo ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o no siéndolo habiéndose insertado en lugares de reposo familiar, incurra en los delitos de violación y violación a infante, niña, niño y adolescente.</i>	5. Se inserta el tipo penal del delito de violación incestuosa en el art. 308 ter de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. De la siguiente forma: Artículo 308 ter. (VIOLACIÓN INCESTUOSA) <i>Se sancionará con privación de libertad de veinticinco (25) a treinta (30) años a quien, siendo ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o quien no siéndolo, se hubiese insertado en lugares de reposo familiar o hubiese formado parte del núcleo familiar, incurra en los delitos de violación y violación a infante, niña, niño y adolescente.</i>
6. Se modifica el art. 310 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. ARTÍCULO 310º. - (AGRAVANTE). <i>La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años, cuando:</i> <i>a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código;</i> <i>b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes u otros familiares;</i> <i>c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos (2) o más personas;</i> <i>d) El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia, dormida o intoxicada a consecuencia de drogas, alcohol o medicamentos consumidos voluntaria, involuntariamente o sin saberlo;</i> <i>e) En la comisión del hecho se utilizaren armas blancas o de fuego, se amenazare con utilizarlas o se empleare otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima;</i> <i>f) El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad;</i> <i>g) El autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara privada de libertad, en situación de dependencia respecto a éste, relación de confianza, bajo su autoridad u otra relación de poder desigual con la víctima;</i> <i>h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones extremas de violencia o amenazas o intentos de causar niveles extremos de violencia, u otras vejatorias o degradantes;</i> <i>i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad y carezca de capacidad para prestar su consentimiento o cuando la víctima esté enferma, sufra una lesión corporal o se vuelva particularmente vulnerable;</i> <i>j) La víctima sea mayor de sesenta (60) años;</i>	6. Se modifica el art. 310 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. ARTÍCULO 310. - (AGRAVANTES). <i>I. La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años, cuando:</i> <i>a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código;</i> <i>b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes u otros familiares;</i> <i>c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos (2) o más personas;</i> <i>d) El hecho se produzca estando la víctima en estado de inconsciencia, dormida o intoxicada a consecuencia de drogas, alcohol o medicamentos consumidos voluntaria o involuntariamente, o si de alguna otra manera la persona estuviese impedida de expresar su consentimiento;</i> <i>e) En la comisión del hecho se utilizaren armas blancas o de fuego, se amenazare con utilizarlas o se empleare otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima;</i> <i>f) El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad;</i>



<i>k) La víctima se encuentre embarazada o si como consecuencia del hecho quede embarazada;</i> <i>l) El autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra de la víctima;</i> <i>m) A consecuencia del hecho se produjera una infección de transmisión sexual o VIH;</i> <i>n) El autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;</i> <i>o) El autor había sido condenado previamente por delitos de la misma naturaleza;</i> <i>p) El perpetrador se aprovechó de una persona en una posición de especial vulnerabilidad, incluidos, entre otros, en tiempos de conflicto armado, violencia política u otros disturbios sociales, durante la trata, desplazamiento y migración de personas, explotación laboral, explotación sexual o desastres naturales.</i> <i>q) El autor es un agente del Estado, o cuenta con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado.</i> <i>r) El delito se cometió con un motivo adicional de discriminación contra una víctima incluida la violación sexual correctiva.</i> Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio, asesinato o infanticidio.	<i>g) El autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara privada de libertad, en situación de dependencia respecto a éste, dentro de una relación de confianza, bajo su autoridad u otra relación de poder desigual con la víctima; igualmente si ha sido cometido por un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual;</i> <i>h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones extremas de violencia o amenazas o intentos de causar niveles extremos de violencia, u otras condiciones vejatorias, degradantes o de intimidación;</i> <i>i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad y carezca de capacidad física o mental para prestar su consentimiento o cuando la víctima esté enferma, sufra una lesión corporal o se encuentre en una situación particularmente vulnerable,</i> <i>j) La víctima sea mayor de sesenta (60) años;</i> <i>k) La víctima se encuentre embarazada o si como consecuencia del hecho quede embarazada;</i> <i>l) El autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra de la víctima;</i> <i>m) A consecuencia del hecho se produjera una infección de transmisión sexual o VIH;</i> <i>n) El autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;</i> <i>o) El autor había sido condenado previamente por delitos de la misma naturaleza,</i> <i>p) El autor se aprovechó de una persona en una posición de especial vulnerabilidad, incluidos, entre otros, en tiempos de conflicto armado, violencia política u otros disturbios sociales, durante la trata, desplazamiento y migración de personas, explotación laboral, explotación sexual o desastres naturales.</i> <i>q) El autor es un agente del Estado, o cuenta con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado.</i> <i>r) El delito fuese cometido con un motivo adicional de discriminación contra una víctima incluida la violación sexual correctiva.</i> <i>II. Si como consecuencia del hecho delictivo se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio, asesinato o infanticidio.</i>
7. Se deroga el delito de Estupro contenido en el art. 309 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997 y en su lugar se inserta la siguiente redacción: Artículo 309 (CONSENTIMIENTO) <i>I. El consentimiento significa aceptar participar en relaciones o actos sexuales con otra persona desde la</i>	7. Se deroga el delito de Estupro contenido en el art. 309 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997 y en su lugar se inserta la siguiente redacción: ARTÍCULO 309.- (CONSENTIMIENTO) <i>I. El consentimiento significa aceptar participar en relaciones o actos sexuales con otras personas, desde la libertad y autonomía sexual. Por lo tanto, el consentimiento:</i>



<i>libertad y autonomía sexual. Por lo tanto, el consentimiento:</i> a) <i>Debe ser ofrecido de manera libre y voluntaria.</i> b) <i>No puede inferirse del silencio de la víctima;</i> c) <i>No puede inferirse de la falta de resistencia, verbal o física, por parte de la víctima;</i> d) <i>No puede inferirse únicamente de la sugerencia, solicitud o comunicación de la víctima sobre el uso de un condón o método anticonceptivo;</i> e) <i>No puede inferirse del comportamiento sexual pasado de la víctima, ni de su vestimenta;</i> f) <i>No puede inferirse de la relación pasada o presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con el presunto perpetrador;</i> g) <i>Debe abarcar la totalidad del acto(s) sexual(es) realizado(s);</i> h) <i>Puede ser rescindido o modificado en cualquier momento; y</i> i) <i>Debe evaluarse en el contexto de las circunstancias circundantes.</i> <i>II. Cuando existen circunstancias coercitivas, el consentimiento no puede ser voluntario ni libre, y queda sin efecto. Las circunstancias coercitivas incluyen una amplia gama de circunstancias, entre otras:</i> a) <i>La víctima fue objeto de abuso, violencia, coacción, engaño, detención u opresión psicológica, intimidación o presión que contribuyó a la subyugación o aquiescencia de la víctima; o</i> b) <i>la víctima estuvo sujeta a una amenaza, expresa o implícita, de daño físico o no físico presente o futuro a la víctima o a una tercera persona.</i> <i>III. Cuando el autor se encuentre en una posición o relación de poder o autoridad sobre la víctima, se presume que el consentimiento no es voluntario ni libre:</i> a) <i>en un entorno escolar, universitario, hospitalario, religioso, correccional o de atención;</i> b) <i>en un entorno profesional u ocupacional;</i> c) <i>en un centro de atención residencial, hogar de acogida, hogar infantil u orfanato;</i> d) <i>en el contexto de brindar a la víctima apoyo o tratamiento médico, psicológico o psicosocial;</i> e) <i>en una relación de tutor-pupilo;</i> f) <i>explotando la discapacidad física, mental o intelectual de la víctima;</i> g) <i>actuando como trabajador social, supervisor de libertad condicional, instructor, ministro de religión, o en cualquier otra posición de bienestar en relación con la víctima;</i> h) <i>al estar generalmente involucrado y ser responsable del cuidado, entrenamiento o supervisión de la víctima; o</i> i) <i>por encontrarse la víctima en una posición de dependencia, financiera, jurídica, profesional, familiar y/o personal, del victimario, o cualquier otro tipo de relación contextual que dé lugar a un riesgo de explotación.</i>	a) <i>Debe ser ofrecido de manera libre, voluntaria y expresa, no pudiendo ser inferido del silencio de la víctima;</i> b) <i>No puede inferirse de la falta de resistencia, verbal o física, por parte de la víctima;</i> c) <i>No puede inferirse únicamente de la sugerencia, solicitud o comunicación de la víctima sobre el uso de un condón o método anticonceptivo;</i> d) <i>No puede inferirse del comportamiento sexual pasado de la víctima, ni de su vestimenta;</i> e) <i>No puede inferirse de la relación pasada o presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con el presunto autor;</i> f) <i>Debe abarcar la totalidad de los actos sexuales realizados; y</i> g) <i>Puede ser rescindido o modificado en cualquier momento.</i> <i>II. Cuando existen circunstancias coercitivas, el consentimiento no puede ser voluntario ni libre, y éste queda sin efecto. Las circunstancias coercitivas incluyen las siguientes:</i> a) <i>Que la víctima haya sido objeto de abuso, violencia, coacción, engaño, retención u opresión psicológica, intimidación o presión que hubiese contribuido a la subyugación o aquiescencia de la víctima por parte del autor; o</i> b) <i>Que la víctima haya estado sujeta a una amenaza o intimidación, expresa o implícita, de daño físico o no físico presente o futuro a la víctima, a la familia de la víctima o a una tercera persona allegada a la víctima.</i> <i>III. Cuando el autor se encuentre en una posición o relación de poder o autoridad sobre la víctima, se considerará que el consentimiento no es voluntario ni libre. En ese entendido, se considerará que no existe consentimiento en los siguientes contextos y entornos:</i> a) <i>En un entorno escolar, universitario, hospitalario, religioso, correccional o de atención en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;</i> b) <i>En un entorno profesional, ocupacional o de voluntariado en el que el autor se encuentre en una posición de autoridad en relación con la víctima;</i> c) <i>En centros de atención o refugios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, hogares o casas de acogida para niños, niñas y adolescentes en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;</i> d) <i>En el contexto de que el autor se encuentre brindando a la víctima apoyo o tratamiento médico, psicológico o psicosocial;</i> e) <i>En una relación de tutor-pupilo entre el autor y la víctima, incluyendo el ámbito de las familias de acogida;</i>
---	---



	<i>f) En un contexto en el que el autor pueda tomar ventaja de la discapacidad física, mental o intelectual de la víctima;</i> <i>g) En el contexto en que el autor se encuentra actuando como trabajador social, supervisor de libertad condicional, instructor, autoridad religiosa o en cualquier otra posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;</i> <i>h) En el contexto en el que el autor se encuentre generalmente involucrado con la víctima y sea responsable del cuidado, entrenamiento o supervisión de la víctima; o</i> <i>i) En el contexto en el que la víctima se encuentre en una posición de dependencia, financiera, jurídica, profesional, familiar o personal respecto del autor.</i>
8. Se modifica el art. 312 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. <i>ARTÍCULO 312º. - (ABUSO SEXUAL). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los arts. 308 y 308bis, se realizarán actos sexuales no constitutivos de violación sexual será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310 y la circunstancia prevista en el artículo 308 ter, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años</i>	8. Se modifica el art. 312 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. ARTÍCULO 312º. - (ABUSO SEXUAL). <i>Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los arts. 308 y 308bis, una persona realice con otra persona (de uno u otro sexo) actos sexuales no consentidos que no constituyan violación sexual, será sancionada con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.</i> <i>Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310 y la circunstancia prevista en el artículo 308 ter, si la víctima fuese niña, niño o adolescente, siendo sancionado el autor con una pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años.</i>
(El PL original no incluía disposiciones transitorias)	DISPOSICIÓN TRANSITORIA
	ÚNICA. Los procesos penales que se encuentren siendo sustanciados por el delito de estupro previsto en el Artículo 309 de la Ley No. 1768, de 10 de marzo de 1997 del Código Penal, modificado por la Ley No. 054, de 8 de noviembre de 2010, de Protección legal de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciados con anterioridad a la publicación de la presente Ley, continuarán su curso hasta la emisión de sentencia ejecutoriada.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA	DISPOSICIÓN ABROGATORIA
ÚNICA. - Se abroga y/o deroga, todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los... días del mes de ... del año dos mil veintitrés.	ÚNICA. - Se abroga y/o deroga, todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los... días del mes de ... del año dos mil veintitrés.

VII. CONSIDERACIONES FINALES.



En el marco del análisis de todos los antecedentes del presente Proyecto de Ley y de las conclusiones de la Mesa Técnica realizada el 12 de junio de 2023, se arriba a las siguientes conclusiones:

- El PL. 118/2022-2023 C.S. propone elementos normativos que adecuan los vigentes tipos penales al nuevo estándar establecido por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso *Angulo Losada Vs. Bolivia*.
- Asimismo, como resultado del trabajo realizado en la Mesa Técnica, se ha incluido una previsión de ultra-actividad de la acción penal a través de una Disposición Transitoria para la conclusión de los procesos penales de los tipos penales modificados que se hubiesen sido iniciados anteriormente a la promulgación de la ley. De la misma forma, se mejoró la redacción de diferentes artículos armonizándolos con el léxico establecido por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Finalmente, se eliminaron artículos del Proyecto de Ley que eran contradictorios con los principios del Derecho Procesal Penal.
- El PL. 118/2022-2023 C.S., con las modificaciones realizadas en la Mesa Técnica, propone reformas que se encuentran previstas por la doctrina contemporánea y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el Derecho Penal de los Delitos contra la Libertad Sexual, siendo su aplicación una obligación para el Estado boliviano en el marco del Bloque de Constitucionalidad extendido previsto en el artículo 410.II de la Constitución Política del Estado.

VII. CONCLUSIÓN.

Por lo mencionado anteriormente, se recomienda que el Proyecto de Ley 118/2022-2023 C.S. "**De Incorporación del Tipo Penal de Violación Incestuosa, Eliminación del Estupro y el Reconocimiento de la Falta de Consentimiento como Elemento Constitutivo del Delito de Violación para Garantizar el Acceso a la Justicia**" sea **APROBADO CON MODIFICACIONES**.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Patricia Arce Guzmán, Presidenta Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Secretario Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, Generacional, Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Personas Privadas de Libertad).

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY 010/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

PROYECTO DE LEY DE INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN INCESTUOSA, ELIMINACIÓN DEL ESTUPRO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO VIOLACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA.



ARTÍCULO 1 (OBJETO).- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social, y tiene por objeto modificar la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, estableciendo modificaciones al tipo penal de Violación Sexual estableciendo el consentimiento como elemento constitutivo del delito, eliminar el delito de Estupro, incorporar el delito de Violación Incestuosa, y establecer la imprescriptibilidad de la Acción Penal y la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 para garantizar el acceso a la justicia.

ARTÍCULO 2 (MODIFICACIONES). –

I. Modificaciones a la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, “Código de Procedimiento Penal”.

1. Se modifica el art. 30 de la Ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, con el siguiente término:

ARTÍCULO 30.- (INICIO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN).

El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.

Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, salvo se advierta obstáculos insalvables o circunstancias personales que hubieran impedido a la víctima promover la acción penal. En ese caso, el término se computará desde el momento de la superación del obstáculo o circunstancia.

Son imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual que tengan como víctimas a personas que sean niñas, niños o adolescentes al momento de la comisión del delito.

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, conforme lo establece la Constitución Política del Estado.

II. Modificaciones a la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, “Código Penal”.

1. Se modifica el art. 40 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, con el siguiente término:

ARTÍCULO 40.- (CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES).

I. En la determinación de la sanción penal, se considerarán circunstancias atenuantes las siguientes u otras equivalentes:

1. La persona infractora sea menor de veintiún (21) o mayor de sesenta (60) años al momento de la ejecución del hecho;

2. La persona infractora padezca de una enfermedad, lesión o secuela que disminuya considerablemente sus expectativas de vida;

3. Las circunstancias personales, económicas, sociales y culturales de la persona infractora que hayan limitado su ámbito de autodeterminación, en especial la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos;

4. Las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor del delito como resultado de la ejecución del hecho;



- 5. Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación del delito, sin que esto haya tenido el efecto deseado;*
- 6. El comportamiento espontáneo del autor posteriormente a la comisión del delito, que revele su disposición a mitigar o reparar el daño o a resolver el conflicto, aunque no lo haya logrado;*
- 7. La cooperación en el esclarecimiento del hecho; o,*
- 8. Que en el instigador o cómplice no concurren las especiales relaciones, cualidades y circunstancias que fundamentan la punibilidad del autor.*

II. No constituyen atenuantes para los delitos contra la libertad sexual:

- 1. El móvil del delito incluyendo, pero no limitado a los celos, la venganza, el castigo o la preservación del honor, las costumbres, la religión o la moral pública;*
- 2. El estado emocional o mental temporal del autor en el momento del delito, incluido, entre otros, un estado de ira,*
- 3. Haber consumido el autor alcohol o drogas;*
- 4. El carácter o la reputación del autor;*
- 5. Historia previa de comportamiento positivo del autor;*
- 6. El carácter o la reputación de la víctima;*
- 7. El deseo del autor, o de la familia o comunidad del autor de reparar el daño;*
- 8. El deseo del autor o el intento de reconciliarse con la víctima;*
- 9. El remordimiento del autor; y*
- 10. La relación entre el autor y la víctima.*

2. Se modifica el art. 101 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue incorporado por 2033 de 29 de octubre de 1999, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término:

ARTÍCULO 101.- (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN).

I. La potestad para ejercer la acción, prescribe.

- 1. En ocho (8) años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis (6) o más de seis (6) años;*
- 2. En cinco (5) años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis (6) y mayores de dos (2) años;*
- 3. En tres (3) años para los demás delitos.*

II. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada.



III. Los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas que fuesen niñas, niños o adolescentes al momento del hecho son imprescriptibles.

3. Se modifica el art. 308 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término:

ARTÍCULO 308º. - (VIOLACIÓN)

I. Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien sin el consentimiento libre y voluntario de la víctima:

a. La penetra, total o parcialmente, con una parte de su cuerpo o con un objeto, en los orificios anal o vaginal; o

b. Realiza la penetración bucal mediante el miembro viril.

II. Igual sanción se impondrá a quien cause estos actos mediante una tercera persona.

III. Los elementos constitutivos del consentimiento libre y voluntario se encuentran establecidos en el Artículo 309 del presente Código.

4. Se modifica la redacción del art. 308 bis de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. De la siguiente forma:

ARTÍCULO 308 Bis (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). –

I. Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así se alegue consentimiento.

II. En caso de que se evidencie alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta (30) años, la pena será impuesta sin derecho a indulto.

III. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de catorce (14) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos y que no existan circunstancias coercitivas en su comisión.

5. Se inserta el tipo penal del delito de violación incestuosa en el art. 308 ter de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013. De la siguiente forma:

Artículo 308 ter. (VIOLACIÓN INCESTUOSA)

Se sancionará con privación de libertad de veinticinco (25) a treinta (30) años a quien, siendo ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o quien no siéndolo, se hubiese insertado en lugares de reposo familiar o hubiese formado parte del núcleo familiar, incurra en los delitos de violación y violación a infante, niña, niño y adolescente.

6. Se modifica el art. 310 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013.

ARTÍCULO 310. - (AGRAVANTES).



I. La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años, cuando:

a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código;

b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes u otros familiares;

c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos (2) o más personas;

d) El hecho se produzca estando la víctima en estado de inconsciencia, dormida o intoxicada a consecuencia de drogas, alcohol o medicamentos consumidos voluntaria o involuntariamente, o si de alguna otra manera la persona estuviese impedida de expresar su consentimiento;

e) En la comisión del hecho se utilizaren armas blancas o de fuego, se amenazare con utilizarlas o se empleare otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima;

f) El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad;

g) El autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara privada de libertad, en situación de dependencia respecto a éste, dentro de una relación de confianza, bajo su autoridad u otra relación de poder desigual con la víctima; igualmente si ha sido cometido por un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual;

h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones extremas de violencia o amenazas o intentos de causar niveles extremos de violencia, u otras condiciones vejatorias, degradantes o de intimidación;

i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad y carezca de capacidad física o mental para prestar su consentimiento o cuando la víctima esté enferma, sufra una lesión corporal o se encuentre en una situación particularmente vulnerable,

j) La víctima sea mayor de sesenta (60) años;

k) La víctima se encuentre embarazada o si como consecuencia del hecho quede embarazada;

l) El autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra de la víctima;

m) A consecuencia del hecho se produjera una infección de transmisión sexual o VIH;

n) El autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

o) El autor había sido condenado previamente por delitos de la misma naturaleza,

p) El autor se aprovechó de una persona en una posición de especial vulnerabilidad, incluidos, entre otros, en tiempos de conflicto armado, violencia política u otros disturbios sociales, durante la trata, desplazamiento y migración de personas, explotación laboral, explotación sexual o desastres naturales.

q) El autor es un agente del Estado, o cuenta con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado.



r) El delito fuese cometido con un motivo adicional de discriminación contra una víctima incluida la violación sexual correctiva.

II. Si como consecuencia del hecho delictivo se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio, asesinato o infanticidio.

7. Se deroga el delito de Estupro contenido en el art. 309 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997 y en su lugar se inserta la siguiente redacción:

ARTÍCULO 309.- (CONSENTIMIENTO)

I. El consentimiento significa aceptar participar en relaciones o actos sexuales con otras personas, desde la libertad y autonomía sexual. Por lo tanto, el consentimiento:

a) Debe ser ofrecido de manera libre, voluntaria y expresa, no pudiendo ser inferido del silencio de la víctima;

b) No puede inferirse de la falta de resistencia, verbal o física, por parte de la víctima;

c) No puede inferirse únicamente de la sugerencia, solicitud o comunicación de la víctima sobre el uso de un condón o método anticonceptivo;

d) No puede inferirse del comportamiento sexual pasado de la víctima, ni de su vestimenta;

e) No puede inferirse de la relación pasada o presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con el presunto autor;

f) Debe abarcar la totalidad de los actos sexuales realizados; y

g) Puede ser rescindido o modificado en cualquier momento.

II. Cuando existen circunstancias coercitivas, el consentimiento no puede ser voluntario ni libre, y éste queda sin efecto. Las circunstancias coercitivas incluyen las siguientes:

a) Que la víctima haya sido objeto de abuso, violencia, coacción, engaño, retención u opresión psicológica, intimidación o presión que hubiese contribuido a la subyugación o aquiescencia de la víctima por parte del autor; o

b) Que la víctima haya estado sujeta a una amenaza o intimidación, expresa o implícita, de daño físico o no físico presente o futuro a la víctima, a la familia de la víctima o a una tercera persona allegada a la víctima.

III. Cuando el autor se encuentre en una posición o relación de poder o autoridad sobre la víctima, se considerará que el consentimiento no es voluntario ni libre. En ese entendido, se considerará que no existe consentimiento en los siguientes contextos y entornos:

a) En un entorno escolar, universitario, hospitalario, religioso, correccional o de atención en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;

b) En un entorno profesional, ocupacional o de voluntariado en el que el autor se encuentre en una posición de autoridad en relación con la víctima;



c) En centros de atención o refugios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, hogares o casas de acogida para niños, niñas y adolescentes en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;

d) En el contexto de que el autor se encuentre brindando a la víctima apoyo o tratamiento médico, psicológico o psicosocial;

e) En una relación de tutor-pupilo entre el autor y la víctima, incluyendo el ámbito de las familias de acogida;

f) En un contexto en el que el autor pueda tomar ventaja de la discapacidad física, mental o intelectual de la víctima;

g) En el contexto en que el autor se encuentra actuando como trabajador social, supervisor de libertad condicional, instructor, autoridad religiosa o en cualquier otra posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;

h) En el contexto en el que el autor se encuentre generalmente involucrado con la víctima y sea responsable del cuidado, entrenamiento o supervisión de la víctima; o

i) En el contexto en el que la víctima se encuentre en una posición de dependencia, financiera, jurídica, profesional, familiar o personal respecto del autor.

8. Se modifica el art. 312 de la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley No. 348 de 9 de marzo de 2013.

ARTÍCULO 312º. - (ABUSO SEXUAL).

Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los arts. 308 y 308bis, una persona realice con otra persona (de uno u otro sexo) actos sexuales no consentidos que no constituyan violación sexual, será sancionada con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310 y la circunstancia prevista en el artículo 308 ter, si la víctima fuese niña, niño o adolescente, siendo sancionado el autor con una pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Los procesos penales que se encuentren siendo sustanciados por el delito de estupro previsto en el Artículo 309 de la Ley No. 1768, de 10 de marzo de 1997 del Código Penal, modificado por la Ley No. 054, de 8 de noviembre de 2010, de Protección legal de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciados con anterioridad a la publicación de la presente Ley, continuarán su curso hasta la emisión de sentencia ejecutoriada.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

ÚNICA. - Se abroga y/o deroga, todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Antes queremos saludar a los estudiantes de la carrera de Derecho de la UPSA (Universidad Privada de



Santa Cruz de la Sierra), quienes nos visitan junto al docente Enrique Fernández García y Estefany Cabrera, bienvenidos al Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente buenos días. Un saludo cordial a todos los senadores y senadoras de la misma manera quienes nos acompañan esta mañana todos los estudiantes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija. Un pequeño reclamo mes de Tarija, nuestra bandera -no sea malo- póngalo para hacer recuerdo.

Sen. Presidente: La próxima Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. Nosotros hemos solicitado licencia y tolerancia por ser parte de la Comisión Mixta, le pido por favor al Senador Secretario y a su Directiva contemplen que en esta oportunidad soy proyectista de esta norma y al haber pedido de tolerancia, se me permita explicar un poco el Proyecto de Ley.

Bueno, compartir con ustedes lo que ha sido esta experiencia, retrasado aprovecho para saludar a los estudiantes de UPSA, bienvenidos en el momento tan importante para el país, gracias por acompañarnos hoy día, le vamos a pedir al equipo técnico que nos ponga un video por favor Presidente, se me permite.

-Proyección de Video-

Gracias, Presidente a todos ustedes.

Quisiera partir diciendo que este un día muy especial para el país, hemos venido trabajando junto a la Dra. Orias y varios parlamentarios este proyecto que es importante por qué, como ustedes han visto en los datos que hemos demostrado, al año se registran más de 4 mil casos de violación a infante niña, niño y adolescente. En nuestra normativa legal vigente, la violación y el abuso sexual son considerados distintos, 2 de cada 3 niñas van a sufrir algún tipo de abuso sexual en su vida, 32% de los niños de este país han sufrido algún tipo de violencia sexual, 42% de las niñas de nuestro país han sufrido algún tipo de violencia sexual, es un tema muy grave absolutamente para todos.

Quisiera recalcar Presidente, la hidalguía y el trabajo conjunto un tema tan delicado, agradezco el trabajo de la Comisión que ha podido dejar de lado los colores políticos para poner por encima a la niñez y la adolescencia, y reclamo los intentos sobre todo el Ministro de Gobierno y el Ministro Iván Lima de tratar de politizar un tema tan grave, este tema estaba trabajándose ya 2 años en la Cámara de Senadores, lo hemos agendado el año pasado, lamentablemente no se pudo tocar y ahora en el mes de abril justamente es importante que lo toquemos y le agradezco todas fuerzas políticas a CREEMOS, MAS-IPSP, Comunidad Ciudadana en poner por encima el interés nacional antes que cualquier color político porque hemos trabajado en este Proyecto de Ley.

Presidente, en la ciudad de Cochabamba se ha desarrollado un caso, el caso de Brisa de Angulo Losada, Brisa Angulo Losada ha sido víctima de violación por un primo mayor cuando ella tenía 15 años, ha denunciado a múltiples instancias la justicia boliviana le ha negado el acceso a la justicia, ella y su familia tenía la posibilidad de iniciar un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto que le ha ganado al Estado boliviano, le ganado porque la violación a sus derechos era por demás



demostrada, porque sobre todo la desprotección que le ha sometido el Estado boliviano era demasiado grave, ella renunció a cualquier resarcimiento económico que pueda tener con la condición de que se mejoren la vida de las niñas y niños del país.

La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Niños de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos exhortan al Estado boliviano a realizar el tipo de modificaciones que nosotros hemos planteado en la Ley.

Quisiera, establecer como pilar de nuestro Proyecto de Ley, que no es nuestro, es del país, es de las víctimas es de todos los grupos instituciones con las que hemos trabajado, esto es para el país, nada tiene ver el color político quién proyecta sino todo tiene que ver el beneficio para las víctimas.

Quisiera establecer la importancia de poder atenderla la denuncia de un niño, planteamos en este momento la imprescriptibilidad del delito, ya hace 2 años junto a la Senadora Virginia Velasco logramos atender la imprescriptibilidad de la pena, hoy atacamos a la imprescriptibilidad del delito, lo que nosotros estamos planteando es cuando un infante niño, niña y adolescente sea víctima de la violación de abuso sexual, el delito no prescriba, esto quiere decir que cuando él se anime a denunciar teniendo 25, 30 y 40 años puede hacer su denuncia porque lamentablemente al ser víctima a una edad tan temprana ni siquiera son capaces de entender que es lo que les está pasando o tienen amenazas a tal grado que puede derivar a serias falencias psicológicas en su desarrollo y cuando deciden hablar lamentablemente el Estado boliviano hoy solo permite que puedas denunciar 10 años después de cometido el delito, es decir se ha sido víctima de violación a tus 5 años solamente podrías denunciar hasta tus 15; eso es muy grave porque la mayoría de las víctimas desean denunciar cuando ya son adultos.

Lo mismo nos pasa en el caso del Colegio Juan XXIII, lamentablemente las víctimas del Colegio Juan XXIII no han podido denunciar a sus agresores y no va a ver cárcel para esos agresores porque no tienen el fuero legal que les permita denunciar ese tipo de delitos, ante ese escenario tan trágico Presidente, es que planteamos la imprescriptibilidad del delito de violación y de abuso sexual en infante niño, niña y adolescente.

Otro tema que, para nosotros es crucial, es el tema estupro so pretexto de estupro Presidente, miles de violadores se someten a penas mucho más cortas o gozan de detención domiciliaria donde conviven con sus víctimas, es una cosa muy grave.

La recomendación no es un invento nuestro, sino la recomendación de organismos internacionales plantean con claridad que Bolivia elimine el delito de estupro y modifique el delito de violación, pero además incorpore el delito de violación incestuosa por qué es importante, porque es importante visibilizar que la mayor cantidad de casos de violación y abuso sexual infantil en nuestro país se da en núcleo familiar, que la ausencia de la protección del Estado a calado a todos los niveles Presidente, cómo hace a un niño de 6 años o una niña de 6 años va a describir el abuso sexual, un abuso sexual es cometido por el tío, por el padrastro, por el abuelo; es muy grave y además vuelve a convivir con ese agresor. Nuestra obligación Presidente al ser papás y mamás varias de nosotros está en defender, así no lo fuéramos nuestra obligación, hoy como parlamentarios es defender y cuidar la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Esto no va a resolver el problema nos queda claro, para resolver el problema necesitamos una política integral que contemple sobre todo la asignación de presupuestos, asignación presupuestaria que no da el Gobierno, implica una modificación de la currícula educativa, implica que discutamos ampliamente este tipo de temas para que nuestros niños tengan la capacidad de denunciar y ser atendidos además cuando denuncien es muy grave el dato que yo le voy a dar Presidente, el 100% de casos que se han registrado hasta el octubre de año pasado ni siquiera el 60% fue atendido; menos del 40% ha sido atendido, menos del 40% atendido y solamente el 0.5% tiene Sentencia Ejecutoriada, esto quiere decir que ese 0.5% ha sido pillado infraganti; solamente por eso tiene la Sentencia Ejecutoriada mientras tanto en nuestro país, es que pasean libres miles de violadores que no tienen ninguna responsabilidad, porque lamentablemente



el Estado del sistema de justicia -aprovecho la presencia de nuestros jóvenes estudiantes de Derecho- está cada día más en decadencia, tenemos pendiente la promesa la reforma de la justicia y espero que este año pueda hacer sino nuestra pelea seguirá porque sea una realidad, pero nuestro compromiso tiene que ser inamovible para dar a nuestro niños y niñas y adolescentes mejores condiciones de vida, bebés de 6 meses están siendo abusados Presidente y hoy en este Senado nacional tenemos la posibilidad de hacer en mínimo cambio en la vida de esas personas no vamos evitar que pase el abuso sexual infantil, eso no es posible porque requiere de mucha inversión, requiere de mucha educación, requiere un trabajo conjunto que lamentablemente que una relación que comprendo y el Gobierno no se ha puesto las pilas para hacer, pero, sí podemos modificar la normativa y eso nos toca para la mejorar las condiciones de nuestras niñas y niños.

Quiero cerrar Presidente, pidiéndoles el voto por el Proyecto de Ley, seguramente hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay cosas que pueden perfeccionar estamos dispuestos hacerlo, pero ahora en abril de 2024 podemos marcar un hito histórico con el país, para que este Proyecto de Ley dé un primer paso para pasar a la Cámara de Diputados y darle respuesta a las víctimas, darle esperanza a quienes quieren denunciar, modificar nuestro ordenamiento legal vigente para cambiar la vida de los niños y niñas y adolescentes que sufren abuso sexual todos los días, que intenten suicidarse por el tipo de abuso que han vivido, por la falta de respuesta a las autoridades por un Estado que les deja desprotección, les exhorto por favor al voto.

Sé que es un Proyecto de Ley complejo, pero hoy tenemos la posibilidad de dejar el color político, hacer historia por el país y cambiar un poco la vida de los niños y niñas y adolescentes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente. Saludo a todos los colegas que nos acompañan en la Sesión.

Bueno sinceramente, claro es penoso, que los casos que son solucionados que ha habido una revictimización, se ha fugado el joven, tenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recordarnos lo adecuado porque es un indicativo más muchas veces de las falencias que podían quizás haber sido identificado desde el propio de sistema de justicia, pero bueno así estamos, yo felicito a las senadoras que han llevado adelante la iniciativa tengo entendido que estaba la Senadora Velasco con otra iniciativa similar la Senadora Salame y otros colegas que participaron.

Tengo una pregunta técnica, leyendo lo que nos observó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente también recomienda sí es posible o no me preocupa un poco el tema de la protocolización nos mencionaba que es necesario realizar nuevos protocolos, primero de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; el protocolo sobre abordaje integral y la valoración médico legal que es un punto muy específico donde generalmente se da la re victimización de las víctimas de abuso sexual y por último el protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal, porque se vemos los argumentos que dio la Corte y lo cual se quejó lógicamente la víctima, no habido seguimiento, hubo una dilatación de tiempos procesales, etc.

Entonces, sugieren que haya un protocolo de investigación a esta actuación donde el proceso penal y no se hagan los locos tanto tiempo para decirlo más sencillamente, no se sí, creo que estamos a tiempo que ya vuelva a la Comisión que vamos a tardar otros meses, pero no se será pertinente legalmente poder incorporar un artículo que dé la obligatoriedad de elaborar, mencionando así un solo artículo más que se pueda aumentar los protocolos, porque desde mi experiencia operativa la mayor falla es el tema de los procesos, está anunciado bien bonito, pero los procesos y sus tiempos son los que fallan en Bolivia.

Por último, revisando la Sentencia de la Corte también menciona que es importante el tema de seguimiento, primero plasmar los indicadores, tener un sistema nacional y centralizado de recopilación de datos de casos de violencia sexual en contra de las personas menores de edad.



Por ejemplo, en el feminicidio no se si han dado cuenta decimos este año, en enero tantos, en febrero tantos, pero no tenemos una capacidad del total deberás si el pasado y un sistema que nos permita el monitoreo integral de datos, en salud existe lo que se llama el SNIS-VE (Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica), donde permite ver algunos indicadores, pero no sé si en este caso se puede aumentar un segundo artículo que obligue; nos guiarán aquí los doctores y los abogados, senadores que existe el sistema nacional centralizado de recopilación de datos de casos de violencia sexual por qué, porque ahí vamos a poder monitorear realmente el impacto de esta Ley de muchas otras, por supuesto de si está disminuyendo o no con el tiempo estos casos y si es efectivo no es efectivo porque las decisiones se las tiene que tomar con datos, entonces, esos dos quería. Primero consultar a la Comisión si es viable coincido con la Senadora Barrientos que ya ha avanzado esto no se puede retroceder, es muy importante la ley.

Pero, considerar eso ¿o no?, esa es mi duda porque hemos visto también revisando otras leyes, como la Ley del Cáncer Presidente, aquí está la Senadora Gallo que ha luchado no sé cuántos años sin Reglamento, o sea ponerlo en qué va a estar en una reglamentación en este país, lastimosamente un saludo a la bandera y las víctimas de uno de otra cosa no pueden operativizar sus atenciones sus casos. Esas dos consultas. solamente y sugerencias de inclusión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente.

Me siento un poco confundida, me gustaría que por favor su equipo o Usted pueda aclararme algunas dudas, nadie creo que está en contra de plantear proyectos de ley que beneficien, cuiden, protejan a nuestros niños, niñas y adolescentes, nadie, creo que aquí ningún Senador o Senadora va a estar en contra de una propuesta que ayude a mejorar la situación, que ayude a controlar y que ayude además a sancionar a aquellos quienes intenten contra nuestros menores de edad.

Sin embargo, Presidente por responsabilidad, no sé si yo me encuentro confundida, no tengo el Proyecto de Ley, nadie me ha otorgado no sé si está metiendo por dispensación, acabo de hablar con el Jefe de Bancada el Senador Hilarión, me dice que esta mañana han distribuido el Proyecto de Ley, no sé si será cierto, además considerando que existe un Proyecto de Ley que profundiza el tema, el cual es el proyecto de imprescriptibilidad de aquellos delitos de violación contra de niños, niñas y adolescentes, este Proyecto de Ley ha sido muy discutido, muy debatido en la Cámara de Diputados y creo que ha sido también rechazado.

Entonces, no sé por eso cuál, quiero que me saque de dudas si es que este proyecto ya ha sido distribuido, me gustaría leerlo y verificar si este proyecto garantiza también asesoramientos, si garantiza presupuestos, si garantiza un seguimiento minucioso a las víctimas, si garantiza la imprescriptibilidad, si bien aquí plantea apunta directamente al estupro, si garantiza la sanción dura a aquellos quienes cometen el estupro, o sea, me gustaría, me gustaría conocer a fondo el proyecto, Presidente.

Yo, lo veo irresponsable el hecho de aprobar sin que yo lea algo, entonces no con el fin de querer estar en contra, reitero estoy a favor con mucha predisposición para ayudar a aquellas iniciativas que de verdad sancionen a los violadores, que sancionen a todos aquellos que atenten contra nuestros menores de edad contra nuestros adolescentes contra los jóvenes mujeres, etc., porque nadie ninguna autoridad va a estar, pues de acuerdo con aquello que se vaya en contra de la misma dignidad, vida, democracia de los seres humanos.

Entonces, por eso me gustaría por favor Presidente saber si realmente se ha distribuido o no se ha distribuido y ¿cuál es el proyecto en sí? me gustaría leerlo de manera detenida y plantear, pues en función a ello si es que realmente contempla todo lo que he observado, adelante con gusto lo aprobaré.

Pero y si no, si hay posibilidad ahora de poder implementar algunos o modificar algunos artículos ampliar



proponer o como ayudar en poder ampliar o rebustecer algunos artículos, me gustaría eso, por eso le pregunto Presidente porque me parece a mí también irresponsable, que se plantee que -yo por lo menos no conozco- y pregunté algunos senadores, me decían yo no tengo también la copia, yo no tengo también, me gustaría eso e ir obrando obviamente de manera formal legal.

Creo, que es importante que tengamos el proyecto, analicemos el proyecto y en función a eso o de lo contrario si no se ha distribuido -como alguien me decía- que por lo menos Senador Hilarión me dijo que se ha distribuido esta mañana, pero no lo tengo y no lo sé, pregunté a otros tampoco otros tienen, entonces tal vez existe una Comisión la que tendría que revisarlo esto y tendría que atender también a estas iniciativas.

Sen. Presidente: Respecto al Proyecto de Ley ya a finales del mes de octubre del año pasado se ha distribuido tenemos los descargos a todos los senadores esto se viene discutiendo del año pasado y también se ha redistribuido se supone que todos los senadores deberían tener yo no sé si los Proyectos de Ley que distribuimos lo tienen o no en sus oficinas, despachos. Pero, ya viene desde el año pasado finalizo la Gestión Legislativa, no hemos podido lograr tratar este Proyecto de Ley este año se ha repuesto, por tanto, estamos en Pleno tratamiento, de todas maneras, vamos a pedir por favor que pueda pasar una copia del Proyecto de Ley a senadoras que no tienen.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, este proyecto se ha trabajado más de un año, yo he estado en el Comité donde se ha tratado el proyecto, es más había dos proyectos, uno presentados por la Senadora Velasco y otra por la Senadora Barrientos, ambos tenían cosas positivas y en determinado momento se pensó en hacer un solo proyecto. Pero, como no hubo un consenso, se rechazó el proyecto de la Senadora Velasco que tenía cosas muy importantes y ella nos autorizó que tomáramos las cosas positivas de su proyecto y modificamos el proyecto de la Senadora Barrientos y se hizo lo mejor que se pudo, hemos trabajado en más de 10 Mesas Técnicas para este proyecto.

El año pasado, yo no sé por qué razón no se llegó a tratar este proyecto, el 25 de octubre nos han distribuido el proyecto, el proyecto ha tenido amplio conocimiento y con referencias las dudas que tienen algunas de nuestras colegas, me gustaría decirles que, en primer lugar, este es un proyecto concreto de modificación a los tipos penales, o sea, no es un proyecto en el que nosotros podamos incluir aspectos que no están dentro del Código Penal, evidentemente estas modificaciones nacen como consecuencia de la Sentencia de la Corte, es una sanción que la Corte le hace al Estado boliviano.

Entonces, en mérito a esa sanción se está viabilizando esto, pero sobre todo el objetivo fundamental era el estupro para que se elimine el estupro, porque a nombre del estupro muchas violaciones se pasaban, digamos al olvido y se tranzaban algunos casos, existe un sistema de registro, o sea, la Senadora Santa María preguntó después de estas sentencias de la Corte, se ha creado inclusive una fuerza especial para que conozca este tipo de delitos y existe un registro en la Policía especializada.

Por otro lado, yo en cuanto se refiere a la imprescriptibilidad, no diría que estamos metiendo de contrabando porque hay un proyecto por ejemplo de Senador Santiago Ticona, que planteó que inclusive el incremento de penas y demás para este tipo de delitos. Pero, nosotros tenemos que trabajar en el marco de la Constitución y la Constitución establece que la pena máxima son 30 años en Bolivia, mientras no se modifique la Constitución, no podemos, por mucho que queramos aquí no se retrata de lo que queremos, nosotros somos legisladores y lo primero que tenemos que hacer es cumplir lo que dice la Constitución, entonces, el día que vayamos a modificar la Constitución, quizás podemos incluir esos aspectos.

En cuanto, se ha dicho sobre el tema este de la revictimización de la niña, el niño violado, estos temas no podemos digamos incluirlos en esta Ley, estos temas tienen que ser trabajados en los equipos multidisciplinarios del Órgano Judicial, esto tiene que ver con capacitación de jueces, ahora por ejemplo, para ser juez uno tiene que hacer cursos con para juzgar con perspectiva de género inclusive, para que



digamos los jueces tengan una concepción diferente a la que anteriormente tenían donde había un caso de violación ah también que has sido con esa ropa como no te va a violar si le estás tentando para que te violen, se está trabajando en todos estos aspectos.

Considero que una vez que tengamos nuevas autoridades judiciales, porque nosotros a esos crápulas que están ejerciendo ilegalmente la Magistratura no podemos mandarles Minutas de Comunicación para decir que se tiene que trabajar en lo que son los equipos multidisciplinarios, tiene que haber personal especializado Jueces, imagínense ustedes para qué no es que uno hable mal de esos señores que están ejerciendo hoy por capricho, han tenido la sinvergüenzura de dar una atribución a otros jueces para que conozcan este tipo de delitos, recientemente hace tres días.

¿Cómo es posible que ellos puedan modificar la Ley? Encima de que están auto prorrogados están modificando la Ley, entonces necesitamos jueces especializados ¿qué pasa en Bolivia? tenemos grandes leyes, pero el problema es la implementación de las leyes cómo se va a crear nuevos juzgados, sin crear nuevas instancias, o sea, se crea esa atribución de que va a haber un juez que va a atender los casos de violencia, pero quién atiende el juez anticorrupción imagínense ustedes colegas, el juez anticorrupción tiene una mentalidad totalmente diferente, a lo que tendría que tener un juez que va a atender este tipo de cosas. Entonces es un tema muy grande y es una cosa que hay que hacer un trabajo integral, pero eso será avanzando poco a poco, creo que este Proyecto de Ley como ha dicho la proyectista no será la panacea del mundo, pero es un avanzar y nosotros, así como salió la ley contra la violencia y que fue un avance que hoy tenemos que volverla a pensar, pero hay que ir avanzando. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todas las colegas senadoras senadores, buenos días.

A ver Presidente, creo que ha sido un Proyecto de Ley y que se ha trabajado bajo las recomendaciones como ya bien han dicho las colegas senadoras toda vez de que como Estado boliviano tenemos que cumplir esas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) toda vez de que se ha presentado este proceso de un caso como decía la Senadora, Caso Angulo Losada contra Bolivia y raíz de aquello La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra nuestro país que realmente no se puede vulnerar esos derechos y muchos de esos casos vemos de que no solamente son nuestros niños también los jóvenes que mayormente los abogados tipifican de estupro, es como que uno es mayor y otro menor de edad, es decir de 13 años y el otro tiene 18 años, entonces, dicen no hay violación, hay consentimiento y dicen por tanto tiene que ser tipificado por delito de estupro, muchos estos casos, miles de esos casos han sido incluso ya han ido a pedir la mano ante sus papás y una niña está con una persona mayor de edad y muchos de estos casos también se han prestado los profesionales de SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) de los municipios de toda Bolivia y muchos de esos casos, incluso los mismos jueces han sobreseído los casos porque han presentado notas, es decir, memoriales incluso ya notariadas para justificar que era estupro y no violación.

Pero, estos delitos no han sido consentidas porque la otra es menor de edad, incluso tenían 11 años, 12 años y 10 años, cómo va a haber consentimiento, entonces por eso es importante que esta modificación al tipo penal tiene que ser ya dice el Corte Interamericano, no "estupro" tiene que ser tipificado en "violación", incluso estas niñas al tener este tipo de delito de violación han sido, han esperado un hijo, ha nacido ya que han quedado embarazadas y en poco tiempo han sido incluso ya la pareja lo ha dejado muchos de esos casos, muchos de esos casos. Entonces, la niña que ha dado, incluso ya como mamá, pero jamás han pasado ni la asistencia familiar, por eso yo creo que es importante que estos casos que no queden en la impunidad, que no se vulneren en sus derechos de niños, niñas y adolescentes en toda Bolivia.

Ahora, todavía colega sabe está visibilizándose como que la población, la sociedad está denunciando para que se pueda hacer justicia, ¿pero antes cómo era? no sé visibilizaba, uno por temor a recursos, otro temor



a que amenazaba la familia del que ha cometido ese delito o algunas veces lo cizañaban al menor de edad diciendo de que vamos a vivir feliz, etc., y de que este caso se ha cerrado, muchos ejemplos podemos poner, porque yo atendí porque soy abogada y litigado cuando uno litiga pues sabe y el que está palpando los casos de violaciones a menores de edad.

Entonces, creo que aquí obviamente no vamos a solucionar con esta modificación al tipo penal, obviamente decir ahorita sería vamos a cambiar la justicia va a ser lo mejor, no, el tema de justicia es estructural necesitamos trabajar bastante y yo comparto con lo que decían algunos senadores de que dejar el color político de lado, dejar de lado, no podemos estar con esta pelea más al contrario hay mucho que trabajar en todo ámbito.

El Código Comercio tiene muchos años, la Ley de Derechos Reales también tiene más de 50 años y seguimos con esas leyes obsoletas y por eso yo creo que aquí con más asambleístas deberíamos de trabajar en paquetes normativos, pero también dar soluciones estructurales y el tema de justicia obviamente necesitamos jueces abogados, incluso con formación por vocación desde las universidades, bueno los compañeros se han ido de la Universidad, yo creo que ahí necesitamos vocación de fiscales, jueces, magistrados, abogados en especialidad como que se dice los abogados, somos todólogos, uno se mete en derechos reales, en tránsito, en narcotráfico en todas las especialidades.

Creo, que como abogado debíamos también estar especializados en temas de enfoque de género que se está implementándose sí, tampoco eso está aplicándose el 100% en todo el país, el juez de anticorrupción están fallando con relación al tema de violencia, entonces ahí nos falta bastante para que podamos nosotros ajustar las normativas y proponer también a que el Órgano Judicial pueda ajustar, por ejemplo, muchos de los jueces en todo el país emiten aproximadamente como 30 a 50 sentencias al año, eso qué significa que no hay productividad, no hay una fiscalización por parte del Consejo de Magistratura tienen que hacer una evaluación constante y continuo por productividad y de calidad de sentencias, eso se tiene que dar, hay jueces que emiten sentencias, pero fallando en contra de la víctima, hoy en día qué pasa, muchos de los casos que la víctima era la denunciante pero ya pasa a denunciado.

Entonces, esos casos debíamos tratar nosotros ajustando ciertas normativas y que tenemos en nuestro país para que tengamos que dar o resolver, no el 100%, pero avanzar el tema de justicia, esto no viene de ayer, un año, dos años esto ya viene de muchos años, el tema justicia es como un cáncer, y quién sufre es la gente humilde y qué pasa con casos de estupro, violaciones a niños, niñas y adolescentes es de la gente humilde, de la gente más pobre vemos casos de nuestros hermanos indígenas originarios campesinos y por eso algunas veces vemos con los casos que actúan con temas de justicia indígena originaria campesina.

Pero, no es eso justicia indígena ellos también aplican otra justicia de venganza, por qué, porque hay una desesperación quién va a querer que te lo maltrate a tu hija, a tu hijo en semejante edad y no solamente es ni siquiera las terceras personas, en tema de violaciones, es el entorno familiar son los compadres, son los amigos, son las que rodean sus primos, sobrinos son aquellas personas que hacen daño.

Otro tema, el tema de infanticidio, el infanticidio como que está en auge ahora y eso ha sido también presentada por el Órgano Ejecutivo, que no es que el Órgano Ejecutivo ha presentado proyectos y nosotros somos tan responsables de aprobar estos proyectos de ley en beneficio de la niñez, la juventud de las mujeres, de los hombres, de las personas más vulnerables, de las personas con discapacidad han sido las personas con discapacidad igual violadas asesinadas, de nuestras concejales mismos están sufriendo ese tipo de abusos sexuales, violaciones, vulneración de derechos, los mismos alcaldes porque todavía en Bolivia existe el machismo Presidente, entonces, tenemos que empezar a trabajar, pero eso obviamente no vamos a dar solución.

Por tanto, este este Proyecto de Ley ha sido como decía en los colegas ha sido trabajada, fusionada modificadas, ciertos artículos que bajo las recomendaciones de CEDAW o bajo las recomendaciones de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese sentido, obviamente ya el delito de estupro no puede ser más ya tipificada, así más al contrario tiene que ser tipificada en violaciones, entonces en ese tipo penal



también se está ajustando en base a la Constitución porque la Constitución en su artículo 60 establece claramente que el Estado tiene que velar el interés superior del niño, niña y adolescente y por tanto, eso se tiene que plasmar y si tiene que cumplir la Constitución y ninguno de estos casos de pedofilia, el caso de los sacerdotes hemos visto pasada semana, por lo menos han sentenciado 2 casos.

Pero, ya están de tercera edad ni siquiera van a cumplir y no puede quedar ese tipo de impunidad en los casos de pedofilia, como no puede quedar casos de impunidad en esos casos de violación niño, niña y adolescente más al contrario se tiene que dar prioridad de manera inmediata con los elementos de convicción que tiene que coleccionar el Ministerio Público, por qué tenía que retardarlos el tema de los casos de violación, si hay elementos de prueba fehacientes emitidos por IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) debería ser sentenciada de manera inmediata y no como este caso Richard Choque igual ha sido beneficiada tantas violaciones, asesinatos ha sido beneficiada por un juez en la ciudad de El Alto y seguía cometiendo delitos de asesinato y violaciones.

Entonces, yo creo que incluso ameritaría un Referéndum para estos casos de violaciones a niños, niñas y adolescentes porque no se puede permitir estos casos y son aquellos malos jueces, no, obviamente no vamos a decir que todos los jueces, algunos fiscales, jueces, algunos consorcios de abogados son las que han trabajado en eso para que puedan ser sobreesididas o pueden ser beneficiadas con una detención domiciliaria y que sigan cometiendo delitos.

Creo, que en estos ajustes normativos deberíamos trabajar y un acceso a la justicia, y digitalizar tema justicia, hoy en día por lo menos ya no le pagas al Oficial de Diligencias del Juzgado hasta notificar, por ejemplo, centro paceño tenía que pagar a su taxi, tenía que pagar sus viáticos más para que te lo vengas a notificar, hoy en día, por lo menos se ha trabajado en la cumbre de Justicia donde se digitalice la justicia, las notificaciones electrónicas, hoy en día ya hay audiencias por Zoom y hay audiencias donde se encuentre el abogado o donde se encuentre el detenido o privado de libertad, eso creo que son pasos importantes y eso deberíamos seguir impulsando para que el tema justicia se pueda trabajar en temas de corrupción, retardación de justicia, acceso a la justicia, el tema de la tecnología también eso nos ayuda a romper el tema de corrupción, nos ayuda a romper la retardación de justicia.

Entonces, creo que Presidente colegas tenemos mucho que hablar en el tema justicia, no es solamente con esta normativa o un cambio la justicia va a cambiar de noche a la mañana, en ese contexto Presidente consideramos de que estos temas de niñez adolescencia en las familias de alta vulnerabilidad se tiene que aprobar, entendemos que ya el Órgano Ejecutivo ha enviado igual una normativa de imprescriptibilidad en relación a los niños, niñas y adolescentes, el tema de infanticidio de esperemos que en Cámara de Diputados puedan aprobar de manera inmediata y que nosotros también podamos aprobar estos beneficios que va a solucionar y además va a dar sanciones y no la impunidad para la sociedad y nosotros como autoridades tenemos que trabajar de manera inmediata estos proyectos de ley.

Y uno tenemos pendiente también la Ley de Derechos Sexuales Derechos Reproductivos saben muchos senadores en invitado para socializar que también es importante para el país, porque yo creo que el tema de embarazos no deseados, tenemos un alto índice nuestro país y eso que también considero que también debemos y ya voy a presentar para que pueda ser aprobada también y creo que en esos temas son latentes, constantes y continuos que vemos en todo el país, no solamente en La Paz, nosotros en El Alto por ejemplo, con embarazo no deseados en El Alto, tenemos un alto índice en la ciudad de El Alto y seguramente hay otros departamentos también tenemos y eso yo creo que también debíamos dar prioridad para que se pueda aprobar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, en primer lugar, hace ya mucho tiempo que estoy aquí en la Sesión, me llamaron estaba afuera, mi presencia en Sala más o menos de horas las 09:20 y no estuve en ese momento eso. Por un lado. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.



Por otro lado, quisiera de manera muy breve felicitar a todas las senadoras y los senadores que han estado avanzando este asunto no solo por el hecho en sí, me encanta volver a poder coincidir, por ejemplo, con la Senadora Velasco hace tiempo que no podíamos coincidir y es alentador saber que en algunas cosas nos podemos poner de acuerdo y hacer avanzar al país.

Creo, que este es un asunto claro donde no hay donde perderse, como decía la Senadora Salame, siempre se podría mejorar las normas son perfectibles y ha dejado en claro, que no es la norma perfecta, pero creo que tenemos una responsabilidad con avanzar en todo lo que sea posible y creo que hoy día deberíamos respaldar unánimemente, unánimemente esta norma, así que felicitaciones a todas las personas particularmente a la Senadora Barrientos, nos han dejado claro que había un trabajo de la Senadora Velasco que hay que reconocerlo y de otros senadores y senadoras más a mí eso me parece que es un mínimo de decencia que tenemos que tener todos que reconocer de manera honesta el trabajo de los demás. Eso Presidente.

Y decir una cosa más nosotros hemos recibido un nuevo ataque del Ejecutivo por este asunto, quisiera recordarles un ataque previo que es tremendamente injusto, están diciendo que por culpa de nosotros no se ha aprobado la Ley de Manillas Electrónicas, imagínese si aquí le hemos sancionado Presidente cómo puede ser nuestra culpa si nosotros lo hemos sancionado, quien no ha promulgado que es la tarea del Ejecutivo es en todo caso responsable de que esa ley no se haya aprobado.

Pero, son tan descarados o desinformados -les daré el beneficio de la duda- que dicen que esto es culpa nuestra, cuando en realidad todo lo que ha hecho el Ejecutivo lo ha hecho mal y nosotros hemos hecho todo lo que podemos hacer al punto, insisto de sancionar esa norma en la Sesión de marzo, perdón, de diciembre del año pasado, lo que ha pasado Presidente en ese caso, permítame recordarles de manera muy breve porque tiene que ver con esto de algún modo, es que se antepuestos los intereses más oscuros, los intereses de la prórroga y por eso porque encima nos han achacado muertos Presidente, han querido achacar los muertos.

Entonces, yo realmente nos tenemos que defender porque tenemos cantidad de problemas en la Asamblea, la Cámara de Senadores mucho menos que la Cámara de Diputados, pero realmente hacemos un esfuerzo por hacer bien nuestro trabajo y creo que hoy tenemos un ejemplo de eso y quería recordar eso porque otra vez poco después de habernos achacado eso y Senadora Andrea salió defendiendo yo también salí defendiendo no sé si otros más, pero creo que no le ha quedado claro a la gente a mucha gente le quedara claro, que aquí están durmiendo las leyes, bueno este es un caso en que también nos han culpado con un largo tik tok de uno de los ministros, ya no voy a mencionar sus nombres, no los quiero hacer famosos a estos señores.

Bueno y aquí se demuestra que nosotros no solo estamos deteniendo las cosas sino que estamos trabajando y que había un trabajo previo de hace mucho tiempo, eso más quería decir, entonces también quiero romper una lanza como se dice defender y voy a defender así como puedo criticar a nuestro Senado y necesitamos autocrítica también debemos defendernos cuando corresponde y cuando demostramos a la gente a Bolivia que necesita tanto aliento Presidente en estos tiempos tan duros que nos podemos poner de acuerdo y podemos trabajar juntos y juntas y hacer bien las cosas y aprobarlas. Eso lo que estamos demostrando hoy y por eso insisto, felicito a todas las personas senadores y senadoras a sus equipos que han estado trabajando esta norma es muy importante y debemos aprobarla de manera clara, contundente y unánime.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, a través suyo saludar a los presentes de esta Cámara.

Mire cuando no sé si cada uno de ustedes tienen todas las respuestas posibles, cuando no tengo respuestas ante un escenario y puede ser diferentes temáticas, normalmente pienso algo muy drástico. ¿Qué pasaría si me quedara un par de meses de vida? ¿Qué tendría que hacer? si me quedaran un par de meses de vida y no tomara, la vida como una garantía, o sea, estoy vivo y por ende a la muerte no le doy valor, no se



olviden que la muerte nos da toda una vida de ventaja, pero, ella decide cuando llegar.

Entonces, eso va a una segunda reflexión de que, si esto se diera un escenario pronto, cuál sería mis decisiones en cada paso que doy sobre diferentes temáticas, qué tendría que decidir sobre medio ambiente, qué tendría que decidir sobre el caso que hoy día nos atañe, qué tendría que decidir en economía, qué tendría que decidir en decisiones de las cuales participamos para construir una sociedad, porque aquí estamos esta decisión es parte es una especie de un ladrillo más que ponemos en la pared para construir o en los fundamentos o en las zapatas de una mejor una mejor sociedad, la estructura la mejor sociedad.

Cuando no tengo respuestas, reflexión digo que me pasaría y que haría sí todos mis códigos que normalmente llevo adelante en mi relación con ustedes o en mi familia o en otras instancias hacen de mi vida cotidiana, un no aceptar que la muerte está evidente y por ende tengo una vida por delante para tomar decisiones y hacer cálculos de mediano y largo plazo, no es así y por ende, ante esa duda, creo que cuando uno se enfrenta ante este tipo de normativas felicitando aquellos que han tomado esta iniciativa que creo que conlleva a la iniciativa de la inmensa mayoría de este Senado y se va a representar asumo en la votación, porque no podemos generar dudas sobre esto, es que uno se suma y es parte de este tipo de normativa o Reglamento en función de que si bien estamos viviendo momentos, muy álgidos a la Patria muy oscuros porque son momentos muy oscuros democráticamente hablando judicialmente hablando estamos en momentos de una duda irracional sobre qué es un Estado razonable, cómo se construye un Estado razonable al servicio de la gente y no la gente al servicio de un Estado y lo reitero esto, no es un problema de quien gobierna.

Sí, es parte un problema, pero es la estructuración del Estado que viene precolonial republicano y el Estado Plurinacional no ha podido cambiar, no ha podido cambiar, seguimos los bolivianos siendo parte del servicio que le damos al Estado y no al Estado el que genera un servicio a la ciudadanía. La diferencia entre ser habitantes y ciudadano es que el habitante habita está y habita; la ciudadanía, tiene un concepto ya de normativa, Reglamento y conciencia que ante escenarios como esto tiene que generar una cohesión social y la cuestión social se tiene que reflejar en políticas públicas.

Creo, que hoy día en este pequeño espacio que es el Senado, pero es un gran espacio en función de la representación nacional tenemos que aplicar nuestra ciudadanía y no estoy haciendo referencia a un término de orden de sigla política, no, la ciudadanía a diferencia a ser meros habitantes. Los meros habitantes violan los medios habitantes son los que generan y irrumpen la conformación de equilibrios en la sociedad, los habitantes habitan como habita un perro, como habita un león, como a habita una hiena, como habita una llama, eso es habitar, hasta ellos en su código tienen códigos de convivencia, pero entendemos que nuestra diferencia pasa a la constitución de la razón de conformar el aspecto de convivencia que se llama ciudadanía es un término, para mí el término mejor es la gente, gente es más sencillo y en ese sentido este tipo de normativas genera lo que en su momento de Víctor Hugo, como un pensador decía: "Incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá", esto es parte de ir conformando una nueva luz en la sociedad boliviana y en el Estado.

Presidente, yo fui alcalde de una ciudad que sigue siendo la única ciudad de Bolivia que tiene una Secretaría de la Mujer y no por encarar solo el tema de la mujer se le puso eso en función general de la Secretaria de la Mujer, pero también de la equidad e igualdad en líneas generales a la construcción de la sociedad entendiéndose niño, niña y adolescente y otras instancias, creo que en Bolivia deberíamos en vez de tener 3, 4 ministerios que son más de uso político tener un Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Mujer, no para un ministerio que perdure en el tiempo sino porque necesitamos resolver dentro de la conformación de la familia en su conjunto, el concepto de equidad igualdad no solo con la mujer, sino con todo, -vuelvo a reiterar- la composición que somos como unidad familiar o como composición del barrio, el distrito, la comunidad, la provincia y el departamento, como conformamos esas relaciones.

Los resultados fueron que siendo Tarija la Capital de la Sonrisa resulta que la violencia intrafamiliar de ser séptimos, octavos estábamos a la cola de los departamentos de las ciudades capitales pasamos a estar entre los tres primeros del país porque encaramos un problema que antes se usaba, nuestra Secretaría, era



una Dirección para hacer eventos para las mamás, eventos para las chicas, el Miss Tarija y el Miss esto, pero no encaraba los problemas y una vez que pusimos en el Gabinete Municipal como una temática central porque era el gabinete igual que estaba la Secretaría de Obras Públicas, estaba la Secretaría de Finanzas y está la Secretaría de la Mujer y empezamos a transversalizar los problemas de la sociedad a través de esa Secretaría y empezamos a descubrir cosas espantosas Presidente, 0.013% de las mujeres o aquellos que denunciaban violencia intrafamiliar llegaban a sentencia; porque como muy bien dijo la Senadora Salame aquí el juez viene y dice arréglate nomás, total ha sido una ha sido una violación, se habrá equivocado, estaba tomado con copas, no esto tranquila lo vas a superar, nosotros, hemos creado una serie de gabinetes en el municipio donde los chicos, las chicas venían con un sistema, el que es la Cámara Gesell, venía y empezaba y era doloroso ver lo que a través de un espacio con ciertas amabilidades garantías para los chicos y las chicas empezaban a denunciar.

Yo, siendo chico Presidente en el exilio básicamente no tuve ni padre ni madre porque estaban, si los tuve evidentemente, pero cuando en la niñez teníamos que enfrentarnos ante problemas, yo iba de la mano de mi hermano Jaime, Jaime era mi padre y madre y yo era su padre y madre y nos defendíamos ante los escenarios de ataques de la sociedad de las diversas sociedades en: Chile, en Argentina, en Ecuador, esto es transversales en Sudamérica, no es solo Bolivia, no nos flagelemos que esto es lo único que ocurre en Bolivia, problema es que en Bolivia, no tenemos un sistema, un Estado que proteja lo máspreciado lo que da continuidad la Patria Presidente que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes eso da continuidad a la Patria, nosotros estamos de salida cuando las nuevas generaciones están emprendiendo un nuevo proceso y el Estado no les garantiza vivir en una Patria segura, no les garantiza vivir en un colegio, una comunidad, en un hogar seguro; eso es Patria es parte del concepto de la Patria generar garantías.

Pero, la propia Patria generarle las garantías de que va a tener consecuencias a Patria con nueva sangre, sangre limpia, cuidada, garantizada, no enferma y cada vez enfermamos más a nuestra sangre a las nuevas generaciones aquellos que tienen que ser el futuro de la Patria no le damos las garantías, no le damos la seguridad para poder crecer o desarrollarse.

Presidente, tome en cuenta y felicito Senadora Andrea acuérdate no solo de esta norma, el concepto consentimiento va a ser un gran debate en el conjunto de lo que asume el Estado, qué es consentimiento ante la sociedad en diferentes rubros, consentimiento con los contratos de litio que no vienen aquí consentimiento con la justicia que se auto prorrogan en este país, que es inédito en la historia de cualquier otro país, vean un ejemplo similar no existe en el mundo, a no ser que sea una dictadura como la de Venezuela o Nicaragua, no existe en el mundo, esos consentimientos nacen del Estado y se expresan en diferentes rubros del funcionamiento del Estado, hoy día estamos tocando uno que creo que debe ser el más importante, la raíz lo que decía antes la sangre de renovación, la sangre que tiene que estar limpia para la Patria que hay que cuidarla que son esos niños, niñas y adolescentes.

Pero, el Estado asume un consentimiento de la sociedad en todas las instancias que considera consentimiento en el Policía que te pare y te pide la coima, consentimiento en los tres grandes grupos de la justicia, los corruptos que piden sentencia por coima, la otra segunda gran parte de la justicia boliviana que son los politizados y una pequeña parte como dijo algún otro Senador o Senadora que son los que intentan prevalecer ante una justicia que los atropella por esos corruptos y esos politizados, esos dos grupos que atropellan lo poco o casi nada que nos queda de una justicia limpia, lo poco o casi nada, yo no entiendo cómo hay jueces que liberan a conciencia por la coima o por una visión política a violadores, no lo entiendo, no tienen hijos, hijas, yo tengo 4 hijos. Cuando tomo determinaciones en este lugar junto a ustedes, vuelvo a mi casa, a mi familia, a mi unidad a mi espacio y tengo que encarar a mis hijos y ver qué he hecho bien o que he hecho mal por la Patria porque son parte de una Patria.

Pero siento que, hay gente que les falta el alma, el espíritu, ya no de bolivianos, mínimo de seres humanos de condición de ser humano y liberan y no fue un hecho real que a un feminicida en Santa Cruz si no me equivoco 3 jueces, 2 varones y 1 mujer de sentencia de 30 años, le dieron arresto domiciliario, oiga, una explicación por lo menos porque tal vez la justicia haya fallado en el proceso, se equivocaron y dieron una sentencia equivocada, puede ser pero ni siquiera te explican y lo peor de todos los vocales no dieron ni la



cara para decir nos hemos equivocado, hemos dado una sentencia de 30 años alguien quiere era inocente, puede ocurrir, ocurre en todas partes. Presidente, yo creo que es un principio este es un gran paso, felicito a los autores, creo que quiero felicitar a todos aquellos que vayan a levantar la mano aun incluso sabe que yo no comparto el criterio político cada uno aquí tiene una condición política, pero si es condición política, está por encima de construir un Estado razonable y lo que tiene que ser correcto.

Entonces, como dijeron sí que estamos jodidos ahí estamos jodidos, porque si aquí tenemos que decir mire más allá de la condición política de cada uno de ustedes, este es o sea dar esa explicación, no, yo tengo una condición política y mi condición política indica que esto tiene que ser aprobado, yo represento una razón política en Bolivia y cada uno de ustedes representa una razón política que no tienen por qué dejar porque si su razón política vota en contra de un proyecto como este, ahí sí que estamos en problemas serios problemas con la Patria.

Cómo puedes rechazar algo, sí, perfectible mejorable, pero yo no niego mi condición política y mi condición política me obliga por valores como ciudadano, como vecino, como padre, como madre también porque hay que asumir el padre es la madre y la madre es el padre tenemos que entender esa relación a votar como un proyecto por este, será un principio, la noche nunca fue más oscura pero el sol sale tarde o temprano sale y esto es el principio de la luz. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente. muy buenos días queridos colegas.

Voy a empezar diciendo que voy a votar a favor de este Proyecto de Ley por un compromiso más que político definitivamente moral y de derechos humanos por un compromiso con nuestra sociedad demandante y por coherencia. Además, porque encuentro que definitivamente este Proyecto de Ley de suma utilidad y por qué de repente ha podido encontrar el consenso entre tantos disensos políticos y esa es la luz al final del túnel del camino que mencionaba Senador Rodrigo y yo creo que es la vía y es lo que demanda la sociedad de nosotros.

Trabajar este tipo de respuestas ante tantas problemáticas es un paso más Presidente, queridos colegas recordaremos que si no me equivoco hace un par de años, se había trabajado otro Proyecto de Ley relacionado a precisamente la sanción y el aumento del quantum de la pena para jueces que liberaban, por ejemplo, a violadores y otro tipo de delincuentes sin mayores justificaciones legales y obviamente se ha asimilaba la figura de prevaricato, en el caso de estos jueces, hoy tenemos un Proyecto de Ley que avanza precisamente en este camino para darle más claridad y mayores certezas menos ambigüedad a las normas que tienen que ver con garantizar los derechos humanos, las libertades de los bolivianos y bolivianas.

Yo voy a votar en positivo -por supuesto- por este Proyecto de Ley y quiero recordar precisamente que si algo sucedió en Cámara de Diputados con un Proyecto de Ley algo similar, precisamente tiene que ver con el rechazo de ese Proyecto de Ley por cuestiones por politización de ese Proyecto de Ley, que entre otras cosas consideraba asuntos muy importantes muy delicados, pero en el momento en que un Proyecto de Ley se utiliza para cuidar fueros para cuidar a personas se desvirtúan totalmente, no es una respuesta sensata para la sociedad y eso fue lo que sucedió en Cámara de Diputados, se lo desvirtuó, se lo politizó por consiguiente no es una respuesta para que la demanda la sociedad.

En este caso, este Proyecto de Ley, repito ha encontrado el consenso necesario y es por eso que más allá de que introduzca unas 4 o 5 consideraciones muy importantes para modificar la norma sustantiva en nuestro país en el caso penal y obviamente no podemos avanzar, no es una norma perfecta, no podemos avanzar en el procedimiento, el procedimiento es una norma adjetiva que vendrá obviamente después.

Sin embargo, quiero el recapitular en todo caso, los conceptos más importantes de este Proyecto de Ley para que quede claro en la memoria de los ciudadanos bolivianos de qué trata básicamente el Proyecto de Ley con claridad establece las modificaciones a la prescripción sobre el tema de prescripción y prescripción



del delito de violación y considera la tipificación penal con claridad de que es violación, violación infantil, violación incestuosa se incrementa el quantum de la pena para el tema de los violadores y obviamente establece como criterio de debate el tema de consentimiento son los elementos que aporta este Proyecto de Ley, por supuesto y repito, eh no es necesariamente una ley perfecta un Proyecto de Ley perfecto, sin embargo, considero que es un avance muy importante definitivamente.

Lo segundo, en este caso de por qué voy a votar a favor del Proyecto de Ley, porque tiene que ver con el cumplimiento con que nuestro país se ordene y sea coherente con lo que suscribe con las normas a las que se adquiere de manera internacional y en ese sentido, la sentencia la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) es absolutamente vinculante y nuestro país hace mucho tiempo debería haber ordenado su normativa, precisamente a estas declaraciones a estas sentencias internacionales para que el país sea también portador de confianza internacional, ¿No es cierto?, y en ese sentido yo creo que es importante cumplir con aquella obligación.

Con esto definitivamente cierro –repito- no le demos lugar a la chicanería, no le demos lugar a los falsos al momento que vienen de personalidades que conocen que se está trabajando este tipo de normas en nuestro Hemiciclo en nuestro Senado conocen y sin embargo salen a la opinión pública a desinformar a decir otros tipos de situaciones absolutamente irresponsables; para garantizar justicia no solamente pasa por modificar normas aumentar cuánto de penas pasa por un sinnúmero de situaciones que ustedes ya básicamente me han antecedido indicando todo el tiempo del tema de educación, de concientización de información pública.

Pero sobre todo también y aquí llamemos la atención de quienes ejecutan las normas que aquí se elaboran, las cosas no funcionan si no le ponen platita para investigar para desarrollar procedimientos, no basta con tener la norma, no basta con esos esfuerzos, conceptuales teóricos y demagogos se necesita, por ejemplo, que el Ejecutivo que otorgue al tema de Justicia más recursos a la investigación más recursos, eso está claro, no puede ser que tengamos un presupuesto de justicia por debajo del 2% y eso lo hemos venido discutiendo y se lo ha mencionado en muchísimas oportunidades, de modo que señores del Ejecutivo sean coherentes y no critiquen el trabajo que se está haciendo de manera responsable en la Cámara de Senadores particularmente y ustedes el momento de hacer su Tik Tok, me dirijo al Ejecutivo porque parece que es el mecanismo, informen bien por lo menos, sean sensatos con la información. Así que voy a votar en favor de este proyecto de ley y ruego al resto de mis colegas a hacer lo mismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Bien, por demás está decir esta modificación al Código Penal que quita obviamente este paraguas, está protección como es el estupro a aquellos violadores que realizan estos actos atroces dentro del núcleo básico de la sociedad que es nuestras familias es un gran avance obviamente y es un avance que hay que aplaudir y hay que apoyar.

Sin embargo, pienso y espero que también si así se pueda contemplar que no solamente, no basta solamente este tipo de modificaciones y este tipo de avance para endurecer, las penas contra aquellos violadores y aquellas personas que realizan este tipo de delitos, sino que es sumamente necesario la educación y la prevención como parte fundamental para eliminar este tipo de violaciones, he leído el Proyecto de Ley que me parece extraordinario muy bueno, por cierto, le falta no sé si dentro del articulado dentro de los antecedentes o dentro de lo que significa el fomento, la fundamentación, la exposición de motivos y demás. Este tipo de impulsos a lo que significa la educación.

Es importante entender que educar a las personas sobre el respeto y la integridad y sobre todo la autonomía del cuerpo de la integridad física, emocional de los menores de edades, nuestros hijos, hijas de nuestros niños y niñas de nuestras familias, de nuestra sociedad es de suma importancia, no vemos, no vemos políticas educativas de prevención, no vemos políticas educativas que fortalezcan y fomenten las familias, que se conciente a los miembros de cada una de nuestras familias, sobre básicamente el respeto a los derechos humanos de nuestros niños de las personas más vulnerables de las mujeres a la integridad a la dignidad sobre todo. Y por demás está decir que deberíamos nosotros impulsar exigir que el Estado, el



Estado en su conjunto no solamente el Gobierno, sino el Estado de su conjunto, la sociedad, instituciones, la Asamblea, Legislativa y demás que son parte del Estado puedan enfocar esto, la educación, la prevención sobre todo para eliminar tipos de acciones después atroces como es el aborto y demás que entendemos que no solamente el alto como decía la Senadora Virginia, sino a nivel nacional.

Hay una incidencia muy grande sobre esta actividad que es el aborto o más allá del aborto sino los embarazos no deseados que terminan en este tipo de actividades atroces como es la eliminación de una vida, neonata y demás. Entonces, eso es lo que quería dejar en claro que nosotros no solamente y en los antecedentes, exposición de motivos sino también en los articulados debería estar en las normas que tiene la finalidad endurecer las penas este tipo de delitos debería ir siempre de forma transversal integral, el impulso a la educación constante en fortalecimiento de la familia y sobre todo a la prevención para que no suceda este tipo de delitos. Eso es todo. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social, y tiene por objeto modificar la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, estableciendo modificaciones al tipo penal de Violación Sexual estableciendo el consentimiento como elemento constitutivo del delito, eliminar el delito de Estupro, incorporar el delito de Violación Incestuosa, y establecer la imprescriptibilidad de la Acción Penal y la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 para garantizar el acceso a la justicia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario: Voy a solicitar la dispensación de los sub números y los incisos para leer, Presidente.

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES).

I. Modificaciones a la Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, "Código de Procedimiento Penal".

1. Se modifica el Artículo 30 de la Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, con el siguiente texto:



"ARTÍCULO 30. (INICIO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN).

El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.

Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, salvo se advierta obstáculos insalvables o circunstancias personales que hubieran impedido a la víctima promover la acción penal. En ese caso, el término se computará desde el momento de la superación del obstáculo o circunstancia.

Son imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual que tengan como víctimas a personas que sean niñas, niños o adolescentes al momento de la comisión del delito.

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, conforme lo establece la Constitución Política del Estado".

II. Modificaciones a la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal.

1. Se modifica el Artículo 40 de la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 40. (CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES).

- I. En la determinación de la sanción penal, se considerarán circunstancias atenuantes las siguientes u otras equivalentes:
 1. La persona infractora sea menor de veintiún (21) o mayor de sesenta (60) años al momento de la ejecución del hecho;
 2. La persona infractora padezca de una enfermedad, lesión o secuela que disminuya considerablemente sus expectativas de vida;
 3. Las circunstancias personales, económicas, sociales y culturales de la persona infractora que hayan limitado su ámbito de autodeterminación, en especial la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos;
 4. Las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor del delito como resultado de la ejecución del hecho;
 5. Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación del delito, sin que esto haya tenido el efecto deseado;
 6. El comportamiento espontáneo del autor posteriormente a la comisión del delito, que revele su disposición a mitigar o reparar el daño o a resolver el conflicto, aunque no lo haya logrado;
 7. La cooperación en el esclarecimiento del hecho; o,
 8. Que en el instigador o cómplice no concurren las especiales relaciones, cualidades y circunstancias que fundamentan la punibilidad del autor.

- II. No constituyen atenuantes para los delitos contra la libertad sexual:

1. El móvil del delito incluyendo, pero no limitado a los celos, la venganza, el castigo o la preservación del honor, las costumbres, la religión o la moral pública;
 2. El estado emocional o mental temporal del autor en el momento del delito, incluido, entre otros, un estado de ira,
 3. Haber consumido el autor alcohol o drogas;
 4. El carácter o la reputación del autor;
 5. Historia previa de comportamiento positivo del autor;
 6. El carácter o la reputación de la víctima;
 7. El deseo del autor, o de la familia o comunidad del autor de reparar el daño;
 8. El deseo del autor o el intento de reconciliarse con la víctima;
 9. El remordimiento del autor; y
 10. La relación entre el autor y la víctima”.
- 2.** Se modifica el Artículo 101 de la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue incorporado por Ley Nº 2033, de 29 de octubre de 1999, cuya disposición quedará redactada con el siguiente texto:
- “ARTÍCULO 101. (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN).
- I. La potestad para ejercer la acción, prescribe:
 1. En ocho (8) años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis (6) o más de seis (6) años;
 2. En cinco (5) años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis (6) y mayores de dos (2) años;
 3. En tres (3) años para los demás delitos.
 - II. En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada.
 - III. Los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas que fuesen niñas, niños o adolescentes al momento del hecho son imprescriptibles”.
- 3.** Se modifica el Artículo 308 de la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, cuya disposición quedará redactada con el siguiente término:
- “ARTÍCULO 308. (VIOLACIÓN).
- I. Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien sin el consentimiento libre y voluntario de la víctima:
 - a. La penetra, total o parcialmente, con una parte de su cuerpo o con un objeto, en los orificios anal o vaginal; o



b. Realiza la penetración bucal mediante el miembro viril.

II. Igual sanción se impondrá a quien cause estos actos mediante una tercera persona.

III. Los elementos constitutivos del consentimiento libre y voluntario se encuentran establecidos en el Artículo 309 del presente Código”.

4. Se modifica la redacción del Artículo 308 bis de la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 308 Bis. (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE).

I. Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así se alegue consentimiento.

II. En caso de que se evidencie alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta (30) años, la pena será impuesta sin derecho a indulto.

III. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de catorce (14) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años entre ambos y que no existan circunstancias coercitivas en su comisión”.

5. Se inserta el tipo penal del delito de violación incestuosa en el Artículo 308 ter de la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 308 ter. (VIOLACIÓN INCESTUOSA).

Se sancionará con privación de libertad de veinticinco (25) a treinta (30) años a quien, siendo ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o quien no siéndolo, se hubiese insertado en lugares de reposo familiar o hubiese formado parte del núcleo familiar, incurra en los delitos de violación y violación a infante, niña, niño y adolescente”.

6. Se modifica el Artículo 310 de la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 310. (AGRAVANTES).

I. La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años, cuando:

a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código;

b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes u otros familiares;

c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos (2) o más personas;

d) El hecho se produzca estando la víctima en estado de inconsciencia, dormida o intoxicada a consecuencia de drogas, alcohol o medicamentos consumidos voluntaria o involuntariamente, o si de alguna otra manera la persona estuviese impedida de expresar su consentimiento;

- e) En la comisión del hecho se utilizaren armas blancas o de fuego, se amenazare con utilizarlas o se empleare otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima;
- f) El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad;
- g) El autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara privada de libertad, en situación de dependencia respecto a éste, dentro de una relación de confianza, bajo su autoridad u otra relación de poder desigual con la víctima; igualmente si ha sido cometido por un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual;
- h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones extremas de violencia o amenazas o intentos de causar niveles extremos de violencia, u otras condiciones vejatorias, degradantes o de intimidación;
- i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad y carezca de capacidad física o mental para prestar su consentimiento o cuando la víctima esté enferma, sufra una lesión corporal o se encuentre en una situación particularmente vulnerable,
- j) La víctima sea mayor de sesenta (60) años;
- k) La víctima se encuentre embarazada o si como consecuencia del hecho quede embarazada;
- l) El autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra de la víctima;
- m) A consecuencia del hecho se produjera una infección de transmisión sexual o VIH;
- n) El autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- o) El autor había sido condenado previamente por delitos de la misma naturaleza,
- p) El autor se aprovechó de una persona en una posición de especial vulnerabilidad, incluidos, entre otros, en tiempos de conflicto armado, violencia política u otros disturbios sociales, durante la trata, desplazamiento y migración de personas, explotación laboral, explotación sexual o desastres naturales.
- q) El autor es un agente del Estado, o cuenta con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado.
- r) El delito fuese cometido con un motivo adicional de discriminación contra una víctima incluida la violación sexual correctiva.

II. Si como consecuencia del hecho delictivo se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio, asesinato o infanticidio”.

- 7.** Se deroga el delito de Estupro contenido en el Artículo 309 de la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997 y en su lugar se inserta el siguiente texto:

“ARTÍCULO 309. (CONSENTIMIENTO).

- I.** El consentimiento significa aceptar participar en relaciones o actos sexuales con otras personas, desde la libertad y autonomía sexual. Por lo tanto, el consentimiento:



- a) Debe ser ofrecido de manera libre, voluntaria y expresa, no pudiendo ser inferido del silencio de la víctima;
 - b) No puede inferirse de la falta de resistencia, verbal o física, por parte de la víctima;
 - c) No puede inferirse únicamente de la sugerencia, solicitud o comunicación de la víctima sobre el uso de un condón o método anticonceptivo;
 - d) No puede inferirse del comportamiento sexual pasado de la víctima, ni de su vestimenta;
 - e) No puede inferirse de la relación pasada o presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con el presunto autor;
 - f) Debe abarcar la totalidad de los actos sexuales realizados; y
 - g) Puede ser rescindido o modificado en cualquier momento.
- II.** Cuando existen circunstancias coercitivas, el consentimiento no puede ser voluntario ni libre, y éste queda sin efecto. Las circunstancias coercitivas incluyen las siguientes:
- a) Que la víctima haya sido objeto de abuso, violencia, coacción, engaño, retención u opresión psicológica, intimidación o presión que hubiese contribuido a la subyugación o aquiescencia de la víctima por parte del autor;
 - b) Que la víctima haya estado sujeta a una amenaza o intimidación, expresa o implícita, de daño físico o no físico presente o futuro a la víctima, a la familia de la víctima o a una tercera persona allegada a la víctima.
- III.** Cuando el autor se encuentre en una posición o relación de poder o autoridad sobre la víctima, se considerará que el consentimiento no es voluntario ni libre. En ese entendido, se considerará que no existe consentimiento en los siguientes contextos y entornos:
- a) En un entorno escolar, universitario, hospitalario, religioso, correccional o de atención en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;
 - b) En un entorno profesional, ocupacional o de voluntariado en el que el autor se encuentre en una posición de autoridad en relación con la víctima;
 - c) En centros de atención o refugios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, hogares o casas de acogida para niños, niñas y adolescentes en el que el autor se encuentre en una posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;
 - d) En el contexto de que el autor se encuentre brindando a la víctima apoyo o tratamiento médico, psicológico o psicosocial;
 - e) En una relación de tutor-pupilo entre el autor y la víctima, incluyendo el ámbito de las familias de acogida;
 - f) En un contexto en el que el autor pueda tomar ventaja de la discapacidad física, mental o intelectual de la víctima;
 - g) En el contexto en que el autor se encuentra actuando como trabajador social, supervisor de libertad condicional, instructor, autoridad religiosa o en cualquier otra posición de bienestar o de autoridad en relación con la víctima;



h) En el contexto en el que el autor se encuentre generalmente involucrado con la víctima y sea responsable del cuidado, entrenamiento o supervisión de la víctima; o

i) En el contexto en el que la víctima se encuentre en una posición de dependencia, financiera, jurídica, profesional, familiar o personal respecto del autor”.

8. Se modifica el Artículo 312 de la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997, Código Penal, que fue modificado por la Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, con el siguiente texto.

“ARTÍCULO 312. (ABUSO SEXUAL).

Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos. 308 y 308 bis, una persona realice con otra persona (de uno u otro sexo) actos sexuales no consentidos que no constituyan violación sexual, será sancionada con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310 y la circunstancia prevista en el Artículo 308 ter, si la víctima fuese niña, niño o adolescente, siendo sancionado el autor con una pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Los procesos penales que se encuentren siendo sustanciados por el delito de estupro previsto en el Artículo 309 de la Ley Nº 1768, de 10 de marzo de 1997 del Código Penal, modificado por la Ley Nº 054, de 8 de noviembre de 2010, de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciados con anterioridad a la publicación de la presente Ley, continuarán su curso hasta la emisión de sentencia ejecutoriada.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Disposición Transitoria Única en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria Única en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Solamente quería sugerirle Presidente de que tratándose de temas tan importantes el Proyecto de Ley tan importante como este, pudiera su equipo otorgarnos previamente con anticipación al pasarnos el Orden del Día, una copia del proyecto porque este una copia de la Gestión pasada y pudiese algún Senador habilitar al suplente en esa Sesión poder remitir la documentación y todo ello, por eso me observación hace rato, justamente porque desconocía pues el documento ahora revisándolo y leyéndolo de verdad es gran aporte.

Creo que es una preocupación compartida por todos por consiguiente Presidente yo jamás iría en contra del proyecto de esta naturaleza, simplemente para poder agilizar en el tratamiento y no exista dudas en sesiones importantes como esta, la reitero esa solicitud de poder derivar una copia anticipada y hace todos estemos convencidos de esa importancia, valga la redundancia. Gracias, solamente eso.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Abrogatoria Única en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada el Disposición Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Incorporación del Tipo Penal de Violación Incestuosa, Eliminación de Estupro y el Reconocimiento de la Falta de Consentimiento como Elemento Constitutivo del Delito de Violación para Garantizar el Acceso a la Justicia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Una vez más quiero expresarles mi agradecimiento es uno lo que acabamos de aprobar hoy en la Cámara de Senadores, es uno para la niñez adolescencia, para las víctimas Presidente, para las víctimas es un avance importante.

Y agradezco a todos y cada una de ustedes por ponerse la camisita, por poner al país por delante que es nuestra obligación todos los días y sobre todo por permitirnos y darnos la posibilidad de trabajar en conjunto, agradecemos a la Comisión y a sus miembros: a la Senadora Salame, Senadora Arce, Senador Pérez Sandoval, también por supuesto a la Senadora Velasco que ha presentado el otro Proyecto de Ley, es una muestra clara que uno antepone al país cosas buenas pueden pasar esperemos que en la Cámara de Diputados pueda aprobar rápido para que las víctimas tengan respuestas oportunas, y una vez nuestro eterno agradecimiento.

Nos han escrito, varias organizaciones de la sociedad civil reconociendo el trabajo del Senado, hago extendida las felicitaciones a todos y cada una de ustedes y también como ha dicho la Senadora Requena, aprovecho a felicitar a los equipos técnicos que le ponen el pecho a este trabajo que es un trabajo de todos los días, al nuestro que ha trabajado incansablemente por más de dos años este Proyecto de Ley. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, senadoras y senadores, estamos 12:30 del mediodía, queremos considerar el Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Vamos a levantar el Cuarto Intermedio para continuar la Sesión.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario: Llama lista.

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.



Sen. Mamani Navarro: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.

2.2 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 004/2023-2024 de ratificación de "Ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

2.3 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 005/2023-2024 de "Ratificación de los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

Sen. Presidente: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de dos o más senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la instalación de la Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024.

Vamos decretar Sesión Reservada e invitar al público a retirarse del Hemiciclo.

-Sesión Reservada-

Sen. Presidente: Se levantar la Sesión Reservada.

Tenemos todavía larga la Sesión hay algunas normativas, leyes y declaraciones camarales, por lo visto tienen agendado algunas actividades, también viajes a sus regiones no se sí podemos continuar unos 30 minutos o 40 minutos para avanzar el tema de declaraciones camarales y decretar Cuarto Intermedio hasta el próximo martes.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



3. Proyecto de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 059/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "España Primaria", por su 93 aniversario, por su aporte y servicio a la educación de niñas y niños del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 23/2023-2024
PDC N° 059/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 59/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ESPAÑA PRIMARIA" DEL DEPARTAMENTO DE URURO.

FECHA: La Paz, 2 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 28 de marzo de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 20 de marzo de 2024, presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "ESPAÑA PRIMARIA" del departamento de Oruro. adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa
- Certificado RUE extendido por el Ministerio de Educación
- Resolución Administrativa N° 466/09 emitida por el Ministerio de Educación
- Declaración Camaral N° 054/2018-2019 emitido por la Cámara de Senadores que rinde un justo y merecido reconocimiento a la Unidad Educativa.
- Memoria fotográfica

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.



Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "España" fue fundada un 9 de abril de 1931, hito que marca la historia educativa de la ciudad de Oruro, en ese entonces la Escuela inicio con la denominación de Coeducacional "España". Bajo el liderazgo del ilustre jurista orureño, José María Sierra Galvarro, y la dirección de la distinguida maestra Daría Arce Virreyra, este establecimiento abrió sus puertas para acoger a niños y niñas de la zona.

La escuela en el momento de sus inicios contaba con aproximadamente 280 estudiantes; además debemos hacer hincapié que al año y tres meses de su fundación estalla en nuestro país la contienda bélica con el país del Paraguay, la Guerra del Chaco, y muchos de los padres de los estudiantes habían sido reclutados para servir a su Patria, a la finalización de la Guerra y con el pasar de los años, por el vertiginoso crecimiento vegetativo de los estudiantes comenzaron a existir mayores necesidades en lo que se refiere a infraestructura y gastos en su funcionamiento.

A lo largo de los años, la Escuela "España Primaria" se ha destacado por su compromiso con la educación y el desarrollo de sus estudiantes. A pesar de los desafíos, la institución ha perseverado, creciendo en tamaño y prestigio.

En la década de 1960 a 1970, la escuela tuvo el honor de contar con una Banda de Guerra, fundada por la Prof. Marina Reyes de Durán, reflejando así su compromiso con la formación integral de los estudiantes.

La institución tiene como sus identificadores una bandera con los colores rojo y blanco; cuyo significado refleja: el color rojo la fortaleza que los niños y niñas tienen para emprender el camino y el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, y el color blanco la pureza de las almas infantiles; todos estos colores se reflejaba en el uso del guardapolvo blanco, del mismo modo resaltaba en el uniforme una insignia con los mismos colores en forma de un escudo, sobresaliendo en su interior las iniciales E.C.E (Escuela Coeducacional España), que con el pasar del tiempo se modificó utilizando varios colores en la que se destaca el Faro de Conchupata. Por el año de 1993 sufre una última modificación y hasta nuestros días los niños y las niñas utilizan un corbatín que reemplazó a la insignia.

Uno de los grandes orgullos del establecimiento es su Himno que los estudiantes, docentes y alumnos entonan con orgullo; cuyo compositor, autor en letra es Federico Albarracín y Música es el Meritorio profesor Ricardo Cortez y Cortez; también se canta con mucha algarabía el Elogio a la Escuela "España", autor de Letra y Música el Prof. Ricardo Cortez y Cortez.

En noviembre del año 2002, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, extiende el Certificado de Registro de Unidad Educativa después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos, recibiendo la denominación de UNIDAD EDUCATIVA ESPAÑA PRIMARIA.

La Unidad Educativa "España Primaria" cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 028561 emitido por el Ministerio de Educación, tiene el código SIE de Unidad Educativa N° 81230102 y código SIE de edificio escolar N° 81230081, perteneciendo al área curricular de educación formal con dependencia fiscal o estatal y funciona con el nivel primario en el distrito educativo Oruro del Departamento de Oruro.

Hoy, la Unidad Educativa "España Primaria" continúa su legado de excelencia académica y valores, adaptándose a los cambios y desafíos del siglo XXI. A través de su himno y sus tradiciones, la institución sigue siendo un faro de conocimiento y crecimiento para las generaciones presentes y futuras.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA "ESPAÑA PRIMARIA"** del departamento de Oruro en sus 93 años de aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*



Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."*; *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, la Unidad Educativa España Primaria, fue fundada un 9 de abril de 1931, iniciando actividades llevando el denominativo de Coeducacional España, se convierte en un hito que marca la historia educativa, al iniciar actividades llegando a ser uno de los colegios más longevos de la ciudad de Oruro.

Que, bajo el liderazgo del ilustre jurista orureño, José María Sierra Galvarro y la dirección de la distinguida maestra Daría Arce Virreyra, este establecimiento abrió sus puertas para acoger a niños y niñas de la zona norte de la ciudad.

Que, en la década de 1960 a 1970, la escuela tuvo el honor de contar con una Banda de Guerra, fundada por la Prof. Marina Reyes de Durán, reflejando así su compromiso con la formación integral de los estudiantes.

Que, la institución tiene sus identificadores como ser una bandera con los colores rojo y blanco; cuyo significado refleja el color rojo la fortaleza que los niños y niñas tienen para emprender el camino del proceso enseñanza aprendizaje y el color blanco la pureza de las almas infantiles; que se reflejaba en el uso del guardapolvo blanco.

Que, a lo largo de los años, la Unidad Educativa España Primaria se ha destacado por su compromiso con la educación y el desarrollo de sus estudiantes y que, a pesar de los desafíos, la institución ha perseverado, creciendo en tamaño y prestigio.

Que, la Unidad Educativa España Primaria, cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 028561 emitido por el Ministerio de Educación, tiene el código SIE de Unidad Educativa N° 81230102 y código SIE de edificio escolar N° 81230081, perteneciendo al área curricular de educación formal con dependencia fiscal o estatal y funciona con el nivel primario en el distrito educativo Oruro del Departamento de Oruro.

Que, la Unidad Educativa España Primaria continúa su legado de excelencia académica y valores, adaptándose a los cambios y desafíos del siglo XXI. A través de su himno y sus tradiciones, la institución sigue siendo un faro de conocimiento y crecimiento para las generaciones presentes y futuras.

Senadora proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa España Primaria**, en sus noventa y tres aniversarios, por su aporte y servicio a la educación de niños y niñas del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Habiéndose aprobado la modificación del Orden del Día, Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta el Proyecto de Ley que “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, como tradición y expresión oral a la Letra y Música de la Canción “Viva mi Patria Bolivia”.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.2 Las senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Daly Santa María Aguirre, Saraí Reinaga La Madrid, Lindaura Rasguido Mejía y los senadores Santiago Ticona Yupari, Pedro Lagrava Burgoa y Jorge Antonio Zamora Tardío, presentan el Proyecto de Ley de “Preservación del Patrimonio urbano y arquitectónico de las ciudades de Sucre y Potosí, inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco”.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral, que aprueba la modificación del POA 2024, que incluye la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para la Preselección de Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura dentro de la Acción de Corto Plazo – 1.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidenta.

A la Cámara de Senadores, prácticamente le costó diríamos dentro de nuestras vulgaridades muela para lograr a aprobar una Ley de Convocatoria para la selección de los candidatos de las altas autoridades del



Órgano Judicial, como que está en funcionamiento y tenemos entendido de que hasta el 7 de este mes en curso tiene que dar informe la lista para poder entrar a otra etapa.

Por lo que, se necesita el apoyo económico hermana Presidenta, por eso es que pido que se dispense los trámites para poder aprobar esta Resolución Camaral, que aprueba la modificación al POA 2024, lo que incluye la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para la Preselección de candidatas y candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la Dispensación de Trámite.

Por eso, tienen que estar atento, bien claro, el Senador Presidente Andrónico dijo 40 minutos más, por favor estén atentos. A ver, por la confusión voy a solicitar nuevamente al Senador Secretario que pueda dar lectura a esta Resolución Camaral.

Sen. Secretario: A las senadoras y senadores estén atentos por favor a la lectura.

2.1 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral, que aprueba la modificación del POA 2024, que incluye la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para la Preselección de Candidatas y candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura dentro de la Acción de Corto Plazo – 1.

Sen.ª Presidenta: Nuevamente tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Conforme al artículo 107 de nuestro Reglamento, solicito eximir todos los procedimientos para tratar de forma directa para asistir económicamente a la Comisión Mixta que se está dedicando a seleccionar los candidatos para las altas autoridades judiciales por eso decía nos costó al lograr este tratamiento que corresponden a la Asamblea Legislativa, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senadora Presidenta, si bien estoy de acuerdo que hay muchas necesidades para la Comisión, yo pienso que es un tema bastante delicado como para que lo aprobemos sin conocer los verdaderos requerimientos, cuánto se necesita, para qué y etc.

Que yo sepa, prácticamente estamos al menos a un mes de que concluya el trabajo de esa Comisión, entonces cuando vamos a dar, el año pasado se hizo el gran desembolso por lo menos nosotros aprobamos no se desembolsó o no, pero el año pasado se aprobó para este rubro también no sabemos sé si gastó o no se gastó y etc., entonces yo sinceramente les pediría que no se haga, que no se exima del procedimiento normal y que más bien pase a la Comisión, se haga un análisis y después recién hagamos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidenta.

Un poco preocupada porque no fuimos informados de nuestros representantes en la Comisiones, nuestros representantes políticos o sea ahí un poco también está el problema. Primero.

Segundo, yo creo que como ya había esa plata, que se les dio, han debido tener un cálculo interno del gasto lo que recibieron, ya era pues que prevean con tiempo porque digamos la urgencia y se podemos ahora aprobar pasa a Comisión mañana o el lunes se reúne la Comisión, lo aprueba realmente para ver incluso en que partidas estaría destinando o tal vez algún colega que está aquí de las Comisiones nos podría orientar quizás porque es algo complejo y muy sorpresivo y muy delicado el tema de presupuesto Presidenta, entonces que vaya a la Comisión.

Yo creo que los colegas, no se van a oponer todos queremos que salga adelante las Comisiones, pero una mirada que le den partidas y grado de ejecución en que han gastado, etc., bueno encantados de poder aprobar creo Presidenta. Solo eso, gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidenta.

Una vez aclarado, creo que sabemos ahora que vamos a votar, por supuesto es un tema muy importante, muy delicado que debería pasar por Comisión, sugiero que vamos a la respectiva votación para que se va a dispensar trámite o no.

Sen.ª Presidenta: Hay dos diferentes solicitudes, unos dicen que vaya directamente a la Comisión y el Senador Félix también pide la Dispensación de Trámite.

Para la Dispensación de Trámite como se ha votado para no empantanar de verdad, creo que ninguna de las senadoras nos vamos a oponer si quiere un poco más de información, como han pedido a la votación nuevamente vamos a perder y más bien vamos a mandar directamente a la Comisión para que puedan analizar y tratar.

Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Club de Leones "Tarija", por sus 75 años de fundación, por su servicio humanitario a sectores vulnerables del Departamento de Tarija.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al "Observatorio Astronómico Nacional – Tarija", por sus 40 años de vida institucional, fomentando e incentivando la investigación.



Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Corina Hurtado de Suarez", por sus 30 años de fundación, formando estudiantes con metodologías prácticas que garantizan la enseñanza – aprendizaje y contribuyendo al desarrollo del Departamento del Beni.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente", por sus 60 años de fundación, por preservar el honor de los voluntarios defensores del territorio.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Capitán René Ricardo Landívar Cabruja, de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia "Armada Boliviana", por ser artífice directo en la recuperación de territorio nacional en la Provincia Abuná del Departamento de Pando.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Eloy Álvarez Plata – Turno Tarde", por sus 50 años de creación, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Hilda Vega Rocha, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil – A", de la Ciudad de La Paz, por su 77 aniversario, destacándose por su incansable aporte a la educación boliviana.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortes Candia", por sus 50 años de creación al servicio de la sociedad en el Departamento del Beni.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Phorejoni” del Municipio de Achacachi, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, por sus 50 años al servicio de la educación.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Lucio Siles Morales” del Distrito Educativo de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, por sus 60 años de fundación y por su aporte al servicio de la educación.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuáles fueron los motivos para que el día martes 26 de marzo del presente año la aeronave de Boliviana de Aviación – BoA no haya podido despegar del Aeropuerto Internacional de El Alto; y otros puntos relacionado al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si se realizó la inspección in situ en las áreas mineras “Perseverancia por Siempre”, “La Sorpresa”, “La Sorpresa 3” y áreas aledañas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe en qué estado se encuentra el proceso de saneamiento de la Parcela 24; y otros puntos relacionado al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe a qué monto llegó el ingreso neto por Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH el año 2023 al Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuánto suma a la fecha, el déficit fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3 Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita:

a) Al Ministro de Ambiente y Agua, informe sobre las acciones legales y administrativas inmediatas que su despacho ha realizado para averiguar las causas que dieron lugar a lamentables muertes de peces de diferentes especies en el Río Orthon; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre las acciones legales y administrativas inmediatas que su despacho ha realizado para averiguar las causas que dieron lugar a lamentables muertes de peces de diferentes especies en el Río Orthon; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de la Presidencia, informe sobre el cumplimiento del Convenio UPRE-CIF-IG 348/2018, para la construcción de la terminal de buses "Salin Kerdy Ibáñez" del Municipio de Puerto Rico; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Alcalde Municipal de Puerto Rico, informe sobre el cumplimiento del Convenio UPRE-CIF-IG 348/2018, para la construcción de la terminal de buses Salin Kerdy Ibáñez del Municipio de Puerto Rico; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Educación, informe sobre las irregularidades que fueron detectadas durante el proceso realizado en la primera convocatoria efectuada por su despacho, para la institucionalización de cargos directivos del Sistema Educativo Plurinacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre la cantidad en litros de diésel y gasolina que es enviada y distribuida para consumo dentro del Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe sobre el proceso de contratación del proyecto de la Planta de Transformación de Productos de la Amazonía Boliviana en el Municipio de Puerto Rico; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) Al Alcalde Municipal de Santa Rosa de Abuná, informe de manera pormenorizada sobre el Proyecto de Construcción y Equipamiento de Procesadora de Pulpa de Asaí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.4 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, informe si tenía conocimiento de la adquisición de armas de guerra y equipamiento, adquirido por el Ministerio de Gobierno y entregado públicamente el 22 de marzo del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe si tiene conocimiento de la Ley N° 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros materiales relacionados y del Decreto Supremo N° 2175, que reglamenta dicha ley; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuánto de recurso económico gastó el Instituto Nacional de Estadística – INE, para el Pre Censo 2023 y Censo de Población y Vivienda 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.6 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre la cantidad de pagos y montos pagados de la renta universal de vejez (Renta Dignidad) desde la Gestión 2008 a febrero de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

b) A la Ministra de la Presidencia, informe sobre los convenios interinstitucionales de financiamiento, suscritos por la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, para ejecución de proyectos en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.7 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, informe cuál es el detalle de la flota registrada en el RIBB, exponiendo todos los datos de registro que consigna el Sistema de Información para el seguimiento y control del registro de buques y de la gente de mar; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuál es el estado a la fecha de situación del Proyecto Túnel Aguara Güe; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.8 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si tiene conocimiento de actividad aurífera aluvial en el Río Orthon del Departamento de Pando; informe qué autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (ex concesiones), existen en el Departamento del Beni al 2024; informe qué autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (ex concesiones), existen en el Departamento de Pando al 2024; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe sobre el Proyecto de Construcción e Implementación de la Planta de Industrialización de Almendra en la Comunidad Bolívar del Municipio de Riberalta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Gobernador del Departamento del Beni, informe sobre la razón técnica y legal del por qué no se ha cancelado a la Empresa Multiservicios JIBENISA, de las planillas de avance 3 y 4 del proyecto "Construcción Unidad Educativa Cachuela Mamoré Municipio de Guayaramerín"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) A la Asamblea Departamental del Beni, informe si realizó la fiscalización sobre las razones técnicas y legales del por qué no se ha cancelado a la Empresa Multiservicios JIBENISA, de las planillas de avance 3 y 4 del proyecto "Construcción Unidad Educativa Cachuela Mamoré Municipio de Guayaramerín"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.9 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe ampliatorio de la Petición de Informe Escrito N° 987/2022-2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Justicia, informe si el Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP a nivel nacional, se encuentra ejerciendo la defensa técnica de personas privadas de libertad que tengan trastornos mentales y/o problemas de salud mental en centros penitenciarios; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Defensor del Pueblo, informe si realizó investigaciones sobre actos que vulneraron derechos constitucionales de las personas privadas de libertad que tengan trastornos mentales y/o problemas de salud mental en centros penitenciarios; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Defensoría del Pueblo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Ministra de Salud y Deportes, informe el avance en la ejecución de la "Actividad oficial de intervención para la calificación, registro y carnetización en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.10 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe a cuánto alcanza el monto de las donaciones corrientes internas del sector privado nacional de personas naturales y jurídicas al Estado Plurinacional de Bolivia, en el periodo 2021-2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, informe sobre los nombres y apellidos de las personas que se beneficiaron del Decreto Presidencial N° 4461, específicamente del numeral 1 del artículo 5; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.11 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe sobre el proyecto de construcción de la nueva terminal de buses de Sucre, resaltando la licitación del Módulo 2, bloque edificio central, que fue adjudicada por el Empresa Constructora Royal SRL; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.12 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe cuál fue la cantidad de miel acopiada en la Gestión 2022-2023 y cuántas plantas de producción existen en el país; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 361/2023-2024. (Tema: Acciones en el caso signado con Código Único 201102012400094).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen. Secretario:

5.2 El Procurador General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 343/2023-2024, (Tema: Defensa de los 2 guardabosques Raúl Santa Cruz y Marco Uzquiano).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Peticionaria.

Sen. Secretario:

5.3 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite 40 respuestas de Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

5.4 El Gobernador del Departamento de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 355/2023-2024. (Tema: Porcentaje a nivel departamental que cuentan con servicio de luz).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen. Secretario:

5.5 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 354/2023-2024. (Tema: Estado actual del Proyecto "Revitalización de la doble vía Oruro – Capachos Cuatro Carriles).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite las Actas correspondientes a la Séptima y Octava Sesión de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Reposiciones:

7.1 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 126/2022-2023 C.S., "Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio para la implementación de la prisión perpetua en los delitos de infanticidio y violación de niñas y niños".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

7.2 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 065/2022-2023 C.S., "Capital Itinerante y rotativa de la Amazonía boliviana para su desarrollo sustentable".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

Petición de Informe Oral:

8. Las senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Saraí Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe qué acciones ha realizado hasta la fecha, a través de sus instancias técnicas y operativas para que el Aeropuerto "Juana Azurduy de Padilla" del Municipio de Sucre pueda operar nuevamente; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Remisión:

9.1 El Secretario General de la Cámara de Senadores, remite el Informe S.G. N° 003/2023-2024, en cumplimiento de la Resolución Camaral N° 019/2023-2024.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe remitido al Pleno Camaral.

Sen. Secretario:

**"INFORME
S.G. N° 03/2023-2024"**

AL :	PLENO CAMARAL CÁMARA DE SENADORES
DE :	Abog. Rolando Vallejos Zabaleta SECRETARIO GENERAL CÁMARA DE SENADORES
REF.:	CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN CAMARAL N° 019/2023-2024
FECHA :	La Paz, 25 de marzo de 2024.

En cumplimiento a la instrucción emitida en la Resolución Camaral N° 019/2023-2024, tengo a bien informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de febrero de 2024, la Dip. Verónica Chalco Tapia, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, mediante nota P. N° 088/2023-2024, remite el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo".

En fecha 23 de febrero de 2024, se recepcionó en este ente camaral, distintos oficios suscritos por Senadores, Senadoras, Diputadas y Diputados de distintas fuerzas políticas, a fin de dar a conocer supuestos hechos irregulares, relacionados a la votación efectuada en la Cámara de Diputados al momento de



considerar el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo", señalando que la misma no habría alcanzado la mayoría absoluta requerida.

En fecha 29 de febrero de 2024, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprueba la Resolución Camaral N° 019/2023-2024, la cual resuelve: "**INSTRUIR** al Secretario General de la Cámara de Senadores, que previo al tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo", informe al Pleno Camaral sobre los distintos oficios y denuncias remitidas a Presidencia de este Ente Camaral, para lo cual deberá solicitar la información y respaldos necesarios a su homólogo de la Cámara de Diputados".

En fecha 01 de marzo de 2024, mediante nota CITE: S.G. 201/2023-2024, suscrita por Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, dirigida al Dip. Israel Huaytari Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados, solicita que: "(...) por Secretaría General de la Cámara de Diputados, remita información respaldatoria que permita conocer del cumplimiento del Artículo 163 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados (...)" requiriendo distinta documentación necesaria, misma que, en el marco a los principios de transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación entre instituciones públicas, sea remitida a la brevedad posible.

En fecha 05 de marzo de 2024, mediante nota CITE: CD-SG 112/2023-2024, suscrita por el Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario General de la Diputados, dirigida a Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, recuerda que: "(...) la competencia como instancia de revisión de un proyecto de ley es únicamente al contenido del mismo, conforme prevé los numerales 5, 6 y 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 17 a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, pudiendo aprobarlo (sancionarlo), modificarlo o enmendarlo; mas no así, al procedimiento legislativo desarrollado en la instancia inicial (...)", por lo que no se remitió ningún tipo de documentación solicitada mediante nota CITE: S.G. 201/2023-2024.

2. BASE LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El **Artículo 108** dispone: "*Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes*".

El **Artículo 163** determina: "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes (...)*".

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El **Artículo 19** establece: "*(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)*".

El **Artículo 34** señala: "*(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio (...)*".

El **Artículo 164** dispone: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".



2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El **Artículo 105** determina: "*Mayoría Absoluta*). Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el presente Reglamento, dispongan de otra manera".

2.4. RESOLUCIÓN CAMARAL N° 019/2023-2024, DE 29 DE FEBRERO DE 2024.

La Disposición Única resuelve: "**INSTRUIR** al Secretario General de la Cámara de Senadores, que previo al tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo", informe al Pleno Camaral sobre los distintos oficios y denuncias remitidas a Presidencia de este Ente Camaral, para lo cual deberá solicitar la información y respaldos necesarios a su homólogo de la Cámara de Diputados".

3. ANÁLISIS.

El motivo del presente informe, es dar cumplimiento a la instrucción emitida por el Pleno de la Cámara de Senadores aprobada mediante Resolución Camaral N° 019/2023-2024.

A tal efecto, se informa al Pleno de la Cámara de Senadores que, en fecha 01 de marzo del año en curso, mediante nota CITE: S.G. 201/2023-2024, se solicitó a Presidencia de la Cámara de Diputados que, por intermedio de Secretaría General de dicha instancia legislativa, remita distinta documentación que aclare y certifique que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. fue aprobada dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 163 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, a pesar que la solicitud efectuada señalaba que la documentación sea remitida a la brevedad posible, tengo a bien informar que en fecha 5 de marzo del año en curso, mediante nota CITE: CD-SG 112/2023-2024, suscrita por el Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario General de la Diputados, se da a conocer la negativa a la remisión de cualquier documentación, haciendo referencia al procedimiento legislativo, que según el secretario general: "(...) la competencia como instancia de revisión de un proyecto de ley es únicamente al contenido del mismo, conforme prevé los numerales 5, 6 y 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 17 a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, pudiendo aprobarlo (sancionarlo), modificarlo o enmendarlo; mas no así, al procedimiento legislativo desarrollado en la instancia inicial (...)", así también, hace referencia al proyecto de ley 219/2022-2023, que de igual manera era cuestionado en su aprobación en la cámara de diputados, pero sin embargo fue aprobado sin observación por este ente camaral, y por otro lado hace referencia a la actuación de Secretaría General de la Cámara de Diputados en el tratamiento del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023, en el cual se emitieron criterios técnicos solicitando se actúe en el marco de la autonomía camaral.

En este entendido, y considerando que Secretaría General de la Cámara de Diputados no remitió documentación solicitada en base a su argumento, y a fin de no perjudicar a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, sobre este asunto delicado, tengo a bien hacer referencia solamente a las distintas denuncias y oficios presentados ante la Presidencia de este ente camaral, misma que consiste en:

- Nota CITE: ALP/CD/BN/N° 002/2023-2024, suscrita por la Dip. Alina Canaviri Sullcani, presentada en fecha 23 de febrero de 2024, la cual pone en conocimiento la forma de votación en grande y detalle del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., adjuntando a su vez una nota dirigida a la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados.
- Nota CITE: BANC-CREEMOS-CS N° 016/2023-2024, suscrita por el Sen. Henry Omar Montero Mendoza. presentada en fecha 23 de febrero de 2024, la cual solicita se tome los recaudos necesarios para verificar y documentar la correcta aprobación o no del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D.

- Nota BNCC-065/2023-2024, suscrita por el Dip. Enrique Urquidí Daza, presentada el 23 de febrero de 2024, dando a conocer que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. no alcanzó la mayoría absoluta de votos en grande y detalle, describiendo la forma de votación y siendo enfático en que el mismo habría sido rechazado, para lo cual adjunta imágenes de la pantalla de votación como también una lista de votación.
- Nota CITE: MRAC N° 55/2023-2024, suscrita por las Diputadas Tatiana Añez Carrasco, María René Álvarez, Roxana Álvarez Taborga y el Diputado Marcelo Pedrazas López, presentada el 23 de febrero de 2024, dando a conocer la forma de votación, aclarando que no existía empate, por lo que no correspondería su tratamiento al ser un proyecto aprobado sin legitimidad, para lo cual adjunta imagen de la votación digital.
- Nota suscrita por la Sen. Centa Lothy Rek López, presentada en fecha 26 de febrero de 2024, en la cual se advierte posibles irregularidades en la aprobación del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., señala la existencia de arbitrariedades por parte de la Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, además del incumplimiento del acuerdo político, pero sobre todo hace referencia a la existencia de un posible fraude electrónico.
- Nota suscrita por las Diputadas Rosa Tatiana Añez Carrasco, Roxana Álvarez Taborga, Alba Moira Osinaga Rivero, los diputados Walthy M. Egüez Paz, Erwin Bazán Gutiérrez, Oscar Michel Flores y otros, presentada en fecha 27 de febrero de 2024, dan a conocer lo sucedido en la sesión de la Cámara de Diputados, manifestando de forma detallada la normativa vulnerada pero sobre todo solicitando que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. sea devuelto a la Cámara de origen debido a que el mismo no habría sido aprobado.

Como se puede advertir en las distintas notas presentadas, existe un elemento común que es la forma de aprobación del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., la cual, según se señala no se habría conseguido la mayoría absoluta para la aprobación en grande y detalle, si bien en algunos casos adjuntan imágenes capturadas de la votación, la mismas deberían ser complementadas con información oficial, que lamentablemente no fue remitida por la Cámara de Diputados.

Ahora bien, ya que la información no fue remitida por la Cámara de Diputados, corresponde que alguna de las comisiones permanentes efectúe el análisis del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 CD, manifestándose sobre el cumplimiento del Artículo 163 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, en base a la documentación existente, entre otros aspectos inherentes al tratamiento legislativo del citado proyecto de ley.

4. CONCLUSIÓN.

En este entendido se concluye que, se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Camaral N° 019/2023-2024, ya que se solicitó la información correspondiente a la Cámara de Diputados, para que la misma sea franqueada por el Secretario General de la citada instancia legislativa; sin embargo, la misma no fue atendida debidamente, por lo que corresponde que, en atención a las funciones de las comisiones establecidas por el Artículo 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la remisión de todos los antecedentes para su procesamiento e informe al Pleno de la Cámara de Senadores, para su posterior remisión a la Comisión o comisiones correspondientes.

5. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente informe dirigido a su autoridad, y al Pleno de la Cámara de Senadores, recomendando que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. sea remitido a la comisión permanente correspondiente.

Es cuanto tengo a bien informar a su Autoridad, salvo mejor criterio.

Firma: Abg. Rolando Vallejos Zabaleta; Secretario General; Cámara de Senadores.”



Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidenta, habiendo conocido el informe sobre Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., emitido por el Secretario General de este Ente Camaral, en cumplimiento a la Resolución Camaral N° 019/2023-2024, para continuar con el procedimiento legislativo corresponde en este caso, en lo establecido también en el artículo 128 del Reglamento General.

Solicito la Remisión al citado Proyecto de Ley a la Comisión de Constitución a fin que se realice un análisis e investigación respecto se la Cámara de Diputados dio cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, referido a la votación de los proyectos de ley, es en ese entendido de que existiría supuestos hechos irregulares al momento de su aprobación.

Por otro lado, también se remita a la Comisión de Planificación y se analice la viabilidad del mismo esto con el fin Presidenta de no obstaculizar el Procedimiento Legislativo y en el plazo establecido por la norma suprema, toda vez que la Cámara de Senadores se constituye en la Cámara Revisora del citado proyecto.

Sen.ª Presidenta: Vamos a poner en consideración del Pleno, la solicitud del Senador Miguel Pérez, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la propuesta del Senador Miguel Pérez, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Con el resultado de la votación, se decreta la remisión del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Peticiones de Informe Oral:

1.1 N° 005/2023-2024, a la Ministra de Salud y Deportes, informe cuáles son las acciones y medidas adoptadas para la gestión de las vacunas para prevenir el Dengue; y otros puntos relacionados al tema. Y,

1.2 N° 011/2023-2024, a la Ministra de Salud y Deportes, informe respecto al proyecto de la Unidad de Radioterapia para el Departamento de Chuquisaca como el costo total; costo de la infraestructura; costo del equipamiento; lugar a emplazar; modalidad de contratación; contrapartes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental y asimismo a la nota enviada por la Ministra de Salud y Deportes. (Ref.: PIO N° 5 y PIO N° 11)

Sen. Secretario:

"La Paz, 1 de abril de 2024; **MPR/VCGG/DGGL/UGSP 0157-CAR/24**; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; **Ref.: Solicita Reprogramación del PIO N° 05 y PIO N° 11/2023-2024**; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo el bien remitir a



su autoridad, copia de la nota cite MSyD/AP/CE/97/2024, de fecha 25 de marzo de 2024, suscrita por la Lic. María Renée Castro Cusicanqui-Ministra de Salud y Deportes, mediante la cual comunica la imposibilidad de asistir a la defensa de las Peticiones de Informe Oral, misma que fueron señaladas para el día jueves 4 de abril de 2024, a horas 09:30 y 11:00 en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Senadores; Con este motivo, hago propicia la oportunidad para ofrecerle la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental.”

“La Paz, 25 de marzo de 2024; **MSyD/AP/CE/97/2024**; Señor; Lic. Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional Plurinacional de Bolivia; Presente; **Ref.: Solicitud de Reprogramación del PIO N° 05/2023-2024 y PIO N° 11/2023-2024**; Hermano Presidente; El Ministerio de Salud y Deportes ha tomado conocimiento de las notas remitas por la Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de la Presidencia, mediante la cual adjunta copia de los pliegos de la Petición de Informe Oral – PIO N° 05/2023-2024 presentada a solicitud de la Senadora Sarai Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari y la Petición Informe Oral – PIO N° 11/2023-2024 presentada a solicitud del Senador Santiago Ticona Yupari, ambas programadas para el día jueves 4 de abril de 2024 a horas 09:30 y 11:00, respectivamente; Al respecto, por intermedio de su Autoridad las excusas correspondientes ante la Cámara de Senadores siendo que el día jueves 4 de abril de esta gestión, se realizará el Acto de Inauguración de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud – Sucre 2024, que se llevará a cabo del 4 al 14 de abril de este año, y nuestro país y la ciudad de Sucre son los anfitriones de dicho evento, por tal motivo, he sido invitada oficialmente por el Comité Organizador de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud – Sucre 2024 evento que ha sido declarado de interés del nivel del Estado, mediante el D.S. N° 5032 del 27 de septiembre de 2023; En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente se sirvan reprogramar la fecha de la Petición de Informe Oral – PIO N° 05/2023-2024 y la Petición de Informe Oral – PIO N° 11/2023-2024, ya que por razones expuestas no podré asistir a la misma; Agradezco su comprensión y atención al presente, y le reitero mi más alta consideración; Atentamente; Firma: Lic. María Renée Castro Cusicanqui; Ministra de Salud y Deportes; Estado Plurinacional de Bolivia.”

Sen.ª Presidenta: Se fijarán nuevas fechas y hora para verificativo de los actos de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Buenas tardes a los colegas saludar por intermedio suyo. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Ángel Rejas Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 N° 002/2023-2024, al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe de qué manera la construcción de las Plantas de Biodiésel y Derivados (públicamente anunciadas) cumplen con este artículo y con el ordenamiento jurídico ambiental sobre: “Las bases y orientaciones del Vivir Bien”; y otros puntos relacionados al tema.

1.4 N° 010/2023-2024, al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuál es la Ley Nacional específica sobre procedimiento de calificación de la información reservada proyectada por el Órgano Ejecutivo y sancionada por la Asamblea Legislativa, en sujeción al Artículo 237 parágrafo I numeral 2 de la Constitución Política del Estado, para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y/o el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se permitan firmar convenios con reserva de confidencialidad con las empresas Uranium One Group (Rusia), Citic GUoan (China) y el consorcio chino CATL, BRUNP & CMOC (CBC); y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental y asimismo la nota enviada por el Ministro de Hidrocarburos y Energía. (Ref.: PIO N° 2 y PIO N° 10)

Sen. Secretario:

"La Paz, 3 de abril de 2024; **MPR/VCGG/DGGPP/UGSP-0175-CAR/24**; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Ref.: PIO N° 02 y 10/2023-2034; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a bien remitir a su autoridad, copia de la nota cite: **MHE-DGAJ-UAJ/2024-0276**, de fecha 3 de abril de 2024, suscrita por el Señor Ministro de Hidrocarburos y Energía – Franklin Molina Ortiz, mediante la cual comunica su imposibilidad de asistir al acto de las Peticiones de Informe Oral de; señaladas para el día jueves 4 de abril de 2024, en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores del nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Con este motivo, ofrezco a usted la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental; Ministerio de la Presidencia."

"La Paz, 3 de abril de 2024; **MHE-DGAJ-UAJ/2024-0276**; Señor; Lic. Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional Estado Plurinacional de Bolivia; Presente; **Ref.: Peticiones de Informe Oral PIO N° 002/2023-2024 y 010/2023-2024**; Señor Presidente; Tengo el alto honor de dirigirme a su digna Autoridad, con el motivo de informar que esta Cartera de Estado recibió en fecha 1 de abril de la presente gestión, la nota MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0158-CAR/24 suscrita por el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental (VCGG) dependiente del Ministerio de la Presidencia, a través de la cual hace conocer la reprogramación de las Peticiones del Informe Oral N° 002/2023-2024 y 010/2023-2024, planteadas por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, para el día jueves 4 de abril del año en curso a horas 14:00 y 16:00 respectivamente, en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional; A respecto, hago conocer a su Autoridad que el jueves 4 del presente mes y año en curso a horas 14:30, se tiene programada la Reunión de Directorio N° 03/2024 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPF de manera presencial misma que se llevará a cabo en la Sala de Reuniones de la Vicepresidencia de Operaciones de la Estatal Petrolera de la ciudad de Santa Cruz, toda vez que mi persona ejerce mi persona como Presidente de dicho Directorio me corresponde presidir la citada reunión en la que se tratarán temas relevantes inherentes a la ejecución de actividades hidrocarburíferas, motivo por el cual no podré asistir a las citadas Peticiones de Informe Oral, por lo que, mediante la presente, tengo a bien solicitar a su Autoridad de manera muy respetuosa, que a través del VCGG se solicite la reprogramación de las Peticiones de Informe Oral de referencia; Seguro de contar con su atención, saludo a usted con mis mayores consideraciones; Firma: Franklin Molina Ortiz; Ministro de Hidrocarburos y Energías; Estado Plurinacional de Bolivia".

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Bueno, Presidente, qué más se puede decir de nuestros ministros, no han debido pasar el ABC de la democracia ni tampoco de sus deberes constitucionales, ni tampoco una, no sé, noción básica de dar cuenta de lo que están haciendo ya como personas, están y escapan ¿no ve?, escapan, no voy a utilizar un término duro Presidente porque trato de mantener el respeto con las autoridades todos nos debemos respeto.

Pero, es patético que un Ministro este escapando meses de una de responder aquello que por otro lado dicen a los medios, cuando no tienen, no hay quien les haga preguntas difíciles ahí están en los medios festejando, inaugurando con bombos y platillos diciendo que aquí toda una maravilla. Pero aquí donde les vamos a hacer preguntas difíciles ya no llegan y eso muestra claramente que no tienen respuestas para lo que les vamos a preguntar y está escrito ellos todavía tienen las preguntas escritas adelantadas, se fuera examen de verdad vendrían aquí ahí les agarraríamos con preguntas, pero las tienen escritas, es una



vergüenza y lo que nos queda a nosotros es denunciar, evidenciar esta omisión de cumplimiento, en algún momento se sugirió incluso alguna acción legal lo que pasa es que ante quién la vamos a hacer, si resulta que a 10 Ministros no podemos ni interpelarlos ahora ya sabemos dónde va a acabar eso y la verdad es que estas alturas hay que ahorrar energía colegas, hay que saber dónde vamos a poner nuestra energía para ver cómo hacemos avanzar este país.

Lo segundo, que tenemos que hacer y lo digo aquí ahorita y de manera breve otra vez todos estamos bien cansados hoy día, es que yo denuncio, reto al Ministro que apruebe que lo que estoy diciendo, no es cierto, es que denuncio que esas plantas para agro diésel, porque no se puede llamar a biodiesel lo que destruye la naturaleza, no son la solución para la crisis energética que tenemos particularmente en el caso diésel, no lo son y lo están vendiendo como si fueran y no solo, no va a solucionar el problema del diésel Presidente porque es ridículo y el monto que van a generar sino que van a generar otros problemas que son muy graves, como por ejemplo la deforestación adicional mire que ha salido hace dos días un informe, Bolivia está entre los 3 peores países del mundo entero en deforestación, mientras que nuestro vecino Brasil, por ejemplo está mejorando, Colombia están mejorando bajan su deforestación, cuidan su bosque esos países son serios, los Gobiernos de esos países saben que le pueden quitar sus bosques a la gente porque saben que esos bosques están directamente relacionados con el agua.

Entonces, están generando unos problemas de enormes Presidente, para no mencionar el hecho de cara el diésel va a competir con la soya por ejemplo para alimentos es muy grave lo que está pasando y no es solo soya, son otras cosas, en fin.

No voy a hacer un discurso largo aquí no es el momento, pero quiero decirle que queda claro, que el Ministro porque francamente la razón que nos están dando no es seria, permítame ellos podrían pedir otro, entonces no este día, pero esto es otro, es una cosa del ratón y el gato el que estamos, entonces algún rato va a tener que llegar al Ministro aquí le podemos decir al Ministro que no nos vamos a cansar de insistir y mientras tanto vamos a denunciar y vamos a seguir demostrando lo que creo que ya mucha gente sabe en este país.

Que otra, vez esas plantas son un engaño voy a decir dos cosas más Presidente para mis colegas aquí son plantas que no digamos se han declarado de ciertas licitaciones y luego han decidido a dedo, lo que genera un gran espacio para la corrupción.

Otra cosa, que les quiero decir a mis colegas es que esas plantas no tienen ni estudios de pre factibilidad ni de factibilidad conocidos lo que es una vergüenza no se puede hacer gestión pública sin eso, estoy hablando de estudios de pre factibilidad y factibilidad, ni financieros, ni técnicos, ni auditoría, perdón, ni estudios de impacto ambiental y todavía tiene el descaro de presentar eso como un logro y además encima ahora sabemos que tampoco la planta no está funcionando.

Entonces, Presidente es grave lo que están haciendo, van a tener que venir a respondernos en algún momento una vez más se están escapando, deje de escapar Ministro, deje de escapar, venga a responder si es tan maravilloso el plan, venga a responder y demostrarlo aquí, el problema es que no lo va a poder demostrar, pero al menos venga dar la cara que ese, es su responsabilidad. Gracias.

Sen. Presidente: Se fijará nueva fecha y hora para el acto verificativo de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral:



2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Técnico Humanístico "Héroes del 15 de Enero", por su 78 aniversario de vida institucional, como un justo reconocimiento en aporte para el servicio de la educación, presentado por la Senadora Virginia Velasco Condori.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todas las colegas buenas tardes y buenas noches.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Técnico Humanístico "Héroes del 15 de Enero", del Departamento de La Paz, por sus 78 años de vida institucional a celebrarse el 5 de abril en año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "José María Vélaz" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 25 años de trayectoria institucional, y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel inicial, primario y secundario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "José María Vélaz" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 25 años de trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "Francisco Cermeño" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 50 años de trayectoria institucional, y por su destacado aporte al servicio de la educación para adultos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "Francisco Cermeño" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 50 años de trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Deogracias Vega" del Municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca, por sus 75 años de trayectoria institucional, y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel primario y secundario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Deogracias Vega" del Municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca, por sus 75 años de trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Municipio de Yunchará por su 67 aniversario de fundación a celebrarse este 6 de abril del presente año, por su inobjetable aporte al desarrollo para el bienestar de sus estantes y habitantes del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, Presidente.

Por su intermedio solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija conmemoración a sus 67 aniversario de fundación a celebrarse este 6 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al ciudadano Eleodoro Jurado Huaita, por su aporte y contribución incondicional destacada en el Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al ciudadano Eleodoro Jurado Huaita, por su aporte y contribución incondicional destacada en el Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija y de nuestro Estado Plurinacional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "9 de Abril B", por su 74 aniversario de creación, a celebrarse el 9 de abril del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, presentado por el Senador Santos Ramos Socpaza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "9 de Abril B", del Departamento de Potosí por sus 74 aniversario de creación, a celebrarse el 9 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)" del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, por sus 37 años de creación y fundación y por su valioso aporte al desarrollo social del Municipio de Yotala, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Sub Centralía Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)" del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, para sus 37 años de creación y fundación a celebrarse este 8 de abril de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.6 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "España Inicial", por sus 93 años de creación, por brindar acceso a la educación desde edades tempranas y sentar las bases sólidas para el desarrollo y el éxito futuro de las niñas y niños, presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "España Inicial" del Departamento de Oruro, por sus 93 años de creación a celebrarse el próximo 9 de abril del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.7 Proyecto de Declaración Camaral, al Cantón Kalaque del Departamento de La Paz, por sus 44 años de creación a celebrarse este 14 de abril, presentado por el Senador Leonardo Loza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Cantón Kalaque del Departamento de La Paz, por sus 44 años de creación a celebrarse este 14 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.8 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Luis Llosa – Primaria”, por sus 90 años de aporte a la educación y formación de niños del Departamento de Oruro, presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Senador Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Luis Llosa – Primaria” del Departamento de Oruro, por sus 90 años de vida institucional a celebrarse el 10 de abril del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.9 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al ciudadano Rolando Alarcón Hidalgo, por su aporte y contribución incondicional al desarrollo del Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija, presentado por el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente y buenas tardes.



Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al ciudadano Rolando Alarcón Hidalgo, por su aporte y contribución incondicional al desarrollo del Municipio de Yunchará acto conmemorativo a efectuarse el 6 de abril del año en curso durante la celebración del aniversario del Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.10 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "12 de Abril – Nivel Inicial" de la Ciudad de Oruro, por sus 47 años de vida institucional y por los diferentes servicios prestados en bien de la educación boliviana, presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "12 de Abril – Nivel Inicial" de la Ciudad de Oruro, por sus 47 años de vida institucional a celebrarse este 12 de abril de año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.11 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Papachacra" del Municipio El Puente del Departamento de Tarija, por sus 45 años de vida institucional, a celebrarse el 9 de abril del



presente año, por su inobjetable contribución al fomento de la educación en el nivel inicial, presentado por la Senadora Natividad Aramayo Paredes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Papachacra" del Municipio El Puente del Departamento de Tarija, por sus 45 años de vida institucional, a celebrarse el 9 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.12 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Pública Fiscal "René Barrientos Ortuño", por su 50 aniversario, a celebrarse el 8 de abril, por su aporte a la educación boliviana, presentado por el Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Pública Fiscal "René Barrientos Ortuño" del Municipio de San Lucas del Departamento de Chuquisaca por sus 50 años de aniversario, a celebrarse el 8 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

1. Proyecto de Ley:

1.1 Proyecto de Ley N° 258/2023-2024 C.D. "Que declara de prioridad nacional la cadena productiva de los frutos nativos amazónicos".

Sen. Presidente: Habiéndose Aplazado el tratamiento del presente Proyecto de Ley en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura la nota enviada por el Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

"La Paz, 14 de marzo de 2024; **CITE: C.E.I.I./M.P.S./N.I. N° 119/2023-2024;** Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Presente; **Ref.: Remite Cuadro de Comparaciones;** de mi mayor consideración; Mediante la presente me dirijo a su autoridad para enviarle un saludo fraterno y deseos de éxitos en la labor que desempeña; Por intermedio de la presente misiva, conforme establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, concordante con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, tengo a bien remitir cuadro de comparaciones de las modificaciones y correcciones que se realizaron en las mesas técnicas realizadas en fecha 13 de marzo de los presentes con respecto a lo dispuesto en la **Sesión Ordinaria N° 73 de la Cámara de Senadores correspondiente a la Legislatura 2023-2024, señalando el aplazamiento del Proyecto de Ley N° 258/2022-2023 CD "Que declara de prioridad nacional la cadena productiva de los frutos nativos amazónicos"** en este entendido enmarcado en los procedimientos correspondientes y con las formalidades respectivas se establecieron mesas técnicas de trabajo, para poder complementar de manera detallada y de acuerdo a los parámetros observados en Sesión Ordinaria, siendo que fruto del trabajo de este instrumento se logró concatenar las siguientes modificaciones en el cuadro adjunto; Sin otro particular me despido con las atenciones más distinguidas; Atentamente; Firma: Senador Miguel Pérez Sandoval; Presidente; Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización"

Propuesta de modificación al Proyecto de Ley aprobado.

Proyecto de Ley N° 258/2023-2024 C.D. "Que Declara de Prioridad Nacional la Cadena Productiva de los Frutos Amazónicos de Bolivia."

El **Artículo 1. (Prioridad Nacional)** Declárese de Prioridad Nacional la Recolección, Producción, Acopio, Actividades de Post Cosecha, Transformación, Industrialización y Comercialización de los Frutos Amazónicos de Bolivia.

Artículo 2. (Objeto de la Ley) Establecer Políticas Públicas de fomento a la producción de productos agroindustriales con alto valor nutricional en la Amazonía boliviana.

El fomento a la producción deberá plantearse desde tres líneas estratégicas:

a) Primera, para obtener una producción destinada al autoconsumo, complementando la dieta de las comunidades que estén involucradas.

b) Segunda, involucra la industrialización y comercialización de Frutos Amazónicos de Bolivia, para ello se debe establecer centros de acopio, en cada municipio productor.

c) Tercera, implica la protección de los recursos forestales productores de los frutos amazónicos de Bolivia.

Artículo 3. (Plataforma de Asistencia Técnica) Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y entidades del Nivel Central del Estado, en el marco de sus competencias, coordinarán con plataformas multiactor, iniciativas públicas, privadas, miembros de la comunidad académica y científica para:

a) Fomentar la coordinación para brindar asistencia técnica especializada en la protección de los recursos forestales y en toda la cadena productiva de los frutos amazónicos.

b) Promocionar frutos amazónicos a nivel internacional e incorporar los frutos amazónicos y sus derivados en programas de subsidios de alimentos y alimentación complementaria, entre otros.

c) Promocionar mediante políticas de difusión, los beneficios nutricionales para la población boliviana de los frutos amazónicos y sus derivados.

Artículo 4. (Financiamiento) Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales de la amazonia boliviana, en el marco de sus competencias y de la Ley N° 492 de 25/01/2014, podrán suscribir Acuerdos y Convenios Inter gubernativos para la asignación de recursos económicos a fin de dar cumplimiento a la presente Ley.

Artículo 5. (Del registro y protección de los Frutos Amazónicos) El Órgano Ejecutivo mediante las instancias correspondientes, considerará el registro y protección a nivel internacional de los Frutos Amazónicos según corresponda.

Artículo 6. (Del cumplimiento) Quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales cuya jurisdicción esté comprendida en la amazonia boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Por cierto, cabe aclarar que hemos suspendido para mejorar y enriquecer el Proyecto de Ley, estábamos un poco en cierta duda sobre el tema de nativos solamente frutos amazónicos, se ha contribuido diferentes propuestas creo que se ha logrado concretar el consenso para el presente Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente.

Muy breve yo tengo varias observaciones, pero tengo un compromiso con la región importante también necesito que este Proyecto de Ley sea aprobado.

Sin embargo, para evitar algunos problemas posteriores muy técnico el asunto en toda la ley en toda referencia sobre especies forestales, se debe estilar siempre colocar el nombre científico de la especie de la que se hace referencia acompañado del nombre común para evitarlo, lo siguiente facilito, el nombre que recibe una fruta en Pando no es el mismo que recibe la fruta en la Amazonía beniana o en Amazonía paceña, para evitar ese tipo de situaciones tranquilamente la Comisión debió abrirse un poco a ese tipo de consultas y mejorar digamos el artículo 1, que enumera establece una lista de las frutas amazónicas es una cuestión muy sencilla.

Pero, de todas maneras, no quiero oponerme a la aprobación del Proyecto de Ley, creo que se podrían



haberle incorporado otras cosas mucho más interesantes como el tema de la participación del Estado, el nivel central en las políticas de promoción de las frutas amazónicas, etc., pero generar esto no tengo ninguna observación mayor salvo si se puede todavía mejorar el artículo 1 con el tema de nombres científicos de las especies de frutos amazónicos.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande con las modificaciones consensuadas en la Comisión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en grande con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

En atención a la nota remitida por la Comisión, Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 con las modificaciones consensuadas en la Comisión para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1. (Prioridad Nacional) Declárese de Prioridad Nacional la Recolección, Producción, Acopio, Actividades de Post Cosecha, Transformación, Industrialización y Comercialización de los Frutos Amazónicos de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el artículo 1 con las modificaciones consensuadas en la Comisión en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Gracias, Presidente y saludar a todos colegas senadores.

Yo estuve presente en la Mesa Técnica, creo es importante de repente la observación que hacia el Senador Vaca, pero haber se nosotros hablamos de este Proyecto de Ley básicamente que se declare de prioridad, es cierto que el nombre común que le podamos dar a una especie en Iturralde es uno y en Ballivián es otro, en mi Provincia Vaca Díez es otro, pero el tema es que se quiso y se habló porque se estaba solo limitando a las especies nativas y las especies nativas si estamos queriendo declarar de prioridad la recolección, la Producción, el Acopio y la actividad post cosecha.

Entonces, de repente vamos a limitar y hay municipios y hay departamentos que tienen potencial, pero que no son nativos, tampoco le podemos quitar o la posibilidad que ellos puedan industrializar o recolectar o producir y acopiar post cosecha, es por eso que se trabajó y se sacó de manera general y por eso se puso frutos amazónicos de Bolivia. Eso quería comentar, Presidenta.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 con las modificaciones consensuadas en la Comisión en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle, con las modificaciones consensuadas en la Comisión

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 2 con las modificaciones consensuadas en la Comisión, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2. (Objeto de la Ley) Establecer Políticas Públicas de fomento a la producción de productos agroindustriales con alto valor nutricional en la Amazonía boliviana.

El fomento a la producción deberá plantearse desde tres líneas estratégicas:

- a) Primera, para obtener una producción destinada al autoconsumo, complementando la dieta de las comunidades que estén involucradas.
- b) Segunda, involucra la industrialización y comercialización de Frutos Amazónicos de Bolivia, para ello se debe establecer centros de acopio, en cada municipio productor.
- c) Tercera, implica la protección de los recursos forestales productores de los frutos amazónicos de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Por favor, quienes participaron en la Comisión a una aclaración simple, la diferencia de productos agroindustriales que yo entiendo está entrando en contra sentido con lógica de los frutos amazónicos que son básicamente sistemas agroforestales, ¿No es cierto?, entonces habría que revisar un poco ese concepto de repente tienen mejores explicaciones que yo pueda recibir.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Bueno, en realidad estaba clara en la anterior reunión Sesión que tenían que haber participado todos, yo creo que se abrió ese espacio no creo que haya ya una oportunidad de volver a volver digamos a la Comisión, lastimosamente tal vez más allá las otras observaciones que hace el Senador Vaca. Pero deberían haber mandado con nota, aunque no hayan participado, creo ya no corresponde o tal vez equivocada, creo que ya no es el espacio.

Sen.ª Presidenta: Senadores es la verdad ya se ha suspendido de la anterior Sesión, se ha corregido también.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Entiendo perfectamente, hay algunas cuestiones que se deben hacer y se deben observar en Comisión, pero eso no le quita posibilidad al Pleno de hacer una nueva revisión de lo que se ha hecho en la Comisión, es decir, no tendría sentido traer al Pleno simplemente para homologar o aprobar o rechazar en definitiva de lo que se hace en las comisiones, he hecho una observación importante que no lo consideraron de repente en Comisión que no es un detalle menor estamos hablando de los frutos amazónicos aquí están considerando absolutamente otra cosa distinta Senadora Daly con todo respeto también para todos. Entonces, quisiera poner en consideración el concepto y adecuarlo al concepto real digamos con el Proyecto de Ley. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.



Sen. Paz: Creo, que hay sin querer entrar en polémica, pero hay una equivocación en el concepto lo que es agroindustrial y lo que es agroforestal, agroforestal, o sea agro de la foresta, o sea de la procedencia, agroindustrial es procedimiento, es diferente esas dos interpretaciones.

Entonces, cuando hablamos agroindustrial pueda haber productos que sean de procedencia forestal agroforestal, no es lo mismo en concepto de zona o lugar, -perdón que me equivoque tal vez una palabra por cansancio- es la referencia es si agroforestal es un producto evidentemente agroforestal de la procedencia de la foresta, una cosa no equivale al otro agroindustrial, qué vas a proceder o como lo vas a manejar como vas a desarrollar qué valor agregado les das a través de industria. Lo que temo aquí hay lo tipo que hace el Gobierno, pero bueno no cierra, pero bajo la excusa en ello en el punto b) para ellos se debe establecer centros de acopio, tenemos en la zona de los Yungas para información tal vez los procedentes 480 proyectos fracasados en los Yungas.

El otro día, pase por una zona para no revelar el lugar exacto era una factoría piscícola que habían puesto había 350 mil bolivianos para unas gallinas hacer huecos, llenar el agua y meter los alevines eso había sido el proyecto, 350 mil bolivianos y así hicieron varios cada llegada de ríos se limpia todas esas supuestamente piscinas naturales, entonces, los centros de acopio tenemos en todo el país, pero por doquier los galpones; eso es un centro de acopio, un galpón.

En Tarija tenemos en Bermejo un centro de acopio y de industrialización de cítricos 70 millones de bolivianos que no funcionan, Centro de acopio e industrialización que es básicamente lo que está indicando aquí, claro, eso habrá que ver como se fiscaliza, lo dejo porque no voy a ponerme en contra de esto porque creo que los términos están correctos, pero me da la impresión que esto es base para las típicas inversiones supuestas de este Gobierno de industrializar que después son galpones y plantas como dijo la Senadora Requena como biodiesel que los privados dicen que esto lo colocamos con 70 o 80 millones y el Gobierno le cuesta 360 millones esa es la gran diferencia o hace EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura) de San Buenaventura para el tema de azúcar, se tira más de 300 millones y no hay tierra fértil para poner la caña de azúcar porque no hay proceso de pre factibilidad o se largan los 25 millones en la sede para darle el valor agregado de industrializar, etc., el centro especializado en Café en Caranavi, no tienen ni electricidad y así van metiendo en todo el país.

Alguien ganará de eso, pero no funciona, no funciona, así yo creo con todo respeto estimado Senador Vaca, no es lo mismo agroforestal que agroindustrial son dos diferentes, no es el mismo concepto; no tiene la misma lógica, no tiene la misma base de significado en cuanto al concepto, uno es para desarrollar y producir el otro es una referencia de donde sale ese producto, agroforestal, agro no sé qué terminologías, creo que a eso refiere, perdón que no haya sido más explícito porque la verdad que ya estamos bajo mínimos.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Yo creo que es importante poder hacer la diferencia, si nosotros vamos al artículo 1 de la ley nos habla desde la recolección hasta la transformación e industrialización, Senador Fernando quisiera que me escucharas porque quisiera responderte en el sentido de que, a ver, primero tenemos que diferenciar que es agroforestería es una combinación de producir forestal maderable y no maderable con combinación con la parte agrícola. Aquí lo dice.

Pero, bueno, es la combinación de prácticas forestales, cuando hablamos de sistemas forestales, yo soy agrónomo soy docente de la Carrera Ingeniería Forestal, por eso te lo hablo con fundamento y una producción de agroforestal es producción a corto, a mediano a largo plazo, cuando hablamos de corto plazo hablamos de cultivos hortícolas o anuales, cuando hablamos de producción a mediano plazo industrialización estamos hablando de los cultivos perennes y cuando hablamos de producción forestal tenemos que hablar de forestal maderable y no maderable eso es agroforestería, eso nosotros principalmente en Pando hacemos bastante agroforestería porque es la forma de recuperar los suelos degradados que tenemos en nuestra



región, y cuando hablamos de agroindustrializar hablamos de una actividad que comprende la producción, la industrialización y la comercialización.

Entonces, en ese ámbito porque no solo es la recolección sino también es la industrialización, la transformación y la comercialización de todos los productos de todas las especies que podamos hablar que se dan en esa región y principalmente yo puedo hablar por Departamento de Pando, pero en el tema se sacó el nativo principalmente como indicaba porque hay muchas especies que son producidas pero que nos son nativos de la Amazonía.

Yo creo, que está bien el término agroindustrial lo hemos debatido bastante con la parte técnica y eso lo que yo indicaba, eso fue el argumento que encontramos porque no solo es la recolección, la producción sino es la comercialización, la transformación y principalmente la industrialización de los productos.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: No me voy a oponer a esta ley, pero para mí está faltando algo, porque estamos tratando de productos que se reproducen de una manera natural aquí hay falta al menos, falta un artículo de conservación y equilibrio medio ambiental, toda la lista que estamos viendo en aquí de productos que queremos aprovechar sean la forma como se quiera es comida de otros animales que viven, de los loros en sus distintas especies, de los monos, de taitetú, es comida absoluta.

Creo, que tiene haber un artículo, al aprovechar esto pues tenemos estar siempre equilibrando el medio ambiente hermana Presidenta, que se incluya la protección del medio ambiente para proteger los animales que se alimentan estos productos que nosotros los humanos queremos aprovechar, de repente aprovechando esta normativa se va a animar varias empresas y no lo vamos a evitar tampoco.

Pero, si metemos una normativa que pueda hacer algo de freno estaríamos nosotros metiéndonos al bosque para poder aprovechar en su totalidad en desmedro de algunos seres vivientes que consumen este producto.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Yo voy a cumplir con un deber, aunque entiendo las razones de los senadores de la región creo que tienen la impresión que no deberíamos tocar nada aquella ya está así que mejor que vaya así, lo he recabado hablando con ellos, por eso es que no hay ningún ánimo aquí oponerse porque como se ha dicho retrasado el tratamiento una vez, esto se va a aprobar en esta Sesión, empezaremos por ahí por el final para ahorrarnos malos entendidos.

Solamente, cuando yo veo la lista la mayor parte de ellos Asaí, castaño, cacao y algunos temporalmente yo no los conozco exactamente como crecen veo que casi todos son productos forestales, cuando se dice agroindustrial me he vuelto ver la definición, lo agroindustrial podría incluirlo agroforestal tomando en cuenta lo decía el Senador Rodrigo, el problema es que se puede entender que estamos entrando a la agroindustria entendida como otros productos entienden aunque no sería amazónicos, eso está claro, hubiera puesto por ejemplo la industrialización de productos forestales y agroforestales eso hubiera puesto yo en vez de la "a" y la producción agroindustriales yo hubiera puesto la industrialización de productos forestales y agroforestales.

Cumplo con hacer sugerencia no sé si puede sinceramente quisiera que el Senador Romaña y el Senador Carlos Tiburcio que son los dos pandinos que están aquí digan se les parece que debo presentar una redacción alternativa o lo dejamos así. También comparto un poco la preocupación del Senador Ajpi y colegas de Pando, pero no para añadir esto ya es tarde, solamente porque ahora hay un bum con esto agroindustria es la presión de la frontera agrícola, eso preocupa mucho no quisiéramos que haya eso, coincido con el Senador Ajpi.



Ultimo cosa, senadores sobre la observación correcta de la Senadora Santa María, quiero decirles por ejemplo mi equipo sí estuvo en esa reunión y no había la voluntad de cambiar más o sea había las ganas que quede así, no es que no se ha dicho las observaciones se les ha dicho, pero había la voluntad de avanzar nomás, cosa que finalmente se va a respetar no ve finalmente uno respeta a la gente de la región, pero tenemos que cumplir con nuestro deber de aquí aportar con lo que creemos que sería probablemente una mejora como acabo de proponer, yo sinceramente voy a quedar pedirles a los senadores que digan sí planteamos una redacción alternativa sencillamente vamos a la aprobación ya, en cuyo caso por supuesto voy a apoyar.

Sen.ª Presidenta: Yo quisiera que propongan claramente una fórmula sustitutiva para poder poner en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Gracias, Presidenta.

Tratare sucinto posible haber una de las bases fundamentales contundentes de la vivencia científica es la experiencia y la observación empírica sobre cualquier tema sobre este en cuestión que -no me gusta mucho-, pero voy a ponerme a mí como un ejemplo sobre en este caso la evidencia y desconocimiento de la cultura existente en región amazónica con referencia a la producción de ciertos productos -valga la redundancia- en este caso frutos amazónicos.

El colega Senador Ajpi, observa por supuesto con mucha lógica de que en el papel no va a haber una redacción supuestamente garantice un equilibrio ambiental porque efectivamente muchos esos productos alimentos de los animales, yo como ejemplo les comento yo he sembrado manualmente 2 hectáreas de maíz en mi parcela. Pero, la cultura productiva a mí me sugiere y la experiencia me lo comprueba de que no voy a cosechar las 2 hectáreas porque yo cálculo y se calcula así todos calculamos sean fondos individuales o comunitarios de que entre la mitad una cuarta parte de ese sembradío va a ser para los alimentos de los animales, eso hace parte de los usos y costumbres garantizados en nuestra Constitución y por qué lo comento un poco para que tengamos la tranquilidad otra vez apelo al tema de la conciencia o sea no estamos aprobando nada que vaya en contra dé, ni de los animales ni de la región ni de los suelos sí ustedes conocen Pando, no Cobija, Pando se van a dar cuenta perfectamente.

Creo que, es una región que tiene una reforestación mínima porque es tan fértil esa zona cuando yo chaqueo suficiente 2 o 3 lluvias ya hay otra vez monte, ya hay otra vez pasto, ya hay otra vez planta, entonces quería referirme a este tema y apelo a la buena fe con nosotros y la buena voluntad de que más allá de las observaciones que por supuesto la recibo con agrado, procedamos a aprobar como está este Proyecto de Ley, no gusta victimizarme soy contrario al tema de sentirme víctima, pero, a ver a manera de reflexión les comento cuántas leyes se viene aprobando en esta Cámara, no sé cuántas van a para el beneficio de esa región, muy pocas.

Entonces, les repito nadie va a hacer daño con esta ley porque la he leído a ningún animal, ni al suelo, ni a la floresta que existe en Pando y en otras zonas que comprenden la amazonia, al contrario, le vamos a dar la posibilidad que al campesino al que tiene su fundo, tiene su parcela, sea individual o sea comunitaria se le facilite con recursos, con infraestructura, con logística y con todo lo que implica la industrialización de estos frutos amazónicos un vivir bien, vivir mejor, bienestar para su familia y por supuesto mejorar la calidad de alimentación en el lugar y el sobrante ira a otros mercados, que como en este caso es evidente la Asaí se consume en todo el país y todo el mundo y sale de esa región.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Senadora Presidenta, en razón de esta disyuntiva que se nos ha presentado para el Proyecto de Ley, evidentemente no se puede devolver ya a la Comisión para que una nueva redacción o haga las enmiendas, pero sí existe en el Reglamento el artículo 120 donde habla de las fórmulas sustitutivas.

Entonces, si es pertinente los senadores que están en desacuerdo tal vez pudieran redactar la fórmula sustitutiva y hacer que se vote y poner en consideración porque no hay otra, esto no puede volver a la Comisión, no está dentro del Reglamento y tampoco hay por lo que veo no existe conformidad seguramente, porque primero han hablado de los nombres genéricos y luego han hablado de los tipos de frutos, ahora hablan del término agroindustrial y agroforestal, luego que ya tiene (no audible).

Sen. Secretario: Presidenta, con las disculpas necesarias he faltan senadores para hacer el Quórum, tiene que estar presente aquí.

Sen.^a Rocha Muñoz: Bueno, no se si puedo continuar espero que haya Quórum, sí bien, ya creo que hay Quórum y gracias.

Entonces, voy a continuar tal vez las personas o colegas senadores que están interesados podrían presentar una fórmula sustitutiva y luego someter a consideración y si no se aprueba como está, esto sería yo pienso que esta podía ser una solución este el momento porque una vez que pasemos ya no existe más, tomando en cuenta que no puede volver a la Comisión.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Creo que no me dejé entender nos queda claro lo que tenemos que hacer y presentar la redacción sustitutiva de hecho estábamos elaborando eso, fue claro, en mi intervención diciendo que no iba presentar ninguna redacción sustitutiva sino tenía la luz verde de los senadores de la región, los senadores de la región prefieren que la cosa se quede así. Entonces, así se va a quedar por eso es que no vamos a presentar redacción sustitutiva, entendemos muy bien que no puede volver a la Comisión, entendemos bien como hacer lo de sustitutiva, pero no lo vamos a hacer por lo menos yo elijo no hacerlo, en atención al pedido de la gente de la región. Eso quería dejar en claro.

Sen.^a Presidenta: Al escuchar las intervenciones de los diferentes senadores y al no haberse planteado una fórmula sustitutiva de acuerdo al Reglamento General, en consideración al artículo 2 de acuerdo a la lectura por el Senador Secretario.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle, con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 3 con las modificaciones consensuadas en la Comisión para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 3. (Plataforma de Asistencia Técnica) Los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y entidades del Nivel Central del Estado, en el marco de sus competencias, coordinaran con plataformas multiactor, iniciativas públicas, privadas, miembros de la comunidad académica y científica para:

a) Fomentar la coordinación para brindar asistencia técnica especializada en la protección de los recursos forestales y en toda la cadena productiva de los frutos amazónicos.



b) Promocionar frutos amazónicos a nivel internacional e incorporar los frutos amazónicos y sus derivados en programas de subsidios de alimentos y alimentación complementaria, entre otros.

c) Promocionar mediante políticas de difusión, los beneficios nutricionales para la población boliviana de los frutos amazónicos y sus derivados.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno el artículo 3 en su estación en detalle, con las modificaciones consensuadas en la Comisión. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle, con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 con las modificaciones consensuadas en la Comisión para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 4. (Financiamiento) Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales de la amazonia boliviana, en el marco de sus competencias y de la Ley N° 492 de 25/01/2014, podrán suscribir Acuerdos y Convenios Inter gubernativos para la asignación de recursos económicos a fin de dar cumplimiento a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno el artículo 4 en su estación en detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 5 con las modificaciones consensuadas en la Comisión para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 5. (Del Registro y Protección de los Frutos Amazónicos) El Órgano Ejecutivo mediante las instancias correspondientes, considerará el registro y protección a nivel internacional de los Frutos Amazónicos según corresponda.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno el artículo 5 en su estación en detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6 con las modificaciones consensuadas en la Comisión para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 6. (Del cumplimiento) Quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales cuya jurisdicción esté comprendida en la amazonia boliviana.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el artículo 6 en su estación en detalle con las modificaciones consensuadas en la Comisión. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle, con las modificaciones consensuadas en la Comisión.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "Que declara de prioridad nacional la cadena productiva de los frutos amazónicos."

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Técnico Humanístico "Héroes



del 15 de Enero”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa Técnico Humanístico Héroes del 15 de Enero fue fundada el 5 de abril de 1946, Mediante Resolución Administrativa N° 997/2011, de 1 de diciembre de 2011, se actualiza la resolución administrativa de legal funcionamiento de la Unidad Educativa Técnico Humanístico Héroes del 15 de Enero que funciona con los niveles primario y secundario; con el cierre definitivo de la Unidad Educativa "San Juan de Satatatora" que se fusiona con la Unidad Educativa "Héroes del 15 de Enero", que funciona desde el año 1987, y ampliación del nivel inicial, del área curricular de educación formal y que funciona bajo supervisión de la Dirección Departamental de Educación La Paz, de dependencia estatal y Código SIE de la Unidad Educativa N° 70620043.

La Unidad Educativa Técnico Humanístico Héroes del 15 de Enero se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Los Andes, Segunda Sección Municipal Laja, Cantón Villa San Juan de Satatatora, Localidad amanzanada Villa San Juan de Satatatora perteneciente al Núcleo San Juan de Satatatora, de la Dirección Distrital de Educación de Laja.

La historia de la Unidad Educativa Técnico Humanístico Héroes el 15 de Enero, se inicia el 5 de abril de 1946, con el nombre de Unidad Educativa San Juan de Satatatora, con la exigencia de los comunarios a los hacendados de aprender a leer y escribir; siendo el Padre Simeón Alegría el precursor con aulas y sillas de adobe y barro; hasta 1970 funciono de primero a quinto de primaria con los profesores destacados Juan Alegría, Silverio Anti, Alejandro Cuti, Gregorio Mamani entre otros.

El 12 de marzo de 1987 la Unidad Educativa adopta el nombre de Héroes del 15 de Enero, en memoria de los caídos en la Calle Harrington, donde 8 jóvenes fueron asesinados por la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos, por los paramilitares de Luis García Meza en 1981; a partir de 1987 la unidad funciona hasta el primer curso del nivel secundario y su primera promoción en la gestión 2002, y se fusionan en la gestión 2011 las Unidades Educativas San Juan de Satatatora y Héroes del 15 de Enero.

Al presente, la Unidad Educativa Técnico Humanístico Héroes del 15 de Enero, cumplirá 78 años de servicio a la educación, formando valores en los estudiantes y aportan con bachilleres formados de manera técnica y humanística, con 22 profesores, consolidando el Bachillerato Técnico Humanístico, en el área de Mecánica Automotriz, para el desarrollo de nuestro país y en particular del Departamento de La Paz.

Senadora proyectista: Senadora Virginia Velasco Condori



POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo reconocimiento a la **Unidad Educativa Técnico Humanístico Héroes del 15 de Enero**, en sus setenta y ocho aniversario de vida institucional, por los servicios prestados en favor de la educación en beneficio de la población estudiantil de la Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz, aportando al engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "José María Vélaz".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el párrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa José María Vélaz, fue fundada el 01 de febrero de 1999, a iniciativa de Lic. Gastón Rivera Coors, quien fungía en ese entonces como Director Departamental de Fe y Alegría, con el objeto de



atender la demanda creciente de la poblacional estudiantil, para los diferentes grados, que venían en su mayoría de familias migrantes de las comunidades cercanas a la ciudad de Sucre.

Que, la Unidad Educativa José María Vélaz, por un corto tiempo llevó el nombre de Sagrada Familia "B", pero las gestiones permanentes ante las autoridades departamentales y nacionales de Fe y Alegría, se cambió al nombre del insigne y pionero de la educación popular en América Latina y Fundador de Fe y Alegría, el Reverendo Padre Jesuita José María Vélaz.

Que, la Unidad Educativa José María Vélaz, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa, con código SIE de unidad educativa N° 80480226 y Código SIE de edificio escolar N° 80480148, perteneciente al área curricular de educación formal, de dependencia pública de convenio, funciona en los niveles de inicial, primaria y secundaria, en el distrito educativo de Sucre del departamento de Chuquisaca.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 139/99 de 20 de abril de 1999, el Servicio Departamental de Educación, aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa José María Vélaz.

Que, la Unidad Educativa José María Vélaz cuenta con un plantel docente, que ha demostrado a lo largo de los años, esmero, dedicación y tesón en la formación de estudiantes íntegros con valores éticos y morales.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa José María Vélaz** del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus veinticinco años de trayectoria institucional, y por su destacado aporte al servicio de la educación en los niveles inicial, primario y secundario, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "Francisco Cermeño" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, el Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño, fue fundado el 14 de mayo de 1974, en la Parroquia de San Matías de la ciudad de Sucre, comenzando a dar enseñanza metódica en "Corte y Confección con dos máquinas de Coser a pedal y una maquina a mano; Telares nativos y tipo bastidores para ponchos, ruanas, vestidos, cubrecamas, bolsos, estolas, cuadros artísticos, Cocina, Alfabetización entre otros, con el objeto de las familias puedan ayudarse a sí mismas y no depender de la caridad ajena, dándoles un instrumento de trabajo u oficio con que valerse.

Que, el Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño, ingresó al movimiento nacional de Fe y Alegría, el 28 de septiembre de 1975. Después de reuniones entre directores departamentales y nacional, el 28 de septiembre de 1977 se hizo el trámite de ingreso al Sistema según la Modalidad IBA (Instituto Boliviano de Aprendizaje)

Que, el Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño, tiene como finalidad la educación integral de la persona en la sociedad, otorgando conocimientos técnicos y modos de vida, creando una mentalidad de cambio y una jerarquía de valores en el adulto para que este participe de una manera más efectiva.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 37/2005 emitida por el Director del Servicio Departamental de Educación de Chuquisaca, se autoriza la apertura para el legal funcionamiento del Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño.

Que, el Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño cuenta con certificado de Registro de Servicios Educativos, con código SIE de unidad educativa N° 80480287 y Código SIE de edificio escolar N° 80480229, perteneciente al sub área de atención de educación de adultos, de dependencia de convenio, con los servicios educativos de Auxiliar Técnico, Mano de Obra Calificada, Técnico Medio, en el distrito educativo de Sucre del departamento de Chuquisaca.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño** del Municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus cincuenta años de trayectoria institucional, por su destacado aporte al servicio de la educación para adultos, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Deogracias Vega" del Municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el párrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa Deogracias Vega, fue fundada el 04 de abril de 1949, en el Municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca, en honor y mérito al sacerdote, jurisconsulto parlamentario quien había fundado y dirigido el Liceo "San Luis".



Que, la Unidad Educativa Deogracias Vega a lo largo de sus 75 años de fundación (bodas de diamante), ha brindado educación a ciudadanos que hoy se destacan como profesionales eficientes en todos los campos de la actividad nacional, como profesores, médicos, militares, abogados, religiosos, técnicos, etc.

Que, la Unidad Educativa Deogracias Vega, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa, con código SIE de unidad educativa N° 80450041 y Código SIE de edificio escolar N° 80450038, perteneciente al área curricular de educación formal, de dependencia fiscal, funciona en el nivel de atención primaria y secundaria, en el distrito educativo de Padilla del departamento de Chuquisaca.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 741/2010 de 10 de diciembre de 2010, el Servicio Departamental de Educación, aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Deogracias Vega" con el nivel Primario que funciona desde el año 1949.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Deogracias Vega** del Municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus setenta y cinco años de trayectoria institucional, y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel primario y secundario, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Yunchará por su 67 aniversario de fundación a celebrarse este 6 de abril del presente año.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL



EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**CONSIDERANDO:**

Que, el parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina qué; *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios Campesinos"*.

Que, el municipio de Yunchará, de la provincia José María Avilés del Departamento de Tarija, fue fundada el 17 de diciembre de 1957, durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo, quien a efectos de consolidar su creación, promulgo la Ley de 26 de diciembre de 1957, por la que se crea la segunda sección municipal de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, con capital en el pueblo de Yunchará, que a la fecha cuenta con 5 distritos y 45 Comunidades.

Que, el Municipio de Yunchara, festeja como aniversario cada el 6 abril de cada año por la creación de la 2ª Sección Municipal de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, con su capital el Pueblo de Yunchará y en honor al título otorgado por la Ley de 26 de diciembre de 1957 como nuevo municipio y la toma de juramento y posesión de su primer Alcalde Municipal.

Que, el Municipio de Yunchará, cuenta con una superficie territorial de 1.827 Km², cuenta 5.490 habitantes según el censo del I.N.E, de 2012, limita al Norte con el Municipio de El Puente, al Sur con la Republica Argentina, al Este con los Municipios de Uriondo, Padcaya y con la Provincia Cercado del departamento de Tarija, al Oeste con las provincias Sud Chichas y Modesto Omiste del Departamento de Potosí.

Que, el Municipio de Yunchará, abarca tres zonas ecológicas: valles, cabeceras del valle y Zona Subandina; referente a sus recursos hídricos, el municipio se encuentra surcado por numerosos ríos pertenecientes a la cuenca del río San Juan del Oro.

Que, el municipio de Yunchará, cuenta con la principal fuente de ingreso proveniente de la agricultura; en ganadería cuenta con 89.760 hectáreas de pastoreo, donde pastan caprinos, vacunos; en turismo cuenta con los restos arqueológicos del incario en Tomatas y Saire, Asimismo, la reserva biológica de Sama que denota la belleza natural por su diversidad en flora y fauna, asimismo se tiene las lagunas de Tajzara que en virtud a la Ley 1429 de 16 de mayo de 2022 fue declarada como Paisaje natural y cultural; existen paisajes, cordilleras y profundos valles mesotérmicos, asimismo este municipio es conocido por sus costumbres tradicionales, música y gastronomía en las ferias agropecuarias y artesanales de Copacabana y Tojo.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO,

La Camara de Senadores en uso de atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Yunchará** por sus sesenta y siete aniversarios de fundación, a celebrarse este 6 de abril del presente año; por su inobjetable aporte al desarrollo para el bienestar de sus estantes y habitantes del Departamento de Tarija y su contribución al fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al ciudadano Eleodoro Jurado Huaita, por su aporte y contribución incondicional destacada en el Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, señala que: entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el de: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado"*.

Que, Eleodoro Jurado Huaita, nació el 3 de septiembre de 1957, en la Localidad de Pasajes del Municipio de Yunchará de la Provincia José María Avilés del Departamento de Tarija, es hijo de Timoteo Jurado y Agustina Huaita y contrajo matrimonio con la señora Agustina Farfán Tolaba.

Que, Eleodoro Jurado Huaita, estudio el nivel primario en la Unidad Educativa Pasajes de la Segunda Sección de la Provincia Avilés, adquiriendo una vasta experiencia que le permitió estudiar el curso Técnico en Gerencia Pública Municipal, otorgado por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Que, Eleodoro Jurado Huaita, durante toda su vida, sirvió a su comunidad orgánicamente, asimismo, ocupó cargos en la Subcentral de Copacabana y en la Central Campesina de Yunchará, luchando por la reivindicación de los campesinos del Municipio de Yunchará, como del Departamento de Tarija, siendo fundamental en los logros obtenidos para toda la población.

Que, Eleodoro Jurado Huaita, gracias al trabajo orgánico que realizó por el desarrollo del Municipio de Yunchará, asumió el cargo de Alcalde Municipal de Yunchará en la gestión 1995 a 1999; asimismo, asumió el cargo de Director Departamental de desarrollo Rural y Pueblos Indígenas en la gestión 2006 a 2007; posteriormente, fue designado Ejecutivo Seccional de desarrollo en el Municipio de Yunchará por la Gobernación del Departamento de Tarija en la gestión 2010 al 2014; y fue electo Subgobernador del Municipio de Yunchará desde el 2015 al 2020.

Que, Eleodoro Jurado Huaita, en las funciones desempeñadas logró trabajar arduamente por el desarrollo del Municipio de Yunchará, llegando a promover el desarrollo del lugar representando en el Departamento



de Tarija y ante las autoridades nacionales; toda su vida la dedicó al trabajo comunitario y al servicio de la población del Municipio de Yunchará.

Que, Eleodoro Jurado Huaita, obtuvo diferentes reconocimientos de instituciones públicas y privadas por el trabajo realizado en el Municipio de Yunchará como en el Departamento de Tarija; entre ellas fue declarado por el Concejo Municipal de Yunchará, como "Hijo Predilecto y Asesor Meritorio del Gobierno Autónomo Municipal de Yunchará y la Segunda Sección de la Provincia Avilés" bajo la Ordenanza Municipal N° 006/2005; reconocimientos de la Distrital de Educación de Yunchará, Coordinación de Red de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, entre otros.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al ciudadano **Eleodoro Jurado Huaita**, por su lucha en favor la reivindicación de los derechos de los campesinos, por su aporte y contribución al desarrollo del Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "9 de Abril B".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, en el parágrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: "... La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación; III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio...".

Que, el numeral 2, del artículo 1 de la ley 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", a la letra dice: "La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla...".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, instruye lo siguiente: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

CONSIDERANDO:

Que, el Colegio 9 de abril "B" se fundó el 9 de marzo de 1950, en el salón de la biblioteca de la Honorable Alcaldía Municipal en un solemne acto donde se hizo la inauguración oficial del primer curso secundario Nocturno Municipal, gracias a la iniciativa del señor Max Chungara, Alcalde Municipal, siendo su primer director el Profesor José Gutiérrez Oropeza y su plantel docente estaba conformado por 8 maestros y dos administrativos, trabajando los mismos ad-honoren, durante tres años, demostrando de esta manera responsabilidad y entrega total a la formación de los estudiantes, quedando plasmado el amor a la docencia.

Que, el 7 de mayo de 1953 el colegio inicio sus labores educativas con horario diurno, en la casa N° 447 de la calle Tupiza, propia del señor Gregorio Choque, con los cursos primero y segundo de primaria.

Que, el 30 de mayo de 1953, en el salón de actos de la Alcaldía Municipal, el Inspector General de Educación de la Republica, Dr. Federico Joffre Salinas, Autoridades civiles, políticas, Militares y pueblo en General. Se llevó a cabo la oficialización del horario diurno y que desde esa fecha llevaría el nombre de Colegio Nacional Mixto "9 de abril", el nombre del establecimiento fue en homenaje a la Revolución Nacional que trajo consigo profundas transformaciones en la vida social, política, educativa y cultural en nuestra patria como ser: la Reforma Agraria, La Nacionalización de las Minas, Reforma Educativa y el voto Universal, en ese entonces.

Que, la Unidad Educativa 9 de abril "B", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código SIE de Unidad Educativa N° 81340013 y código SIE de Edificio Escolar N° 81340013, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia Fiscal con el nivel Secundario, en el Distrito Educativo de Villazón del Departamento de Potosí.

Senador proyectista: Santos Ramos Socpasa.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 9 de Abril "B"**, por su septuagésimo cuarto aniversario de creación, a celebrarse este 09 de abril del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Municipio de Villazon y de todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)" del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el párrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo".* IV. *El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. (...)"*.

Que, la Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.), del Municipio Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, fue creada en fecha 8 de abril de 1987 años, en el patio de "El Pacay" de la ex hacienda de la comunidad de Chimpa Ñucchu, a horas 10:00 de la mañana con la concentración de las siguientes comunidades: Chimpa Ñucchu, Huasa Ñucchu, Cantú Ñucchu, Rosario, Jatun Era.

Que, la Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.), se gestó de la necesidad de la unión entre las comunidades nombradas para enfrentar la pobreza aplastante que se acentuaba en esa época. Encabezo la comunidad de Chimpa Ñucchu, siendo esta actualmente la "Sede Principal". Otro gran motivo para el nacimiento de la (C.U.T.Q.O.Ñ.), fue al ver que en aquellos años, todos los dirigentes de la Subcentralia Totacoa, trabajan al servicio de los partidos políticos en el poder. Frente a toda esa situación adversa que se sufría, nace la Centralia única de Trabajadores Quechuas Originarios de Ñucchu con la sigla "C.U.T.Q.O.Ñ".

Que, la "Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)", actualmente cuenta con 13 (Trece comunidades afiliadas y que son: Chimpa Ñucchu, Huasa Ñucchu, Cantu Ñucchu, Rosario, Cervantes, Villa Santa Rosa, Villa Victoria, Cabezas, Campanario, Cachimayu, Peras Pampa, Bajo Campanario y Aceituno.

Que, la "Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)", Es la máxima Organización de los trabajadores Originarios con tierra y territorio de las trece comunidades afiliadas. En esta subcentralia contamos con las siguientes organizaciones: Comunitarias, Cooperativas, Concejos Educativos, Reporteros Populares, Catequistas, Control Social, Organización de Mujeres, Organización de Jóvenes, Organizaciones de Productores, Organización de Medicina Tradicional.

Que, la "Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)", tiene como misión el de fortalecer la unidad, los valores, la coordinación y el consenso social e interinstitucional equitativo, para aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y tecnológicos para lograr el vivir bien. Y como visión tiene la (C.U.T.Q.O.Ñ.)", la unidad y bien organizada, valorada y apoyada, productiva ecológicamente; limpia, saludable y turística; libre de corrupción y plena de valores, prepositiva y de gente comprometida con el cambio, honrada y trabajadora.

Que, la Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.), tiene la finalidad de luchar intransigentemente por la unidad de los trabajadores quechuas, en torno a sus principios y de nuestras organizaciones matrices: Centralia Provincial Oropeza Quechuas Capital Yotala CPOQPCY. Federación única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca FUTPOCH y la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB.

Senadora proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Sub Centralia Única de Trabajadores Quechuas Originarias Ñucchu (C.U.T.Q.O.Ñ.)**, del Municipio de Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración por sus Treinta y Siete años de creación y fundación y por su valioso aporte al desarrollo social del Municipio de Yotala y del Departamento de Chuquisaca, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "España Inicial".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 80, en su párrafo I de la constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia, establece: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida (...) II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado"*.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los orígenes de la Unidad Educativa España Inicial comienzan un 9 de abril de 1931, hito que marca la historia educativa de nuestra querida ciudad, el Kinder España pudo comenzar a funcionar en 1985 porque es una extensión natural del sistema educativo.

Que, en atención al aniversario de la Unidad Educativa España Inicial y en mérito de su funcionalidad, es merecedora de un justo reconocimiento, por su invalorable apoyo a la educación, su compromiso con la educación y por sus 93 aniversario de vida institucional, ya que la educación inicial puede ayudar a prevenir la deserción escolar futura al fomentar un vínculo positivo con el aprendizaje desde una edad temprana.

Que, En la actualidad la Unidad Educativa España Inicial cuenta con tres paralelos en el primer año de escolaridad y tres paralelos con segundo año de escolaridad, albergando a 175 estudiantes entre niñas y niños, el establecimiento es considerada de alta demanda por la ubicación en la zona central.

Que, la Unidad Educativa Unidad Educativa España Inicial cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa "Código SIE Unidad Educativa N.º 81230250" y "Código SIE de Edificio Escolar N.º 81230081" otorgado por el Ministerio de Educación bajo Resolución Administrativa N.º 456/2009 emitido el 14 de julio de 2009.

Senadora Proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa España Inicial**, en conmemoración a sus noventa y tres años de creación, por brindar acceso a la educación desde edades tempranas y sentar las bases sólidas para el desarrollo y el éxito futuro de los niños, así como en su contribución a la equidad y la inclusión en el sistema educativo inicial en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Cantón Kalaque del Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina qué; *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios Campesinos"*.

Que, la población de Kalaque, ubicado en el Departamento de La Paz, cumple este 14 abril 44 años de creación, habiendo sido creado mediante Ley N° 534, del 6 de octubre de 1982, durante la presidencia de Lydia Gueiler Tejada, Presidenta Constitucional Interina de Bolivia; cuya jurisdicción pertenece a Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz en Jacoamaya – Achacachi a 108 kilómetros de la ciudad de El Alto.

Que, la actividad económica principal que se desarrolla la población de Kalaque es la pesca, con cultivos de papa, cebada y quinua, destinados a su comercialización en las ferias locales, mientras que los cultivos de trigo, cañahua, haba, arveja, cebada y grano son para el consumo familiar y comunitario desarrollando una economía comunitaria importante para toda la región del Lago Titicaca.

Que, la actividad pecuaria es dedicada a la crianza de ganado camélido, ovino, porcino y vacuno, productos que, en gran medida, son destinados al comercio y que los productos y subproductos del ganado vacuno son comercializados, aportando con el desarrollo económico y comercial de la región, teniendo las ferias más concurridas de esta región las de Santiago de Huata, Achacachi y Batallas.



Que, la población de Kalaque también se dedica a la piscicultura, contando con diferentes criaderos de trucha, pejerrey, carachi, ispi; ofreciendo variada gastronomía a todos los visitantes, en un ambiente de turismo comunitario integrado a los usos y costumbres de las comunidades aymaras e influyendo activamente en el crecimiento socioeconómico de toda la región del Lago Titicaca.

Que, la población Kalaque aporta a nuestra cultura y el turismo del país con dos lagunas turísticas el Aqiwi y Q'orwari, ubicadas en las comunidades Wichi Wichi y Tajocachi, otro de sus atractivos turísticos son los Chullpares Arqueológicos de Qayoquela, Chuani, Pachjiri Jawacuni, Monolitos, ubicados en las comunidades Wichi y Tajocachi, donde existe un intenso flujo de turistas nacionales y extranjeros, mismos que aportan para el desarrollo de la región.

Que, con relación a su patrimonio cultural inmaterial la población de Kalaque se caracteriza por su música ancestral moseño, pinkillada, laquita, quena quena, memola, zampoñada, waca tocori entre otras expresiones culturales y artísticas propias de la región.

Senador Proyectista: Leonardo Loza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 165 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la población de **Kalaque del Departamento de La Paz**, por sus cuarenta y cuatro años de creación, a celebrarse el 14 de abril del presente año; por su inobjetable aporte al desarrollo para el bienestar de sus estantes y habitantes y su contribución al fortalecimiento del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Luis Llosa – Primaria".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el párrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa Luis Llosa – Primaria fue fundada un 3 de marzo de 1934 ante la necesidad de la población orureña de contar con un centro educativo que acogiera a niños y niñas, contando con el apoyo de toda la ciudadanía.

Que, la Unidad Educativa "Luis Llosa – Primaria" en sus inicios contaba con un centenar de alumnos, que con el paso del tiempo fue incrementando de manera vertiginosa proponiendo nuevos retos que la Unidad Educativa supo resolver con gran eficiencia y eficacia.

Que, en enero de 1942 la Unidad Educativa "Luis Llosa" pasa a depender del Ministerio de Educación y como Director es nombrado el Profesor Zacarías Sánchez Alcalá. Como consecuencia del correr del tiempo la Unidad Educativa "Luis Llosa" ha contado con Directoras y Directores así como con meritorios profesionales con trayectoria y formación pedagógica.

Que, posteriormente por decisión de la administración la Unidad Educativa "Luis Llosa – Primaria", cambió la fecha de su Aniversario al 10 de abril; cumpliendo en la actualidad 90 años continuos al servicio de la niñez estudiosa de Oruro.

Que, la Unidad Educativa Luis Llosa – Primaria ha sido distinguida por diferentes instituciones, en reconocimiento al trabajo que se realiza en bien de la educación boliviana, es así que en 1984 fue condecorada con la "Gran Orden Boliviana de la Educación" en el grado de "COMENDADOR" a cargo del Ministerio de Educación.

Que, Así mismo se recibió la condecoración Escudo de Armas de Oruro en el grado de "Servicios Especiales" por la prefectura del departamento. Y la condecoración al mérito "Sebastián Pagador" en primer grado "Escudo Nacional" otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro.

Que, la Unidad Educativa Luis Llosa alberga en sus aulas a 720 estudiantes, cuenta con cuatro paralelos por grado, de Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, con un selecto Personal Docente y Administrativo, a la cabeza de su Director Licenciado Reynaldo Bohorquez Quevedo; todos comprometidos con la educación de niñas y niños de la ciudad capital de Oruro.

Que, la Unidad Educativa Luis Llosa – Primaria, ha destacado en los diferentes ámbitos culturales, artísticos y deportivos; constituyéndose en un referente en educación en el ámbito local y nacional.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Luis Llosa - Primaria** por sus noventa años de aporte a la educación, formando niños y niñas del departamento de Oruro para el engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al ciudadano Rolando Alarcón Hidalgo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, señala que: entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el de: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado"*.

Que, Rolando Alarcón Hidalgo nació el 6 de febrero de 1946, en la Localidad de Yunchará del Municipio de Yunchará, Segunda Sección de la Provincia José María Avilés del Departamento de Tarija, sus padres fueron Teófilo Alarcón (+) y Valentina Hidalgo (+), casado con Amelia Farfán y sus dos hijos, Gladys Valentina y Edgar Teófilo.

Que, Rolando Alarcón Hidalgo, ante los obstáculos sociales que deparaba la situación en el país, con esfuerzo y dedicación, logró cursar sus estudios primarios en el núcleo escolar campesino de Yunchará.

Que, Rolando Alarcón Hidalgo, querendón de su tierra natal, dedicó toda su vida prestando sus servicios para el desarrollo de la comunidad, trabajando arduamente para mejorar las condiciones del Municipio de Yunchará, ejerciendo distintos cargos representativos para su progreso.

Que, el 15 de noviembre de 2004, Rolando Alarcón Hidalgo, fue designado como Corregidor Mayor de la Segunda Sección de la Provincia Avilés, cargo que le permitió seguir apoyando con desarrollo a todas las comunidades del Municipio de Yunchará.

Que, Rolando Alarcón Hidalgo, es un ilustre ciudadano del Municipio de Yunchará, por el cual asumió el cargo de Secretario de Reforma Agraria desde 1970 hasta 1978, Ejerció el cargo de Alcalde Municipal ad honorem durante 13 años, en la gestión 1978 hasta 1991, fue encargado de Telecomunicaciones de 1991 hasta 1998, fue Capataz en la empresa Bartos en 1998 hasta 2004, ejerció el cargo de Corregidor Mayor en la gestión 2006 hasta 2010 donde gracias a su gestión se logra descentralizar la Central del Corregimiento Mayor; y ejerció el cargo de Jefe provincial de la Jefatura de Investigación Criminal en el Municipio de Entre Ríos en la gestión 1967 hasta 1970.

Senador proyectista: Miguel Ángel Rejas Vargas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al ciudadano **Rolando Alarcón Hidalgo**, por su destacada trayectoria al servicio de la población y su inobjetable contribución al desarrollo integral y progreso el Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "12 de Abril – Nivel Inicial" de la Ciudad de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL



EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa 12 de Abril - Nivel Inicial, de la Ciudad de Oruro, se funda el 17 de enero de 1977, con el nombre de jardín de niños Rodolfo Soria Galvarro posteriormente cambia de nombre al Kinder 12 de abril en homenaje al día del Niño Boliviano, siendo la primera directora del establecimiento la Profesora Gladys Vizcarra de Baya, actualmente es directora del establecimiento la Profesora Aurora Vargas Escobar.

Que, la Unidad Educativa 12 de Abril - Nivel Inicial, mediante Resolución Ministerial No. 781/1984 se aprueba el legal funcionamiento con el nivel inicial, estableciendo que funciona desde el año 1977, con una profunda vocación de servicio de la niñez estudiantil.

Que, la Unidad Educativa 12 de Abril - Nivel Inicial, cuenta con Registro de Unidad Educativa, con Código de Unidad Educativa No. 81230088 y Edificio Escolar No. 81230074, del área de educación formal, dependencia Fiscal o Estatal.

Que, la Unidad Educativa 12 de Abril - Nivel Inicial, de la ciudad de Oruro, con sus 47 años de vida Institucional ha sido participe de eventos pedagógicos, culturales y deportivos, recibiendo varias distinciones de diversas instituciones públicas y privadas.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de sus Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa 12 de Abril - Nivel Inicial** de la Ciudad de Oruro, en conmemoración a sus cuarenta y siete años de vida institucional, por los diferentes servicios prestados en bien de la educación de los niños y niñas en el Departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Papachacra" del Municipio El Puente del Departamento de Tarija.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.";* *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, la Unidad Educativa "Papachacra", fue fundada el 9 de abril de 1979, en razón a una necesidad social, debido al incremento de la población estudiantil (niñas y niños) de las comunidades cercanas, por entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con una unidad educativa para iniciar sus estudios de nivel inicial y primaria, con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores, haciendo de ellos personas de bien, para que en un futuro aporten a la sociedad.

Que la Unidad Educativa "Papachacra", fundada con la presencia de la Prof. Natalia Morales, Sr. Natalio Paredes Corregidor y Padres de Familia de la Comunidad Papachacra del Municipio El Puente; posteriormente mediante un trámite realizado de resolución ministerial se apertura legalmente la Unidad Educativa Pública o Fiscal "Papachacra", con su Nivel Inicial de 1º a 2º años y Nivel Primario de 1º a 6º años, con modalidad de docencia del área concentrada distrito educativo del municipio El Puente, de la Provincia Eustaquio Méndez Segunda Sección del Departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa "Papachacra", en la actualidad pertenece al Núcleo Educativo de Pueblo Nuevo, bajo la dirección del Lic. Carmelino Aban Fernández y como Director Encargado Lic. Modesto Colque Benítez, con un plantel docente de 6 maestras/os normalistas, con un total de 54 alumnas/os distribuidos en 6 cursos.

Que, la Unidad Educativa "Papachacra", cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 031325, Código SIE de Unidad Educativa N° 71690023 y Código SIE de Edificio Escolar N° 71690020, constituyéndose en una institución líder en educación en el municipio El Puente.



Senadora proyectista: Natividad Aramayo Paredes

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Papachacra**, del Municipio de El Puente, Provincia Eustaquio Méndez Segunda Sección del Departamento de Tarija, por sus cuarenta y cinco años de vida institucional, a celebrarse el 9 de abril del presente año, y por su inobjetable contribución al fomento de la educación en el Nivel Inicial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Pública Fiscal "René Barrientos Ortuño".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación.*"

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."*; *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, mediante acta de fundación de 08 de abril de 1974, se procedió con la sesión de fundación de la Unidad Educativa Rene Barrientos Ortuño de la Provincia Nor Cinti, en ese entonces Cantón San Lucas y administrado por la Dirección Distrital de San Lucas, ante la necesidad de la población sanluqueña de contar con un centro educativo que acogiera a niños, niñas y adolescentes, contando con el apoyo de toda la ciudadanía.

Que, la Unidad Educativa Pública Fiscal René Barrientos Ortuño, con Resolución Administrativa N° 002/2014 de 13 de enero de 2014, con Código SIE de la Unidad Educativa N° 70420101, Código SIE de Edificio Escolar N° 70420091, otorgado por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el Reglamento de Unidades Educativas Públicas.

Que, la Unidad Educativa Pública Fiscal René Barrientos Ortuño Primaria - Secundaria, se ha destacado en los diferentes ámbitos culturales, artísticos y deportivos; constituyéndose en un referente en educación en el ámbito local, departamental y nacional.

Senador proyectista: Roberto Padilla Bedoya.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa Pública Fiscal René Barrientos Ortuño**, por sus cincuenta aniversarios (Bodas de Oro), a celebrarse este 08 de abril del presente año, por su aporte a la educación boliviana, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

17. Petición de Informe Oral al Ministro de Obras Públicas y Servicio y Vivienda.



Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a las Senadoras peticionarias o al Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senadora Presidenta, los senadores de Chuquisaca hemos pedido esta Petición de Informe al Ministro en razón a que prácticamente hace años lo que es Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla se encuentra abandonada, es evidente que la Gobernación ha dado mediante un contrato usufructo a la FAB.

Sin embargo, no se ha restituido los vuelos, es decir, que se le está dando una función que no es para la que se construyó ese aeropuerto, es el sacrificio del pueblo de Sucre y de Chuquisaca porque no lo ha construido el Estado central, ha construido el Departamento con el dinero proveniente precisamente de las regalías de la corporación.

Entonces, como chuquisaqueños queremos y exigimos al Gobierno que se restituya los vuelos con aviones pequeños a este aeropuerto, nuestro objetivo que este Aeropuerto, no se sí me está escuchando Senadora Presidenta, que este Aeropuerto sea un aeropuerto alterno, todas las capitales del mundo Senadora Presidenta, aun las del Congo, cualquier capital del país tiene un aeropuerto.

Sin embargo, Sucre no tiene aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Alcantarí es de Yamparáez, o sea, no está en el Municipio de Sucre, que es la Capital del Estado Plurinacional, no estamos en desacuerdo, aunque se hubiera implementado ese mamarracho de Aeropuerto llamado internacional Alcantarí.

Pero, queremos que se restituya el Aeropuerto con rejas de barrillas, queremos hacerle muchas preguntas al señor Ministro, por eso es que estamos pidiendo esa Petición de Informe Oral.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento en el artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria; viernes 5 de abril; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Se les agradece a todos los senadores y senadoras, buenas noches.

Concluye la Sesión a horas: 19:36

96ª SESIÓN ORDINARIA
Martes, 9 de abril de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Secretarios: Sen. Pedro Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Castillo Negrete Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Montero Mendoza Henry Omar, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Párraga León Laura Miguelina, Paxi de Sujo Paula, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Solicito al Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gallo Soruco Nely Verónica, por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente.

Conforme lo que dispone el artículo 81 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y teniendo conocimiento de que existe un informe del Secretario General de la Cámara de Senadores referido al Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 CD, solicito la modificación del Orden del Día para que se puede incluir como primer punto la lectura del informe emitido por el Secretario General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Modificación del Orden del Día, decretándose la inclusión de lectura del informe de Secretaría General.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de Secretaría General.

Sen. Secretario:

"INFORME S.G. N 005/2023-2024"

A: AL PLENO CAMARAL CÁMARA DE SENADORES

DE: Abog. Rolando Marcelo Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CAMARA DE SENADORES

REF.: **INFORME PL N° 036/2023-2024 CD.**

FECHA: La Paz, 09 de abril de 2024

En atención a las funciones asignadas como Secretario General de la Cámara de Senadores, tengo a bien informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES. -

En fecha 04 de marzo de 2024, mediante nota P. N° 208/2023-2024, suscrita por el Dip. Israel Huaytari Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados, remite para fines constitucionales de revisión de conformidad a lo establecido por el numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, con cooperativas mineras".

2. BASE LEGAL. -

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El Artículo 158 señala: "I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 12. Aprobar los contratos de interés público referidos recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo".

El Artículo 163 determina: "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. (...)".

2.2. LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, 2 DE JUNIO DE 2014

El Artículo 132 Parágrafo II señala: "La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección"

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El Artículo 117 establece: "(...) Para dar continuidad a los Proyectos de Ley, los mismos podrán ser repuestos para su tratamiento por cualquier Diputada o Diputados.



2.4. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El Artículo 163 dispone: "(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

3. ANÁLISIS.

La Cámara de Diputados en fecha 04 de abril de 2024 procedió a la aprobación del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM con Cooperativas Mineras", misma fecha en la que se remiten antecedentes a la Cámara de Senadores.

Al respecto se debe considerar que revisados los antecedentes el PL N° 036/2023-2024 fue repuesto el 15 de noviembre de 2023 en la Cámara de Diputados, a solicitud de Dip. Freddy López Choque, considerando el nuevo periodo legislativo 2023-2024, y a efecto del cómputo de plazos según días administrativos, se consideraría 90 días en los que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe pronunciarse sobre los contratos administrativos mineros, según lo dispuesto por el artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535.

Así también, la citada ley minera en su Artículo 60 establece que los plazos previstos se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002, de manera concordante la misma norma administrativa dispone en su Artículo 20 que el cómputo de los plazos será: "a) Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos, por lo que a efecto de considerar el procedimiento legislativo constitucional como Cámara Revisora, debe remitirse en ese plazo previsto en la ley especial.

Tomando en cuenta la fecha de reposición del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, cuyo computo inicia el 16 de noviembre de 2023, el plazo de 90 días se cumplió el pasado 27 de marzo de 2024, encontrándose la Cámara Revisora fuera del plazo para su tratamiento legislativo, dispuesto por la ley especial

4. CONCLUSIÓN.

En este entendido, se concluye que el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM con Cooperativas Mineras", habría sido remitido a la Cámara de Senadores fuera de plazo, por lo que sugiero que el Pleno de este ente camara, mediante Resolución Camara, devuelva antecedentes a la Cámara

5. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores, considere la emisión de una resolución camara considerando los extremos señalados en el presente informe.

Es cuanto tengo a bien informar a su Autoridad, salvo mejor criterio,

Firma: Abg. Rolando Marcelo Vallejos Zabaleta; Secretario General; Cámara de Senadores."

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Buenas tardes, Presidente, muy buenas tardes a quienes nos visitan.

Presidente, voy a reiterar argumentos esgrimidos esta mañana, la Cámara de Senadores ni la Asamblea podemos cometer ilegalidades, somos justamente el cuerpo de este país que legisla y como legisladores

tenemos una responsabilidad enorme con tener mucho cuidado con que no estemos cometiendo errores que luego implican responsabilidades judiciales, no solo de la Directiva, sino también de este Pleno.

También quisiera decir como segundo punto en atención a quienes nos visitan que esta mañana estábamos explicando que para nosotros -voy a hablar de mi persona- sería una alegría poder firmar contratos mineros legales en tiempo, es exactamente lo que necesitamos, acabar con la ilegalidad para eso necesitamos, sin embargo, que estos contratos cumplan con todas las estipulaciones, entonces no hay aquí Presidente, ningún interés en no tratar las cosas como se deben, el problema Presidente, como ya saben mis colegas, ya lo hemos discutido pero lo voy a volver a argumentar, es que en este caso hay un problema de plazos vencidos y nosotros como Cámara de Senadores, plazos vencidos por responsabilidad única de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados nos ha mandado este Proyecto de Ley fuera de los noventa días de plazo establecidos en el artículo 132 de la Ley Minera.

Entonces, hemos hecho la contabilización, hemos hecho todas las consideraciones del caso Presidente, ya no voy a entrar en detalles de qué implicaría aceptar y tratar, o sea, derivar a comisiones y, por tanto, aceptar este tratamiento implicaría hacernos cargo nosotros como Cámara de Senadores de un error que no hemos cometido a nosotros. Entonces, lo que corresponde aquí Presidente, es devolver a la Cámara de Diputados para que podamos entendernos y encontrar una salida a este problema de los plazos, pero no puede ser que el Senado resuelva los problemas generados por Diputados; porque esto implica como decía responsabilidades de nuestras más altas funciones aquí.

Por eso Presidente, conforme dispone el artículo 81 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, de acuerdo al Informe emitido por el Secretario General de la Cámara de Senadores referido al Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 de la Cámara de Diputados y teniendo en cuenta que el plazo para el tratamiento legislativo de referido Proyecto de Ley, conforme lo establece la Ley N° 535 ya fue vencido, solicito la Dispensación para el tratamiento de un Proyecto de Resolución Camaral, mediante el cual se devuelvan los antecedentes a la Cámara de Origen.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente.

Es lamentable el comportamiento, la actitud de la Cámara de Diputados, en la anterior Gestión Legislativa me tocó presidir la Comisión de Economía Plural, Industria, Industrialización y Comité de Minería, Hidrocarburos, nos hemos confrontado con la misma situación que era 33 contratos administrativos mineros, de la misma manera, nos pasaron vencido el plazo y no hemos actuado así, creo que ahora se está actuando de manera más responsable, han tenido que cargar los compañeros cooperativistas a la Comisión que nada tenía que ver en la tardanza, sino era responsabilidad de la Cámara de Diputados, yo creo que de aquí en adelante para este tratamiento cuando hay plazos fatales de cumplimiento tendríamos que compartir el tiempo, aunque el año pasado le había dicho Presidente, si son 90 días, Diputados que tenga 60 y nosotros por lo menos 30 días, aquí en Diputados para tratar, el año pasado pasó lo mismo, y encima revisados, como pasaba a la Comisión en Plenario, revisamos los contratos, estaban una calamidad, que no es responsabilidad de los compañeros cooperativistas, la Cámara de Diputados no resolvió absolutamente nada, no había un informe técnico, no había un informe jurídico, inclusive faltaban algunas fojas de donde había salido de CONAPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) o del Órgano Ejecutivo.

Hemos tenido que en esa ocasión resolver esos contratos, también retornamos a la Cámara de Diputados, no sé en qué habrán quedado sus contratos, ahora de la misma manera nosotros estamos sufriendo este atropello de parte de los Diputados. Yo creo que, con su Presidencia, su capacidad de liderazgo, tendría que sentarse con el Presidente de Diputados para subsanar esta situación, porque estamos perjudicados, yo revisaba, eran trámites que tenían una duración de cinco años, cuatro años, seis años de sufrimiento de los cooperativistas, encima que Diputados perjudica un tiempo, como dice la Senadora Requena, nosotros no podemos tratar esta normativa, puesto que estaríamos cayendo en la ilegalidad, cualquier advenedizo puede demandar de inconstitucionalidad estos contratos y sería peor perjuicio, por lo tanto, yo estoy realmente



de acuerdo que, bajo esta Resolución Camaral con Dispensación de Trámite, se devuelva a la Cámara de Diputados, y que se consiga el nuevo plazo de tiempo, pero que no sea 90 días, porque seguramente está muy bien afinado esta Ley y simplemente es poner firma y que a nosotros nos pasen y trataremos como corresponde y acelerar este tratamiento que favorezca a los compañeros cooperativistas, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente.

De verdad que me apena mucho que una vez más se quiera perjudicar a los compañeros, a los hermanos mineros; me apena mucho que aquí se quiere o se pretende hacer creer algo que no es, si existe como la Senadora Requena indica, no podemos cometer ilegalidades, qué mayor ilegalidad en no aprobar estos proyectos de ley que han sido aprobados en la Cámara de Diputados, que son peticiones no de un año, de muchos años, y que son una necesidad para el sector. Hablamos de ilegalidades, un error administrativo no es ilegalidad que involucra a la Cámara de Senadores, Presidente, ese error administrativo es dado en la Cámara de Diputados, supuestamente porque tengo entendido que vence con un día, ayer se habría computado 90 días, pero eso no estoy segura, quiero que me ratifique Presidente Usted, si fuese así, por un día que se ha vencido el plazo aquí en la Cámara de Senadores no está queriendo considerar el tratamiento de este Proyecto de Ley que es una necesidad.

Hace rato decían, no podemos cometer ilegalidad, acaso no es cometer ilegalidad ir en contra de los mineros, no es cometer ilegalidades ir en contra de la necesidad de la población, no es cometer ilegalidades boicotear, o buscar estrategias técnicas jurídicas, administrativas y hacer trabajar al Secretario General para una Resolución hecha a última hora con una, -yo noto- con una única finalidad de querer postergar el tratamiento de este Proyecto de Ley, devolver para que sigan reclamando, sigan perjudicándose, sigan ahí con intenciones de convulsionar.

Presidente, yo me sorprendo y me molesto de verdad porque si hablamos de responsabilidades lo correcto hubiera sido, yo entiendo, se han tomado el tiempo, han discutido, pero la responsabilidad de esa Resolución debería ser denunciando a la Cámara de Diputados por esos tiempos que no se han cumplido, pero no pues de devolver un Proyecto de Ley que está siendo esperado y es una necesidad del sector.

Estamos aquí ahora dando realce del contenido de este Proyecto de Ley, no estamos viendo la urgencia y la necesidad de este Proyecto de Ley, por qué, entonces están aquí los compañeros mineros, porque es pues una necesidad, y ahora que les decimos no vamos a tratar su ley compañeros" por qué, "porque Diputados han vencido con un día de plazo, o porque no han entregado en plazos. El error administrativo ya sea en la Cámara de Diputados, en Senadores, ese error administrativo ¿tienen que pagar ellos?, ¿son pagaderos los mineros por ese error administrativo? Entonces, Presidente yo veo aquí una mala intención, que en verdad me apena, yo siento que se quiere paralizar los contratos mineros a fin de causar molestias del sector, pero ya ni siquiera contra el Senado ni Diputados, sino contra el Gobierno, pero afortunadamente estoy aquí, los compañeros son testigos que, por un error administrativo, estamos hablando administrativo, aquí hablan de ilegalidad.

No vamos a ir a la cárcel Senadora Cecilia, si es que le preocupa, porque nosotros estaríamos tratando un Proyecto de Ley que ha vencido supuestamente, por un error administrativo aquí no se quiere tratar el proyecto de los contratos mineros, entonces yo eso hago conocer y tienen que saber los compañeros mineros, por consiguiente, no voy a estar de acuerdo con esa Resolución que han planteado y lo han trabajado a última hora, no voy a estar de acuerdo con esa intención de perjudicar, no voy a estar de acuerdo con ese error, siendo error administrativo, aquí quieren hacer notar como si fuera un error garrafal, jurídico que impediría el tratamiento de este Proyecto de Ley. Y Expreso mi molestia Presidente, y le insto a Usted que pueda explicar, primeramente, en cuanto a plazos y que pueda también solicitar a las compañeras senadoras y senadores que tratemos el Proyecto de Ley.



Sen. Presidente: Es pertinente aclarar Senadora Castillo, nadie tiene intención de perjudicar absolutamente a nadie, nosotros sabemos más que nadie en tantas reuniones innumerables con los hermanos cooperativistas, ya el año pasado el Senador Ajpi ha sido blanco de ataques de todo lado, sin motivo, sin motivo perjudicamos a los hermanos cooperativistas cuando ellos no tienen absolutamente nada que ver y aquí no hay ningún error administrativo, en el Código Minero dice 90 días, y los 90 días prácticamente el año pasado, los Diputados se lo han agarrado, también nosotros, cuáles serían los efectos legales si aprobamos fuera de plazo. Estamos incurriendo, esto no es de ahora, cuantos contratos mineros hemos aprobado en el plazo que corresponde, primero, el Presidente Mamani, en las primeras gestiones, son 90 días, ellos 45 hasta 50 días, nosotros teníamos lo suficiente, ahora no tenemos ni un día, ni dos días, entonces, yo por eso yo decía.

Sen.^a Castillo: Entonces por qué no mandamos a Comisión en vez de devolver a Diputados.

Sen. Presidente: Entonces, hay que desvirtuar totalmente que el Senado ni nosotros no tenemos la mínima intención de perjudicar a los hermanos, esto debería resolverse en menos de siete días, no significa que se va a quedar congelado el tema de los contratos, es una responsabilidad, como bien dice de la Asamblea, por tanto, entonces entre Diputados y el Senado nos ponemos de acuerdo, esto en menos de siete días, una semana, o dos semanas debería resolverse de manera muy responsable y no creo que entremos en acusaciones de las malas intenciones que tenemos en contra de los hermanos cooperativistas.

El año pasado ya hemos insistido muchas veces de que cumplan los plazos, en el tiempo determinado nos deriven a la Cámara Revisora, entonces, estamos poniendo por eso a consideración, no puedo tomar decisiones unilaterales, por eso el Pleno de la Cámara de Senadores tiene que finalmente decidir.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente.

Yo creo que es suficiente querer posicionar ese discurso que queremos perjudicar al Ejecutivo, que no tenemos la intención de aprobar, que nosotros como Asamblea Legislativa queremos obstaculizar, queremos dar un Golpe al Ejecutivo, queremos quedar bien con los que nos visitan y recién hablar y hacer algún comentario referente a esa situación. Presidente, ya se ha explicado con suficiente claridad la legalidad, ilegalidad de lo que se está pretendiendo hacer y en ese contexto, pues lo único que se tendría que hacer es mandar a votación, el Pleno de esta Cámara de Senadores es magno, el Pleno de esta Cámara de Senadores, decide además, dentro de esa legalidad de poder devolver a la Cámara de Diputados vamos a sentar también un precedente, para que Diputados corrija y subsane sus errores que permanentemente lo viene cometiendo, no puede ser que nos pase lo mismo que nos ha pasado con el presupuesto.

El Presupuesto lo han tenido desde agosto y nos lo mandan recién en diciembre, ellos los tiene más de ciento veinte días, no sé cuántos días, y así es permanentemente recurrente esta situación con diferentes normativas, con el único afán de hacer de que llegue a la Cámara de Senadores, como somos Cámara Revisora no tengamos ni siquiera la oportunidad de revisar en qué consiste estos contratos.

En ese contexto Presidente no he escuchado a ningún Senador ni a ninguna Senadora decir que no se va aprobar los contratos, vamos a aprobar los contratos, pero no puede ser que justifiquemos una ilegalidad de plazos de la Cámara de Diputados queriendo hacer pasar que es un error administrativo, eso es injustificable, eso no puede pasar en un proceso, en cualquier proceso un día que se venza de plazo ya es fatal y nosotros estamos para hacer cumplir la Ley, no estamos nosotros para pisotear la normativa ni el Reglamento. En ese contexto Presidente, estamos nosotros con la predisposición de aprobar esos contratos siempre y cuando entren por la vía legal, se cumpla el plazo correspondiente, se vaya a Comisión, se analice y seguramente serán refrendados en el Pleno de la Cámara de Senadores. Simplemente eso Presidente y solicito que se ponga a consideración del Plenario como ya se lo ha hecho y mande a votación Presidente, y pasemos a otro punto.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

No estamos aquí para que nos aplaudan, ni para quedar bien con nadie, estamos para cumplir la Ley y lo que estamos nosotros haciendo en este momento, es eso cumplir lo que establece la Ley, no podemos pues decir, si se pasó con un día, -la aprecio muchísimo a la Senadora Castillo- pero no podemos decir, si se venció un día pues hagámonos los opas, echémosle nomás, eso es una ilegalidad, y le pongo, por eso tienen plazos, y los plazos no los ponemos nosotros, y quiero que quede claro, no estamos rechazando ni un contrato porque no ha pasado, no ha iniciado su fase legislativa en la Cámara de Senadores, porque no cumple el plazo para que esta instancia pueda tratar, toda esa instancia, todo ese plazo se lo comió la Cámara de Diputados.

Si alguien quiere reclamar, quieren lanzar cohetes, echar dinamita, ahí está la Cámara de Diputados, no cumplió con los plazos establecidos y hoy seguramente nos quieren echar el fardo al Senado, lo único que nos queda a los que tenemos conciencia es que estamos actuando en base a la Ley. Y por supuesto, yo hago parte de la Comisión de Economía Plural, ya en la anterior Legislatura también pasó lo mismo y lastimosamente los plazos se vencieron, no lo vencimos nosotros en el Senado. Entonces yo creo que, lo que se está haciendo hoy es actuar en base a la Ley y creo que eso es lo más pertinente para no perjudicar y que más adelante no puedan tener problemas los cooperativistas en relación a este contrato.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidente.

Por responsabilidad yo creo que al inicio de la Sesión hemos tomado en cuenta que el Pleno sea quien determine las acciones a seguir, hemos quedado en un Cuarto Intermedio para que veamos la posibilidad de sacar la Resolución Camaral, por un lado y que eso necesariamente también quede como precedente porque en el carácter técnico jurídico administrativo se tiene también la recomendación de los 90 días y eso como parámetro yo quiero dejar precedente, porque la reposición ha sido el 15 de noviembre y si hacemos la contabilización de días estamos pues con un tema ilegal y no pasa prácticamente por la Cámara de Senadores, tiene que haber una fuerte recomendación dentro de esta Resolución Camaral, donde el Presidente de Diputados también tenga que tener la alternativa de buscar otra fecha tentativa, ahora si nos dicen 90 días de acuerdo a la Ley Minera, necesariamente por qué ellos se lo han agarrado casi el total y eso tiene que quedar claro, quiero aquí también a los dirigentes de FEDECOMIN La Paz (Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia- La Paz), decirles que no es el objetivo entorpecer el tratamiento de esta Ley.

Si bien es cierto anteriormente dijeron que eran, bueno, cantidad de contratos administrativos, ahora solamente se habla de 19, que estos 19 contratos están visados, por la CAM (Contrato Administrativo Minero), y por el Ministerio de Minería, de acuerdo a la situación técnica jurídica que se ha presentado, ahora nosotros, no nos vamos a cerrar también, sino por responsabilidad estamos quedando que el Presidente Huaytari conjuntamente su persona, vean la posibilidad de una otra fecha tentativa, no puede ser que nos digan, bueno, hoy lo analizamos y mañana lo aprobamos y esto necesariamente hemos nuevamente registrado el carácter de los plazos y tiene nomás su responsabilidad.

Entonces, Presidente quiero yo dejar precedente que no hay esta situación de entorpecer sino, es más, se está planteando la Dispensación de esta Resolución Camaral para que por recomendación pongamos otra fecha en concordancia con la Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias Presidente.

Yo creo que es importante explicar por cuántos días se ha retrasado este Proyecto de Ley, porque aquí los compañeros han venido a escuchar otra cosa, no este tipo de situaciones que, si bien es responsabilidad de la Cámara de Diputados, pero lo que ellos quieren escuchar es solución, lo que sugiero es que como precedente que haya una Resolución, pero para dar una solución inmediata, lo más pronto posible, porque no pueden seguir postergados los compañeros de estos contratos, qué tiempo ya está en el Órgano Legislativo, hay que entender, no es que aquí queramos que nos aplaudan o no nos aplaudan, o que seamos los legalistas o que no somos, sino también tenemos que ponernos en sus zapatos de los compañeros mineros, cuánto se está afectando, no vamos a culparnos entre nosotros en el Senado, sí, pero hay un responsable, entonces que se ponga solución hermano Presidente, pero que sea inmediato que no se posponga más.

Los compañeros están esperando estos contratos, no son días no son meses, qué tiempo ya están esperando, entonces yo creo que una resolución, pero de solución, que se ponga de una vez con el compañero Diputado Huaytari, Presidente de la Cámara de Diputados, y con eso darle de una vez, lo que podamos sancionar de una vez esta Ley, que se promulgue como corresponde, y que los compañeros de este sector sean beneficiados con estos contratos. Eso es lo que puedo decir, en esta primera intervención hermano Presidente, yo pongo en manos de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras parlamentarios, para ver, y ponernos en el lugar de cada sector, ellos necesitan y nosotros como legisladores tenemos la obligación de dar solución, por algo estamos en el Órgano Legislativo, tenemos asesores, tenemos muchos mecanismos, herramientas para solucionar, solamente eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermano Presidente. Primero quiero saludar por intermedio de Usted a todas nuestras hermanas y hermanos, senadoras y senadores y también a nuestros hermanos mineros que están el día de hoy visitándonos.

Y es bueno estar aquí, así nos informamos de todo lo que pasa aquí, no solamente escuchamos a las personas que quieren quedar bonito o hablan bonito, yo no estoy para quedar y creo que alguien lo ha dicho, no estamos para quedar bien con nadie, aquí estamos para hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, yo tengo entendido que cuando pasan los plazos, cuando ya vencen los plazos, y nosotros aprobamos a un proyecto que ya están vencido los plazos, ese proyecto ya no tiene validez, es eso.

Queremos engañarles a nuestros hermanos y nuestros hermanos por favor, hermanos ustedes sabían cuándo ingresó a la Cámara de Diputados, cuánto tiempo ha estado en Diputados, no solamente por el plazo, que nosotros no hemos sacado, no hemos aceptado el Receso, y eso también decirles pues a ellos quién nos ha planteado un Amparo, quién nos ha metido el amparo, la Senadora que está hablando, señora qué moral debe tener, ya de verdad es el colmo, aquí hay que tener moral suficiente para hablar y no venir a mentir a la gente, y de verdad esto ya es reiterativo y molesta, siempre voy a denunciar algo que me molesta, siempre voy a denunciar, no les engañamos a nuestros hermanos porque si aprobamos esto hoy va a ser nulo, así de claro, más bien agradecer a nuestro hermano Andrónico, está poniendo en mesa para que esto se devuelva y estos Diputados subsanen sus errores, y hagamos bien las cosas y si tenemos que trabajar por Tiempo y Materia una vez que vuelva de Diputados lo haremos pues. Aquí no vengamos a engañar a nadie, el país sabe cómo estamos y esta es la única Cámara que se está haciendo respetar, por qué, porque está velando los intereses de todo el pueblo de Bolivia, no está queriendo incurrir en errores.

Hermanos, de verdad, yo lo único que les pido, yo prefiero mil veces que me saquen a patadas de aquí, por decir mi verdad y la verdad a que salga aplaudida por decir mentiras, aprendan de una vez, qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos, defendiendo algo que no es justo, lo ilegal, por eso pues tenemos autoprorrogados, por eso estamos así porque le mentimos al Presidente, por qué no le decimos la verdad. Yo le pido hermano Presidente, hoy mismo mándeselo a Diputados y subsane sus errores, y si tiene la voluntad de aprobar hoy llamará, o para mañana y mañana pues sesionará y pasado estaremos sesionando.

Cuál es el problema, si se tiene que manejar la Comisión por Tiempo y Materia lo va a hacer, siempre hemos



hecho así en esta Cámara, pero no mintamos. Hermanos con todo el respeto y el cariño que siempre he tenido por ustedes, hermanos no nos dejemos engañar porque el hecho de aprobar esto, es ir en contra de ustedes, y no lo vamos a hacer.

Sen. Presidente: Bueno, hay una Moción de Dispensar en la Resolución para la devolución, y queda claro los hermanos dirigentes de FEDECOMIN están presentes aquí, estos contratos mineros se vienen arrastrando desde el año pasado, precisamente por el mismo problema se ha tenido que, bueno prácticamente hacer pisar con el tiempo, terminó la Gestión Legislativa y se ha repuesto en noviembre del año pasado, en noviembre, la reposición está en noviembre, después ya en la nueva legislatura, 16 de noviembre está, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, estamos prácticamente ya abril. Entonces correspondería tratar tal vez y con seguridad la mayoría, como ya no está en el plazo determinado va optar por rechazar y lo que no queremos es perjudicar, precisamente, cuando los contratos mineros están fuera de plazos rechazar va a ser prácticamente perjudicar, eso sí, más bien devolver de manera responsable, entre mi persona con toda la predisposición una reunión de emergencia con el Presente de Diputados si es posible, en la Asamblea entre esta y la próxima semana deberíamos tratar porque se ha visto que los cooperativistas cumplieron con todo.

No tienen ningún inconveniente en el tema de los trámites, prácticamente los plazos corresponden, deberían ser compartidos ya en la Asamblea, dice en su Código Minero en la Asamblea 90 días y la Asamblea no solamente es Diputados, debería ser compartidos con la Cámara de Senadores, nos lo envían faltando un día o dos días, cuando ya no hay plazo absolutamente para nada, entonces ya nos genera un grave conflicto o problema a la Cámara de Senadores. Entonces con el fin, como bien la Senadora Párraga también decía, necesitamos soluciones no perjudicar a los compañeros. Entonces, cómo vemos de manera responsable no solamente el Senado, sino también con Diputados, si Diputados trata, o en todo caso, nos ponemos de acuerdo que vayamos a aprobar en la Asamblea en el tiempo menos determinado, si es posible entre esta o la próxima semana, porque esto que se vaya 30 días, 60 días, otros 90 días va a ser realmente un perjuicio para los propios compañeros cooperativistas.

Entonces, yo creo que debemos enmarcarnos evidentemente en las normas establecidas y en nuestro Reglamento, bien claro, por eso yo esta mañana decía no puedo actuar de manera unilateral tomando una decisión solo, si no ponemos a consideración del Pleno y la decisión del Pleno, pues finalmente, sea la máxima decisión, la máxima instancia de decisión.

Tiene la palabra, Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Bueno saludar a nuestros hermanos mineros que nos están visitando y con la pena de que ellos estén viendo, realmente que hay poca voluntad para poder tratar estos proyectos de ley que hace mucho tiempo lastimosamente estaban pues dormidos en la Cámara de Diputados, pero los errores de la Cámara Diputados no pueden ser los errores de la Cámara de Senadores, hermano Presidente nosotros somos otra Cámara.

Presidente, yo quiero informar y aclarar, no sé si su persona sabe, o los hermanos mineros saben, que el año 2023 en octubre, estos créditos ya fueron tratados en la Comisión de Planificación, ya que vinieron a la Cámara Revisora, nosotros en ese entonces estábamos en la Cámara de Revisora, no sé quién estaba presidiendo esa Comisión de Planificación y fueron tratados, y por observaciones, no de fondo, sino de forma, justamente por estos plazos que se vencieron, fueron nuevamente derivados a la Cámara de Diputados para su revisión, para su aprobación, para su análisis; Presidente en ese entonces la Cámara de Diputados hizo una reposición nuevamente de estos proyectos, y quiero aclarar, que no eran solamente 19 proyectos de contratos, eran 23 contratos, en la cual como eran muchos, entonces se separaron tanto empresas y sindicatos mineros, por eso ahí están los dos proyectos el N° 033 de empresa, y el Proyecto de Ley N° 036 de sindicatos mineros, el cual ahora nosotros estamos viendo Presidente. La verdad es que me asombra de que digan que cuando se vencen los plazos ya estamos en una ilegalidad para poder aprobar, los plazos solamente se dan cuando se está tocando el tema del Presupuesto General del Estado y cualquier Ley no está por encima de la Constitución Política del Estado.



Entonces, hermano Presidente, yo quisiera que me expliquen qué Ley, qué artículo dice que nosotros tenemos plazo, que si se vence el plazo para tratar estos proyectos no podemos tratarlos aquí en la Cámara de Senadores, que me digan por favor en qué artículo de alguna Ley nos está privando de eso, solamente bien clarito dice la Constitución Política del Estado, que solamente hay plazo para poder tocar el Presupuesto General del Estado. Entonces Presidente, lo que estamos viendo aquí es que hay poca voluntad, nosotros podemos tratarlo aquí, para qué nuevamente esto se va a derivar a la Cámara de Diputados si ya se aprobó, ya se analizó, ahora lo que nos corresponde a nosotros es tratarlo por Dispensación de Trámite delante de nuestros hermanos mineros, que tenemos toda la voluntad y también es nuestra obligación poder tratarlo aquí y poder aprobarlo de inmediato para qué, para que este sector sea beneficiado. Eso sería hermano Presidente, y bueno no le demos más vuelta al asunto.

Sen. Presidente: Bueno, nos estamos basando al Código Minero, ¿no?, la Ley Minera, dice 90 días de plazo, la Asamblea tiene un plazo de 90 días, dice la Asamblea, no dice Diputados o Senado, pero, en ese caso los plazos deberían ser compartidos, Diputados se queda con los 90 días y nosotros ya no tenemos más.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidente, ya hemos hecho un debate largo sobre el tema, creo que ya es el momento de pedir nuevamente por segunda vez la Dispensación de Trámite, ya es entrar a la votación de la Resolución que ha sido borrador, que fue presentado el Proyecto de Resolución, lo demás me parece que es volver a entrar en una discusión que nunca se acabe, para empezar la Constitución Política del Estado dice que nosotros como ente revisor tenemos mucho más tiempo, pero bueno, eso será en un momento cuando se aclare los temas específicos de tiempos y movimientos, pero hagamos la votación de la Resolución, Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Bien, ponemos a consideración con el fin de resolver el tema de plazos como Asamblea, entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, yo con toda la predisposición, veré la posibilidad de reunirme estos días mismos con el Presidente de Diputados y el Presidente de la Asamblea cómo resolvemos de manera inmediata este tema de plazos porque en su Código, en la Ley Minera dice bien claro, parágrafo II, artículo 132. la Asamblea tiene 90 días de plazo para aprobar, tácitamente dice eso, desde noviembre del año pasado tenemos ya muchísimo tiempo, entonces, ahora cómo resolvemos este tema de plazos, o, obviamos la Ley, y bueno, estamos así de desordenados en la Asamblea lamentablemente, ¡Ah! la Constitución dice una cosa, la Ley dice otra; estamos totalmente desordenados y además son contratos excepcionales evidentemente, ¿no?, con el fin de resolver yo veo que el Pleno decida finalmente. Entremos en votación y que esto de manera inmediata pueda resolverse como Asamblea el tema de plazos, el tema de tiempos particularmente.

Para atender la solicitud de Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Sala.



Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la CPE señala: "*I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 12. Aprobar los contratos de interés público referidos recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo*".

Que, el Artículo 163 de la CPE señala determina: "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. (...)*".

Que, el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia señala: "*La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección*".

Que, el Artículo 117 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece: "*(...) Para dar continuidad a los Proyectos de Ley, los mismos podrán ser repuestos para su tratamiento por cualquier Diputada o Diputados*".

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

Que, la Cámara de Diputados en fecha 04 de abril de 2024 procedió a la aprobación del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras", misma fecha en la que se remite antecedentes a la Cámara de Senadores.

Que, se debe considerar que revisado los antecedentes el PL N° 036/2023-2024 fue repuesto el 15 de noviembre de 2023 en la Cámara de Diputados, a solicitud de Dip. Freddy López Choque, considerando el nuevo periodo legislativo 2023-2024 y a efecto del cómputo de plazos según días administrativos, se consideraría 90 días en los que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe pronunciarse sobre los contratos administrativos minero, según lo dispuesto por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535.

Que, la citada ley minera en su Artículo 60 establece que los plazos previstos se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002, de manera concordante la misma norma administrativa dispone en su Artículo 20 que el cómputo de los plazos será: "*a) Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos*", por lo que a efecto de considerar el procedimiento legislativo constitucional como Cámara Revisora debe remitirse en ese plazo previsto en la ley especial.

Que, tomando en cuenta la fecha de reposición del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, cuyo computo inicia el 16 de noviembre de 2023, el plazo de 90 días se cumplió el pasado 27 de marzo.

de 2024, encontrándose la Cámara Revisora fuera del plazo para su tratamiento legislativo, dispuesto por la ley especial.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

ÚNICO. REMITIR ANTECEDENTES a la Cámara de Origen el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras", al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral, que resuelve devolver a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 036/2023-2024 C.D., que aprueba diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Resolución Camaral, devuélvase a las Cámara de Diputados.

Sen. Secretario:

b) N° 140/2023-2024 C.D., "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Feria de la Medicina Natural, Tradicional y Ancestral del Jampi, del Municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Trinidad Rocha Robles, presenta el Proyecto de Ley "Declaratoria de Zona Productiva y Turística al Valle del Río Chico del Departamento de Chuquisaca".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo" de la Comunidad Janta Palca, Ayllu Chayantaca del Municipio de Chayanta de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, por sus 69 años de permanencia institucional al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe qué medidas inmediatas se han adoptado en relación a las más de 500 cisternas varadas en territorio paraguayo, a la espera de cargar combustible para el abastecimiento interno de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



b) A la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe qué tipo de control se realiza a las empresas que son contratadas con la estatal YPF, para la provisión de servicios de transporte de combustible; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe qué medidas inmediatas se han adoptado en relación a las más de 500 cisternas varadas en la República del Paraguay, a fin de garantizar el bienestar de los choferes bolivianos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Gobierno, informe sobre la orden de planeamiento y operaciones que ha emitido el Comando Departamental de Santa Cruz, para el control ciudadano nocturno; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, informe qué acciones ha tomado para controlar las denominadas "Carreras clandestinas" y estas no proliferen en la ciudad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, informe en qué información y fuente se basó el Viceministro de Autonomías, para indicar que con la actualización cartográfica y coordenadas se identificaron con claridad, que las viviendas de Piso Firme se encuentran en territorio beniano; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

3.3 Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre avasallamientos, asaltos, robo de producción y otros en propiedades privadas, barracas castañeras o concesiones forestales en el Departamento de Pando que hubieran sido reportadas ante el INRA de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre avasallamientos, asaltos, robo de producción y otros en propiedades privadas, barracas castañeras o concesiones forestales en el Departamento de Pando que hubieran sido reportadas ante la ABT de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Fiscal General del Estado, informe sobre avasallamientos, asaltos, robo de producción y otros en propiedades privadas, barracas castañeras o concesiones forestales en el Departamento de Pando que hubieran sido denunciadas y registradas ante el Ministerio Público, durante las gestiones 2022 - 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre la lista de todas las aeronaves de la Empresa BoA, al año 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre el proyecto de "Construcción del Barco Turístico" en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre los montos debitados a los gobiernos municipales y departamentales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, para el pago de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad); y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Leonardo Loza, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, informe sobre la naturaleza jurídica, dependencia administrativa, financiera y organizacional que tiene la Unidad Educativa del Ejército; informe sobre los motivos por los cuales el Cnl. DAEN, Máximo Reynaga Loayza fue descartado del proceso de ascenso al grado de Contralmirante; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe sobre los helicópteros y aviones entregados a la Policía Boliviana, por parte de su cartera de Estado; informe sobre los helicópteros Super Puma, entregados por su autoridad, si fueron adquiridos de fábrica o rehabilitados; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita a la Ministra de la Presidencia, informe cuál es el límite actual y preciso del Departamento del Beni con el Departamento de Santa Cruz, conforme el Registro del Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT, del Viceministerio de Autonomías; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Minutas de Comunicación:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 016/2023-2024, 017/2023-2024, 019/2023-2024 y 020/2023-2024. (Temas: Habilitación del paso de frontera San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia); implementación de medidas económicas oportunas, ante la escasez de divisas americanas en el país; reprogramación y/o diferimiento de créditos que ayuden a los afectados de la inundación causada por el desbordamiento del Río Acre; análisis y consideración de las solicitudes de reprogramación o diferimiento de créditos del Gobierno Autónomo Departamental de Pando y Gobierno Autónomo Municipal de Cobija).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras proyectistas, Corina Ferreira Domínguez, Centa Lothy Rek López y los senadores proyectistas, Julio Diego Romaña Galindo y Luis Adolfo Flores Roberts.

Sen. Secretario:

4.2 La Alcaldesa Municipal de El Alto, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 022/2023-2024. (Tema: Dotación de equipamiento y mobiliario, para el "Centro de Medicina Tradicional e Intercultural Municipal de El Alto").

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Silvia Gilma Salame Farjat.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Actas de Comisión:

5.1 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Quinta Sesión de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:



5.2 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, remite el Acta correspondiente a la Quinta Sesión de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Adscripción a Comisiones:

6.1 La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía, solicita su adscripción a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita su adscripción a la Comisión de Política Internacional.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Reposición:

7.1 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 078/2021-2022 C.S., "Del Ejercicio Profesional de las y los Trabajadores Sociales de Bolivia".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en Agenda.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación:

1.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores, coordinar el inicio de gestiones diplomáticas por medio de nuestros embajadores ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), para promover la convocatoria a Sesión, a fin de establecer mecanismos de mediación y diplomacia con el objeto de encontrar una solución pacífica y garantizar el derecho internacional, a la inviolabilidad del asilo y de la soberanía territorial de las embajadas, presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen Ajpi: Presidenta, conforme al artículo 107 de nuestro Reglamento, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores, coordinar el inicio de gestiones diplomáticas por medio de nuestros embajadores ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), para promover la convocatoria

a Sesión, a fin de establecer mecanismos de mediación y diplomacia con el objeto de encontrar una solución pacífica y garantizar el derecho internacional, y la inviolabilidad del asilo y de la soberanía territorial de las embajadas, como también el de establecer mecanismos de sanción a todo Estado miembro que viole los convenios internacionales relacionado a la soberanía extra territoriales en los Estados y el derecho internacional del asilo.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de rechazo al acto de intervención del Gobierno ecuatoriano sobre la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando la "inviolabilidad" de las sedes diplomáticas y de sus funcionarios, ocasionando flagrante violación de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta, al habernos anoticiado de esta situación tan desagradable para el mundo donde la Policía ecuatoriana de una manera irresponsable asaltó el espacio territorial conocido como extra territorial entre los convenios en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, en Quito Ecuador esta situación yo creo que Bolivia no puede aceptar estas vulneraciones de acuerdo internacionales, estaríamos nosotros desprotegidos, cualquiera que piense distinto en cualquier país del mundo, por lo tanto Senadora Presidenta, considero que la Asamblea Legislativa Plurinacional en particular la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia conforme a nuestros principios de Bolivia es un país pacífico, tenemos que instar a todos los países del mundo que deben manifestarse rechazando esta situación irresponsable del Policía ecuatoriana, gestado seguramente el Gobierno de Ecuador, que cualquier país puede sufrir cualquier embajada en cualquier país puede sufrir esta situación, yo creo que tenemos que sentar precedentes para que no se vuelva a cometer esta equivocación de convenios, de vulnerar los convenios internacionales.

En momentos más difíciles políticos en nuestro país con las dictaduras, nunca había sucedido esto hermana Presidenta, peor todavía en momentos de democracia, las áreas consideradas inviolables las legaciones diplomáticas en destinos países, las áreas en los aeropuertos internacionales consideradas como territorio internacional no pueden ser atropelladas, puede ser las justificaciones pero no hay una justificación valedera de asaltar de una manera irresponsable cruzando fronteras de un Estado a otro Estado, es por eso que conforme al artículo 107 de nuestro Reglamento, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de rechazo al acto de intervención del Gobierno ecuatoriano sobre la



Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando la “inviolabilidad” de las sedes diplomáticas y de sus funcionarios, ocasionando flagrante violación de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, yo creo que esto es un asunto verdaderamente importante y quisiera relevar el trabajo del Senado Ajpi que está poniendo esto en la mesa de discusión, en segundo lugar, yo quiero decir que estoy en pleno acuerdo con que no es posible aceptar que las embajadas puedan ser intervenidas de la manera en que la Embajada de México ha sido intervenida en Quito – Ecuador. Al mismo tiempo y este es el punto, yo quisiera que, de este Senado, Presidenta y colegas, salga una Declaración Camaral que tome en cuenta, -creo que estamos tratando con la votación- Senador Paz, me estás diciendo que después debería decir eso. Entonces, cierro mi punto.

Yo quisiera que sea una Declaración equilibrada y por eso quisiera que no la tratemos por Dispensación de Trámite, esto va a tener vigencia varios días más y creo que merece el tratamiento en profundidad, por qué, porque también México toma unas decisiones cuestionables, por ejemplo, desde la Convención de Asilo Diplomático en 1933, ahí se establece claramente que pese aquí una Embajada es inviolable, por ejemplo, esta Embajada no podría acoger a ladrones, criminales, narcotraficantes, terroristas, ¿se entiende?, hay un límite al derecho del asilo, ahora bien, quién define ese límite según la normativa internacional, es el país en este caso México, pero hay y creo que debemos atender a eso en un fan de ecuanimidad colegas, sin discutir lo que se está planteando en esta Declaración que las embajadas son inviolables, no hay discusión ahí, pero nuestra Declaración debiera incluir algún tipo de referencia al problema del, digamos, del incumplimiento o de la discusión sobre el cumplimiento de otras convenciones, igualmente importantes como es la que acabo de mencionar.

Por eso es que yo quisiera que esto se pueda tratar en Comisión con cuidado para poder contribuir de buena fe a ese texto más equilibrado, porque por la argumentación de Senador Ajpi, yo entiendo que solamente se va a condenar, pero no se va a mencionar estos problemas que también son importantes.

Presidenta cierro, cualquiera de nosotros, como ha dicho el Senador Ajpi estamos en riesgo, si es que en algún momento somos perseguidos, entramos en una Embajada y esa Embajada puede ser intervenida, y quiénes van a hacer esto, y estoy en pleno acuerdo con Usted Senador Ajpi, van a ser los gobiernos autoritarios, por no decir totalitarios; todos estamos aquí en riesgo y cualquier persona de Bolivia está en riesgo, o sea, que no hay ninguna duda sobre esa defensa cerrada de las embajadas, sin embargo, debemos también en ecuanimidad poner que los países tienen la obligación de asegurarse, que no están dando asilo Político a personas que tienen otro tipo de problemas, otro tipo de problemas como delincuencia común. Eso es lo que yo quisiera decir Presidenta y por eso quería pedir la palabra antes de la votación. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, en la misma línea de la Senadora Requena, creo que es importante tener una posición, pero una posición muy bien equilibrada y no sesgada, no sesgada solamente a los titulares que se han dado, sino también que estas embajadas o algunos países han acogido a personas que no merecían por su accionar delincencial, ¿no? Entonces, creo que tenemos Sesión el día jueves y podría tratarse mañana en su Comisión. Y el día jueves poder ya discutirse en la Plenaria y sería importante también que nos convoquen a los que somos adscritos a la Comisión cuando se trate este tema, para que podamos nosotros fortalecer y poner nuestra posición al respecto, creo que sería muy importante, en 24, 48 horas no va a cambiar la posición de este Senado en relación al espíritu de este Proyecto de Resolución Camaral. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidenta, creo que son dos temas absolutamente diferentes, indudablemente México no debió haber dado el asilo al señor, porque el señor tenía dos sentencias ejecutoriadas, pero esa es una decisión del país. Senadora Presidenta, nosotros evidentemente podemos hacer una Minuta de Comunicación indicando que nuestro país debe recomendar que para el caso del asilo se debe cumplir con ta, ta, ta, todos los requisitos, pero el tema que ha tratado el Senador Ajpi me parece muy importante, muy grave y que tenemos que resolverlo ya, no es conveniente estos temas tan delicados dejarlos para que vaya a la Comisión y que la Comisión haga el informe, etc., porque creo sinceramente que primero se diluye la idea. Segundo, puede ser inclusive que Diputados sea el que decida tratar este tema. Tercero, que es en un mismo Instrumento Camaral, no veo conveniente tratar los dos temas, ¡no!, porque aquí lo que deberíamos hacer enfáticamente como Senado es hacer un reclamo por la violación que se ha dado a convenios internacionales y que también Bolivia es dignataria de esos convenios. Lo otro, excelente idea, yo también puedo suscribir esa Minuta de Comunicación, pero es otro tema Senadora Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta, saludarla, mediante su persona saludar a todo el Pleno.

Yo precisamente estoy sobre la misma línea de lo que acaba de exponer la Senadora Salame, considero que no podemos restar fuerzas, lo que ha sucedido es bastante grave y bueno las normativas internacionales en el caso de los convenios y demás de relaciones diplomáticas son claros, si bien es cierto que se debe ser cuidadosos, es alguna una decisión que ha tomado el país de manera unilateral y que nosotros de repente podemos recomendar, pero en otra Minuta de Comunicación y no en esta, porque en este caso lo sucedido independientemente de quién sea la persona o los delitos que pueda tener es algo que no se puede permitir.

Entonces, el precedente que se estaría sentando si se lo permite y no se lo rechaza enfáticamente sería muy grave, yo de verdad recomiendo igual hacer otra Minuta de Comunicación aparte, me gustaría ser parte, pero por ahora esto a mi criterio se debe aprobar sin más vueltas o mandarlo a Comisión, y tratar otra Minuta de Comunicación al respecto de lo que sugieren los demás senadores.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Presidenta, yo también en la misma línea apoyo la Moción del compañero Ajpi, porque esta Minuta, como él es Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, este acto bochornoso, este acto que han violado estos acuerdos, corresponde el otro hecho de México a otra Minuta o un tratamiento específico, sin embargo, esta Minuta que se apruebe como corresponde porque en su momento hay que reaccionar, porque si no después ya se enfría las cosas y después ya es innecesario, es como que no ha pasado nada y nosotros no estamos pronunciando y como ente Órgano Legislativo, tenemos que dar un pronunciamiento ya no más Presidenta. Entonces, en ese sentido apoyo esta Moción.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, por la lógica del Orden del Día hay después una Declaración Camaral, la diferencia entre la Declaración Camaral y esta Minuta de Comunicación es, que la Minuta de Comunicación le está pidiendo a la Canciller, a nuestra Secretaría, o a nuestra Señora Celinda Sosa que tome acciones, es una recomendación, cosa que de todas maneras por la posición que ya del Ejecutivo ha asumido y nosotros básicamente esta Minuta lo que indica. Yo no firmé esta Minuta, pero el Senador Ajpi sí me la expuso, sí me comunicó como Comisión, donde sí participé es en el Proyecto de Declaración Camaral, que bien entiendo por la Comisión, donde sí actuamos ya como Institución, Cámara, en el respeto de los convenios internacionales sin tomar parte, sin prejuizar a México si antes hizo o no hizo, sin prejuizar a Ecuador, sin prejuizar a nadie, sino que se cumplan las normativas internacionales, las cuales todos somos signatarios.

Son dos instancias diferentes, una es la Minuta que estamos debatiendo ahora para decirle a la Canciller actúe Usted bajo las normas y la segunda que viene como Declaración Camaral que yo sí firmé y yo



agradezco al Senador Ajpi haberme hecho partícipe como parte de la Comisión, que es el estricto cumplimiento a aquellos convenios que como Estado somos signatarios donde lo ocurrido en Ecuador más allá del propósito, lo que haya ocurrido en México o en cualquier punto del mundo, nosotros al ser signatarios de una norma tenemos que hacer prevalecer.

Entonces, ahí hay dos instancias por si acaso, me adelanto, perdón, pero una es esta Minuta que indica lo acontecido, o lo que se le solicita a la Canciller y lo otro es la posición que tomamos como proyecto camaral todos los senadores. Dicho esto, también aprovecho para decirle al Gobierno nacional que, si tanto le importa al Estado de situación de embajadas, como el caso de la mexicana en Ecuador, que también se preocupe por los 500 bolivianos parados en la frontera del Paraguay, ¡oiga! en este país todos los medios de comunicación estatales le han dado una cobertura al tema Ecuador - México, pero nuestros quinientos compañeros que tienen 500 familias por detrás donde hay muertos en frontera, no ha salido en las noticias, no ha salido en las noticias, así como le dan la cobertura al tema de lo acontecido con la Embajada de México en Ecuador y un señor que ni yo lo conozco, no sé si lo conocerán ustedes, yo no puedo decir si es culpable o no, pero evidentemente lo que aconteció con la Embajada de México es ilegal.

Pero nuestros 500 compatriotas parados para traer esos hidrocarburos que tanto requiere el país, la proporción es uno a diez, diez noticias sobre México y Ecuador, una de ellos, están muriendo en la frontera, para eso no hay el mismo peso y ecuanimidad. Creo que merece la pena la contundencia de esta Cámara con el escenario ocurrido con la Embajada de México en Ecuador, pero a su vez seamos ecuanimes no hagamos los de la vista gorda y veamos lo que está ocurriendo con estos quinientos compatriotas en frontera en el Paraguay del cual posiblemente en mayo si no pasa igual que a los mineros, que pasando noventa días, tendríamos que aprobar en mayo nuestro ingreso al MERCOSUR (Bloque económico integrado por cinco países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) en este Plenario a más tardar, y hasta ahora mana janigua. **Quechua. (Traducción: No hay)**, nada, llajua, llajua para el almuerzo, nada más. Ese es el único picante que le están poniendo.

Entonces, yo quisiera dejar esto en condición de esta Sesión y respaldar, yo no firmé lo del Senador Ajpi, creo que nuestra Cancillería tiene que actuar, pero les quiero informar que la Declaración Camaral, sí tiene esa contundencia en cuanto al conjunto de la Cámara como proyecto. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Bien senadores, ha solicitado el Senador Félix Ajpi como proyectista de esta Declaración Camaral, vamos a poner en consideración.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Jesús de Nazareth 2", por sus 30 años de creación, por su compromiso y vocación fomentando el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico, presentado por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral en reconocimiento a la Unidad Educativa "Jesús de Nazareth 2", del Departamento de Oruro en conmemoración a sus 30 años de creación, a celebrarse el 15 de abril del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Ley N° 027/2023-2024 C.S. "De Ejercicio Profesional de la Psicología". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

INF-CPSES-PL N° 001/2023-2024
PL N° 027/2023-2024

LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



INFORMA**ASUNTO: PROYECTO DE LEY PL N° 027/2023-2024 CS "DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA"**

FECHA: La Paz, 27 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota CITE: 2da.Vice Pres N° 567/2022-2023, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta el proyecto de ley "De Ejercicio Profesional de la Psicología".

Mediante nota CITE: CS/CPSEyS N° 621/2022-2023 el 02 de agosto de 2023, la comisión de Política Social, Educación y Salud, se remite el referido proyecto de ley, al Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social para el respectivo análisis e informe conforme al Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Mediante nota CITE: CVRLSISS-SMM N° 39/2022-2023 el 04 de agosto de 2022, el Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social remite el proyecto de ley en consulta, por intermedio de Presidencia de Senado, a los Ministerios de la Presidencia, Salud y Deportes, Educación, Trabajo y Empleo y Previsión Social y Justicia y Transparencia Institucional.

Mediante nota CITE: CPSEyS N° 012/2023-2024, la senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al amparo del artículo 138 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la reposición del proyecto de ley "De Ejercicio Profesional de la Psicología"

Mediante nota CITE: CS/CPSEyS N° 222/2023-2024 el 12 de diciembre de 2023, la comisión de Política Social, Educación y Salud, se remite el referido proyecto de ley, al Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social para el respectivo análisis e informe conforme al Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Mediante nota CITE NE/DGAJ/UAJ N° 0271/2022, se remite respuesta sobre la consulta del proyecto de ley, emitido por el Ministro de Educación, Edgar Pary Chambi.

Mediante nota CITE D.M.T.E.P.S Of: 0707/23, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Patricia Navia Tejada remite criterio respecto al proyecto de ley elevado en consulta.

Mediante nota CITE MJTI-DESP-NE-Z-1062-2023, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, remite criterio respecto al proyecto de ley elevado en consulta.

Mediante nota CITE MSyD/DGAJ/UAJ/NE/483/2023, la Ministra de Salud y Deportes, María Rene Castro Cusicanqui, remite criterio respecto al proyecto de ley elevado en consulta.

Mediante nota CITE MPR/VCGG/DGGLP/UAC-10109-CAR/23, la Ministra de la Presidencia, María Nela Prada Tejada, remite a David Choquehuanca Céspedes las respuestas a proyectos de Ley enviados en consulta al Ejecutivo.

Mediante CITE: CPSEyS N° 259/2023-2024, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remitió, a solicitud del Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, información complementaria relacionada al PL N° 027/2023/2024.

Mediante CITE: CPSEyS N° 276/2023-2024, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remitió respuestas de los Ministerios de Salud y Deportes, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Educación, a la consulta del PL 027/2023-2024.



El 23 de enero de 2023 ingresa a la comisión el Informe CVRLSISS-SSF N° 181/2023-2024 emitido por el Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, haciendo conocer sus conclusiones respecto al proyecto de ley N° 027/2023-2024 CS.

II. BASE LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 8.

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

Artículo 18.

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 35.

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 37.

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 39.



I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.

II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica.

Artículo 46.

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 124. (Presentación y requisitos). Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia de la Cámara de Senadores en triple ejemplar firmado por la Senadora o Senador proyectista o proyectistas y acompañando copia en formato magnético.

Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

Artículo 130. (Informe de Comisión). **I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe.

III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

III.1 COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores establece lo siguiente:

ARTÍCULO 49. (Comisiones y Comités Permanentes). **I.** La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

8. Comisión de Política Social, Educación y Salud

a) Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes

b) Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social

ARTÍCULO 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

En función los artículos 49 y 128 del Reglamento de la Cámara de Senadores, se establece que la Comisión de Política Social, Educación y Salud, por afinidad temática en el ámbito laboral, es la instancia parlamentaria competente para tratar el proyecto de ley N° 014/2022-2023 CS "Que declara el 10 de agosto de cada año, como el día del estudiante boliviano con talento extraordinario".

III.2 CONSULTAS A LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.

A efectos de fundamentar con relación a la propuesta legislativa, en aplicación de lo previsto en el artículo 52 inc. f) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, conforme al conducto regular establecido, se solicitó al Presidente de la Cámara de Senadores, la remisión del presente proyecto de ley al Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en calidad de consulta con el objeto de poder contar con un criterio técnico jurídico de estas carteras de Estado.

III.3 RESPUESTAS DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

1. Del Ministerio de Educación

Se tiene el Informe NI/VESFP/DGESU N° 0460/2023 de 30 de agosto de 2023 del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional en el cual señalan las siguientes consideraciones técnicas:

- Dentro de su análisis se observa escasa sustentación sobre la justificación, y se reconoce la importancia de la psicología.
- Es necesario socializar y trabajar la propuesta en cada Departamento con los profesionales con el fin de que se incorporen aspectos que mejoren la calidad de la salud mental para el ser humano.
- Los profesionales psicólogos en Bolivia se desempeñan en el área clínica, social, educativa, comunitaria, entre otras.
- Los Capítulos de competencia de Educación deben ser rectificados.
- La importancia de añadir en el proyecto de ley la obligatoriedad del registro de todos los profesionales psicólogos, base de datos que debe estar certificada por la instancia nacional de Psicólogos correspondiente.
- Sobre el Artículo 5 el Título Profesional habilita el ejercicio profesional y no así el Diploma Académico.
- En el Artículo 7 se deben especificar denuncias, procedimientos, sanciones incorporando al Tribunal de Ética.

El Informe señala que de acuerdo al análisis realizado el Proyecto de Ley **es inviable**, concluyendo que se debe analizar las observaciones realizadas en el presente informe ya que los psicólogos son profesionales que juegan un rol muy importante en diferentes áreas de manera independiente como también en centros de salud mental, hospitales, unidades educativas, instituciones, etc.

Considera que el objetivo es tener un marco legal sólido y coherente que garantice la calidad y la ética en el ejercicio de la Psicología en Bolivia, ya que el presente proyecto de Ley tiene fundamentos importantes que se rescata y se sugiere el análisis de las observaciones y las enmiendas de la misma.

Adicionalmente se tiene el Informe Legal DGAJ/UAJ N° 0922 de 13 de septiembre de 2023 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos contiene el siguiente análisis legal:

- El Estado es independiente de la religión.



- La educación es la función suprema del Estado.
- El Ministerio de Educación ejerce tuición sobre la administración y gestión del Sistema Educativo Plurinacional.
- Menciona los objetivos de la Ley 070.
- Se debe determinar la fuente de recursos del Proyecto de Ley que implique gastos e inversiones por parte del Estado.

En conclusión, el Proyecto de Ley es jurídicamente improcedente en su actual redacción.

2. Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Se tiene un criterio legal en el Informe MTEPS-DGAJ-UAJ-SAPE-1615-INF/23 de 29 de agosto de 2023 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos| con las siguientes consideraciones:

- La Constitución Política del Estado establece el Derecho al Trabajo. Menciona también las competencias privativas del nivel central del Estado.
- El Artículo 5 Parágrafo V relativo a la autorización de trabajo del profesional extranjero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no tiene esa atribución y su facultad solo llega al visado de contratos de trabajo de extranjeros.
- Respecto al Artículo 14 Parágrafo II se sugiere cambiar los términos “comprometer” y “prioridad”.
- Es competencia del nivel central del Estado establecer días festivos. Asimismo, no corresponde determinar el asueto que pretende el proyectista.

En su Conclusión se refiere a la necesidad de ajustar el Proyecto de Ley y tener en cuenta las consideraciones previstas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para su tratamiento.

Adicionalmente se tiene un Informe Técnico MTEPS-VMTPS-DGTHSO-AL-PPN- 0175-INF/23 de 22 de agosto de 2023 de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional que considera los siguientes puntos:

- Reconoce la necesidad de la actividad, haciendo referencia a la psicología, para proteger la salud mental de la población, y la propuesta de establecer estándares de formación, ética y conducta profesional que generan garantías para los usuarios de los servicios psicológicos.
- Señala que el Proyecto requiere mayor fundamentación y adecuarse a la técnica legislativa en la estructura del articulado sugiriendo este se adecue para que sea más claro.
- El Ministerio de Trabajo no emite autorizaciones de trabajo a extranjeros.
- Los procedimientos que se establezcan dentro de la normativa deben ser llevados a un Decreto Supremo.

Concluye que el Proyecto de Ley debe ser mejorado considerando los criterios de otras Carteras de Estado.

3. Del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El Informe MJTI-DGDNC-INF-Z-95-2023 de septiembre de 2023 del Viceministerio de Justicia y Derechos presenta las siguientes consideraciones:

- La Psicología ha sido situada dentro de las Ciencias Sociales o Humanidades. Su ejercicio profesional llega a áreas educativas, legales políticas, empresariales, deportivas, militares, entre otras y la norma a plantearse debe ser lo más integral posible. Asimismo, es necesario asumir acciones frente a los “coaches” o “terapeutas” que prestan servicios psicológicos.
- Los Artículos 2 y 3 tienen una redacción imprecisa, debería delimitarse de manera precisa la aplicación de la norma debiendo emplearse el concepto de “Profesional en psicología” y no “profesional psicóloga/o”.
- El Artículo 4 (Principios) es redundante y oscuro, muchos de ellos ya se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado.



- En el Artículo 5 numeral 1 se debe mencionar al “Título Profesional” en lugar de Título en Provisión Nacional. Asimismo, el Artículo 54 de la Ley N° 070 ya prevé los niveles académicos para pre grado y post grado siendo impertinente establecer la “especialidad” como la cúspide.
- En el numeral 2 sobre el registro es confuso establecerlo en los Órganos Ejecutivo y Judicial y en instancias privadas. El proyectista debe analizar la pertinencia de una sola instancia encargada del registro, matriculación y de un régimen sancionatorio, garantizando los derechos y exigiendo el cumplimiento de deberes en bienestar de los usuarios.
- Sobre los Artículos 6 y 8, el Código Penal (Artículo 164) ya señala el Ejercicio Indebido de Profesión por lo que podría no ser necesario incorporar estas previsiones, más aún cuando la prescripción de medicamentos está reservada a los profesionales de la medicina, y ante una vulneración la víctima puede iniciar un proceso civil o penal.
- Los Artículos 11 (Funciones) y 12 (Documentos Psicológicos Oficiales) resultan impertinentes ya que estos representan actividades propias del quehacer profesional y no corresponde al Estado enunciarlas o limitarlas. Su regulación corresponderá a una reglamentación o a protocolos, según el campo de acción.
- El Artículo 13 (Investigación y Publicaciones) resulta excesivo y no se justifica su incorporación.
- El Artículo 14 (Prioridad a Profesionales Nacionales) genera cierta incertidumbre al no demostrarse solo en el sector público contrate personal extranjeros y no se justifica en la Exposición de Motivos.
- Resulta contradictorio separar a los profesionales en psicología en áreas cuando aún no está definida la naturaleza de su función.

El Informe concluye que el Proyecto tiene observaciones de fondo y forma.

4. Del Ministerio de Salud y Deportes.

El Informe Legal MSyD/DGAJ/UAJ/IL/1658/2023 de fecha 17 de octubre de 2023, emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos presenta las siguientes consideraciones:

- En el artículo 1 del Proyecto de Ley relacionado a el Objeto realizar la modificación correspondiente y mencionar al Estado Plurinacional de Bolivia.
- Señala que lo establecido en el artículo 3, hace relación a la formación del profesional y posteriormente a la definición de psicólogo y psicóloga, sugiere que esta redacción vaya por separado ya que el Manual de Técnicas Normativas establece que cada Artículo no debe contener más de un tema.
- En el Artículo 4, los Principios no tienen un orden sistemático del contenido regulatorio.
- En relación a los Artículos 9 y 10 relativos a la filiación de los profesionales, señala que el Artículo 21 numeral 4 de la Constitución Política del Estado establece la libre afiliación por lo que quedaría a elección del profesional.
- El Artículo 12 se debe evitar duplicidad con el Expediente Clínico ya que está dispuesto en la ley 3131 Ley del Ejercicio del Profesional Psicólogo, al respecto se debe observar también la Sentencia Constitucional 016/2021 que enmarca el Principio de Precisión.

En sus conclusiones señala que la propuesta de Ley contradice la normativa vigente y debe ser revisada por el proyectista, debiendo considerárselos aspectos señaladas en el informe técnico a fin de que sea vuelta a evaluar.

Adicionalmente el Informe Técnico MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/IT/201/2023 de 4 de octubre de 2023, emitido por del Viceministerio de Gestión del Sistema de Salud, presenta en sus Conclusiones, las siguientes observaciones:

- Los Artículos 1, 2, 3, 13 y 14 presentan observaciones de redacción y sintaxis (se tiene una propuesta de modificación).
- No se maneja el orden de género en el documento.
- Eliminar o corregir el Artículo 4 en los incisos a, b, l, m, n además de incluir la Etica Profesional.



- Corregir "Título Profesional" de acuerdo a Resolución del CEUB.
- No obligar a las personas a un registro de acuerdo con la CPE.
- El Artículo 5 Parágrafo IV no corresponde. El Parágrafo V debe ser consultado con el Ministerio de Trabajo.
- El Artículo 6 no está acorde con la normativa vigente en Bolivia.
- El Artículo 7 Punto 2 no corresponde.
- La Ley del Medicamento define quienes pueden prescribirlos.
- El Artículo 9 Incisos e), f) y h) no corresponden.
- El Artículo 10 Inciso b) no corresponde.
- Los Artículos 11 y 12 no corresponden.
- En el Artículo 15 incluir un Parágrafo sobre Capacitaciones. El Parágrafo II no corresponde a una Ley sino a un Decreto Supremo.

En sus recomendaciones, sugieren revisar la redacción y sintaxis, mantener el orden de género, revisar Artículos que estén en contradicción con la legislación boliviana, realizar consultas con otros Ministerios y considerar los aportes del Ministerio de Salud y Deportes para una nueva revisión y análisis de pertinencia.

III.4 INFORME DEL COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, mediante Informe con cite CVRLSISS-SSF N° 181/2022-2023 ingresado el 23 de enero de 2024, formula las siguientes conclusiones:

- Es absolutamente necesario contar con una Ley que regule el ejercicio profesional de la Psicología en Bolivia. Los propios profesionales de la Psicología son los más interesados y serán los mayores beneficiados con dicha norma.
- Las respuestas de parte del Órgano Ejecutivo, Ministerios de Salud y Deportes; Educación; Trabajo, Empleo y Previsión Social; Justicia y Transparencia Institucional contienen importantes precisiones que requieren su consideración, en todos los aspectos legales y técnicos, para asegurar el respaldo y viabilidad del Proyecto de Ley.
- En el Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, se ha efectuado una revisión del Proyecto y de las observaciones del Órgano Ejecutivo y en cada Artículo se sugieren los cambios de forma y redacción necesarios, que se señalan en el cuadro adjunto, con negrillas.
- Por lo expuesto, luego del análisis realizado y de acuerdo a los Artículos 130 y 131 b) del Reglamento de la Cámara de Senadores, se considera procedente el Proyecto de Ley, y se recomienda que sea **Aprobado con Modificaciones** por la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Proyecto del Ley N° 014/2022-2023 CS contiene 16 artículos que tiene por objeto regular el ejercicio profesional del psicólogo/a de Bolivia, su registro y control.

La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad.

Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es,

además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico.

La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo, que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes.

Las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que las padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así.

Actuar sobre los determinantes de la salud mental requiere a veces adoptar medidas en sectores distintos del de la salud, por lo que los programas de promoción y prevención deben involucrar a los sectores responsables de educación, trabajo, justicia, transporte, medio ambiente, vivienda y protección social. El sector de la salud puede contribuir de modo significativo integrando los esfuerzos de promoción y prevención en los servicios de salud, y promoviendo, iniciando y, cuando proceda, facilitando la colaboración y la coordinación multisectoriales.

La promoción y protección de la salud mental en el trabajo es una esfera de interés creciente, que puede favorecerse mediante la legislación y la reglamentación, estrategias organizacionales, capacitación de gerentes e intervenciones dirigidas a los trabajadores.

Los fundamentos establecidos en el presente proyecto de ley, establecen una necesidad de legislación sobre el ejercicio profesional en psicología dada la importancia actual, que como se menciona en el presente análisis, de la salud mental que se identifica como una necesidad de la sociedad y que debe ser cubierta por la salud pública.

De los informes remitidos por los Ministerios de Salud y Deportes, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Educación a los cuales se envió en consulta, se puede concluir los siguientes parámetros; son varios los artículos de la normativa que requieren modificación de forma y de fondo, de manera que se adecúe a la normativa actual en relación a los articulados que hacen relación a principios, derechos y deberes, así como la necesidad de una complementación a través de Decretos Reglamentarios así como Reglamentos Internos de sus entidades matrices; se reconoce la necesidad de contar con una normativa nacional que regule y establezca los parámetros para el ejercicio de la profesión de la psicología; existe la necesidad de que exista un registro de los profesionales ante un ente matriz o Ministerio; por último una mejor adecuación del articulado de acuerdo a la técnica legislativa.

De la documentación adjuntada por la proyectista, la cual fue enviada al Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social de acuerdo a su solicitud, se adjuntó las notas enviadas, todas las acciones previas de socialización previas a la presentación respectiva a la Cámara de Senadores, en las cuales se tiene registrado las reuniones con el Colegio de Psicólogos de Bolivia, desde la presentación del borrador hasta la elaboración final del articulado, se tiene la realización de un Foro de Interés Ciudadano, en fecha 11 de agosto del 2023, en la cual se invitó a todos los representantes de los colegios departamentales de Psicólogos y profesionales miembros del Colegio de Psicólogos de Bolivia para la socialización del respectivo Proyecto de Ley; del mismo modo se tiene la reunión con los representantes de los colegios departamentales de Potosí, Cochabamba y Oruro quienes solicitaron de manera formal una socialización.

Del informe del Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social presentado a la Comisión podemos evidenciar que se ha trabajado de acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas por los distintos ministerios, llegando a presentar las modificaciones del articulado del Proyecto de Ley presentando en el recuadros que se adjunta al presente informe, lo que permite, en cumplimiento



a las recomendaciones antes mencionadas, avanzar con la aprobación del Proyecto de Ley en análisis, declarándolo viable y aprobarlo con modificaciones.

Del mismo modo en complementación y después del análisis realizado por la comisión de las respuestas de las consultas enviadas a los diferentes ministerios, se realizaron algunas modificaciones que se añadieron al cuadro presentando por el Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, para que ser considerado en la sesión correspondiente de la Comisión de Política social Educación y Salud.

IV. CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, habiéndose realizado un análisis de todos los antecedentes presentados y generados, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 130 y 131 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, y en conformidad a los criterios emitidos por el Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, concluye que el presente proyecto de ley **ES VIABLE**, por tanto su incorporación al sistema normativo nacional contribuye en la regulación del ejercicio profesional de la psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia, su registro y control.

V. RECOMENDACIÓN.

Por los antecedentes referidos y desarrollados, la Comisión de Política Social, Educación y Salud en aplicación a lo establecido en el artículo 131 inciso b) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones el **Proyecto de Ley N° 027/2023-2024 CS "De Ejercicio Profesional de la Psicología"**, salvo mejor criterio.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE LEY N° 027/2023-2024 CS DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA

PROPUESTA CON MODIFICACIONES LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

PROYECTO DE LEY	PROYECTO DE LEY CON MODIFICACIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY) La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio profesional de las y los profesionales psicólogo/as de Bolivia, su registro y control.	ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY) La presente Ley tiene por objeto regular, para su registro y control, el ejercicio profesional de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) La presente Ley se aplica a todas las y los profesionales psicólogo/as en el ejercicio de su profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.	ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) La presente Ley se aplica a los profesionales en Psicología en el ejercicio de su profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 3. (PSICÓLOGA Y PSICÓLOGO) La o el profesional psicólogo/a es un profesional con	ARTÍCULO 3. (PSICÓLOGA Y PSICÓLOGO) Es la y el profesional en Psicología aquel que con



formación superior universitaria mediante la obtención de la licenciatura en psicología, nacional o convalidada si fuese del exterior. Es un profesional con una comprensión académica, científica y metódica que presta servicios en el ámbito de la salud mental y en todas las áreas del ejercicio de la psicología profesional acorde a su especificidad.	una comprensión académica, científica y metódica presta servicios en el ámbito de la salud mental y en todas las áreas del ejercicio de la psicología profesional acorde a su especificidad.
ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS) Son principios para el ejercicio profesional de la o del psicólogo/a además de las establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley, los siguientes: a) Consagración. La profesión de psicólogo/a está consagrada en defensa de la salud mental de las personas, familia, comunidad y sociedad. El Estado es quien garantiza y protege el ejercicio de la profesión en psicología. b) Independencia. El ejercicio profesional de la psicología está destinado a la defensa del derecho a la salud mental de la persona, la familia y la comunidad, empleando criterios científicos, libre de cualquier presión o influencia externa. c) Interculturalidad. El ejercicio profesional de la psicología reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. d) Plurinacionalidad. Las y los profesionales psicólogos/as, respetan la plurinacionalidad que supone la existencia y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. e) Competencias e idoneidad. El ejercicio profesional de la psicología es una labor científica y competente, tanto en lo académico como en la experiencia. Solo presentarán sus servicios y utilizarán métodos, técnicas e instrumentos para los cuales se encuentran cualificados, reconociendo los límites de competencia y las limitaciones de estos. En aquellas áreas en las que no existan estándares reconocidos, se deberá regir por los protocolos internacionales necesarios para proteger el bienestar del usuario. f) Dignidad. El ejercicio laboral del profesional psicólogo/a se rige por una	ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS) Son principios para el ejercicio profesional en psicología, además de los establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley, los siguientes: a) Protección. El ejercicio profesional de la Psicología está garantizado y protegido por el Estado. b) Independencia. El ejercicio profesional de la Psicología está destinado a la defensa del derecho a la salud mental de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad, empleando criterios científicos, libre de cualquier presión o influencia externa. c) Interculturalidad. El ejercicio profesional de la Psicología reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. d) Plurinacionalidad. Los profesionales en Psicología respetan la plurinacionalidad que supone la existencia y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. e) Competencias e idoneidad. El ejercicio profesional de la Psicología es una labor científica y competente, tanto en lo académico como en la experiencia. Solo presentarán sus servicios y utilizarán métodos, técnicas e instrumentos para los cuales se encuentran cualificados, reconociendo los límites de competencia y las limitaciones de estos. En aquellas áreas en las que no existan estándares reconocidos, se deberá regir por los protocolos internacionales necesarios para proteger el bienestar del usuario. f) Dignidad. El ejercicio laboral del profesional en Psicología se rige por una actuación conforme a la ética y los valores inherentes a la profesión. Asimismo,



actuación conforme a la ética y los valores inherentes a la profesión. Asimismo, respeta el actuar científico con base a guías, normas, protocolos e instrumentos, procurando el respeto del Vivir Bien. g) Idoneidad. El desempeño laboral del profesional psicólogo/a se desarrolla observando su formación, experticia, capacitación permanente para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime, en todo momento. h) Secreto profesional. En el ejercicio profesional del psicólogo/a se respetará la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo. Los profesionales psicólogos/as informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. i) Bienestar del usuario. En el ejercicio profesional de la psicología se respetará la integridad y protegerá el bienestar de las personas y de grupos con los cuales trabaje. Los profesionales psicólogos/as mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones o de los procedimientos y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios o participantes en investigaciones. j) Relaciones profesionales. Los profesionales psicólogos/as actuarán con la debida consideración respecto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas y otras profesiones. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas están asociados. k) Justicia. Los profesionales psicólogos/as actuarán imparcial y objetivamente beneficiando de su saber a toda persona que lo requiera, sin prejuicios y sin prácticas injustas. l) Respeto a los Derechos Humanos. En el desempeño de su profesión, las y los profesionales psicólogos/as, respetan y promueven el ejercicio de los derechos de los ciudadanos bolivianos, basados en principios sociales y éticos, de carácter internacional y propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta.	respeto el actuar científico con base a guías, normas, protocolos e instrumentos, procurando el respeto del Vivir Bien. g) Idoneidad. El desempeño laboral del profesional se desarrolla observando su formación, experticia, capacitación permanente para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime, en todo momento. h) Secreto profesional. En el ejercicio profesional de la Psicología se respetará la confidencialidad de la información obtenida de las personas. Los profesionales informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. i) Bienestar del usuario. En el ejercicio profesional de la Psicología se respetará la integridad y protegerá el bienestar de las personas y de grupos con los cuales trabajen. Los profesionales mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones o de los procedimientos y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios o participantes en investigaciones. j) Relaciones profesionales. Los profesionales en Psicología actuarán con la debida consideración respecto de las competencias especiales y obligaciones de sus colegas y otras profesiones, de sus instituciones u organizaciones. k) Justicia. Los profesionales en Psicología actuarán imparcial y objetivamente beneficiando de su saber a toda persona que lo requiera, sin prejuicios o prácticas injustas. l) Respeto a los Derechos Humanos. En el desempeño de su profesión, los profesionales en Psicología respetarán y promoverán el ejercicio de Derechos Humanos y garantías fundamentales de las personas, basados en principios y valores sociales y éticos, de carácter internacional y propios de la sociedad plural del Estado Plurinacional de Bolivia. m) Integridad. Los profesionales en Psicología deberán mantener una conducta íntegra, honesta y respetuosa, adherida a valores y
--	--

m) Integridad. El o la profesional psicólogo/a deberá ser una persona cuya conducta sea adecuada, pueda ser para sí misma, pero sin afectar a los demás, al ser honesta, respetuosa, adherida a los valores y comprometida con el bienestar del otro. n) Salud mental. La salud mental hace referencia al bienestar subjetivo de la persona, la cual le permite afrontar las demandas del entorno, contribuyendo de manera positiva al desarrollo de las personas, familias y su comunidad en la cual se desenvuelve.	comprometida con el bienestar del otro. n) Salud mental. La salud mental hace referencia al bienestar subjetivo de la persona que le permite afrontar las demandas del entorno, contribuyendo de manera positiva al desarrollo de las personas, familias y su comunidad en la cual se desenvuelve.
ARTÍCULO 5. (EJERCICIO PROFESIONAL) I. Son válidos para el ejercicio profesional en psicología en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia los siguientes: 1. El Diploma Académico y el Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Psicología, otorgado por Universidades del Sistema Universitario Nacional o el Ministerio de Educación, emitido en favor de los ciudadanos bolivianos; o extranjeros por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Registro y matriculación ante el Ministerio de Salud y Deportes (área salud); Órgano Judicial (área jurídica); Ministerio de Educación (área educativa) y/o en el Colegio de Psicólogos de Bolivia a través de sus Colegios Departamentales, Colegios Regionales, Asociaciones o Sociedades Científicas de Psicología (como especialidad o subespecialidad) quienes ejercerán control ético de los profesionales psicólogos/as. II. Las y los psicólogos generales y especialistas, son todos aquéllos profesionales psicólogos/as que han cursado y finalizado el grado universitario en psicología. La diferencia con los psicólogos especialistas, radica en que son profesionales psicólogos/as, que obtuvieron una especialidad. Un psicólogo/a especialista, sólo puede ejercer y/o dedicarse a un área de especialidad, cuando curse y finalice los respectivos estudios de especialización.	ARTÍCULO 5. (EJERCICIO PROFESIONAL) I. Son válidos para el ejercicio profesional en Psicología en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia los siguientes: 1. El Título Profesional de Licenciatura en Psicología, otorgado por Universidades del Sistema Universitario Nacional o el Ministerio de Educación, emitido en favor de los ciudadanos bolivianos; o extranjeros por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. El Registro ante los Ministerios de Salud y Deportes, Educación o Justicia y Transparencia Institucional de acuerdo al área de desempeño profesional, pudiendo el profesional en Psicología también matricularse en el Colegio de Psicólogos de Bolivia, sus Colegios Departamentales, Regionales, Entidades científicas o cualquiera Entidad que sea establecida en sus Estatutos o Reglamentos Internos. II. Los psicólogos generales son aquéllos profesionales que han cursado y finalizado el grado universitario en psicología. Los psicólogos especialistas son los profesionales que obtuvieron una especialidad y para ejercer y/o dedicarse a dicha área de especialidad debe acreditar haber finalizado los respectivos estudios de especialización.



III. El ejercicio profesional de psicología se halla protegido por el Estado y en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño, toda institución que efectivice políticas en salud mental de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos de desarrollo. IV. Las y los profesionales psicólogos/as ejercerán la profesión con respeto a los Estatutos de los Colegios Regionales, Departamentales, Nacional y Asociaciones o Sociedades Científicas que cuenten con Personería Jurídica y el Código de Ética Profesional del Psicólogo de Bolivia. V. Las y los profesionales psicólogos/as extranjeros, con residencia temporal y permanente, están obligados a tramitar personalmente una autorización de trabajo temporal ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Colegio de Psicólogos de Bolivia, previa presentación de su respectivo contrato de trabajo y legalización de su Título Profesional de acuerdo a la normativa boliviana vigente.	III. El ejercicio profesional de la Psicología se halla protegido por el Estado y, en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño toda institución que efectivice políticas en salud mental de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos. IV. El ejercicio de la profesión de la Psicología contempla el respeto a las normas legales, al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en Bolivia que será parte de la reglamentación de la presente Ley y, cuando corresponda, a los Estatutos y Reglamentos de los Colegios y Entidades científicas reconocidas. V. El ejercicio de la profesión de la Psicología también tomará en cuenta toda normativa comunitaria e instrumentos internacionales que sean aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia. VI. Los profesionales en Psicología extranjeros, con residencia temporal y permanente, que deseen prestar servicios profesionales en Bolivia, están obligados a tramitar el reconocimiento de sus títulos habilitantes y el registro respectivo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sellara sus contratos de trabajo previo registro del profesional en Psicología.
ARTÍCULO 6. (EJERCICIO ILEGAL) Quienes ejerzan ilegalmente la profesión de la psicología serán penal y/o civilmente responsables de sus actos y sanciones conforme a las normas vigentes, pudiendo actuar en calidad de víctima o demandante el Colegio de Psicólogos de Bolivia, los Colegios Departamentales, los Colegios Regionales o Asociaciones o Sociedades Científicas de Psicología.	ARTÍCULO 6. (EJERCICIO ILEGAL) Quienes ejerzan ilegalmente la profesión de la Psicología en Bolivia serán penal y civilmente responsables de sus actos, siendo pasibles de penas y sanciones, conforme a las normas vigentes, pudiendo actuar en calidad de víctima o demandante los Colegios de Psicólogos y las Entidades Científicas reconocidas en el campo de la psicología, legalmente constituidas.
ARTÍCULO 7. (INHABILITACIÓN) La o el profesional psicólogo/a está inhabilitado para ejercer la profesión por las siguientes causales: 1. Declaratoria de interdicción ejecutoriada, emitida por autoridad competente. 2. Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética, conforme a los Estatutos y Código de Ética Profesional Boliviano, así como a lo establecido en la presente Ley.	ARTÍCULO 7. (INHABILITACIÓN) El profesional en Psicología será inhabilitado para ejercer la profesión por las siguientes causales: 1. Declaratoria de interdicción ejecutoriada, emitida por autoridad competente. 2. Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a las



3. Inhabilitación, conforme a lo establecido en el Código Penal.	disposiciones legales y al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en Bolivia. 3. Inhabilitación, por sentencia condenatoria ejecutoriada, conforme a lo establecido en el Código Penal.
ARTÍCULO 8. (PROHIBICIÓN) La o el profesional psicólogo/a, cualquiera sea su especialidad o estudio tiene prohibido inducir, prescribir o facilitar cualquier tipo de fármaco o sustancia psicoactiva a los usuarios, clientes o estudiantes, siendo responsable penal y/o civilmente de sus actos, bajo alternativa de suspender el ejercicio profesional al infractor por contravención del de Ética Profesional.	ARTÍCULO 8. (PROHIBICIÓN) El profesional en Psicología, cualquiera sea su especialidad o estudio, tiene prohibido inducir, prescribir recetas o facilitar cualquier tipo de fármaco o sustancia psicoactiva a los usuarios, clientes o estudiantes, siendo responsable penal y/o civilmente de sus actos, bajo alternativa de suspensión del ejercicio profesional al infractor por contravención a las leyes y al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

CAPÍTULO II DERECHOS Y DEBERES

ARTÍCULO 9. (DERECHOS) Las y los profesionales psicólogos/as, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos: a) A ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión. b) A percibir una remuneración justa y acorde a sus servicios profesionales. c) A ejercer la profesión de la psicología de conformidad al ordenamiento jurídico y la presente ley. d) A ejercer la profesión de forma libre y sin presiones. e) A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas. f) A no ser perseguidas o perseguidos, detenidas o detenidos ni procesadas o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo. g) A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que la hayan sido confiados y que garanticen el secreto profesional, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente. h) A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada para el ejercicio de la profesión en general.	ARTÍCULO 9. (DERECHOS) Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos: a) A ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión. b) A percibir una remuneración justa y acorde a sus servicios profesionales, observando los aranceles establecidos por las autoridades correspondientes. c) A ejercer la profesión de la Psicología de conformidad al ordenamiento jurídico y la presente Ley. d) A ejercer la profesión de forma libre y sin presiones. e) A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas. f) Eliminar g) A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que la hayan sido confiados y que garanticen el secreto profesional, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente. h) A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada, previa certificación de la especialidad. i) A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral.
---	---



i) A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral. j) Aceptar o rechazar usuarios o clientes que soliciten sus servicios. k) Al reconocimiento profesional, técnico y científico de sus capacidades, habilidades y destrezas. l) A la protección del Estado en el ejercicio profesional en los ámbitos académicos, científicos y laborales. m) Un trato digno del cliente o usuario, los familiares de este, la comunidad y cualquier autoridad. n) A fortalecer sus conocimientos continuamente. o) A que se respeten principios democráticos en el Colegio Profesional que estén afiliados. p) A conformar sociedades civiles, asociaciones, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria. q) A la filiación en el Colegio de Psicólogos de Bolivia a nivel nacional, a través de sus filiales departamentales, regionales, Asociaciones y Sociedades científicas. r) A participar en la formulación e implementación de las políticas sociales públicas, tanto en el nivel central del Estado, como en las entidades territoriales autónomas. s) A ser electos en los cargos de la Colegiatura y demás instituciones públicas y privadas. t) A todos los beneficios laborales establecidos en las normas del régimen que corresponda. u) A demandar, ante autoridad competente, por daños y perjuicios cuando sus derechos legítimos fueran conculcados. v) A expresar de forma apropiada, las recomendaciones o retroalimentación a otro profesional en caso de que lo requiera para evitar algún posible daño a algún usuario. w) A velar por el correcto uso de la profesión denunciando a personas que hagan uso de técnicas alternativas no científicas a nombre de la Psicología.	j) Eliminar k) Al reconocimiento profesional, técnico y científico de sus capacidades, habilidades y destrezas. l) A la protección del Estado en el ejercicio profesional en los ámbitos académicos, científicos y laborales. m) A un trato digno del usuario, los familiares de este, la comunidad y cualquier autoridad. n) A fortalecer sus conocimientos continuamente. o) A que se respeten principios democráticos en el Colegio Profesional donde estén voluntariamente afiliados. p) A conformar sociedades civiles, asociaciones, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria. q) A la filiación en el Colegio de Psicólogos de Bolivia a nivel nacional, a través de sus filiales departamentales, regionales o en Entidades científicas reconocidas en el campo de la psicología, legalmente constituidas en Bolivia. r) A participar en la formulación e implementación de las políticas públicas, tanto en el nivel central del Estado, como en las entidades territoriales autónomas. s) A ser electos en los cargos de la Colegiatura y demás instituciones públicas y privadas. t) A todos los beneficios laborales en el ámbito público o privado. u) Eliminar. v) A consultar y solicitar pareceres y retroalimentación a otro profesional, para evitar un posible daño al usuario. w) A velar por el correcto uso de la profesión, denunciando a personas que hagan uso de técnicas alternativas no científicas a nombre de la Psicología. Reordenar
ARTÍCULO 10. (DEBERES) Las y los profesionales psicólogos/as, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:	ARTÍCULO 10. (DEBERES) Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:



a) Ejercer la profesión cumpliendo las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico vigente, sus Estatutos y el Código de Ética Profesional en Psicología Boliviano. b) Registrarse y matricularse ante la instancia Ministerial correspondiente y/o al Colegio de Psicólogos de Bolivia a través de los Colegios Departamentales, Colegios Regionales, Asociaciones y Sociedades Científicas, legalmente establecidas. c) Sujetarse al procedimiento por infracciones a la ética profesional. d) Ejercer la profesión con capacidad y eficiencia. e) Actualizarse y capacitarse permanentemente. f) Observar en todo momento, una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico. g) Prestar sus servicios de manera oportuna. h) Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico ante las autoridades competentes, cuando sea de su conocimiento. i) Denunciar el ejercicio ilegal de la profesión, cuando sea de su conocimiento. j) Cumplir las obligaciones adquiridas con los usuarios o empleadores. k) Cumplir con los Convenios y Convenciones Internacionales referentes al abordaje integral en Salud Mental, conforme a su área de formación o especialización. l) Colaborar a las autoridades nacionales en situaciones de emergencias y desastres. m) En caso de urgencia, ningún profesional psicólogo/a podrá negar su atención a las personas en establecimiento de salud de primer, segundo o tercer nivel, organización no gubernamental o en el ejercicio profesional independiente. n) Informar al paciente, sobre el procedimiento y método de intervención que se le realizará y recabar el consentimiento informado de forma previa a su aplicación. o) Resguardar a los usuarios, en especial a quienes se encuentren en vulnerabilidad como ser niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad, en el marco de las leyes y normas vigentes.	a) Ejercer la profesión cumpliendo las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico vigente, la presente Ley su Estatuto y sus Reglamentos Internos. b) Registrarse ante las instancias ministeriales correspondientes y/o Colegio de Psicólogos de Bolivia o sus Entidades correspondientes definidas de acuerdo a su Estatuto o Reglamentos Internos. c) Sujetarse al procedimiento por infracciones a la ética profesional. d) Ejercer la profesión con capacidad y eficiencia. e) Actualizarse y capacitarse permanentemente. f) Observar en todo momento, una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico. g) Eliminar h) Eliminar i) Poner en conocimiento de las autoridades respectivas el incumplimiento de las disposiciones legales respecto al ejercicio profesional de la Psicología. j) Cumplir las obligaciones adquiridas con los usuarios o empleadores. k) Cumplir con los Convenios y Convenciones Internacionales de las cuales Bolivia es Estado Parte, referentes al abordaje integral en Salud Mental, conforme a su área de formación o especialización. l) Colaborar a las autoridades nacionales y subnacionales en situaciones de emergencias y desastres. m) En caso de urgencia, ningún profesional podrá negar su atención a las personas en establecimiento de salud de primer, segundo o tercer nivel, organización no gubernamental o en el ejercicio profesional independiente. n) Informar al paciente, sobre el procedimiento y método de intervención que se le realizará y recabar el consentimiento informado de forma previa a su aplicación. o) Resguardar a los usuarios, en especial a quienes se encuentren en vulnerabilidad como ser niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos
--	--



p) Denunciar el incumplimiento de las prohibiciones legales. q) Facilitar o promover la mediación o conciliación, u otros medios alternativos de solución de conflictos, cuando se encuentren previstos por Ley. r) Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad u otras permitidas de acuerdo a Ley. s) Someterse al control del ejercicio profesional a través de los Colegios Departamentales, Regionales, Asociaciones, Sociedades Científicas y del Colegio de Psicólogos de Bolivia. t) Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por las entidades competentes y/o el Colegio de Psicólogos de Bolivia. u) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, la institución, el organismo o la entidad en la que presta sus funciones. v) Mantener respeto a la dignidad de colegas, usuarios o personas ajenas.	mayores, personas privadas de libertad, en el marco de las leyes y normas vigentes. p) Eliminar. q) Facilitar o promover la mediación o conciliación, u otros medios alternativos de solución de conflictos, cuando se encuentren previstos por Ley. r) Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad u otras permitidas de acuerdo a Ley. s) Someterse al control del ejercicio profesional de la Psicología a través de las autoridades e instancias correspondientes. t) Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por las entidades competentes. u) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos de la institución o la entidad en la que presta sus servicios. v) Mantener respeto a la dignidad de colegas, usuarios o personas ajenas. Reordenar
---	---

CAPÍTULO III FUNCIONES Y DOCUMENTOS

ARTÍCULO 11. (FUNCIONES) I. Las y los profesionales psicólogos/as, conforme a la presente Ley, tienen las siguientes funciones generales enunciativas y no limitativas, pudiendo incorporarse otras de acuerdo a las necesidades de la institución pública o privada en la que realizan sus actividades: a) Promoción de la salud mental. b) Prevención de trastornos mentales. c) Intervención de trastornos mentales. d) Rehabilitación de trastornos mentales. e) Psicoeducación a la persona y familia. f) Grupos de auto ayuda. g) Evaluación Psicológica h) Psicodiagnóstico. i) Terapia psicológica. j) Intervenciones psicosociales. k) Terapia comunitaria. l) Intervenciones psicoeducativas. m) Investigaciones. n) Gestión de talento humano. o) Peritajes Psicológicos. p) Consejería. q) Docencia universitaria.	ARTÍCULO 11. (COMPETENCIAS Y FUNCIONES) I. Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen las siguientes competencias y funciones generales enunciativas y no limitativas: a) Promoción de la salud mental. b) Prevención, intervención y rehabilitación en caso de trastornos mentales. c) Psicoeducación a la persona y familia. d) Grupos de auto ayuda. e) Evaluación Psicológica f) Psicodiagnóstico. g) Terapia psicológica. h) Intervenciones psicosociales. i) Terapia comunitaria. j) Intervenciones psicoeducativas. k) Investigaciones. l) Gestión de talento humano. m) Peritajes psicológicos. n) Consejería. o) Docencia universitaria. p) Asesoramiento y Consultoría Técnica.
--	---



r) Asesoramiento y Consultoría Técnica. s) Otras acciones directamente inherentes a las funciones profesionales del psicólogo/a en sus diferentes áreas. II. Asimismo, los profesionales psicólogos/as, conforme a la presente Ley, también tienen las siguientes funciones: a) Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir y/o evaluar políticas y proyectos en materia de psicología de alcance nacional, departamental, municipal y otras en el marco del desarrollo de la salud mental de la población. b) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de la esfera mental de la población. c) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias, grupos y la población en general. d) Intervenir como perito en los procesos judiciales de carácter individual o en equipo multidisciplinario, a fin de expedir informes técnicos. e) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional.	q) Otras acciones directamente inherentes a las funciones profesionales en sus diferentes áreas. II. Asimismo, los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, podrán cumplir las siguientes competencias y funciones: a) Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir y/o evaluar políticas y proyectos en materia de psicología de alcance nacional, departamental, municipal y otras, en el marco del desarrollo de la salud mental de la población. b) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de la esfera mental de la población. c) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias, grupos y la población en general. d) Intervenir, como perito, en los procesos judiciales de carácter individual o en equipo multidisciplinario, a fin de expedir informes técnicos. e) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional. III. Las funciones, según el área específica o especialidad, estarán reguladas por Reglamento Interno.
ARTÍCULO 12. (DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS OFICIALES) Serán de uso oficial por los profesionales psicólogos/as los siguientes documentos: a) Expediente psicológico. b) Historia clínica. c) Consentimiento informado. d) Informes de procedimientos de psicodiagnóstico y psicoterapia. e) Instrumentos psicológicos. f) Certificado psicológico. g) Informes de evaluación psicológica. h) Dictámenes Periciales. i) Interconsultas. j) Transferencias.	ARTÍCULO 12. (DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS OFICIALES) Serán de uso oficial por los profesionales en Psicología los siguientes documentos: a) Expediente. b) Historia clínica. c) Consentimiento informado. d) Informes de procedimientos de psicodiagnóstico y psicoterapia. e) Instrumentos psicológicos. f) Certificado psicológico. g) Informes de evaluación psicológica. h) Dictámenes periciales. i) Interconsultas. j) Transferencias.
ARTÍCULO 13. (INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES) Todos los profesionales de Psicología tienen la responsabilidad de realizar investigaciones científicas generando producción intelectual que debe plasmarse en publicaciones, con el apoyo de universidades públicas y privadas, Colegio de Profesionales, institutos de investigación	ARTÍCULO 13. (INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES) Eliminar



y de organismos internacionales, considerando la interculturalidad presente en la realidad boliviana.	
ARTÍCULO 14. (PRIORIDAD A PROFESIONALES NACIONALES) I. Las instituciones públicas, privadas y mixtas que suscriban contratos y convenios de investigación, peritaje o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con la psicología y otras actividades afines, deberán asegurar que, en la ejecución de los proyectos, participen obligatoriamente profesionales bolivianos en la dirección, investigación y ejecución de estos. II. El Estado a través de sus Ministerios y Entidades Descentralizadas, se compromete a otorgar prioridad en la contratación de profesionales psicólogos nacionales antes que a extranjeros.	ARTÍCULO 13. (PRIORIDAD A PROFESIONALES NACIONALES) Las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollen proyectos de investigación o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con la Psicología, preverán que en su abordaje, dirección y ejecución participen obligatoriamente profesionales bolivianos que conozcan la realidad nacional.
ARTÍCULO 15 (DEBER DE COOPERACIÓN Y GRATUIDAD) El Colegio de Psicólogos de Bolivia deberá cooperar y/o coordinar recíprocamente y oportunamente con el Nivel Central del Estado o las Entidades Territoriales Autónomas cuando lo requieran o viceversa, mediante acciones referidas al ámbito de la psicología. Las y los profesionales psicólogos/as en ejercicio de la profesión independiente, podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos, acorde en lógica al tipo de función que ejerce.	ARTÍCULO 14 (DEBER DE COOPERACIÓN Y GRATUIDAD) Los profesionales en Psicología podrán cooperar y/o coordinar recíproca y oportunamente con el Nivel Central del Estado y/o las Entidades Territoriales Autónomas mediante acciones referidas al ámbito de la Psicología, y podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.
ARTÍCULO 16. (DÍA NACIONAL DE LA PSICÓLOGA Y PSICÓLOGO) I. Declárese al 12 de septiembre de cada año, como "Día Nacional del Psicólogo" en todo el territorio boliviano. II. Se otorgará a cada profesional tanto del sector público como privado, un asueto por la jornada laboral en el transcurso del día, sujeto a previo acuerdo con la institución respectiva, sin descuento de haber, en reconocimiento a su labor que constituye una función de salud mental al servicio del pueblo boliviano, para el logro del Vivir Bien.	-Se traslada al capítulo IV Disposiciones Finales

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

	ARTÍCULO 15. (DÍA NACIONAL) Declárese al 12 de septiembre de cada año, como "Día Nacional del profesional en Psicología" en todo el territorio boliviano. Artículo 16. (REGLAMENTACIÓN) Los Ministerios de Salud y Deportes, Educación y Justicia y Transparencia Institucional quedan
--	---



	encargados de la Reglamentación de la presente Ley en un plazo de 90 días. Artículo 17. (ESTATUTOS INTERNOS Y REGLAMENTOS) El Colegio de Psicólogos de Bolivia deberá adecuar su naturaleza, estructura, atribuciones y funcionamiento, en sus Estatutos y Reglamentos Internos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley para el Ejercicio Profesional de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.
--	--

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 027/2023-2024 CS
(Con modificaciones)

POR TANTO,

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY) La presente Ley tiene por objeto regular, para su registro y control, el ejercicio profesional de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) La presente Ley se aplica a los profesionales en Psicología en el ejercicio de su profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 3. (PSICÓLOGA Y PSICÓLOGO) Es la y el profesional en Psicología aquel que con una comprensión académica, científica y metódica presta servicios en el ámbito de la salud mental y en todas las áreas del ejercicio de la psicología profesional acorde a su especificidad.

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS) Son principios para el ejercicio profesional en psicología, además de los establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley, los siguientes:

- a) Protección.** El ejercicio profesional de la Psicología está garantizado y protegido por el Estado.
- b) Independencia.** El ejercicio profesional de la Psicología está destinado a la defensa del derecho a la salud mental de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad, empleando criterios científicos, libre de cualquier presión o influencia externa.
- c) Interculturalidad.** El ejercicio profesional de la Psicología reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
- d) Plurinacionalidad.** Los profesionales en Psicología respetan la plurinacionalidad que supone la existencia y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano.



- e) **Competencias e idoneidad.** El ejercicio profesional de la Psicología es una labor científica y competente, tanto en lo académico como en la experiencia. Solo presentarán sus servicios y utilizarán métodos, técnicas e instrumentos para los cuales se encuentran cualificados, reconociendo los límites de competencia y las limitaciones de estos. En aquellas áreas en las que no existan estándares reconocidos, se deberá regir por los protocolos internacionales necesarios para proteger el bienestar del usuario.
- f) **Dignidad.** El ejercicio laboral del profesional en Psicología se rige por una actuación conforme a la ética y los valores inherentes a la profesión. Asimismo, respeta el actuar científico con base a guías, normas, protocolos e instrumentos, procurando el respeto del Vivir Bien.
- g) **Idoneidad.** El desempeño laboral del profesional se desarrolla observando su formación, experticia, capacitación permanente para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime, en todo momento.
- h) **Secreto profesional.** En el ejercicio profesional de la Psicología se respetará la confidencialidad de la información obtenida de las personas. Los profesionales informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.
- i) **Bienestar del usuario.** En el ejercicio profesional de la Psicología se respetará la integridad y protegerá el bienestar de las personas y de grupos con los cuales trabajen. Los profesionales mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones o de los procedimientos y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios o participantes en investigaciones.
- j) **Relaciones profesionales.** Los profesionales en Psicología actuarán con la debida consideración respecto de las competencias especiales y obligaciones de sus colegas y otras profesiones, de sus instituciones u organizaciones.
- k) **Justicia.** Los profesionales en Psicología actuarán imparcial y objetivamente beneficiando de su saber a toda persona que lo requiera, sin prejuicios o prácticas injustas.
- l) **Respeto a los Derechos Humanos.** En el desempeño de su profesión, los profesionales en Psicología respetarán y promoverán el ejercicio de Derechos Humanos y garantías fundamentales de las personas, basados en principios y valores sociales y éticos, de carácter internacional y propios de la sociedad plural del Estado Plurinacional de Bolivia.
- m) **Integridad.** Los profesionales en Psicología deberán mantener una conducta íntegra, honesta y respetuosa, adherida a valores y comprometida con el bienestar del otro.
- n) **Salud mental.** La salud mental hace referencia al bienestar subjetivo de la persona que le permite afrontar las demandas del entorno, contribuyendo de manera positiva al desarrollo de las personas, familias y su comunidad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 5. (EJERCICIO PROFESIONAL) I. Son válidos para el ejercicio profesional en Psicología en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia los siguientes:

1. El Título Profesional de Licenciatura en Psicología, otorgado por Universidades del Sistema Universitario Nacional o el Ministerio de Educación, emitido en favor de los ciudadanos bolivianos; o extranjeros por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
2. El Registro ante los Ministerios de Salud y Deportes, Educación o Justicia y Transparencia Institucional de acuerdo al área de desempeño profesional, pudiendo el profesional en Psicología también matricularse en el Colegio de Psicólogos de Bolivia, sus Colegios Departamentales, Regionales, Entidades científicas o cualquiera Entidad que sea establecida en sus Estatutos o Reglamentos Internos.

II. Los psicólogos generales son aquéllos profesionales que han cursado y finalizado el grado universitario en psicología. Los psicólogos especialistas son los profesionales que obtuvieron una especialidad y para ejercer y/o dedicarse a dicha área de especialidad debe acreditar haber finalizado los respectivos estudios de especialización.

III. El ejercicio profesional de la Psicología se halla protegido por el Estado y, en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño toda institución que efectivice políticas en salud mental de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos.

IV. El ejercicio de la profesión de la Psicología contempla el respeto a las normas legales, al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en Bolivia que será parte de la reglamentación de la presente Ley y, cuando corresponda, a los Estatutos y Reglamentos de los Colegios y Entidades científicas reconocidas.

V. El ejercicio de la profesión de la Psicología también tomará en cuenta toda normativa comunitaria e instrumentos internacionales que sean aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia.

VI. Los profesionales en Psicología extranjeros, con residencia temporal y permanente, que deseen prestar servicios profesionales en Bolivia, están obligados a tramitar el reconocimiento de sus títulos habilitantes y el registro respectivo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sellará sus contratos de trabajo previo registro del profesional en Psicología.

ARTÍCULO 6. (EJERCICIO ILEGAL) Quienes ejerzan ilegalmente la profesión de la Psicología en Bolivia serán penal y civilmente responsables de sus actos, siendo pasibles de penas y sanciones, conforme a las normas vigentes, pudiendo actuar en calidad de víctima o demandante los Colegios de Psicólogos y las Entidades Científicas reconocidas en el campo de la psicología, legalmente constituidas.

ARTÍCULO 7. (INHABILITACIÓN) El profesional en Psicología será inhabilitado para ejercer la profesión por las siguientes causales:

1. Declaratoria de interdicción ejecutoriada, emitida por autoridad competente.
2. Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a las disposiciones legales y al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Inhabilitación, por sentencia condenatoria ejecutoriada, conforme a lo establecido en el Código Penal.

ARTÍCULO 8. (PROHIBICIÓN) El profesional en Psicología, cualquiera sea su especialidad o estudio, tiene prohibido inducir, prescribir recetas o facilitar cualquier tipo de fármaco o sustancia psicoactiva a los usuarios, clientes o estudiantes, siendo responsable penal y/o civilmente de sus actos, bajo alternativa de suspensión del ejercicio profesional al infractor por contravención a las leyes y al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

CAPÍTULO II DERECHOS Y DEBERES

ARTÍCULO 9. (DERECHOS) Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos:

- a) A ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión.
- b) A percibir una remuneración justa y acorde a sus servicios profesionales, observando los aranceles establecidos por las autoridades correspondientes.
- c) A ejercer la profesión de la Psicología de conformidad al ordenamiento jurídico y la presente Ley.
- d) A ejercer la profesión de forma libre y sin presiones.
- e) A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas.
- f) A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que la hayan sido confiados y que garanticen el secreto profesional, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente.
- g) A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada, previa certificación de la especialidad.
- h) A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral.



- i) Al reconocimiento profesional, técnico y científico de sus capacidades, habilidades y destrezas.
- j) A la protección del Estado en el ejercicio profesional en los ámbitos académicos, científicos y laborales.
- k) A un trato digno del usuario, los familiares de este, la comunidad y cualquier autoridad.
- l) A fortalecer sus conocimientos continuamente.
- m) A que se respeten principios democráticos en el Colegio Profesional donde estén voluntariamente afiliados.
- n) A conformar sociedades civiles, asociaciones, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria.
- o) A la filiación en el Colegio de Psicólogos de Bolivia a nivel nacional, a través de sus filiales departamentales, regionales o en Entidades científicas reconocidas en el campo de la psicología, legalmente constituidas en Bolivia.
- p) A participar en la formulación e implementación de las políticas públicas, tanto en el nivel central del Estado, como en las entidades territoriales autónomas.
- q) A ser electos en los cargos de la Colegiatura y demás instituciones públicas y privadas.
- r) A consultar y solicitar pareceres y retroalimentación a otro profesional, para evitar un posible daño al usuario.
- s) A velar por el correcto uso de la profesión, denunciando a personas que hagan uso de técnicas alternativas no científicas a nombre de la Psicología.

ARTÍCULO 10. (DEBERES) Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:

- a) Ejercer la profesión cumpliendo las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico vigente, la presente Ley su Estatuto y sus Reglamentos Internos
- b) Registrarse ante las instancias ministeriales correspondientes y/o Colegio de Psicólogos de Bolivia o sus Entidades correspondientes definidas de acuerdo a su Estatuto o Reglamentos Internos.
- c) Sujetarse al procedimiento por infracciones a la ética profesional.
- d) Ejercer la profesión con capacidad y eficiencia.
- e) Actualizarse y capacitarse permanentemente.
- f) Observar en todo momento, una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.
- g) Poner en conocimiento de las autoridades respectivas el incumplimiento de las disposiciones legales respecto al ejercicio profesional de la Psicología.
- h) Cumplir las obligaciones adquiridas con los usuarios o empleadores.
- i) Cumplir con los Convenios y Convenciones Internacionales de las cuales Bolivia es Estado Parte, referentes al abordaje integral en Salud Mental, conforme a su área de formación o especialización.
- j) Colaborar a las autoridades nacionales y subnacionales en situaciones de emergencias y desastres.
- k) En caso de urgencia, ningún profesional podrá negar su atención a las personas en establecimiento de salud de primer, segundo o tercer nivel, organización no gubernamental o en el ejercicio profesional independiente.
- l) Informar al paciente, sobre el procedimiento y método de intervención que se le realizará y recabar el consentimiento informado de forma previa a su aplicación.
- m) Resguardar a los usuarios, en especial a quienes se encuentren en vulnerabilidad como ser niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad, en el marco de las leyes y normas vigentes.
- n) Facilitar o promover la mediación o conciliación, u otros medios alternativos de solución de conflictos, cuando se encuentren previstos por Ley.
- o) Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad u otras permitidas de acuerdo a Ley.
- p) Someterse al control del ejercicio profesional de la Psicología a través de las autoridades e instancias correspondientes.
- q) Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por las entidades competentes.
- r) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos de la institución o la entidad en la que presta sus servicios.



- s) Mantener respeto a la dignidad de colegas, usuarios o personas ajenas.

CAPÍTULO III FUNCIONES, DOCUMENTOS Y DÍA NACIONAL

ARTÍCULO 11. (COMPETENCIAS Y FUNCIONES) I. Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen las siguientes competencias y funciones generales enunciativas y no limitativas:

- a) Promoción de la salud mental.
- b) Prevención, **intervención y rehabilitación en caso** de trastornos mentales.
- c) Psicoeducación a la persona y familia.
- d) Grupos de auto ayuda.
- e) Evaluación Psicológica
- f) Psicodiagnóstico.
- g) Terapia psicológica.
- h) Intervenciones psicosociales.
- i) Terapia comunitaria.
- j) Intervenciones psicoeducativas.
- k) Investigaciones.
- l) Gestión de talento humano.
- m) Peritajes psicológicos.
- n) Consejería.
- o) Docencia universitaria.
- p) Asesoramiento y Consultoría Técnica.
- q) Otras acciones directamente inherentes a las funciones profesionales en sus diferentes áreas.

II. Asimismo, los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, podrán cumplir las siguientes competencias y funciones:

- a) Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir y/o evaluar políticas y proyectos en materia de psicología de alcance nacional, departamental, municipal y otras, en el marco del desarrollo de la salud mental de la población.
- b) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de la esfera mental de la población.
- c) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias, grupos y la población en general.
- d) Intervenir, como perito, en los procesos judiciales de carácter individual o en equipo multidisciplinario, a fin de expedir informes técnicos.
- e) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional.

III. Las funciones, según el área específica o especialidad, estarán reguladas por Reglamento Interno.

ARTÍCULO 12. (DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS OFICIALES) Serán de uso oficial por los profesionales en Psicología los siguientes documentos:

- a) Expediente.
- b) Historia clínica.
- c) Consentimiento informado.
- d) Informes de procedimientos de psicodiagnóstico y psicoterapia.
- e) Instrumentos psicológicos.
- f) Certificado psicológico.
- g) Informes de evaluación psicológica.
- h) Dictámenes periciales.
- i) Interconsultas.



j) Transferencias.

ARTÍCULO 13. (PRIORIDAD A PROFESIONALES NACIONALES) Las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollen proyectos de investigación o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con la Psicología, preverán que en su abordaje, dirección y ejecución participen obligatoriamente profesionales bolivianos que conozcan la realidad nacional.

ARTÍCULO 14. (DEBER DE COOPERACIÓN Y GRATUIDAD) Los profesionales en Psicología deberán cooperar y/o coordinar recíproca y oportunamente con el Nivel Central del Estado y/o las Entidades Territoriales Autónomas mediante acciones referidas al ámbito de la Psicología, y podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 15. (DÍA NACIONAL) Declárese al 12 de septiembre de cada año, como "Día Nacional del profesional en Psicología" en todo el territorio boliviano.

Artículo 16. (REGLAMENTACIÓN) Los Ministerios de Salud y Deportes, Educación y Justicia y Transparencia Institucional quedan encargados de la Reglamentación de la presente Ley en un plazo de 90 días.

Artículo 17. (ESTATUTOS INTERNOS Y REGLAMENTOS) El Colegio de Psicólogos de Bolivia deberá adecuar su naturaleza, estructura, atribuciones y funcionamiento, en sus Estatutos y Reglamentos Internos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley para el Ejercicio Profesional de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY) La presente Ley tiene por objeto regular, para su registro y control, el ejercicio profesional de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidenta.

Quisiera poner al tanto sobre este Proyecto de Ley de ejercicio profesional de la Psicología, como ustedes bien conocen colegas, la profesión de Psicología es una ciencia que se ocupa de los procesos mentales tanto a nivel cognitivo, afectivo y también conductual. En esta última temporada se ha visto que existe mucho o digamos, avasallamiento y también se ha visto que existe un ejercicio ilegal de esta profesión, tal



es así, por ejemplo, que están muy de moda los famosos koch que deberían ser exclusivamente de uso de los psicólogos, en una parte de la profesión de la Psicología, sin embargo, tenemos conocimiento que hasta ingenieros geólogos se ocupan de hacer el coaching, sin quitarles el mérito por supuesto, de que probablemente hayan tenido un curso de formación post gradual, pero la esencia de esta profesión hace que estas actividades tengan que ser netamente de los profesionales en Psicología, por lo tanto, este Proyecto de Ley tiene el propósito de regular y controlar el ejercicio profesional de la Psicología. Es un trabajo que se ha ido haciendo por más de dos años, en un principio se han enviado las solicitudes para informes técnicos, al: Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, como bien mencionaba en los antecedentes, el Senador Secretario.

En un principio hemos recibido muchas observaciones que se han ido subsanando paulatinamente y en el trabajo del Comité al que ha sido derivado, se ha subsanado observación por observación punto por punto, que lastimosamente ustedes no tienen el cuadro comparativo, pero en negrillas están artículo por artículo, todas las observaciones que se han subsanado a las que han hecho mención los diferentes ministerios, que no han sido de fondo, sino de forma por el empleo de algún tipo de terminología, que los profesionales psicólogos, porque esto se ha elaborado con la ayuda de los profesionales psicólogos, es en base a las necesidades de ellos que se ha hecho este Proyecto de Ley, entonces ellos utilizaban terminología más técnica, los ministerios a los que se ha enviado en consulta ha manifestado la necesidad de tener una ley que regule el ejercicio profesional y también que era pertinente que se cambien algunos términos, que sean más generales, porque si bien evidentemente es una ley que favorece a los psicólogos, entonces al ser una ley tiene que ser en forma más general y no tan técnica como en un principio se había presentado.

Con estas aclaraciones queridos colegas, entonces yo sé que algún colega se ha acercado para preguntarme sobre las observaciones, sé que tienen sus dudas, sin embargo, es menester hacerles conocer a todos ustedes que las observaciones se han subsanado, y se ha tratado tanto en Comité como luego en Comisión para que pueda llevarse a cabo el proceso final, como es dar la viabilidad a este Proyecto de Ley para el ejercicio profesional.

Eso era lo que quería aclararles antes de que empecemos el tratamiento en detalle, para que ustedes estén claros de cómo se ha trabajado esta ley, no es una ley que ha salido -digamos- de mi persona, que yo soy la proyectista, es una ley que han elaborado los del Colegio de Psicólogos y se ha hecho con la ayuda de los diferentes ministerios que se menciona. También agradezco el impulso y el trabajo que ha hecho la Senadora Salame en el Comité donde ha estado el Proyecto de Ley tratándose con algunas mesas técnicas con las que ella ha trabajado. De la misma forma, le agradezco al Senador Gutiérrez que ha hecho mención en algunos aportes que le ha dado al Proyecto de Ley. Gracias, Presidente.

-Resume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

-Resume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) La presente Ley se aplica a los profesionales en Psicología en el ejercicio de su profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (PSICÓLOGA Y PSICÓLOGO) Es la y el profesional en Psicología aquel que con una comprensión académica, científica y metódica presta servicios en el ámbito de la salud mental y en todas las áreas del ejercicio de la psicología profesional acorde a su especificidad.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS) Son principios para el ejercicio profesional en psicología, además de los establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley, los siguientes:

- a) **Protección.** El ejercicio profesional de la Psicología está garantizado y protegido por el Estado.
- b) **Independencia.** El ejercicio profesional de la Psicología está destinado a la defensa del derecho a la salud mental de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad, empleando criterios científicos, libre de cualquier presión o influencia externa.
- c) **Interculturalidad.** El ejercicio profesional de la Psicología reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
- d) **Plurinacionalidad.** Los profesionales en Psicología respetan la plurinacionalidad que supone la existencia y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano.
- e) **Competencias e idoneidad.** El ejercicio profesional de la Psicología es una labor científica y competente, tanto en lo académico como en la experiencia. Solo presentarán sus servicios y utilizarán métodos, técnicas e instrumentos para los cuales se encuentran cualificados, reconociendo los límites de competencia y las limitaciones de estos. En aquellas áreas en las que no existan estándares reconocidos, se deberá regir por los protocolos internacionales necesarios para proteger el bienestar del usuario.



- f) **Dignidad.** El ejercicio laboral del profesional en Psicología se rige por una actuación conforme a la ética y los valores inherentes a la profesión. Asimismo, respeta el actuar científico con base a guías, normas, protocolos e instrumentos, procurando el respeto del Vivir Bien.
- g) **Idoneidad.** El desempeño laboral del profesional se desarrolla observando su formación, experticia, capacitación permanente para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime, en todo momento.
- h) **Secreto profesional.** En el ejercicio profesional de la Psicología se respetará la confidencialidad de la información obtenida de las personas. Los profesionales informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.
- i) **Bienestar del usuario.** En el ejercicio profesional de la Psicología se respetará la integridad y protegerá el bienestar de las personas y de grupos con los cuales trabajen. Los profesionales mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones o de los procedimientos y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios o participantes en investigaciones.
- j) **Relaciones profesionales.** Los profesionales en Psicología actuarán con la debida consideración respecto de las competencias especiales y obligaciones de sus colegas y otras profesiones, de sus instituciones u organizaciones.
- k) **Justicia.** Los profesionales en Psicología actuarán imparcial y objetivamente beneficiando de su saber a toda persona que lo requiera, sin prejuicios o prácticas injustas.
- l) **Respeto a los Derechos Humanos.** En el desempeño de su profesión, los profesionales en Psicología respetarán y promoverán el ejercicio de Derechos Humanos y garantías fundamentales de las personas, basados en principios y valores sociales y éticos, de carácter internacional y propios de la sociedad plural del Estado Plurinacional de Bolivia.
- m) **Integridad.** Los profesionales en Psicología deberán mantener una conducta íntegra, honesta y respetuosa, adherida a valores y comprometida con el bienestar del otro.
- n) **Salud mental.** La salud mental hace referencia al bienestar subjetivo de la persona que le permite afrontar las demandas del entorno, contribuyendo de manera positiva al desarrollo de las personas, familias y su comunidad en la cual se desenvuelve.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (EJERCICIO PROFESIONAL) I. Son válidos para el ejercicio profesional en Psicología en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia los siguientes:

1. El Título Profesional de Licenciatura en Psicología, otorgado por Universidades del Sistema Universitario Nacional o el Ministerio de Educación, emitido en favor de los ciudadanos bolivianos; o extranjeros por universidad extranjera que hubiera sido revalidado de conformidad con los tratados y convenios de reciprocidad académica, habilitando a su titular para el ejercicio profesional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
2. El Registro ante los Ministerios de Salud y Deportes, Educación o Justicia y Transparencia Institucional de acuerdo al área de desempeño profesional, pudiendo el profesional en Psicología



también matricularse en el Colegio de Psicólogos de Bolivia, sus Colegios Departamentales, Regionales, Entidades científicas o cualquiera Entidad que sea establecida en sus Estatutos o Reglamentos Internos.

II. Los psicólogos generales son aquéllos profesionales que han cursado y finalizado el grado universitario en psicología. Los psicólogos especialistas son los profesionales que obtuvieron una especialidad y para ejercer y/o dedicarse a dicha área de especialidad debe acreditar haber finalizado los respectivos estudios de especialización.

III. El ejercicio profesional de la Psicología se halla protegido por el Estado y, en consecuencia, reconoce como espacios de desempeño toda institución que efectivice políticas en salud mental de carácter público y/o privado que demanden componentes sociales para el logro de sus objetivos.

IV. El ejercicio de la profesión de la Psicología contempla el respeto a las normas legales, al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en Bolivia que será parte de la reglamentación de la presente Ley y, cuando corresponda, a los Estatutos y Reglamentos de los Colegios y Entidades científicas reconocidas.

V. El ejercicio de la profesión de la Psicología también tomará en cuenta toda normativa comunitaria e instrumentos internacionales que sean aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia.

VI. Los profesionales en Psicología extranjeros, con residencia temporal y permanente, que deseen prestar servicios profesionales en Bolivia, están obligados a tramitar el reconocimiento de sus títulos habilitantes y el registro respectivo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sellara sus contratos de trabajo previo registro del profesional en Psicología.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Velásquez: Gracias, Presidente. Pedí permiso por tres horas en una nota. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Soledad Flores Velásquez por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (EJERCICIO ILEGAL) Quienes ejerzan ilegalmente la profesión de la Psicología en Bolivia serán penal y civilmente responsables de sus actos, siendo pasibles de penas y sanciones, conforme a las normas vigentes, pudiendo actuar en calidad de víctima o demandante los Colegios de Psicólogos y las Entidades Científicas reconocidas en el campo de la psicología, legalmente constituidas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 7 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 7. (INHABILITACIÓN) El profesional en Psicología será inhabilitado para ejercer la profesión por las siguientes causales:

1. Declaratoria de interdicción ejecutoriada, emitida por autoridad competente.
2. Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a las disposiciones legales y al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Inhabilitación, por sentencia condenatoria ejecutoriada, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 7 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 8 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 8. (PROHIBICIÓN) El profesional en Psicología, cualquiera sea su especialidad o estudio, tiene prohibido inducir, prescribir recetas o facilitar cualquier tipo de fármaco o sustancia psicoactiva a los usuarios, clientes o estudiantes, siendo responsable penal y/o civilmente de sus actos, bajo alternativa de suspensión del ejercicio profesional al infractor por contravención a las leyes y al Código de Ética Profesional del Ejercicio de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 8 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 9 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO II



DERECHOS Y DEBERES

ARTÍCULO 9. (DERECHOS) Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos:

- a) A ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión.
- b) A percibir una remuneración justa y acorde a sus servicios profesionales, observando los aranceles establecidos por las autoridades correspondientes.
- c) A ejercer la profesión de la Psicología de conformidad al ordenamiento jurídico y la presente Ley.
- d) A ejercer la profesión de forma libre y sin presiones.
- e) A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas.
- f) A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que la hayan sido confiados y que garanticen el secreto profesional, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente.
- g) A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada, previa certificación de la especialidad.
- h) A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral.
- i) Al reconocimiento profesional, técnico y científico de sus capacidades, habilidades y destrezas.
- j) A la protección del Estado en el ejercicio profesional en los ámbitos académicos, científicos y laborales.
- k) A un trato digno del usuario, los familiares de este, la comunidad y cualquier autoridad.
- l) A fortalecer sus conocimientos continuamente.
- m) A que se respeten principios democráticos en el Colegio Profesional donde estén voluntariamente afiliados.
- n) A conformar sociedades civiles, asociaciones, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria.
- o) A la filiación en el Colegio de Psicólogos de Bolivia a nivel nacional, a través de sus filiales departamentales, regionales o en Entidades científicas reconocidas en el campo de la psicología, legalmente constituidas en Bolivia.
- p) A participar en la formulación e implementación de las políticas públicas, tanto en el nivel central del Estado, como en las entidades territoriales autónomas.
- q) A ser electos en los cargos de la Colegiatura y demás instituciones públicas y privadas.
- r) A consultar y solicitar pareceres y retroalimentación a otro profesional, para evitar un posible daño al usuario.
- s) A velar por el correcto uso de la profesión, denunciando a personas que hagan uso de técnicas alternativas no científicas a nombre de la Psicología.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 9 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 10 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 10. (DEBERES) Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:

- a) Ejercer la profesión cumpliendo las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico vigente, la presente Ley su Estatuto y sus Reglamentos Internos
- b) Registrarse ante las instancias ministeriales correspondientes y/o Colegio de Psicólogos de Bolivia o sus Entidades correspondientes definidas de acuerdo a su Estatuto o Reglamentos Internos.
- c) Sujetarse al procedimiento por infracciones a la ética profesional.
- d) Ejercer la profesión con capacidad y eficiencia.
- e) Actualizarse y capacitarse permanentemente.
- f) Observar en todo momento, una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.
- g) Poner en conocimiento de las autoridades respectivas el incumplimiento de las disposiciones legales respecto al ejercicio profesional de la Psicología.
- h) Cumplir las obligaciones adquiridas con los usuarios o empleadores.
- i) Cumplir con los Convenios y Convenciones Internacionales de las cuales Bolivia es Estado Parte, referentes al abordaje integral en Salud Mental, conforme a su área de formación o especialización.
- j) Colaborar a las autoridades nacionales y subnacionales en situaciones de emergencias y desastres.
- k) En caso de urgencia, ningún profesional podrá negar su atención a las personas en establecimiento de salud de primer, segundo o tercer nivel, organización no gubernamental o en el ejercicio profesional independiente.
- l) Informar al paciente, sobre el procedimiento y método de intervención que se le realizará y recabar el consentimiento informado de forma previa a su aplicación.
- m) Resguardar a los usuarios, en especial a quienes se encuentren en vulnerabilidad como ser niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad, en el marco de las leyes y normas vigentes.
- n) Facilitar o promover la mediación o conciliación, u otros medios alternativos de solución de conflictos, cuando se encuentren previstos por Ley.
- o) Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad u otras permitidas de acuerdo a Ley.
- p) Someterse al control del ejercicio profesional de la Psicología a través de las autoridades e instancias correspondientes.
- q) Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por las entidades competentes.
- r) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos de la institución o la entidad en la que presta sus servicios.
- s) Mantener respeto a la dignidad de colegas, usuarios o personas ajenas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 10 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 11 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO III FUNCIONES, DOCUMENTOS Y DÍA NACIONAL

ARTÍCULO 11. (COMPETENCIAS Y FUNCIONES) I. Los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, tienen las siguientes competencias y funciones generales enunciativas y no limitativas:



- a) Promoción de la salud mental.
- b) Prevención, **intervención y rehabilitación en caso** de trastornos mentales.
- c) Psicoeducación a la persona y familia.
- d) Grupos de auto ayuda.
- e) Evaluación Psicológica
- f) Psicodiagnóstico.
- g) Terapia psicológica.
- h) Intervenciones psicosociales.
- i) Terapia comunitaria.
- j) Intervenciones psicoeducativas.
- k) Investigaciones.
- l) Gestión de talento humano.
- m) Peritajes psicológicos.
- n) Consejería.
- o) Docencia universitaria.
- p) Asesoramiento y Consultoría Técnica.
- q) Otras acciones directamente inherentes a las funciones profesionales en sus diferentes áreas.

II. Asimismo, los profesionales en Psicología, conforme a la presente Ley, podrán cumplir las siguientes competencias y funciones:

- a) Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir y/o evaluar políticas y proyectos en materia de psicología de alcance nacional, departamental, municipal y otras, en el marco del desarrollo de la salud mental de la población.
- b) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de la esfera mental de la población.
- c) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias, grupos y la población en general.
- d) Intervenir, como perito, en los procesos judiciales de carácter individual o en equipo multidisciplinario, a fin de expedir informes técnicos.
- e) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional.

III. Las funciones, según el área específica o especialidad, estarán reguladas por Reglamento Interno.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 11 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 12 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 12. (DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS OFICIALES) Serán de uso oficial por los profesionales en Psicología los siguientes documentos:

- a) Expediente.
- b) Historia clínica.
- c) Consentimiento informado.

- d) Informes de procedimientos de psicodiagnóstico y psicoterapia.
- e) Instrumentos psicológicos.
- f) Certificado psicológico.
- g) Informes de evaluación psicológica.
- h) Dictámenes periciales.
- i) Interconsultas.
- j) Transferencias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 12 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 13 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 13. (PRIORIDAD A PROFESIONALES NACIONALES) Las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollen proyectos de investigación o asesoramiento con profesionales extranjeros relacionados con la Psicología, preverán que en su abordaje, dirección y ejecución participen obligatoriamente profesionales bolivianos que conozcan la realidad nacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 13 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 13 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 14 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 14. (DEBER DE COOPERACIÓN Y GRATUIDAD) Los profesionales en Psicología deberán cooperar y/o coordinar recíproca y oportunamente con el Nivel Central del Estado y/o las Entidades Territoriales Autónomas mediante acciones referidas al ámbito de la Psicología, y podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 14 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 14 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 15 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 15. (DÍA NACIONAL) Declárese al 12 de septiembre de cada año, como "Día Nacional del profesional en Psicología" en todo el territorio boliviano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 15 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 16. (REGLAMENTACIÓN) Los Ministerios de Salud y Deportes, Educación y Justicia y Transparencia Institucional quedan encargados de la Reglamentación de la presente Ley en un plazo de 90 días.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 16 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 16 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 17. (ESTATUTOS INTERNOS Y REGLAMENTOS) El Colegio de Psicólogos de Bolivia deberá adecuar su naturaleza, estructura, atribuciones y funcionamiento, en sus Estatutos y Reglamentos Internos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley para el Ejercicio Profesional de la Psicología en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 17 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 17 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "De Ejercicio profesional de la Psicología".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores, coordinar el inicio de gestiones diplomáticas, a fin de establecer mecanismos de mediación y diplomacia con el objeto de encontrar una solución pacífica y garantizar el derecho internacional, a la inviolabilidad del asilo y de la soberanía territorial de las embajadas.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMENDAR, a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales ratificados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la normativa vigente y conforme sus atribuciones establecidas Artículo 4 de la Ley 465 Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y en el Artículo 17 incisos c), d) y f) del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023 de Organización del Órgano Ejecutivo:

PRIMERO.



Coordinar el inicio de gestiones diplomáticas por medio de nuestros embajadores ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), para promover la convocatoria a Sesión de los países miembros conforme a los procedimientos establecidos, a fin de establecer mecanismos de mediación y diplomacia con el objeto de encontrar una solución pacífica y garantizar el derecho internacional, a la inviolabilidad del asilo y de la soberanía territorial de las embajadas, como también el de establecer mecanismos de sanción a todo estado miembro que violen los convenios internacionales relacionados a las soberanías extraterritoriales en los estados y el derecho internacional del asilo.

Firman: Senadora María Roxana Nacif Barboza, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos internacionales; Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente Comisión de Política Internacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, solamente una pequeña aclaración, para que no se entienda que yo solo trabajé en esta Minuta de Comunicación, como en la Resolución Camaral; para la Minuta de Comunicación; como Presidente de la Comisión, se convocó a los dos comités en la que participó la Senadora María Roxana Nacif Barboza, y asimismo también para la Declaración Camaral participaron los dos comités que son, la: Senadora María Roxana Nacif Barboza y el Senador Rodrigo Paz Pereira, así como ha señalado el Senador Paz en la consideración de Dispensación de Trámite. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, se remite al Órgano Ejecutivo.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de rechazo al acto de intervención del Gobierno ecuatoriano sobre la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 10 de la Constitución Política del Estado señala que, "Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados".

Que, el Parágrafo I del Artículo 29 de la Constitución Política del Estado indica que, "Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales".

Que el parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado establece que, "Son competencias privativas del nivel central del Estado: 9. Nacionalidad, ciudadanía, extranjería, derecho de asilo y refugio".

Que, el Parágrafo II del Artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece que, "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país".

El Artículo 1 del Convenio Sobre el Asilo Diplomático de 1954 menciona que, "El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención".

El Artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas establece: 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. 2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Que, en fecha 22 de diciembre de 2023 de acuerdo a fuentes de comunicación señala que, "el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas pidió asilo al gobierno mexicano bajo el argumento de que es víctima de una persecución política".

Que, el Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, en fecha sábado 05 de abril de 2024, mediante una intervención en las instalaciones de la Embajada de México en Quito por la fuerza policial del Ecuador arrestaron a Jorge Glas, ex vicepresidente de la República del Ecuador.

Que, en fecha 6 de abril del presente, mediante Comunicado, la OEA expresó su rechazo a "cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo" la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la "obligación" que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Que, en fecha 6 de abril del presente, "El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas – ONU expresó estar alarmado por la entrada por la fuerza de los cuerpos de seguridad ecuatorianos en la Embajada de México en Quito. Hizo un llamamiento a la moderación y exhortó a ambos Gobiernos a resolver sus diferencias por medios pacíficos".

Que, en fecha 07 de abril de 2023, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó la "violación" de la embajada mexicana en Quito y pidió respetar el derecho internacional diplomático.



Que, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela también condenaron la irrupción de las instalaciones de la Embajada de México por la fuerza policial de la República del Ecuador.

En fecha 06 de abril de 2024, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia mediante comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado la condena de la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961 ante la irrupción perpetrada por la policía del Ecuador a la Embajada Mexicana, vulnerando la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y de sus funcionarios.

Que, el Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la Constitución Política del Estado es respetuoso del derecho y cultura a la paz, a fin de promover la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo conforme con pleno respeto a la soberanía de los Estados.

Que el Estado Plurinacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional del asilo y reconoce el derecho de los ciudadanos a pedir y recibir asilo o refugio de conformidad con las leyes y los tratados internacionales, siendo que, en el marco del respeto de las soberanías de otras potencias Estatales, no comete violaciones a los Derechos Humanos o procediendo con la inviolabilidad de la extraterritorialidad de las misiones diplomáticas de otros Estados.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Primero. Rechazar el acto de intervención del Gobierno ecuatoriano sobre la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando la "inviolabilidad" de las sedes diplomáticas y de sus funcionarios, ocasionando flagrante violación de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.

Segundo. Expresar solidaridad al Gobierno y pueblo mexicano por la irrupción de la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en territorio ecuatoriano por fuerzas policiales del gobierno ecuatoriano, poniendo en riesgo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

Tercero. Exhortar al gobierno de la República del Ecuador respetar la soberanía de los Estados, a fin de promover la cultura de paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo.

Cuarto. Instar a la Organización de Naciones Unidas – ONU, Organización de Estados Americanos – OEA el respeto a las delegaciones diplomáticas de los Estados que se encuentren asentadas extraterritorialmente en territorio extranjero en el marco de las soberanías de los países y de relaciones diplomáticas las que fueron acordadas entre los Estados.

Quinto. Exhortar a la Comunidad Internacional condenar los actos en la vida democrática de la región, que ocasionen la vulneración del derecho internacional del asilo a fin de mantener la paz y la soberanía de las naciones.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente. Al inicio cuando se estaba considerando la Dispensación de Trámite se había manifestado de que sería importante que, también se vea el accionar del Gobierno mexicano, pero manifestaron que era mezclar dos temas, pero aquí en la Resolución Camaral están mezclando los dos temas y para eso pongo en consideración que no debería ir dentro de los considerando el parágrafo V que es el artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de Diplomático de 1954, porque ya entraría en lo que establece el parágrafo III del mismo convenio sobre Asilo Diplomático que dice, “que es ilícito conceder asilo a personas que en el tiempo solicitado estén inculpadados o procesadas por diferentes procesos”. En este aspecto no debería ir ese considerando, también no podríamos tomar accionar en esta Resolución Camaral ya en relación a que sería un perseguido político el señor Jorge Glas, cuando tiene una sentencia en el Ecuador.

Entonces, creo que no tiene coherencia en el objetivo de este Proyecto de Ley en relación solamente a la vulneración del Estado mexicano por el Ecuador, por la invasión a la Embajada mexicana, entonces, tampoco iría en la parte resolutive el, por tanto, el quinto que Exhorta a la Comunidad Internacional condenar los actos en la vida democrática de la región, que ocasionen la vulneración del derecho internacional del asilo a fin de mantener la paz, y la soberanía de las naciones”. Entonces, yo creo que se debe enmarcar la Resolución Camaral solamente a la invasión al Estado mexicano para tener la coherencia en relación a lo que se ha planteado y al espíritu de esta misma Declaración Camaral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: En la misma lógica Presidente, me parece que es una duplicidad innecesaria, no sé por qué queremos remarcar algo que ya lo hemos dicho, ya hemos exhortado a la Canciller que actúe en función de aquella defensa de todo esto que estamos diciendo, esta Declaración Camaral ya tiene un contenido más político y como decía mi amigo, -mi colega, Médico también- el Senador Montero, hay excesos que son innecesarios y duplicidades que tienen un fin eminentemente político, y hay que tener mucho cuidado con aquello; creo que, me parece que es un exceso, ya hemos hecho un instrumento parlamentario, otro más, me parece que aunque sean diferentes una Declaración y el otro sea otro tipo de instrumento, me parece que es un exceso, con uno solo estaba clarísimo no había necesidad de volver a remarcar, no sé cuál es la idea de esta Declaración.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, los considerandos son la parte más o menos orientativa de lo que es un asilo, de lo que es un espacio diplomático, simplemente no es la parte resolutive, en la parte resolutive, claramente estamos nosotros orientando, aquí no debe ser vulnerado ninguna parte de los espacios diplomáticos, también los espacios considerados como parte del derecho internacional.

Ahora la parte que hacemos la Minuta de Comunicación es otro instrumento totalmente particular de los dos miembros de la Comisión de Política Internacional -si queremos llamarlo así- o simplemente son de dos senadores. Son cosas muy distintas, yo creo que no hay mucho que tratar en esto, estamos orientando nosotros, los convenios que existe del '61 como del '53 de Montevideo - Uruguay prácticamente se aclara estas situaciones, estamos orientando no directamente en la Resolución Camaral, Presidente. Gracias.

Sen. Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, en primer lugar, como dice el Senador Ajpi, son dos instrumentos camarales absolutamente diferentes, el uno es una exhortación que le hace a la Ministra, lo otro es una Declaración Camaral del Senado, donde el Senado eleva una protesta por esta arbitrariedad y el hecho de que se hable en el parágrafo quinto y también en el por tanto del asilo son los antecedentes porque precisamente en esta Declaración Camaral, de qué estamos protestando, de la violación al derecho al asilo, y cómo se ha perpetrado esa violación invadiendo la Embajada. Entonces, creo más que la Minuta de Comunicación que es algo como lo ha dicho el Senador Ajpi, particular de ellos que están haciendo una recomendación que nosotros hacemos todos los días, a quien vemos conveniente, esta sí es una Resolución



del Senado donde estamos haciendo conocer nuestra protesta internacional, porque esto es gravísimo, el día de mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros.

No se olviden, por ejemplo, que, en el caso del Gobierno anterior, ha habido gente que ha estado casi un año en la Embajada de México y se ha respetado el derecho al asilo, incluso había gente que tenía juicios penales, pero se ha respetado el derecho al asilo, hasta en época de guerra se respeta las embajadas. Entonces, esto es gravísimo y creo que, así como está deberíamos emitirla. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Yo sé que están cansados, tengo entendido que el espíritu de la norma no es en relación al asilo si no a la invasión del territorio, en este caso del territorio mexicano, sea por cualquier motivo, si nosotros nos basamos ya en el asilo tendremos que ir a hilar fino si el Gobierno mexicano cumplió en lo que establece el Convenio sobre Asilo Diplomático en lo que dice el artículo 3, creo que nos estamos metiendo en un tema que no es el de fondo, el de fondo es la vulneración del territorio o el avasallamiento, lo que ustedes quieran el territorio mexicano, creo que, por eso estos dos párrafos para mí, el considerando que es el argumento, el justificativo de mi por tanto, es que considero que no debería estar en este tipo de redacción, porque estamos entrando al otro tema que es al asilo y donde también seguramente tenemos observaciones de que si cumplió o no cumplió el Gobierno mexicano al darle asilo al ciudadano ecuatoriano.

Sen. Presidente: Bien, con las aclaraciones de la Comisión, quisiera que entremos en votación.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidente, simplemente para ser puntuales en este punto, hay una relación de causa y efecto, las causas pueden ser muchísimas, sin embargo, algo hay que sobre sale y es obvio ante la Comunidad Internacional, hay un Instituto del Derecho Internacional Público que ha sido flagrantemente vulnerado, violado, el derecho al asilo, eso es uno. Esa es la causa y los efectos, obviamente la vulneración al mismo tiempo, la violación, al principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, el principio de extraterritorialidad que se maneja bastante en el Derecho Internacional Público, bueno constituyen pues las embajadas porque es una extensión territorial de los Estados, entonces, podemos ir hablando bastante, pero tomando en cuenta el espíritu del trabajo de la Comisión de Política Internacional, yo he podido detectar que hay una relación de causa - efecto, la causa efectivamente es la vulneración al derecho de asilo y las consecuencias también otra vulneración que prácticamente es el "asalto" en este caso la invasión a la sede diplomática. Entonces, no podemos separar esa relación de causa a efecto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Jesús de Nazareth 2", por sus 30 años de creación, por su compromiso y vocación fomentando el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 80, en su párrafo I de la constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia, establece: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida (...) II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado"*.

Que, los orígenes de la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, comienzan un 07 de febrero de 1994 hito que marca la historia de nuestro colegio en la ciudad de Oruro.

Que, la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, a lo largo de los años ha destacado por su compromiso con la excelencia educativa y su contribución al desarrollo de la comunidad, en este día especial, la comunidad educativa se reúne para celebrar los logros alcanzados y renovar su compromiso con la educación de calidad para todos.

Que, la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, es parte de la red de colegios Fe y Alegría, es un bastión de la educación, comprometida con la formación integral de sus estudiantes.

Que, la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, fue fundada con la visión de brindar oportunidades educativas a niños y jóvenes, el colegio ha cultivado un ambiente de aprendizaje inclusivo y solidario, a lo largo de los años, ha cosechado éxitos en diferentes ámbitos, desde el rendimiento académico hasta la participación en actividades culturales y deportivas.

Que, la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, desde su fundación ha sido un lugar donde se fomenta el desarrollo integral de los niños, brindándoles un ambiente seguro, estimulante y propicio para su crecimiento físico, emocional, cognitivo y social.

Que, la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa Código SIE unidad educativa N.º 81230152 y Código SIE de edificio escolar N.º 81230129 otorgado por el Ministerio de Educación bajo Resolución Administrativa N.º 475/2009 emitido el 13 de julio de 2009.

Senadora Proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Jesús de Nazareth**, en conmemoración a sus treinta años de creación, por su compromiso, vocación al desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico, preparando a sus estudiantes para enfrentar futuros desafíos académicos en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria, miércoles 10 de abril; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, abril de 2024; Secretaría General, Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 16:32

102ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 17 de abril de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma.

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández.
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía.

Verificación de Quórum:

Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Araujo Domínguez Dulce María, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Egüez Algoraño Claudia Elena, Dehne Franco Enrique Fernando, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Ramos Socpaza Santos, Rojas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Arce Elizabeth Soya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Segunda Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:08, correspondiente al día miércoles 17 de abril de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, Presidente. Buenos días a todos, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo, desde el 15 al 19 de abril de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, habilita al Senador Santos Ramos Socpaza, desde el 15 al 19 de abril de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabeth Soya Zamora Arce, desde el 15 al 19 de abril de 2024.

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Mancilla, desde el 15 al 19 de abril de 2024.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco, desde el 15 al 19 de abril de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez desde el 15 al 19 de abril de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa, desde el 15 al 19 de abril de 2024.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidente. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Enrique Fernando Dehne Franco por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

El Senador Pedro Lagrava Burgoa, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 26 y 28.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de la Senadora y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente, el 15 de abril es el aniversario de la Batalla de la Tabla en Tarija, me gustaría que hoy entonemos el Himno a Tarija, como se hizo con el resto de los departamentos, no lo hicimos ni antes ni después. Ni siquiera nuestra banderita han puesto.

Sen. Presidente: Están las banderitas desde la anterior semana y como ya pasó, se ha considerado. Un poco tarde reaccionó Senadora, la anterior semana estaba previsto el jueves, lamentablemente estaba determinado Sesión, Informes Orales, ya estaba previsto, pero no se llevó. ¿Al final Senadora?

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente. Primeramente, saludar a su Directorio, a las senadoras y senadores, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: A solicitud de la Senadora Zamora y de la Senadora Alarcón, antes de iniciar con la lectura del Orden de Día, vamos a cantar el Himno a Tarija, porque finalmente están en su mes aniversario.

Vamos a pedir por favor ponerse de pie.

-Se entonan las sagradas notas del Himno a Tarija-



Sen. Presidente: ¡Felicidades! en su mes aniversario a todos los chapacos, también a los chaqueños, senadoras y senadores de Tarija y a todos los estantes y habitantes, desde la Cámara de Senadores expresar la felicitación y los saludos por su mes aniversario.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Segunda Sesión Ordinaria, miércoles 17 de abril; a horas 09:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, yo quisiera que nos informe si es que van a entrar los créditos, porque hay un acuerdo aquí del que nosotros somos parte, en el sentido de que no deberíamos tratar esto, si es que no se está tratando el 073 y el 075, es un problema grave Presidente el hecho que los autoprorrogados sigan ahí, está ahora arruinando el proceso de preselección de magistrados y ahora resulta que tenemos un Gobierno que esta sobre nosotros porque ahora los magistrados legislan, es gravísimo para la democracia, no podemos estar actuando como si aquí no estuviera pasando nada Presidente, y seguir nomás procediendo con todo, habrá que hablar de manera específica sobre cada uno de los créditos, pero es bien preocupante Presidente, y quiero que nos explique si estos créditos están aquí para ver si aprobamos el Orden del Día.

Sen. Presidente: Bueno, evidentemente están en Agenda, siendo algunos proyectos de ley en materia de créditos de mucha necesidad y no solamente aquello, en el acuerdo político bien claro está en la parte 3 - sino me equivoco-, al menos 4 proyectos de ley entonces se ha considerado aquello para que se pueda concretar, solamente dos aprobamos y en la medida que la Comisión de Planificación nos eleve el informe estamos agendando, entonces, se dio a conocer anticipadamente aquellos a todos, sobre la Agenda y los proyectos de créditos, eso es básicamente Senadora, estamos tratando también de cumplir el acuerdo que menciona, al menos 4 proyectos. Y según la Cámara de Diputados, entre esta semana y la próxima debería máximo convocarse para tratar la 073 y la 075.

Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente, yo creo que hay que poner en consideración, porque los dos préstamos que supuestamente se tendrían que considerar ahora, es uno que no tiene ninguna trascendencia, estamos hablando del COVID, en este momento Bolivia está atravesando dos grandes epidemias, que es la Influenza H1 N1, estamos hablando del Dengue, donde tenemos muertos etc., y le quiero comentar que en Tarija no hay la vacuna de la Influenza, ni para prevenir, y aquí estamos hablando para prevención del COVID, o sea, no tiene sentido para nada, no tiene sentido tratar estos puntos, para mí es un desgaste total, estamos debiendo más de 30 mil millones entre dos, deuda externa e interna y resulta que vamos a seguir prestándonos dinero, nos vamos a seguir endeudando en Bolivia. Yo quisiera que se ponga en consideración si realmente vamos a tratar estos préstamos, lo mismo el préstamo de electrificación, es el mismo tema.



Presidente, nosotros en Tarija tenemos ya aprobado desde el 2013 el aeropuerto de Tarija, y hasta ahora no se ha desembolsado absolutamente un peso, ustedes saben que nosotros la Ley la hemos aprobado el 2022 y nos seguimos prestando, este es un préstamo ¿y dónde está?, en Tarija no hay nada, no hay ni el aeropuerto, ni se ha empezado, promesa de cada 15 de abril repetitivamente. Eso es todo Presidente.

Sen. Presidente: Ahí tiene toda la razón Senadora y hay que poner en consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen^a Alarcón: Gracias, Presidente. Buenos días.

Una vez aprobada la Agenda o el Orden del Día de esta Sesión, yo solicito Presidente que vayamos punto por punto de acuerdo a lo que se ha aprobado y en cada punto seguramente haremos el análisis correspondiente y de acuerdo a ese análisis veremos si es factible la aprobación, si es factible aplazar, si es factible rechazar, pero que sea en cada punto del Orden del Día que se acaba de aprobar.

Sen. Presidente: De acuerdo, hay una larga lista, no sé si vamos a dar previo, sería bueno aprobar el Orden del Día y punto por punto pondremos en consideración, colegas senadoras y senadores.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1 La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D. "Que aprueba diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras.

Sen. Presidente: La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados nos ha remitido el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa y, por tanto. Habiéndose aprobado la Resolución Camaral N° 28/2023-2024, por la cual se devolvió los antecedentes a la Cámara de Diputados, en respuesta a la misma, la Cámara de Diputados emitió una nota al respecto, solicitando que los plazos, ellos computarían como Cámara de Origen.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por la Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados y al Informe adjunto.

Sen. Secretario:



"La Paz, 10 de abril de 2024; **CITE: P. N 241/2023-2024**; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Su Nota CITE: P. N° 175/2023-2024; De mi mayor consideración; En atención a su nota de referencia, a través de la cual puso en conocimiento de esta instancia camaral la Resolución N° 28/2023-2024 aprobada por la Cámara de Senadores. la cual dispuso: "REMITIR ANTECEDENTES a la Cámara de Origen el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM con Cooperativas Mineras" por el supuesto incumplimiento de plazo establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535, de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014. Al respecto, remito nuevamente los antecedentes del referido Proyecto de Ley, en virtud al análisis y aclaraciones efectuadas en el Informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024; Sin otro particular, lo saludo; Atentamente; Firma: Diputada Verónica Challco Tapia; Presidenta en Ejercicio Cámara de Diputados."

"INFORME

CD-SG-UATL N° 017/2023-2024

A	:	Verónica Challco Tapia PRESIDENTA EN EJERCICIO CÁMARA DE DIPUTADOS
DE	:	Manuel Alejandro Córdova Olivares SECRETARIO GENERAL CÁMARA DE DIPUTADOS
REF.	:	RESOLUCIÓN CÁMARA DE SENADORES N° 28/2023-2024
FECHA	:	La Paz, 10 de abril de 2024.

Señora Presidenta en Ejercicio:

En atención a la Hoja de Ruta HRL-02267/2023-2024, la nota P. N° 175/2023- 2024; así como la Resolución Camaral N° 28/2023 2024, a los fines consiguientes, tengo a bien informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES. -

En atención al escrito con CITE P N° 175/2023/2024 de 09/04/2024, a través de la cual ponen a conocimiento de la Cámara de Diputados, la Resolución N° 28/2023-2024 emitida por la Cámara de Senadores, misma que en el Párrafo Noveno de su parte CONSIDERATIVA refirió: ***"...Que, tomando en cuenta la fecha de reposición del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 cuyo cómputo inicia el 16 de noviembre de 2023, el plazo de 90 días se cumplió el pasado 27 de marzo de 2024, encontrándose la Cámara Revisora fuera del plazo para su tratamiento legislativo dispuesto por la ley especial..."*** (negritas añadidas); consiguientemente, producto de dicha evaluación, **RESUELVEN:**

"...ÚNICO. Remitir antecedentes a la Cámara de Origen, el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM con Cooperativas Mineras", al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia de 2 de junio de 2014..."



2. NORMATIVA. -

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 163. *El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: 1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.*

LEY N° 535 DE 28 DE MAYO DE 2014 DE MINERÍA Y METALURGIA

ARTÍCULO 60. (NORMAS SUPLETORIAS). I. *En los casos previstos en la presente Sección y en la presente Ley en lo que corresponda, será de aplicación supletoria la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.*

II. *Los plazos previstos en la presente Ley, se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo...*

ARTÍCULO 132. (CONTRATOS SUJETOS A APROBACIÓN LEGISLATIVA). (...)

II. *La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección...*

LEY 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2022, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 20° (Cómputo).

I. *El cómputo de los plazos establecidos en esta Ley será el siguiente:*

a. *Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos.*

b. *Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo acaba el último día del mes.*

c. *Si el plazo se fija en años se entenderán siempre como años calendario.*

II. *En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente..." (el subrayado es agregado)*

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTÍCULO 70° (Frecuencia). *Las Sesiones Ordinarias tendrán la siguiente frecuencia:*

Las Sesiones Plenarias, de Comisiones y de Comités, se realizarán de lunes a viernes a convocatoria de sus respectivas (os) Presidentas o Presidentes.

Cuando sea necesario realizar sesiones, se habilitarán al efecto los días sábados, domingos y feriados..."

3. ANÁLISIS TÉCNICO. -

3.2 De la excepcionalidad del procedimiento legislativo constitucional.

Conviene tener presente que el procedimiento legislativo se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado, así como en el Reglamento General de la Cámara de Diputados que goza de rango constitucional,



conforme a lo previsto en el párrafo II del artículo 158 de la Norma Fundamental, procedimiento legislativo que solamente prevé un plazo para el tratamiento de un proyecto de ley y este está reconocido únicamente al Presupuesto General del Estado, conforme lo establece el numeral 11, párrafo I, artículo 158 del Texto Constitucional, por consiguiente, dada la generalidad en la que el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, dispone el plazo de noventa días (90), conforme a lo siguiente:

"...La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección..."

De lo cual se colige el establecimiento de un plazo restrictivo que no condice con el procedimiento legislativo previsto en la Norma Fundamental, **por lo cual, se hace necesaria una adecuación específica y excepcional al procedimiento legislativo para el caso de tratamiento de proyectos de ley de contratos administrativos mineros**, para el inicio del cómputo del referido plazo.

3.2 Del cómputo en días hábiles administrativos

De la revisión a la parte considerativa de la referida resolución camaral, se expresa un criterio de cómputo respecto del tratamiento del Proyecto de Ley 036/2023-2024 referidos a la aprobación de Contratos Administrativos Mineros, así como el parámetro de fechas que este ente Camaral computa para el verificativo de vigencia del periodo de tratamiento correspondiente, a lo cual, corresponde manifestar lo siguiente.

A los fines de lo solicitado, conviene traer a colación lo previsto en el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia:

...ARTÍCULO 132. (CONTRATOS SUJETOS A APROBACIÓN LEGISLATIVA).

(...)

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección..."

Del cual se identifica, un plazo para la Asamblea Legislativa, en el tratamiento de aprobación de un contrato administrativo minero, en tal sentido, al estar determinada dicho plazo en días sin referencia específica a días calendario o en su caso a días hábiles, corresponde a los fines de una valoración específica, verificar dentro del contenido de la norma, una previsión respecto a la aplicación del criterio de cómputo correspondiente. Es así que, el artículo 60 de la Ley N° 535, establece:

"...ARTÍCULO 60. (NORMAS SUPLETORIAS). I. En los casos previstos en la presente Sección y en la presente Ley en lo que corresponda, será de aplicación supletoria la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.

II. Los plazos previstos en la presente Ley, se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo..."

Previsión que determina que todo plazo establecido en el cuerpo normativo que lo contiene, será aplicado bajo los criterios de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, por lo cual, ante la generalidad prevista en el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535 en cuanto al plazo establecido, corresponde recurrir a lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 2341:

"...ARTÍCULO 20° (Cómputo).



I. El cómputo de los plazos establecidos en esta Ley será el siguiente:

*a. Si el plazo se señala por días **sólo se computarán los días hábiles administrativos.***

b. Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo acaba el último día del mes.

c. Si el plazo se fija en años se entenderán siempre como años calendario.

II. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente..." (el subrayado es agregado)

Del cual, conforme lo establece su inciso a) cuando la norma establece un determinado plazo en días, solamente serán computados los días hábiles administrativos, criterio de aplicación al plazo establecido en el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, más aún cuando en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, no establece la adopción de cómputo por días corridos o calendario, más al contrario, los plazos en los diferentes preceptos normativos, es determinado en días hábiles, concordante con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento General de la Cámara de Diputados "... Las sesiones se realizarán de lunes a viernes y durante todas las semanas del mes...", concordante con lo establecido en el artículo 70 del mismo cuerpo normativo, el cual señala:

"...ARTÍCULO 70° (Frecuencia). Las Sesiones Ordinarias tendrán la siguiente frecuencia:

Las Sesiones Plenarias, de Comisiones y de Comités, se realizarán de lunes a viernes a convocatoria de sus respectivas (os) Presidentas o Presidentes,

Cuando sea necesario realizar sesiones, se habilitarán al efecto los días sábados, domingos y feriados..."

En el entendido que la labor legislativa en la Cámara de Diputados es realizada por el Pleno Camaral, Comisiones y Comités, **EL CRITERIO DE CÓMPUTO EN DÍA HÁBILES ES PLENAMENTE COMPATIBLE** con la norma supletoria que complementa la Ley N° 535.

Asimismo, la labor legislativa debe ser diferenciada en cuanto a los cómputos, respecto de una legislatura a otra, toda vez que por la estructura misma del tratamiento legislativo de una determinada propuesta, adoptar un criterio de cómputo de plazos extendido de una legislatura a otra por la figura de reposición, es adoptar un criterio restrictivo respecto de los intereses de la sociedad y el Estado, en el tratamiento, aprobación, sanción, promulgación de una necesidad de regulación u aprobación formal legislativa de un determinado proyecto de ley, por consiguiente, el cómputo del plazo determinado en el artículo 132 de la Ley N° 535, deberá ser realizado dentro de la legislatura en el cual fue repuesto el proyecto de ley de aprobación de un contrato administrativo minero sujeto a la aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En consecuencia, colegimos en plena concordancia que el plazo de 90 días hábiles otorgado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta se pronuncie sobre los contratos administrativos mineros, aprobándolos o rechazándolos, establecido en el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia, deben ser computados conforme establece el Art. 60 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, criterios expresados en el párrafo octavo de su Resolución N° 28/2023-2024, así como dentro de la legislatura en el cual fue repuesto el proyecto de ley motivo de la presente análisis.

3.2 De la interpretación sinérgica o de complementariedad

Por otro lado, en cuanto a la evaluación efectuada en el párrafo séptimo y noveno de la Resolución Camaral N° 28/2023-2024, se devela un criterio de cómputo **CERRADO**, y no en el marco de la **SINERGIA**



NORMATIVA que existe entre el Art. 163 I de la Constitución Política del Estado y el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535, siendo que por principio de supremacía constitucional se tiene que el procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: “1. El proyecto de ley presentado por assembleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y **APROBACIÓN INICIAL**” (énfasis añadido), conforme la normativa traída a colación, se devela un actuado material de alta y determinante gravitación como es el tratamiento y aprobación inicial en las comisiones, **siendo este el momento factico o material en que se da inicio a la complementariedad referida, es decir es a partir de este momento que comienza el cómputo del plazo establecido por el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535.**

Esto en consonancia a que el procedimiento legislativo se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado, así como en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, procedimiento legislativo que como referimos *ut supra*, solamente prevé un plazo para el tratamiento de un proyecto de ley- Presupuesto General del Estado-, conforme lo establece el numeral 11, párrafo 1, artículo 158 del Texto Constitucional, por consiguiente, **no debería de entenderse que el plazo fijado por el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535, está por encima de lo normado en la Constitución Política del Estado o que resulta en una antinomia jurídica;** cuando el razonamiento debe ser amplio y de complementariedad conforme la constitución en gradación con el resto de la norma que desglosa sus preceptos generales.

Conforme todo lo señalado, debemos tener presente que el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, fue aprobado por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados **el 25 de enero de 2024**; por lo cual en el marco del precepto previsto por el Art. 163 I de la Constitución Política del Estado, es esta la fecha en la cual materialmente comenzó a surtir efectos legales el plazo dispuesto por el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535; consiguientemente, la aprobación del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 y remisión a la Cámara de Senadores, fue realizada en tiempo hábil, por lo cual, corresponde su tratamiento en dicho ente Camaral como Cámara Revisora por estar aún dentro del plazo previsto, por encontrarse dentro del plazo establecido.

4. CONCLUSIONES.

Conforme lo referido precedentemente, se establece que:

La aprobación del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 y remisión a la Cámara de Senadores a través de nota P. N° 208/2023-2024 de 04 de abril de 2024, fue realizada en tiempo hábil, considerando que el plazo dispuesto por el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535, inició su cómputo el **25 de enero de 2024** por lo cual, al estar dentro del plazo previsto, corresponde su tratamiento en la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, debiendo pronunciarse con las formalidades y observancia del Art. 163 Numeral 5 y 6 de la Constitución Política del Estado.

5. RECOMENDACIONES.

Por lo anteriormente expuesto y conforme los datos del presente caso, en estricto cumplimiento y apego a la normativa legal vigente establecida, **RECOMIENDA**, devolver los antecedentes del Proyecto de Ley N° 036/2023- 2024 a la Cámara de Senadores.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

Firma: Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares; Secretario General; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.”

Sen. Presidente: El Informe adjunto de la Cámara de Diputados está más claro, hemos tenido en la anterior Sesión precisamente la discusión o el conflicto sobre el vacío legal que se encuentra en la parte de



la interpretación de los 90 días que está en la Ley Minera, sin embargo, nosotros hemos computado a partir de la Reposición. Entonces, el cual ya habría prácticamente fenecido el plazo y queríamos un informe realmente más detallado y más claro de la Cámara de Diputados. Por tanto, hemos devuelto con una Resolución y nos manda una nota adjunto un informe donde se hace conocer el criterio con el que fueron contabilizados los plazos para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 036, por lo que vamos a decretar su remisión del Proyecto de Ley N° 036, a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: A ver Presidente, en la anterior Sesión hemos tenido un trabajo muy largo y detallado sobre este problema, entonces yo no entiendo, si a Usted le satisface la explicación que nos dan, por favor les pido que nos la pasen impresa, nosotros tenemos que atender aquí lo que lee el Secretario, no lo tenemos impresa, cómo podemos saber que lo que nos han respondido es suficiente, pero por lo visto Usted lo está dando por suficiente, porque no lo está diciendo de manera clara. Usted está dando por suficiente la explicación de la Cámara de Diputados y, ¿por tanto, está remitiendo a Comisión?

Entonces quisiera que nos explique porqué es suficiente la explicación de la Cámara de Diputados, porque en la anterior vez hemos tenido mucha discusión de que no había forma en que los plazos no se hubieran vencido. Por otro lado, también exijo que el rato que se derive también se derive a la Comisión de Medio Ambiente, pero eso solamente si nos puede aclarar primero lo otro, así que, le pido por favor Presidente que sea más claro y que nos pasen impreso, sino que haya un Cuarto Intermedio, porque esto es muy serio, porque esto implicaba también un problema de legalidad con respecto a nuestra Sesión del 27 de diciembre. Entonces le ruego por favor que sea más claros, esto no se puede manejar así a oídas ¿no? y queriendo pasar rápido las cosas.

Sen. Presidente: En la Ley Minera dice noventa días y dice Asamblea, no dice Diputados cuándo, Senado cuándo. Entonces la interpretación de la Cámara de Diputados es clara. Bueno, por lo menos en la anterior Sesión bien claro hemos expresado, necesitamos un criterio de la Cámara de Origen, ellos finalmente que nos digan bien claro en el informe desde cuándo se contabiliza, es responsabilidad de la Cámara de Origen en la medida que nos remite a la Cámara Revisora y la Comisión de Economía Plural, evidentemente si es necesario a la Comisión de Medio Ambiente hay que enviar lo valore aquello. Es bien confuso no está nada claro, en la Ley Minera no dice exactamente a partir de cuándo se contabilizan.

Nosotros hemos interpretado a partir de la reposición, si es así, ya pasaron más de 90 días, Diputados emitió a través de este informe adjunto un criterio que a partir de la aprobación de Comisión se contabiliza, por tanto, estaría todavía en el plazo. El informe que los propios diputados están emitiendo este criterio.

Tiene la palabra, el Senador Pérez Sandoval.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidente.

Quiero puntualizar y enfatizar este punto, yo no sé si la tarea es obstaculizar el procedimiento legislativo o no queremos debatir en Comisión, lamentablemente la anterior semana habíamos nosotros como parte de la Comisión de Economía Plural, habiendo convocado por la necesidad urgente que se tenía dentro los plazos establecidos tanto al Ministerio de Minería como a la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y correspondiente también a quienes están aquí parte de FEDECOMIN La Paz, para que tengamos ya el criterio del Informe Técnico Legal, donde necesariamente se ha pedido de que pongamos un Cuarto Intermedio, pero para el tema de agilizar Presidente, estamos tomando en cuenta esos noventa días, pero que esto también es de necesidad urgente, estamos hablando de economía. En ese sentido de que bueno, no podemos nosotros seguir jalando y para esta tarde, yo le voy a invitar más bien a la Senadora Requena que sea parte del debate que vamos a tener con el Ministerio de Minería, con la CAN, con las cooperativas mineras y entremos a detallar el Informe que necesariamente han presentado dentro lo que son estos 19 contratos.



Aquí queda claro que los tiempos han fenecido, pero no olvidemos que hemos hecho una Resolución aquí la anterior Asamblea donde también recomendamos a la Cámara de Origen que nos den sus respuestas y su criterio, y en esto también de acuerdo a la lectura que se entiende el criterio y la contabilidad que se ha tenido de los plazos. Entonces, yo creo que no se puede seguir atrasando esto, es más, tenemos que de una vez aprobar este tema de los contratos mineros, caso contrario, quiero deslindar cualquier responsabilidad que se dé a la Comisión, no por el criterio mismo de que aquí me van a decir, bueno, como en el caso, ejemplo, que Medio Ambiente, está en su derecho la Senadora de pedir que se derive también a la Comisión de Medio Ambiente, pero reitero nuevamente, este tema ya ha sido bastante debatido y creo que lo que se puede ya esperar es lo único su aprobación Presidente, pero previo también ante los informes y los antecedentes que se tiene que son ampulosos. La anterior semana hemos querido tocar -reitero-, pero no sé, creo que se juegan intereses, y a estos intereses también hay que darle las respuestas, porque en realidad se está jugando con varia documentación que se tiene tanto en la Cámara de Origen como en la Cámara Revisora.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, solo quería preguntar si la Resolución que sacamos ¿se ha rectificado por la parte de Diputados?

Sen. Presidente: Exactamente, nosotros hemos mandado una Resolución por el tema de plazos y ellos nos han mandado una nota y un informe adjunto rectificando prácticamente ¿no?

Sen.^a Arce: Entonces, está bien, corresponde nomás ir a la Comisión. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: En esta contabilidad que hace Diputados, cuántos días nos quedan a los senadores para analizar 19 contratos mineros, que son todo un cajón, a lo que ya tiene acceso el Senador, yo no tengo acceso a eso. Le quiero preguntar, cuántos días entonces nos quedan a los senadores con la nueva contabilidad para revisar 19 contratos mineros. No, no es así Senadora Arce, lamentablemente no es, ojalá fuera así.

Sen. Presidente: Desde el 25 de enero. Sí, es el criterio del Informe Técnico de la Cámara de Diputados ¿no? Aproximadamente.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, lamentablemente por el trabajo la Comisión Mixta que veo que es un trabajo estéril, yo no pude estar presente en la Sesión en la que se debatió ampliamente el tema de los plazos, sin embargo, lo que hace Diputados es una interpretación, yo quiero saber qué dice nuestro equipo jurídico y cuál es la respuesta de nuestro equipo jurídico ante eso, porque me parece inadmisibles que el Senado Nacional saque una Resolución, y que Diputados nos manda una cartita con un informe y nosotros digamos ya; entiendo el interés del Senador Pérez Sandoval, porque es minero, entiendo el interés, porque hay un interés de por medio, un interés económico gravísimo de por medio, porque recordará Usted Presidente, esos 19 contratos también están también en áreas protegidas, son atentatorios contra el Medio Ambiente, son contratos irregulares, se trataron de manera irregular también en la Cámara de Diputados, lo vamos a tocar en su momento si ustedes quieren dar la pelea, estamos contentísimos de dar la pelea, pero lo que quiero que sepa Presidente que Usted no está obrando bien.

Su asesoramiento técnico tampoco está obrando bien, aquí hay plazos fatales, es que a mí me parece que es una barbaridad, ayer el Diputado Jáuregui decía: de la partecita que revisen en la Ley en el informe le robaremos pues dos días, eso nos ha dicho el Diputado Jáuregui ayer, dos días los podemos robar para tomar exámenes. No funciona así la ley, son 90 días desde la reposición, así nomás es, o sea, porque la Cámara de Diputados dice ahora nosotros acatamos calladitos, discúlpeme Presidente, yo no le acepto eso



y si fuera el caso, cuál es la forma que van a tener ustedes de forzar la norma, si es del 25 de enero tiene hasta el 25 de abril, qué van a hacer, 19 contratos mineros no es una cosa menor, 19 contratos mineros esperan que analice la Comisión del Senador con la Comisión de la Senadora Requena, ¿en menos de diez días?, ¿eso espera Usted que pase?, 19 contratos mineros no son un algo menor. Presidente insisto, no me canso de decir, requieren un análisis técnico jurídico ambiental de posibilidad de reunión de sectores, en diez días eso no va a pasar, menos de 10 días eso no va a pasar contado el fin de semana.

Entonces de nuevo, yo entiendo el interés que puedan tener aquí quienes representan al sector minero porque nosotros no tenemos mayor interés que la defensa de la Patria y la defensa del Medio Ambiente que les afecta a todos, incluidos los mineros, porque les recuerdo al Senador Pérez Sandoval, no es interés de la Senadora Requena ni su posición particular, es el país, los indígenas de ese país han denunciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están intoxicados de mercurio, intoxicados de mercurio, no pueden vivir por el mercurio, las comunidades por el tipo de concesiones mineras que se hacen están totalmente avasalladas y relegadas fuera de su territorio, nuestra defensa no es la plata de algunos, es la vida de los bolivianos Senador, la vida de los bolivianos, del agua que Usted toma, el agua que yo tomo, pregúntele a la Senadora Gallo, a la Senadora Zamora cómo les ha ido con la producción de sábalo en Tarija este año, cuántos tarijeños han podido consumir sábalo, ¿sabe por qué no se puede consumir sábalo? por los niveles espeluznantes de mercurio que hay en el agua y eso ¿quién lo hace?, la minería ilegal.

Discúlpeme Presidente, a mí no me basta que Diputados me mande una nota para meterle la trampita burocrática, para nosotros es la cuestión de principios, entonces, yo le pido que eso no se remita a Comisión mientras no tengamos un informe jurídico a cabalidad específico a la Cámara de Senadores, porque le aseguro eso va a tener responsabilidad, quizás no hoy día ni mañana, pero cuando se vayan de gobierno va a tener una responsabilidad, porque aquí hay una trampa jurídica. Entonces yo le exijo a su equipo jurídico que nos mande un informe pormenorizado con fechas y detalle de fechas para que no sea solamente la respuesta de Diputados, la salida que Usted le da a remitir a Comisión algo ilegal. Le pido por favor, con el mayor de los respetos, que su equipo jurídico nos mande una nota pormenorizada con los detalles jurídicos y el análisis correspondiente que es la tarea que tiene que hacer el equipo jurídico. Gracias.

Sen. Presidente: Este es un tema ya discutido, debatido demás de un año Senadora Barrientos y además no hay que confundir que estamos cediendo o aprobando contratos mineros a cooperativistas ilegales o auríferos que utilizan mercurio; estos contratos mineros son para la extracción de mineros tradicionales, no es para los auríferos que están utilizando mercurio contaminando, evidentemente eran veintitrés, de los veintitrés son diecinueve que se evaluó bastante, de manera responsable y se ha rechazado precisamente el año pasado, ahora se repone y que las comisiones discutan, evalúen y por supuesto también, valoren el tema de los plazos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que se revise, se discuta, se debata en las comisiones.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias. Yo quiero saludar primero por intermedio de su Presidencia a todas las senadoras, senadores buenos días.

Creo que la anterior Sesión no participé, se ha discutido, se ha debatido, pero esto está transcurriendo mucho tiempo, prácticamente para mí lamentablemente hay inoperancia desde el Órgano Ejecutivo, primero, mucha burocracia desde la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), ellos se lo agarra tres, cuatro años, así se los agarra, los proyectos son antiguos, se lo agarran cuatro años y no puede ser así, entonces, hay trámites administrativos que están durmiendo, el año pasado hemos devuelto, el año pasado imagínense, eran 23 proyectos administrativos mineros, ahora qué corresponde, ¿vamos a seguir devolviendo? y vamos a seguir permitiendo -como decía la Senadora Barrientos-, la minería ilegal, eso estamos diciendo, no puede ser, no podemos postergar estos contratos administrativos mineros.

Nosotros estamos cumpliendo, han evaluado la anterior Sesión, la Senadora Requena reunioncitas particulares, estábamos no sé, otros escuchamos, otros están en charlas amiguitas, y eso no está bien.



Estamos en una Sesión, por eso yo digo que al margen de contaminación todos estamos para preservar el medio ambiente, vamos a preservar, eso no es problema, estará pues en el Contrato Administrativo Minero, han evaluado en el Departamento correspondiente, para eso está pues la autoridad jurisdiccional como es el Administrativo Minero. Han mandado la Resolución N° 028/2023-2024, hasta yo mismo dije que los Diputados inoperantes no han aprobado en su debido tiempo, pero lamentablemente, claro es, estos contratos administrativos mineros que se va aprobar a 036/2023-2024 es claro en un informe, está mandando en apego a la Constitución Política del Estado numeral 1 artículo 163.

Estamos muy bien, la Ley Minera es clara 535, 90 días, pero yo mismo estaba pateando oxígeno total para los Diputados, pero la Constitución permite que a los 90 días ha transcurrido 54 días y ahora corresponde 36 días, quedaría 36 días hábiles para su revisión correspondiente. Entonces, nosotros aquí vamos a discutir, en la Comisión, con el equipo jurídico, o cualquier ¿no? aquí entonces, para qué tenemos comisiones, lo que corresponde directamente es en la Comisión, ahí que se trate de manera prioritaria. No sé cuántos días tratarán, harán mesas técnicas, convocarán al Ministro, convocarán a la AJAM, convocarán a los actores mineros, en este caso quienes están solicitando estas áreas mineras para el contrato administrativo.

Hermano Presidente, yo solicito para no tardar mucho, la Comisión correspondiente que valore, que trabaje en Tiempo y Materia para no hacerse vencer en los plazos establecidos, porque es muy importante, porque también el sector minero somos el aportante directo en las regalías mineras en diferentes departamentos, particularmente yo soy del Departamento de Potosí, pero son representantes nacionales y tenemos que nomás apegarnos a la normativa correspondiente, a la Ley Minera N° 535 y por supuesto a la Constitución Política del Estado. En ese contexto, yo solicito que se derive a la Comisión correspondiente, en la Comisión que se transcriban, no importa toditos los senadores y debatir, discutir, hacer cumplir la normativa correspondiente, cumplen o no cumplen y aprobar en base de la evaluación, en base al tratamiento de las mesas técnicas. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, yo sí estuve, soy parte de la Comisión Mixta de Constitución y no teníamos ese día Sesión, yo estuve en esa Sesión, en esa Sesión habíamos pedido que por lo menos nos den 30 días para que nosotros revisemos y eso lo dijeron también muchos de los senadores que están reclamando ahora, entonces, lo que dijimos fue, devolvamos y que nos pasen para que nosotros sí pueda ir a la Comisión y en la Comisión se puede hacer las observaciones correspondientes; si cumple, no cumple, si está dañando el Medio Ambiente, no está dañando el Medio Ambiente, o qué es lo que está pasando con esos contratos mineros.

Tengo entendido que, el 25 de enero ellos han aprobado, hasta el día de hoy son 58 días, son 90 días ¿verdad?, nos quedarían 32 días, en los 32 días hermano Presidente, claramente la Comisión puede decir todos estos aspectos, si es minería ilegal, si está dañando el Medio Ambiente, si hay o no hay, no solamente el Senador Pérez Sandoval es quién va a definir, ahí la Comisión puede definir, todos los que queremos adscribirnos lo podemos hacer, porque después se va a tratar aquí y el Pleno es el que va a definir. No tenemos porque decir no tenemos tiempo o tenemos 19 días, no, tenemos 32 días hermano Presidente, si lo hace revisar eso es lo que nos queda, y simplemente yo para no perder tiempo le pediría que sí pase a la Comisión y sea la Comisión la que dé el informe correspondiente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, solamente para hacer conocer que mi persona está declarada en Comisión, soy miembro de la Comisión de Justicia Plural, voy a pedir la tolerancia necesaria, con mi equipo jurídico estamos apersonándonos al Tribunal, la Sala Constitucional nos ha planteado un Amparo. Entonces, por favor voy a pedir la tolerancia hasta que pueda volver. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Sí Presidente, yo quisiera dejar claro que, si usted está tomando la decisión de mandar a Comisión, la decisión va a recaer sobre Usted y le exijo también que a través de Directiva vamos a pedir formalmente, yo le exijo que a todos los senadores se nos haga llegar un informe pormenorizado de los plazos computados, eso debería estar ahorita en nuestro escritorio, no son decisiones al azar que tiene que tomar su Directiva, quiero que conste por favor Presidente que esto es responsabilidad suya, Usted está asumiendo esto que para nosotros no corresponde e implica una ilegalidad y una falta en los procedimientos legislativos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Ahora sí voy a referirme un poquito con más amplitud a las cosas. En primer lugar, quisiera saludar a quienes están en el palco. El Senador Pérez Sandoval ha sugerido que ustedes son mineros, no sé si es el caso, ¿es el caso?, entonces, todo caso igual los saludamos AMDEPAZ (Asociación de Municipios de La Paz) bienvenidos a la Sesión de la Cámara de Senadores. En segundo lugar, quisiera dejar muy en claro Presidente, yo he tratado de hablar aquí de cosas técnicas, no me he metido en la política, pero el Senador Miguel me mete en la política y me dice que no sabe qué intereses puede haber para estar queriendo evitar y aplazar cosas.

Como lo ha dicho bien mi colega la Senadora Andrea Barrientos, en todo caso, los intereses no vienen de nuestro lado que no nos beneficiamos económicamente de esto Senador, en este caso nosotros el interés que estamos defendiendo -como se ha dicho antes- es el interés de Bolivia y el interés de Bolivia tiene que ver con el interés de la defensa del agua, y eso le debe importar mucho a los campesinos y a todos los municipios, y muchos de los que están aquí saben lo que está causando la minería tal cual se está haciendo ahora.

Así que Senador con todo respeto, no estoy respondiendo a intereses oscuros ni a malos intereses, en todo caso es al interés del pueblo boliviano y de los que vienen después, a los niños, a los que les vamos a dejar los ríos más contaminados todavía, como se ha mencionado el Pilcomayo y otros más. Lamentablemente Senador, la minería se está haciendo así, por eso nosotros estamos tratando de evitar eso.

Tercer punto Presidente, Senador, colegas y las personas que están aquí, a mí -y lo he dicho y lo voy a repetir aquí-, me parecería fantástico poder firmar contratos mineros con todas las condiciones legales, ese es pues el camino para luchar contra la minería ilegal, que haya contratos mineros que realmente cumplan con todos los requisitos y puede que en estos 19 contratos mineros yo no lo sé, yo no lo he revisado, el Senador Miguel Pérez tiene información privilegiada que yo no tengo, que ningún Senador tiene aquí y puede que alguno de esos contratos o todos, cumplan con la norma, los que hemos rechazado el año pasado, y Usted Presidente acaba de mencionar que son los mismos, porque ustedes tienen información privilegiada que yo no tengo.

Esos no cumplían con la norma Presidente, y dudo que hayan podido cumplir con la norma en tan pocos meses porque uno de los problemas es que incumplían un estudio multisectorial del artículo 93 de la Ley Minera, uno de ellos, para no hablar de Consulta Previa que eso también debe preocupar a los compañeros que están ahí arriba, incumplían completamente la Consulta Previa, pero vamos a revisar sin ningún interés que no sea el del país, uno por uno los contratos y por eso estábamos peleando Senador Miguel Pérez. Porque quienes querían aprobar en la Sesión previa, estimado Senador, estimado colega, -yo le tengo especial aprecio a Usted-, no les estaba importando si nosotros teníamos un día para revisar eso, porque según la contabilidad que hemos rechazado Senador Mamani, teníamos un par de días para revisar 19 contratos mineros, se los habían comido todos los Diputados, cómo pues.

Entonces hemos peleado contra eso Senador Miguel, no puede decir que hemos peleado la anterior vez para estar demorando cosas hasta nunca. Hemos peleado por el derecho de hacer nuestro trabajo bien, porque Usted va a tener que hacer un informe como yo, el Senador Justiniano que encabeza la Comisión de Medio Ambiente, no la encabezó yo, pero vamos a tener que hacer un informe y esos informes tienen que estar bien hechos pues, por eso nos paga el pueblo boliviano. Cómo pues, en dos días, cuatro días,



vamos a hacer informes bien hechos, no, por eso hemos peleado, así que no digan aquí por favor, Senador más respeto.

Es importante creernos entre nosotros mismos, yo sinceramente, pese a todo, sé que Usted representa un interés, pero aun así creo en su buena voluntad, yo represento en este momento, estoy tratando de representar el interés de los bolivianos. Ahora bien, cuarto punto, Presidente ratifico plenamente lo que acaba de decir la Senadora Barrientos, Usted Presidente ha actuado de una manera indebida aquí, porque hemos aprobado y eso no ha sido poca cosa, ha sido toda una novedad en este Senado aprobar en Pleno una Resolución que les exigía a los Diputados que nos aclaren lo de los plazos. Bueno, resulta que, yo que he estado participando de todo este proceso y Usted sabe que soy una persona que está trabajando especialmente este tema, no me entero hasta ahorita en la Sesión, cuando estoy aquí sentada y está leyendo el Secretario lo que nos habían respondido Diputados, no me entero, ni siquiera nos ponen por escrito lo que está leyendo el Secretario, es pues diferente, uno está aquí aprobando cosas, después el Doctor Rolando tuvo la gentileza de pasarme una copia. Pero no es el caso de todos los otros senadores, y usted da por buena esa explicación.

O sea, ahora resulta que los plazos se contabilizan desde el 25 de enero, -quiero decirlo en actas- 25 de enero, porque ahora los Diputados para que alcance el plazo dice, ¡Ah! es desde la remisión en Comisión y nosotros dijimos okay, okay, listo todo resuelto, pasemos a las comisiones en el Senado. Presidente, ese okay es pesado, es demasiado, es decir, lo que está en juego aquí se tiene repercusiones Presidente. Yo voy a ratificar este pedido, yo no me estoy oponiendo a revisar, por el contrario, queremos revisarlos de buena fe y ojalá hubiera la posibilidad de decir, todos estos contratos mineros son legales y cumple con todo, qué bien, bravo, compañeros sigan con la minería, así se tiene que hacer, protegiendo el agua, protegiendo a las comunidades campesinas, protegiendo los cultivos, etc., yo estaría encantada porque así tendríamos que hacer.

Ya veremos Presidente, pero Usted ha tomado esto con demasiada ligereza, está en su responsabilidad y vamos a exigir un informe jurídico de la lógica del porqué estamos aceptando esa argumentación, bajo qué lógica, para que nosotros como Comisión podamos respaldarnos, que no estamos cometiendo ilegalidad como yo me temo que estamos cometiendo.

Ese es el tercer punto, entonces le vamos a decir, primero Presidente, la responsabilidad está en su Presidencia, lo lamento mucho, porque nosotros siempre estamos dispuestos, y Usted lo sabe, en la anterior reunión le mostramos a compartir la responsabilidad, pero esta vez Usted ha tomado una decisión, lo ha puesto en Agenda, no nos ha informado, por lo menos no a nosotros directos interesados y estaba queriendo pasar, entonces, no me queda otra que decirle, bueno Presidente yo aquí no tengo ningún interés de entorpecer nada, pero entonces asuma Usted la responsabilidad, solo porque no lo hizo consultando debidamente y le vamos a pedir un informe, exigir un informe, para nosotros respaldarnos, que quede claro, eso es Presidente.

Y finalmente quisiera antes de cerrar este punto para que pasemos, es que, hagamos muy claramente la contabilidad, porque a mí no me queda claro esta contabilidad, todavía tengo aquí mi calendario, estas cosas no deberían hacer en Sesión, ¿no ve?, pero así lo han establecido ustedes. Yo estoy preguntando y esto es increíble, la Ley Minera exige a esta Asamblea en 90 días aprobar así los contratos mineros, qué otro sector tiene ese beneficio.

Está incluso incumpliendo la Constitución Política del Estado, pero bueno, esa es otra discusión, ahora yo quiero que Usted me explique porque la Ley dice: noventa días y a nosotros nos han explicado los abogados en la reunión que hemos tenido para tomar la decisión de la Resolución de la anterior Sesión, que cuando dice días está incluyendo todos los días, está incluyendo fines de semana, feriados, porque si no diría "hábiles", si no dice "hábiles", se contabiliza todo.

Entonces, yo quiero preguntarle Presidente, de manera muy seria, porque esto es muy serio, para mí es muy serio tener tiempo para trabajar. Entonces le pregunto, ¿cómo se está contabilizando? y quiero que



quede en actas antes de que aquí aprobemos cualquier remisión a comisiones. Quiero preguntarle cómo se ha hecho esa contabilidad, si es solo días hábiles, si se han tomado en cuenta feriados, cómo es que llegamos, y exactamente otra vez, cuántos días nos quedan; lo ha dicho la Senadora Arce, Usted me dijo antes, un poco con el Senador Pérez, pero creo que esto debe quedar muy claro, muy claro en actas, no puede ser un comentario dicho al azar, no así, nos quedan unos treinta días, no así, a ver, claramente, cómo han hecho la contabilidad, eso es lo que deberíamos haber hablado antes de estar aprobando aquí. Eso es Presidente, le pido, como verá no hay mala fe, no hay mala voluntad, hay ganas de trabajar por el país, pero bien, en serio, responsablemente Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Senadora, no estamos aprobando absolutamente nada y mi responsabilidad y mi obligación desde la Presidencia del Senado no es guardármela ninguna norma, ninguna nota, ninguna solicitud, ni mucho menos archivarla, lo único que yo estoy haciendo y estamos haciendo, es remitir a las comisiones y las comisiones son otra instancia que ahí realmente se va a definir, decidir, debatir, discutir, no vamos a resolver el tema de plazos aquí, cuando no estamos en el tema de fondo, no estamos en el tema de debate. Pero no es la instancia Senadora, no estamos decidiendo, pero bueno, no estamos aprobando nada, Usted dijo antes de aprobar, no estamos aprobando, no vamos a aprobar nada, simplemente remitimos a las comisiones, vamos a hacer llegar las notas enviadas, informes adjuntos, informes legales, jurídicos, como bien ha mencionado la Senadora Barrientos y se valoren en las comisiones, se discuten las comisiones.

Entonces, yo no estoy en la obligación en este momento, tampoco es mi función y responsabilidad, ¡Ah! son estos días, por tanto, se decide, se aprueba, no, simplemente se está remitiendo, está, precisamente la Agenda que estamos haciendo conocer, aprobamos, estamos remitiendo y las comisiones son las instancias para tomar decisiones y la máxima instancia finalmente es el Pleno, no yo, no la Directiva; entonces, yo quisiera que me entienda Senadora Requena, yo no estoy tomando decisiones arbitrarias, no puedo archivarla, no puedo guardármela, bien claro la anterior semana hemos coincidido en la Ley Minera está 90 días y dice Asamblea, no dice cuarenta días Diputados, cuarenta días Senado, entonces, la interpretación que nosotros hemos hecho es, que a partir de la reposición se contabiliza, por tanto, ya ha pasado más de 90 días y por aprobamos una Resolución, a ver que nos explique Diputados a través del informe a partir de cuándo se está contabilizando como Cámara de Origen y resulta que tenemos la respuesta de Cámara de Diputados contabilizando a partir de enero, tendríamos entonces todavía suficiente tiempo para revisar en las comisiones.

Entonces, para que no nos esté sorprendiendo la Cámara de Diputados, como el tema del Recurso por el tema del Receso, hemos visto necesario que ellos, pues finalmente nos digan, a ver a partir de cuándo, es una interpretación y criterio de ellos y nosotros nos podemos avalar de eso, para que no nos digan, ¡Ah! era a partir de esta fecha, era a partir de esta, no, ustedes dicen a partir de esto y punto. Entonces valoraremos eso, discutiremos en las comisiones, yo pienso que, si es innecesario en este momento, no estamos aprobando absolutamente nada, yo quisiera remitir a las comisiones y las comisiones evalúen, discutan este tema.

No sé si vamos a continuar, hay una larga, larga lista de oradores.

Tiene la palabra la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias, Presidente. Buenos días a todas las senadoras, senadores y a todos los presentes que nos acompañan de ANDEPAZ, de Inquisivi también.

Presidente, yo creo que la Comisión de Minería tiene toda la tuición según nuestro Reglamento de analizar, debatir, y nosotros como senadores que estamos adscritos, ahí tenemos que ir a debatir, entonces, para qué somos las comisiones, ¿aquí somos bandera o qué?, creo que la Presidencia o así sea Jurídica, no tiene la tuición de informar, ni cuestionar el tema legislativo, y que nos digan dónde dice que la Directiva o el Presidente tiene que informar y tenemos que tratar en el Pleno, que nos expliquen eso, no estamos.



Entonces Presidente, para no alargar más, que la Comisión debata e informe en base a las informaciones que pueda adquirir de los ministerios: Ministerio de Minería, Medio Ambiente, AJAM, todas las instancias para que se pueda aprobar o rechazar dentro de la Comisión.

Si no, nosotros cómo vamos a exigir a los cooperativistas auríferos no auríferos, vamos a exigir que cumpla la Ley si no estamos aprobando los contratos mineros, cómo vamos a exigir que cumpla el tema de Medio Ambiente, el tema de prevención, cómo, si aquí está durmiendo o en los ministerios está durmiendo, más al contrario tiene que ser que los informes sean rápidos, inmediatos y que los contratos cumplan en base a las normativas establecidas en nuestro país, porque si no, no vamos a tener ese derecho de exigir si nosotros no estamos aprobando. Estamos poniendo trabas aquí, que la Directiva, no Directiva, la Presidencia, no está bien Presidente, cumplamos el Reglamento porque las comisiones estamos para trabajar, no estamos de pantalla. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Hermano Presidente, la verdad, la anterior vez reclamamos y decíamos que tiene que ir a la Comisión, tiene que ir a la Comisión y tiene que ser la Comisión que saque y que revise, no sé por qué ahora le echamos la culpa a Usted, porque Usted no va aprobar nada, los que vamos aprobar somos todos por mayoría aquí. O sea, simplemente se está remitiendo y se está haciendo lo que se ha pedido en ese momento, yo estaba en desacuerdo que en ese momento pase a la Comisión y que la Comisión no iba a tener tiempo, pero ahora se está haciendo lo que hemos pedido, yo no sé, de verdad creo que aquí estamos diciendo, que el único culpable es el Presidente, los culpables que vamos a definir vamos a ser todos los asambleístas. Por eso yo le pido, sé que esto no se vota, pero pónganse en votación y así nos libramos de responsabilidad, el que quiere votará y el que no pues.

Sen. Presidente: ¿Vamos a remitir con el voto?

Tiene la palabra, el Senador Mamani Navarro.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, yo respeto a la Senadora Requena, sin motivo estamos entrando en debate, creo que está clara la figura, ya ha pedido la hermana Barrientos un informe, las actas, cómo han mandado los diputados, el por qué, clarito está la situación, conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado numeral 1, artículo 163. Creemos que la Ley Minera se respeta y también la Constitución, y la Constitución establece, estamos discutiendo por culpa de esos inoperantes de los diputados, preocupa los diputados, el Diputado arcista, mi amigo es de Potosí, no convoca ni a sesiones, chau, dos semanas no están convocando imagínense, se hacen vencer con los plazos, el año pasado por culpa de quién hemos devuelto este Proyecto de Ley, por culpa de diputados.

Entonces, aquí nos están queriendo contaminar esos diputados, igualito estamos queriendo discutir, yo no todavía calificando de pelea, para mí todavía no es pelea, por qué tenemos que pelear nosotros, en apego a nuestro Reglamento General de la Cámara de Senadores, en apego a nuestras leyes que están establecidas y respetando la Constitución, y estamos respetando la Constitución. Más bien deberíamos estar pidiendo, la minería va a generar directo, indirecto, por supuesto hay que respetar las normas, del Medio Ambiente, y todas esas situaciones, si no va a haber la minería, estamos diciendo que no habrá la economía, se va a ir, las cooperativas entregan a las empresas privadas, a los ingenios, ahí tratan, por eso digo, directo e indirecto, a los transportistas, a los coccaleros, a los cocineros, a todos les da así nomás. Yo les informo está llegando 19 contratos administrativos mineros, faltan miles y miles están en el camino, qué hará pues el AJAM.

Creo que están los hermanos cooperativistas mineros, quiero también felicitarles por la participación, y es importante ¿no?, además, en vano están aquí, todavía estamos pasando a la Comisión, entonces, solicito hermano Presidente, Suficiente Discusión, que se remita donde corresponda, porque no estamos todavía tratando, está en pleno tratamiento y seguramente -repito- en las mesas técnicas se evaluará y se tratará en base a lo que corresponde. Nada más hermano, Presidente, Suficiente Discusión vayamos remitiendo a



la Comisión. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, por su responsabilidad yo quisiera que un poco se tome en cuenta la participación de los diferentes senadores, yo no puedo aceptar que una Senadora del Departamento de La Paz obstaculice y lo digo de frente, no puede obstaculizar cuando estamos pidiendo la remisión y el debate en la Comisión, y aquí se tiene un parámetro, yo he sido claro en la anterior Sesión, de igual manera hemos elaborado una Resolución en el Pleno donde le indica también a la Cámara de Diputados que tengamos que nuevamente verificar estos plazos establecidos dentro la Resolución, para nosotros Presidente, quiero ser claro en esto, seguramente en la Comisión se va a debatir, pero lo que me preocupa es que la Senadora indica que tuviéramos un informe privilegiado, acaso este informe, y le digo de cara también a la Senadora, no se ha tratado en la anterior Legislatura con el Senador Ajpi, ha habido problemas, se tuvo la asistencia de los cooperativistas mineros y en esto ha sido un debate también en la Cámara de Diputados, ¿acaso Comunidad Ciudadana no tiene diputados que también están en esa Comisión?

No olvidemos la reunión de Bancada que tuvimos la semana pasada y ahí Usted mismo dijo, hagamos un trabajo coherente, lo estamos haciendo, lo único Presidente solicito que se remita a la Comisión y que ahí los verdaderos actores sean quiénes también escuchen, quiénes van a poner trabas. Yo no puedo pensar que se me diga que se juegan intereses, para su comentario Senadora, quién le habla es un Senador del sector asalariado, y aquí estamos hablando de cooperativas mineras, 19 contratos, y Usted como Senadora de La Paz debería de aprobarlos, pero lamentablemente, seguramente vamos a debatir esta tarde Presidente el Cuarto Intermedio que habíamos puesto nosotros en la Comisión, tres de la tarde el debate tanto con el Ministro de Minería, con la CAN y con los actores mineros. solamente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Bien, no corresponde votar, es simplemente remisión, en la Comisión yo quisiera que se discuta, que se debata, no confundamos con la explotación de minería ilegal o el uso de mercurio que es muy aparte, hay empresas, cooperativistas ilegales, en fin, estos cooperativistas son tradicionales que están hace muchísimo tiempo esperando, prácticamente años, y no puede ser que continuemos en una discusión totalmente innecesario cuando se debería debatir en las instancias que corresponde como las comisiones y entrando en el tema en el Pleno. Yo quisiera Senadora en su Comisión.

Bueno, hay todavía, pero la mayoría está de acuerdo que lo remitamos y continuemos. Decretamos la remisión del Proyecto de Ley N° 036/2023-24 a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización y a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) De "Modificación a la Ley N° 348".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Bueno, hermano Presidente, es cierto que esta Ley es una Ley muy complicada, en realidad, en la Comisión hemos recibido muchas denuncias de personas que están siendo vulneradas con esta Ley. Entonces, hemos trabajado un Proyecto de Ley, y la intención que tiene la Comisión y mi persona es poder convocar a estas instancias tanto de mujeres, varones, para poder ver y modificar y que haya consenso, ya lo tenemos el Proyecto de Ley, quisiéramos trabajar y quisiéramos que también todos los que estén de acuerdo con esto puedan sumarse a la Comisión para poder trabajar y sacar un proyecto en beneficio de todos los bolivianos y las bolivianas. Gracias, Presidente.



Sen. Presidente: Me parece muy buena iniciativa, porque la Ley N° 348, tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley anti hombres, seguramente la Senadora Barrientos no va a estar de acuerdo, pero definitivamente hay bastante abuso y nos consta, a mí me consta, realmente me consta, hay mucho abuso. Creo que hay que discutirlo, debatirlo, tampoco es la instancia, yo quisiera que se discuta en las instancias que corresponde, no estamos en el debate.

Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Son simplemente comentarios Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidente, a ver, no le acepto bajo ninguna circunstancia que Usted diga que la Ley N° 348 ve a los hombres como enemigos, no lo acepto, yo no sé quién lo informa, no tengo idea quién es su Asesor Jurídico, pero no le acepto, la Ley N° 348 Presidente, es el resultado de una lucha de casi 50 años de las mujeres, para que no nos maten, para que no nos violen, para que no nos abusen, sabe quién falla Presidente, los operadores de justicia, los operadores de justicia, no es la norma la que plantea a los hombres como enemigos, la norma también protege a los hombres de la violencia, le invito a que la lea, le invito a que la lea, yo la trabajo todos los días.

Felicito la iniciativa de la Senadora Arce querer modificar la Ley N° 348, merece un análisis estructural, no de la Ley en sí misma, de las causales de violencia y la reproducción de la violencia machista en este país, pero pretender decir que hay una norma, que el Presidente de la Cámara de Senadores diga que hay una norma que ve a los hombres como enemigos, no es admisible, Usted está desconociendo la lucha de las mujeres, Usted está desconociendo un avance histórico en este país. Su comentario no es apropiado bajo ninguna circunstancia, yo le pido se retracte, le exijo que se retracte.

Sen. Presidente: Senadora, yo lo corto...

Sen.ª Barrientos: Yo no le he cortado, permítame terminar.

Sen. Presidente: Usted está acostumbrada a distorsionar.

Sen.ª Barrientos: No estoy distorsionando, Usted ha dicho que la Ley ve a los hombres como enemigos.

Sen. Presidente: No, no, no.

Sen.ª Barrientos: Ponga el video, Usted ha dicho que es una Ley que ve a los hombres como enemigos y que le consta. Si a Usted le consta Presidente que hay abusos en contra de hombres por parte de la Ley N° 348, le invito a que haga uso de su rol de fiscalizador, haga uso de su rol de fiscalizador...

Sen. Presidente: El problema son los actores judiciales.

Sen.ª Barrientos: Acompañe a esos hombres, en mi casa Presidente, en mi familia, nosotros vivimos una falsa denuncia, una falsa denuncia, que afecta a mis hijos, familiares inmediatos, con eso estamos batallando en las instancias judiciales correspondientes. Yo jamás voy a negar que hay denuncias falsas porque hay denuncias falsas, me he reunido con el Fiscal en Sucre para hablar de las denuncias falsas.

Sen. Presidente: Ese es el problema denuncias falsas.

Sen.ª Barrientos: Pero yo le pido que se retrate, porque no es la Ley, Usted ha dicho clarito la ley ve a los hombres como enemigos, retráctese, son los operadores de justicia los que fallan, son los IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) que no hacen sus informes a tiempo, son las defensorías que dilatan por más de 40 días sus informes, es la Policía que no recibe las denuncias a tiempo, es el sistema machista que le



impide a usted como hombre ir a decir, yo soy víctima de violencia también, es un sistema estructural, no es la Ley Presidente. Yo estoy dispuesta y abierta al debate cuando Usted guste, cuando Usted guste.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Barrientos: Permítame terminar Presidente, permítanme terminar, me está cortado la palabra, eso no es correcto, permítame terminar, si Usted no hubiera hecho ese comentario, no, no, por favor Usted Senadora Arce ¿me va a hablar a mí de violencia?, permítanme terminar, yo estoy haciendo uso de la palabra y no le permito a la Senadora que me diga violenta, ella a mí me va a decir violenta, por favor, por favor, yo le invito a que vea cómo trata a sus funcionarios, después que me diga lo que quiera, pero le pido por favor Presidente, aquí las cosas hay que decirlas con claridad, no es admisible que Usted como Presidente del Senado diga que hay una Ley que ve a los hombres como enemigos, cuando es fruto de una lucha histórica. Yo la voy a reivindicar la Ley y voy a defender los derechos de las mujeres y las conquistas de las mujeres también, porque le pido por favor que se retracte, no es nada más que eso, discutamos en la Comisión la propuesta de la Senadora, pero hay cosas que no son admisibles y que yo no puedo permitir.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Yo no voy a permitir y aquí le insisto que me diga la Senadora a cuál de mis funcionarios he tratado mal, y le voy a exigir, le voy a meter un proceso, y me va a demostrar, voy a llamar a todos mis funcionarios a quién trato mal, y no le voy a permitir el hecho de que grite y que haga sus palabras realmente, distorsionadas, groseras, no lo voy a permitir. Sabe qué, sí y sabe ella, cuántos casos en Cochabamba he atendido de este tipo, pero buenas para salir y no hacer nada, pero llevarse la flor, yo no pienso, no salgo a la prensa, no me gusta, lo que hago y lo hago de corazón y le vamos a invitar, y voy a invitar a todas las instituciones de mujeres y vamos a sacar cuántos hombres están.

Sabemos que esta Ley es una Ley que atenta contra los derechos de los hombres, lo digamos o no lo digamos, seguramente ahí vamos a debatir, lo voy a demostrar con hechos, lo voy a demostrar, porque ahora mismo con esta Ley se ha destruido familias y sabe qué hay niños, hay mucho que debatir en esto. Seguramente la idea del Legislador que haya hecho o planteado esta Ley era otra, pero también tenemos mujeres y tenemos mujeres, hay que saber reconocer, yo digo por qué un hombre que ha sido violentado en sus derechos, por qué no puede acudir como esta Ley, por eso es mucho que tratar, le invito, no es el motivo para poder decir, voy a exigir hermano Presidente, que por favor, y lo digo ahora en ese momento que ha dicho que yo trato mal a mis funcionarios me la paso, voy a pedir con orden judicial, no lo voy a permitir, Usted no tiene por qué esperarme porque yo no me estoy dirigiendo a Usted, hágalo y se va a quedar sentada, ya cansó.

Sabe qué, el tema de ser tolerante con la señora pasó, o señorita, o señor, no sé qué, pero a mí no me interesa y lo digo así, aquí hemos venido a debatir y a respetarnos, y respeto tal como es ella la respeto, y no voy a permitir que se metan y que me demuestre y si algún funcionario mío, y lo digo así, piensa que no estoy actuando de acuerdo a la normativa, que se vaya, y que me denuncie, yo sabré cómo responder. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Gracias. Vamos a continuar. Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Que "Modifica la Ley N° 1350, de 16 de septiembre de 2020, que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidente. Por intermedio de su Presidencia quiero saludar a todas las senadoras, senadores que están presentes en esta Sesión.



Quiero pedir un poco de madurez, voy a decir así- y también cuidarnos nosotros en este Senado, por qué le digo, no nos adelantemos, no nos frenemos, algún Proyecto de Ley será malo o bien, que vaya a la Comisión, que se debata en la Comisión que corresponde y de allá que vuelva subsanada, de repente hay una necesidad, de repente no, no es el momento de debate, todavía no es el momento de maltratarnos entre nosotros, a veces con experiencia sin experiencia, yo les digo así porque hay muchos senadores aquí, tenemos suficiente edad, conocemos la vida, controlamos también a la vida y a nuestra familia, a los amigos también hablamos todos los días, cómo debe ser la vida, con maltratos, sin maltratos.

La verdad que me preocupa, antes que pase a la Comisión, nosotros por norma, de acuerdo al Reglamento tenemos que pasar a la Comisión, no por el hecho que alguien está en contra de eso podemos frenar y que no pase a la Comisión y que se quede ahí, yo creo que eso está mal, reflexionemos senadoras, no seamos muy malos entre nosotros, no es el momento todavía, creo que en cada cosa nos estamos adelantando, sin que llegue el temario, el punto o el Proyecto de Ley que tiene que ser debatido, mejor es esperar su momento para debatir, o de repente ya vuelve corregido, bien, excelente, nadie va a estar en contra, es necesario debatir, es necesario tocar de nuestros padres, o de los hombres que podemos llamarles.

No son todos iguales, hay mucha diferencia de uno a otro y no podemos comparar iguales a todos y eso está mal senadoras, yo voy a pedir una reflexión, un cambio de idea, una idea sana, una idea buena que sea parte de todos, en todo aspecto, en todo pensamiento.

Nada más quiero decirles hermano Presidente. Yo tenía que hablar en el anterior punto, pero Usted no me dio la palabra, no puedo volver atrás. no me gusta, yo tengo que hablar sobre el tema, en otra oportunidad seguramente me va a tocar hablar el tema que estaban debatiendo hace rato, no era correcto también eso, no era bueno, no era el momento, la verdad duele mucho, y quiero ser unas dos, tres palabras sobre ese punto.

Yo conocí muchos trámites de nuestros hermanos mineros, diez, quince años, el tramitador no existe ya, y seguimos nosotros obstaculizando, no pues, no podemos nosotros medir con una sola regla a todos, porque son diferentes zonas, entonces, podemos equivocarnos mucho, esto viene dónde viene su origen, dónde está, en qué zona está, en qué parte está, está unida en el río, está en el río, o está atrás del río; no podemos adelantarnos, creo que estamos mal, pero también hablamos que estamos muriendo de hambre, ya no tenemos plata, estamos prestándonos, pero sino aprobamos estos proyectos de ley, sino solucionamos de verdad vamos a morir pues, no vamos a comer ni vamos a dejar comer, ni vamos a dejar que circule el recurso en nuestro país. Hermanos reflexionemos, por favor, voy a pedir desde aquí con la madures que tengo, con el conocimiento que tengo, muchas zonas, no son todos iguales, no todos los trámites son los mismos que mencionan, no es así, Gracias.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta el Proyecto de Ley que “Declara el 19 de agosto de cada año, Día Nacional contra el Infanticidio y se ratifica la obligatoriedad del Estado de realizar acciones preventivas con la finalidad de concienciar y erradicar este acto de extrema violencia en Bolivia”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.4 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Ley de Modificación a la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.5 La Senadora Trinidad Rocha Robles, presenta el Proyecto de Ley que “Declara de prioridad nacional, la incorporación a la Red Vial Fundamental de la Avenida Cinturón Vial Bicentenario de la Ciudad de Sucre.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.6 Las senadoras Trinidad Rocha Robles, Silvia Gilma Salame Farjat, Saraí Reinaga La Madrid y los senadores Santiago Ticona Yupari y Jorge Antonio Zamora Tardío, presentan el Proyecto de Ley que “Declara y Regula como Zona Económica y Especial al Departamento de Chuquisaca”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Santa Rosa 2” del Municipio de Oruro, por sus 13 años de vida institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Kanapata” del Municipio de Caquiaviri, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por su 26 aniversario, formando estudiantes altamente competitivos.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a BOLMUN – CAFF, por su invaluable aporte al crecimiento intelectual, la formación cívica y la proyección internacional de la juventud boliviana.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe en base a qué normativa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, realiza la contratación de cisternas para el transporte de combustible de Paraguay hacia Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe de qué manera los 23 contratos otorgados a empresas y cooperativas vía los Proyectos de Ley N° 036/2023-2024 y N° 033/2023-2024 precautelan el Artículo 93 de la Ley N° 535; informe sobre las operaciones de la Cooperativa Minera Aurífera La Fortaleza de San Vicente R.L. y la Cooperativa Minera Aurífera Yani R.L.; informe sobre los actores productivos mineros que deben enviar información a la AJAM de manera anual, por razones contractuales; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 Las senadoras Simona Quispe Apaza, Elena Judith Aguilar Flores y el Senador Hilarión Mamani Navarro, solicitan:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1496, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Oruro, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1512, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de Exportación e Importación de Corea – EXIMBANK COREA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1459, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1360, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF; informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1420, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1422, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata –

FONPLATA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1433, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1435, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Sucre, informe sobre el proceso de actualización del Manifiesto Ambiental con el Proyecto de Construcción Macrocelda N° 11, Relleno Sanitario “Lechuguillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) Al Procurador General del Estado, informe qué acciones se realizaron desde la Procuraduría General del Estado, para la reparación del daño económico causado al Estado, ocasionado por los responsables del quiebre de la Empresa Pública Nacional Textil – Enatex; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Procuraduría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuáles son las políticas de responsabilidad social y planificación de su cartera ministerial, con relación al uso de recursos hídricos dentro del proceso de industrialización en la Planta Industrial de Carbonato de Litio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuántas personas componen el Directorio de YPFB Corporación y quiénes son las mismas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuántas personas componen el Directorio de Entel S.A. y quiénes son las mismas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Alcalde Municipal de Chuquihuta, informe sobre el avance respecto al Convenio Intergubernativo del Proyecto "Mejoramiento Camino Ventilla – Tayoma Palca – Chiroya"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.8 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre el Convenio de Cooperación firmado con la Unión Europea, a través del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, por un monto de 33 millones de dólares; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 El Senador Hermo Pérez, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre la cantidad de afiliados en la Gestora Pública de la Seguridad Social, hasta el 31 de marzo de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, solicita:

a) A la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe cuáles son las condiciones técnico – administrativas requeridas para implementar y hacer cumplir la Resolución Ministerial 001/24 "Reglamento para el refrendado de Contrato Individual de Trabajo de Trabajadores Nacionales y Extranjeros"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, informe cuál es la hipótesis inicial que se maneja al respecto a la procedencia de los 5 lingotes de oro encontrados en el Aeropuerto Internacional de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe cuáles son los motivos que a la fecha no hubiera inicio del proyecto "Construcción Puente Vehicular Nucchu



– Calera Yotala”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe sobre la Nota AJAM/DESP/NE/602/2024, donde señala (empero si cursa una solicitud de Trámite de Contrato Administrativo Minero); y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuesta a Minutas de Comunicación:

4.1 El Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 397/2022-2023. (Tema: Evaluación técnica de la pregunta en el artículo 5 del Proyecto de Ley N° 096/2022-2023 C.S.).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras proyectistas, Ana María Castillo Negrette, Elizabet Zoya Zamora Arce y el Senador Erick Morón Osinaga.

Sen. Secretario:

4.2 La Contralora General del Estado a.i., remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 029/2023-2024. (Tema: Auditorías especiales al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Soledad Flores Velásquez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Petición de Informe Escrito:

5.1 El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 218/2023-2024. (Tema: Procedimiento que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sigue en caso de restitución internacional de menores).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Séptima Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.



Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite las Actas correspondientes a la Novena y Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Solicitud de Consideración Directa:

7.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Ley N° 048/2023-2024 C.S. "Declaración de Patrimonio Cultural Histórico, Religioso e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Festividad de la Pascua Florida en el Departamento de Tarija".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Solicitud de Consideración Inmediata:

8.1 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita conforme al párrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 050/2023-2024, de reconocimiento a la Empresa de Transporte por cable "Mi Teleférico", por sus 10 años de vida institucional, como justo reconocimiento en aporte al servicio de transporte público.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Petición de Informe Oral:

9.1 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre el número de aeronaves con las que cuenta actualmente la Empresa Boliviana de Aviación – BoA, detallando cuántas son propias y cuántas alquiladas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Dr. Alberto Vázquez Escalante por haber sido el principal promotor de la Creación del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, que se ha convertido en uno de los lugares de preservación de la historia Chiquitana y de la fauna y flora de la región, presentado por la Senadora Centa Lothy Rek López.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Araujo.

Sen.^a Araujo: Buenos días a todos los colegas y bienvenidos a todos los que están presentes en el Senado.

Solicito Presidente la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral en reconocimiento del Doctor Veterinario Alberto Vázquez Escalante, por haber sido el principal promotor de la Creación del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Pedro Domingo Murillo – A”, en conmemoración a sus 64 años de fundación, a celebrarse el 22 de abril de la presente gestión, por su invaluable aporte a la formación escolar de las y los niños y adolescentes de la Comunidad Cosapa, presentado por el Senador Gilmar Huarachi Huarachi.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente.



Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo – A", del Municipio de Turco del Departamento de Oruro en conmemoración a sus 64 años de fundación, a celebrarse el 22 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "7 de Septiembre", por sus 27 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "7 de Septiembre" de la Ciudad de El Alto, por sus 27 años de vida institucional, a celebrarse el día 24 de abril del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Arco Iris Norte A", por sus 20 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Arco Iris Norte A", del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 20 años de vida institucional, a celebrarse el día 24 de abril del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Nacional Mixto "Vicente Donoso Torrez" del Municipio de Antequera del Departamento de Oruro, por sus 50 años de vida institucional y por su aporte a la educación y la cultura, presentado por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio Nacional Mixto "Vicente Donoso Torrez" del Municipio de Antequera del Departamento de Oruro, por sus 50 años de vida institucional a celebrarse el 20 de abril del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley Nº 147/2023-2024 C.D., "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a favor del Órgano Judicial. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PL 147/2022-2023 CD - Inf Nº 06/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

P.L. Nº 147/2022-2023 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley Nº 147/2022-2023 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados; y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 11 de julio de 2023 mediante oficio P. Nº 542/2022-2023 el Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados Hernán Isaías Durán Lazo, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley Nº 147/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a favor del Órgano Judicial" para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.



En fecha 08 de noviembre de 2023 mediante oficio CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº048/2023-2024 el Senador Leonardo Loza solicita a Presidencia del Senado la Reposición del Proyecto de Ley Nº 147/2022-2023 C.D.

En fecha 02 de enero de 2024, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley Nº 147/2022-2023 C.D., a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

a) Constitución Política del Estado:

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, parágrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **numeral. 3** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el **numeral. 13** establece: *aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.*

- **Artículo 339 parágrafo II** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

b) La Ley Nº 482 de 9 de enero de 2014 de Gobiernos Autónomos Municipales.

- **Artículo 16., numeral 21** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado; el numeral 22 del mismo artículo menciona que tiene la facultad de aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la ley del nivel central del Estado. El **numeral 22.** Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.

- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su **numeral 28** presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

- **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:

- a) Bienes Municipales de Dominio Público.
- b) Bienes de Patrimonio Institucional.
- c) Bienes Municipales Patrimoniales.

- **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito. b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural. c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo



Municipal. d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.

- **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.

- **Artículo 34.** Son Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal.

c) Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.

- **Artículo 1.** establece que ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

d) Ley 1071 de 18 de junio de 2018 que eleva a rango de Ley el Decreto Ley N° 12760 Código Civil de fecha 6 de agosto de 1975.

- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: "Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales"-; "Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, **surten sus efectos sólo entre las partes contratantes** con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

e) Decreto Supremo N° 27957 Reglamento, Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 24 de diciembre de 2004.

- **Artículo 4.** menciona: "Con arreglo a lo dispuesto en los Arts. 1, 7, 8 y 9 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y en concordancia con los art. 1538, 1540 y 1541 del Código Civil, se inscribirán en los registros respectivos, no sólo los actos y contratos especificados en ellos, sino también todos aquellos relativos a derechos cuya y publicidad convenga a los interesados, siempre que se cumplan los requisitos legales".

- **Artículo 17.** señala que: "El Folio Real con toda la información vigente del inmueble constituye certificación y/o Informe de su estado jurídico actual y total, conteniendo especificación sobre la descripción y características del inmueble, titular del derecho, restricciones y gravámenes que pesan sobre el bien y cancelaciones de aquellos".

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Nota con cite: GAMP N° 156/2024 de 14 de febrero de 2024, emitido por Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del GAM Punata, donde adjunta la siguiente documentación:

- Ley Municipal N° 438 de 14 de febrero de 2024.
- Folio Real Actualizado de fecha 08 de febrero de 2024.
- Certificado de Datos Técnicos.
- Certificado Catastral.
- Informe Técnico.

- Informe Legal con cite. ALE.P. N° 0015/2024, de 26 de enero de 2024, emitido por Jhimy Nolberth Alegre

Iriarte, Asesor Legal del GAM Punata.

- Nota con cite: ALP/CS/CPPEyF/Nº 168/2023-2024 de fecha 24 de enero de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Nota con cite: ALP/CS/CPPEyF/Nº 169/2023-2024 de fecha 24 de enero de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Nota con cite: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 048/2023-2024 de fecha 8 de diciembre de 2023, emitido por el Senador Leonardo Loza.

- Nota con cite: G.A.M.P./CITE INSTS Nº1041/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, emitido por el Lic. Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

- Nota con cite: COM. C. DD.HH. L. y S.E. Int. Nº/2022-2023, recepcionada en fecha 20 de septiembre de 2023, emitido por la Senadora María Patricia Arce Guzmán, Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores.

- Informe Técnico con cite: D.E.F. A.F. 007-2/2022, de 10 de agosto de 2022, suscrito por Adison Álvarez Dávila, responsable de Activos Fijos del GAM Punata.

- Folio Real con Matricula Nº 3.14.1 01.0010055, emitido por Derechos Reales de Punata.

- Ley Municipal Nº 337, de 08 de septiembre de 2022, promulgada por Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

- Nota con cite: P. Nº 542/2022-2023, recepcionada en fecha 11 de julio de 2023, emitido por el Diputado Hernan Isaias Duran Lazo Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados.

- Informe con cite: INF-CPPEyF-24, PL-147/2022-2023 emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de fecha 22 de junio de 2023.

- Nota con cite: GAMP Nº 529/2023 de 23 de mayo de 2023, emitido por Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del GAM Punata.

- Certificación Catastral con cite G.A.M.P.-15/2023, de 14 de abril de 2023, emitido por Jhonny Ugarte Rojas, Director de Urbanismo y Catastro del GAM Punata.

- Resolución Municipal Nº 032/2023, de 11 de mayo de 2023, emitido por Sandra Lizeth Rodríguez, Presidenta de Concejo Municipal de Punata.

- Nota con cite: CD-CPPEF Nº 294/2022- 2023, de 05 de abril de 2023, suscrita por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

- Nota con cite: ALP/CD/CGYPB/Nº 0049/2022-2023, de 14 de diciembre de 2022, emitido por la Dip. Olivia Guachalla Yupanqui.

- Nota con cite: VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-378/2022 de fecha 07 de octubre de 2022 emitido por Rubén Aldo Saavedra Soto, Secretario General de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

- Nota con cite: G.A.M.P./CITE INSTS Nº1041/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022 emitido por Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.



- Exposición de motivos en su parte dispositiva y expositiva.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata y el Órgano Judicial suscrito de fecha 10 de junio de 2022.
- Ley Municipal N° 337, de 08 de septiembre de 2022, promulgada por Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Punata.
- Informe Técnico con cite: DIR.URB/JUR N° 058/2022, de 09 de agosto de 2022, suscrito por Jhonny Ugarte Rojas, Director de Urbanismo y catastro del GAM Punata.
- Informe Legal con cite. ALE.P. N° 0189/2022, de 11 de agosto de 2022, emitido por Jhimy Nolberth Alegre Iriarte, Asesor Legal del GAM Punata.
- Testimonio N° 745/2012 de 11 de mayo 2012, emitido por Juan Carlos Pérez Díaz, Notario de Gobierno de la Gobernación de Cochabamba.
- Resolución Técnico Administrativo N° 136/2012, emitido por Leticia Camacho Vallejos, Alcaldesa del GAM Punata.
- Plano demostrativo con una superficie 1.272,39 m2, emitido por Jhonny Ugarte Rojas, Director de Urbanismo del GAM Punata.
- Folio Real con matricula N° 3.14.1.01.0010055, emitido por Derechos Reales de Punata.

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 147/2022-2023 C.D. tiene por objeto aprobar la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a favor del Órgano Judicial, para la construcción de la infraestructura de la Casa de Justicia de Punata.

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Punata y el Órgano Judicial, firmado el 10 de junio de 2022, tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas, financieras, legales, obligaciones y compromisos institucionales para la transferencia gratuita de un terreno propiedad del GAM Punata. El GAM Punata se compromete a llevar a cabo los trámites necesarios para la transferencia hasta su consolidación y proporcionar los recursos necesarios. Por su parte, el Órgano Judicial se compromete a elaborar un perfil de proyecto con todos los estudios necesarios para financiar la construcción de la Casa de Justicia de Punata. Este acuerdo es fundamental para fortalecer la infraestructura judicial en la región y mejorar el acceso a la justicia para la comunidad local.

La Resolución N° 136/2012, adjunta plano demostrativo legalizado emitido en fecha 26 de marzo de 2012, donde resolvió aprobar el plano del terreno ubicado en la calle 6 de abril, Zona Kjochi, sección 1, provincia Punata.

El Folio Real con N° 3.14.1.01.0010055 de fecha 08 de febrero de 2024, muestra la superficie de 1.272,39 m2 más sus colindancias, además se evidencia que no existe ningún gravamen o restricción sobre el lote de terreno sujeto a transferencia y el Testimonio N° 745/2012, emitido por Juan Carlos Pérez Díaz Notario de Gobierno, regulariza y consolida el derecho propietario del bien de dominio público que suscribe el Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

La Certificación Catastral con cite G.A.M.P.-15/2023, emitido por Jhonny Ugarte Rojas, Director de Urbanismo del GAM Punata, muestra la ubicación, colindancias y dimensiones del predio a transferir, que coincide con la documentación en carpeta.



La Resolución Municipal N° 032/2023, de fecha 11 de mayo de 2023, emitida por el Concejo Municipal de Punata, determinó ratificar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Punata y el Órgano Judicial, debiendo proseguir los trámites administrativos correspondientes hasta la culminación de la transferencia.

DATOS GENERALES	
PROPIETARIO	Gobierno Autónomo Municipal de Punata
FOLIO REAL VIGENTE	Nº 3.14.1.01.0010055
DEPARTAMENTO	Cochabamba
PROVINCIA	Punata
MUNICIPIO	Punata
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	1.272,39 m ²
COLINDANCIAS	
NORTE	Carlos Vásquez
SUR	Julián Velarde
ESTE	Calle Victoria
OESTE	6 de Abril

El Informe Legal A.LEP. N° 0015/2024, de fecha 26 de enero de 2024, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata, en su parte conclusiva señala que el predio a transferir con destino a la construcción de la Casa Judicial de Punata no es susceptible para ningún proyecto o actividad del GAM-Punata y que se encuentra disponible para la transferencia al Órgano Judicial.

El Informe Técnico CITE DIR. CAT. N° 22/2024, de fecha 06 de febrero de 2024, emitido por el Arq. Jhonny Ugarte Roja, Director de Urbanismo del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, en su parte conclusiva recomienda aprobar el Proyecto de Ley 147/2022-2023 C.D.

El Certificado Catastral G.A.M.P. -004/2024, de fecha 17 de enero de 2024, emitido por el Arq. Jhonny Ugarte Roja, Director de Urbanismo del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, certifica que el inmueble (lote de terreno), se encuentra en Área Urbana. Aprobado Plano de Lote, según Resolución Técnico Administrativa R.T.A. N°136/2012 de fecha 26 de marzo de 2012; Ubicado en la Provincia Punata, Sección 1, Municipio Punata, Zona Kjochi y Calle 6 de abril; con una Superficie de 1272,39 m².

El Certificado de Datos Técnicos Dir. Urb./018/2024, de fecha 08 de febrero de 2024, emitido por el Arq. Jhonny Ugarte Roja, Director de Urbanismo del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, certifica que el inmueble (lote de terreno), se encuentra en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Punata sin afectar o sobreponerse en áreas dispuestas para equipamiento urbano, áreas verdes.

La parte dispositiva del Proyecto de Ley N° 147/2022-2023 C.D. la cual fue aprobado por la Cámara de Diputados requiere modificarse debido que en la Ley Autonómica Municipal N° 337 de 12 de septiembre de 2022, señalaba ser un bien Municipal, sin especificar qué tipo de bien, siendo el predio un lote de terreno, así mismo, no establecía las Colindancias del lote de terreno a ser transferido y tampoco estaba clara la finalidad de la transferencia, no estando acorde con la documentación adjunta ni con los informes, además hacía referencia a la Ley N° 247 la cual no se encuentra vigente, en ese entendido la Presidencia de la Comisión remitió oficios al Alcalde de Punata a objeto de que pueda subsanar tales observaciones.



En tal sentido, el Alcalde de Punata remitió en original la Ley Municipal N° 438 de 14 de febrero de 2024, la cual señala textualmente lo siguiente: "...ARTÍCULO PRIMERO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 339, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, el Artículo 205, 206, 207 y 208 del Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y al amparo del artículo 33 de la Ley N° 1178, SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL, el predio que se encuentra ubicado en la calle 6 de abril, Zona Kjochi, del Municipio de Punata, cuya superficie según escritura y mensura corresponde a un total útil de 1.272,39 m² debidamente registrado con matrícula computarizada N° 3.14.1.01.0010055, Asiento A-1 de fecha 29/05/2012; con las siguientes colindancias: al Norte con propiedad de Carlos Vásquez; al Sud con propiedad de Julián Velarde; al Este con Calle Victoria y al Oeste con Calle 6 de abril las siguientes coordenadas.

PTOS	ESTE	NORTE
1	198607,929	8057293,667
2	198615,812	8057295,657
3	198616,270	8057294,657
4	198667,438	8057267 559
5	198653,710	8057249,946
6	198613,343	8057268,475

ARTÍCULO SEGUNDO. - La transferencia a título gratuito del lote de terreno del Gobierno Autónomo Municipal de Punata a favor del Órgano Judicial tiene por FINALIDAD la Construcción de la Infraestructura de la Casa de Justicia de Punata..."

Así mismo, en virtud a la Ley Marco de Autonomías y la voluntad del Municipio de Punata, la citada Ley Municipal N° 438 señala en su artículo Cuarto textualmente: "...Queda abrogado la Ley Municipal N° 337 de 08 de septiembre de 2022 LEY DE ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIEN MUNICIPAL PATRIMONIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL..."

Por tales razones, en la parte dispositiva del proyecto de ley N° 147/2022-2023 C.D. se debe incorporar la Ley Municipal N° 438 de 14 de febrero de 2024 en lugar de la Ley Municipal N° 337 de 08 de septiembre de 2022, así mismo se debe aclarar que el bien a transferir es un lote de terreno, además que, de acuerdo al Folio Real, el lote de terreno se encuentra registrado en oficinas de Derechos Reales de Punata.

El proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 147/2022-2023 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL", **sea APROBADO CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

La Paz, 20 de marzo de 2024.



Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

**PROYECTO DE LEY N° 147/2022-2023 C.D.
(CON MODIFICACIONES)**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, ubicado en la Calle 6 de Abril, Zona Kjochi del Municipio de Punata, Provincia Punata del Departamento de Cochabamba, con una superficie de 1.272,39 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Punata, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 3.14.1.01.0010055, cuyas colindancias son: al Norte, con Carlos Vásquez; al Sur, con Julián Velarde; al Este, con Calle Victoria y al Oeste, con Calle 6 de Abril; a favor del Órgano Judicial, para la construcción de la infraestructura de la Casa de Justicia de Punata, de conformidad a la Ley Municipal N° 438, de 14 de febrero de 2024, promulgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, ubicado en la Calle 6 de Abril, Zona Kjochi del Municipio de Punata, Provincia Punata del Departamento de Cochabamba, con una superficie de 1.272,39 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Punata, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 3.14.1.01.0010055, cuyas colindancias son: al Norte, con Carlos Vásquez; al Sur, con Julián Velarde; al Este, con Calle Victoria y al Oeste, con Calle 6 de Abril; a favor del Órgano Judicial, para la construcción de la infraestructura de la Casa de Justicia de Punata, de conformidad a la Ley Municipal N° 438, de 14 de febrero de 2024, promulgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, existiendo modificaciones, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley, "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, a favor del Órgano Judicial".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 254/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO, para el "Programa de Electrificación Rural III", suscrito el 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$us 200.000.000,00 (Doscientos millones 00/100 dólares estadounidenses). (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Antes quiero saludar a autoridades originarias de la Regional Arcopongo que están presentes a la cabeza de su Alcalde, bienvenidos a todas sus autoridades: Concejales, Central Agrarios, que están presentes. También a AGANDEPAZ (Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz), bienvenidos; a la Central San Gabriel de la Federación del Trópico de Cochabamba, a la cabeza de su Secretario General, también están presentes sectores sociales y autoridades municipales, están presentes para hacer seguimiento precisamente uno de los proyectos que es bastante anhelado la electrificación rural. Les damos la bienvenida.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:



CPPEyF - PL 254 - Inf N° 07/2023-2024

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES**

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 254/2023-2024 C.D. "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5801/CO-BO Y 5802/KI-BO PARA EL "PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III" SUSCRITO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID, POR UN MONTO DE HASTA \$US 200.000.000.- (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) CON EL CONVENIO DE PRÉSTAMO 9611 - BO PARA EL PROYECTO "MEJORA DEL ACCESO SOSTENIBLE LA ELECTRICIDAD EN BOLIVIA - IDTR III" SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO - BIRF DEL BANCO MUNDIAL BM POR UN MONTO DE HASTA \$US 125.000.000 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 254/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 04 de marzo de 2024 mediante oficio P. N° 115/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 254/2023-2024 C.D. "Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5801/CO-BO Y 5802/KI-BO para el "Programa de Electrificación Rural III" suscrito el 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$us 200.000.000.- (Doscientos millones 00/100 dólares estadounidenses) con el Convenio de Préstamo 9611 - BO para el Proyecto "Mejora del Acceso Sostenible la Electricidad en Bolivia - IDTR III" suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial BM por un monto de hasta \$us 125.000.000 (ciento veinticinco millones 00/100 dólares estadounidenses)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 14 de marzo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 254/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- Artículo 20, Parágrafo I. Establece que "toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones".



- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.

- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".

- **Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONOMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagonístico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SODERANIA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno para la industrialización con sustitución de importaciones y con miras a la exportación con valor agregado".

c) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE-2024-284 recepcionada en fecha 9 de abril, emitido por Roger Edwin Rojas Ulo Presidente del Banco Central de Bolivia.

- Oficio MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/N°167/2024 recepcionada en fecha 10 de abril de 2024, emitido por Marcelo Montenegro Gómez García Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0973/2024 recepcionada en fecha 10 de abril de 2024, emitido por Antonio Mullisaca Díaz Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, adjunta la siguiente documentación:

- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0086/2024 de fecha 08 de abril de 2024.

-Oficio MHE-VMEER/2024-0501 recepcionada en fecha 04 de abril de 2024, emitido por Franklin Molina



Ortiz Ministro de Hidrocarburos y Energías, adjunta la siguiente documentación:

- Informe Técnico – Jurídico Complementario de fecha 3 de abril de 2024.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 316/2023-2024 de fecha 04 de abril de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 321/2023-2024 de fecha 08 de abril de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 322/2023-2024 de fecha 08 de abril de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 282/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 283/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 284/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 285/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 286/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 287/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 288/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 289/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 290/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 291/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.



- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 292/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 293/2023-2024 de fecha 28 de marzo de 2024, emitido por Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 061/2023-2024 de fecha 01 de abril de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Cámara de Senadores.

- Oficio COMITÉ-PFMTYS-SEN.NVGS/AT No. 046/2023-2024 de fecha 18 de marzo de 2024, emitido por La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Cámara de Senadores.

- Oficio P. Nº 115/2023-2024 recepcionada en fecha 14 de marzo de 2024, emitido por Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, adjunta la siguiente documentación:

- Proyecto de Ley Nº 254/2023-2024 C.D.

- Informe INF-CPPEyF-009 PL-254/2023-2024 de fecha 24 de enero de 2024 emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Oficio VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0099/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, emitido por Juan Carlos Alurralde Tejada Secretario General de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

- Oficio MP-VC GG-DGGLP-Nº64/2023 de fecha 13 de diciembre de 2023 emitido por Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, adjunta la siguiente documentación:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Ley
- Informe Jurídico MPD/DGAJ/U AJ-INF 0558/2023 de fecha 8 de diciembre de 2023
- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0306/2023 de fecha 7 de diciembre de 2023
- Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO.

IV. ANÁLISIS.

El proyecto de ley Nº254/2023-2024 C.D. tiene por objeto aprobar el contrato de préstamo Nº5801/CO-BO y 5802/KI-BO para el "PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III" suscrito el 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$us 200.000.000.- (Doscientos Millones 00/100 dólares estadounidenses) con el convenio de préstamo 9611 - BO para el proyecto "Mejora del acceso sostenible la electricidad en Bolivia - IDTR III" suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial BM por un monto de hasta \$us 125.000.000 (Ciento Veinticinco Millones 00/100 Dólares Estadounidenses)".

En el contexto actual de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha diseñado un programa a nivel nacional con el propósito de alcanzar una cobertura del 95% en la electrificación rural.

Cada operación tiene un alcance nacional priorizado, según se muestra a continuación:

Operación de Crédito	Departamento Priorizado
----------------------	-------------------------



Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO "Programa de Electrificación Rural III"	La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca
Convenio de Préstamo 9611-BO Proyecto de "Mejora del Acceso Sostenible a Electricidad - IDTR III"	Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Potosí

Ambas operaciones tienen como parte principal en la ejecución de actividades lo siguiente: extensión de redes, sistemas fotovoltaicos y mini redes (sistemas híbridos).

CONTRATO DE PRÉSTAMO Nos. 5801/OC-BO Y 5802/KI-BO "PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III" – BID.

Los resultados esperados producto de la ejecución del proyecto (beneficiarios finales), se muestran en el siguiente cuadro:

**Tabla 5. Objetivos de Desarrollo Específicos (OE)
(Programado)**

N	Componente 1	Beneficiarios	Total Beneficiarios
1	Número de hogares con acceso nuevo o mejorado al servicio de energía eléctrica	Hogares	56.000
2	Emprendimientos de uso productivo de la electricidad en el área rural	Proyectos	5
3	Entidades capacitadas que apliquen el Manual de Elaboración y Evaluación de proyectos de Electrificación Rural (MEEPER)	Instituciones Públicas	5
Total			56010

El Proyecto será de alcance nacional con departamentos priorizados definiendo que el PER III atenderá principalmente las necesidades de energía eléctrica, a través de diferentes tecnologías a los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Oruro. Para intervenir en otros departamentos, se incluirán condiciones detalladas y criterios de elegibilidad descritos en el Manual de Operaciones.

Condiciones Generales:

- Nombre del Programa: "Programa de Electrificación Rural III".
- Organismo Financiador: Banco Interamericano de Desarrollo - BID (a su vez administrará los recursos cofinanciados por Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura en América Latina y el Caribe - KIF).
- Organismos Ejecutores: Empresa Nacional de Electricidad ENDE (Componente 1).
Ministerio de Hidrocarburos y Energías a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables (Componente 2).
- Costo Total del Programa: \$us200.000.000.- (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) cofinanciados por:
 - \$us100.000.000.- (CIEN MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES con cargo a recursos del capital ordinario del BID.
 - \$us100.000.000.- (100 MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) con cargo a los recursos de Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura en América Latina y el Caribe - KIF.

Costo y financiamiento



(en millones de \$us)

Componentes	BID	KIF (*)	Financiamiento no reembolsable LCE (**)	Total
Componente 1. Inversiones en infraestructura para incrementar el acceso al servicio de energía eléctrica	80,45	100	2	182,45
Componente 2. Planificación de las inversiones de electrificación rural y fortalecimiento institucional	4,45	0	0	4,45
Administración, monitoreo, evaluación y auditoría	15,10	0	0	15,10
Componente 1 – ENDE	13 85	0	0	13 85
Componente 2 - Ministerio de Hidrocarburos a través del Viceministerio de Electricidad y Ene -as Renovables	1,25	0	0	1,25
Total	100	100	2	202

(*) Los recursos cofinanciados del KIF serán administrados por el BID.

(**) El Programa está financiado con recursos del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión No. GRT/LE-20384-BO provenientes del Fondo de Energía con Bajas Emisiones de Carbono para las Personas y el Planeta (LCE por sus siglas en inglés) administrado por el BID.

Condiciones Financieras

CONCEPTO	BID	COREA
Monto (\$us)	100 millones	100 millones
Plazo de amortización	24,5 años	30 años
Período de gracia	12 años	7 años
Período de desembolso	6 años	6 años
Tasa de interés	Basado en SOFR + Margen de fondeo + Margen de préstamos BID	1,1% por año.
Amortización	Cuotas semestrales de acuerdo al Cronograma de Amortización presentado por el Ministerio de Economía Finanzas Públicas.	Cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales.
Comisión Crédito sobre saldo no desembolsado	A ser establecido por el BID sin que, en ningún caso, pueda exceder el 0,75% por año. Al segundo semestre de la gestión 2023 ha sido fijada en 0,50%.	N/A
CONCEPTO	BID	COREA
Comisión inicial	N/A	Se efectuará en un solo pago de 0,1% del monto del préstamo a cancelar a los noventa (90) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato.
Recursos para inspección Y vigilancia generales	Actualmente no se aplica. En caso de darse se aplicará o no o más del 1% del monto del Financiamiento del CO, dividido por el número de semestres del plazo original de desembolsos.	N/A



Repago:

El repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO "Programa de Electrificación Rural III", será asumido por el Tesoro General de la Nación - TGN.

Programa:

El objetivo general del Programa es contribuir a la reducción de la pobreza en Bolivia mediante la universalización del servicio de energía eléctrica, como eje central de una transición energética justa e inclusiva.

Los objetivos específicos del Programa son: (i) incrementar el acceso al servicio básico de energía eléctrica en áreas rurales; (ii) promover los usos productivos de la energía eléctrica en áreas rurales con un enfoque de género; y (iii) fortalecer la capacidad institucional para la planificación de inversiones de electrificación rural.

Componentes del Programa:**- Componente 1. Inversiones en Infraestructura para Incrementar el Acceso al Servicio de Energía Eléctrica.**

Este componente busca ampliar el servicio de electricidad en áreas rurales del país mediante la financiación de las siguientes intervenciones: (i) la extensión de redes de distribución de media y baja tensión en áreas rurales, incluyendo la instalación desde la red de distribución hasta la vivienda (acometida) para usuarios residenciales; (ii) mini-redes con sistemas híbridos de energías renovables - ER y almacenamiento de energía y medición inteligente; (iii) Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales - SSFVI con almacenamiento de energía; (iv) redes eléctricas de media y baja tensión para abastecer instalaciones de usos productivos y servicios sociales; (v) plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía para la provisión de electricidad para nuevos usuarios en áreas rurales conectados a la red en sistemas aislados - SA; (vi) equipamiento para emprendimientos de usos productivos de la electricidad con enfoque de género y para servicios sociales como educación, salud y agua en las áreas rurales; (vii) la supervisión técnica de las obras; (viii) la gestión ambiental y social; y (ix) los instrumentos procedimentales para la prevención de la violencia en razón de género - VRG, junto a los planes de capacitación para mujeres (indígenas y no indígenas) en mantenimiento de SSFVI y usos productivos para los beneficiarios.

- Componente 2. Planificación de las Inversiones de Electrificación Rural y Fortalecimiento Institucional.

Este componente busca asegurar la calidad de los estudios de Preinversión y la capacidad institucional para la implementación de proyectos de electrificación rural. Se financiarán las siguientes actividades: (i) actualización de los planes de electrificación rural; (ii) elaboración de los estudios de pre-inversión de los SSFVI y sistemas híbridos y actualización de estudios de pre-inversión de extensión de redes de electrificación rural; (iii) gestión ambiental y social de los proyectos en etapa de pre-inversión; y (iv) talleres de formación y socialización del Manual de Elaboración y Evaluación de Proyectos de Electrificación Rural - MEEPER a personal técnico de gobiernos locales e instituciones técnicas.

- Administración, monitoreo, evaluación y auditoría

Con los recursos del Programa se financiará: (i) los costos de administración del Programa, incluyendo el personal necesario para la ejecución del mismo; logística y equipamiento; (ii) el monitoreo, verificación y evaluación de los resultados del Programa; y (iii) la auditoría financiera.

- Ejecución

El Prestatario es el Estado Plurinacional de Bolivia. Los Organismos Ejecutores del Programa son: (i) ENDE para efectos de las actividades previstas en el Componente 1 relacionadas con la construcción de las obras; y (ii) el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través de la Unidad Ejecutora del Programa - UEP del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, será el ejecutor del Componente 2, para las actividades relacionadas con las etapas de planificación de las inversiones y de pre-inversión de los proyectos, y se coordinará con ENDE para remitir los proyectos priorizados a ser construidos.

Los Organismos Ejecutores serán responsables de la gestión y ejecución administrativa y operativa del Programa, incluyendo: (i) planificar, monitorear, evaluar y hacer seguimiento; (ii) realizar los procesos de adquisiciones de obras, bienes y servicios de consultoría; (iii) solicitar los desembolsos y llevar los registros financieros; (iv) gestionar la supervisión y fiscalización de las obras; (v) llevar a cabo la gestión ambiental y social; (vi) elaborar el Plan de Ejecución del Programa PEP, el Plan Operativo Anual - POA, el Plan de Adquisiciones - PA, Informes Semestrales de Progreso - ISP, Informes Financieros Auditados IFA, Evaluación de Medio Término y la Evaluación Final; y (vii) la interlocución con el Banco.

Los Organismos Ejecutores contarán con UEP conformadas por personal específico para el Programa. La UEP de la ENDE para la ejecución del Componente 1 incluirá al menos el siguiente personal clave: (i) un coordinador; (ii) un especialista en seguimiento y monitoreo; (iii) un especialista en adquisiciones; (iv) un especialista financiero; (v) un especialista en redes eléctricas; (vi) un especialista en sistemas fotovoltaicos e híbridos; (vii) un especialista ambiental; (viii) un especialista social; (ix) un especialista administrativo; y (x) dos técnicos para la fiscalización de obras. La UEP del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables para la ejecución del Componente 2 contará con al menos el siguiente personal clave: (i) un coordinador; (ii) un especialista en seguimiento y monitoreo; (iii) un especialista en adquisiciones; (iv) un especialista financiero; (v) un especialista legal; (vi) un especialista en redes eléctricas; (vii) un especialista en sistemas fotovoltaicos y/o híbridos; y (viii) dos especialistas ambientales y sociales. Las UEP podrán compartir personal con las UEP de otros programas financiados por el Banco que se encuentren en ejecución simultánea con los mismos Organismos Ejecutores y de acuerdo con la evaluación de la capacidad institucional llevada a cabo por el Banco. La contratación de cualquier personal adicional y el uso compartido de recursos se establecerá en el Reglamento Operativo del Programa - ROP y requerirá la previa no objeción del Banco.

- Criterios de elegibilidad de las obras.

Serán elegibles para ser financiadas como parte del Componente 1 las obras que: (i) hayan sido priorizadas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, de acuerdo con la planificación integrada de todas sus intervenciones en éste y otros programas y lo que se establezca en el ROP; (ii) cumplan los requisitos establecidos en el MGAS, incluyendo que no sean obras categoría A; y (iii) en el caso de proyectos de extensión de redes, cumplan con los requisitos mínimos del MEEPER, el cual establece criterios de elegibilidad para la implementación de proyectos con extensión de red, incluyendo: (i) Valor Actual Neto Social - VANS positivo y Valor Actual Neto Privado - VANP negativo; (ii) costo por beneficiario menor o igual al monto definido por el Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables¹ para cada uno de los pisos ecológicos; (iii) licencia ambiental; (iv) operador identificado; y (v) verificación en campo del número de beneficiarios.

(El proyecto será viable cuando este indicador sea menor o igual al Valor del Indicador Costo Eficiencia de Referencia; de lo contrario, se optará por otra solución como SSFVI o híbridos. El Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables podrá ajustar los valores de referencia en caso de presentarse cambios en las principales variables de costos).

CONVENIO DE PRÉSTAMO 9611-BO PROYECTO DE "MEJORA DEL ACCESO SOSTENIBLE A ELECTRICIDAD - IDTR III" – BM.

El Proyecto estará dirigido a hogares, instituciones públicas y usuarios productivos sin acceso a servicios eléctricos en las zonas rurales de Bolivia. Estos beneficiarios directos obtendrán un servicio eléctrico



moderno y confiable que mejorará sus medios de vida, facilitará el acceso a otros servicios y dará lugar a cobeneficios económicos, ambientales y sanitarios, en particular para las mujeres. Los beneficiarios también recibirán capacitación sobre el uso de la tecnología instalada, durante la cual los instructores pondrán de relieve los beneficios económicos de adoptar medidas de consumo energético adecuado. Se espera que el Proyecto beneficie a 140.000 usuarios que recibirán servicios eléctricos nuevos o mejorados (a través del componente 1) y a más de 200.000 personas destinatarias de las campañas de comunicación y cambio de comportamiento, y de las actividades de capacitación de los componentes 2 y 3.

Las actividades previstas ayudarán a reducir el tiempo dedicado a las tareas domésticas, lo que a su vez podría permitir a las mujeres realizar diversas ocupaciones, entre ellas, participar en la fuerza laboral. El suministro de electricidad también brindará oportunidades económicas a las mujeres, ya que este servicio nuevo o mejorado podría fomentar la expansión de las actividades productivas o permitir el desarrollo de nuevas microempresas. El impacto de tales actividades se evaluará, entre otras cosas, midiendo la variación en la cantidad de tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas o de cuidado no remuneradas. Además, dado que las políticas energéticas tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres como consecuencia de los distintos roles de género, las mujeres deberán conformar el 10% de quienes participan en el diseño de los subproyectos del componente 1.

El Proyecto también redundará en una mayor inclusión social y productividad. Puesto que ayuda a suministrar servicios eléctricos no solo para atender las necesidades de energía de los hogares, sino también para alimentar otras actividades productivas, contribuirá a elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y a mejorar la actividad económica y los servicios locales. Además, beneficiará a los actores privados más allá de los que se desempeñan como contratistas o proveedores, ya que se espera incorporar nuevos clientes en las áreas de operación de las empresas distribuidoras, financiar inversiones en dichas zonas para brindar servicios a estos nuevos clientes, y, en general, ampliar sus operaciones y eventuales ventas. Esta iniciativa también impulsará una mayor actividad económica en el sector de la energía limpia, estimulando nuevas inversiones (y usos productivos) y reactivando el crecimiento en el segmento de tecnologías de acceso.

El Proyecto será de alcance nacional con departamentos priorizados definiendo que el IDTR III atenderá principalmente las necesidades de energía eléctrica, a través de diferentes tecnologías a los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Potosí. Para intervenir en otros departamentos, se incluirán condiciones detalladas y criterios de elegibilidad descritos en el Manual de Operaciones.

Condiciones Generales:

Concepto	Detalle
Nombre:	"Proyecto de Mejora del Acceso Sostenible a Electricidad - IDTR III".
Organismo Financiado:	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del BM.
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Entidades Ejecutoras:	Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través del Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad - PEVD y ENDE.
Monto del préstamo:	\$us.125.000.000.- (CIENTO VEINTICINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

Condiciones Financieras:

Concepto	Detalle
Tasa de interés:	Tasa Variable Term SOFR + 1,34% sujeto a la sección 3.02 de las condiciones Generales.



Comisiones	Comisión Inicial: 0,25% del monto del préstamo (único pago financiado con recursos de préstamo). Comisión de compromiso: 0,25% anual sobre el saldo del préstamo sin desembolsar. Comisión por Topes o Bandas de Tasas de Interés: en función de la posible selección de aplicación de topes o bandas.
Periodo de gracia	11 años
Plazo de repago	24 años
Repago de la Deuda	Tesoro General de la Nación – TGN.

Información relativa al Proyecto

- **Objetivo del Proyecto:** El objetivo del Proyecto es ampliar y mejorar el acceso a servicios de electricidad sostenibles en las zonas rurales.
- **Descripción del Proyecto:**

- Componente 1 - Ampliación y mejora del acceso a servicios de electricidad sostenibles en las zonas rurales:

- Densificación y extensión de redes eléctricas residenciales.
- Extensión y densificación de redes eléctricas para usos productivos.
- Sistemas solares fotovoltaicos para población rural dispersa (hogares e instituciones públicas).
- Mini redes para población rural concentrada.

- Componente 2 - Fortalecimiento del sector eléctrico:

- Apoyo en el área de las políticas para una transición energética justa.
- Fortalecimiento del sector de distribución.

- Componente 3 - Gestión del Proyecto:

- Gestión y coordinación general del Proyecto.
- Maximizar la ruta de desarrollo del Proyecto.

➤ Estructura de Financiamiento:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	PEVD (\$US)	ENDE (\$US)	MONTO TOTAL (\$US)
Componente 1.	Acceso y mejora de provisión eléctrica en áreas rurales dispersas	2.790.000	107.210.000	110.000.000
Subcomponente 1.1.	Densificación y extensión de redes eléctricas residenciales	1.860.000	87.140.000	89.000.000
Subcomponente 1.2.	Extensión y densificación de redes eléctricas para usos productivos	280.000	2.720.000	3.000.000
Subcomponente 1.3.	Sistemas solares fotovoltaicos para la población rural dispersa (hogares e instituciones públicas)	420.000	7.580.000	8.000.000
Subcomponente 1.4.	Mini redes para población rural concentrada	230.000	9.770.000	10.000.000



Componente 2.	Fortalecimiento del sector eléctrico	10.000.000	-	10.000.000
Subcomponente 2.1.	Apoyo en el área de las políticas para una transición energética justa	8.000.000	-	8.000.000
Subcomponente 2.2.	Fortalecimiento del sector de distribución	2.000.000	-	2.000.000
Componente 3.	Gestión del proyecto	2.210.000	2.477.500	4.687.500
Subcomponente 3.1.	Gestión y coordinación general del proyecto	1.700.000	2.232.500	3.932.500
Subcomponente 3.2.	Maximizar la ruta de desarrollo del proyecto.	510.000	245.000	755.000
Comisión inicial				312.500
TOTAL FINANCIAMIENTO		15.000.000	109.687.500	125.000.000

En el Anexo 1 "Descripción del Proyecto" del Convenio de Préstamo 9611-BO, se tiene la siguiente estructura por categoría de gasto del BM:

Categoría	Monto del préstamo asignado (expresado en \$us)	Porcentaje de los gastos que se financiará (incluye los impuestos)
1) Bienes, servicios distintos de los de consultoría, servicios de consultoría, costos operativos y capacitación en virtud de las partes 1(a), 2 y 3(a) del Proyecto.	15.000.000	100%
2) Bienes, obras, servicios distintos de los de consultoría, servicios de consultoría, costos operativos y capacitación en virtud de las partes 1(b) y 3(b) del proyecto.	109.687.500	100%
3) Comisión Inicial	312.500	Monto pagadero en virtud de la sección 2.03 de este Convenio, de conformidad con la sección 2.07b) de las Condiciones Generales
MONTO TOTAL	125.000.000	

La relación de los componentes con las categorías de gasto es la siguiente: i) Categoría de Gasto 1 corresponde a actividades a ser ejecutadas por el PEVD; ii) Categoría de Gasto 2 corresponde a actividades a ser ejecutadas, por ENDE; iii) Categoría de Gasto 3: comisión inicial.

- Duración: La ejecución del Proyecto se estima tendrá una duración de seis (6) años.

Se enviaron oficios al Ministerio de Planificación del Desarrollo a objeto de que nos pueda brindar un Informe Adicional el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, por lo que el Ministro a través de oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0086/2024 **informó textualmente lo siguiente:**

"...A continuación, se presenta las respuestas a las consultas realizadas por la CPPEF, en el marco de las funciones y competencias del MPD:



Pregunta. Informe, con documentación e información actualizada, si como País estamos dentro del rango de endeudamiento a nivel internacional. (En virtud a que la Comisión no podría realizar un trabajo adecuado, transparente y sólido para analizar el Proyecto de Ley si es que no se tienen datos actualizados).

Pregunta. Debido a que en la exposición de motivos del descrito Proyecto de Ley no indica datos actualizados, solicito que Informe de manera detallada y con información actualizada lo siguiente:

- **Saldo de Deuda Externa/PIB**
- **El indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios.**
- **El Saldo de Deuda Externa / Exportaciones de Bienes y Servicios.**

Respuesta a ambas preguntas: La capacidad que tiene el Estado de generar ingresos para cubrir el capital e intereses, se demuestra a través del indicador de solvencia (saldo de deuda/PIB, Saldo de deuda/Exportaciones) e indicador de liquidez (Servicio de deuda (capital + intereses) /Exportaciones; que se presentan a continuación:

**Indicador de Solvencia
Saldo de Deuda / PIB
(en %)**



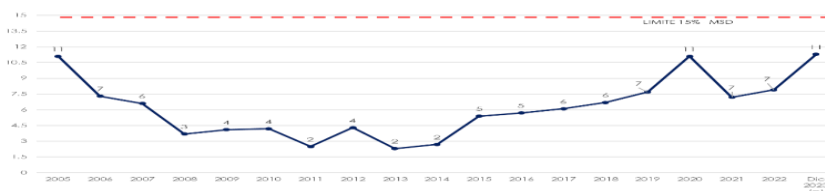
Por debajo de los umbrales internacionales

CAN: Comunidad Andina de Naciones

Fuente: BCB

En el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs), de un 11,1% en 2005 pasó a 11,3% a diciembre de 2023, parámetro que refleja liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda y que se encuentra por debajo del límite establecido en el MSD del BM y el FMI de 15%.

**Indicador de Liquidez
Servicio de Deuda / Exportaciones*
(En %)**



2. Por debajo de los umbrales

(*) Exportación de bienes y servicios

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fuente: BCB



Indicador de Solvencia
Saldo Deuda / Exportaciones*
(en %)



3. Por debajo de los umbrales internacionales

(*) Exportación de bienes y servicios.

Dato a diciembre de 2021.

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fuente: BCB - INE

Pregunta. Informe si, sobre el Proyecto de Ley N° 254/2023-2024 C.D., existe algún proceso de contratación en curso, señalando si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, en caso de ser afirmativa la respuesta, señale la normativa que permita el avance del proceso de contratación antes de la aprobación del crédito por parte de la ALP, (Adjunte Copias Fotostáticas Legalizadas de la documentación adicional que respalde su respuesta).

Respuesta: Los procesos de contratación enmarcados en los Contratos de Préstamo son de responsabilidad de las Entidades Ejecutoras. Sin perjuicio de lo anterior, revisado el Sistema de Contrataciones Estatales, se pudo evidenciar que a la fecha no existe registrado ningún proceso de contratación relacionado con el proyecto de Ley.

Pregunta. A objeto de tener antecedentes claros y transparentes acerca del manejo de recursos y con la finalidad de tener la certeza de que no exista ningún proyecto pendiente, solicito que pueda remitir en copias fotostáticas legalizadas los informes de los estados financieros, informe de cierre, Informe de evaluación final e Informes de evaluación ex post, además de las carpetas de estudio y diseño final de las dos leyes del "Programa de Electrificación Rural I" y del "Programa de Electrificación Rural II".

Respuesta: Para el "Programa de Electrificación Rural I" se remite copia del informe de Terminación del Proyecto (PCR), el cual fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una vez cerrada la operación.

En relación al "Programa de Electrificación Rural II" se remite copia del Informe de la Auditoría de Cierre de la operación, ya que el PCR se encuentra en su etapa final elaboración a cargo del Financiado.

Cabe señalar que ambos documentos, que se remiten adjuntos en formato digital (A la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores), y son públicos y se encuentran en la página extranet BID.

Pregunta. Solicito que pueda remitir en copias fotostáticas legalizadas los informes de los estados financieros, informe de cierre, Informe de evaluación final e Informes de evaluación ex post, además de las carpetas de estudio y diseño final de las dos leyes del programa "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR I" y del programa "Mejora del Acceso



Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR II”, así mismo, solicito que remita la misma Información acerca de la Ley No 1459 de 2 de septiembre de 2022 que “Aprueba el Contrato de Préstamo N° 4633/BL-BO, destinado a financiar el ‘Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica’, suscrito el 30 de junio de 2022, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta USD78.000.000,00 (SETENTA Y OCHO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)”.

Respuesta: En relación a los proyectos IDTR I e IDTR II, adjunto remito informes de evaluación elaborados por el Banco Mundial, así como las revisiones encomendadas por el financiador a un evaluador independiente externo.

En referencia al Contrato de Préstamo N° 4633/BL-BO, destinado a financiar el Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica, se encuentra en ejecución por tanto no corresponde la remisión de los documentos requeridos.

Los documentos citados de manera precedente se adjuntan en formato digital. (A la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores).

Pregunta. Remita una copia Fotostática Legalizada del Reglamento Operativo del “PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III” y del proyecto “MEJORA DEL ACCESO SOSTENIBLE, LA ELECTRICIDAD EN BOLIVIA – IDTR III”.

Respuesta: El Contrato de Préstamo 9611-BO suscrito con el BM, en su Cláusula 5.01 inciso (a) establece que el Manual Operativo, preparado por el Programa Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y aprobado por el BM, es una condición adicional de efectividad del crédito, posterior a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo anterior, a la fecha no se cuenta con dicho documento.

El Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO, suscrito con el BID, en la Cláusula 3.02 establece que el Reglamento Operativo preparado por el Programa Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y aprobado por el BID, será presentado al financiador como condición especial previa al primer desembolso, es decir posterior a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo anterior, a la fecha no se cuenta con dicho documento.

Pregunta. Informe de manera detallada y desglosada el Plan Operativo Anual (POA), de ambos programas, correspondiente a las siguientes gestiones.

Respuesta: De manera posterior al cumplimiento de las condiciones de efectividad de cada operación de crédito, se procederá a la preparación de la programación de actividades y cronograma.

Así mismo, se enviaron oficios al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a objeto de que nos pueda brindar un ***Informe Adicional*** el cual contenga información actualizada sobre interrogantes acerca del Proyecto de Ley, ***por lo que el Ministro*** a través de oficio MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/N°167/2024 ***informó textualmente lo siguiente:***

PREGUNTA. Informe cuál es la normativa en la cual se ampara el Banco Central de Bolivia para que en su página web del BCB, el Informe de la Deuda Pública Externa de Mediano y Largo Plazo solo esté actualizado hasta el 30 de junio de 2023 y el Estado Mensual de la Deuda Pública Externa de Mediano y Largo Plazo solo se encuentra actualizado hasta el 31 de octubre de 2023. Siendo que para analizar dicho proyecto de Ley se requiere información actualizada.

Respuesta. *En el marco de lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N°1670, de 31 de octubre de 1995, el Banco Central de Bolivia es la entidad que lleva el registro de la deuda externa pública y privada, en ese sentido, corresponde a dicha autoridad monetaria atender la consulta.*



(Por lo que Presidencia de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores remite oficios al Banco Central de Bolivia a objeto de que nos pueda brindar un Informe Adicional al respecto, por lo que el Presidente del Banco Central de Bolivia a través de oficio BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE-2024-284 informó textualmente lo siguiente:

Respuesta. En el marco de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, el Banco Central de Bolivia (BCB) solo lleva el registro de la deuda pública externa. Para la publicación de las estadísticas de deuda, con carácter previo se realiza un proceso de conciliación con las instancias correspondientes del estado que son beneficiarias de los créditos. Una vez concluido el proceso de conciliación se publicará en la página web del BCB el Informe de la Deuda Pública Externa al 31 de diciembre de 2023.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el estado mensual de deuda pública externa de mediano y largo plazo está publicado en la página web del Ente Emisor al 31 de diciembre de 2023, el cual se constituye en información idónea para el análisis de los proyectos de ley en tema de deuda pública

Finalmente, se enviaron oficios al Ministerio de Hidrocarburos y Energías a objeto de que nos **pueda brindar un Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas **interrogantes acerca del Proyecto de Ley**, por lo que el Ministro a través de oficio MHE-VMEER-DGER-INF/2024-0113 MHE-DGAJ-UAJ-INF/2024-0034 2024-04305 **informó textualmente lo siguiente:**

"...La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, respecto al Proyecto de Ley N° 254/2023-2024, solicitó informe técnico – jurídico complementario, referido a los siguientes puntos:

Informe a través de un listado, que Municipios serán beneficiados con el "Programa de Electrificación Rural III" y con el Programa "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR III" detallando el monto de inversión para cada Municipio".

Respuesta. Al respecto, los Municipios contemplados en el diseño inicial del "Programa de Electrificación Rural III" y los montos de inversión, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Municipios y montos de Inversión Previstos en el "Programa de Electrificación Rural III"

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	MONTO EN \$US
Chuquisaca	Oropeza	Sección Capital - Sucre	4.329.959
Chuquisaca	Oropeza	Segunda Sección - Poroma	887.653
Chuquisaca	Juana Azurduy de Padilla	Primera Sección - Azurduy	7.472.817
Chuquisaca	Juana Azurduy de Padilla	Segunda Sección - Tarvita	1.015.136
Chuquisaca	Jaime Zudáñez	Primera Sección - Zudáñez	290.661
Chuquisaca	Jaime Zudáñez	Tercera Sección - Mojocoya	1.232.252
Chuquisaca	Jaime Zudáñez	Cuarta Sección - Icla	390.601
Chuquisaca	Tomina	Segunda Sección - Tomina	540.630
Chuquisaca	Tomina	Tercera Sección - Sopachuy	469.716
Chuquisaca	Hernando Siles	Primera Sección - Monteagudo	1.665.369
Chuquisaca	Hernando Siles	Segunda Sección - Huacareta	920.803
Chuquisaca	Yamparáez	Primera Sección - Tarabuco	741.943



Chuquisaca	Nor Cinti	Primera Sección - Camargo	947.388
Chuquisaca	Nor Cinti	Segunda Sección - San Lucas	3.714.101
Chuquisaca	Nor Cinti	Tercera Sección - Incahuasi	5.224.397
Chuquisaca	Nor Cinti	Villa Charcas	4.432.912
Chuquisaca	Belisario Boeto	Primera Sección - Villa Serrano	262.434
Chuquisaca	Sud Cinti	Segunda Sección - Culpina	1.769.042
Chuquisaca	Luis Calvo	Primera Sección - Muyupampa	225.352
Chuquisaca	Luis Calvo	Tercera Sección - Machareti	330.363
La Paz	Pedro Domingo Murillo	Sección Capital - La Paz	14.208.863
La Paz	Pedro Domingo Murillo	Primera Sección - Palca	192.619
La Paz	Pedro Domingo Murillo	Cuarta Sección - El Alto	574.975
La Paz	Omasuyos	Primera Sección - Achacachi	362.320
La Paz	Omasuyos	Chua Cocani	33.798
La Paz	Omasuyos	Huatajata	71.297
La Paz	Pacajes	Segunda Sección - Caquiaviri	232.434
La Paz	Pacajes	Tercera Sección - Calacoto	1.869.226
La Paz	Pacajes	Quinta Sección - Charaña	6.134.307
La Paz	Pacajes	Octava Sección - Santiago de Callapa	654.348
La Paz	Eliodoro Camacho	Segunda Sección - Mocomoco	21.524
La Paz	Eliodoro Camacho	Escoma	173.260
La Paz	Muñecas	Segunda Sección - Ayata	139.253
La Paz	Muñecas	Tercera Sección - Aucapata	415.041
La Paz	Larecaja	Primera Sección - Sorata	266.212
La Paz	Larecaja	Segunda Sección - Guanay	9.117.009
La Paz	Larecaja	Tercera Sección - Tacacoma	826.655
La Paz	Larecaja	Sexta Sección - Tipuani	201.042
La Paz	Larecaja	Séptima Sección - Mapiri	1.156.141
La Paz	Larecaja	Octava Sección - Teoponte	1.549.089
La Paz	Franz Tamayo	Primera Sección - Apolo	360.101
La Paz	Franz Tamayo	Segunda Sección - Pelechuco	161.427
La Paz	Ingavi	Primera Sección - Viacha	292.071
La Paz	Ingavi	Quinta Sección - San Andrés de Machaca	32.285
La Paz	Loayza	Primera Sección - Luribay	13.245
La Paz	Loayza	Segunda Sección - Sapahaqui	133.468
La Paz	Loayza	Tercera Sección - Yaco	739.671
La Paz	Loayza	Cuarta Sección - Malla	617.754
La Paz	Loayza	Quinta Sección - Cairoma	1.558.030
La Paz	Inquisivi	Primera Sección - Inquisivi	6.232.506



La Paz	<i>Inquisivi</i>	<i>Segunda Sección - Quime</i>	4.196.182
La Paz	<i>Inquisivi</i>	<i>Tercera Sección - Cajuata</i>	1.109.455
La Paz	<i>Inquisivi</i>	<i>Cuarta Sección - Colquiri</i>	323.416
La Paz	<i>Inquisivi</i>	<i>Quinta Sección - Ichoca</i>	119.773
La Paz	<i>Sud Yungas</i>	<i>Primera Sección - Chulumani</i>	973.406
La Paz	<i>Sud Yungas</i>	<i>Segunda Sección - Irupana</i>	1.196.745
La Paz	<i>Sud Yungas</i>	<i>Cuarta Sección - Palos Blancos</i>	2.125.566
La Paz	<i>Sud Yungas</i>	<i>Quinta Sección - La Asunta</i>	5.509.395
La Paz	<i>Los Andes</i>	<i>Primera Sección - Pucarani</i>	716.443
La Paz	<i>Los Andes</i>	<i>Segunda Sección - Laja</i>	298.765
La Paz	<i>Los Andes</i>	<i>Tercera Sección - Batallas</i>	170.010
La Paz	<i>Aroma</i>	<i>Primera Sección - Sica Sica</i>	1.854.645
La Paz	<i>Aroma</i>	<i>Segunda Sección - Umala</i>	26.491
La Paz	<i>Aroma</i>	<i>Tercera Sección - Ayo Ayo</i>	190.964
La Paz	<i>Aroma</i>	<i>Sexta Sección - Colquencha</i>	16.557
La Paz	<i>Nor Yungas</i>	<i>Primera Sección - Coroico</i>	135.329
La Paz	<i>Nor Yungas</i>	<i>Segunda Sección - Coripata</i>	794.423
La Paz	<i>Abel Iturralde</i>	<i>Primera Sección - Ixiamas</i>	1.098.941
La Paz	<i>Bautista Saavedra</i>	<i>Segunda Sección - Curva</i>	54.637
La Paz	<i>Manco Kapac</i>	<i>Segunda Sección - San Pedro de Tiquina</i>	91.473
La Paz	<i>Gualberto Villarroel</i>	<i>Primera Sección - San Pedro de Curahuara</i>	110.220
La Paz	<i>Gualberto Villarroel</i>	<i>Segunda Sección - Papel Pampa</i>	136.603
La Paz	<i>Caranavi</i>	<i>Primera Sección - Caranavi</i>	1.202.985
La Paz	<i>Caranavi</i>	<i>Segunda Sección - Alto Beni</i>	30.630
Cochabamba	<i>Cercado</i>	<i>Primera Sección - Cochabamba</i>	154.794
Cochabamba	<i>Narciso Campero</i>	<i>Primera Sección - Aiquile</i>	2.808.491
Cochabamba	<i>Narciso Campero</i>	<i>Tercera Sección - Omereque</i>	212.941
Cochabamba	<i>Ayopaya</i>	<i>Primera Sección - Ayopaya</i>	2.007.130
Cochabamba	<i>Ayopaya</i>	<i>Segunda Sección - Morochata</i>	579.432
Cochabamba	<i>Ayopaya</i>	<i>Tercera Sección - Cocapata</i>	3.272.864
Cochabamba	<i>Esteban Arce</i>	<i>Segunda Sección - Anzaldo</i>	619.515
Cochabamba	<i>Arani</i>	<i>Segunda Sección - Vacas</i>	128.934
Cochabamba	<i>Arque</i>	<i>Primera Sección - Arque</i>	1.274.049
Cochabamba	<i>Capinota</i>	<i>Primera Sección - Capinota</i>	576.429
Cochabamba	<i>Quillacollo</i>	<i>Segunda Sección - Sipe Sipe</i>	470.277
Cochabamba	<i>Chapare</i>	<i>Segunda Sección - Colomi</i>	454.251
Cochabamba	<i>Chapare</i>	<i>Tercera Sección - Villa Tunari</i>	10.835.988
Cochabamba	<i>Tapacarí</i>	<i>Primera Sección - Tapacarí</i>	3.895.589
Cochabamba	<i>Carrasco</i>	<i>Primera Sección - Totora</i>	2.500.179
Cochabamba	<i>Carrasco</i>	<i>Segunda Sección - Pojo</i>	2.282.136
Cochabamba	<i>Carrasco</i>	<i>Tercera Sección - Pocona</i>	412.217



Cochabamba	<i>Carrasco</i>	<i>Cuarta Sección - Chimoré</i>	<i>3.177.426</i>
Cochabamba	<i>Carrasco</i>	<i>Quinta Sección - Puerto Villarroel</i>	<i>11.204.879</i>
Cochabamba	<i>Carrasco</i>	<i>SEXTA SECCIÓN - Entre Ríos</i>	<i>1.169.791</i>
Cochabamba	<i>Mizque</i>	<i>Primera Sección - Mizque</i>	<i>3.605.846</i>
Cochabamba	<i>Mizque</i>	<i>Segunda Sección - Vila Vila</i>	<i>1.906.762</i>
Cochabamba	<i>Mizque</i>	<i>Tercera Sección - Alalay</i>	<i>252.458</i>
Cochabamba	<i>Mizque</i>	<i>RAQAYPAMPA</i>	<i>755.733</i>
Cochabamba	<i>Bolívar</i>	<i>Primera Sección - Bolívar</i>	<i>12.318</i>
Cochabamba	<i>Tiraque</i>	<i>Segunda Sección - Shinahota</i>	<i>784.508</i>
Oruro	<i>Cercado</i>	<i>Primera Sección - Caracollo</i>	<i>418.120</i>
Oruro	<i>Cercado</i>	<i>Segunda Sección - El Choro</i>	<i>4.129.552</i>
Oruro	<i>Cercado</i>	<i>Tercera Sección - Soracachi</i>	<i>370.125</i>
Oruro	<i>Eduardo Avaroa</i>	<i>Primera Sección - Challapata</i>	<i>227.454</i>
Oruro	<i>Eduardo Avaroa</i>	<i>Segunda Sección - Santuario de Quillacas</i>	<i>27.370</i>
Oruro	<i>Poopó</i>	<i>Primera Sección - Poopó</i>	<i>79.790</i>
Oruro	<i>Pantaleón Dalence</i>	<i>Primera Sección - Huanuni</i>	<i>186.661</i>
Oruro	<i>Pantaleón Dalence</i>	<i>Segunda Sección - Machacamarca</i>	<i>87.875</i>
Oruro	<i>Ladislao Cabrera</i>	<i>Segunda Sección - Pampa Aullagas</i>	<i>17.961</i>
Oruro	<i>Atahualpa</i>	<i>Primera Sección - Sabaya</i>	<i>349.096</i>
Oruro	<i>Saucarí</i>	<i>Primera Sección - Toledo</i>	<i>743.121</i>
Oruro	<i>Sud Carangas</i>	<i>Primera Sección - Santiago de Andamarca</i>	<i>1.678.415</i>
Oruro	<i>Sebastián Pagador</i>	<i>Primera Sección - Santiago de Huari</i>	<i>27.370</i>
Oruro	<i>Nor Carangas</i>	<i>Primera Sección - Huayllamarca</i>	<i>93.494</i>

Por otra parte, los Municipios contemplados en el diseño inicial del "Programa Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia — IDTR III" y los montos de inversión, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Municipios y montos de Inversión Previstos en el "Programa Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia — IDTR III"

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	MONTO EN \$US
Potosí	<i>Tomás Frías</i>	<i>Sección Capital - Potosí</i>	<i>1.180.730</i>
Potosí	<i>Tomás Frías</i>	<i>Primera Sección - Tinguipaya</i>	<i>121.989</i>
Potosí	<i>Tomás Frías</i>	<i>Tercera Sección - Urmiri</i>	<i>771.371</i>
Potosí	<i>Rafael Bustillo</i>	<i>Primera Sección - Uncía</i>	<i>306.464</i>
Potosí	<i>Rafael Bustillo</i>	<i>Segunda Sección - Chayanta</i>	<i>712.210</i>
Potosí	<i>Rafael Bustillo</i>	<i>Tercera Sección - Llallagua</i>	<i>594.814</i>
Potosí	<i>Rafael Bustillo</i>	<i>Cuarta Sección - Chuquiuta</i>	<i>1.563.857</i>
Potosí	<i>Cornelio Saavedra</i>	<i>Segunda Sección - Chaquí</i>	<i>266.924</i>
Potosí	<i>Cornelio Saavedra</i>	<i>Tercera Sección - Tacobamba</i>	<i>827.986</i>



Potosí	Chayanta	Primera Sección -Colquechaca	15.654
Potosí	Chayanta	Segunda Sección -Ravelo	256.690
Potosí	Chayanta	Cuarta Sección -Ocurí	152.375
Potosí	Charcas	Primera Sección -San Pedro de Buena Vista	8.766.304
Potosí	Charcas	Segunda Sección -Toro Toro	1.613.256
Potosí	Nor Chicha	Primera Sección -Cotagaita	139.043
Potosí	Alonso de Ibáñez	Primera Sección -Villa de Sacaca	17.496
Potosí	Sud Chichas	Primera Sección -Tupiza	871.037
Potosí	Sud Chichas	Segunda Sección -Atocha	4.626.823
Potosí	Nor López	Primera Sección -Colcha "K"	1.142.503
Potosí	Sud López	Primera Sección -San Pablo de López	133.519
Potosí	Sud López	Segunda Sección -Mojinete	36.833
Potosí	Sud López	Tercera Sección -San Antonio de Esmoruco	89.319
Potosí	José María Linares	Primera Sección -Puna	108.155
Potosí	José María Linares	Ckochas	67.220
Potosí	Antonio Quijarro	Primera Sección -Uyuni	6.990.662
Potosí	Antonio Quijarro	Segunda Sección -Tomave	1.241.816
Potosí	Antonio Quijarro	Tercera Sección -Porco	1.019.659
Potosí	Bernanrdino Bilbao	Primera Sección -Arapampa	168.500
Potosí	Modesto Omiste	Primera Sección -Villazón	1.369.802
Tarija	Cercado	Primera Sección - Tarija	1.704.763
Tarija	Aniceto Arce	Primera Sección - Padcaya	117.273
Tarija	Gran Chaco	Primera Sección - Yacuiba	3.993.036
Tarija	Gran Chaco	Segunda Sección - Caraparí	1.752.396
Tarija	Gran Chaco	Tercera Sección - Villamontes	1.249.875
Tarija	Eustaquio Méndez	Primera Sección - Villa San Lorenzo	102.318
Tarija	Burnet O 'Connor	Primera Sección - Entre Ríos	208.861
Santa Cruz	Andrés Ibáñez	Sección Capital - Santa Cruz de la Sierra	62.872
Santa Cruz	Andrés Ibáñez	Primera Sección - Cotoca	77.240
Santa Cruz	Ignacio Warnes	Primera Sección - Warnes	207.993
Santa Cruz	José Miguel de Velasco	Primera Sección - San Ignacio de Velasco	5.955.253
Santa Cruz	José Miguel de Velasco	Segunda Sección - San Miguel de Velasco	160.396
Santa Cruz	José Miguel de Velasco	Tercera Sección - San Rafael	83.945
Santa Cruz	Ichilo	Segunda Sección - San Carlos	338.390
Santa Cruz	Ichilo	Tercera Sección - Yapacaní	1.403.850
Santa Cruz	Ichilo	Cuarta Sección San Juan	280.083
Santa Cruz	Chiquitos	Primera Sección - San José de Chiquitos	7.228.068
Santa Cruz	Chiquitos	Segunda Sección - Pailón	558.328
Santa Cruz	Chiquitos	Tercera Sección - Roboré	1.425.355



Santa Cruz	Sara	Primera Sección - Portachuelo	607.447
Santa Cruz	Sara	Segunda Sección - Santa Rosa del Sara	1.233.713
Santa Cruz	Cordillera	Segunda Sección - Charagua	9.283.313
Santa Cruz	Vallegrande	Primera Sección - Vallegrande	921.273
Santa Cruz	Florida	Segunda Sección - Pampa Grande	467.888
Santa Cruz	Florida	Tercera Sección - Mairana	194.850
Santa Cruz	Obispo Santistevan	Quinta Sección San Pedro	120.512
Santa Cruz	Núfio de Chávez	Primera Sección - Concepción	519.513
Santa Cruz	Núfio de Chávez	Segunda Sección - San Javier	391.744
Santa Cruz	Núfio de Chávez	Tercera Sección - San Ramón	47.969
Santa Cruz	Núfio de Chávez	Cuarta Sección - San Julián	4.605.847
Santa Cruz	Ángel Sandoval	Primera Sección - San Matías	954.228
Santa Cruz	Manuel María Caballero	Primera Sección - Comarapa	363.671
Santa Cruz	Germán Busch	Primera Sección - Puerto Suárez	824.551
Santa Cruz	Germán Busch	Tercera Sección Carmen Rivero Torrez	131.914
Santa Cruz	Guarayos	Primera Sección - Ascensión de Guarayos	530.275
Santa Cruz	Guarayos	Tercera Sección - El Puente	2.309.118
Beni	Cercado	Sección Capital - Trinidad	253.249
Beni	Cercado	Primera Sección - San Javier	88.590
Beni	Vaca Díez	Primera Sección - Riberalta	3.299.846
Beni	Vaca Díez	Segunda Sección - Guayaramerín	3.224.630
Beni	José Ballivián	Primera Sección - Reyes	135.252
Beni	José Ballivián	Segunda Sección - San Borja	1.423.667
Beni	José Ballivián	Tercera Sección - Santa Rosa	180.561
Beni	José Ballivián	Cuarta Sección - Rurrenabaque	580.656
Beni	Yacuma	Primera Sección - Santa Ana del Yacuma	300.259
Beni	Moxos	Primera Sección - San Ignacio	341.511
Beni	Marbán	Primera Sección - Loreto	85.209
Beni	Marbán	Segunda Sección - San Andrés	183.943
Beni	Mamoré	Primera Sección - San Joaquín	120.374
Beni	Mamoré	Segunda Sección - San Ramón	137.281
Beni	Mamoré	Tercera Sección - Puerto Siles	26.374
Beni	Iténez	Primera Sección - Magdalena	138.633
Beni	Iténez	Segunda Sección - Baures	81.151
Pando	Nicolás Suárez	Sección Capital - Cobija	1.182.438
Pando	Nicolás Suárez	Primera Sección - Porvenir	1.094.644
Pando	Nicolás Suárez	Segunda Sección - Bolpebra	99.017
Pando	Nicolás Suárez	Tercera Sección - Bella Flor	441.658
Pando	Manuripi	Primera Sección - Puerto Rico	159.655
Pando	Manuripi	Segunda Sección - San Pedro	572.685



Pando	Manuripi	Tercera Sección - Filadelfia	215.688
Pando	Madre de Dios	Primera Sección - Puerto Gonzalo Moreno	314.464
Pando	Madre de Dios	Segunda Sección - San Lorenzo	1.858.666
Pando	Madre de Dios	Tercera Sección - Sena	1.022.477
Pando	Abuná	Primera Sección - Santa Rosa del Abuná	44.519
Pando	Abuná	Segunda Sección - Ingavi	886.373
Pando	Federico Román	Primera Sección - Nueva Esperanza	559.805
Pando	Federico Román	Segunda Sección - Villa Nueva (Loma Alta)	862.744
Pando	Federico Román	Tercera Sección - Santos Mercado	1.041.887

La información presentada en las tablas precedentes, será actualizada en función a las nuevas solicitudes presentadas por los municipios y a las condiciones de cobertura del servicio de energía eléctrica al momento de inicio de la implementación de los citados Programas.

Cabe aclarar que el detalle de los municipios, proyectos y montos de inversión, fueron presentados por esta Cartera de Estado de forma oportuna al momento de la presentación del Proyecto de Norma.

"Informe a través de un listado, que Municipios se beneficiaron con los "Programas de Electrificación Rural I y II" y con los Programas "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia — IDTR I y II" detallando el monto de inversión para cada Municipio".

Respuesta. Los municipios que se beneficiaron con el "Programa de Electrificación Rural I" y sus montos de inversión, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Municipios y montos de Inversión del "Programa de Electrificación Rural I"

DEPARTAMENTO	PROYECTO	MUNICIPIOS	MONTO EN \$US
Chuquisaca	Construcción Electrificación Rural Tomina Belisario Boeto	Padilla	1.214.911
Chuquisaca	Construcción Electrificación Rural Tomina Belisario Boeto	Tomina, Sopachuy	1.297.245
La Paz	Construcción Electrificación Agropecuaria La Esperanza, Cantón Calama, Cantón Villa Elevación, San José Bernardo De Monteagudo, Central Piquendo, Azariamas, Sipia, Central Lijuata	Caranavi, Alto Beni, Apolo, Sorata	2.491.710
La Paz	Construcción Electrificación Caquiaviri Fase II	Caquiaviri	3.632.224
La Paz	Construcción Electrificación Itulaya-Chimani, Jesús De Machaca Fase IV, Ampliación Comunidades De Umala"	Jesus de Machaca, Sorata, Umala	1.389.087
La Paz	Construcción Electrificación Comanche Fase III	Comanche	1.910.616
La Paz	Construcción Electrificación Calacoto Fase II	Calacoto	2.060.276

La Paz	<i>Microsistemas fotovoltaicos La Paz</i>	<i>La Paz</i>	<i>86.004</i>
La Paz	<i>Microsistemas fotovoltaicos La Paz</i>	<i>Charaña, Sapahaqui</i>	<i>156.338</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Fase V - Zona Valle</i>	<i>Pocona, Pojo, Totorá, Alalay, Mizque, Vila Vila, San Benito, Villa G. Villarroel, Araní, Vacas, Aiquile, Omereque, Pasorapa, Capinota, Santivañez, Sicaya, Colomi, Anzaldo, Arbieta, Sacabamba, Tarata, Toco y Tiraque.</i>	<i>2.605.409</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Fase V – Zona Andina: Lote Arque, Tacopaya, Bolívar</i>	<i>Tapacari, Arque, Tacopaya, Cocapata, Independencia, Bolívar</i>	<i>437.595</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Fase V - Zona Andina: Lote Arque, Tacopaya, Bolívar</i>	<i>Arque, Tacopaya, Bolívar</i>	<i>1.302.927</i>
Cochabamba	<i>Electrificación rural Fase V - Zona Andina: Lote Tapacari</i>	<i>Tapacari</i>	<i>1.202.391</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Fase V - Zona Andina: Lote Cocapata, Independencia</i>	<i>Cocapata, Independencia</i>	<i>977.859</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Fase V - Zona Trópico</i>	<i>Chimore, Shinaota, Entre Ríos, Villa Tunari, Puerto Villarroel</i>	<i>6.791.539</i>
Oruro	<i>Construcción Electrificación Provincia Saucari</i>	<i>Toledo</i>	<i>3.012.556</i>
Oruro	<i>Construcción Electrificación Provincia San Pedro de Totora IV Fase, Huchusuma Andamarca-Villa Esperanza-Santa Elena.</i>	<i>San Pedro de Totora, Challapata</i>	<i>630.504</i>
Santa Cruz	<i>Sistema Solar / Diesel "El Espino"</i>	<i>Charagua</i>	<i>472.148</i>
Tarija	<i>Microsistemas fotovoltaicos Tarija</i>	<i>El Puente</i>	<i>51.602</i>
Beni	<i>Construcción Electrificación Remanso</i>	<i>Baures</i>	<i>255.102</i>
Pando	<i>Pico Sistemas Fotovoltaicos</i>	<i>Sena, Villa Nueva, Ingavi</i>	<i>194.789</i>

Los municipios que se beneficiaron con el "Programa de Electrificación Rural II" y sus montos de inversión, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4. Municipios y montos de Inversión del "Programa de Electrificación Rural II"

DEPARTAMENTO	PROYECTO	MUNICIPIOS	MONTO EN \$US
Beni	<i>Electrificación Rural Casarave-Pedro Ignacio Muiba</i>	<i>San Javier</i>	<i>996.802</i>
Oruro	<i>Electrificación Rural Prov. Sebastián Pagador fase V</i>	<i>Santiago de Huari</i>	<i>977.685</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Cochabamba Fase VI - Zona Andina</i>	<i>Arque, Tacopaya, Bolívar, Independencia y Cocapata</i>	<i>3.290.795</i>



Cochabamba	<i>Electrificación Rural Cochabamba Fase VI - Zona Trópico</i>	<i>Villa Tunari, Shinahota, Chimoré y Entre Ríos</i>	3.204.850
Beni	<i>Electrificación Rural del Beni Fase I</i>	<i>Rurrenabake, Santa Rosa, Santa Ana de Yacuma, San Borja, San Ramón y San Andrés</i>	770.894
Chuquisaca	<i>Electrificación Rural Tres Sectores Poroma - Área 1</i>	<i>Poroma</i>	1.511.740
Chuquisaca	<i>Sistema de Electrificación Comunidades Tarabuco - Área 1 y Área 2</i>	<i>Tarabuco</i>	1.982.740
Pando	<i>Construcción Sistema de Electrificación Primero de mayo - Santa Rosa del Abuna</i>	<i>Santa Rosa del Abuná</i>	710.787
Pando	<i>Construcción Sistema de Electrificación El Lago - Nueva Alianza / Municipio de Filadelfia</i>	<i>Filadelfia</i>	517.330
Oruro	<i>Construcción Electrificación Provincia Mejillones Fase II - Municipio la Rivera</i>	<i>La Rivera</i>	116.168
Cochabamba	<i>Const. Electrificación Rural Cochabamba fase VI - Zona Andina - Municipio de Tapacarí</i>	<i>Tapacarí</i>	962.656
Cochabamba	<i>Const. Electrificación Rural Cochabamba fase VI - Zona Trópico - Municipio Puerto Villarroel</i>	<i>Puerto Villarroel</i>	971.936
Beni	<i>Proyecto de Electrificación Rural del Beni Fase II</i>	<i>Magdalena, Exaltación, San Borja</i>	3.958.570
La Paz	<i>Proyecto de Electrificación Rural San Fermín Cocos Lanza</i>	<i>Apolo</i>	118.851
Oruro	<i>Proyecto de Electrificación Provincia Carangas (Oruro)</i>	<i>Choquecota y Corque</i>	2.653.105
Cochabamba	<i>Const. Electrificación Rural Villa Tunari</i>	<i>Villa Tunari</i>	3.872.428
Tarija	<i>Const. Red Eléctrica Tariquia</i>	<i>Padcaya</i>	648.163
Chuquisaca	<i>Const. Electrificación Rural Municipio de Azurduy</i>	<i>Azurduy</i>	925.697
Cochabamba	<i>Const. Electrificación Rural Fase VI - Municipio de Chimore - Tramo 30 Comunidad Indígena Urupe</i>	<i>Chimore</i>	920.325
Beni	<i>Electrificación Rural del Beni Fase III</i>	<i>San Ramon, Huacaraje y San Ignacio de Moxos</i>	3.214.211
Beni	<i>Electrificación Rural del Beni Provincia Vaca Díez</i>	<i>Riberalta, Guayaramerin, Huacaraje, Baures y San Borja</i>	3.314.071
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Fase VI- Zona Valles Cono Sur</i>	<i>Arani, Aiquile, Omereque, Pasorapa, Pojo, Totora, Colomi, Sacaba, Anzaldo, Sacabamba, Tarata, Alalay, Mizque, Vila Vila, San Benito, V. G. Villarroel, Sipe y Sipe, Morochata</i>	3.889.777
Chuquisaca	<i>Const. Ampliación Electrificación Rural Municipio de San Lucas (Chuquisaca)</i>	<i>San Lucas</i>	2.972.600



Cochabamba	<i>Electrificación Rural en el Parque Isiboro Secure - Municipio de Villa Tunari</i>	<i>Villa Tunari</i>	<i>3.847.976</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural en el Parque Isiboro Secure - Municipio de Villa Tunari D-6</i>	<i>Villa Tunari</i>	<i>654.829</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Municipio Chimore</i>	<i>Chimore</i>	<i>1.828.040</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Puerto Villarroel</i>	<i>Puerto Villarroel</i>	<i>3.626.412</i>
La Paz	<i>Electrificación Rural Cantón Rosario Entre Ríos</i>	<i>Caranavi</i>	<i>683.888</i>
Chuquisaca	<i>Ampliación Electrificación Rural Cantón Sauces (Chuquisaca)</i>	<i>Monteagudo</i>	<i>490.583</i>
Chuquisaca	<i>Electrificación Rural D-6, D-7, D-8 - Municipio Sucre (Chuquisaca)</i>	<i>Sucre</i>	<i>874.911</i>
La Paz	<i>Electrificación Rural La Asunta 2da Fase 1</i>	<i>Guanay</i>	<i>3.121.822</i>
Cochabamba	<i>Electrificación Rural Municipio de Entre Ríos</i>	<i>Entre Ríos</i>	<i>1.373.301</i>
Oruro	<i>Apoyo a la Elaboración de Quesos para productoras de CIMA PORVENIR Municipio de Challapata</i>	<i>Challapata</i>	<i>36.778</i>
Oruro	<i>Mejoramiento, provisión e instalación de sistemas de bombeo eléctrico y tanque de almacenamiento de agua para Hato lechero en la comunidad Pacollo Playa Verde</i>	<i>Challapata</i>	<i>52.187</i>
Cochabamba	<i>Mejoramiento, provisión e instalación de equipamiento productivo para empacadoras de banano en las comunidades San Luis y La Florida (para el apoyo al sector bananero de exportación en el trópico de Cochabamba municipio de Shinahota)</i>	<i>Shinahota</i>	<i>199.687</i>
Cochabamba	<i>Construcción de ampliaciones de red MT/BT comunidades San Luis, Bolívar y la Florida</i>	<i>Shinahota</i>	<i>91.602</i>
Beni	<i>Construcción Planta de Procesamiento de Urucú en la comunidad Puerto Villazón"</i>	<i>Puerto Villazón</i>	<i>216.295</i>
Beni	<i>Construcción Planta de línea de Beneficiado de Arroz en la Comunidad Pata de Águila</i>	<i>San Javier</i>	<i>741.925</i>
Cochabamba	<i>Provisión e instalación de Sistemas de Bombeo Eléctrico y Circuito Eléctrico Interno para Refugios de Productores Piscícolas en la Comunidades 21 de Septiembre y Estañito Palmito</i>	<i>Chimore</i>	<i>121.939</i>
Cochabamba	<i>Construcción de ampliación de red mt/bt comunidad 21 de</i>	<i>Chimore</i>	<i>85.449</i>



	<i>septiembre y comunidad estaño palmito</i>		
Oruro	<i>Provisión e instalación de Sistemas de Bombeo Eléctrico y Tanque de Almacenamiento para la Comunidad de Uchusma, para el Apoyo al Sector Lechero en el Altiplano de Oruro.</i>	<i>Challapata</i>	<i>134.188</i>

Los municipios que se beneficiaron con el "Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural - IDTR I" y sus montos de inversión, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5. Municipios y montos de Inversión del Programa "Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural - IDTR I"

DEPARTAMENTO	PROYECTO	MUNICIPIOS	MONTO EN \$US
Potosí	<i>Provisión, Instalación y Mantenimiento durante 4 años de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios</i>	<i>Atocha, Betanzos, Caiza D, Chaqui, Colcha K, Cotagaita, Llica, Mojinete, Puna, S.A. Esmoruco, San Agustín, San Pablo de López, San Pedro de Quemes, Tahua, Tomave, Tupiza, Uyuni, Villazón, y Vitichi.</i>	<i>2.539.936</i>
Tarija	<i>Densificación de redes eléctricas</i>	<i>Tarija y Villamontes</i>	<i>213.420</i>
Pando	<i>Refrigeradores Solares</i>	<i>Porvenir, Bolpebra, Bella flor Philadelphia, puerto rico San lorenzo el Sena, Santa Rosa, Ingavi, Gonzalo moreno, Nueva esperanza, Villa nueva, Santos mercado, San pedro</i>	<i>103.685</i>
Oruro	<i>Provisión, Intalación y Mantenimiento durante 4 años de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios</i>	<i>Belén de Andamarca, Caracollo, Carangas, Challapata, Chipaya, Choquecota, Coipasa, Corque, Cruz de Machacamarca, Curahuara de Carangas, El Choro, Escara, Esmeralda, Huachacalla, Huayllamarca, La Rivera, Machacamarca, Pampa Aullagas, Poopo, Sabaya, Salinas de Garci Mendoza, San Pedro de Totora, Santiago de Andamarca, Santiago de Huari, Santuario de Quillacas, Soracachi, Todos Santos, Toledo, Turco, Yunguyo de Litoral.</i>	<i>3.195.045</i>
La Paz	<i>Empresa Rural Eléctrica La Paz -EMPRELPAZ S.A.</i>	<i>La Paz</i>	<i>1.428.420</i>
La Paz	<i>Empresas de Distribución Eléctrica Larecaja - EDEL S.A.M. (Proy. Chuquini)</i>	<i>Tipuani</i>	<i>136.406</i>
La Paz	<i>Empresas de Distribución Eléctrica Larecaja -EDEL S.A.M. (Proy. Apolo)</i>	<i>Apolo</i>	<i>167.692</i>
La Paz	<i>Empresa Rural Eléctrica La Paz -EMPRELPAZ S.A.</i>	<i>Varios Municipios *</i>	<i>2.825.250</i>



La Paz	<i>Empresas de Distribución Eléctrica Larecaja -EDEL S.A.M.</i>	<i>Caranavi</i>	<i>603.900</i>
Santa Cruz	<i>Provisión, Instalación y Mantenimiento durante 4 años de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios</i>	<i>Comarapa, El Trigal, Mairana, Moro Moro, Pampa Grande, Postreville, Pucará, Quirusillas, Saipina, Samaipata, San Carlos, Valleggrande, Yapacaní</i>	<i>1.272.915</i>
Cochabamba	<i>Provisión, Instalación y Mantenimiento durante 4 años de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios</i>	<i>Aiquile, Anzaldo, Cocapata, Mizque, Omereque, Pasorapa, Pocona, Pojo, Quillacollo, Tacopaya, Tapacari, Tiquipaya y Totorá</i>	<i>2.285.955</i>
Chuquisaca	<i>Provisión, Instalación y Mantenimiento durante 4 años de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios</i>	<i>Culpina, Las Carreras, Tarabuco</i>	<i>336.742</i>

* Pelechuco, Apolo, Charazani, Moco moco, Chuma, Puerto acosta, Escoma, Ancoraimas, Sorata, Guanay, Achacachi, Copacabana, Batallas, Taraco, Laja, Tiahuanacu, Viacha, Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca, Caquiaviri, Calacoto, Coro coro, San Pedro de Curahuara, Curahara de Carangas, Umala, Yaco, Sahapaqui, Palca, El Alto, Caranavi, Alto Beni, Palos, Colquiri, Blancos y Teoponte.

Los municipios que se beneficiaron con el "Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural - IDTR II" y sus montos de inversión, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6. Municipios y montos de Inversión del Programa "Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural - IDTR II"

DEPARTAMENTO	PROYECTO	MUNICIPIOS	MONTO EN \$US
Chuquisaca	<i>Densificación de Redes Eléctricas Municipio de Sopachuy</i>	<i>Sopachuy</i>	<i>817.654</i>
Chuquisaca	<i>Extensión y Densificación de Redes Eléctricas Municipio San Lucas</i>	<i>San Lucas</i>	<i>2.254.092</i>
Chuquisaca	<i>Densificación Municipios El Villar, Presto y Tarabuco</i>	<i>El Villar, Presto y Tarabuco</i>	<i>374.594</i>
Chuquisaca	<i>Densificación Redes Eléctricas Municipio Tarvita</i>	<i>Tarvita</i>	<i>1.915.096</i>
Chuquisaca	<i>Extensión y Densificación de Redes Eléctricas Municipio de Zudañez</i>	<i>Zudañez</i>	<i>652.711</i>
Chuquisaca	<i>Extensión y Densificación de Redes Eléctricas Municipio de Villa Serrano</i>	<i>Villa Serrano</i>	<i>1.304.946</i>
Potosí	<i>Densificación de Redes Eléctricas de los Municipios de San Pedro de Quemes y Llica</i>	<i>San Pedro de Quemes y Llica</i>	<i>126.152</i>
Potosí	<i>Densificación de Redes Eléctricas de los Municipios de Sacaca y Uncía</i>	<i>Sacaca y Uncía</i>	<i>874.977</i>

Es importante señalar que la información presentada corresponde a proyectos de electrificación rural, con características diferenciadas a la propuesta de Proyecto de Norma; siendo que los modelos de gestión e implementación difieren en cada caso, ya que fueron optimizando como resultado de experiencias



adquiridas y la mejora continua.

"Informe, cuáles fueron las estrategias, acciones concretas - materializadas, y avances específicos (detallando resultados de forma escrita) del gobierno boliviano para constituir al país en un polo energético en la región. Precizando dichos datos desde noviembre de 2020 fecha".

Respuesta. Se ha incrementado la capacidad de generación con el ingreso de los proyectos de ciclo combinado hasta el año 2021, con la adición de 1.603,17 MW a fin de permitir mayor capacidad de regulación al sistema y optimizando el consumo de gas en la producción de electricidad. Adicionalmente, se han implementado proyectos de energía renovable en el parque generador con proyectos eólicos que alcanzan 135MW, proyectos solares con 165 MW y proyectos hidroeléctricos como San José y Misicuni que sumados a otros proyectos alcanzan 734 MW, la incorporación de estos proyectos en el Sistema Interconectado Nacional nos permite contar con una capacidad total de 3.637 MW a diciembre de la gestión 2023, con lo que el sistema eléctrico dispone de excedentes de energía que pueden ser destinados a la exportación a los países vecinos como Argentina y Brasil.

Con la finalidad de transportar la generación de electricidad desde las diferentes plantas de producción se logró incrementar las líneas de transmisión de 5.823,3 km que existían en 2020 a 7.026,4 km en 2023; asimismo, en el mes de junio de la gestión 2022, se concluyó la Línea de Alta Tensión Juana Azurduy de Padilla 132 kV de aproximadamente 120 km de longitud, que abarca desde la subestación Yaguacua hasta la Estación Tartagal (46 km en Bolivia y 74 km en Argentina) que interconecta Bolivia – Argentina, misma que tiene una capacidad de transporte de 120 MW y en marzo de 2023, se consolidó la integración energética Bolivia – Argentina, iniciando la exportación de electricidad.

Se viene trabajando en dos líneas de interconexión de Cobija y Guayaramerín, con el país vecino del Brasil y de esta forma poder interconectar al Norte Amazónico boliviano, con la finalidad de eliminar el consumo de Diésel en los Sistemas Aislados y a futuro la posibilidad de un intercambio de energía eléctrica a través de la interconexión con Argentina y el sistema eléctrico brasileiro. Asimismo, el área oriental de la frontera de Puerto Suarez presenta perspectivas para convertirse en un polo de desarrollo importante y de esta forma se viene trabajando en los estudios de interconexión a través de una línea de alta tensión en 500 kV desde la Subestación Brechas hasta las subestaciones Corumba y Jarau del sistema eléctrico brasileiro que permitirá atender tanto la demanda boliviana como exportar excedentes al Brasil.

En este contexto, a fin de contribuir a la integración energética regional de los países del Cono Sur, Bolivia ha sido incluido en calidad de país observador en el Sistema de Integración energética de los Países del Cono Sur (SIESUR), que agrupa a varios países de la región para utilizar infraestructura nueva existente para consolidar procesos de integración a nivel Regional. Asimismo, actualmente Bolivia preside el Comité Técnico Andino de Organismos Normativos Regulatorios (CANREL), para procesos de armonización de marcos normativos necesarios para la interconexión de sistemas eléctricos e intercambios de electricidad de la Comunidad Andina de Naciones.

"Informe, cuáles fueron los avances específicos del gobierno boliviano, materializados, del uso de fuentes renovables de energía desde del año 2006 a la fecha".

Respuesta. La diversificación de la matriz energética como lineamiento planteado desde el nivel central del Estado, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, permite el desarrollo e instalación de nuevas tecnologías con aprovechamiento de fuentes renovables de energía para la producción de la electricidad, con el objeto hacer un uso eficiente de las fuentes energéticas primarias.

El Plan Nacional de Desarrollo - PND aprobado mediante Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007, propone restablecer la función protagónica y estratégica del Estado en el desarrollo y planificación de la industria eléctrica, con el objeto, de garantizar el suministro eléctrico, asegurando el acceso universal a este servicio en forma sostenible y con equidad social. Así como, consolidar la participación del Estado en



el desarrollo de la industria eléctrica con soberanía y equidad social, a través de un nuevo marco normativo que promueva el desarrollo integral del sector bajo los principios de soberanía, eficiencia, seguridad, energética, transparencia y equidad social, acorde con el nuevo ordenamiento político y administrativo nacional y regional del país.

Por lo que, mediante Decreto Supremo N° 29644 de 16 de julio de 2008, se establece la naturaleza jurídica de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, como una empresa pública nacional estratégica y corporativa, que en representación del Estado Boliviano, tiene como objetivo principal y rol estratégico, la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica, así como en actividades de importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo social y económico del País, basado en la equidad y la justicia social, primacía del interés nacional, eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías alternativas.

A fin de afianzar la implementación de centrales con fuentes de energías renovables, se aprueba el Decreto Supremo N° 2048 de 2 de julio de 2014, que fue abrogada mediante Decreto Supremo N° 4808 de 12 de octubre de 2022, que tiene la finalidad de contribuir a la diversificación de la matriz energética a partir de la implementación de generación de electricidad con fuentes alternativas, establece el mecanismo de remuneración y recaudación para este tipo de generación en el Sistema Interconectado Nacional - SIN.

El "Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025", aprobado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías mediante Resolución Ministerial N° 050-14 de 14 de marzo de 2014 y modificado con la Resolución Ministerial N° 055-2022 de 8 de junio de 2022, en la que se planifica la diversificación de la matriz energética mediante el desarrollo de proyectos con fuentes de energías renovables.

En este contexto, los avances específicos del gobierno boliviano del uso de fuentes renovables de energía son las siguientes:

Tabla 7. Detalle de Proyectos - Generación con Energías Renovables

PROYECTO	POTENCIA (MW)	AÑO DE INGRESO
Parque Eólico Qollpana I	3	2014
Parque Eólico Qollpana II	24	2016
Planta Hidroeléctrica Masicuni	120	2017
Planta Solar Yunchará	5	2017
Hidroeléctrica San José I	55	2018
Planta Solar Uyuni	60	2018
Hidroeléctrica San José II	69	2019
Planta Solar Oruro Fase I	50	2019
Planta Solar Fotovoltaica Oruro – Segunda Etapa	50	2021
Parque Eólico Warnes I	14,4	2021
Parque Eólico San Julián	39,6	2021
Parque Eólico El Dorado	54	2021
Planta Solar Uyuni – F2	2,5	En ejecución (2024)**
Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada	5	En ejecución (2024)**
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas	204,9	En ejecución (2025-2027)**
Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu	290,2	En ejecución (2025)**
Parque Eólico Warnes II	45	En ejecución (2025)**

****Año previsto de ingreso en operación**

El Proyecto de Ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con



todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 254/2023-2024 C.D., sea **Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

La Paz, 15 de marzo de 2021.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (No firma por licencia) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 254/2023-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueban:

- a) El Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO para el "Programa de Electrificación Rural III", suscrito el 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, por un monto de hasta \$us200.000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).
- b) El Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III", suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial - BM, por un monto de hasta \$us 125.000.000,00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO, aprobado por la presente Ley.

III. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Convenio de Préstamo 9611-BO, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputada Rosario García Onofre, Primera Secretaria, Cámara de Diputados, Asamblea legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen^a. Gallo: Presidente, primero el saludo para la Directiva, por su intermedio a todos los colegas y por supuesto a quienes nos visitan.

Es muy importante la visita de cualquier sector público, especialmente que represente, de cierta forma a toda la ciudadanía, quienes vamos a tener que seguir pagando estos excesivos créditos que el Gobierno está tomando a nombre de nosotros y sin permiso por supuesto de todos los ciudadanos y todos los bolivianos. Entendemos que este crédito por más que esté enfocado a una situación que puede ser necesaria, pero sin embargo, es una necesidad que el Estado, que el Gobierno debería ya haber previsto desde hace muchísimo tiempo, no me canso de decir, y no me voy cansar de repetir que, hemos tenido las mejores épocas y la mejor bonanza económica que ha sido completamente despilfarrada, en tiempos de vacas gordas cuando debería haberse previsto, no solamente este tema de la electrificación y demás, se ha despilfarrado por completo esta bonanza económica y ahora tenemos que recurrir a préstamos y a créditos para inyectarle presupuesto a empresas nacionalizadas, y por cierto, ahí es importante hacer énfasis en lo que significa la nacionalización forzosa para empresas que brindaban servicios, como este de la electrificación en varias zonas nacionales.

ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) se ha jactado, después de haber sido nacionalizada, se jactó de que tenía una cobertura eléctrica que alcanzaba más o menos al 99% en la población urbana y un 85% en la población rural, después de haber sido nacionalizado. Después de esto, pasa el tiempo y nos encontramos ahora que necesitamos un crédito externo para cumplir con lo que supuestamente indica la justificación del Proyecto de Ley en tratamiento, que dice: "buscar, ampliar el servicio de electricidad en áreas rurales del país que tienen deficiencias de llegar y cumplir..." y demás, a qué me voy Presidente. Es cierto que necesitamos llegar con este servicio tan importante, del servicio básico importante para la población, pero ¿es tan necesario hacer tanta deuda externa?, además inyectando -como había dicho- a empresas deficitarias destinadas más que nada a cubrir el gasto público, a generar más gasto público.

Quisiéramos ver realmente la materialización de este servicio como necesidad básica en la población rural más que nada, zonas alejadas, que lamentablemente siguen viviendo a la luz del mechero, a la luz de la vela y que es realmente una necesidad, pero no así una necesidad que se tenga que seguir extendiendo créditos, más créditos, más créditos externos en el que toda la población va a tener que pagar cuando esta responsabilidad tenía que haber sido cubierta ya por el Estado en su mayor bonanza económica.

Es todo lo que tengo que decir Presidente, bueno que sea realmente productivo y que se materialice estos créditos, esperaremos ver esta materialización. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora Arce.

Sen^a. Zamora Arce: En la línea de la colega Senadora Gallo quiero expresar con indignación la extremada deuda que tenemos en este momento, yo quiero que solamente sepan los que están aquí que debemos más de 30 mil millones, entre deuda externa e interna, eso no es lo correcto, no es la forma, sin embargo, también quiero aclararles que Tarija es parte de Bolivia, nos hemos olvidado, quiero decirles que nosotros también somos legisladores de Tarija y en este momento yo les quiero solamente comentar como una anécdota, el 2022 aprobamos en este Hemiciclo un préstamo para la realización del aeropuerto de Tarija, 2022, hasta ahora que estamos en el 2023, no tenemos más que el contrato de la supervisión, no hay más.

Entonces, mientras nosotros aquí en este Hemiciclo tenemos la buena voluntad de seguir aprobando, créditos y créditos, préstamos y préstamos y préstamos, luego no responden el Ejecutivo, (no audible) al Gobierno, no responde a la expectativa que nosotros de buena voluntad lo hacemos aquí, no vemos, no se ve, en la realidad no se ve. Ojalá que tengan suerte los compañeros que están beneficiándose con este proyecto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen^a. Humérez: Gracias, Presidente. Había solicitado tolerancia por temas de vuelos de Pando a La Paz y por algunos otros problemitas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eva Luz Humérez Alves por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen^a. Ferreira: Presidente, buenos días. Mediante su persona saludar al Pleno. Había solicitado permiso, mi niña ha estado enfermita y en análisis médico el día lunes, martes y bueno, lamentablemente no tenemos facilidad de vuelos en Pando. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen^a. Ponce: Presidente, gracias. Y por su intermedio saludar a todos los legisladores que están presentes. también saludar a AGAMDEPAZ (Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz), a nuestros hermanos de Inquisivi, de Andepongo, que están aquí presentes, mis compañeros.

De verdad hermano Presidente, este programa de electrificación que está viniendo viene con nombre y apellido, mis hermanos están aquí presentes, son beneficiarios de este proyecto, creo que también ha sido un compromiso ¿no?, yo no voy a hablar de antes, pero sí, voy a hablar de ahora.

Creo que estamos retrasando por mucho tiempo el tema de la educación, el tema de la salud, con esa necesidad que es tan importante que es la electrificación, creo es importante también que nosotros nos pongamos la mano al pecho para aprobar este Proyecto de Ley, hermano Presidente, por qué, porque mis hermanos aquí presentes tienen ese mismo derecho que nosotros tenemos aquí en el Departamento de La Paz El Vivir Bien, cómodamente como nosotros vivimos, con tecnología, con salud, allá los hospitales carecen de ese tipo de electricidad, no tenemos Internet, no pueden utilizar nuestros estudiantes el tema de computadoras, no tienen acceso a ello, por qué, porque no tienen electricidad, por eso veo la necesidad y la importancia de aprobar este Proyecto de Ley con unanimidad hermano Presidente.

Yo les voy a pedir eso a la Oposición y al Oficialismo también, hermano Presidente, para qué, para que esto se dé curso lo más antes posible, los créditos que se están aprobando en general para lo que es la Provincia Inquisivi se está dando y lo estamos viendo, lo estamos palpando este proyecto. Por favor eso Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Primero quiero saludar a los que están presentes del Departamento de Potosí, Municipio Chuquiuta, saludar a ANDEPAZ del Departamento de La Paz, y a las organizaciones sociales.

Es importante resaltar, porque es bonito a veces exigir y después no cumplir, yo estoy un poco decepcionado el Órgano Ejecutivo y sus ministerios, el Ministerio correspondiente no está cumpliendo con el trabajo en el Estado Plurinacional; Ministerio de Obras Públicas, particularmente, yo estoy hablando con la realidad, aquí no es chiste, no estamos para reírnos, tenemos que ser serios en este tema. El año pasado hemos aprobado catorce millones para la ampliación del Aeropuerto Internacional en el tema turístico, en el Departamento



de Potosí-Uyuni, pero hasta ahorita no hay licitación, y nos decían que hay que aprobar rápido, decimos también el presupuesto para el aeropuerto de Tarija de la misma manera, carretera Uyuni ITO 60, ahora la licitación doble vía hemos aprobado incluso el año pasado igual Potosí-Chuquisaca, ¿dónde está su licitación?

Entonces, preocupa, a veces también hay celos, ¿dónde está esa plata?, yo estoy de acuerdo, esta clase de proyectos tenemos que aprobar porque es para la electrificación, hemos avanzado con nuestro anterior Presidente Evo, hemos pasado a 80%, ahora nos falta en las áreas rurales, necesitamos, pero que haga en la realidad, no solamente que se quejen que no queremos aprobar, mentira, están viendo, nosotros vamos a aprobar, yo doy por aprobado esto, porque la electrificación es importante, antes en el Estado Republicano todo era mechero, pero ahora llego a mi comunidad y es lujo vivir en mi comunidad porque ya tiene electrificación, ya tiene agua potable, antes era del río, ya tengo agua potable en mi casa, entonces hay que mejorar, hay que seguir trabajando en esa línea, pero no solamente decir utilizar y después no aprobar, cuidado que esto al año todavía se esté aprobando.

El Ministerio que corresponde tiene que ser de manera inmediato, aprobamos de manera inmediata, porque definitivamente no quieren hacerse fiscalizar ya, a su gusto, a su antojo están manejando y eso no puede ser, y por eso exhorto a esos ministros inoperantes que trabajen, de una vez por todo lo que nosotros estamos aprobando, mañana, o pasado que promulgue, e inmediatamente la electrificación en las áreas rurales que se ejecute, que no sea para el año. Entonces, en ese contexto yo hermano Presidente, doy por aprobado este proyecto que es con nombre y apellido, además va a ser beneficio para todas las bolivianas y bolivianos. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente. Buenas tardes para todos. También para los compañeros que nos visitan de las diferentes provincias del Altiplano.

En una anterior Sesión, Presidente, yo había manifestado que, como representante del Beni no íbamos a votar por ningún proyecto, por ningún crédito, por cuanto, al Departamento del Beni no le han dado nada, los créditos se quedan en otras provincias, estoy completamente seguro que sí lo necesitan, pero manifesté que tenía que haber equidad, y que esto es una posición institucional del Departamento del Beni, no era mía como Senador.

Por primera vez estoy viendo Presidente que en un proyecto que aparece Beni y Pando en proyectos de electrificación, es un derecho humano, que lo necesitamos, Presidente, compañeros senadores y todos los que nos visitan; de tal manera que yo estoy también pidiendo un detalle de los proyectos que se van a hacer en el Beni, porque no queremos que esto sea como otros créditos, resiliencia climática y no sabemos dónde ha ido ese dinero. Hemos pedido informe y nadie nos contesta, queremos verificar los lugares dónde se ha invertido semejante cantidad de plata Presidente, se aprobaron más de mil millones de dólares para resiliencia climática y no sabemos dónde está, hemos visto que las inundaciones, las sequías, no reaccionan de ninguna forma en las comunidades porque no tienen la infraestructura, a la que supuestamente fueron destinadas esos créditos.

En ese sentido Presidente, yo voy a votar por mi región, por el Beni, pero estoy presentando también una Petición de Informe Escrito con detalle, primera vez que aparece Vaca Diez, Guayaramerín, Riberalta, Yacuma, Marban, Ballivián; en el Beni: San Joaquín, San Ramón, son poblaciones pobres Presidente, no tienen servicios básicos, un crédito que se aprobó aquí en esta Cámara de Senadores para servicios básicos estaba destinado a aquellos municipios que tenían los recursos económicos para pagar el crédito, siendo que es responsabilidad del Estado los servicios básicos, ninguna de las poblaciones del Beni tiene agua potable, algunos sí tienen agua corriente, pero agua potable no hay, porque se está tomando la fuente de agua contaminada, de fuentes contaminadas, por diferentes actividades humanas Presidente.

Pero yo voy a aprobar este crédito en nombre de mi región -y reitero- y estamos presentando una Petición de Informe para que se nos detalle cuáles son las comunidades rurales en las cuales se van a instalar estos proyectos y vamos a hacer un seguimiento estricto para después informaremos en esta Cámara, yo voy a probar el crédito Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, hace unos meses, mes y medio Rocío Molina, -no sé qué cargo ocupa en ENDE o en YPFB- era candidata de ustedes, la Senadora el año 2019, ella me decía que yo estaba fiscalizando con Tik Tok porque no sabía de qué hablaba cuando hablamos de los créditos, que ya mencionaba este crédito de electrificación.

Presidente, a mí me preocupa una cosa que es seria respecto a los créditos, ayer se lo dije al Diputado Jerges Mercado cuando en la Comisión Mixta nos acusó a los senadores de dilatar los créditos y de no aprobar en la Cámara de Senadores los créditos, primero quiero dejar claro que en la Cámara de Senadores esos créditos han estado cuanto ¿un mes? menos de un mes, cuánto tiempo habrá estado en la Cámara de Diputados, ojo, la Cámara de Diputados no ha sesionado ya tres semanas, no ha sesionado. Eso es grave, eso es grave.

Nosotros no tenemos nada en contra de los proyectos de electrificación, pero sí tenemos todo en contra de los corruptos, Usted ha visto cuando ha venido la Ministra de Salud a admitir que el Gobierno sea tipo 153 millones destinados a hospitales, no es poca cosa, el año 2019 el Parlamento le aprobó al Gobierno dos créditos, uno del Banco Mundial por 250 millones de dólares y otro del BID por 250 millones de dólares para construir 20 hospitales, el crédito con el Banco Mundial ha vencido, ya no existe, y aquí ha venido la Ministra de Salud a reconocer que se ha hecho gas la plata, 153 millones de dólares han hecho desaparecer, ¿saben cuántos hospitales han construido? cero, ni unito, ni unito, ni siquiera el ladrillo. Yo denuncié Presidente la maña del Gobierno, ¿sabe cuál es la maña de estos corruptos?, vamos a hacer proyecto a diseño final -dice el Gobierno- el proyecto de diseño final pongámosle maquetita de nombre, ya con la maquetita se hacen desembolsar "x" cantidad de plata.

En el caso de los hospitales, 153 millones de dólares, se hacen entregar la maquetita, pero no construyen un solo hospital. Cochabamba Presidente, es el Departamento que produce 52% de la energía eléctrica de este país, escúchenme, 52% de la energía eléctrica de este país produce Cochabamba, si ustedes revisan el detalle, ¿sabe cuánta plata se le está asignando a Villa Tunari? Presidente, más de diez millones, a Chimoré más de tres millones y ¿a Beni, Pando?, mi duda es, por qué si en Cochabamba tenemos sobreproducción energética, en el trópico de Cochabamba, de donde es Usted y el Senador Loza, por qué le vamos a dar diez millones de dólares a Villa Tunari, ¿no hay electricidad en Villa Tunari?, yo no puedo ir mucho, ahí corre riesgo mi vida -digamos-, pero sepa que las veces que yo he estado por ahí había electrificación, quizás no es lo mismo en el caso de Chimoré, yo reconozco que no es lo mismo en el caso de Chimoré, y tampoco como el caso de Puerto Villarroel, pero si donde están las represas no hay luz, ¿cuál es el trabajo que ha hecho el Gobierno?

Si tenemos sobreproducción eléctrica en Bolivia, tenemos 1.5 de sobreproducción energética en el país, 1.5 de sobreproducción energética, por qué nuestras áreas rurales no tienen electricidad, qué ha pasado, en 18 años de Gobierno, ¿qué ha pasado?, hemos construido hidroeléctricas sin ninguna consideración al medio ambiente, hemos puesto plantas de energía eólica, hemos puesto plantas de energía solar, hemos invertido millones de millones de millones de millones de dólares; está la Planta de Urea que no es para la electricidad, pero es un despilfarro, y cuál es el resultado Presidente, una Bolivia sin luz, una Bolivia que sigue descuidando a las comunidades, una Bolivia donde en el Beni se paga mucho más por electricidad que en París, en el Beni se paga más por electricidad que en París, busquen los datos, es una locura, pregúntele aquí a los senadores del Beni, está ahí la Senadora Nacif, no me va a dejar mentir, cuál es la corruptela enorme que tiene la empresa de electricidad en el Beni, y cómo se inventan.

Es grosero lo que pasa en el Beni, la empresa de electricidad hoy día le dice, usted va a pagar 80 pesos, y



mañana le dice, sabe qué subió de repente su factura hoy día paga 700 pesos, y le bajan al siguiente mes a 400 y luego otra vez le suben a 700, y no es que todas las casas en el Beni tienen electricidad, perdón, no es que todas las casas en Trinidad tienen aire acondicionado, qué está pasando.

La primera persona que puso electricidad en el Beni fue Max Fernández, en Pando también, entonces, se da cuenta, la inversión privada de un empresario privado cervecero ha hecho que Pando y Beni tengan electricidad por primera vez y el Estado con más de 18 años de Gobierno del MAS no es capaz de asegurar electricidad, ni siquiera en los departamentos que producen la mayor cantidad de electricidad. A mí me hubiera encantado que esté aquí el Ministro, no entiendo por qué no está, le reclamo por qué no está el Ministro, entiendo que la flojera de los ministros no es culpa suya, pero debería estar aquí el Ministro para explicarnos a detalle cómo van a hacer, para que no me acusen sus funcionarios de fiscalizar vía Tik Tok, porque no es cierto, hacemos un trabajo serio de fiscalización. Entonces le reitero yo, mi duda es, ¿será que van a electrificar el país?, ¿será?, con la corruptela que hay hoy en ENDE, con la corruptela que hay hoy en YPFB, con la corruptela que se está generando en las empresas de electrificación, no solamente en el eje metropolitano sino en la periferia de nuestras regiones, cuál es nuestra garantía de que no nos van a tomar el pelo con el proyectito de diseño final. Nosotros vamos a hacer nuestra labor, pero es labor de ustedes también.

Nos han tomado el pelo con veinte hospitales, veinte hospitales nos han hecho desaparecer, cuál es la garantía de que no nos van a tomar el pelo con proyecto de diseño final, qué nos dice que no nos van a dibujar los puentecitos de electrificación y nos van a decir, aquí va a estar. Porque sabe Presidente, este proyecto no está bien hecho, hoy día en el mundo hay turbinas, micro turbinas que se pueden colocar en todas las comunidades, pregúntele a la Senadora Moyoviri cómo es el TIPNIS, se pueden colocar al borde de los ríos y generar electricidad para más de 200 casas, esas turbinas cuestan 15 mil dólares, quince mil dólares. Ha visto ¿cuánto están planteando de inversión?, mi duda es cómo van a ser y cuál es la garantía y hasta dónde han avanzado esos proyectos, me hubiera encantado que esté aquí el Ministro para que me explique, pero lamentablemente hoy tengo que trastocar ese Proyecto de Ley en base a un documento y ojo, que no estamos discutiendo Presidente, que aquí nosotros pusimos como condición que se aprueben la 073 y la 075, y nos han tomado el pelo, porque siguen esos autoprorrogados, sigue la gente sin justicia.

Necesitamos todavía esos diez mil dolarcitos en nuestro bolsillo para que el Juez nos dé sentencia a favor a pesar de que nosotros seamos los vulnerados. Esa es la realidad de este país y nosotros debíamos estar peleando porque ese Presidente flojo de la Cámara de Diputados apruebe esas leyes o mande de una vez a la Vicepresidencia, de una vez.

Yo entiendo que hay temas urgentes para el país, pero quiero terminar diciendo que el Gobierno miente, el Gobierno miente, al Gobierno en esta Gestión se le han aprobado cuatro mil millones de dólares, no es poca cosa, 4.000 millones de dólares se le han aprobado al Gobierno, de esos cuatro mil millones de dólares, dos mil cien millones de dólares eran de gasto corriente, es decir, para pagar sueldos y salarios, para comprar audífonos, para que el Presidente pasee en su avión, para que los ministros estén felices en el Tik Tok, para eso era esa plata, así lo ha usado el Gobierno al menos, no era para eso, pero así lo ha usado, era para resiliencia contra el cambio climático, pero la han usado en esas cosas.

De esa cantidad de 4.000 millones solamente han podido hacerse desembolsar menos de 1.500 millones de dólares, menos de un tercio se ha hecho desembolsar el Gobierno, sabe por qué, porque no ejecuta, no ejecuta, toda la plata que le han dado es porque le han dicho, ya donde está tu maqueta, aquí está la maqueta, no ejecutan, lo ha dicho muy bien el Senador Mamani, nos han hecho correr, para Cochabamba Presidente, yo no me voy a cansar de reclamarle, aquí todos han hablado de la importancia de la ciudadela de la salud para Cochabamba, cómo no vamos a tener en Cochabamba, mira se ha caído nuestro Hospital del Niño por esos corruptos y ahora cuántos ladrillos hay en la ciudadela de la salud, ni uno, Usted ha ido a poner la piedrita con el Presidente cuando eran amigos, ¿se acuerda? a ido a poner la piedrita y ahora ¿cuántos ladrillos tenemos? ni uno, ni uno, nada de ciudadela de la salud para Cochabamba, nada de hospitales para el pueblo boliviano, diez hospitales en Santa Cruz que no tienen construcción, ni siquiera



tiene presupuesto el Hospital de Clínicas aquí en La Paz ¿y nuestros oncológicos y la vida de la gente?, ¿será que hoy nos van a tomar el pelo con la maquetita Presidente?, yo creo que sí, yo creo que sí.

A mí me parece irresponsable aprobar un crédito a un Gobierno que nos engaña con maquetitas para seguir gastándose la plata de los bolivianos, para un Gobierno que es incapaz de asumir que hay crisis económica en este país. Cuatro cebollas he comprado en 10 pesos el otro día en el mercado, cuatro cebollas en diez pesos, tiene idea lo que es eso para un país que debería ser productivo, cuatro cebollas en diez pesos y el Presidente niega la crisis, me quieren atacar dice, engañan, están mintiendo pues, aquí quieren que yo fracase en mi Gestión, mentira, el Presidente está en una ineptitud tremenda porque no ejecuta la plata que tiene que ejecutar para que le desembolsen más plata de los créditos que ya tiene aprobados.

El Presidente niega la crisis económica, el Presidente niega que no tiene gasolina este país, que nos están vendiendo gasolina sucia y contaminada para que se arruinen nuestros autos, el Presidente niega que no existen dólares, el Presidente niega que estamos viviendo en condiciones inhumanas, no la gente de la ciudad, la gente del campo, la gente en las zonas rurales, la gente que ha perdido todo en la sequía y ha perdido después todo en las inundaciones, el Presidente nos engaña, el Gobierno nos engaña. Y en eso a mí me parece irresponsable seguir aprobando créditos para maquetitas Presidente.

Yo hubiera querido que esté aquí el Ministro para que me explique, porque como Senadora Nacional tanto todos ustedes como yo tenemos la obligación de saber a detalle cómo se va a gastar esa plata y cómo nos va a garantizar que no va a ser maquetitas y cómo va a garantizar a la gente que esos proyectos van a ser tangibles en sus comunidades, porque ojo que ya ha habido proyectos de electrificación antes, ojo, que hace seis años en este Senado por unanimidad no en este sino en el anterior Hemiciclo se discutía la necesidad de electrificar la Patria y decía el masismo, todo el país va a tener luz, no hay.

Yo no sé todavía si voy a aprobar o no Presidente, pero lo que me queda claro es que para mí es irresponsable seguir aprobándole proyectos al Gobierno para que haga maquetitas y no le cumpla sus necesidades a la población y que sepa la gente que hay plata, y si es que no nos entregan esa plata es porque el Gobierno no ejecuta, más de 2.500 millones tiene el Gobierno para recolectar que si ejecutara los proyectos, los organismos internacionales le darían esa plata, que se ponga las pilas el Gobierno, que deje de jugar con las necesidades de los bolivianos y que no ponga a la gente en contra, que no haga pelear boliviano contra boliviano por la ineptitud de un Gobierno que no pelea por las necesidades de la gente sino pelea por los bolsillos de los corruptos como los ciento cincuenta y tres millones de dólares que se robaron diciendo que iban a ser hospitales que jamás hicieron, mientras que la gente se muere en este país. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Senadora, le invitamos a ir a trópico a comer tambaqui le aseguro que no le va pasar nada.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Hermano Presidente, bueno no podemos negar todos los avances que hemos tenido en todo este tiempo que ha estado del MAS, les guste o no les guste, hay que nomás revisar la historia y revisar todo lo que se ha hecho, no voy a defender, ni voy a pelear con nadie hermanos, pero simplemente hay que ver nuestro país, cómo era antes y cómo está ahora; de que sí este periodo no hemos tenido avance, no lo hemos tenido, de que hemos aprobado cuatro millones y más, cuatro mil billones y más lo hemos hecho, de que ni siquiera la cuarta parte como dice no se ha ejecutado, es verdad, no vamos a negar. Pero saben qué, cuando habíamos presentado para anular esa Resolución de esa Sala Constitucional muchos de los compañeros que hablan o de los CC, de CREEMOS y todos no se aprobó y eso nos cortó las alas para poder nosotros hacer un seguimiento de fiscalización.

El día de hoy yo sí voy a aprobar esto, sí voy a aprobar este proyecto porque viene con nombre y apellido, y muchas veces nos hemos negado porque venía y no sabíamos dónde va la plata y qué hemos dicho aquí en este Senado, no vamos a aprobar más créditos que no tengan nombre y apellido.



El día de hoy creo que la mayoría de estos proyectos viene con nombre y apellido, el 80% de nuestro país tiene electrificación, falta un 20% que hay que trabajar, hay que trabajar, decir que la Planta de Urea es un elefante blanco, no es culpa de nosotros, sabemos muy bien cuánto estaba produciendo esa planta y más bien hay que decirle y hay que mandar una carta o una resolución, no sé, o lo que corresponda de esta Asamblea y pedir que funcione esa Planta, porque no puede ser que nuestros hermanos del agro no sean beneficiados con este producto que se produce ahí. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, es verdad, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes hermanas, hermanos de AGAMDEPAZ (Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz), que sean ustedes los fiscalizadores y no solamente de AGAMDEPAZ, sino de todos los departamentos, porque si nosotros no fiscalizamos igual no va a funcionar y no va avanzar este proyecto.

Saben qué, por qué se califica que un Gobierno es bueno, o un Municipio es bueno, por la capacidad de gastar nuestros recursos y lamentablemente el país a través de sus ministros este actual Gobierno de nuestro Presidente, queramos o no queramos es pues nuestro Presidente, nos guste o no nos guste, a pesar que no compartimos sus políticas que están empleando; sus ministros lamentablemente no tienen la capacidad para poder gastar la plata, hay plata en el bolsillo, pero no tienen capacidad, saben qué, tienen capacidad -y lo digo y que me metan un proceso no tengo miedo- tienen la capacidad de cobrar en gangochos la plata de sus diezmos, como ha pasado con esos chinos ¿se acuerdan? que dicen que estaba guardando en una cajita bajo la cama en gangochos, si ustedes van a permitir y nosotros vamos a permitir esto va a seguir siendo así. Pero si nosotros hacemos una fiscalización desde donde ustedes estén, esto va a cambiar y hermano Presidente yo le digo, no voy a aprobar me obliguen o no me obliguen, no voy a aprobar un crédito que no venga con nombre y apellido.

Sí, lo voy a aprobar con gusto este proyecto porque viene con nombre y apellido para aquellas comunidades, municipios que realmente falta electricidad, no podemos permitir de que vivamos, no hay ciudadanos de primera, de segunda ni de tercera. Yo agradezco la gestión de nuestro hermano Evo porque yo he visto y he tenido la capacidad, y he tenido también la satisfacción de ser Alcaldesa y hemos llegado con proyectos hasta los más rincones de mi Municipio, pero eso se hace con trabajo, con coordinación, no se hace dejando a un Ministro Tiktoquero que se está ocupando de decir esto era el proyecto de Lucho Arce en menos de cuatro años tenemos esta carretera, viene una lluvia se cae, esto no era de Lucho, esto era de Evo. Es una vergüenza, hay que asumir nuestras responsabilidades y ustedes como dirigentes como están viniendo aquí espero que asuman sus responsabilidades como buenos fiscalizadores. Solamente eso hermano Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Hermano Presidente, saludar a nuestras visitas de diferentes departamentos, de diferentes municipios, buenas tardes a todos los hermanos que están presentes que nos están visitando.

La verdad que tenemos que justificar todos los proyectos de ley, todos los préstamos, hoy la Comisión si es que ha hecho llegar aquí, es que ha revisado, adjuntando tiene respaldo, hemos visto nosotros las listas de solicitudes de los nueve departamentos con todos ellos tendríamos que aprobar porque hay una necesidad de nuestros hermanos del área rural más que todo, conozco exactamente Santa Cruz, yo soy de Santa Cruz, pero me conformé con el Municipio, ojalá ese Municipio quiera llegar a ser comunidades originarias indígenas como se los llaman a ellos, con todos esos respaldos nosotros hemos aprobado como debe ser, como Comisión. Hemos demorado más de quince días, seguramente, pero por tener todos esos respaldos, no era por otra cosa, o por perjudicar a alguien, ni al Presidente, a nadie.

Los proyectos de ley tienen que ser respaldados de hoy en adelante, no podemos aprobar directamente, eso está bien, pero voy a pedir a nuestros hermanos que nos están visitando como autoridades de las organizaciones sociales una vez que se apruebe en este Senado el Proyecto de Ley de Préstamo para Electrificación, o tal vez estarán nuestros alcaldes, inmediatamente que hagan cumplir sus solicitudes una vez que se promulgue, no se atrasen para que no se desvíen los recursos -como dicen- ¿no?, entonces hay que hacer llegar, hay que hacer cumplir nuestras solicitudes de los nueve departamentos, esa lista que



nosotros lo tenemos, lo vamos a guardar, vamos a hacer un seguimiento en base de esa lista, ha llegado o no, también puede ser que haya faltado los recursos de repente no es suficiente, ¿no? para posterior también para ver cómo solucionar.

Nada más quiero decirles, entendemos que este Proyecto de Ley se ha revisado minuciosamente, hemos trabajado bien, yo creo que ese trabajo también viendo las necesidades. Entonces nada más quiero decirles, ojalá que nuestras hermanas senadoras, senadores de diferentes frentes entendamos, hagamos en gestión ese trabajo cuando tiene respaldo, tiene nombre, bueno entonces todos tenemos derecho a hacer seguimiento posterior después de aprobar. Gracias por la visita, también a los senadores que van a apoyar nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, hermano Presidente, por su intermedio saludar a todas las colegas senadoras y senadores. Yo solamente quiero mencionar, o sea, nos estamos acostumbrando en el tema de herirnos, de dañarnos, de criticarnos y eso no está bien, sin embargo, yo creo que hay varios cuestionamientos que se hace del actual Gobierno, del anterior Gobierno, primeramente, quiero mencionar que Bolivia no está cumpliendo dieciocho años, o ¿está cumpliendo 18 años?, yo creo que no, entonces durante años que en Bolivia ya estamos como bolivianos, realmente no ha habido pues, hay que decir la realidad y la economía en el país tampoco es reciente, la economía del país es durante años, desde la misma fundación, incluso Bolivia ha sido uno de los países que realmente ha atendido económicamente al mundo entero y eso tenemos conocimiento todos desde el punto del Departamento de Potosí.

Entonces, quiero decir que realmente ha habido descuido en nuestro Estado, sí, pero no de ahora, no de los 18 años que todo el mundo habla, durante años que realmente ha sido olvidado, muchos departamentos, muchas regiones y mucho más las comunidades rurales, nunca se han acordado, creo que después de la lucha de la clase campesina, de la clase obrera, de la clase trabajadora, hemos sido tomados en cuenta y hemos podido directamente hoy como algunos de los senadores mencionaban que hoy por hoy sí en las comunidades conocemos electrificación, conocemos agua potable, educación, salud, hay puestos sanitarios. Cuando yo era niño no existía ni un proyecto del Gobierno en las comunidades y eso quiero que se metan en la cabeza por favor, no sé si las ciudades capitales era nomás Bolivia, o las comunidades y las provincias no era Bolivia, porque hay que ser realistas en eso.

Entonces, yo quiero decir que no podemos criticar cuando también ha habido responsabilidades, sí, no todos los gobiernos van a ser color de rosa; en ese sentido, quiero mencionar también de los créditos que se están aprobando, los bancos, el BID, el CAF, no van a sacar, no van a entregar el dinero al país, sin que sea para un fin, tampoco son ellos personas que no tienen conocimiento y den directamente la plata como a cualquier persona que no sabe en qué va a gastar; si bien ha habido observaciones en varios créditos, me imagino que hay que hacer seguimiento y hay que decir que puedan agilizar los proyectos, o a los proyectos que han ido dirigidos a estos créditos que ya han sido aprobados dentro de la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Eso es cierto, hay que fiscalizar y eso es lo que tenemos que realizar, tienen toda la razón es nuestra obligación y es nuestro trabajo como asambleístas, pero sin embargo, tenemos que ver la necesidad que realmente tiene el pueblo boliviano, no es fácil directamente cumplir el 100% con las necesidades que tiene el pueblo boliviano en 18 años, vuelvo a repetir, no es fácil, entonces yo quiero decir que por favor nos pongamos la mano en el pecho y podamos trabajar y aprobar varios proyectos que realmente sí vienen con nombre y apellido y tienen toda la razón.

Yo creo que, si estos créditos van en beneficio de todas las bolivianas y bolivianos, lo tenemos que hacer, vuelvo a mencionar, si bien ya hay varios montos de millones de presupuesto económico que se ha aprobado dentro de la Asamblea Legislativa, con seguridad no creo que está directamente desembolsado estos créditos todavía, porque si el proyecto no está terminado y no está empezando difícil que el Banco Interamericano o los bancos internacionales puedan desembolsar este recurso económico. Entonces, con seguridad tenemos que hacer seguimiento, tanto las organizaciones sociales y como también nosotros, las autoridades que somos fiscalizadores dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Solamente eso,



gracias hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidente y colegas, compañeros que están aquí es muy lindo hablar de los 14 años, o, olvidar los 180 años, yo al menos he venido del campo a la ciudad y sabemos cuál es la realidad, cuál es la vivencia y cuál es la necesidad, los que han nacido sobre la luz, todos los servicios, claro no sienten la necesidad, no sienten que es vivir sin luz, qué es vivir sin alcantarillado y qué es vivir sin los servicios básicos como está establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y peor todavía vivir en extrema pobreza, como antes era, si bien se llevaba la helada o la granizada, nunca hubo reposición ni de las semillas, ni muchos de los programas y proyectos que hay actualmente. Qué lindo es hablar y decir, antes no hubo inflación, no hubo pobreza, no hubo los préstamos; si se prestaban solo era para pagar los sueldos y salarios, eso si es despilfarrar, eso es gastar la plata y todavía seguimos pagando esa deuda.

Qué lindo es olvidar todo y no recordar los préstamos que hicieron, incluso antes había, los senadores y diputados tenían sus gastos reservados, hoy en día Presidente aquí todos los colegas no tenemos gastos reservados y antes cómo gastaban en maletines, mejor, no nos hagan recordar, más al contrario, yo creo que aquí todos los proyectos de ley son en beneficio de la población, y no es como dicen, dónde irá, cómo irá, quién fiscalizará, para eso somos autoridades no solamente aquí venimos a discursar y dejar de lado los proyectos, si un Departamento está implementando los proyectos y programas las políticas públicas hagamos seguimiento, impulsemos todos porque al final todos somos bolivianos y bolivianas. Ahí están los municipios que tienen que acompañar, las gobernaciones, porque hay proyectos que van incluso con contraparte y hay algunos proyectos que son directamente financiados de las cooperaciones internacionales que ha sido gestionada por el Órgano Ejecutivo.

En ese contexto Presidente, y eso como dijo el Presidente de Comisión de Planificación, hemos pedido ciertos detalles e informes de los ministerios para que nos puedan aclarar e incluso detallar con relación a este proyecto de electrificación. Aquí está Chuquisaca, en Chuquisaca está Oropeza, Juana Azurduy, está Tarvita, Zudañez, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, está Monteagudo, Huacareta, Tarabuco, Camargo, San Lucas, Incahuasi, Villa Charcas, Villa Serrano, Culpina, que Culpina es un lugar fronterizo, también es muy lejos, y son familias humildes que viven en ese sector, ya han estado ahí los compañeros; también está Muyupampa, Macharetí, La Paz. Bueno, ni que decir están los ochenta y siete municipios están las 20 provincias.

Está Omasuyos, Pacajes, Eliodoro Camacho, Muñecas, Larecaja, Franz Tamayo, Ingavi, Loaysa, Inquisivi, Sub Yungas, Nor Yungas, Los Andes, Aroma, Abel Iturralde, Bautista Saavedra, Manco Capak, Gualberto Villarroel, Caranavi. Esta Cochabamba, Cercado, Narciso Campero, Ayopaya, Esteban Arce, Arani, Arque, Capinota, Quillacollo, Chapare, Tapacarí, Carrasco, Mizque, Bolívar, Tiraque, Cercado, Eduardo Abaroa, Poopó. Está Oruro: Pantaleón Dalence, Ladislao Cabrera, Atahualpa, Saucarí, Sud Carangas, Sebastián Pagador, Nor Carangas. Está Potosí: Tomás Frías, Rafael Bustillo, Cornelio Saavedra, Chayanta, Charcas, Nor Chichas, Alonso de Ibáñez, Sud Chichas, Nor Lípez, Sud Lípez, José María Linares, Antonio Quijarro, Bernardino Bilbao, Modesto Omiste.

Igual Tarija está presente: Cercado, Aniceto Arce, Gran Chaco, Eustaquio Méndez, Burnet O'Connor. Está Santa Cruz: Andrés Ibáñez, Ignacio Warnes, José Miguel de Velasco, Ichilo, Chiquitos, Sara, Cordillera, Vallegrande, Florida, Obispo Santisteban, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Manuel María Caballero, Germán Busch, Guarayos. Esta Beni, Cercado, Vaca Diez, José Ballivián, Yacuma, Moxos, Marbán, Mamoré, Iténez. Está Pando: Nicolás Suárez, Manuripi, Madre de Dios, Abuná, Federico Román.

Entonces, están los nueve departamentos colegas senadores y los que están aquí, no podemos decir que no se va a electrificar, o, se va a electrificar. Yo creo que los organismos internacionales como la CAF, BID y otros organismos internacionales, no es que te da la plata hoy, aprobamos y mañana ya está en los bolsillos del Órgano Ejecutivo o de cualquier que es entidad ejecutora, a medida que vaya avanzando los proyectos recién van a ir desembolsando de acuerdo al avance que tenga, ningún organismo internacional



le va a entregar, toma y listo esto se ejecuta. Entonces aquí no podemos decir que el Gobierno ya lo tiene y lo va a gastar; ellos son bien quisquillosos en tener control estricto de todos los recursos que le están dando al Estado boliviano, y no podemos decir que no hay proyectos, yo creo que aquí, ustedes si estamos despistados o no, tal vez no estamos haciendo seguimiento, pero el pueblo boliviano ve los proyectos que se le está entregando a nuestro Presidente Lucho Arce la semana pasada todavía seguía entregando en Tarija, esos qué proyectos son, puede ser en tres años, los proyectos ningún Alcalde, ninguna Gobernación va a entregar, ningún Gobierno va a entregar hoy, ni mañana, ni pasado, todo es un proceso, ningún Alcalde, -aquí están los alcaldes-, ningún Alcalde va a entregar pues, mañana, ni pasado; ni cuando ingresa o se posesiona, entrega rápidamente las obras.

Todo tiene un proceso, tiene un desarrollo para que se pueda entregar los proyectos y programas a corto, mediano, largo plazo. Todo el país se está industrializando, sí porque Bolivia tiene mucha riqueza, incluso para las plantas industrializadoras que tenemos en el Departamento de La Paz y en toda Bolivia, obviamente necesita electrificación, sin electrificación no va a funcionar esas plantas industrializadoras que tenemos en nuestro país, por supuesto necesitamos seguir enriqueciendo, necesitamos seguir avanzando para el desarrollo del país, porque al final somos bolivianos, tendremos esas diferencias políticas, ideológicas sí, pero necesitamos seguir apostando para el desarrollo del país.

Bolivia tiene variedad de productos y necesitamos exportar esos productos para poder generar nuevos ingresos económicos y generar empleo, necesitamos avanzar en salud, cómo era antes y cómo estamos avanzando ahora, necesitamos seguir atendiendo con enfermedades de base que tiene la población, necesitamos trabajar en temas de prevención y atención, necesitamos seguir apostando el tema de educación con el tema de Ciencia y Tecnología para que el país avance con la riqueza que tenemos.

Hablaban también el tema de justicia, ahí va la pregunta a todos los colegas, ¿el tema de los Magistrados va a solucionar la justicia?, no va a solucionar, acuérdense de mí, si bien tenemos que cumplir la Constitución como asambleístas, sí, pero el problema no está pues en la cabeza, el problema del ciudadano de a pie está pues en la Fiscalía, en el IDIF, está en la Policía, en los investigadores, está en los Fiscales de Materia, en los Jueces de Materia, ahí está el problema de la Justicia y ahí deberíamos trabajar el tema estructural, trabajar en tema de las normativas, por ejemplo, la 025 que es la Ley del Órgano Judicial, deberíamos trabajar en otras normativas como hace rato decían la Ley N° 348, sí hay que ajustar.

Esas son las prioridades del país, al pueblo le interesa que el Fiscal admita la denuncia y que no aparezca mañana denunciado la víctima. Entonces, ahí necesitamos trabajar en el tema justicia, yo estoy plenamente de acuerdo a trabajar de manera estructural, pero aquí no podemos decir que la Justicia está arriba, está en el piso la Justicia, yo creo que si aquí tenemos el compromiso de decir queremos para la Patria, queremos para el pueblo, hagámoslo, hagámoslo, pero con propuestas, cuántas veces yo les dije con propuestas, entonces trabajemos.

Este es un paso tan importante para el tema de electrificación para nuestros hermanos, hermanas que están aquí y no solamente los que están aquí sino en toda Bolivia. Qué difícil es estar en la oscuridad, qué difícil es caminar sin luz, incluso a veces con paneles solares sí hemos entrado, tenemos en Beni, Pando, también contamos con electrificación eólica, pero eso no es suficiente, en cinco años ninguna autoridad va a poder hacer el 100% lo que pide el pueblo, todo es un proceso compañeros.

Por tanto, Presidente este proyecto va a beneficiar a toda la familia boliviana a los que faltan, el tema de electrificación es cumplir la Constitución, es cumplir los Derechos Humanos porque es parte de Derechos Humanos el tema de los servicios básicos, yo creo que nos falta todavía trabajar para el país, para la población, creo que, en Diputados, en Senadores, en el Órgano Ejecutivo y en otras instancias tenemos que trabajar en coordinación con nuestras autoridades departamentales, municipales, porque ellos también son responsables de que puedan proyectar las necesidades de la población.

Y por tanto, Presidente, nosotros en la Comisión hemos aprobado por mayoría y consideramos que en este Pleno Camaral se pueda aprobar por unanimidad, porque yo creo decir que una boliviana, un boliviano que



no tenga electrificación, o que no aprueben aquí, para mí sería lapidario y muchas veces colegas aquí senadores de la Oposición no han aprobado los proyectos de inversión o proyectos de préstamo, no han aprobado, y aquí dicen ahora, hemos aprobado.

Yo me acuerdo cuando levantábamos la mano lo primero que nos mirábamos era quiénes estábamos levantando la mano, y algunos todavía decían por qué estás levantando, como esta mañana escuché. Entonces yo creo que no está bien eso si uno habla de Patria aquí demuestren pues con la votación. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen^a. Moyoviri: Presidente, gracias y muy buenas tardes a las colegas senadoras y senadores, y a las autoridades de cada Departamento, municipio que están presentes.

La verdad Presidente, si bien es cierto, siempre mezclamos con las cosas que ya pasaron y recordamos, creo que esta Cámara Alta de Senadores, y mucho nos jactamos que venimos del campo, vivimos en el campo, pero también tenemos equivocaciones, porque si bien es cierto, valoramos nuestros principios, nuestros valores que hemos venido del campo, sí, es cierto, yo recuerdo también, teníamos nuestros gobiernos, pero no nos contaminaban como hoy en día nuestro territorio, nuestra agua, nuestras lagunas están contaminadas Presidente, el mismo Medio Ambiente. Entonces, no podemos negar eso, si bien estamos diciendo aquí hay avance, ha habido esto, pero ahora la contaminación está más avanzada, está más allá, hay que conservarla, hay que garantizarla, dónde están nuestros hermanos de los pueblos indígenas, cómo están, cómo se sufre hasta hoy en día.

Es cierto, aquí decimos se ha avanzado, pero no es cierto que se diga que ya no falta, el 20%, 80%, no, hay bastante, mientras cada año que se avanza las poblaciones se van multiplicando y la energía eléctrica no llega pues a esas comunidades. Es verdad, no podemos nosotros aquí alegremente decir sí que vamos a aprobar, vamos a aprobar, porque yo como vengo de tierras bajas, como mujer indígena, yo voy y visito a las provincias, a las comunidades y lo vivo en carne propia. Comparto con mis hermanas, con mis hermanos, y cada vez es eso lo que se ve. Si bien es cierto aprobamos los proyectos de ley ahorita, por ejemplo, esto me alegra porque son 17 municipios Presidente en el Beni, que se van a beneficiar con esta electrificación, pero esperemos que realmente llegue a esas comunidades que realmente necesitan, porque a veces sabemos que esto -como alguien decía- no va a ser ahora ni mañana, seguramente nosotros ya no vamos a ser Parlamentarios, pero esto se tiene que hacer seguimiento, tenemos que fiscalizar, tenemos que apoyarnos entre todos para que esto llegue.

Porque, años y años venimos suplicando que nuestros gobiernos, lo único que yo he aprendido aquí es, espero no molestar a nadie, pero nosotros, los pueblos indígenas fuimos utilizados durante 14 años hasta hoy en día, ¿acaso eso se puede mentir?, no se puede mentir, estamos nosotros viendo eso, en carne propia lo hemos vivido, hemos tenido enfrentamiento entre nosotros, entre hermanos indígenas, eso nadie lo puede callar, nadie puede decir: se está inventando la Senadora Moyoviri, no, porque en mi propio territorio ha habido enfrentamiento, imagínense, nos han militarizado, nos han puesto policías, pero gracias a Dios por defender ese Medio Ambiente, por defender ese pulmón del mundo para que todos nosotros recibamos el aire puro, todavía que llueve poco, con esa sequía, yo miraba el otro día en Santa Cruz están quejándose por la sequía, Presidente es por la deforestación, por la contaminación, por todo eso ya no tenemos lluvias, los árboles se están talando, y eso es lo que atrae la lluvia. Y eso es lo que nosotros tenemos que conservar.

Presidente, claramente la Constitución Política del Estado Plurinacional que es ahora, debemos hacer cumplir, mucho de nosotros senadores decimos hagamos cumplir la Ley, pero me pregunto Presidente, cuando nosotros nos agarramos de la Constitución Política del Estado Plurinacional un rato la respetamos, pero otro rato no la respetamos, la vulneramos todo, porque un rato decimos, sí hay que cumplir, pero otro rato nos contradecimos nosotros mismos, esto es lo más peligroso que puede suceder en esta Cámara Alta, y eso es lo que yo siempre tengo que decir, por qué, porque a ellos les escucho mucho, a los que intervienen,



nos agarramos de todos nuestros principios, nuestros valores, pero al mismo tiempo lo estamos pisoteando.

Lamentablemente Presidente, a mí me consta porque yo voy a los municipios, voy a las comunidades, en mi semana regional voy a mi comunidad, por eso siento, que este proyecto y este préstamo que se va a dar que realmente llegue, y nosotros mientras estemos haremos seguimiento, fiscalizaremos que llegue. No podemos decir, se aprobó y que ahí nomás que quede, no, no Presidente, yo pido que en este momento Dios nos bendiga a cada uno, nos dé sabiduría, nos dé principios, de verdad que todo sea diferente, ya no vengamos a cuestionarnos y gritonearnos; en la Constitución dice: igualdad, qué igualdad, si entre nosotras las mujeres nos menospreciamos, entre nosotras nos decimos cosas, yo creo que no hermanos, yo creo que si ahora si hablamos de hermandad, si hablamos de igualdad, si hablamos de lealtad, de la dignidad, eso es lo que tiene que prevalecer en esta Cámara de Senadores.

Y eso quiero decirles a todas las colegas y a todos los que nos visitan, tenemos que entrar en armonía, es lo que necesita nuestra amada Bolivia, no vengamos a decir cosas ya que no merece esta Cámara de Senadores. Pero de que sí vamos a exigir que se cumpla, vamos a exigir que nosotros fiscalicemos las cosas, porque es verdad que se ha prestado mucha plata y se nos sigue diciendo que no llega como corresponde, pero eso nosotros no tenemos que ser cómplices con esto que se va dando, gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente, saludarlo nuevamente.

Bueno la verdad es que no iba a argumentar Presidente, pero he escuchado la intervención de algunos colegas, siempre en un afán de construir porque yo vengo insistiendo en reiteradas ocasiones, hoy nosotros somos legisladores y muchos de nosotros por primera vez estamos teniendo la oportunidad, no solo de ser funcionarios públicos, sino también de estar representando a la población que confió en nosotros y que sobre todo confía en que seamos portavoces del sentir, independientemente de posturas políticas. Esto lo digo porque no en el afán de herir, porque yo no sé si ese es el afán que tienen de repente entre diferentes alas del MAS cuando argumentan ciertas cosas, pero yo tengo el criterio de que el Partido es uno solo de parte de ustedes el Movimiento Al Socialismo es el MAS y es lo mismo, entonces yo no veo esa diferenciación que hacían entre que si fue en Gobierno del uno o del otro.

Soy del criterio de que todos nosotros –que de repente- ya somos parte de estos últimos años de Gobierno que ha tenido el MAS y no hemos sido parte y tampoco no nos consideramos Derecha o no hemos sido parte porque tal vez hemos nacido en épocas que si han sido de Derecha no fuimos parte de ese Gobierno. He sido dura y he sido crítica con ciertas cosas que se han hecho igual en Derecha y hoy creo que somos nosotros los que estamos encargados de escribir la nueva historia de nuestro país. Hoy no podemos seguir pensando en lo que se hubiera hecho antes y en lo que se hace ahora, sino que estamos llamados nosotros como legisladores y tenemos muy claro según lo que dice la Constitución Política del Estado cuáles son nuestras facultades, y una de ellas es la fiscalización, por lo que sí me parece irresponsable pensar que podamos seguir aprobando créditos sin que tengamos la potestad real, primero que se nos especifique, como muchos de ustedes han reconocido de que no vayan estos créditos con nombres y apellidos como así lo han dicho, porque lamentablemente cuando se viene y se expresa de parte del Ministro vienen y nos dan una explicación, es una explicación muy vaga y hemos sido críticos con eso.

No puede decir Senadora Virginia Velasco que nosotros no aprobamos créditos, porque eso es falso, nosotros muchas veces en Oposición hemos debatido el tema dentro de Comunidad Ciudadana sobre el tema de créditos y muchas veces hemos coincidido en que sea para el progreso a favor de proyectos específicos no lo vamos a obstaculizar, porque la idea es precisamente colaborar a que el pueblo boliviano mejore sus condiciones de vida, más cuando yo soy una persona de una región que a pesar de que muchas veces se deja de lado, he pensado en el progreso en general porque somos Senadores Nacionales. Si bien representamos a nuestras regiones, queremos que toda Bolivia y todos los hermanos bolivianos tengan buenas condiciones de vida, pero eso no quita que el reclamo del Senador Walter Justiniano es cierto y que muchas veces se deja de lado en estos proyectos a Pando y a Beni, y/o cuando se toma en cuenta a Pando



y a Beni son con montos insignificantes, o sea, que no tienen el mayor -de repente- importancia comparado con otras regiones en las que invierten más.

Yo, ya les he hecho ver en anteriores sesiones que no hay una distribución de los recursos y de estos créditos que sea justa para regiones más pequeñas y poco desarrolladas, por qué, porque lamentablemente las condiciones no son las más idóneas, cuando la Senadora Moyoviri reclama de la situación en el área rural, es cierto, la situación del agua en la ciudad muchas veces padecemos como es el caso de Pando, peor aún la gente del área rural, por qué, porque realmente han habido proyectos, pero se ha invertido mal el dinero, es el caso de Pando y ciudad, en el caso de Cobija tenemos agua que es carísimo, eso charlábamos con la Senadora que lamentablemente hay mucho que mejorar en el aspecto del agua. En el aspecto de la luz, yo les voy a pedir un favor y es por esto que he pedido la palabra, así como en su momento yo les he expresado a ustedes y hemos charlado senadores del Movimiento Al Socialismo, independientemente, yo no quiero referirme a una cosa o a la otra.

Colegas senadores, Pando y Beni no están conectados a la red nacional de electrificación, en el caso Trinidad ya está, pero la problemática de Guayaramerín, Riberalta y Cobija es el grave, pagamos un precio absurdo de energía eléctrica por no estar conectados. Yo he hecho la visita al Ministerio que corresponde y he tenido la charla específica con la gente del Ministerio de Energía y ellos me explican cuál es la problemática que tiene esta región amazónica, primero por tema distancia estamos definitivamente muy complejo de que el proyecto se haga porque es un proyecto que va a salir muy caro para el Gobierno Nacional y lamentablemente va a tener mucha falla, o sea, van, a haber apagones constantes dada la geografía que tiene nuestra región amazónica y la complejidad por tanta vegetación, sabemos que Riberalta-Cobija y parte de Guayaramerín es parte de la Amazonía y nuestras características son distintas.

Entonces, me decían que había una solución, si hacemos un Proyecto de Ley que se apruebe y sea Prioridad nacional el dar solución a la cuestión de energía eléctrica, porque hay créditos como esto que financian organismos internacionales para poder dar solución a esta región que paga un precio absurdo de energía eléctrica. Cuando la Senadora Barrientos comentaba del precio de la luz en el Beni es el mismo caso de Pando, seguimos pagando, nuestra gente encima que no hay trabajo y muchas veces no tienen buenas condiciones económicas se vive quejando del precio de la energía eléctrica y del agua potable.

Colegas, yo les invito no mirando colores políticos demos solución a regiones como esta que vamos a presentar proyectos de ley y que demos viabilidad por favor, si hay financiamiento a nivel internacional eso debemos aprovecharlo, por lo que se va a presentar el Proyecto de Ley, yo voy a buscar trabajarlo de manos de todos mis colegas senadores de Pando y todos en general porque al final todos somos representantes de la región y todos queremos mejorar y voy a tomar en cuenta los hermanos del Beni de todas las fuerzas políticas para que apoyen este Proyecto de Ley.

Como les digo senadores trabajemos de aquí en adelante siempre pensando en que hoy es una labor nuestra, la historia que contaba la Senadora Andrea Barrientos con respecto a Cobija es cierto, en el año 89 que fue cuando yo estaba naciendo, una de las personas que proponían era el candidato a Alcalde del Señor Max Fernández, era mi señor padre, que hoy tengo la alegría de que mi papá fue una de las personas que le propuso a don Max Fernández, en aquel entonces porque trabajaba de la mano era jefe Departamental de UCS (Unidad Cívica Solidaridad) de que regale, dé esa alegría cuando cada tres días había energía eléctrica en Cobija. Es cierto y al final se compró en San Pablo, mi papá viajó a San Pablo a comprar el motor de energía eléctrica, y eso es algo que se viene a lo largo de nuestra historia y sí coincido es históricamente dejado de lado Pando y no por el Gobierno actual específicamente, muchas veces yo les exponía de que lamentablemente el peso de estar midiendo el tema político y los votos influye y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer y hay que cambiarlo, porque todos nosotros somos bolivianos, independientemente de si hay más votos en una región o no, o si el Padrón Electoral es más grande y en otras regiones no.

Con eso concluyo diciéndoles de que, voy a hacer una Petición de Informe, Senador Presidente, al igual que lo expuso el colega Senador Walter Justiniano, donde voy a pedir que se especifique extra a la acción



que hizo la Senadora Virginia Velasco con respecto a las provincias del Departamento Pando que iban a ser tomadas en cuenta, yo he escuchado una entrevista de uno de los alcaldes de Pando que hoy está presente y que saludo, del Municipio de Bella Flor, donde él mencionaba, algunos, probablemente a ellos sí se les ha expuesto cuáles son los municipios, lamentablemente en el Proyecto de Ley no está específico, no dice cuáles serían los municipios, por lo que yo voy a hacer una Petición de Informe Escrito y voy a fiscalizar, concluyo porque ya tocó la campanita. Esto para el público presente deben saber que son 31 créditos en lo que va en la Gestión 2020 a la 2024 que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que hace un total de cuatro mil sesenta millones de dólares, son más de 4.000 millones de dólares que se ha aprobado en esta Gestión en créditos, por lo que es preocupante y es nuestro trabajo fiscalizar porque para eso se nos ha elegido. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Gracias, Presidente. Quiero saludar a todas las ANDES de diferentes departamentos que se encuentran presentes para poder ser parte y ser veedores de todo el debate interno dentro del Senado y aparte de la aprobación de estos créditos tan importantes. Creo que también a mi Presidente ANDEPANDO que está presente, el compañero Gary Alcalde del Municipio Bella Flor. Es muy importante -primero compañeros que nos visitan- dejar claro, muchas veces los dobles discursos son los que yo menos comparto y escucho a algunos colegas y no me estoy refiriendo, justamente tal vez a las Bancadas de Oposición, porque yo sí reconozco que hay mucho de los créditos que ellos sí aprueban y que sí apoyan, pero dicen que, por qué no el aeropuerto hace rato se aprobó, seguramente pronto se va a ejecutar y entre ellos están nuestro jefe, bueno, tenemos otro Jefe de Bancada nuestra compañera Senadora Virginia Velasco y hay otros ahí, esa es la realidad no hay dos Jefes de Bancada aquí.

Pero, más allá de lo que él diga y de sus posturas y de algunos otros colegas qué pasa, pasa por algo importante ¿no?, todo el tiempo es las críticas que están paralizando, que el Gobierno no hace nada, que el Presidente no hace nada, de que no hay trabajo, - ¿será que podrían escuchar? hasta aquí se escuchan sus gritos Senadora- y qué pasa, sin embargo, lo que traban pues son otros y eso hay que también dejarlo claro, son grupitos que dicen ¡Ah! ahora aprobamos porque está con nombre y apellido. Perfecto y lo comparto las bancadas opositoras, pero no de muchos de mis colegas, porque le buscan hasta el segundo nombre y le buscan si tienen un tercer apellido también para poder hacerlo dormir.

Entonces las cosas hay que decirlas como son, claro ahorita están ustedes hermanos y dicen yo no voy a basarme a presión de nadie, pero si ustedes no unen fuerza sepan que aquí se duermen las cosas. Esa es la verdad y seguramente me van a atacar, ahorita van a hablar a querer victimizarse como siempre, porque solo saben apuntar a eso a victimizarse, que no nos dejan fiscalizar, discúlpennos tienen ahí en las comisiones toda la información, comisiones que ese sector maneja, porque quiero decirle que nosotros los que estamos apoyando al Presidente Lucho Arce no somos parte de ninguna Comisión, no presidimos ninguna, pero ellos en sus presidencias de comisiones tienen toda la información, o es que de flojitos no fiscalizan, porque cuando hay toda la información uno va con esa documentación que dejan los ministros en sus comisiones a fiscalizar y no estar inventando, ni mintiendo, ni diciendo que la plata que, yo ahora me entero, tengo 36 años y me entero que solo tuvo catorce, dieciséis, o quince años el país, tampoco nos la van a charlar.

Los deditos no son para meterlos a la boca, no nos la van a charlar porque aquí conocemos bien como son las cosas y también lo bonito que salen a hablar a la Prensa y qué hablan de tiktoqueros si aquí la mayoría hace Tik Tok, todo el día están filtrando fotos, subiendo fotos y etc., tampoco pues seamos así, que hablan, que critican, que cuestionan. Compañeros aquí lo importante, y por qué hablaba de la doble moral, trabajamos por los más humildes, dónde pues esta eso, si fuese así, ya lo hubiéramos aprobado, las veces que suspendieron tratar estos créditos y no estoy comparándome con los Diputados porque los Diputados harán su trabajo, si de un lado del otro se demoran, no se demoran, eso también ustedes tienen que reclamar a los Diputados, pero estoy hablando del Senado al cual ahora pertenece y el compromiso que tenemos en el Senado con la gente, con el pueblo que más lo necesita y no de discurso, porque hace cuánto debería estar aprobado este proyecto del PAR III, pero nos suspendieron, solo leyeron nomás el Orden del



Día, al día siguiente no lo trataron, se remitió a Comisión.

Bueno, ya fueron todos los ministros a explicar que es con lo que corresponde, está muy bien y seguramente su colega que preside la Comisión le puede pasar al Senador Mamani, a los otros senadores que quieran ir a fiscalizar, si es que quieren el documento, porque todo está en la Comisión para que tengan un horizonte, una base, con qué ir a fiscalizar, que dicen que no lo tienen. Entonces creo aquí, que si hay el compromiso hay pues, no se le busca el pelo a la leche, como le andan buscando a todo lo que nuestro Presidente presenta y después dicen, no, no nos oponemos a nada, no estamos trabando nada. No pues, ni flojitos ni mentirosito, estamos para trabajar independientemente si de una línea, si de otra línea, que si de un color, que si de otro, y lo decía claramente mi colega, para trabajar en beneficio del sector más humilde, Pando todavía no cuenta con energía eléctrica en muchas comunidades que han solicitado hace más de diez años, yo he sido Diputada Suplente y tengo todavía las notas que las he mandado, que las he enviado en el tiempo que era Diputada y no he tenido respuesta, y que ahora gracias a este proyecto se va a ejecutar, se va a trabajar y se le va a dar las condiciones a las comunidades indígenas campesinas, que no se les dio hace mucho tiempo.

Y no estamos aquí para debatir, si se hizo o si no se hizo, o qué hizo, aquí estamos para trabajar somos una nueva generación de políticos electos que no nos elegimos solos, que nos elegimos gracias a cada uno de ustedes dentro de nuestras regiones y que tienen su representación aquí y que todos ustedes han votado para que nosotros trabajemos, trabajemos en beneficio de nuestra gente.

Entonces creo yo que la importancia de aprobar estos proyectos decía la Senadora Cecilia Moyoviri, conozco, voy a mi región, sé la necesidad, conocemos y vamos, en Pando enfrentamos todavía en llegar por agua, en barro, en lluvia, lo que sea, pero llegamos a los 15 municipios y llegamos a las cuatro provincias que mencionaba la Senadora Velasco que de las cinco provincias que tiene Pando cuatro van a ser beneficiadas con electrificación, pero también he escuchado que decían los otros créditos, varios créditos, eso para informarles también algunas senadoras de Pando, no se trata Pando, no se toca Pando, no se le da, tal vez no van tan específico diciendo Pando, Beni los departamentos, pero hay varios créditos que hemos aprobado y que están llegando también a los municipios y que están llegando a nuestro Departamento entre ellos el proyecto del Par III que justamente es todo lo que viene a ser el tema productivo y con un financiamiento al 100% para las compañeras, para las mujeres que están desempeñando en estas áreas tan importantes como es la producción y puedo detallar otros que vuelvo a decir, tal vez no lo conocen porque no va específicamente a Pando, específicamente, o sea, detallando, pero que se está llegando.

Creo yo compañeros más allá de la diferencia que tengamos que sabemos que son terribles, a veces nos sacamos la mugre porque tampoco vamos a dejar que mientan y tampoco vamos a dejar que se quieran hacer famositos mintiendo y hablando cosas que no son y que aquí adentro no reflejan nada de la verdad y personalmente lo hablo yo, de mi parte no voy a dejar y si me toman como peleona, dicen y no sé qué cosas más, ni modo, pues voy a pelear siempre por mi Departamento y por mi país, para eso estamos, - vuelvo a decir- los jóvenes que estamos asumiendo estos espacios debemos luchar con eso tener otra visión y dejar de lado estos dobles discursos que mucho daño le hacen al país.

Así que, agradecer ese compromiso, hablábamos con la Senadora Ferreira más allá de las diferencias que hayan en los cuestionamientos internos que puedan haber tal vez para algunos la importancia es mayor, la necesidad es mayor y hoy nosotros sabemos y nos vamos a sentir felices que estamos cumpliendo con nuestros departamentos y que estamos cumpliendo con nuestro país, porque son servicios básicos necesarios, es necesario que las comunidades tenga luz, tengan energía eléctrica, eso le abre las puertas a que también pueda llegar el tema de Internet, diferentes temas que son necesarios, es lo básico.

Y por ello Presidente, yo quiero manifestar como lo he hecho desde un inicio y he cuestionado también la demora del tratamiento de este Proyecto de Ley, si trabajamos por los más humildes, apoyemos pues entonces, apoyemos todos los proyectos que lleguen en beneficio sobre todo para el área rural. Tal vez yo soy de la capital, pero sabe el Alcalde que es de mi Departamento que está aquí presente, estoy siempre en todos los municipios, en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, escuchando a la



gente y compartiendo con la gente, conozco sus necesidades y ésta es una de ellas, dentro de muchas que hay esta es una de ellas. Sé que, hoy aprobando este Proyecto de Ley, este crédito para estos proyectos vamos a poder cumplir algo tan anhelado, y tan esperado de muchísimos años de mí Departamento y seguramente de los demás departamentos que están aquí. Gracias Presidente y bienvenidos compañeros.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, bueno, en principio, más allá de los discursos bonitos que se dan, la verdad no sé quién es el que queda bien o quién es la que queda bien, senadoras que ni siquiera asisten a las sesiones y constantemente piden permiso se dan el lujo de llamarnos flojos en esta Sesión a los que estamos permanentemente y todas las veces en sesiones, no solo del Plenario, sino también de las Comisiones. El que quiere trabajar no es necesario que sea Presidente de la Comisión, se puede trabajar desde un Comité o se puede trabajar desde el pasillo no siendo nada, pero si tiene esa vocación de servicio al pueblo, pues, yo creo y considero que se trabaja.

Cuando hablamos del tema de electrificación, Presidente y colegas senadores y también los que nos visitan, nosotros debemos decir que hemos tenido un gran retroceso en estos últimos tres años, cuando nosotros teníamos un Ministerio de Energía del Estado Plurinacional, hoy en día se ha transformado en Viceministerio dependiendo de lo que es el Ministerio de Hidrocarburos, nosotros teníamos una visión en la anterior Gestión de ser el centro energético de Latinoamérica como país. Cuál era la alternativa después del gas que como Bolivia podamos vender energía a los vecinos países y producto de ello tengo yo la grata, o el orgullo de decir que en mi Municipio, siendo un Municipio pequeño, nosotros con el Gobierno Nacional se ha construido más de 20.000 paneles solares que generan energía del 5.4 Watts que está vendiendo ENDE a lo que es SETAR en el Departamento de Tarija, era una alternativa con seguridad, una alternativa que se ha visto truncada en el 2019 con el Gobierno de Facto y bueno de tres años después estamos volviendo a hablar de energía para los municipios rurales.

En ese contexto yo creo que si tenemos que hablar de cambios estructurales sería buenos retomar nuevamente esas políticas y hacer que Bolivia sea el centro de volverse en un país energético y vender energía, no solo la energía eléctrica, los gobiernos municipales que están aquí presentes, debemos pensar en la energía alternativa, la energía solar, la energía eólica que tiene que ser una alternativa de país, porque no solo podemos pensar en energía eléctrica. También es bueno que estén presentes los alcaldes municipales, porque en el caso de mi Departamento, por ejemplo, lo que discursan los alcaldes es, que si nosotros no aprobamos este crédito se va a paralizar la ejecución de los proyectos en los municipios, y cuando uno pregunta a un Alcalde decirle dígame con nombre y apellido qué crédito está paralizado para que nosotros lo podamos agilizar, agendar, que beneficie en el caso mío del Departamento de Tarija 100% y que gracias a ese crédito se va a paralizar la ejecución de los municipios, muy poca información tienen, cuáles son los créditos que supuestamente estuvieran paralizados y los que no estamos aprobando, o no vamos a agendar.

Repiten lo mismo que escuchan decir, la Asamblea no aprueba créditos, el Senado no aprueba créditos y se repite y se posiciona ese discurso como lo estamos escuchando hoy decir que somos flojos, a los que realmente venimos y trabajamos, todo el tiempo que se nos convoca y que están ahí. Se nos dice que no fiscalizamos, cuando tenemos las herramientas, en mi Comisión, yo soy parte del Comité de Fuerzas Armadas, hemos hecho reiteradas veces Petición de Informe a los ministros, tenemos proyectos de ley ahí paralizados que no son respondidos, ya se ha hecho tres reiterativas y no son respondidas, y están proyectos de ley paralizados porque no han podido siquiera visitarnos los ministros respectivos en cada una de las áreas.

Eso es lo que tenemos que informar al pueblo, informar al pueblo ¡La verdad! no quiere decir que estamos obstaculizando a un Gobierno, no quiere decir que estamos obstaculizando la gestión de los gobiernos municipales, cuando los gobiernos municipales saben que muchos de los programas y proyectos se han centralizado a lo que es el eje central, se ha dejado de lado el programa MIAGUA, que era un programa exitoso del que llegaba a todos los municipios sean de capital o sean rurales, tengan muchos o tengan



pocos habitantes, la lógica era que todos tenemos derecho a tomar agua potable, eso no existe. No existe el programa Mi Riego, como programa, que cuando se convocaba los municipios se convocaban a Oficialistas y Opositores, se convocaba a los que teníamos cinco mil, seis mil habitantes, como que se convocaba a los que tenía más de cincuenta mil, ese programa también no existe en cada uno de los municipios. El programa Mi Pozo, que tenía la finalidad de generar condiciones para proveer agua, no solo para consumo humano, sino para riego y también para consumo animal, para la utilización en fábricas de la industria, eso tampoco existe.

Hemos retrocedido en estos programas, es cierto, yo escucho a algunas senadoras colegas decir, el Gobierno entrega obras, sí es cierto entrega obras, pero entrega obras mal informando a la población, terminamos el aniversario de Tarija, estamos en un mes aniversario, de cinco mil obras que ha dejado el hermano Evo Morales, mil de ellas estaban concluidas, pero no pagadas y eso es lo que están terminando de hacer, tres años después de haber recuperado la democracia en nuestro país, 1500 obras que han estado paralizadas con el Gobierno de Facto del 2019 al 2020, que las están reactivando, en ese contexto gestión nueva que tengamos no existen proyectos nuevos en gestiones nuevas, pero sí nos culpan, yo hablo porque así es y están los videos, el Presidente ha tenido la necesidad de ir Municipio por Municipio y eso está muy bien, pero ha tenido la necesidad de desprestigiar a los senadores en cada Municipio que ha estado de frente diciendo que es culpa de nosotros, por eso no hay obras.

Yo quiero decirle a Usted, a los colegas, a los que nos visitan, y a los que nos ven, que nos muestren un video donde en lo particular esta Senadora no haya aprobar proyectos o créditos que hayan llegado para el Departamento de Tarija que no conozco que ha habido alguno, excepto del aeropuerto que hemos aprobado a la brevedad posible un 22 de febrero, cuando hemos aprobado 60 millones de los cuales 37 era para el aeropuerto Oriel Lea Plaza, y hoy en día después de un año están licitando solo cuarenta millones de bolivianos de los 37 millones de dólares, han hecho tres licitaciones, es increíble que en ese país donde hablamos que no hay trabajo y que las empresas deben ejecutar, pues las licitaciones se caen, no hay quién ejecute los proyectos, quiere decir que las empresas están bien que no necesitan trabajar.

En mi Municipio una Planta de Transformación de Membrillo, la norma dice a tres licitaciones que no existen proponentes, pues se hace una invitación directa, cinco veces han licitado y las cinco veces se ha caído. No hay empresa que pueda ejecutar un proyecto, eso es increíble y ni siquiera las licitaciones lo hacen los gobiernos municipales, sino que lo hace el eje central, así se ha centralizado tanto y es por eso que en los municipios no se ve el movimiento económico, el circulante, porque van empresas inclusive desde la ciudad de La Paz a trabajar en municipios y se deja de lado la mano de obra, inclusive, local.

Así estamos Presidente, sin embargo, este proyecto de electrificación yo tenía conocimiento que solo iba enfocado a la región del Chaco y agradezco a la Senadora Velasco por haber dado lectura y que nos pueda facilitar con nombre y apellido donde están los proyectos porque ha hablado de Arce y de la Provincia Méndez, para que podamos hacer seguimiento, porque no podemos hacer seguimiento cuando hacemos Peticiones de Informe y nunca llegan los informes y no sabemos con exactitud dónde está enfocado, inclusive nos puede dar lugar a que estemos nosotros equivocados informando mal a la población, porque no tenemos una documentación oficial de respaldo a dónde van netamente estos proyectos.

En ese sentido, Presidente de mi persona va a aprobar este proyecto, no porque estén presentes, sino porque eso se ha decidido que vamos a aprobar un proyecto de electrificación que llegue a los municipios rurales, pero así como lo he dicho la anterior vez cuando estaba el Ministro, lo que no vamos a aprobar son proyectos del COVID que no sabe a dónde se va a ir y que supuestamente millones y millones tenemos que pagar de un proyecto, programa que han ejecutado el 2023 que supuestamente, ha llegado a los municipios ese recurso del COVID tantos millones y que nos quieren hacer aprobar a la fuerza.

Habría que fiscalizar si es que de verdad han recibido los gobiernos municipales recursos para combatir el COVID 2023 cuando ya se había levantado, ya no esto no era una pandemia. En ese contexto Presidente, he querido manifestar esa preocupación que, si vamos a hablar, hablemos e informemos bien a la población y que los que tenemos que informar bien a la población lo hagamos también con documentación o con lo poco que podamos tener, pero que podamos informar y no estemos haciendo discursitos de quedar bien,

porque vamos a querer seguir asegurando pegas, proyectos, o tenemos algún otro cálculo político y que en base a eso, nos da a que digamos cualquier cosa y podamos mentir frente a los colegas senadores que estamos en todas las sesiones trabajando por el bien del país. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, no podemos negar que en realidad nuestro nivel de endeudamiento es preocupante, tenemos un nivel que está ya en cifras que podríamos decir preocupantes, sin embargo, Presidente tampoco podemos negarle la posibilidad de progreso a comunidades rurales que prácticamente están abandonadas del Estado. Chuquisaca en concreto ha sido, no de este Gobierno sino de los anteriores gobiernos la hijastra, porque las inversiones jamás han llegado a Chuquisaca, tenemos provincias que, por ejemplo, han dado el gas a Bolivia y no tienen instalación domiciliaria de gas, tienen que comprar una garrafa que va en vehículo, en camión, etc. son absurdos que realmente han determinado esa mala distribución de los recursos del Estado. El Estado Central recibe más del 90% de los ingresos del país y el resto queda para los municipios, gobernaciones, universidades, es decir, quedan migajas.

Por otro lado, Presidente, las competencias para los municipios cada día son mayores, pero sin embargo, los ingresos cada día son menores, sobre todo con el tema que tenemos de la disminución en la exportación de gas, por todas esas razones, Senador Presidente y viendo la realidad, claro, cada uno de nosotros conoce la realidad de su Departamento, yo he podido ver y vivir en Incahuasi, ver cómo el kilovatio de luz en Incahuasi es más que en la ciudad de La Paz, por qué, porque evidentemente no están en la red fundamental, entonces, eso involucra que no se puede hacer ningún emprendimiento porque la luz es excesivamente cara, por otro lado, hay lugares en los que no hay luz eléctrica, yo conozco el Municipio de Villa Serrano de donde era mi padre, hay muchísimas comunidades que el día de hoy en este siglo se alumbran con mechero y con velas, nosotros cómo podemos ser egoístas de no permitir a estas comunidades que también puedan gozar de algo que es un derecho humano que está establecido en la Constitución Política del Estado, no es un regalo, no es un beneficio, no es un favor que le estamos haciendo, es simplemente cumplir lo que dice la Constitución, el Estado tiene la obligación de ser padre para todos y no padrastro para algunos como es el área rural.

Esta Constitución si usted analiza la parte literal es una de las mejores constituciones del mundo, porque en ninguna otra Constitución se prevén tantos derechos, por ejemplo, para los pueblos indígenas, yo quisiera saber cuál de esos derechos se los materializan porque no solamente está enumerar, los derechos, tienen que permitir que el ciudadano pueda gozar, pueda materializar esos derechos y eso no acontece.

Presidente, cuando se trata de préstamos lo primero que hago es revisar el contrato y en este caso he revisado minuciosamente el contrato y a partir del artículo 8, claramente prevé cómo se va a suspender los desembolsos, es decir, que no es un crédito de libre disponibilidad Presidente, es como han dicho muchas colegas es un crédito que tiene el nombre y apellido. Entonces nosotros tenemos esa facultad de fiscalizar, pero qué les pedimos a ustedes, para nosotros a veces es difícil ir a todas las comunidades, ustedes tienen que ser nuestros ojos y decirnos el proyecto número tal no se está ejecutando, en el proyecto número tal se está haciendo un negociado, o sea, ustedes tienen que alimentarnos con esas ideas para que nosotros podamos fiscalizar.

Entonces, yo particularmente voy a aprobar este crédito y voy a aprobar los créditos que sean necesarios para poder salir de esta crisis, porque si bien es un endeudamiento también es una de las pocas oportunidades que tenemos de que se generen recursos y se genere trabajo también en el área rural, también les digo a ustedes, sobre todo a los alcaldes, a los miembros del Consejo que nos informen, que nos alimenten con información, para que nosotros a nombre de ustedes podamos reclamar y fiscalizar. Por eso, mi opinión va a ser para que se apruebe este crédito. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Buenas tardes a todos las colegas senadoras, senadores y también a los presentes. A ver



colegas, yo también voy a hablar para tener pruebas en nuestras regiones, porque constantemente nos acusan que nosotros no aprobamos créditos, lo que yo recuerdo ningún crédito he rechazado como Senador Nacional, hemos aprobado créditos nacionales para otros departamentos, para diferentes proyectos para su ejecución. Entonces, de esa manera yo no quisiera que sigan mintiendo, mal informando a nuestras organizaciones sociales en diferentes regiones. Constantemente estamos viendo que nuestro hermano Presidente Lucho, va a informar diciendo que, en la Cámara de Senadores, y los asambleístas de esta región no aprueban, es totalmente falso, ustedes saben muy bien, nosotros en ningún momento hemos reprobado ningún crédito, siempre hemos aprobado y eso tienen que saber nuestras organizaciones sociales.

Pero lamentablemente la mala información es más creíble que la información verdadera, a veces es fácil mentir o engañar a nuestras organizaciones sociales para hacernos quedar mal, y para que nuestras organizaciones sociales vean que nosotros no estamos trabajando, pero en realidad día y noche estamos trabajando debatiendo con el tema de créditos, aunque muchas organizaciones sociales nos dicen por qué se están prestando mucho, están endeudando, más allá de eso si es un proyecto que va en beneficio de nuestra población, nosotros no podemos estar en contra, en ningún momento hemos estado en contra. Por ese motivo en tema de electrificación, por ejemplo, en el Departamento de Chuquisaca se va a beneficiar más de 20 municipios, está aquí en el informe, espero que esos 20 municipios en Chuquisaca se beneficien verdaderamente y que se ejecuten esos proyectos compañeros.

Si se ejecuta compañeros, nosotros como asambleístas, como fiscalizadores vamos a estar felices, pero también nos preocupamos cuando aquí nos hacen aprobar a la fuerza y no se ejecuta hasta ahora, esos proyectos nos preocupan a nosotros, por ese motivo colegas senadores quiero decir también a mi región que voy a aprobar este proyecto de electrificación porque mi Municipio se está beneficiando con este proyecto, porque en los municipios hace falta mucho la electrificación. Hasta ahora seguimos viviendo con mecheros, con velas, en la oscuridad, en las áreas rurales, por ese motivo vamos a aprobar este Proyecto de Ley, pero ya no quisiéramos que mientan, no hagan su discursito bonito para quedar bien con nuestro hermano Presidente Lucho Arce. Gracias.

Sen. Presidente: Colegas senadoras y senadores, todavía hay una larga lista de oradores, es pertinente hacer recuerdo que estamos en su estación en grande y de acuerdo al Reglamento es una sola participación. Yo quisiera pedir comprensión porque estamos –creo- redundando en el mismo y entrar a votación para continuar, ¿continuamos a votación? Bien, vamos a entrar en votación colegas, senadoras y senadores.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueban:

- a) El Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO para el "Programa de Electrificación Rural III", suscrito el 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, por un monto de hasta \$us200.000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).



- b) El Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III", suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial - BM, por un monto de hasta \$us 125.000.000,00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO, aprobado por la presente Ley.

III. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Convenio de Préstamo 9611-BO, aprobado por la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "que Aprueba el Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO, para el "Programa de Electrificación Rural III", y el Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia - IDTR III".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Agradecemos la presencia de AGANDEPAZ, dirigentes de Central San Gabriel, también de ACOPONGO, que están presentes. Gracias por su presencia.

Colegas, vamos a decretar un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Levanto el Cuarto Intermedio. Continuamos con la presente Sesión.



Voy a solicitar al Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Presidente, al ver que en nuestro Hemiciclo se encuentra la mayoría, hay Quorum para iniciar, en ese sentido continuaré con la lectura, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solo para solicitar del permiso correspondiente tomando en cuenta de que se tiene reunión de Comisión para tratar temas específicos y lo que hoy se ha puntualizado el PL N° 036, Presidente.

Sen. Presidente: Verifiquemos el Quórum, de lo contrario sería Senador Pérez posponer su Sesión una hora por lo menos, por favor. Solicito al Senador Pérez, posponer por lo menos una hora su Sesión, no vamos a tener el Quórum correspondiente, por tanto, no vamos a proceder a concluir nuestra Sesión.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: A ver Presidente, hace momentos yo escuchaba decir que todos estamos en una función de carácter nacional, pero me sorprende cuando en realidad muchos brillamos por la ausencia, en ese sentido voy a pedir que se llame lista por favor, Presidente y aquel Senador o Senadora que no se encuentra tiene que corresponder la falta.

Sen. Presidente: Vamos a solicitar que verifique el Quórum Reglamentario.

Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Llama lista.

Verificación de Quórum:

Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Araujo Domínguez Dulce María, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Egüez Algorañaz Claudia Elena, Dehne Franco Enrique Fernando, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Ramos Socpaza Santos, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Arce Elizabeth Soya.

El Senador Santiago Ticona Yupari, no ha presentado ninguna nota para que esté ausente, no sé cómo, pero tiene que presentar una nota, yo no sé en qué Comisión está trabajando si los otros senadores están aquí.

Presidente, existe el Quórum Reglamentario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, simplemente para pedirle permiso tenemos la reunión de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y solamente me quedé para pedir permiso por favor. Gracias.

Sen. Presidente: Sí, las dos comisiones están consideradas ¿no?

Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Hermano Presidente, tienen que presentar una nota sabiendo que ellos tienen su Sesión

en su Comisión, porque así por así no se los puede tomar en cuenta.

1.3 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D., que aprueba el Convenio de Préstamo No. BV-C3 para el Programa "Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19", suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, por un monto de hasta Y15.000.000.000,00 (Quince mil millones 00/100 yenes japoneses). (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF - PL 156 - Inf N° 08/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY N° 156/2023-2024 C.D. QUE "APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. BV-C3 PARA EL PROGRAMA "APOYO DE EMERGENCIA PARA RESPUESTA A COVID-19", SUSCRITO EL 30 DE MARZO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN – JICA, POR UN MONTO DE HASTA Y15.000.000.000,00 (QUINCE MIL MILLONES 00/100 YENES JAPONESES)".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 04 de marzo de 2024 mediante oficio P.N° 113/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D. que "Aprueba el Convenio de Préstamo No. Bv-C3 para el Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta A Covid-19", suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional De Bolivia y la Agencia De Cooperación Internacional De Japón – Jica, por un monto de hasta Y15.000.000.000,00 (Quince Mil Millones 00/100 Yenes Japoneses)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 14 de marzo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 156/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:



a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.

- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".

Artículo 2. Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagónico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno para la industrialización con sustitución de importaciones y con miras a la exportación con valor agregado".

c) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

• III.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0972/2024 con fecha de recepción 10 de abril de 2024, emitido por Antonio Mullisaca Díaz Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el cual adjunta la siguiente documentación:

- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0088/2024 de fecha 08 de abril de 2024.
- MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0087/2023 de fecha 30 de marzo de 2022.
- MPD/DGAJ/UAF-INF 0155/2023 de fecha 31 de marzo de 2023.
- Nota Ref. No.: 5R 202307270002 de fecha 27 de julio de 2023.
- Nota Ref. No.: 5R 202311150001 de fecha 15 de noviembre de 2023.
- Covid-19 Crisis Emergency Social Safety Nets Project - Implementation status & Results Report (Proyecto de redes de seguridad social de emergencia por la crisis de Covid-19 - Estado de



- implementación e informe de resultados)
- Nota MSyD/DGP/UPL/CE/241/2024 de fecha 3 de abril de 2024.
- Informe Técnico MSyD/DGP/UPL/IT/248/2023 de fecha 16 de agosto de 2023.

- Oficio BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE 2024-284 con fecha de recepción 09 de abril de 2024, emitido por Roger Edwin Rojas Ulo Presidente del Banco Central de Bolivia.

- Oficio MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/N° 166/2024 con fecha de recepción 10 de abril de 2024, emitido por Marcelo Montenegro Gomez Garcia Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

- Oficio MSyD/DGP/UPL/CE/241/2024 con fecha de recepción 04 de abril de 2024, emitido por la Dra. Mariana Camila Ramírez López Viceministra de Gestión del Sistema de Salud del Ministerio de Salud y Deportes el cual adjunta el Informe MSyD/DGP/IT/064/2024 de fecha 03 de abril de 2024.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 320/2023-2024 con fecha de recepción 08 de abril de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 317/2023-2024 con fecha de recepción 05 de abril de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 270/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 273/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 271/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 279/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 274/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 275/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 280/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 276/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 277/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N° 281/2023-2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio, COMITÉ-PFMTYS-SEN-NVGS/AT No. 060/2023-2024 con fecha de recepción 27 de marzo de 2024, emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

- Oficio, COMITÉ-PFMTYS-SEN-NVGS/AT No. 044/2023-2024 con fecha de recepción 27 de marzo de 2024,



emitido por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

- Oficio P.Nº 113/2023-2024 con fecha de recepción 24 de marzo de 2024, emitido por el Diputado Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados.

- Informe INF-CPPyF - 004 de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

- Oficio BNMI/NI Nº 16/2023-2024 de fecha 29 de noviembre de 2023.

- Oficio MP-VC GG-DGGLP-Nº 31/2023 de fecha 05 de abril de 2023, emitido por Luis Alberto Arce Catadora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Ley PL 342/22-23
- Convenio de Préstamo No. BV-C3 (Ingles)
- Oficio JICA (BV) 03-0180 con fecha de recepción 28 de marzo de 2024, emitido por Keiseku ITO Director Representante Residente en Bolivia Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA.

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley Nº 156/2023-2024 C.D., tiene por objeto aprobar el Convenio de Préstamo No. Bv-C3 para el Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta A Covid-19", suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia De Cooperación Internacional De Japón – Jica, por un monto de hasta Y15.000.000.000,00 (Quince Mil Millones 00/100 Yenes Japoneses).

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 4899 dispone que suscrito el Convenio de Préstamo No. BV-C3 con JICA, éste deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:

Condiciones Generales:

Concepto	Detalle
Nombre:	Convenio de Préstamo No. BV-C3 "Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19".
Organismo Financiado:	Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA.
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Entidad Ejecutora:	Ministerio de Salud y Deportes.
Objetivo General	Implementar mejoras de políticas e instituciones que permitan continuar y reforzar los servicios públicos del sector salud y médico, así como aquellas políticas e instituciones que protejan a la población vulnerable que forman la base para que los servicios públicos funcionen mediante apoyo presupuestario en Bolivia, donde el impacto socio económico de la pandemia de COVID-19 ha sido grave y, eventualmente, apoyar a los esfuerzos de Bolivia de promover el desarrollo estabilidad socio económica del país.
Alcance del Programa:	El alcance del Programa es consistente con la Matriz de Políticas acordada entre JICA y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Condiciones Financieras:



Concepto	Detalle
Monto del préstamo:	¥15.000.000.000.- (QUINCE MIL MILLONES 00/100 YENES JAPONESES).
Tasa de Interés:	0,01% anual.
Comisión de Administración:	¥30.000.000.- (TREINTA MILLONES 00/100 YENES JAPONESES).
Periodo de Gracia:	4 años.
Plazo de Repago:	15 años, incluyendo el periodo de gracia.
Fechas de Repago	10 de marzo y 10 de septiembre.
Moneda:	Yen Japonés ¥.

DESTINO DE LOS RECURSOS

El Gobierno Nacional en el marco de la gestión integral de los sistemas de salud, viene implementando medidas en beneficio de mejorar la atención médica de los bolivianos, entre las que destacan la distribución de medicamentos, vacunas, impulso a la construcción y equipamiento de hospitales.

En ese sentido, los recursos obtenidos por el presente préstamo irán destinados a cubrir gastos del Sistema Único de Salud - SUS que para la gestión 2023 cuenta con un presupuesto de Bs1.009,3 millones, conforme se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD - SUS, 2023

(En Millones de Bolivianos)

COMPONENTE	DETALLE	2023 (E)
Productos en Salud	Atención de la Población mediante la Transferencia de Recursos a las Gobiernos Autónomos Departamentales y a la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud — CEASS. (E)	751,7
Enfermedades de Alto Costo	Atención de Pacientes con enfermedades renales y Lucha Contra el Cáncer.	248,3
Fortalecimiento de Hospitales	Equipamiento y/o Ampliación de establecimientos de salud.	9,3
TOTAL		1.009,3

Fuente: SIGEP

Elaborado: MEFP - VPCF - DGP GP - USS

E: Estimado

Así mismo, **el convenio de préstamo No. BC-C3** en su sección 2. "Utilización de los Fondos del Préstamo". En su Punto 1. Señala textualmente que "...El Prestatario utilizará los fondos del préstamo para cubrir **los gastos presupuestarios ya hechos y/o por hacer** por las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia..."

Revisada la documentación cursante en el Proyecto de Ley, la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas envía **oficios a la Ministra de Salud y Deportes** a objeto de que nos pueda **brindar un Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, por lo que **la Ministra a través de oficio MSYD/DGP/UPL/CE/241/2024 informó textualmente lo siguiente:**

"...A continuación, se da respuesta a los requerimientos realizados por la Comisión Planificación Política Económica y Finanzas:

1. En la Exposición de Motivos del PL, señala textualmente que: "...los recursos obtenidos por el presente préstamo irán destinados a cubrir gastos del Sistema Único de Salud — SUS..." pero no señala específicamente los componentes, detalle y montos que cubrirán los gastos del SUS,



en tal sentido, se requiere dicha información de manera detallada, actualizada y con las copias Fotostáticas Legalizadas de respaldo de la Documentación, si es que corresponde.

RESPUESTA

A fin de garantizar el derecho y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna y de manera gratuita, se ha implementado el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito - SUS, a través de la Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, que constituye una de las principales políticas del Sector Salud, que tiene como objetivo principal brindar atención de manera gratuita a todas las bolivianas y bolivianos que no se encuentran cubiertos por la Seguridad Social de Corto Plazo, en línea a lo planteado en el Pilar 3 de la Agenda Patriótica 2025 y de acuerdo a lo establecido en el pilar 3 Salud, Educación y Deportes del Eje 6 Salud y Deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de Pandemia, del Plan de Desarrollo Económico Social -PDES 2021-2025.

El fortalecimiento de los sistemas de salud, garantizará el acceso y calidad a la salud para todos los bolivianos, además, permitirá combatir los efectos y secuelas de la pandemia del COVID-19, a través de las medidas que el Gobierno Nacional viene ejecutando para mejorar la atención médica de los bolivianos; entre las que destacan el abastecimiento de fármacos, medicamentos y vacunas; contar con redes de laboratorios; y la construcción y equipamiento de establecimientos de salud, todos necesarios para que la población sea atendida de manera pronta y oportuna.

Los recursos del Préstamo serán destinados en el marco del pilar 3 Salud, Educación y Deportes del Eje Salud y Deportes para proteger la vida con ciudad integral en tiempos de Pandemia del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES), la implementación del Sistema Único de Salud SUS. De esta manera, el Gobierno Nacional viene implementando medidas en beneficio de mejorar la atención médica de los bolivianos, entre los que destacan la. distribución de medicamentos, vacunas, impulsando a la construcción y equipamiento de hospitales.

Es así que en el Reglamento para la aplicación técnica, administrativa y financiera de la Ley N° 1152, se establece que la atención integral de la salud comprende acciones de:

- a) Promoción de la Salud
- b) Prevención de enfermedades
- c) Atención de enfermedades
- d) Rehabilitación de enfermedades
- e) Medicina Tradicional Ancestral Boliviana

En ese sentido, los recursos obtenidos por el presente préstamo serán destinados a cubrir gastos del Sistema Único de Salud (SUS) de forma enunciativa y no limitativa en los siguientes aspectos:

Destino de los Recursos (en Bolivianos)

N°	Componente	Detalle	Monto en Bs.
1	Productos en Salud	Atención de la Población mediante la Transferencia a Gobiernos Departamentales, CEASS compra de servicios de productos de tercer nivel	618.998.044
2	Enfermedades de Alto Costo	Atención de pacientes con enfermedades renales y lucha contra el Cáncer	381.001.956
3	Fortalecimiento de Hospitales	Equipamiento y/o ampliación de establecimientos de Salud	13.468.937
TOTAL			1.013.468.937

Fuente: MSyD

Productos en Salud

El componente productos en salud puede reflejarse a través de la atención de la población mediante la transferencia



de recursos a los Gobiernos Autónomos Departamentales y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) según el siguiente detalle:

Productos en Salud
(en Bolivianos)

N°	Detalle	Monto
1.1.	Transferencia a Hospitales de 3° Nivel	448.669.534,76
1.2.	Transferencia a CEASS (Compra de Medicamentos)	46.154.144,00
1.3.	Previsión para Hospitales de nueva creación	50.065.519,00
1.4.	Compra a servicios al nivel mundial	40.531.004,00
1.5.	Compra de servicios al sector privado	33.577.842,00
Total		618.998.043,76

Fuente: MSyD

Enfermedades de Alto Costo

En este componente se consideró la atención de pacientes con enfermedades renales y lucha contra el cáncer:

Enfermedades de Alto Costo
(En Bolivianos)

N°	Detalle	Monto
2.1.	Transferencia por enfermedades de alto costo al 3er nivel	81.523.691,24
2.2.	Compra de servicio al nivel Municipal	51.206.880,00
2.3.	Compra de servicios a ABEN	9.000.000,00
2.4.	Compra de servicios al sector privado	139.271.385,00
Total		381.001.956,24

Fuente: MSyD

Fortalecimiento de hospitales:

Equipamiento y/o ampliación de establecimiento de salud

EQUIPAMIENTO SUS

(en bolivianos)

N°	DPTO.	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MONTO POR EJECUTAR
1	La Paz	Institucional del Torax	660.437,00
2	Potosí	Hospital Daniel Bracamonte	120.400,00
5	Santa Cruz	Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suarez	1.452.000,00
6	Santa Cruz	Hospital de la Mujer Percy Boland	236.100,00
8	La Paz	Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uria	11.000.000,00
Total			13.468.937,00

Fuente: MSyD

2. De acuerdo al "Numeral I. Sección 2. Utilización de los fondos de Préstamo" del Convenio de Préstamo, el cual señala textualmente que: "...el prestatario utilizara los fondos del préstamo para cubrir los gastos presupuestarios ya hechos y/o por hacer, por las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia...", informe señalando de manera detallada, actualizada y con copias Fotostáticas Legalizadas de respaldo de la Documentación, (si es que corresponde), ¿Qué gastos presupuestarios ya fueron realizados por el Estado Plurinacional de Bolivia y que gastos presupuestarios recién se realizaran?

Respuesta. Conforme se señala en la pregunta anterior los recursos serán destinados a cubrir entre otros, el enfoque integral de Salud, vale decir, Prevención, Promoción y Atención, para promover el bienestar general, prevenir enfermedades y brindar atención de calidad.

3. Informe de manera detallada y desglosada el Reglamento Operativo del "Programa de Apoyo



de Emergencia Para Respuesta a COVID - 19 objeto del proyecto de Ley.

Respuesta. Considerando las características del financiamiento establecidas en el Convenio de Préstamo del Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19", no corresponde la elaboración de un Reglamento Operativo para el programa.

4. A objeto de tener información transparente sobre los recursos y el destino de los mismos de acuerdo a los anteriores créditos destinados al Covid - 19, Informe, cuál es la actual situación sanitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia respecto al Covid-19.

Respuesta. Se remite en Anexo, el REPORTE EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 EN BOLIVIA al 30 de marzo de 2024.

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 EN BOLIVIA N° 1.281

Semana Epidemiológica 13/2024 (del 24 al 30 de marzo) 1.481 días desde el primer caso de Bolivia
En la Semana Epidemiológica 13 de 2024, en Bolivia se notificaron 167 nuevos casos confirmados, 89 menos que la semana anterior, lo que representa una reducción del 35%; No se reportan decesos en la semana.

Se registra una nueva reducción de casos. El comportamiento en los departamentos es oscilante y con baja incidencia. En esta semana Cochabamba (39%), La Paz (23%) y Santa Cruz (23%) reportan la mayor cantidad de casos del total nacional; estos tres concentran el 86% del total nacional; en tanto que, los otros 6 departamentos hacen el restante 14%.

En relación a la semana anterior, 4 departamentos registran reducción: - La Paz (-82 casos, -68%), Chuquisaca (-18 casos, 72%), Potosí (-6 casos, -75%) y Tarija (-4 casos, -80%); 3 departamentos con incremento: Pando (+8 casos, +800%), Cochabamba (+8 casos, +14%) y Santa Cruz (+5 casos, +15%), y; 2 departamentos permanecen estacionario: Beni (1 caso, igual que la semana anterior) y Oruro (4 casos, igual que la semana anterior).

NOTIFICACIÓN DE CASOS

CASOS CONFIRMADOS: 167 casos nuevos en la semana: Cochabamba 65 casos, La Paz 39 casos, Santa Cruz 39 casos, Pando 9 casos, Chuquisaca 7 casos, Oruro 4 casos, Potosí 2 casos, Tarija 1 caso y Beni 1 caso. La Tasa de V Incidencia nacional en la semana es 1,4 hab. (fue 2,1 la semana anterior); Pando registra una tasa de 5 XI 00.000 hab. (la más alta), seguido de Cochabamba con 3, ambos departamentos por encima del valor nacional.

El total acumulado de casos confirmados en toda la pandemia asciende a 1.239.785 que corresponden a: Santa Cruz 457.006, La Paz 227.505, Cochabamba 225.719, Tarija 91.048, Chuquisaca 86.639, Oruro 53.274, Potosí 48.650, Beni 34.586 y Pando 15.358.

DECESOS: 0 en la semana. El total acumulado es 22.439: Santa Cruz 9.055, Cochabamba 3.274, La Paz 3.166, Oruro 1.668, Chuquisaca 1.591, Tarija 1.382, Beni 999, Potosí 944 y Pando 360.

La Tasa de Letalidad es 1,8% en toda la pandemia. Fue 6,2% en la 1ra. Ola, 2,7% en la 2da. Ola, 2,7% en la 3ra. Ola, 0,7% en la 4ta. Ola, 0,1% en la 5ta. Ola y 0,2% en la 6ta. Ola. Los departamentos con mayor letalidad en toda la pandemia son: Oruro 3,1%, Beni 2,9%, Pando 2,3%, Santa Cruz 2,0%, Potosí 1,9%, Chuquisaca 1,8%, con valores por encima del nacional; mientras que La Paz 1,4%, Cochabamba 1,5 y Tarija 1,5% por debajo del nacional.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO - ÍNDICE DE POSITIVIDAD

En la semana se registraron 7.582 pruebas de observándose un descenso de este indicador (fue 3,0% en



la semana anterior). El total de pruebas realizadas en toda la pandemia asciende a 6.658.337.

5. Informe de manera pormenorizada la evolución del Covid-19 en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia desde año 2020 a la fecha, explicando y detallando que acciones realizó el Ministerio de Salud para mitigar esta enfermedad.

Respuesta. El Gobierno Nacional ha ejecutado el Plan Nacional de Lucha Contra la Pandemia Covid-19 con cuatro pilares basados en: Coordinación entre los distintos niveles de gobierno; Diagnóstico oportuno, masivo, gratuito y vigilancia genómica; Vacunación voluntaria, gratuita y equitativa y Vigilancia Epidemiológica Activa. Se dispuso de forma gratuita para la población pruebas PCR y antígeno nasal realizándose más de 6 millones de pruebas, de las cuales el 94% se realizaron desde noviembre de 2020 a la fecha y tan solo el 6% en la 1ra. Ola (marzo a octubre 2020).

Asimismo, fue una prioridad la vacunación contra la COVID-19, aplicándose un total de más de 16 millones de Dosis.

Hemos desplegado alrededor de 151 Brigadas de Salud, recorriendo casa por casa, en municipios, realizando la vigilancia epidemiológica activa, con la identificación y aislamiento de casos y sus contactos, atención y tratamiento precoz, entrega de medicamentos y derivaciones a establecimientos de salud en caso que así lo requieran.

Con esto, logramos reducir la tasa de mortalidad por COVID-19, de 76 decesos por cada 100.000 habitantes en la 1ra. Ola a 1 por cada 100.000 habitantes en la 6ta Ola. (Se remite en medio digital el plan Nacional de Lucha contra la Pandemia COVID-19").

Se enviaron oficios al **Ministro de Planificación del Desarrollo** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, **por lo que el Ministerio** a través de oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0088/2024 **informó textualmente lo siguiente:**

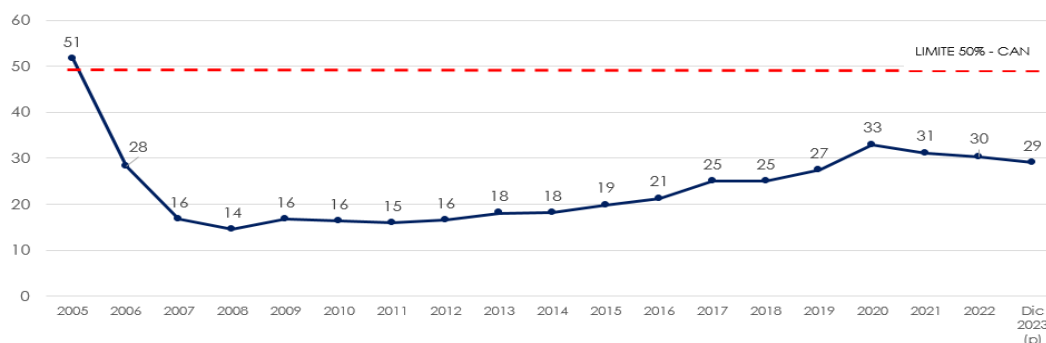
Pregunta. Informe, con documentación e información actualizada, si como País estamos dentro del rango de endeudamiento a nivel internacional (En virtud a que la Comisión no podría realizar un trabajo adecuado, transparente y sólido para analizar el Proyecto de Ley si es que no se tienen datos actualizados).

Pregunta. Debido a que en la exposición de motivos del descrito Proyecto de Ley no indica datos actualizados, solicito que Informe de manera detallada y con información actualizada lo siguiente: Saldo de Deuda Externa/PIB, el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios, y el Saldo de Deuda Externa / Exportaciones de Bienes y Servicios.

Respuesta a ambas preguntas. - La capacidad que tiene el Estado de generar ingresos para cubrir el capital e intereses, se demuestra a través del indicador de solvencia (saldo de deuda/PIB, Saldo de deuda/Exportaciones) e indicador de liquidez (Servicio de deuda (capital +intereses) /Exportaciones; que se presentan a continuación:



Indicador de Solvencia
Saldo de Deuda / PIB (en %)



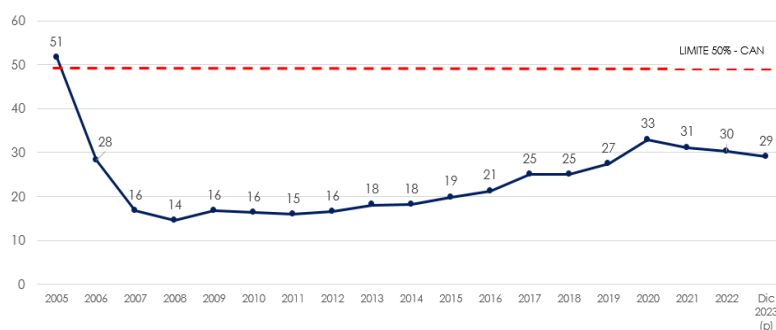
Por debajo
de los
umbrales
internacio
nales

CAN: Comunidad Andina de Naciones

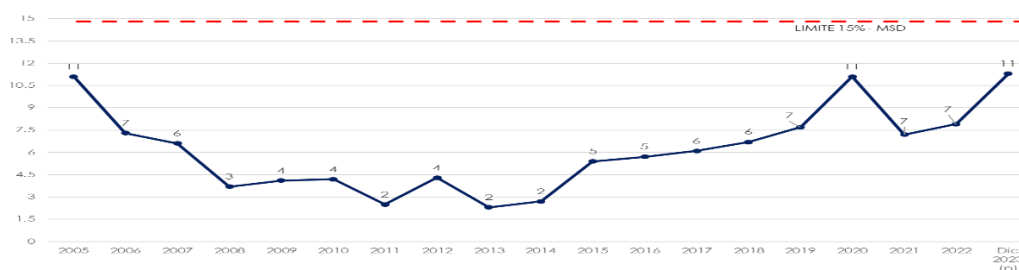
Fuente: BCB

En el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs), de un 11,1% en 2005 pasó a 11,3% a diciembre de 2023, parámetro que refleja liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda y que se encuentra por debajo del límite establecido en el MSD del BM y el FMI de 15%.

Indicador de Liquidez
Servicio de Deuda / Exportaciones* (En %)



1. Por debajo de los umbrales internacionales



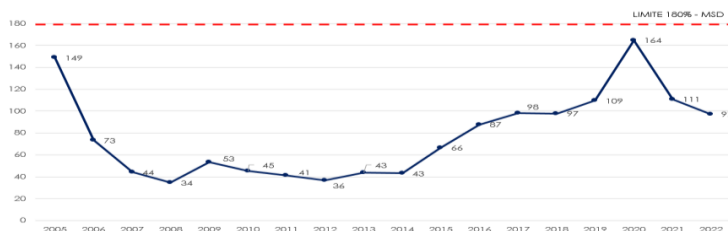
(*) Exportación de bienes y servicios

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fuente: BCB

Indicador de Solvencia
Saldo Deuda / Exportaciones*
(en %)





2. Por debajo de los umbrales internacionales

(*) Exportación de bienes y servicios

Dato a diciembre de 2021

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fuente: BCB - INE

Pregunta. Informe si, sobre el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D., existe algún proceso de contratación en curso, señalando si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, en caso de ser afirmativa la respuesta, señale la normativa que permita el avance del proceso de contratación antes de la aprobación del crédito por parte de la ALP (Adjunte Copias Fotostáticas Legalizadas de la documentación adicional que respalde su respuesta)

Respuesta. - Los procesos de contratación enmarcados en el Convenio de Préstamo son de responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes en su calidad de ejecutor. Sin perjuicio de lo anterior, revisado el Sistema de Contrataciones Estatales, se pudo evidenciar que a la fecha no existe registrado ningún proceso de contratación relacionado con el proyecto.

Pregunta. Remita los Informes Técnicos y Legales que respaldan y justifican el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D., debido a que no se cuenta con ningún informe dentro de la carpeta Original del PL en la Cámara de Senadores, ni tampoco la Cámara de Diputados hace referencia a dichos Informes los cuales son necesarios para un análisis completo del Proyecto de Ley.

Respuesta. - Adjunto remito los Informes Técnico y Legal que respaldan y justifican el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D.

Pregunta. En virtud a que en la carpeta Original del PL N° 156/2023-2024 C.D. de la Cámara de Senadores, no se encuentra el Informe Complementario remitido a través de nota con CITE: MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 3153/2023 de fecha 05 de octubre de 2023, el cual debería haber sido remitido por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Solicito que remita dicho documento, (el cual es citado en el punto IV: Análisis del Informe INF-CPPEyF-004, PL-156/2023-204 emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados).

Respuesta. - Adjunto remito la información complementaria enviada a través de nota MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 3153/2023.

Pregunta. De acuerdo al "Numeral 3. Sección 2. Utilización de los fondos de Préstamo" del Convenio de Préstamo, informe si el Ministerio de Planificación del Desarrollo solicitó extender la duración del plazo para la vigencia del Convenio de Préstamo N° BV-C3 de fecha 30 de marzo de 2023, así mismo indique cual sería la nueva fecha límite para la vigencia del Convenio de préstamo (si es que se hubiese realizado la solicitud) y cuál es la normativa que se amparan para dicha solicitud. Adjunte copias Fotostáticas Legalizadas como respaldo de la respuesta (si corresponde).

Respuesta. - En el marco de los Términos y Condiciones Generales para Préstamos Asistencia Oficial para



el Desarrollo del Japón, pasados 120 días a partir de la suscripción del Convenio de Préstamo, si el mismo no entró en vigencia se debe solicitar una ampliación, por lo cual, se solicitó una primera ampliación de plazo, misma que fue otorgada hasta el 23 de noviembre de 2023, posteriormente se pidió una segunda ampliación, la cual fue otorgada por JICA hasta el 21 de mayo de 2024. (Adjunto respuestas del financiador)

Pregunta. *A objeto de tener antecedentes claros y transparentes del manejo de recursos, tomando en cuenta que este es el 5to Proyecto de Ley referente a la "Aprobación de un contrato de préstamo" que tiene que ver con el COVID-19, remita en copias fotostáticas legalizadas los informes de los estados financieros, informes de cierre, informes actualizados del avance de la ejecución del financiamiento, Informes de evaluación final o informes de evaluación ex post (Según corresponda el caso), además de las carpetas de estudio y diseño final de las siguientes Leyes:*

a) Ley 1346 de 12 de noviembre de 2020 "Que aprueben un Convenio de Financiamiento suscrito con la Asociación Internacional de Fomento-AIF del Banco Mundial, por un monto total de \$us54.300.000.- (Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), y un Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF del Banco Mundial, por un monto de hasta \$us200.000.000.- (Doscientos Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), ambos destinados a la ejecución del "Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19".

Respuesta a) Adjunto remito en formato digital el Reporte de Implementación del Proyecto preparado por el Banco Mundial, así como la Auditoría a los Estados Financieros emitida por la empresa Auditora KPMG.

b) Ley 1360 de 17 de febrero de 2021 "Se aprueba el Contrato de Préstamo para el Programa "Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico para la Emergencia Generada por el COVID-19", suscrito en fecha 23 de junio de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento-CAF, por un monto de hasta \$us350.000.000.- (Trescientos Cincuenta Millones 00/1000 Dólares Estadounidenses)".

Respuesta b) Respecto al Contrato de Préstamo para el Programa "Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico para la Emergencia Generada por el COVID-19", en la Cláusula 5. del citado Contrato se establece que los recursos del préstamo brindan un apoyo financiero a fin de mitigar las contracciones que provocan en el ámbito del desarrollo los impactos económicos y las presiones fiscales relacionadas con la pandemia del COVID-19. En este sentido, los recursos fueron considerados como una fuente de financiamiento para el Presupuesto General del Estado de la gestión 2021, aprobado mediante Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020.

c) Ley 1435 de 22 de junio de 2022 "Se aprueba el Contrato de Préstamo para el Financiamiento del "Programa para el apoyo al Plan de Vacunación Contra la COVID-19 y Fortalecimiento del Sistema de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia", suscrito en fecha 1 de abril de 2022, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us130.000.000,00 (Ciento Treinta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses)".

Respuesta c) Adjunto remito en formato digital el informe de avance del "Programa para el apoyo al Plan de Vacunación Contra la COVID-19 y Fortalecimiento del Sistema de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia".

d) Ley 1514 de 07 de julio de 2023 "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5376/OC-B0 para el Proyecto "Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus II", entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, por un monto de hasta \$us500.000.000,00 (Quinientos millones 00/100 Dólares Estadounidenses)".

Respuesta d) El Contrato de Préstamo 5376/OC-BO que financia el Proyecto "Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus II" se encuentra en ejecución, por tanto, no corresponde remitir la información solicitada.

Pregunta. Remita una copia fotostática legalizada de la carpeta de Estudio y Diseño Final.

Respuesta. - Considerando las características del financiamiento establecidas en el Convenio de Préstamo del Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19", no corresponde la elaboración de un estudio y diseño final del programa.

Pregunta. Remita una copia fotostática legalizada del Plan Operativo de Ejecución.

Respuesta. - Considerando las características del financiamiento establecidas en el Convenio de Préstamo del Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19", no corresponde la elaboración de un Plan Operativo de Ejecución.

Pregunta. Informe de manera detallada y desglosada del Plan Operativo Anual (POA) del programa, correspondiente a las siguientes gestiones.

Respuesta. - Considerando las características del financiamiento establecidas en el Convenio de Préstamo del Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19", no corresponde la elaboración de un Plan Operativo Anual (POA).

Se enviaron oficios al **Ministro Economía y Finanzas Públicas** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, por lo que el Ministerio a través de oficio MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/Nº 166/2024 **informó textualmente lo siguiente:**

PREGUNTA. Informe cual es la normativa en la cual se ampara el Banco Central de Bolivia para que en su página web del BCB, el Informe de la Deuda Pública Externa de Mediano y Largo Plazo solo esté actualizado hasta el 30 de junio de 2023 y el Estado Mensual de la Deuda Pública Externa de Mediano y Largo Plazo solo se encuentra actualizado hasta el 31 de octubre de 2023. Siendo que para analizar dicho proyecto de Ley se requiere información actualizada hasta marzo de 2024.

Respuesta. En el marco de lo establecido en el Artículo 21 de la Ley Nº1670, de 31 de octubre de 1995, el Banco Central de Bolivia es la entidad que lleva el registro de la deuda externa pública y privada, en ese sentido, corresponde a dicha autoridad monetaria atender la consulta.

(En tal sentido, se enviaron oficios al Banco Central de Bolivia a objeto de que nos pueda brindar un Informe Adicional, por lo que el Presidente del Banco Central de Bolivia a través de oficio BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE-2024-284 informó textualmente lo siguiente: En el marco de la Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995, el Banco Central de Bolivia (BCB) solo lleva el registro de la deuda pública externa. Para la publicación de las estadísticas de deuda, con carácter previo se realiza un proceso de conciliación con las instancias correspondientes del estado que son beneficiarias de los créditos. Una vez concluido el proceso de conciliación se publicará en la página web del BCB el Informe de la Deuda Pública Externa al 31 de diciembre de 2023. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el estado mensual de deuda pública externa de mediano y largo plazo está publicado en la página web del Ente Emisor al 31 de diciembre de 2023, el cual se constituye en información idónea para el análisis de los proyectos de ley en tema de deuda pública).

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y



52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 CD, **sea Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (No firma por Licencia) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 156/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Convenio de Préstamo N° BV-C3 para el Programa "Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19", suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón-JICA, por un monto de hasta *15.000.000.000,00 (QUINCE MIL MILLONES 00/100 YENES JAPONESES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Convenio de Préstamo N° BV-C3, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Diputada Rosario García Onofre, Primera Secretaria, Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidente, no sé hasta dónde más se va a buscar pretextos para inyectarle dinero, para el funcionamiento de este Gobierno, Presidente; voy a hacer la lectura de leyes anteriores por las cuales ya se ha destinado recursos y grandes recursos económicos para el tema del COVID, por ejemplo, la Ley N° 1305 del año 2020 ha sido el primer crédito que se destinó para solventar la pandemia el COVID 19, donde realmente se estaba viviendo esta emergencia, se ha destinado 50 millones de dólares para atender esta emergencia, durante la Presidencia de la Señora Jeanine Añez, -digamos que no contamos con ese crédito- ya desde que el actual Presidente asume la Presidencia, la Ley N° 1346 de noviembre de 2020, también se destina dos montos económicos bastante elevados para sustentar lo que ha sido la emergencia por la crisis del COVID 19.

El primer monto de 54 millones trescientos mil dólares, el segundo monto 200 millones de dólares, para

qué específicamente dice para: "Proyectos de Redes de Protección Social de Emergencia para la Crisis del COVID 2019", primer crédito que se le otorga a esta situación durante la Presidencia del actual Presidente Arce. Segundo crédito, segunda Ley que le otorga un crédito monto alto para el sustento de la emergencia el año 2021, Ley N° 1360/2021, que le destina 350 millones de dólares, también para el sustento de la emergencia generada por el COVID 2019. Tercer monto, tercera Ley que le otorga otro crédito millonario para el sustento del COVID 19, 100 millones de euros, que en dólares redondean los 106 millones de dólares durante la Presidencia del actual Presidente Arce. Y la última Ley que también, se le otorga un crédito de 130 millones de dólares estadounidenses para afrontar y fortalecer el sistema de salud debido al COVID 2019.

Presidente, colegas senadoras y senadores, no sé hasta dónde se va a seguir sacando dinero o hasta dónde este Gobierno va a estar buscando y haciéndose de platita a costa de la salud de la población, en ese momento después de casi 840 millones de dólares durante los últimos tres años destinados al COVID, hasta dónde más vamos a seguir otorgándole más crédito, dice el Proyecto de Ley que es para la "restitución de gastos realizados para atender las consecuencias de la pandemia del COVID 19", restitución de gastos, o sea, se ha gastado toda esta plata y ahora hay que restituir todo ese gasto, ¿más plata para restituir todo ese gasto?, además dice: "para atender las consecuencias de la pandemia" y en la explicación dentro de la Sesión de la Comisión que yo he estado, pese a que estaba con licencia, lamentablemente porque no hemos, -ese es un eterno problema de la línea BoA, nunca tiene pasajes, absolutamente no hay forma de llegar ahora o adecuadamente como corresponde a la Sesión de Comisión que ha sido convocada para el día lunes, entendiendo también que nosotros estuvimos con actos protocolares y todas esas situaciones que se nos ha impedido llegar a la Sesión de Comisión, pero hemos estado atentos a lo que ha transcurrido durante ella.

En la explicación del Ministerio indican claramente que estos fondos van a ir destinados a la modernización del sistema de salud, así mismo dice que irá al fortalecimiento del sistema de salud del SUS y al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, específicamente no dice COVID, entendamos también que ni siquiera en Tarija tenemos una sala específica, especializada para atención de COVID, ni en sus peores momentos mucho menos ahora que ya hemos pasado esa emergencia.

Además, dentro de la explicación del Ministerio dice: que las consecuencias del COVID, una de las más importantes consecuencias del COVID es que hay mucha gente que ha quedado con diabetes, y ahí nos llama mucho la atención porque la diabetes tiene otras fuentes, otras causas, no es el COVID y una de las causas principales de la diabetes es la mala alimentación, es la mala alimentación de los bolivianos, no es el COVID.

Por todas estas situaciones Presidente, es realmente muy llamativo y hasta cómico podríamos decir que a estas alturas se le quiera otorgar casi 99 millones de dólares más para la atención de la emergencia del COVID, entre ellas las consecuencias como la diabetes, 15 millones de Yenes, aparte en Yenes más el crédito. Por todas estas situaciones Presidente, no podemos permitir que vaya destinado dinero y no es un monto pequeño, es bastante alto al fortalecimiento del sistema de salud que debería haber sido ya fortalecido el equipamiento, todo el sistema en su generalidad y vuelvo a repetir, y vuelvo a recalcar, es todo ese sustento para dar y otorgar el sistema de salud adecuado para la población, debería venir del dinero extraordinario que hemos tenido los bolivianos y aunque no nos guste, Bolivia ha tenido en su historia dos momentos de auge económico extraordinario.

Uno por los minerales y otro durante la Gestión del Movimiento Al Socialismo que por suerte o por chiripazo les ha tocado en el momento más alto de la producción del gas en la historia de Bolivia, pero qué se ha hecho con ese pico alto de ingresos económicos, no se ha podido sustentar ni siquiera un buen servicio de salud para los bolivianos. Se han tirado la plata, eso es lo que ha pasado y ahora como no han podido hacer nueva plata, nuevo movimiento económico con todo ese dinero ingresado y no han podido sustentar un buen sistema de salud, ahora hay que buscar plata para que el Presidente pueda manejarse a costa de la salud de la población.



El Proyecto de Ley no es claro, este crédito no es claro, dónde y cómo se va a manejar tanta plata que se ha destinado con pretexto del COVID, so pretexto de mejorar el sistema de salud. Por eso Presidente, sería una aberración que está Cámara pueda aprobar este Proyecto de Ley, este crédito que no es claro y además ya no se puede seguir endeudando más a la población, Presidente, no más. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, en vista que este Proyecto de Ley tiene algunas observaciones y es importante velar la economía del país, préstamo y préstamos, entonces en ese contexto Presidente, para no entrar en más debate en este tema, de conformidad al artículo 105 del Reglamento General, solicito el Aplazamiento del Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 CD, en virtud que existe muchas observaciones al presente Proyecto de Ley. Gracias.

Sen. Presidente: Bueno, hay una larga lista, no sé si continuamos o sometemos a votación la Moción de Aplazamiento.

En consideración del Pleno, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 CD, solicitado por el Senador, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 CD.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el Proyecto de Resolución Camaral N° 15/2023-2024, de "Modificación del Plan Operativo Anual – POA 2024, por transferencia de recursos para la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral". (Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

CPPEyF - PRC - Inf N° 02/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:



PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 15/2023-2024 DE "MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024 POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA COMISIÓN MIXTA DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL".

I. ANTECEDENTES.

En fecha 05 de abril de 2024 Presidencia de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral N° 15/2023-2024 DE "MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024 POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA COMISIÓN MIXTA DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL", para su revisión, análisis y elaboración de Informe de conformidad a lo dispuesto en la 93ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- Los Numerales 1 y 5 del Artículo 160, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno
- Artículo 316, señala que la Ley establecerá un Sistema de Planificación Integral Estatal.
- El Parágrafo I del Artículo 321, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.
- El Parágrafo I del Artículo 323, señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

b) LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, DE 20 DE JULIO DE 1990.

- Artículo 4, señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.
- Artículo 8, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

c) DIRECTRICES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

- Artículo 15, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

d) REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTIVA N° 192/2019-2020, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

- Artículo 18, en cuanto al procedimiento de modificación del POA, señala: "Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, producto de la evaluación de medio término o por demanda de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá la modificación del



POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de las NB-SPO. Al efecto, solicitará al Jefe de Planificación, la elaboración de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo este último ponerlo a consideración del/la Oficial Mayor. El/ La Oficial Mayor, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del POA modificado a consideración de Directiva para posterior aprobación del Pleno Camaral. En caso que el/la Oficial Mayor, no esté conforme con el proyecto del POA modificado o existan observaciones de parte del Pleno Camaral, éste será devuelto al Jefe de la Unidad de Planificación para su ajuste. Aprobado el POA modificado, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así como a la Unidad de Planificación, quien se encargará de su publicación y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de comunicación interna definidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA)".

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio CITE: O.M. N° 0806/2023-2024, con fecha de recepción 03 de abril de 2024, suscrito por el Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri, Oficial Mayor de la Cámara de Senadores.
- Informe Legal DGAL - UAL N° 055/2024, con fecha de recepción 28 de marzo de 2024, emitido por la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores.
- Proyecto de Resolución Camaral.
- Resolución Ministerial N° 069 de 11 de marzo de 2024, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Informe UP N° 08/2024, con fecha de recepción 13 de marzo de 2024, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores.
- Resolución Camaral N° 017/2021-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022.
- Formulario, Plan de Operaciones 2024 de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.
- Informe Técnico PPTO N° 03/2024, con fecha de recepción 12 de marzo de 2024, con sus respectivos anexos.

IV. ANÁLISIS.

En marco a la Constitución Política del Estado, las elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejo de la Magistratura, se realizarán cada 6 años.

La Cámara de Senadores desempeña un papel fundamental representando a los ciudadanos y ejerciendo la soberanía, representación y deliberación popular. Además, cumple con las responsabilidades legislativas, de control, supervisión, gestión y representación que le son otorgadas por la Constitución Política del Estado y las leyes del país, con el objetivo de mantener el estado de derecho y la democracia en Bolivia.

El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público es una herramienta de gestión que tiene como objetivo identificar las acciones a realizar en un corto plazo, asignar los recursos necesarios, programar el cronograma de ejecución, identificar a los responsables e indicar los criterios de evaluación. Para su elaboración se deben tener en cuenta las competencias asignadas, la disponibilidad financiera de recursos y el Plan Estratégico Institucional (PEI). Además, es importante destacar que el POA debe cumplir con la normativa vigente y coordinar sus acciones a corto plazo con las acciones a mediano plazo.

La Resolución Ministerial N° 069, de 11 de marzo de 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aprueba el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional por un importe de Bs509.256,00 (Quinientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos), financiado con fuente 41



"Transferencias T.G.N." y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación"; de acuerdo al reporte de Modificación Presupuestaria Nº 146, de 06 de marzo de 2024.

El Informe UP Nº 08/2024, de 13 de marzo de 2024, emitido por la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores, presenta el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ADICIONAL COMISIÓN MIXTA	
RESUMEN DE GRUPO DE GASTOS	
BS	
GRUPO DE GASTO	IMPORTE
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,698,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,130,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	132,755,00
40000 ACTIVOS FIJOS	66,673,00
TOTAL	509,256,00

Y luego de realizar un análisis y revisión al Presupuesto Institucional y la incorporación de Presupuesto Adicional, concluyen y recomiendan lo siguiente:

- El traspaso de presupuesto no afecta las acciones del corto plazo del POA 2024.
- Corresponde de acuerdo a normativa vigente del Sistema de Programación de Operaciones realizar la modificación del POA 2024, en el cual se incluye la Comisión Mixta Constitución Legislación y Sistema Electoral, para Preselección Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, dentro de la Acción de Corto Plazo - 1 que corresponde al Sistema Legislativo con su correspondiente presupuesto de funcionamiento por Bs 509.256,00 (Quinientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100).

El Informe Legal DGAL-UAL Nº055/2024, de 21 de marzo de 2024, la Dirección General de Asuntos Legales, previo análisis concluye que, para la modificación al POA, corresponde dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por lo que, se recomienda al Oficial Mayor como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, remitir los antecedentes a conocimiento del Pleno Camaral para su respectiva consideración y aprobación.

El proyecto de Resolución Camaral en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de



Resolución Camaral N° 15/2023-2024, sea **Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 9 de abril de 2024.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, los Numerales 1 y 5 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009, facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que, el Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, señala que la Ley establecerá un sistema de planificación integral estatal. A su vez, el Parágrafo I del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Por su parte, el Parágrafo I del Artículo 323 de la misma norma, señala que política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que, la misma Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, norma el desarrollo y ejecución de las actividades programadas en las instituciones públicas, es así que en el Artículo 4 señala que los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes. Por su parte el Artículo 8 de la Ley N° 1178, señala que el Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

Que, el Artículo 15 de las Directrices de Formulación Presupuestaria, señala que el POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, debiendo considerar para su elaboración las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente y articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Que, el artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado con Resolución Directiva N° 192/2019-2020, de 25 de septiembre de 2019, en cuanto al procedimiento de modificación del POA de manera textual señala: "Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, producto de la evaluación de medio término o por demanda de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá la modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 de las NB-SPO. Al efecto, solicitará al Jefe de Planificación, la elaboración de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo este último ponerlo a consideración del/la Oficial Mayor. El/ La Oficial Mayor, en caso de conformidad, pondrá el



proyecto del POA modificado a consideración de Directiva para posterior aprobación del Pleno Camaral. En caso que el/la Oficial Mayor, no esté conforme con el proyecto del POA modificado o existan observaciones de parte del Pleno Camaral, éste será devuelto al Jefe de la Unidad de Planificación para su ajuste. Aprobado el POA modificado, el/la Oficial Mayor, dispondrá los trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así como a la Unidad de Planificación, quien se encargará de su publicación y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de comunicación interna definidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA)".

Que, mediante Resolución Camaral Nº 039/2022-2023, de 25 de octubre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Cámara de Senadores - Gestión 2024, con un monto total de Bs84.207.386.- (Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Siete Mil Trescientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos).

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 023/2024, de 16 de febrero de 2024, el Oficial Mayor, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Cámara de Senadores en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente, aprueba la modificación al Presupuesto General de la Cámara de Senadores, incorporando el Presupuesto Adicional de Bs830.723,00 (Ochocientos Treinta Mil Setecientos Veintitrés 00/100 Bolivianos), financiados con transferencia del Tesoro General del Estado a la Entidad 650, Dirección Administrativa 01 Cámara de Senadores, destinados al funcionamiento de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para una efectiva realización y culminación del proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 069, de 11 de marzo de 2024, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aprueba el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación a favor de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional por un importe de Bs509.256,00 (Quinientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos), financiado con fuente 41 "Transferencias T.G.N." y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación"; de acuerdo al reporte de Modificación Presupuestaria Nº 146, de 06 de marzo de 2024.

Que, mediante Informe UP Nº 08/2024, de 13 de marzo de 2024, la Ing. Ruth Alejandra López Erquicia Profesional en Planificación y Monitoreo, vía Lic. Boris Amoroso Ruiz, Jefe de la Unidad de Planificación de la Cámara de Senadores, luego de realizar un análisis y revisión al Presupuesto Institucional y la incorporación de Presupuesto Adicional, concluyen y recomiendan realizar la modificación del POA 2024, en el que se incluya una nueva Comisión – Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para Preselección de Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, dentro de la Acción de Corto Plazo – 1, que corresponde al Sistema Legislativo con su correspondiente presupuesto de funcionamiento de Bs509.256,00 (Quinientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos).

Que, mediante Informe Legal DGAL-UAL Nº 055/2024, de 21 de marzo de 2024, la Dirección General de Asuntos Legales, previo análisis concluye que, para la modificación al POA, corresponde dar cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por lo que, se recomienda al Oficial Mayor como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, remitir los antecedentes a conocimiento del Pleno Camaral para su respectiva consideración y aprobación.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales, su Reglamento General y normas conexas expuestas,



RESUELVE:

ÚNICO. - Aprobar la modificación del POA 2024, debiendo incluirse la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para Preselección de Candidatas y Candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura dentro de la Acción de Corto Plazo – 1, que corresponde al Sistema Legislativo con el presupuesto de Bs509.256,00 (Quinientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis 00/100 Bolivianos) financiado con fuente 41 "Transferencias T.G.N." y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación"; de acuerdo al reporte de Modificación Presupuestaria N° 146, de 06 de marzo de 2024.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral. Se encomienda al Oficial Mayor realizar las gestiones necesarias.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Presidente, solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral "Que aprueba la modificación del Plan Operativo Anual POA 2024 por transferencia de recursos para la Comisión Mixta de Constitución de Recursos Humanos, Legislación y Sistema Electoral".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral. Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 027/2023-2024, que recomienda al Gobernador del Departamento de Oruro, que en cumplimiento a la Acción Popular N° 033/2024, se proyecte y promulgue a la brevedad posible



administrativamente la Ley Municipal del transporte urbano para la Ciudad de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº 07 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ABRIL DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

I. ANTECEDENTES:

*En fecha 28 de marzo de 2024 años, los Senadores María Vania Rocha Muñoz y E Fernando Dehne Franco, presentan ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.***

El conflicto social por la elevación de la tarifa del transporte público, enfrentamientos entre estudiantes y vecinos contra choferes sindicalizados "San Cristóbal" en el municipio de Oruro. El conflicto, llevo a convocar a un cabildo de rechazo contra el alza de pasajes del transporte público en Oruro.

El vecino Rene Villarroel Vidaurre un presento un amparo de Acción Popular, para dejar sin efecto la subida de los pasajes del transporte público otorgándole la tutela de la acción popular resolución N° 033/2024 del 28 de febrero.

El paro indefinido movilizado con bloqueos de calles en la ciudad de Oruro, desde las 00:00 horas del 21 de febrero impidieron el libre tránsito de la ciudadanía en general y se respete la Ordenanza Municipal 098/2013 que disponía el costo de la tarifa del pasaje.

La falta de información sobre la subida de pasajes y el repudio de la sociedad que llegaron a enfrentamientos entre estudiantes y choferes del sindicato "San Cristóbal".

Los ciudadanos de Oruro; no tenían la información oficial de Municipio de Oruro sobre la tarifa del pasaje más aun por algunas denuncias de la especulación en los pasajes peor sobre la congelación de pasajes del transporte público, donde gracias a la acción Popular 033/2024 del 28 de febrero se puso un freno inmediatamente.

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.



Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión."

LEY NO. 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"

Parágrafo II La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

El Parágrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 160. *"Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."*

Artículo 161. *I. "Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:



- *El conflicto social por la elevación de la tarifa del transporte público, enfrentamientos entre estudiantes y vecinos contra choferes sindicalizados "San Cristóbal" en el municipio de Oruro. El conflicto, llevo a convocar a un cabildo de rechazo contra el alza de pasajes del transporte público en Oruro.*
- *El vecino Rene Villarroel Vidaurre un presento un amparo de Acción Popular, para dejar sin efecto la subida de los pasajes del transporte público otorgándole la tutela de la acción popular resolución N° 033/2024 del 28 de febrero.*
- *El paro indefinido movilizad con bloqueos de calles en la ciudad de Oruro, desde las 00:00 horas del 21 de febrero impidieron el libre tránsito de la ciudadanía en general y se respete la Ordenanza Municipal 098/2013 que disponía el costo de la tarifa del pasaje.*
- *La falta de información sobre la subida de pasajes y el repudio de la sociedad que llegaron a enfrentamientos entre estudiantes y choferes del sindicato "San Cristóbal".*
- *Los ciudadanos de Oruro; no tenían la información oficial de Municipio de Oruro sobre la tarifa del pasaje más aun por algunas denuncias de la especulación en los pasajes peor sobre la congelación de pasajes del transporte público, donde gracias a la acción Popular 033/2024 del 28 de febrero se púso un freno inmediatamente.*

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.*

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

Único. — *Que en cumplimiento a la Acción Popular N° 033/2024, se Proyecte y Promulgue a la brevedad posible administrativamente la Ley Municipal del Transporte Urbano para la ciudad de Oruro.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de



Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Declaración Camaral:

4.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 060/2023-2024, de reconocimiento al Observatorio Nacional – Tarija, por su valioso aporte en la investigación científica en el área de la astronomía en favor del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 024/2023-2024
PDC N° 060/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 060/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL OBSERVATORIO NACIONAL TARIJA.

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 05 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 2 de abril de 2024, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Observatorio Astronómico Nacional Tarija, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña Histórica del Observatorio Astronómico Nacional de Tarija.
- Ley de 12 de febrero de 1993 que declara Observatorio Nacional al Observatorio de Santa Ana del Departamento de Tarija.

- Ordenanza Municipal N° 097/2010 emitida por el concejo municipal de la ciudad de Tarija y la provincia cercado, que declara Institución Meritoria en el año del Bicentenario, de fecha 12 de agosto de 2010.
- Resolución Homenaje CEyS N° 055/2022-2023 emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, que rinde un justo y merecido homenaje camaral al Observatorio Astronómico Nacional, de fecha de 5 de abril de 2023.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Núm 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

En 1982, el Observatorio de Pulkovo y la Academia de Ciencias de la URSS organizaron una expedición astronómica al hemisferio sur. Gracias a las condiciones geográficas y meteorológicas favorables de Bolivia llevaron a la instalación del "Observatorio Astronómico Nacional – Tarija", bajo un convenio entre la Academia de Ciencias de la URSS y la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.

El observatorio se ubicó en el Cantón Santa la Vieja, a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarija, en terrenos donados por la familia Kolhberg, a una altitud de aproximadamente 1900 metros sobre el nivel del mar, con un amplio horizonte y alrededor de 150 noches despejadas al año.

En 1982 se considera el inicio de las actividades de investigación y observación astronómica en la región y el país, con el impulso de la cooperación de la ex URSS. El Observatorio Astronómico Boliviano – Tarija fue inaugurado oficialmente el 14 de abril de 1984.

El primer telescopio instalado fue un astrógrafo de expedición construido en los talleres del Observatorio de Pulkovo. Especialistas de Pulkovo, junto con el astrónomo boliviano Rodolfo Zalles, llevaron a cabo el montaje del astrógrafo y su pabellón giratorio.

Entre 1982 y 1989, el observatorio realizó una gran cantidad de investigaciones y observaciones en astrometría y astrofísica, además de aumentar la cantidad y calidad de los telescopios y otros equipos. Finalmente, el 12 de febrero de 1993, Ley de la República N° 1443 que indica "*DECLÁRESE OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL AL OBSERVATORIO DE SANTA ANA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA*".

El Observatorio Astronómico Nacional – Tarija tiene dentro de sus objetivos fundamentales clave que son la Investigación Científica Avanzada cuya exploración del cosmos es fundamental para comprender el universo en el que vivimos. Su estudio de estrellas, planetas, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes



no solo nos proporciona conocimientos sobre la naturaleza del espacio, sino que también puede revelar información crucial sobre nuestro propio planeta y su lugar en el cosmos.

La observación y seguimiento de fenómenos astronómicos como eclipses y lluvias de meteoros, así como el registro de la actividad solar, contribuyen significativamente al avance de la ciencia. También resalta la educación y divulgación científica, la astronomía es una disciplina fascinante que despierta la curiosidad y el asombro en personas de todas las edades.

Al promover la enseñanza y difusión de la ciencia astronómica, el Observatorio no solo brinda oportunidades de aprendizaje a estudiantes y entusiastas de la astronomía, sino que también contribuye a la alfabetización científica de la sociedad en general.

Esto inspira vocaciones científicas y fomentar el desarrollo de habilidades críticas y analíticas en la población y por último el desarrollo turístico y promoción cultural en las instalaciones del Observatorio no solo son centros de investigación científica, sino también lugares de interés cultural y turístico.

El acceso público a observaciones astronómicas y actividades educativas atrae a visitantes locales, nacionales e internacionales, generando beneficios económicos para la región y promoviendo la conciencia sobre la importancia de la ciencia y la conservación del cielo nocturno. Además, el turismo astronómico puede contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales al proporcionar oportunidades de empleo y diversificación económica.

En resumen, los objetivos generales del Observatorio se fundamentan en la búsqueda del conocimiento científico, la promoción de la educación y la divulgación científica, y el impulso al desarrollo turístico y cultural, con el fin de enriquecer la comprensión del universo y fomentar el progreso humano en diversos ámbitos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Reconocimiento al **OBSERVATORIO NACIONAL TARIJA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, en el parágrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"... La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla;"*.



Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 160, numeral 7, establece para la Cámara de Senadores la facultad de "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el numeral 2, del artículo 1 de la ley 070 Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, a la letra dice: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionar"*.

Que, gracias a las condiciones geográficas y meteorológicas favorables de Bolivia se realizó la instalación del Observatorio Nacional – Tarija, ubicándose en la población de Santa la Vieja, a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarija, bajo un convenio entre la Academia de Ciencias de la URSS y la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.

Que, entre 1982 y 1989, el observatorio realizó una gran cantidad de investigaciones y observaciones en astrometría y astrofísica, además de aumentar la cantidad y calidad de los telescopios y otros equipos.

Que, finalmente, el 12 de febrero de 1993, se promulga la Ley de la República Nº 1443 que declara como Observatorio Nacional, al Observatorio de Santa Ana del Departamento de Tarija.

Que, el Observatorio Nacional – Tarija tiene dentro de sus objetivos fundamentales es la investigación científica avanzada, cuya exploración del cosmos es fundamental para comprender el universo en el que vivimos.

Que, el desarrollo turístico y promoción cultural en las instalaciones del Observatorio convirtió a las mismas en no solo centros de investigación científica, sino también en lugares de interés cultural y turístico, promoviendo el acceso al público a observaciones astronómicas y actividades educativas que atraen a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Que, el Observatorio Nacional -Tarija es reconocido como un centro de gran valor científico y cultural por la comunidad profesional internacional, siendo el único Observatorio Astronómico dedicado a la difusión del conocimiento del universo dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Observatorio Nacional -Tarija difunde su conocimiento otorgando la enseñanza de la Astronomía en Colegios y Universidades, así como a establecimientos educativos del área rural, fortaleciendo la difusión científica en nuestros pueblos indígena originario campesino dentro nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Observatorio Nacional – Tarija**, por su valioso aporte en la investigación científica en el área de la astronomía, en favor del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.



Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, perdón es de otro tema. Como ustedes saben el Senador Miguel Pérez Sandoval me ha invitado a la reunión de la Comisión Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, porque va a tratar estos contratos mineros por los que he estado dando batalla y le pido por favor, tener permiso para asistir a esa reunión de la Comisión, va a estar el Ministro, han dicho que estará la AJAM y claro, es mi responsabilidad asistir. Entonces, le pido por favor que me permita pedir permiso porque se han ido nomás, han pedido una hora, pero ya se han ido y están en administración de Comisión, están iniciando ahora mismo. Gracias.

Sen. Presidente: A partir de la Senadora Requena no se concede ningún permiso, porque no vamos a tener Quórum.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 061/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Eloy Álvarez Plata – Turno Tarde", por su 50 aniversario y por su invalorable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 25/2023-2024
PDC N° 061/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 061/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ÁLVAREZ PLATA – TURNO TARDE" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPI/SFAA/CITE INT.N° 165/2023-2024 de fecha 3 de abril de 2024, presentada por el Senador Felix Ajpi Ajpi, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice



el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Eloy Álvarez Plata – Turno Tarde" del departamento de La Paz, en conmemoración a sus 50 años de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Antecedentes históricos.
- Reposición de Acta de Fundación de fecha 30 de julio de 2009
- Acta de Refundación Unidad Educativa "Fabril 18 de Mayo", de fecha 30 de julio de 2009.
- Resolución Administrativa N° 175/2016 de fecha 18 de marzo de 2016, emitida por la Dirección Departamental de Educación La Paz, del Ministerio de Educación, que resuelve el cambio de nombre de la Unidad Educativa y aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.



En el año 1969 en la conferencia nacional de trabajadores fabriles de Bolivia, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la federación departamental de trabajadores fabriles de la paz logro la aprobación del Proyecto de construcción del colegio nacional fabril 18 de mayo para la educación exclusiva de los hijos de los trabajadores fabriles.

Después de varias gestiones para la construcción de la Unidad Educativa inicio sus actividades el Colegio Nacional Fabril Mixto "18 de Mayo" en 1974, en la zona de Pura Pura, del municipio de Nuestra Señora de La Paz del Departamento de La Paz, debido al crecimiento de la zona haciendo necesario el contar con una escuela que pueda acoger a todos los estudiantes, de diferentes edades, que llegaban junto a sus familias.

Al no existir un documento que acredite la fundación del colegio y en conocimiento de que se debe contar con el mismo, que demuestre la legalidad de establecimiento el director, personal docente y administrativo, la junta escolar y representantes de los alumnos realizaron una reunión en la que se repuso el acta de fundación del Colegio Nacional Fabril Mixto "18 de Mayo" en la cual señalaron la fecha de fundación como el 24 de marzo de 1974, que fue cuando iniciaron actividades avalados por una Resolución Ministerial del mismo año.

Con el pasar de los años y por decisión de los padres de familia y la junta escolar mediante Resolución Administrativa Nº 175/2016 de 18 de marzo de 2016, se autoriza el cambio de nombre de la Unidad Educativa Fiscal o Estatal "FABRIL 18 DE MAYO" a "ELOY ÁLVAREZ PLATA – TURNO TARDE".

Asimismo, la Unidad Educativa "Eloy Álvarez Plata – Turno Tarde" se encuentra registrada con el Código SIE de Unidad Educativa 80730118, y Código SIE de edificio escolar 8073042 emitido por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular de dependencia fiscal y funciona con los niveles del área secundaria en el Distrito Educativo de La Paz 1 del Departamento de La Paz.

Actualmente, bajo los lineamientos de la Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Perez, se ofrece una educación de calidad con calidez humana promoviendo los valores socio comunitarios a más de 200 estudiantes de la ladera noroeste, desde el primer año hasta el sexto grado de escolaridad del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria productiva.

Se brinda educación en la vida y para la vida con programas como "Caminos de Paz", "Crianza con Ternura" y "Youth Ready" gracia a la cooperación de visión mundial, una de las aliadas más importantes de la unidad educativa.

Finalmente, cabe resaltar que, durante los cincuenta años de funcionamiento, esta Unidad Educativa llevó adelante su labor de manera ininterrumpida, formando en sus aulas a niñas, niños y jóvenes con una educación de calidad y calidez humana.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **"ELOY ÁLVAREZ PLATA – TURNO TARDE"** del departamento de La Paz, en conmemoración a sus 50 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes;

(No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Senador Félix Ajpi Ajpi en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado".

Que, el año 1969 en la conferencia nacional de trabajadores fabriles de Bolivia, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la federación departamental de trabajadores fabriles de la paz logro la aprobación del proyecto de construcción del colegio nacional fabril 18 de mayo para la educación exclusiva de los hijos de los trabajadores fabriles.

Que, después de varias gestiones para la construcción de la Unidad Educativa inicio sus actividades el Colegio Nacional Fabril Mixto "18 de Mayo" en 1974, en la zona de Pura Pura, del municipio de Nuestra Señora de La Paz del Departamento de La Paz.

Que, con el pasar de los años y por decisión de los padres de familia y la junta escolar mediante Resolución Administrativa Nº 175/2016 de 18 de marzo de 2016, se autoriza el cambio de nombre de la Unidad Educativa Fiscal o Estatal "FABRIL 18 DE MAYO" a "ELOY ALVAREZ PLATA – TURNO TARDE".

Que, la Unidad Educativa "Eloy Alvarez Plata – Turno Tarde" se encuentra registrada con el Código SIE de Unidad Educativa 80730118, y Código SIE de edificio escolar 8073042 emitido por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular de dependencia fiscal y funciona con los niveles del área secundaria en el Distrito Educativo de La Paz 1 del Departamento de La Paz.

Que, actualmente la Unidad Educativa "Eloy Álvarez Plata – Turno Tarde" bajo los lineamientos de la Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Perez, se ofrece una educación de calidad con calidez humana promoviendo los valores socio comunitarios a más de 200 estudiantes de la ladera noroeste, desde el primer año hasta el sexto grado de escolaridad del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria productiva.

Que, la Unidad Educativa "Eloy Alvarez Plata – Turno Tarde" brinda educación en la vida y para la vida con programas como "Caminos de Paz", "Crianza con Ternura y "Youth Ready" gracia a la cooperación de visión mundial, una de las aliadas más importantes de la unidad educativa.

Que, cabe resaltar que la Unidad Educativa "Eloy Álvarez Plata – Turno Tarde", durante los cincuenta años de funcionamiento, llevó adelante su labor de manera ininterrumpida, formando en sus aulas a niñas, niños y jóvenes con una educación de calidad y calidez humana.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **"ELOY ÁLVAREZ PLATA – TURNO TARDE"** en su 50 aniversario por su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 062/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Phorejoni" del Municipio de Achacachi, por su 50 aniversario y por su invalorable aporte a la educación y formación de estudiantes que contribuyen al desarrollo del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 26/2023-2024
PDC N° 062/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 062/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "PHOREJONI" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 05 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 03 de abril de 2024, presentado por la senadora Simona Quispe Apaza, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Phorejoni" por sus 50 aniversario del municipio de Achacachi del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Acta de la inauguración del núcleo escolar Phorejoni.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.



- Resolución Administrativa N° 705/2017, emitida por la Dirección Departamental de Educación La Paz que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El año 1973 se marca un hecho histórico en la área escolar seccional Phorejoni, ese año se realiza la inauguración del nuevo local, para el establecimiento en la que posteriormente funcionaría la unidad educativa “Phorejoni”, se tiene el registro de que asistieron autoridades del Ministerio de Educación y autoridades militares del departamento de acción cívica de las Fuerzas Armadas de la nación, a cuyo cargo se realizó la obra, se contó también con la presencia de los padres de familia de la zona y distintas autoridades tanto nacionales como locales; se determinó que el nuevo establecimiento estaría destinado para la educación de todos los habitantes de la región.



Es así que un año después de la inauguración del nuevo establecimiento se fundó la Unidad Educativa "Phorejoni" 22 de abril de 1974, en el municipio de Achacachi Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, posteriormente mediante la Resolución Administrativa N° 705/2017 de 13 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Phorejoni", con los niveles inicial, primaria y secundaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Achacachi.

La Unidad Educativa "Phorejoni", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 041212, Código SIE Unidad Educativa N° 80720011 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80720011, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de Achacachi del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa "Phorejoni", desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a Unidad Educativa la Unidad Educativa **"PHOREJONI"** por sus 50 aniversario del municipio de Achacachi del departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"



Que, el año 1973 se marca un hecho histórico en el área escolar seccional Phorejoni, ese año se realiza la inauguración del nuevo local el cual por determinación de las autoridades estaría destinado para la educación de todos los habitantes de la región.

Que, la Unidad Educativa "Phorejoni" fue fundada un 22 de abril de 1974, en el municipio de Achacachi Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, ante la presencia de autoridades locales y padres de familia.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 705/2017 de 13 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Phorejoni", con los niveles inicial, primaria y secundaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Achacachi.

Que, La Unidad Educativa "Phorejoni", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 041212, Código SIE Unidad Educativa N° 80720011 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80720011, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de Achacachi del Departamento de La Paz.

Que, Unidad Educativa "Phorejoni", desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamiento lógico, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Phorejoni**, del Municipio de Achacachi conmemorando sus cincuenta aniversarios, por su invalorable aporte a la educación y formación de estudiantes que contribuyen al desarrollo del departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N°



064/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil – A", por su 77 aniversario; por su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones de estudiantes de alto valor educativo. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 27/2023-2024

PDC N° 064/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 064/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ANTONIO DÍAZ VILLAMIL –A" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: ALP/CS/HVR/SN N°05/2023-2024 de fecha 03 de abril de 2024, presentada por la Senadora Hilda Vega Rocha, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil - A" del departamento de La Paz, en conmemoración a su 77° aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Formulario Notarial de Certificaciones, emitida por la Notaria de Fé Pública N° 61, en el que consta, copia legalizada del Acta de refundación de la Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil".
- Certificado de Registro de Unidad Educativa ".
- Resolución Administrativa N° 5250/2022, de fecha 29 de diciembre de 2022, emitida por el Director Departamental de Educación, del Ministerio de Educación, resolviendo aprobar la regularización de legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil".
- Reconocimiento Parlamentario al Mérito Educativo a la Unidad Educativa "Antonio Diaz Villamil" en conmemoración a su 71 Aniversario de Fundación, otorgado por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, de fecha 22 de junio de 2018.
- Resolución Homenaje CO.ED. Y SA. N° 084/2021-2022, emitida por el Presidente de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, por la que, resuelve el Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Antonio Diaz Villamil" en conmemoración a sus 75 Aniversario, de fecha 19 de abril de 2022.
- Condecoración "Prócer Pedro Domingo Murillo" en el Grado de "Palmas de Oro" a la Unidad Educativa "Antonio Diaz Villamil", en conmemoración a su 75 Aniversario, de fecha 14 de junio de 2022.
- Reconocimiento otorgado por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, a favor de la Unidad Educativa "Antonio Diaz Villamil", de fecha 01 de septiembre de 2022.
- Reconocimiento otorgado por el Presidente de la Cámara de Diputados en favor de la Unidad Educativa "Antonio Diaz Villamil" en conmemoración a su 76 Aniversario, de fecha 24 de abril de 2023.



II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil - A”, se fundó el 02 de agosto de 1947 en inmediaciones de la escuela que llevaba el nombre de Colegio “Bolivia” que era para los huérfanos de la Guerra del Chaco, ubicada en la zona norte de la ciudad de La Paz entre las calles Montenegro, Calama y Pichincha; posteriormente cambia su denominación por la de “Ismael Montes”, para que finalmente mediante Resolución Ministerial N° 7651 de 29 de abril de 1948, se determina la creación oficial de Colegio Nacional “Antonio Díaz Villamil”, como justo homenaje al célebre y prestigioso escritor paceño, manteniendo como fecha de aniversario el 29 de abril de cada año, a partir de 1947.

En sus primeros años albergo a 180 estudiantes y conto con 16 profesores distribuidos en 4 cursos de primero a cuarto de secundaria, que con el pasar del tiempo se fue incrementando de manera acelerada.



Así, el 18 de mayo de 1950, con gran gratitud, un grupo de profesores, estudiantes y padres de familia deciden organizar la "Banda de Guerra", para hacerse presentes en homenajes cívicos de importancia, constituyéndose en la primera y más antigua de los colegios fiscales de la ciudad de La Paz y una de las más reconocidas y distinguidas nivel nacional, cuyos ritmos marciales, formación y uniforme de gala son similares a la de los caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército ya que en uno de los depósitos de la institución, se encontraron uniformes originales de cadetes del Colegio Militar del Ejército, por lo cual se adoptó esa indumentaria como oficial en las presentaciones desde ese entonces hasta el presente.

Después de 77 años de vida Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil – A" ha progresado de acuerdo con las diferentes leyes en educación llegando a la actualidad en la que está establecida como una Unidad Educativa Técnico Humanística cuenta con dos especialidades, de mecánica automotriz y electrónica, para la formación de bachilleres técnicos; cuenta con un total de 544 estudiantes, y un total de 36 profesores y 6 administrativos.

En infraestructura cuenta con una biblioteca sala de computación, sala audiovisual, 3 talleres, un auditorio, un laboratorio y una cancha de fustal.

Finalmente, la Unidad Educativa "Antonio Díaz Villamil – A" durante su vida institucional, ha aportado en la formación de ilustres personalidades que sobresalieron en diferentes ámbitos de la historia de nuestro país en general y en la historia de la Ciudad de La Paz, además de ser la única Unidad Educativa que mantiene la tradición de tener un plantel estudiantil de puro varones.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**ANTONIO DÍAZ VILLAMIL - A**" del departamento de La Paz, en conmemoración a sus 77° aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el Parágrafo I del Artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."



Que, la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil – “A”, se fundó el 02 de agosto de 1947 en inmediaciones de la zona norte de la ciudad de La Paz entre las calles Montenegro, Calama y Pichincha, mediante Resolución Ministerial N° 7651 de 29 de abril de 1948, como justo homenaje al célebre y prestigioso escritor paceño, manteniendo como fecha de aniversario el 29 de abril de cada año, a partir de 1947.

Que, la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil – “A”, en sus primeros años albergo a 180 estudiantes y conto con 16 profesores distribuidos en 4 cursos de primero a cuarto de secundaria, que con el pasar del tiempo se fue incrementando de manera acelerada.

Que, después de 77 años de vida institucional la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil – “A” ha progresado de acuerdo con las diferentes leyes en educación llegando a establecerse como una Unidad Educativa Técnico Humanística, en la actualidad cuenta con dos especialidades, de Mecánica Automotriz y Electrónica, para la formación de bachilleres técnicos; cuenta con un total de 544 estudiantes, y un total de 36 profesores y 6 administrativos.

Que, la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil – “A”, se encuentra registrada con el Código SIE de Unidad Educativa 8073194 y Código SIE de edificio escolar 80730065 emitido por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular de dependencia fiscal y funciona con el nivel de secundaria comunitaria productiva, en el Distrito Educativo de La Paz tres del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil – “A”, durante su vida institucional, ha aportado en la formación de ilustres personalidades que sobresalieron en diferentes ámbitos de la historia de nuestro país y de la Ciudad de La Paz, además de ser la única Unidad Educativa que mantiene la tradición de tener un plantel estudiantil de puro varones.

Senadora proyectista: Hilda Vega Rocha

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil – “A”** en sus setenta y siete aniversarios, por su invaluable aporte a la educación, formando nuevas generaciones de estudiantes de alto valor académico y social, que contribuyen al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

4.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 067/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Corina Hurtado de Suárez", por su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones de estudiantes que contribuyen al desarrollo del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 28/2023-2024
PDC N° 067/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 067/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "CORINA HURTADO DE SUAREZ" DEL DEPARTAMENTO DE BENI.

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 05 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 02 de abril de 2024, presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento Unidad Educativa "Corina Hurtado de Suarez " del departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Acta de fundación de la Unidad Educativa.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Reconocimiento otorgado por la Dirección Departamental de Educación del Beni, por su trayectoria y 27 aniversario, de fecha 04 de mayo de 2021.
- Resolución Municipal N° 1815/2023 emitido por el Concejo Municipal de Trinidad que resuelve, expresar su salutación y felicitación a la Unidad Educativa, de fecha 9 de mayo de 2023.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.



Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa “Corina Hurtado de Suárez”, fue fundada un 4 de mayo de 1994. Con Resolución Ministerial N° 781 otorgado el 09 de mayo del mismo año; se designó a la profesora Elena Viveros de Cayuba como primera Directora de la Unidad Educativa.

La Unidad Educativa inicio sus actividades con el nivel inicial 1° y 2° sección y de primeros a quinto de primaria, contando con la participación de los profesores y personal administrativo de servicio, conjuntamente los vecinos de la zona que colaboraron sin descanso para el funcionamiento de la nueva Unidad Educativa.

Nace con un plantel educativo de 10 docentes y un personal de servicio, con 219 alumnos de diferentes edades que, como se mencionó anteriormente, estaban repartidos desde el nivel inicial hasta el 5 to de primaria, el lugar donde iniciaron sus actividades estaba ubicado en la zona Villa Corina de la ciudad de Trinidad, donde actualmente se encuentra el edificio que fue construido para poder albergar a todos los estudiantes hasta el nivel secundario.

Se puede mencionar con el siguiente detalle a los primero maestros y maestras que fueron parte desde la fundación:

- Directora Elena Viveros de Cayuba
- Profesor Gualberto Pedraza
- Profesor Omar Roca Ortiz
- Profesora Lorena Cupari Noe



- Profesora Rosario Ribera
- Profesora Magnolia Arza Loras.

La Unidad Educativa lleva el nombre en memoria de la fallecida Prof. Corina Hurtado de Suárez, que fue determinando por decisión de la junta de padres de familia impulsados por el pedido y solicitud de su esposo Jesús Suárez, quien en un apoyo desinteresado por la educación dono el terreno; del mismo modo fue su hijo Mario Suárez, quien en muestra de agradecimiento por que la Unidad Educativa llevara el nombre de su madre, ejecuto la obra del actual edificio.

La Unidad Educativa "Corina Hurtado de Suarez" cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 33138 emitido por el Ministerio de Educación, tiene el código SIE de Unidad Educativa N° 82230052 y código SIE de edificio escolar N° 82230055, perteneciendo al área curricular de educación formal con dependencia fiscal o estatal y funciona con el nivel inicial, primario y secundario en el distrito educativo de Trinidad del departamento de Beni.

La Unidad Educativa "Corina Hurtado de Suárez" cuenta con total de 598 estudiantes entre niños, niñas y jóvenes en los tres niveles de educación, inicial, primaria y secundaria; cuenta con 26 docentes, que realizan su dedicada labor en los tres niveles, y con 3 administrativos.

Actualmente la Unidad Educativa "Corina Hurtado de Suárez" sigue llevando adelante su labor educativa con una alta excelencia, lo que le llevo a ser reconocida por su participación en distintos eventos tanto deportivos, culturales como musicales con la participación de la banda de la unidad educativa en distintos actos del municipio.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a Unidad Educativa "**CORINA HURTADO DE SUAREZ**" del departamento de Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social critica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,



aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien.”

Que, la Unidad Educativa Corina Hurtado de Suárez, fue fundada un 4 de mayo de 1994 en la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni, con el objetivo de cumplir con las necesidades educativas de la región.

Que, la Unidad Educativa Corina Hurtado de Suarez, en sus primeros años albergo a 180 estudiantes y conto con 16 profesores distribuidos en 4 cursos de primero a cuarto de secundaria, que con el pasar del tiempo se fue incrementando de manera acelerada.

Que, la Unidad Educativa Corina Hurtado de Suarez, inicio sus actividades con el nivel inicial 1° y 2° sección y de primero a quinto de primaria, contando con la participación de los profesores y personal administrativo de servicio, conjuntamente con los vecinos de la zona que colaboraron sin descanso para el funcionamiento de la nueva unidad educativa.

Que, la Unidad Educativa Corina Hurtado de Suarez, nace con un plantel educativo de 10 docentes a la cabeza la profesora Elena Viveros de Cayuba designada como primera directora de la unidad educativa y con 219 alumnos de diferentes edades que cursaban desde el nivel inicial hasta el 5to de primaria.

Que, la Unidad Educativa Corina Hurtado de Suarez, cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 33138 emitido por el Ministerio de Educación, tiene el código SIE de Unidad Educativa N° 82230052 y código SIE de edificio escolar N° 82230055, perteneciendo al área curricular de educación formal con dependencia fiscal o estatal y funciona con el nivel inicial, primario y secundario en el distrito educativo de Trinidad del departamento de Beni.

Que, la Unidad Educativa Corina Hurtado de Suárez, cuenta con total de 598 estudiantes entre niños, niñas y jóvenes en los tres niveles de educación, inicial, primaria y secundaria; cuenta con un plantel de 26 docentes, lo que le llevo a ser reconocida por su participación en distintos eventos tanto deportivos, culturales como musicales en distintos en el Municipio de la Ciudad de Trinidad.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Corina Hurtado de Suarez**, por su invaluable aporte a la educación y la formación de nuevas generaciones de estudiantes que contribuyen al desarrollo del Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 068/2023-2024, de reconocimiento al Club de Leones "Tarija", por su incansable servicio humanitario a sectores vulnerables y por su importante aporte en beneficio de la sociedad. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 29/2023-2024
PDC N° 068/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 068/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL CLUB DE LEONES "TARIJA".**

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 05 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 2 de abril de 2024, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al CLUB DE LEONES "TARIJA". adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica.
- Acta de fundación del Club de Leones Tarija.
- Resolución Administrativa N° 113/2015 emitida por la Gobernación de Tarija que otorga la personalidad jurídica al "Club de Leones Tarija".
- Testimonio N° 24/2015 de escritura pública de documento de la personalidad jurídica de la asociación "Club de Leones de Tarija".
- Resolución N° 047/2009 emitido por el Honorable Senado Nacional que resuelve otorgar la condecoración parlamentaria "BANDERA DE PLATA" al Club de leones de la ciudad de Tarija por sus sesenta años, de fecha 21 de julio de 2009.
- Resolución Camaral N° 074/2017-2018 de la Cámara de Senadores, que resuelve otorgar la condecoración especial "Franz Tamayo" al Club de Leones Tarija por sus servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 12 de octubre de 2017.
- Reconocimiento otorgado por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija, de fecha 6 de diciembre de 2016.
- Memoria fotográfica.

II. MARCO LEGAL.



Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Asociación Internacional Club de Leones, está formada por 1,4 millones de socios, divididos en 49.000 clubes que aportan manos y corazones a las comunidades a las que sirven en casi todos los países del mundo ayudando a cientos de millones de personas cada año.

La Asociación Internacional Club de Leones llega a Bolivia formando El Club de Leones "Tarija", fundado en 1949, iniciando con 20 socios fundadores, incluyendo a la mesa directiva; la "Carta Constitutiva" fue otorgada con la finalidad de que el Club de Leones "Tarija" preste servicios, especialmente relacionados con la salud, educación y servicio de forma gratuita a los menos favorecidos.

Tiempo después y en adecuación a la normativa interna y nacional por intermedio del Testimonio N° 24/2015 de escritura pública, documento por la cual se registra la personalidad jurídica de la asociación Club de Leones "Tarija", y por la Resolución Administrativa N° 113/2015 emitida por la Gobernación de Tarija que reconoce la personalidad jurídica al Club de Leones "Tarija".

El Club de Leones "Tarija" forma parte de una importante Asociación sin fines de lucro a nivel Internacional que agrupa voluntarios para servir a la comunidad resaltando trabajos tales como cirugías de cataratas gratuitas, medición y regalo de lentes de aumento, participando también en innumerables ferias de salud, equipamiento de centros de apoyo para niños con necesidades especiales y la realización de donaciones al asilo de ancianos.

Se puede mencionar la construcción de varios hitos en la ciudad como la escultura de los leones, la escuela Jorge Araoz Campero; así como el trabajo conjunto que se realiza junto a instituciones para la prevención y tratamiento del cáncer, implementando también huertos familiares en barrios en desarrollo, apoyo a los peregrinos de Chaguaya y demás proyectos, talleres y donaciones.

Entre las actividades realizadas en torno al servicio del Club de Leones "Tarija":

- Entregas de mobiliario valorado en 5000 bolivianos a CERFI que atiende a niños y jóvenes con discapacidad físico motora, intelectual y múltiple,
- Donación de 3 sillas de ruedas con valor de 3000 bolivianos a la fundación Aprecia que trabaja con niños de visión disminuida, ciegos y con problemas motrices.



- Colaboración con el asilo de Ancianos Santa Teresa de Jornet, entregando una bicicleta como parte de los premios de un concurso solidario.
- Junto con RENACC se colaboró con el objetivo de implementar los huertos de 10 familias en barrios tarijeños en conjunto con el país hermano de Japón quien colaboro con un monto de 4 000 bolivianos.
- También apoya a los educadores viales conocidos como "cebritas" para en armado de sus canastones.
- Finalmente, en conmemoración del día "leonístico" se realizó un plan de socialización de las actividades que desarrollaron en la plaza principal de Tarija; realizando la entrega de tapas plásticas acopiadas a las madres de la "Comunidad Luz de Esperanza" para el tratamiento de los niños con cáncer.

Estos son solo unas de las varias actividades que el Club de Leones "Tarija" realiza en apoyo a los sectores de mayor vulnerabilidad, desempeñando un papel fundamental al proporcionarles acceso a estos recursos esenciales, lo que contribuye a garantizar su dignidad y bienestar básico.

El Club Leones "Tarija" también recibió diferentes reconocimientos a lo largo de su vida institucional de los cuales podemos remarcar los siguientes:

- Condecoración Parlamentaria "Bandera de Plata" de Honorable Senado Nacional-2009
- Condecoración Especial "Franz Tamayo" Resolución Camaral N° 074/2017-2018 de la Cámara de Senadores de 2017.
- Reconocimiento de La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija-2016.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **CLUB DE LEONES "TARIJA"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Asociación Internacional Club de Leones, está formada por 1,4 millones de socios, divididos en 49.000 clubes que aportan manos y corazones a las comunidades a las que sirven en casi todos los países del mundo ayudando a cientos de millones de personas cada año.



Que, la Asociación Internacional Club de Leones llega a Bolivia formando El Club de Leones "Tarija", fundado en 1949 y a través de su "Carta Constitutiva" le fue otorgada la finalidad de que el Club de Leones "Tarija" preste servicios, especialmente relacionados con la salud, educación y servicio de forma gratuita a los menos favorecidos.

Que, el Club de Leones "Tarija" inicia sus actividades con 20 socios fundadores, incluyendo a la mesa directiva, quienes desde esa fecha con gran motivación se dispusieron a realizar las actividades de servicio del club.

Que, en adecuación a la normativa interna y nacional por intermedio del Testimonio N° 24/2015 de escritura pública, y por la Resolución Administrativa N° 113/2015 emitida por la Gobernación de Tarija se reconoce la personalidad jurídica al Club de Leones "Tarija".

Que, el Club de Leones "Tarija" forma parte de una importante Asociación sin fines de lucro a nivel Internacional que agrupa voluntarios para servir a la comunidad resaltando trabajos tales como cirugías de cataratas gratuitas, medición y regalo de lentes de aumento, equipamiento de centros de apoyo para niños con necesidades especiales y la realización de donaciones al asilo de ancianos.

Que, a lo largo de los años, el Club Leones "Tarija" también recibió diferentes reconocimientos a lo largo de su vida institucional de los cuales podemos remarcar la Condecoración parlamentaria "BANDERA DE PLATA" por sus sesenta años otorgada en el año 2009 y Condecoración Especial "Franz Tamayo" por sus servicios meritorios y eminentes otorgada en el año 2017.

Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Club de Leones Tarija**, por su incansable servicio humanitario a sectores vulnerables y por sus importantes aportes en beneficio de la sociedad en favor del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



4.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 069/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales" del Municipio de Monteagudo, por su trayectoria e invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones de estudiantes. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 30/2023-2024
PDC N° 069/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 069/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "LUCIO SILES MORALES" DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/CMPyDLE/STY N° 162/2023-2024 de fecha 03 de abril de 2024, presentada por el Senador Santiago Ticona Yupari, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales" del municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Exposición de Motivos.
- Reseña Histórica de la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales".
- Certificado de Registro de Unidad.
- Resolución Ministerial N° 623 de fecha 23 de mayo de 1965, emitida por el Ministro de Educación y Cultura, por la que resuelve, designar a los establecimientos educativos de la localidad de Monteagudo, Provincia Hernando Siles, del Departamento de Chuquisaca, con la denominación: "Profesor Lucio Siles" al Colegio Secundario.
- Acta de Inauguración y Fundación del Colegio Secundario "13 de octubre" de fecha 18 de abril 1964.
- Acta N° 2/64 de fecha 12 de agosto de 1964,

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:



Num.12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Lucio Siles Morales", fue fundado el 18 de abril de 1964, por autoridades eclesiásticas y civiles, en un gran acto donde se llevó a cabo la inauguración y fundación del primer establecimiento secundario de la Provincia Hernando Siles, cuyo nombre inicial en forma provisional fue el de "13 DE OCTUBRE".

En este marco, fue el 12 de agosto de 1964, por disposición libre del pueblo y sus autoridades, que, en una asamblea extraordinaria, tuvo que elegirse un nombre para este establecimiento, por lo que, luego de someterse a votación por una gran mayoría, ganó el nombre de "Gran Azero", nombre utilizado hasta 1965. Por su parte, el 23 de mayo de 1965, a solicitud del Sindicato de Maestros, personal docente y autoridades de Monteagudo, el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial No. 623, se nominó al Colegio Secundario de la localidad de Monteagudo con el nombre del profesor Lucio Siles Morales.

En tal sentido, la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales" pertenece al área curricular de educación formal de dependencia fiscal o estatal y cuenta con un certificado de registro de unidad educativa, otorgado por el Ministerio de Educación, Culturas y Deportes, con Código SIE de Unidad Educativa 80440064 y Código SIE de Edificio Escolar 80440059.

Asimismo, la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales", cumplirá 60 años de vida al servicio de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la población de Monteagudo, como también de la provincia, como de provincias aledañas, realizando su trabajo educativo desarrollando un aprendizaje de calidad a través de una participación activa, creativa e innovadora.

Finalmente, la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales", es un Centro Educativo que ofrece a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, una educación secundaria comunitaria productiva y una formación integral en todas las áreas del aprendizaje, aplicando las nuevas alternativas de enseñanza en un ambiente efectivo buscando que el alumno sea creativo, solidario, reflexivo, con identidad propia, proyectos de su medio ambiente y solucionador de problemas en mejora de la calidad de la educación.



IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "Lucio Siles Morales" del municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Unidad Educativa Lucio Siles Morales, fue fundado el 18 de abril de 1964, por autoridades eclesiásticas y civiles, en un gran acto donde se llevó a cabo la inauguración y fundación del primer establecimiento secundario de la Provincia Hernando Siles, cuyo nombre inicial en forma provisional fue el de 13 de Octubre.

Que, el 12 de agosto de 1964, por disposición libre del pueblo y sus autoridades, en una asamblea extraordinaria tuvo que elegirse un nombre para este establecimiento, por lo que, luego de someterse a votación por una gran mayoría, ganó el nombre de Gran Azero, nombre utilizado hasta 1965; el 23 de mayo de 1965 a solicitud del Sindicato de Maestros, personal docente y autoridades de Monteagudo, el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial No. 623, se nominó al Colegio Secundario de la localidad de Monteagudo con el nombre del profesor Lucio Siles Morales.

Que, la Unidad Educativa Lucio Siles Morales pertenece al área curricular de educación formal de dependencia fiscal o estatal y cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa, otorgado por el Ministerio de Educación, Culturas y Deportes, con Código SIE de Unidad Educativa 80440064 y Código SIE de Edificio Escolar 80440059.

Que, la Unidad Educativa Lucio Siles Morales cumplirá sesenta años de vida al servicio de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la población de Monteagudo, como también de la provincia, como de provincias aledañas, realizando su trabajo educativo desarrollando un aprendizaje de calidad a través de una participación activa, creativa e innovadora.

Que, la Unidad Educativa Lucio Siles Morales, es un Centro Educativo que ofrece a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, una educación secundaria comunitaria productiva y una formación integral en todas las áreas del aprendizaje, aplicando las nuevas alternativas de enseñanza en un ambiente afectivo, buscando que el alumno sea creativo, solidario, reflexivo, con identidad propia, proyectos de su medio ambiente y solucionador de problemas en mejora de la calidad de la educación.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Lucio Siles Morales**, del Municipio de Monteagudo, por su trayectoria, invaluable, su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones de estudiantes que contribuyen al desarrollo del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 070/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo", por su 69 aniversario y por su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones de estudiantes que contribuyen al desarrollo del Departamento de Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 31/2023-2024
PDC N° 070/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



INFORME:

ASUNTO: PDC N° 070/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "TORIBIO URZAGASTE SERRUDO" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 16 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: 2da VICE PRESIDENCIA N° 340/2023-2024 de fecha 08 de abril de 2024, presentada por la Senadora Daly C. Santa María Aguirre, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo" del departamento de Potosí, en conmemoración a sus 69 años de creación, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña Histórica.
- Acta de Fundación.
- Resolución Administrativa N° 321/011, emitida por la Dirección Departamental de Educación Potosí, que resuelve autorizar la ampliación de cobertura de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 514/2015, emitida por la Dirección Departamental de Educación Potosí, que resuelve autorizar el cambio de razón social de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.
- Pergamino conferido por la Federación de Maestros Rurales del Norte Potosí, a la Unidad Educativa por sus Bodas de Oro, de fecha 06 de abril de 2006.
- Pergamino conferido por la Dirección Distrital de Chayanta a la Unidad Educativa por su aniversario de fundación de fecha 20 de marzo de 2016.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo" de Janta Palca, con SIE 71470004, dependiente del Núcleo Educativo "Franz Tamayo", dependiente de la Dirección Distrital de Chayanta, se encuentra ubicado en la comunidad Janta Palca, Ayllu Chayantaca del municipio de Chayanta, segunda Sección de la provincia "Rafael Bustillo" del departamento de Potosí.

La Unidad educativa cuenta con los niveles educación inicial en familia comunitaria, nivel primario comunitario vocacional y nivel secundario comunitario productivo. Se aplica el nuevo modelo educativo "Avelino Siñani y Elizardo Pérez", garantizando la formación integral de los estudiantes con participación activa de los actores principales de la educación, cuenta con estudiantes de la propia comunidad, así como otros que acuden desde varias comunidades aledañas.

Inicialmente, fue fundada con el nombre de la comunidad de Janta Palca un 20 de abril de 1955, por el profesor Toribio Urzagaste Serrudo, quien fue el primer profesor que desempeñó sus servicios en la educación primaria con veintitrés estudiantes que se beneficiaron con la educación, iniciaron clases en ambientes precarios, era una aula de muros de adobe y con el techo de paja, los asientos eran improvisados hechos de piedra y para protegerse del frío utilizaban cueros de sus animales, las mesas eran hechas también de adobe por los mismos padres de familia.

Es importante resaltar que el reconocido Profesor Toribio Urzagaste Serrudo fue muy comprometido con sus estudiantes en esa época, no percibía ningún beneficio del Estado por su trabajo, no se tenía ítem designado, los comunarios aportaban con algunos productos que cosechaban en la misma comunidad como ser papa, haba, chuño y cereales como forma de pago. Años después las autoridades de la comunidad se movilizaron para gestionar un ítem, el mismo que fue conseguido con un salario mínimo por el trabajo comprometido del profesor.

De la misma manera, las autoridades de la comunidad de Janta Palca gestionaron nuevos ambientes, equipamiento, mobiliarios e ítems de nueva creación debido al crecimiento vegetativo de la población estudiantil, quienes acudían desde Amayapampa (centro minero de oro y estaño), y desde las poblaciones aledañas como Acoyo, Caloxa, Payapampa y Ukhuru.

La Unidad Educativa fue seccional uni-docente por mucho tiempo y funcionaba con ocho estudiantes en nivel inicial, cinco en primero de primaria y siete en segundo de primaria, esto debido al aumento de familias en la comunidad. Con el pasar del tiempo se sumaron las profesoras Liboria Reyes de Claire, Prof. Claudiana Vasques, Carmen Quiroga y la profesora Encarnación Azurduy Perez, pero aún faltaba contar con el nivel secundario, por ese motivo los estudiantes que deseaban continuar sus estudios para obtener el bachillerato



debían acudir a poblaciones aledañas como Amayapampa, que distaba a una caminata de dos horas, lo que significó mucho sacrificio para los estudiantes.

El año 2011 los comunarios de Janta Palca, gestionaron un proyecto de ampliación para el nivel secundario ante las autoridades superiores del ramo educativo, con un resultado favorable para la Unidad Educativa y se añadió el nivel secundario, por esta razón el año 2015 se lanzó la primera promoción con 12 estudiantes.

En la misma gestión del 2015, a iniciativa de las autoridades de la comunidad, plantel docente y estudiantes por unanimidad se acordó cambiar el nombre de la Unidad Educativa. "Janta Palca" a "Toribio Urzagaste Serrudo" conmemorando al trabajo que desempeñó el reconocido profesor.

Cada 20 de abril, es el aniversario de la institución "Toribio Urzagaste Serrudo", sin embargo, en la gestión 2016 se realizó esta fecha con un agasajo especial, celebrando los 61 años de servicio a la educación en la comunidad Janta Palca con una invitación especial a la familia del Profesor Toribio Urzagaste Serrudo.

La contribución de la Unidad Educativa "Toribio Urzagaste Serrudo" al sistema de la educación formal es integral para el progreso de la propia familia y la sociedad. Por lo que se debe destacar que fue formando a jóvenes que posteriormente ingresaron a las diferentes casas superiores de estudio de los diferentes departamentos y distintas carreras universitarias y normales y actualmente son profesionales de gran valía para el país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**TORIBIO URZAGASTE SERRUDO**" del departamento de Potosí, en conmemoración a sus 69 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Presidente en Ejercicio Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación.*"

Que, la fundación de la Unidad Educativa Toribio Urzagaste Serrudo, fue un 20 de abril de 1955 con el nombre de la Comunidad de Janta Palca, por el profesor Toribio Urzagaste Serrudo, quien fue el primer



profesor que desempeñó sus servicios con veinte tres estudiantes que se beneficiaron con la educación primaria.

Que, la Unidad Educativa Toribio Urzagaste Serrudo de Janta Palca, con código SIE de unidad educativa y código SIE de edificio escolar 71470004, dependiente del Núcleo Educativo Franz Tamayo, Dirección Distrital de Chayanta, cuenta con los niveles educación inicial en familia comunitaria, nivel primario comunitario vocacional, nivel secundario comunitario productivo.

Que, el Profesor Toribio Urzagaste Serrudo fue muy comprometido con sus estudiantes, sin embargo, no percibía ningún salario del Estado por su trabajo; años después las autoridades de la comunidad se movilizaron para gestionar un ítem, el mismo que fue conseguido con un salario mínimo por el trabajo comprometido del profesor.

Que, años más tarde las autoridades originarias de la Comunidad Janta Palca, gestionaron nuevos ambientes, equipamiento, mobiliarios e ítems de nueva creación, debido al crecimiento vegetativo de la población estudiantil, quienes acudían desde Amayapampa (centro minero de oro y estaño) y desde las poblaciones aledañas como Acoyo, Caloxa, Payapampa y Ukhuru.

Que, en el año 2011, los comunarios de Janta Palca, gestionaron un proyecto de ampliación para el nivel secundario, consolidándose en el año 2015 con la primera promoción de bachilleres con 12 estudiantes; en la misma gestión, se hizo el cambio de nombre de la Unidad Educativa, de "Janta Palca" a Toribio Urzagaste Serrudo, conmemorando al trabajo que desempeñó el reconocido profesor.

Que, durante sus sesenta y nueve años de servicio institucional, fue formando a jóvenes que posteriormente ingresaron a las diferentes casas superiores de estudio de los diferentes departamentos y distintas carreras universitarias y normales y actualmente son profesionales de gran valía para el país.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Toribio Urzagaste Serrudo**, en sus sesenta y nueve aniversarios, por su invaluable aporte a la educación y formación de nuevas generaciones, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.9 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 066/2023-2024, de reconocimiento a la asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente", por sus 60 años de fundación, por preservar el honor de los voluntarios defensores del territorio nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA**

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 09/2023-2024

INFORMA:

**ASUNTO: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL PDC- N° 66/2023-2024
RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE BENEMÉRITOS "TRES PASOS AL
FRENTE".**

Fecha: La Paz, 11 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

PDC-N° 66/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE BENEMÉRITOS "TRES PASOS AL FRENTE".

Nota con CITE: COM SDEYLCEN/ELHA/40/2023-2024, recepcionada por, esta Comisión en fecha 09 de abril de 2024, la Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria del Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con referencia INFORME DE PDC N°66/2023-2024.

Informe COM.SDEYLCEN/ELHA/INF: N° 03/2023-2024 de fecha 09 de abril de 2024, con el asunto: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL N° 66/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE BENEMÉRITOS "TRES PASOS AL FRENTE".

II. MARCO LEGAL.

► CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

El Artículo 145 determina que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

El numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, se encuentran las atribuciones de la Cámara de Senadores, las que determina el de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



► REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

El inciso g) del Artículo 4 de las Atribuciones Constitucionales así determina que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda, está la de Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

El artículo 163 de las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

El artículo 164 indica que son pronunciamientos Las Declaraciones Camarales que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

El párrafo I del artículo 165 sobre el Trámite indica que: "...Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles". Asimismo, el párrafo III determina que: "...El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada."

III. ANÁLISIS.

Al amparo del artículo 57 y 59 del Reglamento General de la Cámara de Senadores la Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, el 5 de abril, remite al Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico el Proyecto de Declaración Camaral PDC-Nº 66/2023-2024 Reconocimiento a la Asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente", para que se determine su viabilidad o improcedencia. Así también, mediante Nota CITE: C- S.E.FF.AA.P.B.-Nº 281/2023-2024, esta Comisión informa al Presidente de la Cámara de Senadores, conforme artículo 165, que el PDC ya inició su tratamiento legislativo al ser remitido al Comité antes mencionado.

Mediante nota con CITE: COM SDEYLCEN/ELHA/40/2023-2024, recepcionada por esta Comisión en fecha 09 de abril de 2024, la Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria del Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, remite Informe del PDC Nº66/2023-2024 de Reconocimiento a la Asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente".

El Informe COM SDEYLCEN/ELHA/INF. Nº 03/2023-2024 de fecha 09 de abril de 2024, con el asunto: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL Nº 66/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE BENEMÉRITOS "TRES PASOS AL FRENTE, analiza que "... hace referencia a los 60 años de vida y trabajo que estaría cumpliendo la Asociación de Beneméritos "Tres pasos al frente". Una asociación fundada un 4 de mayo de 1964, con una misión; que aquellos 162 valientes jóvenes, caballeros cadetes, que participaron en la guerra del Chaco, conflicto bélico que entre 1932 y 1935, no sean olvidados ni ignorados por las generaciones futuras, porque: "Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia y sin futuro". A la vez concluye que el proyecto de Declaración Camaral Nº 66/2023- 2024 se encuentra enmarcado en el ordenamiento jurídico nacional y ha cumplido todas las fases de procedimiento establecido por este ente camaral. Finalmente, este Informe de Comité recomienda APROBAR el proyecto de Declaración Camaral PDC-Nº66/2023-2024.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme a los antecedentes del Informe COM.SDEYLCEN/ELHA/INF. Nº 03/2023-2024 de fecha 09 de abril de 2024 con relación al Proyecto de Declaración Camaral Nº 66/2023/2024 de Reconocimiento a la Asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente", la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, concluye que se ha cumplido con todas las fases de procedimiento establecido para esta Declaración Camaral, ponderando la importancia de la Asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente".



V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda la APROBACIÓN sin modificaciones de la Declaración Camaral 'Nº 66/2023-2024 de Reconocimiento a la Asociación de Beneméritos "Tres Pasos al Frente".

Firman: Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Presidenta en Ejercicio Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honres públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, un 4 de mayo de 1964, se fundó la Asociación de Beneméritos Tres Pasos al Frente, con la misión de perdurar en el tiempo, quienes fueron y participaron en la Guerra del Chaco, conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia librado en septiembre de 1932 hasta junio de 1935, por el control del Chaco Boreal.

Que, la Asociación de Beneméritos Tres Pasos al Frente, a lo largo de estos 60 años se han constituido como parte de la historia nacional, recordando a los 162 caballeros cadetes que en un patriótico gesto respondieron dando tres pasos al frente, como inmediata respuesta al requerimiento del My. Flavio Palenque, quien solicitaba voluntarios para defender la soberanía del invasor paraguayo, inspirados los valores institucionales: unión, honor y progreso.

Que, la Asociación de Beneméritos Tres Pasos al Frente, asume la tarea de mantener viva la historia, informando permanentemente a las nuevas generaciones de los hechos hace más de 90 años, al recordar el sacrificio de jóvenes de entre 15 a 18 años, quienes fueron a las arenas del Chaco para enfrentarse con la muerte.

Que, la Asociación de Beneméritos Tres Pasos al Frente, fue distinguido con varios reconocimientos, en el que se destaca la Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Oficial, conferido mediante Resolución Suprema Nº 198522.

Que, la Asociación de Beneméritos Tres Pasos al Frente, legalmente constituida Mediante Resolución Suprema Nº 125247 de fecha 4 de mayo de 1964, que reconoce como Personería Jurídica, que tiene por objeto preservar el honor de los voluntarios defensores del territorio nacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moya.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a los sesenta años de fundación de la **Asociación de Beneméritos Tres Pasos al Frente**, por preservar el honor de los voluntarios defensores del territorio, por mantener



viva la historia informando permanentemente a las nuevas generaciones de los hechos hace más de noventa años, en arenas de la Guerra del Chaco.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen^a. Egüez: Gracias, Presidente. Solicité permiso una hora, estoy de vuelta, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen^a. Arce: Presidente, pese a que hubo una nota que había mandado la Comisión de Mixta, no pude asistir el día de hoy a la Sesión, pese a que existía la nota. Yo creo que hay que ser un poco más incorrectos porque se ha dado permiso a personas que no tenían reuniones en ninguna Comisión, no puede ser que no se haya podido dar el permiso necesario a mi persona.

Otra cosa hermano Presidente, yo quiero preguntarle en qué va el acuerdo que se ha quedado con el señor Huaytari, el Presidente de la Cámara de Diputados, en sentido de que se tenía que aprobar la 073 y la 075, no se iba a probar hasta mientras ningún proyecto más, nosotros seguimos aprobando proyectos de créditos, pero es lamentable que ellos no cumplan. Además, se ha vencido ya el término de que esté ya su término de la Cámara de Diputados y hasta el día de hoy no tenemos nada. Seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos y en los derechos de muchas personas por estos autoprorrogados y no hacemos nada hermano Presidente. Se han dado el lujo de personas nombradas por autoprorrogados vocales, jueces de seguir metiendo amparos, aceptando amparos y paralizar las elecciones judiciales.

Yo creo que es momento de que ya como Senado nos pronunciamos en ese sentido hermano Presidente; nuestro Presidente Nato de la Asamblea -bueno-, creo que es una semana, y alguien decía hace rato, son tres semanas que no sesiona la Cámara de Diputados, no sé cómo es y cómo van a justificar, nosotros tenemos temas pendientes ahí y sería necesario mandar una nota y exigir que se cumplan esos proyectos que ya se han vencido, o que se llame a la Asamblea General, o Usted llame porque es su competencia si no está aquí el Presidente Nato de la Asamblea. Por favor Presidente, yo creo que hay que ser serios en este sentido no podemos jugar con los derechos de las personas, estamos vulnerando el derecho de más de 400 personas postulantes y estamos por un supuesto derecho expectatio de una persona estamos paralizando las elecciones judiciales, creo que eso no dice nada bueno ni del Gobierno y mucho menos de la Asamblea. Es por eso Hermano como parte de la Comisión Mixta le voy a pedir en ese sentido que se pueda mandar la nota. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra la Senadora Barrientos.

Sen^a. Barrientos: Presidente, el Senador Secretario me ha puesto falta, estábamos en reunión con el Senador Miguel por la Comisión y los amparos que nos han puesto, entonces, le pido por favor, rectifique mi asistencia.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario: Hermano Presidente, en caso de licencias, a veces les llega a su Despacho hermano Presidente y no derivan a la Primera Secretaría. Entonces ahí un poco no se puede coordinar, sería necesario que como dice el artículo también mandar una copia a Primera Secretaría, solo eso para tomar en cuenta hermana Senadora. Nada más.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Peticiones de Informe Escrito.

5.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre todos los gastos y pagos realizados en las emergencias que sufrió el Departamento de Pando, con inundación y crecidas del Río Acre y desborde del Río Tahumarú en las gestiones 2012 y 2015; informe qué procesos de orden administrativo, civil o penal inició su administración a las gestiones 2010 - 2014 y 2015 – 2020; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, informe cuál es el estado de avance y ejecución de la construcción de la carretera Okinawa, tramos entre Okinawa I – Okinawa II; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, informe el procedimiento que se aplicó para el desarrollo de las convocatorias 001/2020, 002/2020, 003/2020, 004/2020, 005/2020 y 006/2020 para el concurso de méritos y examen de competencias de la modalidad "Abierto", publicadas el 5, 13 y 25 de noviembre de 2020; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre las acciones legales y administrativas que habría realizado su despacho gubernamental sobre la muerte de peces de manera intempestiva en el Río Orthon; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Alcalde Municipal de Puerto Rico, informe sobre el cumplimiento del Convenio UPRE-CIF-IG 348/2018, para la construcción de la terminal de buses Salin Kerdy Ibáñez del Municipio de Puerto Rico; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, con nota de atención.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria:

f) La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Alcalde Municipal de Santa Rosa de Abuná, informe de manera pormenorizada sobre el Proyecto de Construcción y Equipamiento de la Procesadora de Pulpa de Asaí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa de Abuná, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

g) La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Alcalde Municipal de Colcapirhua, informe si su persona tuvo conocimiento de la denuncia de acoso sexual a la señora Ely Peredo Rojas, portera de la Unidad Educativa San Miguel del Municipio de Colcapirhua; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

h) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe sobre el proyecto de construcción de la nueva terminal de buses de Sucre, resaltando la licitación del Módulo 2 del bloque edificio central, que fue adjudicada por la Empresa Constructora Royal SRL; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

i) El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, informe sobre la razón técnica y legal del por qué no se ha cancelado a la Empresa Multiservicios JIBENISA, de las planillas de avance 3 y 4 del proyecto "Construcción Unidad Educativa Cachuela Mamoré Municipio de Guayaramerín"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 048/2023-2024 C.S. "Declaración de Patrimonio Cultural Histórico, Religioso e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Festividad de la Pascua Florida en el Departamento de Tarija".

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.^a Secretaria:



PROYECTO DE LEY N 048/2023-2024 C.S**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,****DECRETA:**

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural, Histórico, Religioso e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Festividad de la Pascua Florida en el Departamento de Tarija con sede en el Municipio de San Lorenzo.

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Tarija, y el Gobierno Autónomo Departamental, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguarda de la festividad de la "Pascua Florida en el Departamento de Tarija con sede en el Municipio de San Lorenzo".

DISPOSICIONES ABROGATORIAS

ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural, Histórico, Religioso e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Festividad de la Pascua Florida en el Departamento de Tarija con sede en el Municipio de San Lorenzo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Tarija,

y el Gobierno Autónomo Departamental, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción, recuperación y salvaguarda de la festividad de la "Pascua Florida en el Departamento de Tarija con sede en el Municipio de San Lorenzo".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo 2 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

DISPOSICIONES ABROGATORIAS

ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Disposición Abrogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Disposición Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Presidente, bueno, en principio agradecer el apoyo de la mayoría de los colegas senadores para poder aprobar esta Ley que Declara Patrimonio Cultural, Histórico, Religioso y Material a esta Festividad de la Pascua Florida que es una festividad tradicional única, se podría decir en Bolivia que se realiza en nuestro Departamento de Tarija y en ese sentido, en este mes aniversario también qué mejor reconocer nuestra cultura, no solo folclórica, sino también religiosa y en ese contexto, quedó profundamente agradecida porque este es un trabajo que se ha hecho conjuntamente con autoridades locales del Municipio del Departamento.

Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que "Declara Patrimonio Cultural Histórico, Religioso e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Festividad de la Pascua Florida en el Departamento de Tarija".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2. Proyecto de Declaración Camaral N° 050/2023-2024, de reconocimiento a la Empresa de Transporte por cable "Mi Teleférico".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que mediante Ley N° 261 de "CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFÉRICO) EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO", se declara de interés del nivel central del Estado la construcción, implementación y administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto. El Artículo 5 de dicha norma dispuso que una vez concluida la fase de implementación de las líneas del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto, el Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, creará la Empresa Pública Nacional de Transporte por Cable La Paz – El Alto, encargada de la administración y funcionamiento de este servicio.

Que, mediante Decreto Supremo N° 1980 de 23 de abril de 2014, dictado en el gobierno del ex presidente Evo Morales, se crea la Empresa Pública de Transporte por Cable "Mi Teleférico", en el marco del régimen transitorio para la creación de empresas públicas de tipología estatal establecido en el Decreto Supremo N° 1978, de 16 de abril de 2014. Con tipología de Empresa Estatal, de carácter estratégico, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector.

La Empresa Pública de Transporte por Cable "Mi Teleférico" tiene como actividad principal: a) La administración, gestión, desarrollo de la actividad empresarial, funcionamiento comercial, operación y mantenimiento e implementación del Sistema de Transporte por Cable y su infraestructura; b) La comercialización directa o indirecta del Sistema de Transporte por Cable; c) Llevar adelante todas las actividades de fiscalización e implementación de la infraestructura y/o equipamiento del Sistema de Transporte por Cable.



Para la construcción del teleférico La Paz –El Alto, el Estado Boliviano firmó un contrato lleva en mano con la empresa Doppelmayr, inaugurándose las operaciones el 30 de mayo de 2014, proyectándose una vida útil de 40 años hasta el 2054, la primera línea fue la roja con 109 cabinas, con un tiempo de viaje de 10 minutos. La segunda fase del proyecto fue anunciada el 1 de julio de 2014 con cinco nuevas líneas interconectadas, mediante Ley N° 652 de “construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (teleférico), en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase”, de 26 de enero de 2015, se pudo consolidar el proyecto, con una inversión de 450 millones de dólares estadounidenses y con 20,30 kilómetros de extensión, contándose con la línea azul, naranja, blanca, celeste, morada, café y la plateada. Asimismo, se implementó la línea turística en la Ciudad de Oruro.

En una década de trabajo LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE “MI TELEFÉRICO” ha transportado a 509.155.845 pasajeros hasta diciembre de 2023. Destacándose el compromiso social con los descuentos a diferentes sectores de la sociedad con tarifa diferenciada, transportándose a 3.440.939 pasajeros con discapacidad, 27.525.702 pasajeros adultos mayores y 63.165.393 pasajeros estudiantes. Además de contar con diversos espacios y negocios complementarios.

El proyecto del teleférico fue un hito de infraestructura de transporte en Bolivia, representando una solución innovadora y eficiente para mejorar la movilidad urbana en el área metropolitana de La Paz y El Alto. La implementación de este medio de transporte ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades donde se ha implementado.

Al presente la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, cumplirá 10 años de servicio a la población boliviana, transportando vidas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidez e inclusión social.

Senadora proyectista: Virginia Velasco Condori

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico**, por sus diez aniversarios de vida institucional, por su aporte al servicio de transporte público a la población en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:



3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Dr. Alberto Vásquez Escalante por haber sido el principal promotor de la Creación del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, que se ha convertido en uno de los lugares de preservación de la historia Chiquitana y de la fauna y flora de la región, presentado por la Senadora Centa Lothy Rek López.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, señala que: entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el de: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios inminentes al Estado*".

Que, el tema referido a la fundación de Santa Cruz, se remite a los primeros tiempos de la época colonial. Hernando Sanabria (1973) presenta un resumen apretado de las invasiones españolas y la llegada de Ñuflo de Chávez a oriente.

Que, históricamente se ha probado que dicha ciudad fue fundada por Ñuflo Chávez como Santa Cruz La Vieja en plena Chiquitanía, cerca del actual poblado de San José de Chiquitos.

Que, San José de Chiquitos, fue fundada en una planicie cercana al cerro Turubó, lleva el nombre de San José, porque la fundación coincide con el día del santo de un antiguo benefactor de la Compañía de Jesús, Don José Campero.

Que, la Misión de San José, confrontó el problema de la incomodidad que sentían los indios en el lugar en que se hallaba fundada, antes del sitio donde hoy yace, cerca de las inmediaciones de Santa Cruz la Vieja, adonde arriban el año 1704.

Que, el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, fue creado a solicitud de las organizaciones cívicas provinciales e instituciones públicas administrativas de Santa Cruz, en razón a la fundación de la ciudad de Santa Cruz por el capitán español Ñuflo de Chávez en fecha 26 de febrero de 1561, bajo Decreto Supremo del 22 de febrero de 1989.

Que, la idea de crear esta área de conservación del lugar donde se fundó Santa Cruz nació como una preocupación de los movimientos cívicos provinciales del departamento y el Comité Pro Intereses de la Gran Chiquitina, para preservar el patrimonio histórico cultural y posteriormente la riqueza natural del lugar.

Que, para el efecto se creó el Consejo Asesor del Proyecto de Creación del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja Presidido por el Dr. Alberto Vásquez Escalante.

Que, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios encabezada por el Lic. Jose Guillermo Justiniano Sandoval, Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y la Unidad Desconcentrada del Centro de Desarrollo Forestal de Santa Cruz, Presidida por el Dr. Alberto Vásquez Escalante en febrero de 1989 cursaron la invitación para la entrega oficial del Decreto Supremo de Creación del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, acto que se llevó a cabo en la localidad de San José de Chiquitos el día 26 de febrero de 1989.



Que, las funciones del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja hoy permiten una protección al ecosistema y la historia de una parte primordial de Bolivia.

Que la protección al ecosistema y la historia que brinda el Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja no hubiera sido posible sin la participación de personas como el Dr. Alberto Vásquez Escalante.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Dr. Alberto Vásquez Escalante**, por haber sido el principal promotor de la creación del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, que se ha convertido en uno de los lugares de preservación de la Historia Chiquitana y de la fauna y flora de la región.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo – A", en conmemoración a sus 64 años de fundación, a celebrarse el 22 de abril de la presente gestión, por su invaluable aporte a la formación escolar de las y los niños y adolescentes de la Comunidad Cosapa, presentado por el Senador Gilmar Huarachi Huarachi.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 80, en su párrafo I de la constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia, establece: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida (...)* II. *La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo*



cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado”.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *“Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.”*

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo “A” dependiente de la Localidad de Cosapa, del Municipio de Turco del Departamento de Oruro, empezó con su funcionamiento en el año 1960, creándose como núcleo escolar campesino de Cosapa, inaugurándose con 112 estudiantes, dicho establecimiento escolar se modificó con relación a su capacidad de albergue a estudiantes, albergando a 204 estudiantes para la gestión escolar de 1975, siendo el servicio educativo, desde Primero a Octavo, con este elemento se crea el nivel intermedio.

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo “A” con el Certificado de Registro de Unidad Educativa, Código SIE unidad educativa N° 71200005 y Código SIE de edificio escolar N° 71200005, otorgado por el Ministerio de Educación el 30 de Agosto de 2019, por el tiempo de servicio ha recibido diferentes condecoraciones como el otorgado por la Dirección Departamental de Educación de Oruro, en fecha 22 de abril de 2022, reconocimiento por parte de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) en honor a sus LXII aniversario, esta última otorgada en el mes de abril de 2022. También recibió reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Turco, como un justo reconocimiento por cumplir los 50 años de labor en favor de la niñez y juventud, en fecha 23 de abril de 2010.

Que, en atención al aniversario de dicha Unidad Educativa y en mérito de su funcionalidad, es merecedora de un justo y merecido homenaje, por su invaluable apoyo y compromiso con la educación y por sus sesenta y cuatro aniversarios de vida institucional, otorgando educación inclusiva de calidad y excelencia a la niñez y adolescencia de la localidad de Cosapa del Municipio de Turco, del Departamento de Oruro.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo “A”**, en conmemoración a sus sesenta y cuatro años de fundación, a celebrarse el veintidós de abril de la presente gestión, por su invaluable aporte a la formación escolar de las y los niños y adolescentes de la comunidad Cosapa, del núcleo educativo de Turco del departamento de Oruro.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

5. De reconocimiento a la Unidad Educativa "7 de Septiembre", por sus 27 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL
EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social critica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la practica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."

Que, la Unidad Educativa 7 de Septiembre fue fundada el 24 de abril de 1997, ubicada en la urbanización 7 de Septiembre de la ciudad de El Alto, calle 10 de diciembre N° 5872, distrito 3 y cuenta con Resolución Ministerial N° 0415/98;

Que, la Unidad Educativa 7 de Septiembre, cuenta con Resolución Administrativa N°1740/2021 de 21 de septiembre de 2021, que aprueba la Regularización de Funcionamiento, con los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primera Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, lleva funcionando desde el año 1998, del área curricular de Educación Regular, con dependencia fiscal y supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz.

Que, debido al crecimiento vegetativo de la población escolar, era necesario ampliar el funcionamiento del Nivel Primario en forma progresiva e incrementar el funcionamiento para el nivel secundario hasta cuarto de secundaria del sistema antiguo. Para la construcción de aulas se tuvo que acudir al municipio y ONGs como Inter-Vida, en el 2007 se consigue tener un director titular, el mismo año egresaron los primeros bachilleres.

Que, la Unidad Educativa 7 de Septiembre, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, es el N° 40730179, el cual pertenece al aérea curricular de educación Formal, de dependencia fiscal, con niveles Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva, en el Distrito Educativo de El Alto del departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa 7 de Septiembre, en sus veintisiete años de trayectoria ha impartido la enseñanza y educación, desarrollando los valores supremos constitucionales y velando por el interés superior que son las niñas y niños, logrando formar a diferentes generaciones, con conciencia social y vocación de servicio a su pueblo.



Senadora proyectista: Virginia Velasco Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo homenaje y merecido reconocimiento, a la **Unidad Educativa 7 de Septiembre**, al conmemorar veintisiete años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación de niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de El Alto para el engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. De reconocimiento a la Unidad Educativa "Arco Iris Norte A", por sus 20 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el Parágrafo I del artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia" social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,



aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conversación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."

Que, la Unidad Educativa Arco Iris Norte "A", fundada un 13 de abril del 2004, bajo la lucha de los vecinos de la zona Cooperativa San Roque, fue primordial para conseguir tan anhelado sueño, iniciando sus actividades con 31 estudiantes bajo la modalidad multigrado.

Que, el año 2007 se concluye la primera construcción de la infraestructura de la unidad educativa con una superficie de 1480 m² contando con un muro perimetral, 5 aulas de los cuales 3 eran de adobe y 2 de ladrillo, entonces la unidad educativa contaba con 75 estudiantes y 4 docentes.

Que, la Unidad Educativa Arco Iris Norte "A" cuenta con la Resolución Administrativa N° 7782017 de 07 de noviembre del 2017, que autoriza su funcionamiento en los niveles Inicial, Primario y Secundario Comunitaria Productiva, Educación Regular Fiscal. Supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, ubicada en el departamento de La Paz provincia Murillo, municipio cuarta Sección (El Alto) Cantón ciudad del Alto. Con número de código de SIE de Edificio Escolar N° 40730671.

Que, la Unidad Educativa Arco Iris Norte "A" refrenda el derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación; tal como establece el párrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior y formación profesional"*.

Actualmente la Unidad Educativa Arco Iris Norte a "A", a la RED 701 y cumple con todos los requisitos para su legal funcionamiento, atiende en los 3 niveles de educación y cuenta a la fecha con 18 aulas, de las cuales 4 están en construcción ambientes destinados al área administrativa y sala de computación, cuenta con un plantel de 44 docentes normalistas, 5 administrativos y 1113 estudiantes.

Que, la Unidad Educativa Arco Iris Norte "A", en sus 20 años de trayectoria ha impartido la enseñanza y educación, desarrollando los valores supremos constitucionales y velando por el interés superior que son las niñas y niños con el aprendizaje, contribuyendo además al desarrollo social de nuestro país, logrando formar a diferentes generaciones de niñas y niños de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, con conciencia social y vocación de servicio a su pueblo.

Senadora proyectista: Sen. Virginia Velasco Condori.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Unidad Educativa Arco Iris Norte "A"**, al cumplir veinte años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación académica y social de niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de El Alto y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

7. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Nacional Mixto "Vicente Donoso Torrez" del Municipio de Antequera del Departamento de Oruro, por sus 50 años de vida institucional y por su aporte a la educación y la cultura, presentado por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el 23 de abril del año 1974 se funda el Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez, en el Municipio de Antequera Departamento de Oruro por la creciente población vegetativa y la necesidad de contar con un Colegio en la región.

Que, el Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez, mediante Resolución Administrativa N° 519/09, emitido por el Servicio Departamental de Educación, aprobó su legal funcionamiento señalando que funciona desde la gestión 1974, en el área de educación formal con dependencia privada.

Que, el Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código de Unidad Educativa N° 71180017, código de Edificio Escolar N° 71180016.

Que, el Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez, celebra su aniversario cada 23 de abril, en la gestión presente se llevara a cabo en fecha 20 de abril por los 50 años de fundación.

Que, actualmente el Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez cuenta con un selecto personal docente administrativo, demostrando profesionalismo y vocación, sobresaliendo en distintos campos, como resultado a metodologías, estrategias innovadoras y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas en el proceso educativo.

Que, el Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez, constantemente está apoyando a la cultura nacional mediante la formación técnica de jóvenes y señoritas que son representantes tanto a nivel departamental como nacional de nuestra cultura y folklor.



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General de Cámara de Senadores;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Colegio Nacional Mixto Vicente Donoso Torrez**, del Municipio de Antequera del Departamento de Oruro, por sus cincuenta años de vida institucional, por su aporte a la cultura teniendo una participación destacable como representante del folklore nacional, por su destacado servicio a la educación en el nivel secundario, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

8. Petición de Informe Oral al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Sen. Presidente: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora Peticionaria, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen. Ferreira: Presidente, mediante su persona, me gustaría poder expresar a todo el Pleno que, lamentablemente hemos visto una serie de denuncias que se vienen dando, no solamente en noticieros, sino en redes sociales por la situación de fallas que han habido en aviones de BoA (Boliviana de Aviación), nosotros habíamos hecho inicialmente Peticiones de Informe Escrito con problemáticas que estaban habiendo en vuelos, específicamente que iban hacia Cobija con la problemática que siempre se expresaba sobre fallas en un motor que tienen extra de nombre AP1, eso pudimos ver que de alguna manera vimos el compromiso mediante una fiscalización que hicimos en persona en oficinas centrales de Cochabamba, de que se estaba buscando una solución, pero ahora ésta problemática surge en diferentes vuelos a la región que fuera con respecto a fallas que han habido y ha tenido que retornar el vuelo o inclusive no despegando estando ya los pasajeros dentro de la aeronave.

Nosotros colegas senadores constantemente todas las semanas estamos viajando, entonces es preocupante que ese tipo de cosas se estén dando, no sé si es el caso de ustedes, pero para mí, por ejemplo, es serio y que estemos todo el tiempo exponiendo nuestras vidas cada semana en volar si no tenemos la seguridad suficiente del mantenimiento de los aviones. Como este tipo de información se da de manera más detallada en este tipo de Petición de Informe Oral, creo que corresponde dada la cantidad de denuncias que ha



habido y que yo he visto que se ha fiscalizado constantemente como lo ha hecho el Senador Ticona, de que no puedan rendir un mejor informe de qué está pasando. Gracias.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 de Reglamento General, vamos a fijar fecha y hora para verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, nos estamos olvidando, yo quiero a través de todas las senadoras, senadores, quiero rendir un homenaje justo y merecido a nuestra Central Obrera Boliviana que hoy es su aniversario, cumple 72 años de conquista, nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana es de todos los movimientos sociales, porque antes dio políticas de integración, la columna vertebral del país, es muy importante. Festejen, pásenla bien, que siempre sea una organización conquistadora, siempre buscando los intereses a nivel nacional, sobre todo para el Estado Plurinacional de Bolivia.

Yo auguro mucho, el fundador Juan Lechín Oquendo, Q.D.E.P., y otros líderes, otros dirigentes que todavía están en vida; para el año podemos sacar declaraciones camarales para las ex autoridades, para quienes fundaron, y para quienes han sido parte de esta organización tan importante que es nuestra COB (Central Obrera Boliviana). Gracias.

Sen. Presidente: Saludar también a la Central Obrera Boliviana en su aniversario, adhiriéndome a las felicitaciones y saludos del Senador Hilarión Mamani.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen.^a Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Tercera Sesión Ordinaria; jueves 18 de abril; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 16:25.

107ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 24 de abril de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretario: Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Aramayo Paredes Natividad, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Escobar Velasco Lucy Sara, Fernández Rea Paola Andrea, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Huarachi Huarachi Gilmar, Justiniano Martínez Walter Jesús, Llavera Chusgo Ermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misdrael, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Hermo, Quispe Apaza Simona, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Torrez Tordoya William, Villavicencio Villavicencio Javier.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 08:52, correspondiente al día miércoles 24 de abril de 2024.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, habilita al Senador William Torrez Tordoya desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori desde 22 al 26 de abril 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo desde 22 al 26 de



abril de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misrael Mamani Arenas desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Isidora Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid desde 22 al 26 de abril de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde 22 al 26 de abril de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, semana regional (sin suplente), del 22 al 26 de abril de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores.

Tiene palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, saludarla Presidenta y mediante su persona saludar a todos los colegas de la Directiva y del Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días, estimada Presidenta y todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidenta. Un saludo para Usted y a todos los asambleístas que están presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Fernández.

Sen.^a Fernández: Gracias, Presidenta. Buenos días para todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paola Andrea Fernández Rea por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermana Presidenta. Saludar al principio a tu persona también a todo el Directorio igualmente a los hermanos senadores y senadoras, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Menacho.

Sen. Menacho: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino por el Departamento de La Paz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aramayo.

Sen.^a Aramayo: Saludar a tu persona y a todos los parlamentarios. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Natividad Aramayo Paredes por el Departamento de Tarija.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Mery Rosalía Choque Torrez por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, solicita licencia por motivos atención médica y adjunta el Certificado Médico.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita licencia de acuerdo al artículo 27; Motivo: declaratoria de Comisión Oficial para la fecha 24 y 25 de abril de la Gestión presente al Municipio de Uncía, con el objeto de inspección de in situ de los espacios mineros de socavón Luzmila sector Miraflores del Municipio de Uncía. Adjunta las notas correspondientes.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita tolerancia por 2 horas y media de la Sesión, que se llevará a cabo el día hoy de la presente Gestión de acuerdo al Reglamento General de acuerdo al artículo 30.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, las licencias de la Senadora y el Senador y la tolerancia del

Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Séptima Sesión Ordinaria, miércoles 24 de abril; a horas 08:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce y el Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta el Proyecto de Ley que "Declara Prioridad Nacional la Construcción de la carretera 'Corredor Bioceánico de la Unidad'".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, presenta el Proyecto de Ley de Modificación a la Ley N° 1549 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidenta.

De conformidad a la Disposición Final Segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación de Observancia del Reglamento para el tratamiento directo el Proyecto de Ley de Modificación a la Ley N° 1549 Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. En la presente Sesión con la urgencia de ampliar plazo en proceso de preselección de candidatos del Órgano Judicial.

Sen.ª Presidenta: Para atender la solicitud de Dispensación de Trámite de Observancia al Reglamento solicitado por el Senador Luis Adolfo Flores, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite de Observancia al Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 26 presentes y 20 votos a favor. Existe más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Sala.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, entiendo que la preocupación del pueblo boliviano, que se pueda cumplir la preselección encargado por la Constitución a la Asamblea Legislativa y las Bancadas, parte de la Comisión han redactado una ley, nos han encargado también ser parte de esta ley para proponer la ampliación de plazos fundamentalmente que está bastante limitado, en otras palabras estaríamos sin plazo, dejaríamos de trabajar y para que los colegas senadores, senadoras puedan conocer Presidenta, los artículos que son 3 pertinentes para que puedan no solamente conocer sino debatir, justificar la interpretación constitucional a la Ley Electoral y otras normas que son importantes Presidenta, solicito a Usted que se pueda determinar un Cuarto Intermedio, para que cualquier situación pueda existir en la observancia puedan conocer nuestros colegas senadoras y senadores.

Sen.^a Presidenta: Vamos a poner en consideración la solicitud de Cuarto Intermedio; senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Cuarto Intermedio, vamos decretar Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen.^a Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Buenos días, Presidenta y a toda la Directiva a todos los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Luján Condori por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Buenos días para Usted, para los miembros de la Directiva y también para todos los compañeros de la Sala. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Vania Rocha Muñoz por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,



DECRETA:**"MODIFICACIÓN A LA LEY N° 1549 LEY TRANSITORIA PARA LAS ELECCIONES JUDICIALES 2024"**

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto garantizar la continuidad y el desarrollo de las elecciones judiciales 2024 mediante la modificación de la Ley N° 1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, de 06 de febrero de 2024.

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). I. Se modifica el Artículo 14 de la Ley N° 1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, de 06 de febrero de 2024, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 14. (RUTA CRÍTICA Y CRONOGRAMA). I. La fase de preselección se desarrollará de la siguiente manera:

- a) Publicación de la Convocatoria.*
- b) Presentación de Postulaciones.*
- c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos.*
- d) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados.*
- e) Presentación de Impugnaciones.*
- f) Resolución de Impugnaciones.*
- g) Presentación del Recurso de Revisión.*
- h) Resolución del Recurso de Revisión.*
- i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos.*
- j) Evaluación de méritos.*
- k) Aprobación de los Informes de Preselección y remisión al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
- l) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los Informes de las Comisiones Mixtas.*

II. *Remisión al Tribunal Supremo Electoral de la nómina de los postulantes preseleccionados.*

III. *Todas las fases de preselección y las decisiones en las Comisiones Mixtas y la Asamblea Legislativa Plurinacional requieren de 2/3 de los miembros presentes.*

IV. *Los plazos establecidos se computarán en días calendario y se encontrarán descritos en la Convocatoria Pública correspondiente, la fase de preselección no podrá ser menor a 80 días calendario."*

II. Se modifica el Parágrafo II de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, de 06 de febrero de 2024, con el siguiente texto:

"II. A los efectos de la Elección Judicial 2024, los plazos establecidos en el Artículo 77 de la Ley N° 026, de 30 de junio de 2010, de Régimen Electoral, serán:

- a) La postulación y preselección de postulantes, tendrá una duración mínima de ochenta (80) días calendario;*
- b) La organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario.*

ARTÍCULO 3. (CONTINUIDAD DEL PROCESO). El proceso de preselección y elección de autoridades judiciales 2024, reguladas mediante Ley N° 1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, de 06 de febrero de 2024 y su correspondiente convocatoria pública, debe desarrollarse de manera continua, para lo cual no se podrá otorgar medidas cautelares de ninguna índole o naturaleza.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, más allá de las reuniones que ustedes han podido tener en mi condición de miembro Secretaria de la Comisión de Constitución, no he sido convocada ni se me ha informado respecto del presente ley.

El presente Proyecto de Ley, Presidenta como lo habíamos hecho notar hace momento es un error político es admitir que los amparos nos han vencido, no solamente eso, sino que tiene problemas serios en su propia composición genera una ampliación del plazo de los 80 días en su totalidad, lo que permitiría y nos obligaría a colocar o ampliar la presentación de la postulantes a nuevamente generar revisión de documentos, eso es atentatorio contra el proceso en sí mismo, no estoy de acuerdo con la presente norma, no voy a aprobar la presente norma.

Creo, que nuestra batalla tiene que ser jurídica y política, el Movimiento al Socialismo tomó una decisión que existan autoridades judiciales auto prorrogadas en esa lógica, el Senado nacional ha defendido la justicia boliviana.

Sin embargo, me parece que esta vía, es una vía equivocada, no se trata de un error de coordinación solamente, se trata de una acción apresurada, que no está siendo ni coordinada ni adecuadamente pensada ni planteada, la presente norma Presidenta, debiera en todo caso sí es que se va a representar a plantear la ampliación de los números que vienen, no de todo lo que el proceso como se está haciendo en este momento.

Pero, más allá de eso, nosotros en las Comisiones hemos decidido dar una batalla jurídica en contra de todos aquellos vocales que se excedan en sus funciones y que busquen de manera ilegal paralizar el proceso de preselección, que busquen de manera ilegal y fuera de sus atribuciones habilitar candidatos, nuestra pugna y nuestra lucha por la justicia y en esa vía tenemos que actuar en el marco de la ley, no se le puede prohibir a ningún boliviano la posibilidad de que su amparo no tenga medidas cautelares, por primacía constitucional los amparos tienen nomas vías, se sí puede prohibir el hecho de que ningún juez puede rebasar sus competencias y puede ir en contra de la normativa paralizando un proceso de elecciones.

Este es un proceso apresurado, como miembro de la Comisión me opongo a este proceso apresurado, me opongo a este Proyecto de Ley, hago constar en Acta me Oposición a este Proyecto de Ley porque me parece que la lucha por la justicia no se hace de manera apresurada, hemos aprobado el Proyecto de Ley N° 073 y N° 075, la han trancado la Cámara de Diputados, hemos hecho el esfuerzo a combinar las 3 fuerzas políticas para sacar los Proyectos de Ley importante, en la Cámara de Diputados se ha trancado hasta el día de hoy no se tocan porque el Gobierno nacional tomó la decisión de sus auto prorrogados se queden, de que Movimiento al Socialismo será el dueño de la justicia para siempre, esa división afecta a la justicia, el acceso a la justicia a los bolivianos esto va a generar el mismo retroceso, Presidenta.

Yo cumplo, con advertir, la excusa del Gobierno va a ser echarle a la culpa a la Asamblea que no aprueba la Ley para ampliar porque nosotros propusimos esta normativa, estamos en plazos y las Comisiones podemos hacer nuestro trabajo de manera adecuada, podemos avanzar de manera adecuada, rechazo plenamente esta ley y llamo a la reflexión a mis colegas senadores para pensar de manera cauta, un Proyecto de Ley que pueda ser adecuado, acelerar las cosas no es conveniente y tenemos hasta el día sábado para acelerar y domingo en la mañana podemos sesionar se quieren. Pero las cosas se deben hacer con calma y cautela en consensos y lamentablemente esto no se está haciendo así.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días, estimada Presidenta y a todos los colegas Parlamentarios.

Realmente no podemos nosotros ser una Cámara de Senadores que solamente sea reactiva ante acciones que han pasado, nosotros no podemos entrar al juego de la chicanería política, de la chicanería jurídica en la cual nos han impregnado hasta el día de hoy.

Creo, que debemos mirarlo como debe ser esta Ley Transitoria de manera transitoria va a vulnerar la Constitución Política del Estado y nosotros no podemos estar de acuerdo en prestarnos a este juego político por parte del partido político del Movimiento al Socialismo, hay dejar claro, de que sí hay problemas en la elección de los magistrados es un problema que ha generado el partido político del Movimiento al Socialismo con nombre y apellido no importa de qué bando es, estamos en este problema por la angurria del poder y nosotros en la Cámara de Senadores, más allá de los colores políticos no podemos prestarnos al juego de sacar una Ley Transitoria donde en la transitoriedad diga vamos a vulnerar la Constitución Política del Estado, solamente por tratar de pulsar o ver quien gana en esta chicanería política y jurídica que están teniendo en estos momentos.

Por eso, nosotros en lo personal como Parlamentario senador de CREEMOS del Departamento de Santa Cruz, no voy a viabilizar el pisoteo de la Constitución Política del Estado, por caprichos ni por prorrogismo ni de continuismo ni de las posibles candidaturas a elecciones presidenciales. Mi voto es en rechazo a este ante Proyecto de Ley Transitorio donde nos tratan de embretar de que el día de mañana seamos nosotros los senadores o que esta ley reciba un Recurso Abstracto de inconstitucionalidad y seamos el hazme reír del pueblo boliviano por tratar de emerger una Ley Transitoria, donde transitoriamente pretende pisotear la Constitución Política del Estado.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, Presidenta. Un saludo cordial a todos los senadores y senadoras a través suyo.

Veó con preocupación la postura de algunos colegas senadores, frente a un Proyecto de Ley que ha sido ciertamente considerado y debatido con fuerzas con presencia parlamentaria, pero es inaceptable decir que este Proyecto de Ley, es un retroceso y, por otro lado, que una vulneración a la Constitución Política del Estado, quisiera saber cuál es la vulneración a la Constitución Política del Estado, que no nos han dicho hasta ahora.

Sin embargo, creo que este Proyecto de Ley, la respuesta frente a la flagrante vulneración de derechos perpetrado por instituciones como son el Tribunal Constitucional en sus brazos operativos, los jueces investidos de la autoridad constitucional, pero también de aquellos vocales que responden precisamente, a sus jerárquicamente superiores que son los auto prorrogados los vocales y magistrados del Tribunal Constitucional auto prorrogados, qué es lo que pretende cuando se dice que este Proyecto de Ley no va a dar respuesta a aquella pretensión del Órgano Ejecutivo a través de su Ministro de Justicia quién ha instrumentalizado al Tribunal Constitucional a las autoridades constitucionales y a partir de esta instrumentalización se han interpuesto acciones de Amparo Constitucional e incluso acciones populares como ha sido planteado en el Departamento de Pando, alejando de que no hay presencia en el concurso de postulantes mujeres, cuando la misma Ley Transitoria de Convocatoria a Elecciones 1549 establece los mecanismos a ese tipo de eventualidades, cómo debe salvarse, cuando en algún Departamento no exista el número suficiente de postulantes mujeres o postulantes varones.

Sin embargo, la instrumentalización de la justicia constitucional ha llevado a asumir posturas obsecuentes a algunos actores políticos, y no es posible que el pueblo de Bolivia, vea una vez más truncado su aspiración de contar con autoridades jurisdiccionales de la materia ordinaria y materia constitucional electos por el pueblo de Bolivia, por la simple mezquindad política de algunos políticos de mirada obtusa y que pretenden una vez más truncar la aspiración del pueblo de Bolivia, de tener autoridades jurisdiccionales reitero en materia constitucional y materia ordinaria electos por el pueblo de Bolivia.

Por ello, Presidenta, senadoras y senadores, este Proyecto de Ley es la respuesta frente a esa pretensión de truncar de una vez más la aspiración del pueblo de Bolivia de contar con autoridades jerárquicas de talla,



con el tamaño necesario para recobrar la imagen y la dignidad de la administración de justicia constitucional y ordinaria en Bolivia. Lamento que no quieran aceptar que el plazo de 80 días como máximos otorgado por la Ley del Régimen Electoral, contenido del Proyecto o en la Ley N° 1549, no quiera ser modificado porque si no es modificado ese plazo este esfuerzo realizado no solo por el Senado sino por su Asamblea en su conjunto y por las Comisiones en particular perecerá una vez será más truncada y el pueblo de Bolivia una vez más va a tener que lamentar que los auto prorrogados sean impuestos vulnerando la Constitución.

Por eso, Presidenta, de manera fraternal pido a cada uno de los colegas legisladoras y legisladores senadoras y senadores que veamos con el mayor cuidado posible este Proyecto de Ley, hagamos que nuestras regiones que votaron por nosotros no se sientan defraudados por una mirada obtusa que pudiéramos tener frente a este proyecto que lo que está buscando es únicamente viabilizar, permitir la continuidad de este proceso de preselección y las elecciones judiciales previstas para este año.

Reitero, solamente es cuestión de conciencia, es cuestión de ver con el mayor cuidado y el compromiso que hemos asumido ante nuestros votantes de cada una de nuestras regiones, no quieren entender eso es ciertamente están de acuerdo con los auto prorrogados y con aquellos que no quieren elecciones judiciales y no quiere el pueblo de Bolivia, se dote de autoridades jerárquicas del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. Les insto, les exhorto a que podamos aprobar este Proyecto de Ley el día de hoy.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Gracias, Presidenta.

Creo que estamos cometiendo un error e instó al análisis de cada uno de los senadores, estamos dando por sentado que estamos perdiendo la batalla y que los amparos no están ganando, quisiera que se pueda una vez más poder quizás dar un tiempo o un lapso para que se pueda analizar mejor este ante Proyecto de Ley, que se analicen en las Comisiones de Justicia Plural y de Constitución para tener un norte fijo Y para no estar así en vaivenes dando esto por dicho Presidenta, por mí parte yo rechazo profundamente este Proyecto de Ley y también basándome en el artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito la Moción de Aplazamiento.

Sen.ª Presidenta: Solamente, una pequeña aclaración, según que nos informaban las Comisiones o también sabemos que el Proyecto de Ley tiene su plazo hasta este fin de semana, no hay tiempo para analizar en las comisiones, desde ese punto de vista quisiera que analicen.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidenta a través de Usted un saludo a todos los colegas.

Como miembro electa por Comunidad Ciudadana ante el Directorio de este Senado, tengo que aclarar que lo emitido por la Senadora Barrientos, no es verdad, nosotros Presidenta y me toca para que salga públicamente, porque no se aclara generalmente a veces somos vistos como un alianza que no tiene cabeza que cada uno hace su agosto, y no es cierto Presidenta, nosotros tenemos una estructura elegida democráticamente por voto interno, tenemos un Jefe de Bancada y tenemos un Sub Jefe, las Comisiones y sus representantes han sido elegido por voto, lo mismo a nadie se le ha obligado estar en un Comité o no de la misma manera han sido auto nombrados y se los han nombrado según el perfil y ellos han aceptado de manera voluntaria.

Segundo, quiero dejar claro que independientemente los resultados que la Ley que tratamos Presidenta, le comento que esta Ley ha sido compartida, sabemos que es iniciativa del Movimiento al Socialismo, pero ha sido compartida en Pleno a los miembros de la Comunidad Ciudadana, otra cosa que por motivos que desconozco algunos no leen o no revisan y solamente les gusta hacer protagonismo, creo que no es lo ético ni lo correcto. Cada Senador titular o suplente tiene la obligación de estar pendiente a la información que salga según coyuntura las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no puede que algún Senador diga no,

yo no he visto, no he revisado más tiempo para leer es nuestra obligación, aunque amaneciendo tenemos el deber el equipo técnico y jurídico para poder revisar los proyectos de Ley, será a favor o en contra eso no me voy a meter.

Pero, eso yo quiero aclarar Presidenta, me da pena que mi alianza sea de esa manera se intente desprestigiar la alianza nosotros tenemos una estructura democrática, tenemos un Presidente, tenemos lo que yo le había comentado de manera democrática.

Por lo tanto, Presidenta además de que esto tiene que ser pues una ley de emergencia como Usted dice porque ya están acabando los plazos, prácticamente mi voto es a favor que tenemos que sacar adelante o intentar por lo menos este Senado siempre ha dado la primera línea a nivel nacional para enfrentar los retos que lastimosamente otros actores u otros poderes no lo quieren hacer y ¿cuál es la ampliación del plazo?

Es lógico, se tenemos una ley que da las pautas y los plazos y estos han sido pues ya están queriendo ser sobrepasados por el tema de las resoluciones de las Salas Constitucionales que sabemos, qué hace tiempo ya se han politizado de la manera más vergonzosa porque, por qué hay la protesta popular, la protesta de los sectores porque no hay independencia del sistema judicial, generalmente se va al lado del poder donde está el poder económico, el poder político. No es correcto necesitamos avanzar o intentar avanzar como Senado.

Por eso Presidenta, apoyo a que esta ley salga adelante en el intento de ampliar los plazos, habrá en los artículos alguna palabra o frase que se pueda eliminar, adelante para eso está el Senado para debatir cuando más algunos colegas no han leído, no han revisado pues lo que se les envía, no es culpa de esta Directiva Presidenta, nosotros tenemos que avanzar porque eso es el deber y para eso han votado por nosotros, no podemos estar al capricho de las personas hasta que leen cuando tiempo va a pasar Presidenta. Por lo tanto, quería que eso quede en Acta y por el respeto que tengo a la alianza a la cual estoy en representación en este Senado.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidenta y colegas.

Creo, que existe también diferentes interpretaciones que nos señala la Constitución lo que debíamos hacer como legisladores en el país, mire la preocupación, creo que en el fondo es que nuestro país está viviendo una época bastante conflictiva, yo diría de crisis institucional y la crisis también está llegando pues al Órgano Legislativo, hoy es parte del Órgano Legislativo. En esta interpretación no es una lucha que, sin pensar contra absolutamente a nadie, no es una lucha contra los auto prorrogados el querer parar su forma de interpretar la Constitución de manera incorrecta ilegal, no creo que sea esta iniciativa de esta Ley con la intención de continuar una suerte de guerra de interpretación constitucional, a nosotros legisladores nos han obligado y nos obliga la Constitución más bien y debemos cumplir de interpretar y de hacer cumplir la Constitución Política del Estado.

Me percepción personal Presidenta, es que la Constitución está haciendo pisoteada hace muchos meses, ya lleva un año, dos años la Constitución en su parte principal ya no está vigente, estamos tratando de que se elijan autoridades que interpreten mejor y que no manoseen la Constitución y en ese afán no creo que exista ninguna intención de acelerar e interpretar mal la Constitución en la norma Presidenta, no somos nosotros lo que estamos pisando la Constitución.

Entonces, creo que algunos colegas tienen que tomar decisiones, sí van a defender la Constitución, la norma jurídica como norma fundamental o definitivamente más allá de esa norma fundamental son las autoridades, las que valen por encima de esa Constitución, autoridades que están electas bien o mal constitucionalmente, pero que ahora están ejerciendo pisoteando esa Constitución.

Primero, tenemos que definir aquí, no se puede hablar de que se ha pisoteado, se ha interpretado mal, la



intención verdadera de esta Ley es que se pueda elegir o preseleccionar autoridades judiciales del Tribunal Constitucional porque definitivamente estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúan tomando examen en dos o tres días la Comisión de Constitución y pase ese plazo ya sería ilegal y ahí cualquiera uno puede hacer un Amparo y con seguridad que le van a dar la razón.

Por lo tanto, estamos limitado tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumple el plazo, estoy preocupado porque cuando me senté aquí en este curul tomé la decisión de luchar pelear por la Constitución y las leyes principalmente y ahora parece que estamos interpretando como queremos hacerlo, de repente con un sesgo, con alguna interpretación correcta o incorrecta. Presidenta, creo que en la responsabilidad que debemos tener no podemos darle más larga a este debate, sugiero Presidenta, he presentado esta normativa de acuerdo al artículo 105 una Moción de Aplazamiento hasta el día de mañana Presidenta, si la Comisión de Justicia y de Constitución quiere trabajar, quiere leer quiere interpretar quiere proponer quiere modificar que lo haga, que se reúnan de emergencia, si no quieren hacerlo, vamos a conocer también porque postergarlo para el sábado para el domingo para el lunes Presidenta, no me parece responsable, Bolivia está preocupada cada día que pasa no existe o existe cada vez menos cumplimiento del Estado de Derecho, la Constitución está por encima de cualquier autoridad en Bolivia, pero yo les pregunto conscientemente, quienes creen que se está cumpliendo la Constitución o las leyes.

Entonces, solicito Presidenta en este afán de intentar buscarle más salida porque la Cámara no se puede quedar sentado sin preocuparse, sabemos lo que está pasando con la Acción Popular con los amparos constitucionales sobre limitados los jueces, vocales, como puede ser un juez tome la decisión de hacer parte de la Asamblea y decir apruébenle a este señor, eso es delito.

Ahora yo les pregunto a ustedes, se denunció el delito, ¿cuántos de ustedes creen que van a continuar la investigación y se va a imputar a esa jueza, les pregunto a ustedes? van a imputar esa jueza, no lo van a hacer Presidenta, no lo van a hacer, lo va a rechazar la Fiscalía Presidenta, lo va a rechazar la Fiscalía por eso se cumplen las normas del país, no se cumplen Presidenta, nuevamente hay que hacer conocer organismos internacionales, creo que estamos sentados aquí porque nos manda la Constitución, hasta cuándo estaremos sentados porque que no estamos haciendo prácticamente nada, nada se cumple nuestra voz no sirve, nuestro voto no sirve, nuestra voluntad de fiscalizar no sirve, nuestra denuncia ante el jueces y vocales no sirve. Presidenta se creen que es correcto postergar indefinidamente el debate pues lo postergamos Presidenta, creo que no hay ambiente para debatir en este momento Presidenta.

Pero, sugiero nuevamente la Moción de Aplazamiento para que las comisiones o los senadores que quieran así hacerlo lo hagan, pero que sea con la posibilidad de hacerlo con límite de tiempo Presidenta, porque caso contrario no vamos a decir aquí por 10 mil bolivianos de refrigerio, no vamos a sesionar, por lo menos en esta Cámara no escuchado nunca eso o quieren ahorrar el refrigerio Presidenta, si se va a ahorrar el refrigerio no sesionemos más pues Presidenta. Solicito respeto al país, respecto a la labor que tenemos Presidenta, que se aplace, pero con límite de tiempo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.

Realmente muy lamentable escuchar algunas opiniones o sugerencias de que no van a apoyar esta importante iniciativa esta modificación la Ley N° 1549, sabemos hermana Presidenta quienes no quieren las elecciones judiciales todo el tiempo hemos visto y yo quiero rememorar estas elecciones judiciales esta Ley N° 1549 cómo ha sido tratado y promulgado con una presión social de toda Bolivia, así se ha hecho esto, porque de lo contrario igual iba a seguir estancado.

Entonces, quienes no quieren las elecciones judiciales en este momento son los que están interponiendo también estas acciones de Amparo, etc., pretendiendo paralizar buscando toda la chicana jurídica seguramente, es el Gobierno Luis Arce Catacora hay que decirlo con nombre y apellido quienes no quieren estas elecciones judiciales ¿por qué ya lo sabemos? también quieren quedarse en el poder, pero a eso



nosotros siempre hemos dado una respuesta positiva como Senado, se ha hecho la Ley N° 073, Ley N° 075 como ya han manifestado se han empantanado en diputados, lamentablemente el Diputado Huaytari, no sé pasará a la historia como peor Presidente de la Cámara de Diputados, 20 días que no sesionan Dios mío, no debería pagárseles a ninguno de los Diputados, no hacen su trabajo, ellos no están cumpliendo con la Constitución, quizás eso también vaya a ir a parar ahí vaya a dormir el sueño de los justos.

Pero, como senadores daremos una certidumbre al pueblo boliviano, me parece importante este Proyecto de Ley donde prácticamente se da una ampliación de plazo, ya lo decían está estamos sobre sobre contratiempo no contra reloj estaríamos dando al país con este Proyecto de Ley hermana Presidenta. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en dar esta certidumbre al país y pues que se lleve a cabo estas elecciones judiciales, si diputados no lo va a aprobar será su responsabilidad en adelante y el pueblo juzgará hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, Presidenta.

Bueno para comenzar yo estoy de acuerdo con la Moción del Senador Flores, que plantea que se trate esto mañana es que en cierta forma las comisiones de Constitución y la otra Comisión también que puedan digamos hacer un análisis y en función de eso se pueda mejorar este Proyecto de Ley, porque es importante que se presente, que el pueblo boliviano vea que el Senado de su Estado Plurinacional si tiene la voluntad de seguir trabajando en estas elecciones judiciales.

Lamentablemente, hay personas interesadas que no se haga esta elección judicial y que necesariamente se tenga que suspender y estamos viendo desde el pueblo lo vemos, ya acudo aquí una semana al mes a Sesionar y estamos en contacto con la población y la población está viendo el mal manejo que está haciendo, lamentablemente el Gobierno nacional en este sentido.

Entonces, creo que no solamente se tiene que hacer esta esta opción, sino también hay que denunciar a las instancias internacionales, por ejemplo la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque estas autoridades que están patrocinando en cierta forma la intervención de la justicia ya sea mediante Amparo o mediante prácticamente esa juez de Challapata sino me equivoco, ordena que se restituya aún a un postulante, eso ya va en contra de la afrenta de un poder del Estado como es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces es importante también en este Presidenta de que se presente a nivel internacional, una denuncia será que aquí en Bolivia muchos actores no respetan esta investidura de este Senado, no vamos a hablar de Diputados como decía la Senadora que me antecedió hace mucho tiempo que no sesiona.

Pero, este Senado será que no va a ser respetado aquí, pero a nivel internacional si sale una Resolución denunciando estos atropellos, estoy seguro que las instancias internacionales de derechos humanos y de justicia van a apoyar y van a poner en cierta forma en un paro a estos señores que quieren obstaculizar estas elecciones judiciales. Eso nomás, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.ª Choque: Gracias. Buenos días, colegas también a su Presidencia y a su Directiva.

Escuchando, todo lo que han vertido, yo me pregunto lo siguiente, todo lo que se está pretendiendo plantear en esta Ley Transitoria o esta propuesta de ley que están queriendo presentar ¿está a tiempo? ¿es constitucional? se puede aplicar en el tiempo transcurrido ya de todo el proceso que se está haciendo en la selección para para este fin, yo me pregunto cuándo ha ingresado el primer amparo ¿por qué no hemos tomado en cuenta todos estos aspectos? muchos dicen no están de acuerdo, estamos de acuerdo al menos mí persona está de acuerdo en que se concluya, la selección para autoridades judiciales.



Pero, creo que no se ha previsto en el tiempo y materia todas estas acciones, deberíamos de tal vez llamarnos a la reflexión toda la Comisión y todos los que están llevando adelante este proceso para ver analizado todos los hitos y las consecuencias que podían representar.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Gracias, hermana Presidenta. Un saludo cordial a su Directiva y a todos los hermanos senadores y senadoras.

En verdad es muy preocupante lo que estamos viviendo, no quisiéramos pensar que en el fondo existe una desesperación electoralista, no quisiéramos pensar que en el fondo existe una desesperación por el ánimo de querer supuestamente subjetivamente inhabilitar o habilitar a ciertos representantes políticos, nosotros como ente Legislativo debemos ser fieles seguidores del cumplimiento de la Constitución Política del Estado, nosotros apoyamos y exigimos que se lleva adelante de manera transparente la elección de los candidatos a magistrados.

Sin embargo, consecuentemente también debemos ser cautos y fieles en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, no podemos aprobar una ley sin tomar en cuenta artículos que contravengan contra nuestra Constitución Política del Estado, en tal sentido hay que revisar el artículo 3 de la propuesta que tendría una connotación inconstitucional porque determina la retroactividad de la ley y la prohibición de medidas cautelares y es contraria a la Ley N° 254, repetimos nuevamente debemos ser cautos y fieles en el cumplimiento de nuestra Constitución Pública del Estado.

Particularmente, nosotros exigimos y pedimos la celeridad de la selección de nuestros candidatos, hemos realizado un compromiso frente al pueblo, el Legislativo tiene que estar a la altura y medida de la seriedad y responsabilidad del cumplimiento fiel de nuestra Constitución Política del Estado, es en tanto que solicito analizar debatir el artículo 3 y dar certeza y certidumbre a nuestra población, porque nosotros creemos con fe que estamos haciendo un trabajo de acompañamiento y seguimiento a este trabajo delicado, no se puede echar a la borda bajo un criterio de actitud quizás -no quisiera pensar- eso de desesperación, tiene fondo y trasfondo con seguridad.

Pero, debemos ser fiel cumplidores de nuestra Constitución Política del Estado, pues en tanto hermana Presidenta, yo solicito analizar el artículo 3 y debatir en función del cumplimiento de nuestra normativa y también de la concreción de lo que son las elecciones judiciales.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidenta. Primero quiero saludar a su Autoridad mediante a su persona y a todo el Directorio, como también a mis colegas, senadoras y senadores.

Algunos de los colegas hablan de la seriedad, responsabilidad, la inconstitucionalidad las ex autoridades ex Magistrados será que están ejerciendo constitucionalmente, les preguntaremos aquí todos los actos que están realizando los Magistrados después del 30 de diciembre del 2023, ¿será constitucional? y los que están defendiendo a los auto prorrogados los ex Magistrados para nosotros ¿será que están defendiendo la Constitución? entonces hermana Presidenta, la Cámara de Senadores ha dado muestras claras, no solamente en esta ocasión, sino el año pasado también, hemos previsto normativas, como por ejemplo la 073, 075 que preveía.

Y este Proyecto de Ley también de la misma forma está para que pueda prever, porque la normativa que rige para las elecciones judiciales vence el plazo este fin de semana y la Cámara de Diputados cuando lo trataría y cuando se promulgaría la normativa como tal, estamos dentro de los plazos para seguir postergando una semana más dos semanas más, han realizado Presidenta el nombramiento de vocales y jueces para este cometido, premeditadamente desde mucho más antes y eso desde el Ministerio de Justicia planificado y a la Cámara de Senadores, siempre se nos ha acusado de que no estamos cumpliendo con



nuestro trabajo, desde el Ejecutivo, desde los ministerios y algunas personas, nuestros colegas es como si estuvieran en contra de la Constitución misma, en contra de las elecciones judiciales que está en carrera, un Amparo Constitucional que paraliza todo el proceso, y creo que es importante Presidenta de viabilizar esta normativa incluso para demostrar al pueblo boliviano, desde la Cámara de Senadores se hace el trabajo para que se pueda cumplir de acuerdo al mandato constitucional que tenemos los assembleístas nacionales de este Estado Plurinacional.

En ese entendido, mis colegas después de haber trabajado con las dos comisiones mixtas han propuesto esta normativa que se pueda discutir, que se pueda analizar y se pueda aprobar. Creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo para que se pueda concluir estas elecciones judiciales o de lo contrario hermana Presidenta, lo que se ha previsto desde el año pasado los ex Magistrados auto prorrogados van a quedarse como se ha planificado desde el Ejecutivo hasta 2027, porque eso es el objetivo y su proyección y aquí no podemos ocultar aquello, de los amparos que debían venirse, ha anunciado el Ejecutivo y varios Ministros salieron a las conferencias de prensa y no solamente anunciaron el tema de los amparos constitucionales, sino también de la equidad de género hablaron también, anunciaron antes de que se pueda hacer la apertura incluso de los sobres.

En ese entendido basados en nuestro Reglamento en el artículo 105 podamos seguir a la propuesta de Aplazamiento hasta el día de mañana y no podemos tener más tiempo Presidenta, el día viernes sino me equivoco, tenemos los plazos fatales y tendríamos que trabajar en aquello dando la señal a la población que está esperando por minutos la información de los resultados del proceso de la preselección al Órgano Judicial.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.^a Muñoz: Primero, saludar hermana Presidenta, también a todos los senadoras y senadores, tengan buenas tardes.

Escuchando sobre el Proyecto de Ley que se está presentando, creo que nadie estamos de acuerdo, o sea nadie estamos contra de ese Proyecto de Ley, pero lo que se quiere es debatir en esta Asamblea para poder entrar de acuerdo todos de poder aprobar en esta Asamblea, creo que esa ley no hemos socializado, es por eso en este momento tenemos ese problema que no hemos podido entender.

Por otro lado, nosotros queremos las elecciones judiciales urgentemente, que se lleve las elecciones judiciales porque estos profesionales que se han presentado también tienen que trabajar y presentar al pueblo boliviano para poder garantizar la justicia en nuestro país.

Creo que, nadie está en contra de aquella judicial que algunos dicen que no quieren aprobar, todos estamos de acuerdo, yo voy a aprobar a esa ley, o sea que se tiene que aprobar inmediatamente o tenemos que avanzar elecciones judiciales; para mí personalmente la Comisión, las Comisiones responsables no han podido agilizar a su debido tiempo, es por eso que estamos y se va a vencer el plazo, es por eso se está tocando en este momento a querer ampliar esa ley, pero también no podemos pisotear la nueva Constitución Política, el artículo 3 indica claramente y no hemos analizado y tenemos que analizar muy fríamente y a profundidad todos los senadores y senadoras para poder concluir estas elecciones judiciales, queremos todos que se lleve esas elecciones judiciales.

Entonces, Presidenta yo creo que esta Ley lo que se ha presentado la propuesta que vaya a las Comisiones que corresponda para que se pueda analizar profundamente.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Buenas tardes, Presidenta a tu Directiva y a los colegas presentes.

Bueno, yo iré al punto, considero que ya todos mis colegas senadores que me han antecedido, ya lo han



dicho los motivos porque se tendría que aplazar y debería de aprobarse este ante Proyecto de Ley; sabemos que la Constitución Política del Estado hace más de un año ha sido pisoteado por el Tribunal Constitucional.

Entonces, en ese sentido es urgente y necesario que debemos aprobar este Proyecto de Ley, porque no podemos seguir siendo cómplices y no hacer nada, si no tenemos documentación, como siempre se dice para cualquier momento eventualidad tenemos que tener documentación que hayamos presentado, si no tenemos, va a quedar en nada con la intención, tenemos que garantizar como Cámara de Senadores las elecciones judiciales, apoyar a las Comisiones que están trabajando haciendo la preselección.

Así mismo, quiero decir en este escenario que detrás de esto está el Ministro Iván Lima, el Presidente Arce en todo caso todos los arcistas y eso también se puede decir que hay gente en este escenario que están en contra de este Proyecto de Ley y bueno pues no interesa lo que pueda pasar en la Cámara baja porque sabemos que aquí en este escenario nosotros aprobamos proyectos de ley N° 073, 075 va a Diputados y en ahí se está quedando dormido y tal vez esto pase lo mismo con este Proyecto de Ley.

Pero, nosotros como Cámara tenemos que trabajar y tenemos que demostrar con hechos de que, si nosotros tenemos esa voluntad de dar la certidumbre a nuestro país a todos los bolivianos, en ese sentido para no ser más para no seguir dilatando Presidenta, yo sugeriría que entremos a votación para poder entrar en el Aplazamiento, que se lleve mañana con urgencia otra Sesión para poder aprobar. Eso sería mi posición y apoyo este Proyecto de Ley Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Gracias, Senadora Lucy y a todos los senadores y senadoras que han intervenido sobre este tema del Proyecto de Ley, para su tratamiento hoy en esta Sesión.

Habiendo escuchado que varios senadores si están preocupados de cómo salvar este proceso de selección y también hemos escuchado la solicitud de 2 senadores de que haya Moción de Aplazamiento, para el día de mañana y algunos senadores quisiera que un poco más se puedan informar no es que la Comisión se ha hecho pisar con el tiempo, son tiempos que nosotros hemos aprobado en la Convocatoria, son etapas que están pasando por fecha, por poner el Amparo en Santa Cruz, para paralizar ese es el objetivo, eso es el tema fundamental donde tratan de paralizar o están paralizando el proceso de selección de autoridades judiciales, ese tema estamos hablando.

Pero, bueno vamos a escuchar a la solicitud siempre democráticamente vamos a poner en consideración senadores y senadoras, atentos por favor.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias. Creo que, ya si está poniendo en consideración. Primero para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya por el Departamento de Chuquisaca.

Segundo, también quiero como Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, queremos informar también lo que está pasando el tema de elecciones judiciales, ustedes saben muy bien perfectamente desde cuánto y quiénes hemos venido luchando para que haya elecciones aprobar la Ley N° 144 y también el pueblo boliviano sabe quiénes han estado en contra, y también nos estamos enfrentando contra la justicia totalmente manipulada donde están los Magistrados auto prorrogados que constantemente están paralizando la etapa de elecciones judiciales desde el año pasado, no solamente este año, sabíamos perfectamente que las elecciones judiciales estaban corriendo el riesgo porque tenemos un árbitro que no nos va a dejar golear.

Entonces, de esa manera colegas nosotros en la Comisiones estamos totalmente conscientes de que hay personas que no quieren elecciones judiciales que desde el principio han venido dilatando en las Comisiones especialmente la Comisión de Justicia Plural, de esa manera colegas es importante aclarar que las Comisiones en ningún momento hemos incumplido los plazos que está establecido en la Ley, nosotros hemos cumplido en las buenas y en las malas; en las noches, día y noche trabajando discutiendo.

Pero, más allá de eso, hay una mano negra que realmente quiere paralizar las elecciones judiciales, ya lo han hecho, por ejemplo él que ha presentado el Amparo Constitucional en la ciudad de Santa Cruz, el postulante ha sido revisado por una Diputada que responde al Gobierno y ahora estamos con Amparo lamentablemente estamos muy preocupados que las elecciones judiciales no se lleven adelante, pero nosotros tenemos siempre ese compromiso de seguir apoyando o avanzando en las elecciones judiciales, queremos tener nuevas autoridades judiciales de la misma manera quieren intentar manchar a las Comisiones denunciando audios, mensajes por los medios de comunicación, pero sin ninguna prueba, qué quieren hacer con las Comisiones, si tienen pruebas pues que presenten el quién es culpable pagará en la justicia, pero no estoy de acuerdo que algunas personas que estén queriendo manchar y culparnos a las Comisiones.

En la Comisión Mixta de Justicia Plural, personalmente de manera muy transparente hemos llevado, como Presidente, me siento orgulloso de llevar delante de manera transparente lo vamos a seguir haciendo nosotros no somos ningún corrupto para manipular en las elecciones judiciales, queremos siempre respetar y llevar adelante según la Ley, según la Constitución Política del Estado.

Por ese motivo, colegas no es nuestra culpa de las Comisiones, porque ya han trabajado para que los plazos se acorten o sino que hagan pisar, por ese motivo se está presentando una Ley de modificación si no presentamos esto seguramente del otro bando nos van a decir, qué han hecho los diputados y senadores, ellos eran responsables, y ahora por culpa de ellos no se está llevando las elecciones judiciales ya nos han dicho colegas, nuestros derechos como asambleístas están totalmente violados, ya no tenemos derecho a nada, entonces compañeros colegas, creo que es importante analizar esta ley y tenemos que aprobar. Hermana Presidenta, también ya se ha sacado el parágrafo II de la Ley que se está presentando, yo estoy de acuerdo aprobar este Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Claramente ha aclarado como ha sido el proceso de selección, por eso creo que algunos senadores que vertían hace rato equivocadamente, pero tienen todo el derecho para poder hacer conocer su preocupación.

En ese entendido, vamos a continuar senadoras y senadores a la solicitud del Senador Flores y la Senadora Sarai solicitud de Moción de Aplazamiento vamos a poner en votación.

Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento solicitado por los dos senadores, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Aplazamiento, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 29 senadores presentes y existe 20 votos. Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado la solicitud de Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate y el Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, presentan el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), por sus 56 años de trayectoria en nuestro país y por su contribución en el desarrollo de la ciencia en Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.



Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje a la Ciudad de la Santísima Trinidad, por su 338 aniversario de fundación, en la Provincia Cercado y Capital del Departamento del Beni.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Fiesta Patronal de la Santísima Trinidad, por sus 349 años, donde los hermanos indígenas cristalizados se reúnen para realizar ofrendas y agradecimientos, como aporte a la preservación de valores, tradiciones culturales, religiosas y el folklore de identidad.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la maestra normalista Lic. Blanca Nieves Matilla Hurtado, por su valioso aporte como maestra pedagoga, muestra fehaciente del prodigio de la mujer beniana.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento al médico cirujano Dr. Gastón Wilson Medra Añez, por su valioso apoyo y desempeño como profesional en el área de la Pediatría y ayuda a las niñas, niños y adolescentes.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "25 de Mayo" del Municipio de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, por su 50 aniversario, formando estudiantes altamente competitivos.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lindaura Anzoátegui de Campero 2" del Departamento de Tarija, por los 83 años de actividad educativa ininterrumpida, por su valioso aporte pedagógico.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.5 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fiesta Religiosa "La Chope Piasta" del Municipio de la Santísima Trinidad".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e

Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.6 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, por sus 61 años de vida institucional, por su aporte a la historia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.7 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “3 de Mayo – Turno Mañana”, por sus 56 años de fundación al servicio de la educación en el Municipio de Caraparí.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.8 La Senadora Natividad Aramayo Paredes, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Paicho Centro”, por sus 50 años de fundación al servicio de la educación en el Municipio de El Puente.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es la cantidad de valores y/o precios de referencia, que son subidos al Sistema BCTP por cada Administración de la Gerencia Regional de la Aduana de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita:

a) A la Contralora General del Estado a.i., informe si instruyó la realización de auditorías a los proyectos de construcción de los aeropuertos de Oruro; de Chimoré; de San Ignacio de Velasco; de Alcantarí; Tito Yupanqui de Copacabana y “El Bañado” de Monteagudo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Contraloría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Tribunal Supremo Electoral, informe cuáles son las razones por las cuales el Tribunal Supremo Electoral no hace entrega de la respectiva Credencial como concejal titular por el Municipio de La Guardia, a la Sra. Carolina Gerty Velásquez Villa; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.^a Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe cuánto fue el aporte de capital y los financiamientos del Tesoro General de la Nación a la Empresa Boliviana del Oro – EBO, desde su creación hasta su disolución; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Paola Fernández Rea, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe si la República Argentina realizó los pagos pendientes que tenía con nuestro Estado, por concepto de la venta de gas natural; informe cuántas casas de juegos clandestinas se han intervenido en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la presente Gestión; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe cuáles fueron los actuados técnicos, legales que se realizaron desde la fase de inicio y durante la ejecución de la Actividad Obra o Proyecto – AOP, Construcción Macrocelda N° 11, Relleno Sanitario Lechuguillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita al Fiscal General del Estado, informe cuál fue el presupuesto anual asignado a la Fiscalía General del Estado mediante el TGN, en las gestiones 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre el Programa Nacional de Fortalecimiento y Apoyo Apícola, bajo criterios de resiliencia al cambio climático en el territorio nacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe cuál es la extensión total actualizada considerada para el saneamiento en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe si su ministerio tiene un Programa Nacional sobre Producción de Cacao; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe si los gastos municipales en relación a premios económicos por actividades culturales, científicas o académicas están considerados por su ministerio y la normativa nacional como "Gastos Indebidos"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Gobernador del Departamento del Beni, informe el estado legal del inmueble histórico del ex hotel Riberalta o ex hotel Prefectural; informe cuál es la cantidad de ítems en salud que actualmente dispone el Departamento del Beni, cantidad total y tipo; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

e) A la Ministra de Salud y Deportes, informe si existe normativa o criterios que permitan el establecimiento de centros u hospitales de 3er Nivel en municipios que no son capitales de departamento; informe cuántos ítems ha provisto el Ministerio de Salud y Deportes al Departamento del Beni en la Gestión 2023; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe si el ministerio a su cargo, en el marco de las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior, tiene un sistema de registro sobre exportación de cacao; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuál es el cupo de combustible para el Departamento del Beni en la presente gestión, desde enero a abril; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es el estado de la denuncia de ilícitos aduaneros signada con el N° 004862; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe cuántos procesos de saneamiento iniciados entre los años 2000 y 2010, correspondientes a los Departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz radican en la Dirección Nacional del INRA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, informe cuál es el avance físico de la construcción de la nueva terminal de buses de Yacuiba; informe cuál es el estado de situación del Proyecto Asfaltado Camino Tramo Caraparí – Agua Blanca – Salitral – Iñiguazu, a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.11 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe a cuánto asciende el monto total acumulado transferido al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH); y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe qué mecanismos está utilizando el Instituto Nacional de Estadística para determinar el porcentaje de error de cobertura u omisión censal; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita al Ministro de Gobierno, informe sobre la respuesta con relación al memorial presentado en fecha 23 de noviembre de 2023, ante el Tribunal Disciplinario Departamental Permanente de Santa Cruz, dirigido a su autoridad de parte del funcionario público policial Sof. May. Freddy Federico Quelca Choque; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Cochabamba, informe si se cumplió con las normas municipales de medio ambiente en la construcción del Parque del Arquitecto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe si tiene conocimiento de los presuntos abusos y excesos del Cnl. Adrián Javier Álvarez Arismendi, como la conformación de grupos dentro el Comando General de la Policía Boliviana, Dirección General de Investigación Policía Interna, así como otros actos ilícitos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre las acciones que la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, ha llevado a cabo para controlar la compra y venta de combustible en el Municipio de Mapiri del Departamento de La Paz; y otros puntos relacionado al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe sobre todos y cada uno de los documentos relacionados a las operaciones de la Cooperativa Minera Aurífera “La Fortaleza de San Vicente Salvador R.L.”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe cuántas unidades de conservación departamental y municipal existen, de acuerdo al informe de la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas del MMyA del 2012; informe sobre los mapas de aguas lólicas o corrientes registradas por su ministerio como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos y otros; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe sobre la cantidad de personas acreditadas en la Embajada Iraní en Bolivia, como cargos y funciones específicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Defensa, informe cuál es la evaluación oficial de su Ministerio, respecto a las preocupaciones expresadas por autoridades argentinas sobre la presencia de fuerzas militares iraníes en territorio boliviano; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Gobierno, informe si existe alguna investigación en curso por parte de su ministerio, sobre



la presunta emisión de pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe si los equipos de computación y biométricos son asignados a un puerto de red específico, para realizar trámites administrativos; informe si el señor Boris Ángel Leaño Abastoflor, realizó el control de calidad mensual de los trámites administrativos durante su gestión como Jefe de Sección de Registro Civil del SERECÍ La Paz; informe cuál fue el vocal del TSE que propuso en Sala Plena que la Abg. Lourdes Centellas sea nombrada Responsable de Inspectoría en el SERECI La Paz; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) Al Alcalde Municipal de Mapiri, informe sobre las acciones que el Gobierno Municipal de Mapiri llevó a cabo para controlar el ingreso y salida de combustible de su municipio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.15 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe el estado de la ejecución presupuestaria de gastos por categoría programática y estados financieros de las gestiones 2021, 2022 y 2023 del Órgano Ejecutivo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuántas veces se ha realizado el mantenimiento a la planta de Yacimientos de Litio boliviano, desde la Gestión 2020 hasta la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Mayor de Carabuco, informe cuál es la ejecución presupuestaria por apertura programática, descripción, Comunidad/Distrito/Sección, presupuesto ejecutado y por ejecutar según el POA 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) Al Procurador General del Estado, informe cuáles son las acciones y avances que realizó la Procuraduría en representación del Estado Boliviano para la supuesta reparación a las víctimas, ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Procuraduría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe cuál es el argumento legal y jurídico que determina cuál es la organización matriz nacional que debe acompañar al Congreso Orgánico del MAS-IPSP en la gestión 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Alcalde Municipal de Mocomoco, informe cuál es el techo presupuestario 2024 del Gobierno Municipal, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

g) A la Alcaldesa Municipal de El Alto, informe en qué consiste la Resolución Administrativa del año 2024, sobre nuevos asentamientos de vendedores en las calles aledañas del Mercado Central de la calle N° 8 de Villa Dolores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

h) Al Alcalde Municipal de Humanata, informe cuál es el techo presupuestario 2024 del Gobierno Municipal, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.16 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, informe desde la entrada en vigencia de la Ley N° 348, respecto a todos los delitos contemplados en la misma, como casos aperturados, con sentencia ejecutoriada; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Minutas de Comunicación:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 417/2022-2023 y 25/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Protección del Río Pilcomayo y medio ambiente; defensa de los derechos como consumidores de la



población pandina).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras proyectistas, Nely Verónica Gallo Soruco y Corina Ferreira Domínguez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite 21 respuestas a Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

5.2 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 265/2023-2024. (Tema: Autorizaciones para otorgar papeles de fundación o derechos propietarios para realizar movimientos de tierras).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Oruro, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 226/2023-2024, 227/2023-2024 y 395/2023-2024. (Temas: Acciones realizadas dentro del caso signado N° 15/23; superficie total de la Comunidad de Sora; procedimiento para la venta de metros lineales dentro del recorrido del Carnaval de Oruro).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios, Rubén Gutiérrez Carrizo y Fernando Dehne Franco.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Reposiciones:

7.1 La El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 366/2019-2020 C.D. "Que aprueba la transferencia, a título oneroso, de 65 lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ubicados en la Urbanización Cumaravi de la ciudad de El Alto, a favor de los beneficiarios".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

7.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 079/2021-2022 C.S. "Ley del Registro Público de Derechos Reales".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Solicitud de Consideración:

8.1 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita conforme al parágrafo III del artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que conforme a lo establecido en el artículo 7, núm. 17 y 37 de la Ley N° 348, se declare "Alerta contra la Violencia a las mujeres a nivel nacional".

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Peticiones de Informe Oral:

9.1 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Saraí B. Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Procurador General del Estado, que informe cuántos casos enfrentó y enfrenta el Estado boliviano ante el Sistema Universal de Derechos Humanos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:



9.2 La Senadora Saraí B. Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe qué acciones se realizaron para evitar el daño económico causado al Estado, por la ruptura de 18 piscinas industriales de evaporización en el complejo industrial de litio en el Salar de Uyuni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1 Las senadoras Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Neila Velarde Salas, Cecilia Moyoviri Moya, Cecilia Isabel Requena Zárate y los senadores Luis Guillermo Seoane Flores, Walter Jesús Justiniano Martínez, Fernando Alfonso Vaca Suarez, Santiago Ticona Yupari, Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y Rodrigo Paz Pereira, presentan el Proyecto de Resolución Camaral de rechazo de toda decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna de las Elecciones Judiciales 2024.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral que resuelve rechazar toda decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna de las Elecciones Judiciales 2024.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 29 presentes. Existe 15 votos. No existe mayoría, se requería 16 votos, Senadora Presidenta. Requiere 16 votos, de acuerdo Reglamento. Presidenta, yo cuento los votos y de acuerdo al artículo 121 la tabla de votación, existen 29 y se requiere 16 votos.

Sen.ª Presidenta: Alguno levanta y bajan la mano también eso dificulta.

Sen. Secretario: Senadora Presidenta, por eso es importante el voto electrónico para evitar y nos pone a los secretarios como se estuviéramos queriendo oponernos y no es así.

Otra de las cosas hay gente o colegas que se retiran y vuelven está en eso, tenemos que estar contando cada rato el número de presentes, entonces para evitar eso va a facilitar y transparentar la votación correspondiente.

Sen.^a Presidenta: Nuevamente senadores ya levanten la mano arriba para que el Senador Secretario verifique mucho mejor.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 19 votos. Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "CEA Uyuni" del Departamento de Potosí, por su 52 aniversario, por su labor educativa encomiable e incasable durante su trayectoria en la formación de niños, jóvenes y adultos, presentado por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "CEA Uyuni" del Departamento de Potosí, por su 52 aniversario a celebrarse este 1 de mayo del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Hacia el Mar" del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz, por sus 52 años de aporte a la educación y formación de niñas y niños del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Luján.



Sen.ª Luján: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Hacia el Mar" del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz, por sus 52 años de vida institucional a celebrarse este 25 de abril del año en curso.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba del Departamento de Cochabamba, por sus 34 años de creación a celebrarse el 25 de abril del presente año, por el esfuerzo de este pueblo histórico y legendario y por las bondades de la riqueza productiva.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba del Departamento de Cochabamba en conmemoración a sus 34 años de creación a celebrarse el 25 de abril del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, por sus 124 años de creación, a celebrarse el 30 de abril del presente año, por el esfuerzo de este pueblo histórico y legendario.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba en conmemoración, por sus 124 años de creación, a celebrarse el 30 de abril del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus 9 años de fundación, a celebrarse el 3 de mayo del presente año en cumplimiento del Decreto Supremo N° 2343/2015.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Buenas tardes, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus 9 años de fundación, a celebrarse el 3 de mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Lindauro Anzuategui de Campero" del Municipio de Yunchará Segunda Sección de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, por sus 79 años de vida institucional, a celebrarse el 1 de mayo del presente año; por su invaluable aporte al servicio de la educación en el Estado Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lindauro Anzuategui de Campero" del Municipio de Yunchará Segunda Sección de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, por sus 79 años de vida institucional, a celebrarse el 1 de mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al joven deportista cruceño, Damián Zegarra Pacheco, en la disciplina del boxeo, por su destacada participación en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud realizado en la ciudad de Sucre, presentado por el Senador Henry Omar Montero Mendoza.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Fernández.

Sen.ª Fernández: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al joven deportista cruceño, Damián Zegarra Pacheco, en la disciplina del boxeo, por su destacada participación en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud realizado en la ciudad de Sucre del

presente año donde ganó medalla de oro poniendo en alto el nombre del Departamento de Santa Cruz y de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.6 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Germán Busch B" de la Ciudad de Potosí, por sus 37 años de fundación, por su invaluable aporte al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Germán Busch B" de la Ciudad de Potosí, por sus 37 años de fundación a celebrarse el 27 de abril del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



2.7 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Alcira Cardona Torrico – Nivel Primario" de la Ciudad de Oruro, por su 25 aniversario, a celebrarse el 29 de abril del presente año, por los servicios educativos prestados a la niñez y juventud del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Lindauro Rasguido Mejía.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Alcira Cardona Torrico – Nivel Primario" de la Ciudad de Oruro, por conmemorarse 25 años de su aniversario, a celebrarse el 29 de abril del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.8 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Central Obrera Departamental del Beni- (COD-Beni) al conmemorar su 71 aniversario de creación, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Central Obrera Departamental del Beni- (COD-Beni) en conmemoración a sus 71 años de creación a celebrarse este 25 de abril del año en curso.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.9 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a los guías espirituales, Amawtas, Yatiris y Chamanes de Bolivia: Máximo Chacón Tapia, Sergio Chura Conde, Víctor Machica Quispe, Ricardo Casaca Arratia, Samira Adelaida López Canaviri, Blanca Estela Tola Chino, Ángela Solís Maraza, Juana Eritsa Casaca Machicado y Kana Wara Nora Mendoza Huanca, por el "Día del Amawta Boliviano", presentado por el Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a los guías espirituales, Amawtas, Yatiris y Chamanes de Bolivia: Máximo Chacón Tapia, Sergio Chura Conde, Víctor Machica Quispe, Ricardo Casaca Arratia, Samira Adelaida López Canaviri, Blanca Estela Tola Chino, Ángela Solís Maraza, Juana Eritsa Casaca Machicado y Kana Wara Nora Mendoza Huanca en conmemoración el "Día del Amawta Boliviano" que celebra cada 3 de mayo de cada año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.10 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Darío Montañón", por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo en beneficio de la formación de niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina, presentado por la Senadora María Patricia Arce Guzmán.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Pérez.

Sen. Pérez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Darío Montañón" del Departamento de Cochabamba en conmemoración a sus 80 años de fundación a celebrarse el 6 de mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.11 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Centralía de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)" del Departamento de Chuquisaca, por sus 71 años de creación y fundación y por su valioso aporte en defender y valorar la identidad cultural en las comunidades quechuas afiliadas a la centralía del Municipio de Yotala, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Centralía de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)" del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, conmemoración a sus 71 años de creación y fundación a celebrarse este 1 de mayo en este presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.12 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte "1ro de Mayo Bulu Bulu" de la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, por sus 16 años de vida institucional, a celebrarse el 1 de mayo del presente año, presentado por el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte "1ro de Mayo Bulo Bulo" del Municipio de Entre Ríos del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus 16 años de vida institucional, a celebrarse el 1 de mayo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Antes de entrar al otro punto senadores vamos a decretar un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Senadoras y senadores para continuar levantamos el Cuarto Intermedio.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 071/2023-2024 C.S., de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz. (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:



**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ALP/CS/COTEyA/PL No.4 /2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024
Fecha Nuestra Señora de La Paz 9 de abril de 2024**

ASUNTO:

**PL. 071/2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN
DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 18 de diciembre de 2023, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL.071 /2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Segunda Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial de Estado y autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 30 de enero de 2024 años, Secretaria Técnica remite a conocimiento del Pleno de Senadoras de la Comisión el Proyecto de Ley signado **PL.071 /2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.** para su análisis tratamiento instancia Legislativa que por competencia determina su remisión al Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales para su análisis tratamiento y remisión del informe final de Comité a Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores.

En fecha 27 de febrero de 2024 años el Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales remite el Informe final Signado **CITE:INF/ALP/CS/CAM/SFV- Nro 03/2024** a despacho de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores. Secretaria Técnica de la Comisión procede a la revisión y análisis del informe final de comité y evidencia la existencia de observaciones de forma en lo que refiere al documento de Proyecto de Ley adjunto en lo referente a Técnica Legislativa y Sintaxis en tal razón, Presidencia de la Comisión remite al Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales la nota signada **CITE:CS/COTEyA/Nro143/203-2024** solicitando la modificación y corrección de forma (Técnica Legislativa y Sintaxis) al Documento del Proyecto de Ley adjunto signado **PL.071/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.**

En fecha 1 de abril de 2024 años el Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales remite el Informe final modificado signado **INF/ALP/CS/CAM/SFV- N° 05/2024** a despacho de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

En la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 9 de abril de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión de



Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaría técnica signado **ALP/CS/COTE y A/PL No 04/ 2024**, referido al Proyecto de Ley **PL.071/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIÁN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ** en sus dos estaciones legislativas en Grande y Detalle determinando el Pleno de la Comisión su **Aprobación** con **Modificaciones** por unanimidad y su remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio



boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

DS. N° 1560,

Procedimientos administrativos

18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013

17 de mayo de 2013,

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, norma y precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de todos las normas vigentes en nuestro país documentos de respaldo adheridos al Proyecto de Ley y reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes en la consolidación del Proyecto de Ley Dirección de Límites, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar, Secretaria Técnica de la Comisión sobre el **PL .071/2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIÁN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ** en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de



Senadores se evidencio que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos para su consideración, tratamiento y aprobación, en tal razón Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del estado y Autonomías de la Cámara de Senadores emite el informe final de Comisión signado **INF/ALP/CS/ COTE y A/PL No 4/2024** el mismo que recomienda al Pleno de senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación sin Modificaciones como instancia de origen.

En tal razón a continuación se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el procedimiento de conciliación administrativa referente al Proyecto de Ley signado **PL .071/2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.**

En fecha 28 de octubre de 2020, el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, presenta al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, su solicitud de Inicio de Proceso de Conciliación Administrativa para Delimitación Intradepartamental de la Unidad Territorial de San Javier, en el límite colindante con la Unidad Territorial de San Julián. La solicitud fue observada conforme a procedimientos.

En fecha 13 de noviembre de 2020, la Dependencia Técnico de Limites del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz emitió Nota de Subsanación, y se procede a notificar a la autoridad Municipal de San Javier (Unidad Solicitante) y realiza la Subsanación en fecha 17 de diciembre del 2020, dentro del plazo establecido.

Mediante Resolución Administrativa con **RA SOPOT DOTL N° 022/2022**, del 15/12/2020, al amparo del Art. 96.III del Decreto Supremo N° 1560, se suspendió temporalmente el proceso de Conciliación Administrativa para Delimitación Intradepartamental del límite/tramo entre el Municipio de San Javier (unidad territorial solicitante) y el Municipio de San Julián (unidad territorial colindante), por el plazo de treinta (30) días calendario, que corrió desde el 18/12/2020 hasta el 17/01/2021, se notificó a ambas unidades territoriales (San Javier y San Julián) con la resolución.

En fecha 25 de enero de 2021, el Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, solicitó al Viceministerio de Autonomías mediante oficio con cite: OF. DOTL N° 003/2021 Solicitud de Registro ante SIOT Nacional, como establece el Art.67 del D.S. 1560, Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental, solicitada por el Municipio de San Javier por el Limite y/o Tramo Colindante con el Municipio de San Julián” solicitud con cargo de recepción por la Autoridad Nacional el 29 de enero 2021.

Mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 007/2022, se suspende excepcionalmente el proceso de Delimitación Administrativa Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián por el plazo de treinta (30) días calendario, que corrió desde el 04/03/2021 hasta el 03/04/2021, se notificó a ambas unidades territoriales (San Javier y San Julián) con la mencionada resolución.

En fecha 23 de marzo de 2021 la Dirección de Ordenamiento Territorial y Limites del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, recepciona respuesta emitida por el Viceministerio de Autonomías con Cite: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0057/2021 con referencia a la Respuesta a la Nota con el cite: OF. DOTL N° 003/2021”, mediante el cual se pone a conocimiento que no se puede emitir el registro SIOT como lo establece el Art. 67 del D.S. 1560, de acuerdo a las observaciones descritas en la misma.

En fecha 5 de abril de 2021, se elabora el Informe Técnico Legal INF.DOTLN° 101/2021, por el responsable del Programa Implementación de Límites Intradepartamental de Santa Cruz, donde se realiza las consideraciones Técnicas Legales en atención a la nota del Viceministerio de Autonomías y se procede a elaborar la Nota de Subsanación con CITE: OF DOTL N° 030/2021, notificando al Gobierno Autónomo Municipal San Javier (Unidad Territorial Solicitante) adjuntando la nota cite: CAR/MPVR/VA/DGOT/ULOT N° 0057/2021, de parte del Viceministerio de Autonomía.



Mediante la Resolución Administrativa RA SOPOT DOTL N° 012/2022, se suspende excepcionalmente el proceso de Delimitación Administrativa Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián, por (30) días calendarios desde el 27/04/2021 hasta el 26/05/2021.

En fecha 30 de abril del 2021, el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier (Unidad Territorial Solicitante) presenta oficio G.A.M.S.J.- M.A.E. OF N° 079/2021, Respondiendo a la Nota de Subsanación, con la documentación respaldatoria a la observación realizada por el Viceministerio de Autonomía.

Mediante la Resolución Administrativa RA SOPOT DOTL N° 013/2021 y RA SDSYMA DOTL N° 014/2022 se suspende excepcionalmente el proceso de Delimitación Administrativa Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián, se notificó a las unidades territoriales con la mencionada resolución.

En fecha 5 de agosto de 2021, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, recepciona el oficio CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 036/2021 del Viceministerio de Autonomía a solicitud de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, realiza el Reporte de Registro de Delimitación de Unidades Territoriales – SIOT de “Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental solicitado por el Municipio de San Javier por el Limite y/o Tramo Colindante con el Municipio de San Julián” asignando el Registro N° 280721-MP-VA-DGOT-M-0124/2021.

Mediante Nota de Admisión de fecha 23/08/2021, OF. SDSYMA- DOTL N° 109/2021 JEV-R-FJCJ emitida por el Director de Ordenamiento Territorial y Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y se procede a notificar a las autoridades Municipales de San Javier (Unidad Territorial Solicitante) y San Julián (Unidad Territorial Colindante).

En fecha 26 de agosto del 2021, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, recepciona memorial de apersonamiento del Sr. Guido Carballo Ribero en calidad de alcalde del Municipio de San Javier (Unidad Territorial Solicitante).

En fecha 04 de octubre de 2021, mediante oficio G.A.M.S.J MAE. OF.EXT. N° 392/2021 el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, en su calidad de Unidad Territorial Colindante, por intermedio de su Alcalde Municipal el Sr. Willy Calderón Coca, presentó ante el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz el Pronunciamiento de Conformidad a la solicitud de inicio del “Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental del Limite y/o Tramo entre el Municipio de San Javier (Unidad Territorial Solicitante) y el Municipio de San Julián (Unidad Territorial Colindante). Adjuntando a su pronunciamiento toda la documentación respaldatoria, así como el compromiso de pago para la demarcación.

La Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 018/2021 y RA SDSYMA DOTL N° 020/2021 se suspende temporalmente el proceso de Delimitación Administrativa Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar las respectivas notificaciones a las Unidades Territoriales.

En fecha 25 de noviembre de 2021, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz emite el **Informe de Pronunciamiento**, mediante INF. SDSYMA – DOTL N° 251/2021 CJP – FJCJ, en el que recomiendan realizar ajustes necesarios en la Etapa de Ejecución en Campo, en cumplimiento a la normativa legal vigente.

En fecha 25/11/2021 se notifica al Instituto Geográfico Militar del Distrito de Santa Cruz y el 26/11/2021 a la parte de la (U.T. solicitante) la (U.T. Colindante) y otras Unidades Territoriales Colindantes, para asistir a la primera Reunión de Coordinación y Planificación, presentando las Unidades Territoriales la acreditación de los representantes para la firma de las Actas correspondientes.

En fecha 14/12/2021, los representantes acreditados de cada Unidad Territorial y el Equipo de Límite, Político y Administrativo de la Gobernación de Santa Cruz, suscriben las siguientes Actas:



- **Acta de No Agresión.**
-
- **Acta de Establecimiento de Reglas** para el Proceso de Conciliación Administrativa Intradepartamental del Limite/ Tramo entre el Municipio de San Javier (Unidad Territorial. Solicitante) y el Municipio de San Julián (Unidad Territorial Colindante) y otras Unidades Territoriales Colindantes.
- **Acta de Cierre de la Etapa de Inicio**, con la presencia de la autoridad conciliadora, las autoridades facultadas por cada unidad territorial, se aprueba un cronograma para iniciar las actividades de la Etapa de Ejecución de Campo.

Conforme al cronograma previsto, las Unidades Territoriales proceden a acreditar a las autoridades y vecinos para participar en la Etapa de Ejecución de Campo y firmar las Actas respectivas.

Mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 022/2021, se suspende temporalmente el proceso de Delimitación Administrativa Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián por veintinueve (29) días calendario desde el 20/12/2021 hasta el 17/01/2022.

El Registro realizado en el SIOT en fecha 25 de enero del 2022 con el N° de Registro: 250122-MP-VA-DGOT-M-0124/2022 hasta esta fase y solicitud de Densificación de BM's Enlazados a la Red Margen, por parte del G.A.D.S.C. respuesta que se obtuvo en fecha 19/04/2022 por el Viceministerio de Autonomía.

La Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 001/2022, se suspende temporalmente los plazos del Proceso de Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar una ampliación por treinta (30) días calendario.

En fecha 27/01/22 y 22/02/2022, son notificadas las Unidades Territoriales con el Cronograma Etapa de Ejecución en Campo, Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental en el Límite y / o Tramo Colindante entre el Municipio de San Javier y el Municipio de San Julián.

En fecha 18/02/2022 el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier (Unidad Territorial Solicitante) y el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián (Unidad Territorial Colindante) presentan en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites, la lista de acreditados para la Etapa de Ejecución en Campo, Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental en el Limite y / o Tramo Colindante entre el Municipio de San Javier- San Julián.

Mediante oficio OF. SDSYMA-DOTL N° 206/2021 FJCJ y OF. SDSYMA-DOTL N° 018/2022 FJCJ el Director de Ordenamiento Territorial y Límites, solicita Información Impresa (mapas) e información digital (shape) de hidrografías (cuerpos de agua dinámicos y estáticos) con respuesta de fecha 21/02/2022.

En fecha 21/02/2022 la Dirección Ordenamiento Territorial y Límites, mediante oficio OF. SDSYMA-DOTL N° 038/2022 solicitan al Instituto Geográfico Militar del Distrito de Santa Cruz, remisión de información para Densificación de BM's, Monografías Clar y A 128 (Bases pasivas) y remiten la documentación requerida en fecha 24/02/2022.

Mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 003/2022, se suspende temporalmente los plazos del Proceso de Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar una ampliación por treinta (30) días calendario.

En respuesta a la nota solicitud de Densificación de BM's Enlazados a la Red Margen, por parte del Viceministerio de Autonomías con cite: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0067/2022.



En fecha 05/04/2022 el Director de Ordenamiento Territorial y Límites, solicita mediante OF. SDSYMA-DOTL N° 070/2022 FJCJ, al Director General Ejecutivo Servicio Nacional de Hidrografía Naval, la Definición de Nombre Afluente Hídrico Intermitente, remiten respuesta en fecha 19/05/2022.

Mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 005/2022, se suspende temporalmente los plazos del Proceso de Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar una ampliación por treinta (30) días calendario.

En fecha 12/05/2022 el Director de Ordenamiento Territorial y Límites, solicita mediante OF. SDSYMA-DOTL N° 094/2022 FJCJ, al Viceministerio de Autonomías, Solicitud de Valoración Técnica y/o Consideración de Orto Imágenes para el Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental en el Límite y / o Tramo Colindante entre el Municipio de San Javier- San Julián, se recibe la respuesta en fecha 11/07/2022.

En fecha 13/07/2022, se suscribe entre las partes el "Acta de Apertura de Trabajo en Campo" se acordó iniciar en el vértice propuesto SJ11, ubicado en la intersección de los Ríos Quizer y San Julián.

Entre las partes se suscriben 11 Actas de Acuerdos por Vértices de fechas 13,14,15,19,20,21,22 de Julio 2022, del trabajo de campo con la participación de los alcaldes, delegados, técnicos, representantes y/o acreditados colindantes en el límite y/o tramo entre las Unidades Territoriales de San Javier (solicitante) y San Julián (colindante) ante la Dependencia Técnica de Límites del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, actas que son las siguientes:

- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74346001, pertenece al límite conciliado entre el Municipio de San Javier (UTS) y el Municipio de San Ramón (UTC), conforme a la Resolución Administrativa RA SJ SJD DAJ N° 03/2020 de fecha 11 de agosto 2022. En el proceso entre el Municipio de San Javier (UTS) y el Municipio de San Julián (UTC) se partirá de este punto.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344001(San Javier- San Julián) ubicado en inmediaciones del Afluente Hídrico Natural Río San Julián. En fecha 13 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344002(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 14 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344003(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 14 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344004(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 15 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344005(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 19 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344006(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 20 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344007(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 20 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344008(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 21 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344009(San Javier- San Julián) ubicado en el Cauce del Río San Julián. En fecha 21 de julio del 2022.
- Un (1) Acta de acuerdo por vértice 74344010(San Javier- San Julián) ubicado en la Confluencia del Río Limones y el Río San Julián. En fecha 22 de julio del 2022.

En fecha 22 de julio de 2022, es suscribe el **Acta de Cierre de Ejecución en Campo**, emitida por las autoridades delegadas de la Dependencia Técnica de Límites del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y se procede a notificar a las autoridades Municipales de San Javier (Unidad Solicitante) y San Julián (Unidad Colindante).

En fecha 30/08/2022, el Responsable Geodesta y la Coordinadora del Programa ILIID SC, emiten la Memoria Técnica de Vértices Mensurados en Campo (INF. DOTL N° 0380/2020), el cual concluye indicando que realizando una evaluación rápida de la calidad de comunicación de los receptores GPS, a través de los indicadores LED de la pantalla principal, se determina efectivamente la baja cantidad de satélites pero debido a la aprobación y consideraciones expuestas por la Dependencia Técnica de Límites ante el Viceministerio de Autonomía en relación de las otras imágenes satelitales de alta resolución admitidas mediante oficio CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0147/2022, permitieron continuar con la Etapa de Ejecución en Campo.

En fecha 02/09/2022, el Programa Implementación de Límites Intra-Inter Departamental Santa Cruz emite el Informe INF. DOTL N° 402/2022, de Resultados, dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental del Límite/Tramo entre el Municipio de San Javier y San Julián, en el cual se identifican los vértices y tramos con Actas de Acuerdo. El cual concluye que ninguna de las normas legales que dieron origen a las Unidades Territoriales implicadas, permitió su ubicación exacta en terreno y representadas en cartografía. Por lo que no pudieron clasificarse como normas precisas. Sometiéndose al correspondiente procedimiento de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales y el procedimiento fue cumplido conforme lo disponen los artículos 77 al 83 del DS 1560. En este sentido la Dependencia técnica de límites del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz recomienda concluir y realizar el registro ante el NODO SIOT.

En fecha 13/10/22 se solicita el Registro en el SIOT nacional mediante OF. SDSYMA-DOTL N° 2482022 FJCJ, al Viceministerio de Autonomía conforme al Art. 83 del D.S. 1560.

Mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 012/2022 y 016/2022 se suspende temporalmente los plazos del Proceso de Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar una ampliación por sesenta (60) días calendario en ambas Resoluciones Administrativas.

Asimismo, en antecedentes el Registro realizado en el SIOT hasta esta fase, con el N° 031122-MP-VA-DGOT-M-0124/2022, conforme el Art. 83 del Decreto Supremo 1560.

En fecha 22/11/2022, mediante cite OF DOTL N° 370/2022, se remitieron al IGM Distrito Santa Cruz las Actas de Acuerdos suscritas por las partes, para su demarcación siendo las Actas adjuntas las siguientes:

- Acta de Apertura de Trabajo en Campo 1 Acta
- Actas de Acuerdo: 11 Actas
- Acta de Cierre de Trabajo en Campo: 1 Acta.

Total 13 Actas suscritas.

En fecha 14/12/2022, el Instituto Geográfico Militar del Distrito de Santa Cruz, mediante nota: Secc: IIII OPD PP. EE. N° 154/22, solicita la Suspensión Temporal por el lapso de 25 días hábiles del Proyecto Demarcación entre los Municipios de San Javier- San Julián, fueron suspendidos temporalmente mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 021/2022 de fecha 15 de diciembre de 2022.

En fecha 16/02/2023 el Instituto Geográfico Militar nota: Secc: IIII OPD PP. EE. N° 154/22 hace la entrega del Proyecto Demarcación de las Unidades Territoriales con Límites Precisos entre los Municipios de San Javier y San Julián del Departamento de Santa Cruz.

La Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 003/2023, 006/2023, 009/2023, 013/2023 suspende temporalmente los plazos del Proceso de Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar una ampliación.

En fecha 20 de junio de 2023 el Programa Fortalecimiento a los Límites Intra - Interdepartamental Santa Cruz, a cargo del profesional Mauricio Alejandro Jemio Villafuerte, emite Informe Técnico Legal INF. SDSYMA-DOTL N° 402/2023 LEOC-FJCJ-MAJV, sobre la Etapa Final, Procedimiento de Conciliación



Administrativa para Delimitación Intradepartamental del Límite/Tramo Colindante entre el Municipio de San Javier (Unidad Territorial Solicitante) y el Municipio de San Julián (Unidad Territorial Colindante) el mismo que informa que se ha cumplido con los Registros en el Sistema de Información de Organización Territorial (SIOT) Nacional, cada etapa del proceso, cumpliendo con lo establecido en los Arts. 67, 76, 83 del D.S. N° 1560 y recomienda se remita toda la documentación del expediente a la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, correspondiendo pasar a la Etapa final del procedimiento.

La Aprobación del Informe Técnico Legal INF. SDSYMA – DOTL N° 402/2023 LEOC-FJCJ-MAJV, por parte del Director de Ordenamiento Territorial y Límites y el Equipo de Límite, Político y Administrativo.

Mediante Oficio OF SDSYMA – DOTL N° 292/2023 FJCJ, se remite al Viceministro de Autonomías todo el expediente, solicitando el registro ante en nodo SIOT, en virtud al artículo 90 del D.S. N° 1560.

Mediante la Resolución Administrativa RA SDSYMA DOTL N° 019/2023, 024/2023, 033/2023, se suspende temporalmente los plazos del Proceso de Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de San Javier – San Julián y se procede a realizar una ampliación.

En fecha 08/08/2023, mediante el cite MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0350-CAR/2023, el Viceministro de Autonomías da respuesta a la nota OF SDSYMA DOTL N° 292/2023, por medio de la cual hacen conocer a la Gobernación de Santa Cruz, el Registro SIOT N° 190723-MP-VA-DGOT-M-0124/2023, que corresponde al artículo 90 del D.S. N° 1560, referente al Informe Técnico Legal.

Mediante la CI SDSYMA – DOTL N° 552/2023 MAJV, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites remite todo el expediente al Servicio Jurídico Departamental, para que se proceda de conformidad al artículo 91 del DS N° 1560, nota recibida en fecha 23/08/23.

En el plazo previsto en el Art. 91 del D.S. N° 1560, el Servicio Jurídico Departamental emite el Informe Jurídico IL SJ SJD DAJ N° 467/2023 MCBA, el mismo que informa que en el desarrollo del proceso, se han cumplido los procedimientos de conciliación administrativa para la delimitación intradepartamental entre las Unidades Territoriales de San Javier y San Julián, contemplados en los artículos 66 al 90 del D.S. 1560 y las Normas Técnicas Aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 057/2013.

El Gobernador del Departamento de Santa Cruz, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N°031 Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley Nacional N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, el Decreto Supremo N° 1560 y demás disposiciones legales: emite la **Resolución Administrativa 419/2023** Resolviendo:

PRIMERO. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS, en las once (11) Actas de Acuerdo (por Vértice) de fecha 13,14,15,19,20,21 y 22 de julio de 2022, suscritas por las partes, dentro del **Procedimiento de Conciliación Administrativa para delimitación entre las Unidades Territoriales de San Javier (Solicitante) y San Julián (Colindante)** en el límite Intradepartamental solicitado, de acuerdo al **Informe Técnico Legal con cite: INF. SDSYMA – DOTL N° 402/2023 LEOC-FEOC-FJCJ-MAJV** de fecha 20 de junio de 2023.

SEGUNDO. - DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE CON COORDENADAS GEODÉSICAS Y UTM, el límite/tramo colindante entre las Unidades Territoriales de San Javier (Solicitante) y San Julián (Colindante), correspondiente a once (11) Vértices de Acuerdo, que son definidos por coordenadas precisas que se encuentran descritos en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) Zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

Inicia con el Vértice de Acuerdo Tripartito (San Javier - San Julián - San Ramón) N° 74346001 con coordenadas (Latitud 16° 32' 44,69264"S, Longitud 62° 36' 25,87271"W y Este 541911.997, Norte 8170654.566) ubicado en la confluencia del Río Quizer y el Río San Julián (Ley N° 1489 de Delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, de fecha 11 de noviembre de



2022), continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344001 con coordenadas (Latitud 16° 33' 37,73780"S, Longitud 62° 37' 49,62894"W y Este 539426.599, Norte 8169029.278) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344002 con coordenadas (Latitud 16° 34' 12,92729"S, Longitud 62° 38' 34,88781"W y Este 538083.381, Norte 8167950.386) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344003 con coordenadas (Latitud 16° 33' 38,62423"S, Longitud 62° 39' 13,40287"W y Este 536943.819, Norte 8169006.46) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344004 con coordenadas (Latitud 16° 34' 02,37905"S, Longitud 62° 40' 07,67171"W y Este 535334.304, Norte 8168279.225) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344005 con coordenadas (Latitud 16° 32' 28,80089"S, Longitud 62° 39' 47,77243"W y Este 535928.834, Norte 8171153.741) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344006 con coordenadas (Latitud 16° 32' 04,83930"S, Longitud 62° 40' 29,21537"W y Este 534701.698, Norte 8171892.058) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344007 con coordenadas (Latitud 16° 31' 35,14707"S, Longitud 62° 40' 33,87771"W y Este 534564.974, Norte 8172804.669) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344008 con coordenadas (Latitud 16° 30' 18,39103"S, Longitud 62° 40' 47,71300"W y Este 534158.625, Norte 8175163.894) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344009 con coordenadas (Latitud 16° 30' 06,19602"S, Longitud 62° 41' 28,48053"W y Este 532950.668, Norte 8175540.507) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, Finalizando con el Vértice de Acuerdo Tripartito (San Javier - San Julián - El Puente) N° 74344010 con coordenadas (Latitud 16° 29' 54,35580"S, Longitud 62° 42' 07,58708"W y Este 531791.894, Norte 8175906.077) ubicado en la confluencia del Río Limones y el Río San Julián.

TERCERO. – TABLA DE COORDENADAS ACORDADAS, ES LA SIGUIENTE:

Vértice	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Tipo de Vértice
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
74346001	16° 32' 44,69264"S	62° 36' 25,87271"W	223	541911.997	8170654.566	20S	Definido mediante Ley N° 1489 de Delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, de fecha 11 de noviembre de 2022.
74344001	16° 33' 37,73780"S	62° 37' 49,62894"W	235	539426.599	8169029.278	20S	Arcifinio
74344002	16° 34' 12,92729"S	62° 38' 34,88781"W	235	538083.381	8167950.386	20S	Arcifinio
74344003	16° 33' 38,62423"S	62° 39' 13,40287"W	236	536943.819	8169006.460	20S	Arcifinio
74344004	16° 34' 02,37905"S	62° 40' 07,67171"W	224	535334.304	8168279.225	20S	Arcifinio
74344005	16° 32' 28,80089"S	62° 39' 47,77243"W	233	535928.834	8171153.741	20S	Arcifinio
74344006	16° 32' 04,83930"S	62° 40' 29,21537"W	217	534701.698	8171892.058	20S	Arcifinio
74344007	16° 31' 35,14707"S	62° 40' 33,87771"W	223	534564.974	8172804.669	20S	Arcifinio
74344008	16° 30' 18,39103"S	62° 40' 47,71300"W	215	534158.625	8175163.894	20S	Arcifinio
74344009	16° 30' 06,19602"S	62° 41' 28,48053"W	228	532950.668	8175540.507	20S	Arcifinio
74344010	16° 29' 54,35580"S	62° 42' 07,58708"W	233	531791.894	8175906.077	20S	Arcifinio

CUARTO. - Dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental del límite y/o tramo entre las Unidades Territoriales de San Javier (Solicitante) y San Julián (Colindante), se han identificado las siguientes Comunidades, Localidades y/o Poblaciones:

UNIDAD TERRITORIAL SOLICITANTE



Nro.	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Comunidad. Localidad y Población
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
1	16° 29' 57.78667" S	62° 41' 19.27872" W	228	533223.854	8175798.491	20S	Bella Vista
2	16° 31' 59.92053" S	62° 39' 35.65445" W	252	536289.498	8172040.58	20S	Cachuela España
3	16° 31' 26.69354" S	62° 36' 44.79465" W	245	541355.794	8173052.439	20S	El Paraíso
4	16° 29' 29.30777" S	62° 40' 34.13313" W	241	534563.614	8176671.486	20S	La Senda
5	16° 31' 56.80090" S	62° 40' 02.19454" W	242	535503.003	8172137.755	20S	Monte Libano
6	16° 30' 50.50520" S	62° 40' 45.09689" W	224	534234.608	8174176.963	20S	Remanso
7	16° 31' 03.67868" S	62° 37' 43.54508" W	229	539615.633	8173762.926	20S	Santa Isabel
8	16° 33' 03.21487" S	62° 39' 54.41419" W	239	535730.219	8170096.588	20S	Santa Martha

UNIDAD TERRITORIAL COLINDANTE

Nro.	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Comunidad. Localidad y Población
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
1	16° 33' 42.04693" S	62° 36' 39.75407" W	227	541497.166	8168892.958	20S	La Junta
2	16° 34' 11.44549" S	62° 39' 03.55690" W	222	537233.863	8167997.412	20S	Las Petas
3	16° 31' 58.58233" S	62° 40' 38.58320" W	226	534424.344	8172084.77	20S	Montevideo
4	16° 34' 04.12022" S	62° 40' 12.27367" W	228	535197.837	8168225.946	20S	San Juan de la Cruz

QUINTO. - Se establece como parte indisoluble de la presente resolución y del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación intradepartamental, el mapa temático que está elaborado en base a las coordenadas y acuerdos establecidos en las actas.

SEXTO. - Se dispone la remisión del Expediente Administrativo N° 008/2020 del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental entre las Unidades Territoriales de San Javier (Solicitante) y San Julián (Colindante) al Ministerio de la Presidencia, para solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional el respectivo procedimiento legislativo de Ley.

SÉPTIMO. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución.

OCTAVO. - La presente resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior conforme lo normado por el Art. 26 parágrafo II de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560.

NOVENA. - La Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites, dependiente de la Secretaría De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

V. CONCLUSIÓN.

Habiéndose procedido a la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, a todos los documentos de respaldo adheridos al Proyecto de Ley y en mérito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes en la consolidación del Proyecto de Ley **PL.071 /2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ** Dirección de Límites de la Gobernación de Santa Cruz, Viceministerio de Autonomías y equipo técnico de **COTEyA** en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores se evidencio que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos para su



consideración, tratamiento y aprobación, en tal razón Secretaría Técnica emite el informe final de Comisión signado **INF/ALP/CS/COTE y A/ PL No 4/2024** el mismo que recomienda al pleno de senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación con Modificaciones y su posterior remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento y Aprobación como instancia de origen en mérito a lo instituido en el Artículo 136. (Estaciones del Debate). Del Reglamento General de la Cámara de Senadores el pleno de Senadoras que conforman la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías proceden a emitir la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR con MODIFICACIONES el PL.071 /2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ** Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

La Paz, 10 de abril de 2024

Firman: Senadora Claudia Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez; Secretaria de Comité de Autonomías Departamentales.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 071/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTERDEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto aprobar la delimitación del límite intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). En cumplimiento al Artículo 3 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, correspondiente a once (11) vértices acordados, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente ley.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite entre los municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, correspondiente a once (11) vértices acordados, son definidos por coordenadas precisas que se encuentran descritas en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) y en los sistemas de coordenadas UTM Zona 20 Sur y Geodésicas, de la siguiente manera:



Inicia con el Vértice de Acuerdo Tripartito (San Javier - San Julián - San Ramon) N° 74346001 con coordenadas (Latitud 16° 32' 44,69264"S, Longitud 62° 36' 25,87271"W y Este 541911.997, Norte 8170654.566) ubicado en la confluencia del Río Quizer y el Río San Julián (Ley N° 1489 de Delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, 11 de noviembre de 2022), continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344001 con coordenadas (Latitud 16° 33' 37,73780"S, Longitud 62° 37' 49,62894"W y Este 539426.599, Norte 8169029.278) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344002 con coordenadas (Latitud 16° 34' 12,92729"S, Longitud 62° 38' 34,88781"W y Este 538083.381, Norte 8167950.386) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344003 con coordenadas (Latitud 16° 33' 38,62423"S, Longitud 62° 39' 13,40287"W y Este 536943.819, Norte 8169006.46) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344004 con coordenadas (Latitud 16° 34' 02,37905"S, Longitud 62° 40' 07,67171"W y Este 535334.304, Norte 8168279.225) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344005 con coordenadas (Latitud 16° 32' 28,80089"S, Longitud 62° 39' 47,77243"W y Este 535928.834, Norte 8171153.741) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344006 con coordenadas (Latitud 16° 32' 04,83930"S, Longitud 62° 40' 29,21537"W y Este 534701.698, Norte 8171892.058) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344007 con coordenadas (Latitud 16° 31' 35,14707"S, Longitud 62° 40' 33,87771"W y Este 534564.974, Norte 8172804.669) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344008 con coordenadas (Latitud 16° 30' 18,39103"S, Longitud 62° 40' 47,71300"W y Este 534158.625, Norte 8175163.894) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344009 con coordenadas (Latitud 16° 30' 06,19602"S, Longitud 62° 41' 28,48053"W y Este 532950.668, Norte 8175540.507) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, Finalizando con el Vértice de Acuerdo Tripartito (San Javier - San Julián - El Puente) N° 74344010 con coordenadas (Latitud 16° 29' 54,35580"S, Longitud 62° 42' 07,58708"W y Este 531791.894, Norte 8175906.077) ubicado en la confluencia del Río Limones y el Río San Julián.

CARACTERÍSTICAS DEL TRAZO

Longitud Acordada de Delimitación	35.137 km
Cantidad de Vértices Acordados	11

ARTÍCULO 4. (PLANILLA DE COORDENADAS). Definidas por coordenadas precisas en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) y en los sistemas de coordenadas UTM, Zona 20 Sur y Geodésicas, de la siguiente manera:

Vértice	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Tipo de Vértice
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
74346001	16° 32' 44,69264"S	62° 36' 25,87271"W	223	541911.997	8170654.566	20S	Definido mediante Ley N° 1489 de Delimitación del límite/tramo Intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, de fecha 11 de noviembre de 2022.
74344001	16° 33' 37,73780"S	62° 37' 49,62894"W	235	539426.599	8169029.278	20S	Arcifinio
74344002	16° 34' 12,92729"S	62° 38' 34,88781"W	235	538083.381	8167950.386	20S	Arcifinio
74344003	16° 33' 38,62423"S	62° 39' 13,40287"W	236	536943.819	8169006.460	20S	Arcifinio
74344004	16° 34' 02,37905"S	62° 40' 07,67171"W	224	535334.304	8168279.225	20S	Arcifinio



74344005	16° 32' 28,80089"S	62° 39' 47,77243"W	233	535928.834	8171153.741	20S	Arcifinio
74344006	16° 32' 04,83930"S	62° 40' 29,21537"W	217	534701.698	8171892.058	20S	Arcifinio
74344007	16° 31' 35,14707"S	62° 40' 33,87771"W	223	534564.974	8172804.669	20S	Arcifinio
74344008	16° 30' 18,39103"S	62° 40' 47,71300"W	215	534158.625	8175163.894	20S	Arcifinio
74344009	16° 30' 06,19602"S	62° 41' 28,48053"W	228	532950.668	8175540.507	20S	Arcifinio
74344010	16° 29' 54,35580"S	62° 42' 07,58708"W	233	531791.894	8175906.077	20S	Arcifinio

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y localidades ubicadas en el límite colindante entre los municipios de San Javier y San Julián, se encuentran en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) y en los sistemas de coordenadas UTM, Zona 20 Sur y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

UNIDAD TERRITORIAL SOLICITANTE

Nro.	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Comunidad. Localidad y Población
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
1	16° 29' 57.78667" S	62° 41' 19.27872" W	228	533223.854	8175798.491	20S	Bella Vista
2	16° 31' 59.92053" S	62° 39' 35.65445" W	252	536289.498	8172040.58	20S	Cachuela España
3	16° 31' 26.69354" S	62° 36' 44.79465" W	245	541355.794	8173052.439	20S	El Paraíso
4	16° 29' 29.30777" S	62° 40' 34.13313" W	241	534563.614	8176671.486	20S	La Senda
5	16° 31' 56.80090" S	62° 40' 02.19454" W	242	535503.003	8172137.755	20S	Monte Líbano
6	16° 30' 50.50520" S	62° 40' 45.09689" W	224	534234.608	8174176.963	20S	Remanso
7	16° 31' 03.67868" S	62° 37' 43.54508" W	229	539615.633	8173762.926	20S	Santa Isabel
8	16° 33' 03.21487" S	62° 39' 54.41419" W	239	535730.219	8170096.588	20S	Santa Martha

UNIDAD TERRITORIAL COLINDANTE

Nro.	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Comunidad. Localidad y Población
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
1	16° 33' 42.04693" S	62° 36' 39.75407" W	227	541497.166	8168892.958	20S	La Junta
2	16° 34' 11.44549" S	62° 39' 03.55690" W	222	537233.863	8167997.412	20S	Las Petas
3	16° 31' 58.58233" S	62° 40' 38.58320" W	226	534424.344	8172084.77	20S	Montevideo
4	16° 34' 04.12022" S	62° 40' 12.27367" W	228	535197.837	8168225.946	20S	San Juan de la Cruz

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.





DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTERDEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y SAN JULIAN DE LA PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto aprobar la delimitación del límite intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). En cumplimiento al Artículo 3 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, correspondiente a once (11) vértices acordados, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite entre los municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, correspondiente a once (11) vértices acordados, son definidos por coordenadas precisas que se encuentran descritas en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) y en los sistemas de coordenadas UTM Zona 20 Sur y Geodésicas, de la siguiente manera:

Inicia con el Vértice de Acuerdo Tripartito (San Javier - San Julián - San Ramon) N° 74346001 con coordenadas (Latitud 16° 32' 44,69264"S, Longitud 62° 36' 25,87271"W y Este 541911.997, Norte 8170654.566) ubicado en la confluencia del Río Quizer y el Río San Julián (Ley N° 1489 de Delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, 11 de noviembre de 2022), continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344001 con coordenadas (Latitud 16° 33' 37,73780"S, Longitud 62° 37' 49,62894"W y Este 539426.599, Norte 8169029.278) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344002 con coordenadas (Latitud 16° 34' 12,92729"S, Longitud 62° 38' 34,88781"W y Este 538083.381, Norte 8167950.386) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344003 con coordenadas (Latitud 16° 33' 38,62423"S, Longitud 62° 39' 13,40287"W y Este 536943.819, Norte 8169006.46) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344004 con coordenadas (Latitud 16° 34' 02,37905"S, Longitud 62° 40' 07,67171"W y Este 535334.304, Norte 8168279.225) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344005 con coordenadas (Latitud 16° 32' 28,80089"S, Longitud 62° 39' 47,77243"W y Este 535928.834, Norte 8171153.741) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344006 con coordenadas (Latitud 16° 32' 04,83930"S, Longitud 62° 40' 29,21537"W y Este 534701.698, Norte 8171892.058) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344007 con coordenadas (Latitud 16° 31' 35,14707"S, Longitud 62° 40' 33,87771"W y Este 534564.974, Norte 8172804.669) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344008 con coordenadas (Latitud 16° 30' 18,39103"S, Longitud 62° 40' 47,71300"W y Este 534158.625, Norte 8175163.894) ubicado sobre eje del afluente hídrico natural Río San Julián, continuando con el Vértice de Acuerdo N° 74344009 con coordenadas (Latitud 16° 30' 06,19602"S, Longitud 62° 41' 28,48053"W y Este 532950.668, Norte 8175540.507) ubicado sobre eje



del afluente hídrico natural Río San Julián, Finalizando con el Vértice de Acuerdo Tripartito (San Javier - San Julián - El Puente) N° 74344010 con coordenadas (Latitud 16° 29' 54,35580"S, Longitud 62° 42' 07,58708"W y Este 531791.894, Norte 8175906.077) ubicado en la confluencia del Río Limones y el Río San Julián.

CARACTERÍSTICAS DEL TRAZO

Longitud Acordada de Delimitación	35.137 km
Cantidad de Vértices Acordados	11

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PLANILLA DE COORDENADAS). Definidas por coordenadas precisas en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) y en los sistemas de coordenadas UTM, Zona 20 Sur y Geodésicas, de la siguiente manera:

Vértice	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Tipo de Vértice
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
74346001	16° 32' 44,69264"S	62° 36' 25,87271"W	223	541911.997	8170654.566	20S	Definido mediante Ley N° 1489 de Delimitación del límite/tramo Interdepartamental entre los Municipios de San Javier y San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, de fecha 11 de noviembre de 2022.
74344001	16° 33' 37,73780"S	62° 37' 49,62894"W	235	539426.599	8169029.278	20S	Arcifinio
74344002	16° 34' 12,92729"S	62° 38' 34,88781"W	235	538083.381	8167950.386	20S	Arcifinio
74344003	16° 33' 38,62423"S	62° 39' 13,40287"W	236	536943.819	8169006.460	20S	Arcifinio
74344004	16° 34' 02,37905"S	62° 40' 07,67171"W	224	535334.304	8168279.225	20S	Arcifinio
74344005	16° 32' 28,80089"S	62° 39' 47,77243"W	233	535928.834	8171153.741	20S	Arcifinio
74344006	16° 32' 04,83930"S	62° 40' 29,21537"W	217	534701.698	8171892.058	20S	Arcifinio
74344007	16° 31' 35,14707"S	62° 40' 33,87771"W	223	534564.974	8172804.669	20S	Arcifinio
74344008	16° 30' 18,39103"S	62° 40' 47,71300"W	215	534158.625	8175163.894	20S	Arcifinio
74344009	16° 30' 06,19602"S	62° 41' 28,48053"W	228	532950.668	8175540.507	20S	Arcifinio
74344010	16° 29' 54,35580"S	62° 42' 07,58708"W	233	531791.894	8175906.077	20S	Arcifinio

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y localidades ubicadas en el límite colindante entre los municipios de San Javier y San Julián, se encuentran en el sistema de referencia WGS-84 (World Geodetic System 1984) y en los sistemas de coordenadas UTM, Zona 20 Sur y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

UNIDAD TERRITORIAL SOLICITANTE

Nro.	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Comunidad. Localidad y Población
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
1	16° 29' 57.78667" S	62° 41' 19.27872" W	228	533223.854	8175798.491	20S	Bella Vista
2	16° 31' 59.92053" S	62° 39' 35.65445" W	252	536289.498	8172040.58	20S	Cachuela España
3	16° 31' 26.69354" S	62° 36' 44.79465" W	245	541355.794	8173052.439	20S	El Paraíso
4	16° 29' 29.30777" S	62° 40' 34.13313" W	241	534563.614	8176671.486	20S	La Senda
5	16° 31' 56.80090" S	62° 40' 02.19454" W	242	535503.003	8172137.755	20S	Monte Líbano
6	16° 30' 50.50520" S	62° 40' 45.09689" W	224	534234.608	8174176.963	20S	Remanso
7	16° 31' 03.67868" S	62° 37' 43.54508" W	229	539615.633	8173762.926	20S	Santa Isabel
8	16° 33' 03.21487" S	62° 39' 54.41419" W	239	535730.219	8170096.588	20S	Santa Martha

UNIDAD TERRITORIAL COLINDANTE

Nro.	Coordenadas Geodésicas – WGS84			Coordenadas UTM – WGS84			Comunidad. Localidad y Población
	Latitud	Longitud	Alt	Este	Norte	Zona	
1	16° 33' 42.04693" S	62° 36' 39.75407" W	227	541497.166	8168892.958	20S	La Junta
2	16° 34' 11.44549" S	62° 39' 03.55690" W	222	537233.863	8167997.412	20S	Las Petas
3	16° 31' 58.58233" S	62° 40' 38.58320" W	226	534424.344	8172084.77	20S	Montevideo
4	16° 34' 04.12022" S	62° 40' 12.27367" W	228	535197.837	8168225.946	20S	San Juan de la Cruz



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

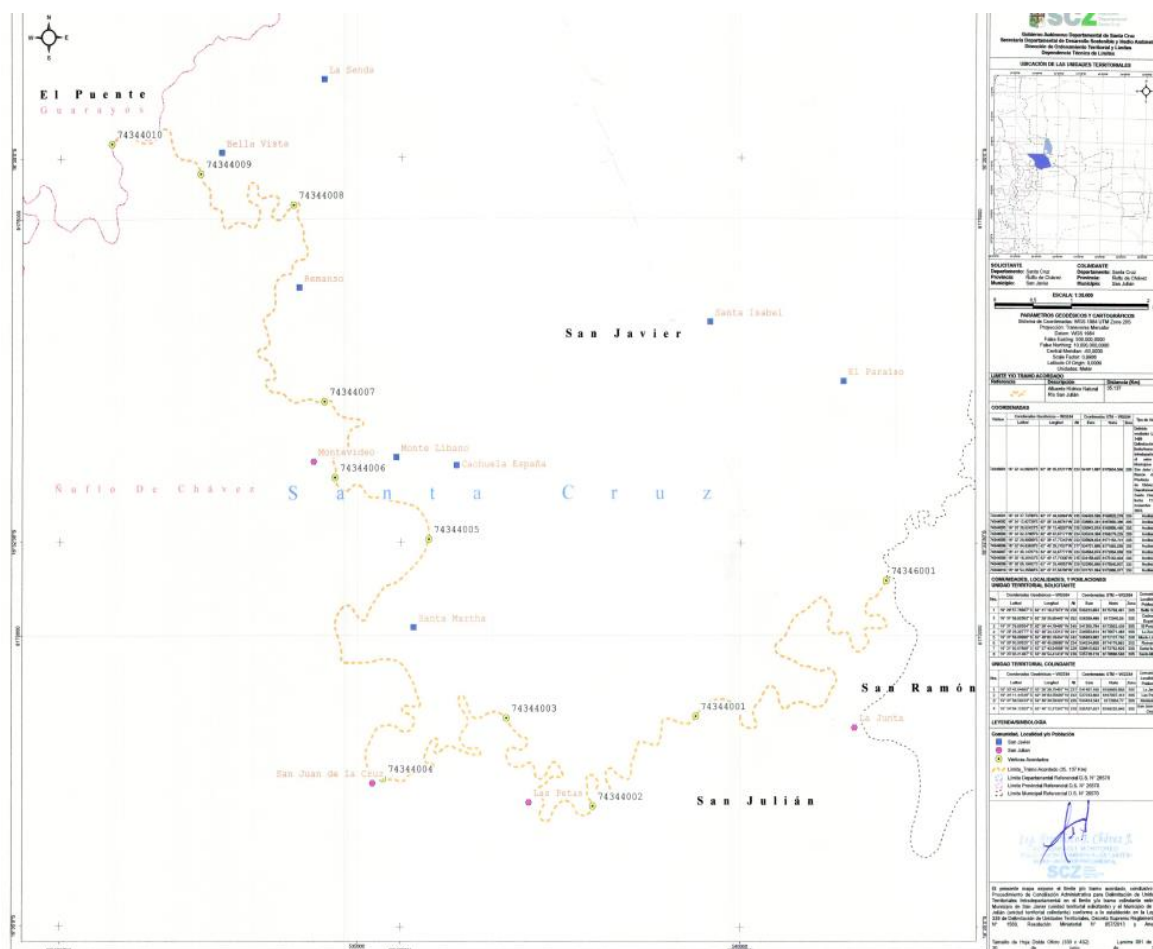
Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre los Municipios de San Javier y San Julián, de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Julián de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 189/2023-



2024 C.D. que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO para el "Programa de Ampliación de Red de 'Mi Teleférico' para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz", suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta \$us 62.000.000,00 (Sesenta y dos millones 00/100 dólares estadounidenses). (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia su tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF - PL 189 - Inf N° 09/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY N° 189/2023-2024 C.D. QUE "APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5808/OC-BO PARA EL 'PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE MI TELEFÉRICO PARA UNA MOVILIDAD ELÉCTRICA SOSTENIBLE E INCLUSIVA PARA LA PAZ', SUSCRITO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID, POR UN MONTO DE HASTA \$US62.000.000,00 (SESENTA Y DOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 189/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 4 de marzo de 2024 mediante oficio P.N° 117/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 189/2023-2024 C.D. que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO para el "Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz", suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$Us62.000.000,00 (SESENTA Y DOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 14 de marzo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 189/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009.



- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.

- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b) LEY N° 1407, DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"

- **Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMIA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONOMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagónico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera.

c) DECRETO SUPREMO N° 4857, DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

d) DECRETO SUPREMO N° 5056, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2023.

- **Artículo 2. I.** Se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a suscribir con el BID, el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO por un monto de hasta \$us62.000.000.- (SESENTA Y DOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el "Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz".

II. Suscrito el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO con el BID, éste deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Oficio MOPSV/VMTEL/DESP N° 0490/2024 con fecha de recepción 15 de abril de 2024, remitida por Ing. Gonzalo Mamani Q. Viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, adjuntando la siguiente documentación:

- Informe EETC MT-GDP-DIP-JGF-0083-CAR/24 de fecha 11 de abril de 2024, emitido por



Luis Alejandro Gonzales Blacutt Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi teleférico".

- Oficio MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/Nº 177/2024 con fecha de recepción 12 de abril de 2024, emitido por el Marcelo Montenegro Gomez Garcia Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

- Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 1115/2024 con fecha de recepción 15 de abril de 2024, emitido por Antonio Mullisaca Diaz Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministro de Planificación del Desarrollo, adjuntando la siguiente documentación:

- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0093/2024 de fecha 12 de abril de 2024, emitido por Rodrigo Meneses Delgadillo Jefe de la Unidad Operativa del Financiamiento del Ministro de Planificación del Desarrollo.

- Oficio BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE 2024-284 con fecha de recepción 09 de abril de 2024, emitido por Roger Edwin Rojas Ulo Presidente del Banco Central de Bolivia.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº315/2023-2024 con fecha de recepción 05 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº302/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº303/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº304/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº305/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº298/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº299/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº301/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº300/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº308/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº306/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº307/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº309/2023-2024 con fecha de recepción 03 de abril de 2024 emitido por el



Senador Isidoro Quispe Huanca.

- Oficio CDS 01/2024 con fecha de recepción 01 de abril de 2024, emitido por Cesar Luis Dockweiler Suarez.

- Oficio COMITÉ-PFMTYS-SEN. NVGS/AT No. 059/2023-2024 con fecha de recepción 27 de marzo de 2024, emitido por la Sen. Nely Veronica Gallo Soruco.

- Oficio COMITÉ-PFMTYS-SEN. NVGS/AT No. 045/2023-2024 con fecha de recepción 18 de marzo de 2024, emitido por la Sen. Nely Veronica Gallo Soruco.

- Oficio P. N° 117/2023-2024 de fecha 1 de marzo de 2024, emitido por el Dip. Israel Huaytari Martinez, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Ley N° 189/2023-2024.

- Informe INF-CPPEyF N° 007 de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

- Contrato de Préstamo No. 5808/OC-BO

- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0287/2023 de fecha 24 de noviembre de 2023, emitido por Rodrigo Meneses Jefe de la Unidad Operativa de Financiamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

- Plan de Implementación
- Exposición de motivos

- Oficio VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0074/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, emitido por Harley Jesús Rodríguez Tellez Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

- Oficio MP-VCGG-DGGLP-N° 62/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido por Luis Alberto Arce Catadora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Ley PL 189/23
- Consejo de Política Económica y Social – Acta individual
- Consejo de Política Económica y Social – Acta individual
- Informe de la Secretaria Técnica
- Anteproyecto de Ley

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N°189/2023-2024 C.D., tiene por objeto aprobar el contrato de préstamo N° 5808/OC-BO para el "Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz", suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$us62.000.000,00 (sesenta y dos millones 00/100 dólares estadounidenses)".

Los resultados de la evaluación de los proyectos de Transporte por Cable en las ciudades de La Paz y El Alto han evidenciado su impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico y social tanto a nivel local como nacional. La puesta en marcha del proyecto "Línea Café - Sección 11" permitirá expandir y mejorar la cobertura del servicio de transporte por cable en La Paz y indirectamente en El Alto, lo que resultará en un aumento en la eficiencia y rentabilidad del sistema al mejorar el flujo



diario de pasajeros. Además, este proyecto ofrecerá a la población un transporte seguro, cómodo y confiable que se conecta con otras líneas del Sistema de Transporte por Cable (STC), beneficiando a un mayor número de usuarios en la zona de influencia del proyecto.

En este marco, el Gobierno ha gestionado con el BID, el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO mismo que fue suscrito el 24 de noviembre de 2023 de acuerdo al Decreto Supremo N°5056, de 9 de noviembre de 2023, que autorizó su firma.

La construcción de la Línea Café (Sección 2) que será financiada con la operación 5058/OC-BO tiene como finalidad vincular la Ladera Este (Pampahasi) de la Ciudad de La Paz con la Línea Blanca - Celeste, e indirectamente con la Línea Naranja y el resto de la red de integración metropolitana de teleféricos, adicionando aproximadamente 1,2 km de longitud a partir de la Estación "Las Villas" (Villa Copacabana / San Antonio), a fin de otorgar la prestación del servicio de transporte por cable a los habitantes de la zona de Pampahasi, y población que habita en zonas adyacentes al área de influencia. En este sentido, la línea está diseñada para la capacidad estándar del STC de 3.000 pasajeros/hora-sentido.

La localización de las estaciones se encuentra ubicada en predios de la Estación Las Villas (Copacabana/ San Antonio) y termina en predios de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS S.A. denominada Ex-SAMAPA.

La Estación "Las Villas" está ubicada en los terrenos adyacentes a la Rotonda Luis Tapia, siendo esta opción de localización única por contar con el espacio previsto por la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico" como distribuidor y parte del Sistema Integrado de Transporte, el mismo que es suficiente para la implementación de una estación intermedia, con todas sus características técnicas y logísticas.

La Estación Pampahasi está ubicada en el terreno de EPSAS S.A., siendo esta opción de localización más conveniente por contar con el espacio suficiente para la implantación de la estación sin necesidad de afectar predios privados.

La Administración para la Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico".

El Contrato de Préstamo tiene las siguientes condiciones:

Condiciones Generales:

Nombre del Programa: "Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz"

Organismo Financiador: BID

Organismo Ejecutor: Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico".

Costo Total del Programa: \$us62.000.000.- (SESENTA Y DOS MILLONES 00/ 100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

Costo y financiamiento (en \$us):

Componentes	Monto BID	%
Componente 1. Extensión de la Línea Café	48.000.000	77,4

1.1 Obras civiles, equipamiento y sistema electromecánico	43.000.000	
1.2 Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo	2.000.000	
1.3 Supervisión	900.000	
1.4 Fiscalización	300.000	
1.5 Firma de Ingeniería de Valor y Probidad	350.000	
1.6 Gestión socioambiental (incluye expropiaciones e implementación del PGAS)	1.450.000	
Componente 2. Sistemas de generación de energía solar fotovoltaica.	8.200.000	13,2
Componente 3. Proyectos de movilidad urbana sostenible	5.000.000	8,1
Otros costos. Administración, auditorías y evaluación	800.000	1,3
Total	62.000.000	100

Plazo:

21,5 años incluidos 8 años de gracia.

Interés:

Mientras el financiamiento del Capital Ordinario — CO no haya sido objeto de conversión alguna, se aplicará sobre los saldos deudores diarios a una Tasa de Interés basada en SOFR (Tasa diaria) más el margen aplicable para préstamos del CO.

La tasa efectiva de referencia SOFR al 24 de noviembre de 2023 es de 5,29%, asimismo para el cuarto trimestre 2023, el margen de fondeo y el margen de préstamos BID se ha fijado en los siguientes porcentajes:

Tasa de referencia SOFR	Margen de Fondeo	Margen de préstamos BID	Total interés
5,29%	0,40%	0,85%	6,54%

Por lo expuesto, la Tasa de Interés basada en SOFR es de 6,54%.

Amortización:

Se amortizará el financiamiento del CO mediante el pago de cuotas semestrales de acuerdo al Cronograma de Amortización presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Comisiones:

Comisión de Crédito

Se pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento del CO Regular a un porcentaje que será establecido por el BID sin que, en ningún caso, pueda exceder el 0,75% por año. El BID en forma trimestral emite el reporte de comisiones e intereses.

Recursos para inspección y vigilancia generales

Actualmente no se realizan cancelaciones por este concepto. En caso de que el BID defina la obligatoriedad de este pago, se aplicará no más del 1% del monto del Financiamiento del CO, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

Repago:

El repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo N°5808/OC-BO será asumido por el Tesoro General de la Nación.

Programa:

Objetivo:

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la accesibilidad del área de influencia de la Línea Café y la sostenibilidad del sistema Mi Teleférico - MT.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos del Programa son:

- Reducir los tiempos de viaje de pasajeros en Transporte Público - TP en el área de influencia de la Línea Café.
- Reducir las emisiones vinculadas con la operación del sistema MT.

Componentes del Programa:

Componente 1. Extensión de la Línea Café

Este componente contribuirá a mejorar la accesibilidad y la calidad del Transporte Público - TP a través del incremento de la cobertura del sistema de MT y financiará la extensión de la Línea Café, en el tramo "Las Villas — Pampahasi", con una longitud de 1,2 km. El Programa será diseñado con enfoque de género y accesibilidad universal; y de etno-ingeniería para una capacidad de 3.000 pasajeros por hora por sentido, y contará con 11 torres y 55 cabinas aproximadamente. Se incluye la ampliación y adaptación de la estación "Las Villas"(3), así como la construcción de una nueva estación en Pampahasi. Este componente incluye los costos de expropiación para la construcción de las torres, costos de fiscalización por parte de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", así como de los costos de supervisión correspondientes, a ser realizados por una empresa consultora externa especializada.

Componente 2. Sistemas de generación de energía solar fotovoltaica

Este componente contribuirá a mejorar la eficiencia operativa de MT reduciendo sus costos de operación y mejorando su sostenibilidad ambiental, disminuyendo las emisiones de Gases Efecto Invernadero - GEI mediante el reemplazo de energía generada con combustibles fósiles por Energía Renovable. Financiará la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica distribuida mediante paneles solares a ser ubicados en las estaciones y predios de MT que será utilizada para su propio consumo en las estaciones motrices, de retorno e intermedias disponibles del sistema, con una superficie de 26.500 m2. También financiará la implementación de medidas del sistema de gestión de energía para la mejora de la Eficiencia



Energética - EE, entre ellas la instalación de medidores inteligentes y de sistemas de almacenamiento de energía para la gestión de la demanda.

Componente 3. Proyectos de movilidad urbana sostenible

Este componente contribuirá a mejorar la inclusión social y la calidad del TP a través de la mejora en la prestación del servicio de TP financiando: (i) la implementación de tecnologías digitales de gestión que contribuyan a la eficiencia del sistema de recaudo; (ii) análisis e implementación de modos alimentadores bajos en emisiones para mejorar la cobertura del TP en el área de influencia del Programa; y (iii) promoción de la intermodalidad en el marco del Sistema Integrado de Transporte SIT e incorporación de infraestructura de resguardo ciclista, entre otros. Este componente financiará medidas de fomento a la inclusión femenina en oficios no tradicionales, la construcción de espacios libres de violencia y la implementación de espacios de apoyo a las actividades de cuidado (salas de lactancia, cambiadores, guardería, espacios de cuidado infantil temporal, espacios públicos dentro de la estación). Promoverá y facilitará la accesibilidad universal, comunicacional y actitudinal a Personas con Discapacidad - PcD al TP en general y particularmente al sistema de MT. Adicionalmente, el Programa financiará el diseño e implementación del esquema de capacitación híbrido (asincrónico-sincrónico).

Administración, auditorías y evaluación

Adicionalmente, se contará con recursos para el financiamiento de: (i) gastos de administración del Programa; (ii) auditoría financiera; y (iii) evaluación final de la implementación del Programa.

Ejecución

El Prestatario será el Estado Plurinacional de Bolivia y el Organismo Ejecutor será la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico". La coordinación del Programa en la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico" estará a cargo de un equipo de coordinación, a establecerse en el marco de su actual estructura, que será fortalecida mediante la contratación y/o designación de profesionales especializados para la gestión de las actividades del Programa. La composición mínima para este equipo de coordinación incluye: un coordinador del Programa, un especialista financiero, un especialista en adquisiciones, un especialista en planificación y monitoreo, un coordinador técnico y un especialista socioambiental. La composición restante del equipo será detallada en el Reglamento Operativo del Programa - ROP.

La Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico" será responsable de la gestión técnica, administrativa y operativa del Programa, incluyendo, entre otras tareas: (i) presentar en tiempo y forma evidencia del cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso y las condiciones especiales de ejecución; (ii) efectuar las contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios; (iii) tramitar ante el Banco los desembolsos y rendiciones de cuenta del Préstamo; (iv) gestionar la auditoría externa; (v) presentar al Banco los planes operativos, incluyendo el plan financiero, el Plan de Adquisiciones — PA y el Plan Operativo Anual — POA, entre otros; (vi) presentar al Banco informes (incluyendo auditoría, progreso y evaluaciones) y otros documentos; (vii) acompañar la supervisión y contratar la fiscalización de las obras y contratos de servicios; y (viii) actuar como enlace con el Banco.

Repago de la Deuda:

Considerando lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, que señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias, así mismo, el 100% del repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo 5808/OC-BO suscrito con el BID será asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación - TGN.



Se enviaron oficios al **Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, **por lo que el Ministerio responde** a través de oficio MOPSV/VMTEL/DESP N° 0490/2024 con fecha de recepción 15 de abril de 2024 **adjuntando el Informe EETC MT-GDP-DIP-JGF-0083-CAR/24 de fecha 11 de abril de 2024**, emitido por Luis Alejandro Gonzales Blacutt Gerente Ejecutivo de la **Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi teleférico, el cual textualmente señala lo siguiente:**

"...En atención a la nota referente al Proyecto de Ley N° 189/2023-2024 C.D que "Aprueba el contrato de préstamo N° 5808/OC-BO" para el "Programa de Ampliación de la red de MI Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz", al respecto tenemos a bien informar lo siguiente:

1. Informe si, sobre el Proyecto de Ley N° 189/2023-2024 C.D., existe algún proceso de contratación en curso, señalando si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, en caso de ser afirmativa la respuesta, señale la normativa que permita el avance del proceso de contratación antes de la aprobación del crédito por parte de la ALP, (Adjunte Copias Fotostáticas Legalizadas de la documentación adicional que respalde su respuesta).

En el marco del proyecto de Ley N° 189/2023-2024 que aprueba el Contrato de Préstamo N°5808/OC-BO, existen dos procesos de contratación en curso (bajo normativa BID), cuya programación está registrada en el Programa Anual de Contrataciones en el SICOES:

- GDP - CONSULTORÍA DE PROBIIDAD EN EL PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL LIMITADA DEL PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFÉRICO) EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO - SEGUNDA FASE - LÍNEA CAFÉ - SECCIÓN II.
- GDP - CONSULTORÍA DE INGENIERÍA DE VALOR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL LIMITADA DEL PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFÉRICO) EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO – SEGUNDA FASE – LÍNEA CAFÉ – SECCIÓN II" DE LA EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFÉRICO"

Ambos procesos están respaldados por la normativa de la NB-SABS, específicamente en el artículo 17 (CONVENIO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO), que menciona:

"Cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo, se regularán por la normativa y procedimientos establecidos en las presentes NB-SABS, salvo lo expresamente previsto en dichos convenios. En el caso de que el convenio de financiamiento de crédito externo haya sido firmado por el Órgano Ejecutivo y remitido al Órgano Legislativo, de manera excepcional y mediante Resolución expresa la MAE podrá autorizar el inicio del proceso de contratación con cláusula de condición suspensiva, hasta el Informe de Recomendación y Evaluación, sin compromiso y señalando en el DBC la sujeción del proceso a la firma de la Ley que aprueba el financiamiento."

De acuerdo al citado Artículo, los procesos de contratación podrán realizarse hasta el Informe de Recomendación y Evaluación, y su continuidad estará sujeta a la firma de la Ley que aprueba el financiamiento. Se adjunta el reporte del SICOES en el Anexo 1.

(Para tal efecto, se cuenta en la carpeta del PL, la Resolución Administrativa N° 184/2023 de 15 de diciembre de 2023 y la Resolución Administrativa N° 187/2023 de 19 de diciembre de 2023, emitidas por el Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", ambos con una cláusula de condición suspensiva)



2. Informe, a cuanto ascendió el precio promedio en dólares por kilómetro lineal de teleférico en la Red de Integración Metropolitana - RIM de 2019 y a cuánto asciende el precio promedio en dólares por kilómetro lineal de teleférico en la Línea Café y si este precio cubre alguna inversión adicional como equipo electromecánico, repuestos, áreas exteriores, intercambios modales, etc. Justifique de manera detallada y con documentación de respaldo la diferencia en los precios.

En la gestión 2019 no se efectivizó ningún contrato para la ejecución de alguna línea del Sistema de transporte por Cables (Teleférico) de Mi Teleférico, los contratos fueron suscritos en la gestión 2012 para las tres primeras líneas (Fase I) y 2015 para las siguientes 6 líneas (Fase II). En ese marco, con relación al precio específicamente de la Sección I de la línea café (en actual operación) y el precio de la sección II de la línea café (en proyecto), se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Datos Técnicos Línea Café Sección I (EN ACTUAL OPERACIÓN) y Línea Café Sección II (EN PROYECTO)

Línea Datos Técnicos	LÍNEA CAFÉ Sección I (en actual operación)	LÍNEA CAFÉ Sección II (en proyecto)
Inicio de operación pública:	20/12/2018	-
Firma de Contrato:	2015	-
Capacidad:	2000 (pphpd = personas por hora y por sentido)	3000 (pphpd = personas por hora y por sentido)
Número de cabinas:	26	55
Capacidad de cada cabina:	10 pasajeros	10 pasajeros
Longitud inclinada (km) (total):	0,7	1,2
Número de estaciones:	2	2
Número de torres:	7	11
Velocidad:	5 m/s	5 m/s
Área Interiores de estaciones (m ²):	2.545,00.- m ²	3.005,55.- m ²
Áreas Exteriores (m ²)	2.299,17.- m ²	9.834,25.- m ²
Parking de Cabinas	NO CONTEMPLA	940,00 m²
Sistemas de Generación de Energía solar Fotovoltaica	NO CONTEMPLA	497.368,00 \$us
Costo Diseño/Construcción/Puesta en Marcha	21.774.539,16	42.570.216,11
Supervisión	536.504,06	899.810,50
Fiscalización	326.618,09	299.708,45
Expropiaciones	4.768.147,24	480.000,00
Costo Total	27.405.808,55	44.249.735,06
Costo Por Km.	39.151.155,07	36.874.779,22

Se evidencia del cuadro anterior que la diferencia para la ejecución de la Línea Café sección I (en actual operación) en comparación con la sección II (en proyecto), esta última contiene las siguientes ventajas:

- ✓ Ejecución de mayores áreas exteriores de construcción (3 veces más grande que las ejecutadas en Sección I), el cual contiene intercambios modales que permitan la integración con el sistema de transporte terrestre, además de áreas peatonales, áreas verdes y de paisajismo, las cuales serán en beneficio del usuario y por consecuencia de la población.



- ✓ La longitud del proyecto ampliación línea café sección II, representa aprox. el doble respecto a la sección I (en actual operación) de la línea café.
- ✓ Se proyectan construir Áreas interiores 18% más grandes de lo que se ejecutó en la Sección I.
- ✓ La sección 2 incorporará un área de parking para las cabinas de 940 m² del sistema electromecánico, de toda la línea, ya que la sección I en actual operación, no cuenta con un parking de cabinas.
- ✓ Incorporación de un sistema de energía solar fotovoltaica sobre 940 m², el cual para la ejecución de la Línea Café Sección II que no se implementó en la sección I de la Línea Café.
- ✓ Se tiene previsto la mejora de la capacidad respecto a la Sección I a 3000 p/h/s.
- ✓ El proyecto de la Línea Café Sección II, será licitado bajo la modalidad de licitación internacional, por lo cual el precio adjudicado será menor al precio estimado, aspecto que no ocurrió con las 10 líneas en actual operación.

Los costos de la Obra Civil (áreas interiores, exteriores, arquitectónico, ingenierías, servicios afectados y otros), además del sistema electromecánico y los sistemas complementarios si se encuentran contemplados en el costo de la ejecución de la Línea Café sección II (en proyecto).

Por otra parte, es conveniente hacer notar, que los costos contemplados en la sección I de la Línea café datan del año 2015, en comparación de los costos de la ampliación de la Línea Café Sección II presentados en agosto de 2023, más de 8 años.

3. Informe, ¿Cuántas torres se requerirán para la Línea Café?, y de estas torres ¿Cuántas afectan a predios Privados? y ¿A cuánto asciende el monto de Inversión para expropiaciones?

El alineamiento del Pre Diseño de la Línea Café Sección II (en proyecto), establece 11 torres aproximadamente, mismas que serán confirmadas con los estudios de detalle de la microlocalización de la línea, en el marco de la ejecución del Contrato de Préstamo No 5808/OC-BO.

En ese marco, se han identificado cuatro posibles expropiaciones (a confirmarse con los estudios de detalle), cuyo presupuesto estimado asciende a 480.000,00 \$us.

4. Informe, bajo qué normativa específica se ampara la Empresa Mi Teleférico para realizar las expropiaciones de predios Privados.

Por mandato del Decreto Supremo N° 1980 de 23 de abril de 2014, se crea la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", con tipología de Empresa Estatal, de carácter estratégico, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector.

El artículo 298, numerales 11 y 26, parágrafo II de la Constitución Política del Estado determinan que, entre las competencias exclusivas del Nivel Central del Estado, están las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado y la expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública; conforme al procedimiento establecido por Ley.

La Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles y transferencia de bienes públicos para el proyecto "Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto", estableciendo a su vez en su artículo 3, el procedimiento de expropiación de bienes inmuebles que sean declarados de necesidad y utilidad pública.

El artículo 1, parágrafo III de la Ley N° 630 de 15 de enero de 2015, faculta a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", iniciar procedimientos de expropiación hasta el pago a favor de los titulares de los predios identificados como útiles y necesarios, de manera directa o mediante la autoridad jurisdiccional en caso de existencia de gravámenes, restricciones y conflicto del derecho propietario; y de



regularizar el derecho de propiedad a su favor.

El artículo 2 de la Ley Nº 652 de 26 de enero de 2015, declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de los bienes inmuebles que sean identificados como útiles y necesarios por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, para la construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”, en su segunda fase; estableciendo en su artículo 4, parágrafos I. y II.; por una parte que, para el procedimiento de expropiación de bienes inmuebles útiles y necesarios para la construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Nº 261 de 15 de julio de 2012, de “Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”; el artículo 3 de la Ley Nº 332 de 28 de diciembre de 2012, de “Declaratoria de Necesidad y Utilidad Pública la Expropiación de Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes Públicos para el proyecto “Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”, y sus modificaciones y, por otra; otorga la competencia a la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” de realizar el pago a favor de los titulares de los predios identificados como útiles y necesarios, de manera directa o mediante la autoridad jurisdiccional, en caso de existencia de gravámenes, restricciones y conflicto del derecho propietario; y de regularizar el derecho de propiedad a su favor.

En el marco de la normativa señalada, la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, tiene la competencia de realizar la expropiación de predios privados de bienes inmuebles útiles y necesarios para la ampliación de la línea café Sección II (en proyecto), que forma parte del Sistema de Transporte por Cable en su segunda fase.

5. Informe, cuál será el equipo electromecánico que se utilizara en la línea café y si es el mismo que se utilizó en el RIM de 2019. E informe si existe alguna diferencia de precios en el Sistema Electromecánico entre el de la Línea Café y en el RIM de 2019.

Con el fin de establecer los costos correspondientes al Sistema Electromecánico de la Línea Café Sección II (en proyecto), se ha tomado de referencia los costos del sistema electromecánico de la Segunda Fase que corresponde a la Gestión 2015 (6 líneas), periodo en el cual se inició la implementación de este proyecto.

Para realizar el presupuesto del Sistema Electromecánico se ha tenido en cuenta varios factores relacionados a las líneas del STC de la Segunda Fase como ser:

- El perfil de línea.
- Velocidad del sistema.
- Longitudes de la sección.
- Capacidad de transporte nominal.
- Tecnología de accionamiento.

En ese marco las características técnicas del equipo electromecánico identificado en el prediseño para la Línea café Sección II (en proyecto), es el mismo de la RIM 2019.

Por otra parte, respecto del precio de la Línea Café Sección II (en proyecto), de acuerdo al análisis de la evolución del Índice de Precios al Productor - IPP en la eurozona del cual provienen todos los componentes del sistema electromecánico, se ha verificado que el incremento del IPP entre las gestiones 2015-2022 fue del 65,16%.

En ese marco, aclarando que no existe una contratación de una línea de teleférico en la gestión 2019, respecto a la diferencia de precios del Sistema Electromecánico, tal como se expuso en anteriores párrafos, el costo determinado para el componente electromecánico de la Línea Café Sección II (en proyecto), se ha realizado tomando como costo base los costos de la Fase II.



Una descripción más detallada se presenta en el Anexo 3 correspondiente a este punto.

6. Informe a detalle y con documentación de respaldo que sistemas e inversiones complementarias requerirá el Teleférico Café, y si existen construcciones patrimoniales, funiculares o ascensores. Así mismo, Informe que Sistemas Complementarios fueron instalados con anterioridad en Fase 1 y Fase 2.

Dentro de lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Línea Café Sección II (en proyecto), como parte de las intervenciones complementarias (de carácter social), se diseñará y ejecutará en la Estación Pampahasi una Plaza y un Parque Infantil de aproximadamente (1200m²) parte del conjunto arquitectónico que facilitará la accesibilidad de los usuarios, con el equipamiento (juegos) adecuado de primera calidad hasta un valor de \$US30.000,00.

De la misma manera es importante mencionar que en la línea café sección II (en proyecto):

- Ejecución de mayores áreas exteriores de construcción (3 veces más grande que las ejecutadas en Sección I), el cual contiene intercambios modales que permitan la integración con el sistema de transporte terrestre, además de áreas peatonales, áreas verdes y de paisajismo, las cuales serán en beneficio del usuario y por consecuencia de la población.
- La longitud del proyecto ampliación línea café sección II, representa aprox. el doble respecto a la sección I (en actual operación) de la línea café.
- Se proyectan construir Áreas interiores 18% más grandes de lo que se ejecutó en la Sección I.
- La sección 2 incorporará un área de parking para las cabinas de 940 m² del sistema electromecánico, de toda la línea, ya que la sección I en actual operación, no cuenta con un parking de cabinas.
- Incorporación de un sistema de energía solar fotovoltaica sobre 940 m², para la ejecución de la Línea Café Sección II, sistema que no se implementó en la sección I de la Línea Café.
- Se tiene previsto la mejora de la capacidad respecto a la Sección I a 3000 p/h/s.
- El proyecto de la Línea Café Sección II, será licitado bajo la modalidad de licitación internacional, por lo cual el precio adjudicado será menor al precio estimado, aspecto que no ocurrió con las 10 líneas en actual operación.
- Está contemplada la accesibilidad universal mediante la implementación de ascensores.

Las Especificaciones técnicas de la Fase I y Fase II, respecto a los sistemas complementarios instalados en el Sistema de Transporte por cable son 12, de los cuales 10 corresponden a las estaciones y dos a las líneas, sistemas complementarios (12), que también serán implementados en la Línea Café Sección II, como se establece en la siguiente tabla:

Sistemas Complementarios

Nº	Sistema Complementario	Fase I		Fase II	Línea Café Sección II (en proyecto)
	Por Estación				
1	Sistema Administrativo de Telefonía (SAT)	Si		Si	Si
2	Sistema de Biletaje (SB)	Si		Si	Si
3	Sistema de Comunicaciones con Fibra Óptica (SCFO)	Si		Si	Si
4	Sistema de Control de Acceso y Detección de Intrusión (SCADI)	Si		Si	Si
5	Sistema de Detección de Incendios (SDI)	Si		Si	Si



6	Sistema de Difusión Sonora (Megafonía) (SDS)	No		Si	Si
7	Sistema de Información al Pasajero (SIP)	Si*		Si	Si
8	Sistema de Internet (SI)	No		Si	Si
9	Sistema de Telefonía de Emergencia (Interfonía) (STE)	Si		Si	Si
10	Sistema de Seguridad y Monitoreo (SSM)	Si		Si	Si
	Por Línea				
11	Sistema de Comunicaciones por Radio (SCR)	Si		Si	Si
12	Sistema de Telefonía de Emergencia (Interfonía) (STE)	No		Si	Si

* En Fase I (3 Líneas) solo incluye señalética, no pantallas.

7. De acuerdo al componente 1. Extensión de la línea café. Numeral 1.2. Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo. Informe a detalle en que se gastara exactamente los 2.000.000 Sus, y si es parte del mantenimiento de garantía o de los dos primeros años de funcionamiento. Adjunte documentación de respaldo en copias legalizadas.

Se da a conocer que los 2.000.000 \$us se utilizarán para la adquisición de los siguientes repuestos:

- Cable tractor – portador de línea Café Sección I.
- Cable tractor – portador de línea Blanca Sección I.

Los cables tractores – portadores de las líneas Café y Blanca deben ser sustituidos para las gestiones 2025 y 2026 respectivamente, debido a que han alcanzado el tiempo de vida útil especificado por el fabricante; empresa FATZER. El costo de cada cable es el siguiente:

- Cable tractor – portador de línea Café Sección I: 914.649.54 USD (Novecientos catorce mil seiscientos cuarenta y nueve 54/100 dólares americanos).
- Cable tractor – portador de línea Blanca Sección I: 894.184.91 USD (Ochocientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro 91/100 dólares americanos).

Los reemplazos de los cables no son parte del mantenimiento de garantía ni de los primeros años de funcionamiento de la línea café sección II.

Se adjunta documentación de respaldo en copias (cotización) respecto del costo de los cables tractores – portadores, anexo 4.

8. Informe si en el Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica existe un estudio especializado de factibilidad y si existen las evaluaciones financieras, económicas y sociales que definan su incorporación. De ser afirmativa su respuesta, remita documentación de respaldo en copias legalizadas.

Se ha elaborado el "INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA EETC MT", el cual contempla en su anexo 2 el "Perfil de Proyecto" que contiene la evaluación financiera que determina la factibilidad del proyecto.

Adjunto se envía una copia del informe con código GDP-DIP-AGP-0037-INF/23 en el que se detalla lo indicado, ver anexo 5.

9. Informe si los componentes 1 y 3 de la Línea Café, estuvieron incluidos en la inversión total que se realizó en la Fase 1 y Fase 2 de Mi teleférico.

Los componentes 1 y 3 **NO ESTUVIERON INCLUIDOS EN LA INVERSIÓN** total que se realizó en la



Fase I y Fase II del proyecto Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las Ciudades de La Paz y El Alto. Dentro del CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 5808/OC-BO.

10. De acuerdo al componente 3. El cual refiere a la implementación de tecnologías Digitales de gestión que contribuyan a la eficiencia del sistema de recaudo. Informe a detalle el monto y a cuánto asciende el gasto de manera detallada. Así mismo, Informe si en la Fase 1 y 2 el sistema de recaudo estaba incluido.

El presupuesto del componente 3, respecto a la implementación de tecnologías digitales, está destinado a financiar la capacitación, personal de desarrollo, equipamiento, mobiliario, servidores, mantenimiento del sistema y otros gastos que asciende a USD1,486,604.66. para las 10 líneas en operación de Mí Teleférico.

En fase I y II del proyecto de Construcción e Implementación de Teleféricos llave en mano en las ciudades de La Paz y El Alto, el software de recaudo (Billeteaje) estaba incluido solo como entrega de licencia de uso y no como propiedad intelectual, es decir, **actualmente Mi Teleférico no tiene código fuente del sistema ni derechos propietarios**, este hecho representa una limitación significativa para realizar modificaciones, mejoras o personalizaciones al sistema de recaudo. Al desarrollar un nuevo sistema, la empresa Mi Teleférico se convertirá en propietaria del código fuente completo, lo que le otorgará la flexibilidad necesaria para realizar cambios y actualizaciones según sea necesario, sin depender de terceros.

En ese marco, a fin de atender las necesidades antes descritas, dando cumplimiento a:

- Decreto Supremo Nº 3251, 11 de julio de 2017: El Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos son aplicables por todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Ley Nº 650, de 15 de enero de 2015, eleva a rango de Ley la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", misma que determina como Pilar 4 "Soberanía científica y tecnológica con identidad propia".

Es necesario la implementación de las tecnologías digitales para el STC (10 líneas de teleférico en actual operación), a fin de:

- Contar con el Control y propiedad intelectual del software y código fuente.
- Romper las limitaciones como integraciones con otros sistemas internos de la empresa, promociones comerciales nuevas, integración con otros medios de transporte.
- Oportunidades de Crecimiento y comercialización del software.
- Ahorro de costos a largo y mediano plazo en Mantenimiento evolutivo y correctivo del software.
- Control total del funcionamiento es decir tener más seguridad y hacer auditorías al software.

11. De acuerdo al componente 3. Promoción de la intermodalidad y espacios inclusivos para la mujer. Informe si estos fueron implementados con recursos de la inversión Fase 1 y Fase 2 de Mi teleférico o en que gasto adicional se invertirá para esta parte del componente.

Estos componentes NO fueron implementados en la Fase I y Fase II, actualmente el componente 3 si contempla proyectos de intermodalidad y de género para las 10 líneas de Mi Teleférico, el detalle del gasto se describe a continuación:

Costos Estimados para Discapacidad, Género y S.I.T.

ITEM	COSTO USD
Género	575.000,00



Personas con Discapacidad	100.000,00
Infraestructura de Servicios	1.188.100,00
Sistema Integrado de Transporte	775.000,00
Total	2.638.100,00

12. Remita en Copias Fotostáticas Legalizadas el Estudio de factibilidad y evaluación VANS del proyecto de Sistemas de generación de energía solar fotovoltaica.

En el informe con código GDP-DIP-AGP-0037-INF/23 "Perfil de Proyecto" en su anexo 2, se ha realizado la evaluación financiera que determina los valores de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) que permiten establecer la viabilidad de la ejecución del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA EETC MT".

La copia legalizada del informe con código GDP-DIP-AGP-0037-INF/23, se adjunta en el anexo 5.

13. Remita en Copias Fotostáticas Legalizadas el Estudio de factibilidad y evaluación VANS de la extensión de la línea café a 62 millones de dólares.

Se elaboró dos estudios que determinan la factibilidad del Programa, el estudio de preliminar del componente 1 y 3 que se adjunta en anexo 6 y el perfil de Proyecto del componente 2 que se adjunta en el anexo 5.

14. Remita en Copias Fotostáticas Legalizadas el Estudio de factibilidad y evaluación VANS de los Proyectos de Movilidad urbana sostenible.

El análisis de factibilidad y evaluación VANS del componente 3 "Movilidad Urbana Sostenible" forma parte del estudio preliminar del componente 1 y 3 que se adjunta en el anexo 6.

15. Remita en Copias Fotostáticas Legalizadas el Estudio del precio referencial por cada componente de asignación de recursos. Especialmente de: 1) la extensión de la línea café; 2) Sistemas de generación de energía solar fotovoltaica; 3) Proyectos de Movilidad urbana sostenible.

- 1) Informe GDP-DPI-CPA-0056-INF/23 anexo 2.
- 2) Informe GDP-DIP-AGP-0037-INF/23 anexo 5.
- 3) Anexo 11.1.3 del Estudio Preliminar de los componentes 1 y 3 (Anexo 6)

16. Informe de manera detallada y desglosada el Reglamento Operativo del "Programa de Ampliación de la Red de Mi teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz".

El Contrato de Préstamo No. 5808/OC-BO suscrito con el BID, en la Cláusula 3.01 como condición especial previa al primer desembolso la aprobación y la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP), en los términos y condiciones previamente acordados con el BID, es decir posterior a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo anterior, a la fecha no se cuenta con dicho documento.

17. Informe de manera detallada y desglosada el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto, correspondiente a las siguientes gestiones.

De manera posterior al cumplimiento de las condiciones de efectividad del crédito, se procederá a la preparación de la programación de actividades y cronograma...".



Se enviaron oficios al **Ministro Economía y Finanzas Públicas** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional el cual contenga información actualizada** sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, por lo que el Ministerio a través de oficio MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/N° 177/2024 **informó textualmente lo siguiente:**

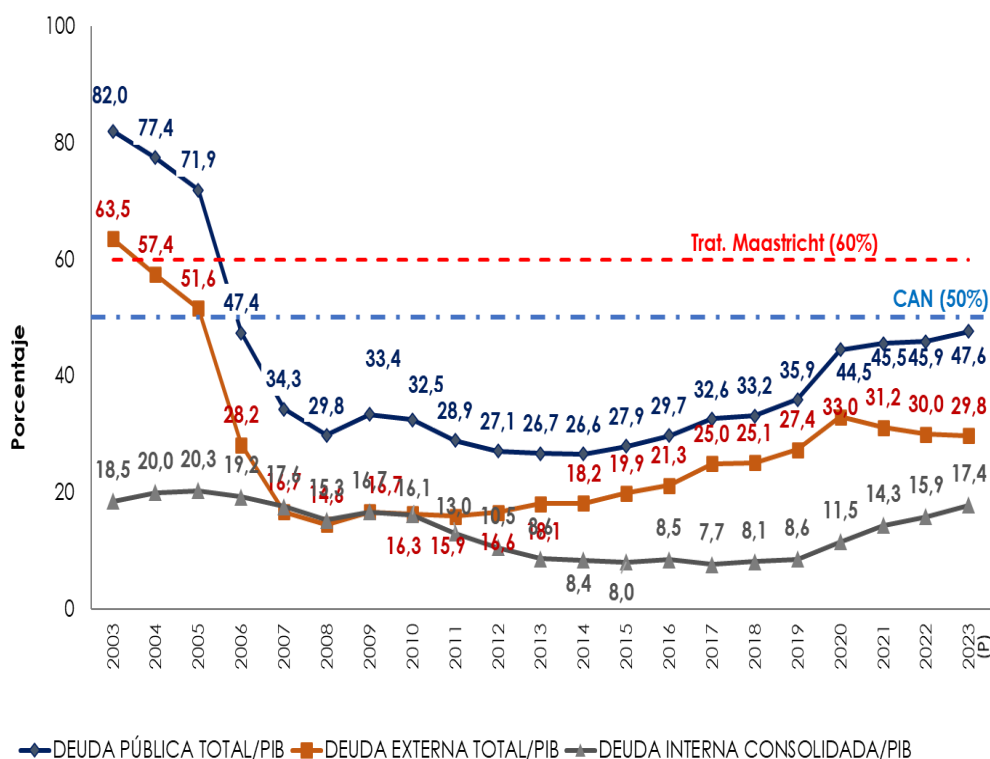
PREGUNTA. Informe con documentación e información actualizada, si como país estamos dentro del rango de endeudamiento a nivel internacional. (En virtud a que la Comisión no podría realizar un trabajo adecuado, transparente y sólido para analizar el Proyecto de Ley si es que no se tienen datos actualizados).

PREGUNTA. Informe, de manera detallada y pormenorizada a qué monto (expresado en bolivianos y dólares americanos), suma la deuda pública boliviana (deuda externa e interna) y se detalle qué porcentaje del PIB boliviano representa esta deuda pública del Proyecto de Ley No 189/2023-2024 C.D. (de ambos préstamos). Asimismo, indique a detalle con qué recursos el TGN efectuará el pago de la deuda considerando los montos de cada préstamo.

Respuesta de ambas preguntas.

En el marco de las buenas prácticas internacionales y a efecto de mejorar la interpretación de la información, la deuda total se presenta como un porcentaje del PIB. En ese sentido, en atención a las preguntas descritas líneas arriba a continuación se muestra dicho dato, con la última fecha de corte disponible:

Bolivia: Deuda pública, 2003 – 2023 (p) (en % del PIB)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia y SIGADE-MEFP.

Notas: El PIB de la gestión 2023 es estimado. La Deuda interna no incluye deuda intrasector del BCB y la deuda externa no incluye los pasivos contables (Asignaciones FMI, Moneda y Depósitos).

Los umbrales más importantes son 60% para el Tratado Maastricht (Unión Europea) y 50% para la CAN (Comunidad Andina).

(p): Preliminar

La programación del pago del servicio de la deuda pública se encuentra contemplada en el Presupuesto General del Estado de cada gestión fiscal.

PREGUNTA. Debido a que en la exposición de motivos del descrito Proyecto de Ley no indica datos actualizados, solicito a usted que Informe de manera detallada y con información actualizada lo siguiente:

- **El Saldo de Deuda Externa/PIB.**
- **El indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios.**
- **El Saldo de Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios.**

Respuesta. A continuación, se presenta la información requerida al 31 de diciembre de 2023 y con datos estimados del PIB:

- Saldo de Deuda Externa/PIB: 29,1%
- Indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios: 11,3%
- Saldo de la Deuda Pública Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios: 103,2%

PREGUNTA. Informe, cuáles fueron las utilidades (expresadas por año) de la empresa pública Mi Teleférico desde el año 2012 a la fecha (expresar los datos en bolivianos y en dólares americanos)

Respuesta. La información solicitada se encuentra disponible en la página web de la Empresa, en el siguiente enlace www.miteleferico.bo.

Se enviaron oficios al **Ministro de Planificación del Desarrollo** a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional** el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, por lo que el Ministerio a través de oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0093/2024 de fecha 12 de abril de 2024 **informó textualmente lo siguiente:**

“...Pregunta. Informe, cuál es la razón específica por la que el estado boliviano, en sus niveles descentralizados y nivel central, no pueden financiar con recursos propios el Programa de Ampliación de la Red de Mi teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para el Departamento de La Paz.

RESPUESTA

La empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico es una empresa del nivel Central del Estado que cubre por si misma sus costos de operación y mantenimiento; pero no genera los recursos suficientes para invertir por cuenta propia en una inversión de esta envergadura. Asimismo, las 10 líneas que están en operación fueron implementadas con Aporte de Capital...”

Por otra parte, debido a las **reiteradas notas en las cuales la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, solicitaba al Banco Central Información actualizada hasta la Gestión 2024** y revisada la página Web del Banco Central: <http://deudaexternapublica.bcb.gob.bo/publico/inicio>, se puede evidenciar que recientemente **se actualizo el “Estado de la Deuda Pública Externa de mediano y largo plazo” al 29 de febrero de 2024**, así también se pudo verificar que se **actualizó los indicadores de solvencia y liquidez hasta el 29 de febrero de 2024**, por lo que se extrajeron los siguientes datos, evidenciándose que nos encontramos dentro de los parámetros y tenemos capacidad de endeudamiento, de acuerdo a lo siguiente:





BOLIVIA: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO									
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 - EN MILLONES DE USD 1/									
PROVEEDOR DE FONDOS	SALDO AL 31/12/2023	DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN	INTERÉS + COMISIÓN	VARIACIÓN CAMBIARIA	SALDO AL 29/02/2024	PARTICIPAC. S/SALDO %	TRANSF. NETAS	SALDO POR DESEMBOLSAR
TGN	12.477,9	36,2	145,3	98,6	(24,0)	12.344,9	92,0%	(207,7)	2.738,5
ENDE	364,1	0,0	6,7	4,0	(2,8)	354,6	2,6%	(10,7)	468,2
EMPRESA SIDERURGICA MUTÓN	327,2	0,0	19,8	5,2	0,0	307,4	2,3%	(25,0)	68,9
GOB. AUT. MUN. LA PAZ	102,5	1,9	1,6	0,9	(0,3)	102,5	0,8%	(0,6)	11,1
GOB. AUT. MUN. EL ALTO	45,4	0,0	0,7	0,5	(0,1)	44,6	0,3%	(1,2)	3,2
YPRB	33,9	0,0	0,0	0,0	(0,4)	33,5	0,2%	0,0	0,0
GOB. AUT. MUN. SANTA CRUZ	43,4	1,7	1,7	0,6	(0,3)	43,1	0,3%	(0,7)	92,2
GOB.AUT.DEPT.CHUQUISACA	33,0	0,0	0,3	0,2	(0,3)	32,4	0,2%	(0,4)	22,6
BANCO DE DESARROLLO	26,6	0,0	0,0	0,0	(0,2)	26,4	0,2%	0,0	0,0
GOB.AUT.DEPT.SANTA CRUZ	21,8	0,0	1,5	0,7	(0,1)	20,2	0,2%	(2,2)	0,9
GOB.AUT.DEPT.COCHABAMBA	26,4	0,0	0,2	0,2	(0,2)	26,0	0,2%	(0,4)	4,1
GOB.AUT.DEPT.BENI	14,3	0,0	0,2	0,2	0,0	14,0	0,1%	(0,4)	0,0
FNDH	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,1%	0,0	0,0
SAGUAPAC	7,5	0,0	0,1	0,1	(0,1)	7,3	0,1%	(0,2)	0,0
GOB.AUT.DEPT.POTOSÍ	6,9	0,0	0,0	0,0	(0,1)	6,8	0,1%	(0,0)	0,3
GOB.AUT.DEPT.LA PAZ	6,4	0,0	0,1	0,1	(0,0)	6,3	0,0%	(0,2)	0,0
GOB. AUT. MUN. COCHABAMBA	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0%	0,0	0,0
GOB. AUT. MUN. TARIJA	6,0	0,0	0,0	0,0	(0,1)	5,9	0,0%	0,0	0,0
GOB.AUT.DEPT.PANDO	6,6	1,9	0,1	0,1	0,0	8,4	0,1%	1,7	0,6
GOB.AUT.DEPT.ORURO	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	0,0%	(0,1)	38,5
GOB. AUT. MUN. POTOSÍ	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0%	0,0	0,3
GOB. AUT. MUN. SUCRE	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0%	0,0	0,0
GOB. AUT. MUN. ORURO	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0%	0,0	0,0
GOB.AUT.DEPT.TARIJA	1,5	0,0	0,0	0,0	(0,0)	1,5	0,0%	0,0	0,0
OTROS	11,6	0,0	0,2	0,0	(0,0)	11,4	0,1%	(0,2)	0,0
TOTAL MEDIANO Y LARGO PLAZO 2/3/	13.588,4	41,7	178,6	111,4	(28,9)	13.422,6	100,0%	(248,3)	3.449,4

1/ Las diferencias entre las sumas de las cifras y los totales reflejan redondeo de millones

2/ Corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.

3/ Preliminar



BOLIVIA: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO									
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 - EN MILLONES DE USD 1/									
ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2023	DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN	INTERÉS + COMISIÓN	VARIACIÓN CAMBIARIA	SALDO AL 29/02/2024	PARTICIPAC. S/SALDO %	TRANSF. NETAS	SALDO POR DESEMBOLSAR
1. PRÉSTAMOS	11.738,4	41,7	178,6	111,4	(28,9)	11.572,6	86,2%	(248,3)	3.449,4
MULTILATERAL	9.448,8	40,6	97,8	86,3	(8,3)	9.383,4	69,9%	(143,4)	2.459,4
BID	4.314,0	3,6	11,2	19,6	0,0	4.306,4	32,1%	(27,2)	1.171,6
CAF	2.817,3	21,6	64,1	43,8	0,0	2.774,9	20,7%	(86,3)	685,1
BANCO MUNDIAL	1.561,6	15,4	16,1	19,4	(7,2)	1.553,8	11,6%	(20,0)	454,4
FONPLATA	440,6	0,0	3,4	1,9	0,0	437,2	3,3%	(5,3)	67,3
OPEP	115,0	0,0	2,5	1,0	0,0	112,5	0,8%	(3,4)	53,7
BEI	112,5	0,0	0,5	0,5	0,0	111,9	0,8%	(1,1)	6,9
FIDA	66,0	0,0	0,0	0,1	(0,8)	65,2	0,5%	(0,1)	20,4
FND	21,7	0,0	0,0	0,0	(0,3)	21,4	0,2%	0,0	0,0
BILATERAL	2.216,1	1,1	80,8	25,1	(19,2)	2.117,1	15,8%	(104,8)	990,0
REP.POP.DE CHINA	1.410,4	0,9	78,0	17,6	(2,9)	1.330,2	9,9%	(94,7)	185,8
FRANCIA	667,6	0,0	2,2	7,5	(13,2)	652,1	4,9%	(9,7)	60,1
ALEMANIA	73,7	0,2	0,0	0,0	(1,5)	72,4	0,5%	0,2	108,9
COREA DEL SUR	36,8	0,0	0,5	0,0	(1,2)	35,0	0,3%	(0,6)	153,0
BRASIL	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,1%	0,0	0,0
ESPAÑA	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0%	0,0	30,0
JAPÓN	3,6	0,0	0,0	0,0	(0,2)	3,4	0,0%	(0,0)	421,2
VENEZUELA	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0	0,0
ITALIA	5,6	0,0	0,0	0,0	(0,1)	5,5	0,0%	0,0	30,9
PRIVADOS	73,5	0,0	0,0	0,0	(1,5)	72,0	0,5%	0,0	0,0
2. TÍTULOS DE DEUDA	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.850,0	13,8%	0,0	0,0
TOTAL MEDIANO Y LARGO PLAZO 2/3/	13.588,4	41,7	178,6	111,4	(28,9)	13.422,6	100%	(248,3)	3.449,4

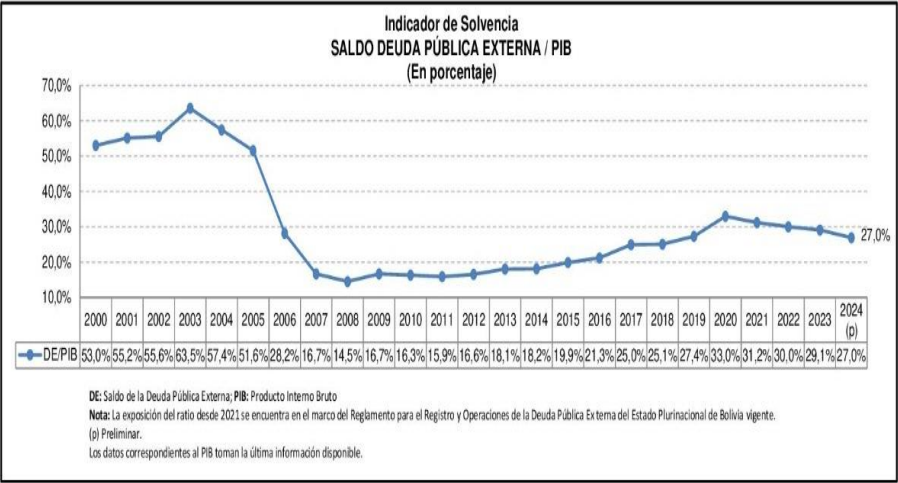
1/ Las diferencias entre las sumas de las cifras y los totales reflejan redondeo de millones

2/ Corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.

3/ Preliminar



Indicador de solvencia: Mide la relación entre el saldo de la deuda pública externa y el Producto Interno Bruto (PIB). Al 29 de febrero de 2024 el saldo de la deuda pública externa en porcentaje del PIB alcanzó a 27,0%, el indicador es inferior a los umbrales establecidos por Organismos Internacionales y muestra un adecuado nivel de sostenibilidad de deuda.



Indicador de liquidez: Mide la relación entre el servicio de la deuda pública externa (capital más intereses) y las exportaciones. Al 29 de febrero de 2024, este indicador se situó en 13,3%, lo que refleja una amplia liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda.



CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y



52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 189/2023-2024 CD, **sea Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

La Paz, 18 de abril de 2024

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria de Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (Voto negativo) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco; Secretaria de Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 189/2023-2024 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO para el "Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz", suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta \$us62.000.000,00 (SESENTA Y DOS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Cámara de Diputados; Diputada Rosario García Onofre; Primera Secretaria; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, una vez más pregunto ¿por qué no está aquí el Ministro?, no entiendo qué tipo de acuerdos se tiene, yo no sé por qué no está el tal Ministro para definir a detalle, es demasiada plata cuánto, cuánta deuda más vamos a contraer, lo que debería hacer aquí el Ministro Presidenta, es dar a detalle cuánto es la utilidad del teleférico, La Paz es hermosa con el teleférico.

Pero, Cochabamba está muy mal el tren, entonces lo que tiene hacer aquí el Ministro rendir un informe, una rendición de cuentas, ellos nos tienen que decir cuánto están gastando ¿cuánto es la utilidad del teleférico? Cuál es el beneficio social del teleférico, nosotros hemos hecho un acuerdo Presidenta, que no se aprobaban los créditos en este Senado, mientras no se toque la 73 y 75, entonces yo no entiendo honestamente le digo que no entiendo, no entiendo esta lógica en la que se entra dónde estamos en contra de las acciones que hemos decidido tomar en defensa de la justicia.

Yo puedo entender que los senadores de La Paz que estén comprometidos y la gente lo tenga encima porque hay que aprobar un crédito de teleférico, pero lo mismo que deberíamos tener nosotros al frente al Ministro que dé la información sobre los créditos, que nos rindan cuentas.

Bolivia, ya no se puede prestar plata estamos en crisis, ustedes han ido a la calle 4 cebollas en 10 pesos, he comprado el otro día, cebollita 4 en 10 pesos, una palta en 12 pesos aquí en La Paz, ayer he comprado una palta en 12 pesos aquí en La Paz, jamás se ve eso, la marraqueta está más cara en cualquier rato van a pedir el incremento del pasaje, en El Alto ya lo hicieron, entonces cuál es la lógica de seguir prestándonos la plata con cosas que no le traen provecho al pueblo boliviano de manera inmediata cual es la lógica de seguir prestándonos la plata, cuando no es capaz de venir y sentarse el Ministro, 425 millones de bolivianos han desfalcado Presidenta, 425 millones de bolivianos han desfalcado los bolivianos para hacer una planta de Litio en Potosí, sabes qué dice el Ministro de Economía ha ido ayer y he visto 18 pecinas y no daban en 4 años, no han visto que no daban las 18 piscinas, ahora que andan peleados y ahora se fiscalizan, ahora aparece suicidado el ex Gerente de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos).

Entonces, aquí hay corrupción Presidenta como nosotros aprobamos esos créditos sin que venga el Ministro a rendir informes, avalamos esa corrupción, se está avalando corrupción al Gobierno, se le está dando la puerta abierta para que el Gobierno que robe a la gente, eso no se puede hacer Presidenta, ni con pretexto de teleférico, ni el pretexto del tren, ni con pretexto de carretera con hospitales Presidenta, 153 millones de dólares nos han desfalcado con hospitales, pero aquí no se trata de buena fe lo mínimo que debería ser este Senado nacional es exigir la presencia al Ministro, yo tenía programado para mañana una Petición de Informe Oral con Ministro de Hidrocarburos, ahora resulta que le programa el Señor no puedo, el único contacto que tengo es cuando se le ocurrí hacer sus TikTok Lite que le molesta, que es de las reservadas, que es de las reservas después Presidenta de verdad a mí no me parece esta forma, nosotros hemos acordado que no se van a aprobar y sí ustedes han decidido que aprobaremos primero estos cuatro después 073 y 075 no se está haciendo mal, no se está haciendo bien las cosas, yo rechazo este Proyecto de Ley Presidenta porque esto es abrir las puertas al desfalco yo no voy a ser cómplice de la corrupción del Movimiento al Socialismo, que ya es enorme en el país.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 25 presentes. Solo 9 votos a favor. No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda rechazada el Proyecto de Ley, por lo tanto, se devuelve los antecedentes a Cámara de Diputados.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 073/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Aleman Federico Froebel" organizador del



modelo de Naciones Unidas Bolmun – CAFF, por su invaluable aporte al crecimiento intelectual, la formación cívica y la proyección internacional de la juventud boliviana. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 34/2023-2024
PDC N° 073/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 073/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ALEMÁN FEDERICO FROEBEL" POR LA ORGANIZACIÓN DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS BOLMUN – CAFF.

FECHA: La Paz, 23 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CSEDHyES N° 209/2023-2024 de fecha 16 de abril de 2024, presentada por la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Aleman Federico Froebel" del departamento de Cochabamba, por la organización del Modelo de Naciones Unidas BOLMUN – CAFF, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña Histórica.
- Acta de Fundación.
- Resolución Administrativa N° 2467/2017, emitida por la Dirección Departamental de Educación, que resuelve aprobar la regularización de legal funcionamiento de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 618/2018, emitida por la Dirección Departamental de Educación, que resuelve aprobar la transformación la aplicación del bachillerato técnico humanístico de la Unidad Educativa.
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Reconocimiento del sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, por los 15 años de realización de Modelos de Naciones Unidas, de mayo de 2016.
- Certificado de acreditación emitido por el Centro de Información de la Naciones Unidas en Bolivia, por cumplir los estándares de calidad en la organización del Modelo Interno de las Naciones Unidas MINI-BOLMUNCAFF.
- Diploma de Honor emitido por el Honorable Gobierno Municipal de Cochabamba, por organizar el evento nación juvenil BOLMUN, de fecha 3 de octubre de 2004.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Un Modelo de Naciones Unidas es un evento en el que estudiantes de todas las edades participan en una simulación de las sesiones de las Naciones Unidas representado a un país asignado para exponer la posición del mismo de acuerdo a la temática, motivando a que el estudiante desarrolle habilidades como la investigación, mejora de la oratoria y la negociación así como el uso de la diplomacia, cada año, las simulaciones del Modelo de las Naciones Unidas (MUN) reúnen a cientos de miles de jóvenes y los ayudan a aprender más acerca de los principios de las Naciones Unidas y cómo funcionan. Muchos de los actuales líderes del ámbito judicial, gubernamental, empresarial y artístico —incluso de las propias Naciones Unidas— participaron en el MUN cuando eran estudiantes.

Desde el año 2000, el Colegio Alemán Federico Froebel - CAFF ha fortalecido sus políticas para desarrollar la capacidad analítica - crítica de los estudiantes. De esta manera desarrollando las habilidades a través del debate de temas muy importantes que son de carácter globalizado.

Fue así que el año 2001 el Colegio recibió la invitación del Tecnológico de Monterrey, ubicado en Toluca - México, para que pueda participar en una réplica estudiantil del modelo de las sesiones de las Naciones



Unidas denominado TOLMUN; es necesario recalcar que las participaciones por parte del colegio a este evento se mantuvieron durante los siguientes años.

Entusiasmados los estudiantes que participaron del evento denominado TOLMUN deciden, conjuntamente con el apoyo del Colegio, crear el Bolivian Model United Nations (BOLMUN) CAFF del Colegio Alemán Federico Froebel en una iniciativa educativa que tuvo su primera versión el año 2002, siendo el primer colegio que organizó un modelo de Naciones Unidas en territorio nacional donde participaron 177 representantes de diferentes regiones de Bolivia.

Esta iniciativa tuvo el objetivo de ofrecer a los estudiantes una plataforma para comprender y abordar los desafíos globales a través de la simulación de debates al estilo de las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); este objetivo se mantiene hasta el día de hoy.

Con el pasar del tiempo y el éxito de los modelos de Naciones Unidas se presentó el gran desafío de formar a los niños para que participen en estos eventos, por lo que el Colegio Alemán Federico Froebel organizó el primer modelo interno denominado MINIBOLMUN para alumnos de cuarto grado de primaria hasta primero de secundaria. Desde entonces de manera consecutiva se viene realizando este evento hasta la fecha.

Durante todos los años que el Colegio Alemán Federico Froebel se ha visto involucrado en estas actividades académicas, ha participado en los siguientes Modelos de Naciones Unidas:

- TOLMUN-México,
- Unesco-Argentina,
- UN4MUN Workshop – EEUU
- Wimun - NY-EEUU

Con el aprendizaje logrado en estos eventos se organizó el Primer Bolmun Internacional 2016, en el cual participaron 23 colegios de Bolivia y dos colegios del exterior: Colombia y Uruguay. Se habilitaron 16 foros con la participación de 400 estudiantes; además, se asumió como experiencia piloto el protocolo y la filosofía de debates del UN4MUN WORKSHOP de Nueva York. La experiencia fue exitosa y se obtuvo el reconocimiento del Centro de Información de Naciones Unidas en Bolivia.

Este evento se fue reproduciendo en los años siguientes llegando a organizar el Segundo Bolmun Internacional 2018, el cual participaron delegaciones de Perú y Paraguay.

Finalmente, el 2019, otra delegación compuesta por 12 estudiantes y un asesor participaron en WIMUN-Nueva York, logrando que uno de sus miembros diera una ponencia inicial en el Foro de la Asamblea General en la inauguración y, además, dos sus miembros fueron reconocidos como los mejores delegados de sus foros (Best Delegate).

Debido a la pandemia estos eventos tuvieron que darse una pausa, también por el establecimiento de la modalidad virtual en las Unidades Educativas dentro del estado, sin embargo, el presente año y volviendo a retomar esta práctica y se prevé realizar nuevamente el modelo de Naciones Unidas BOLMUN CAFF con la participación de estudiantes de las diferentes Unidades Educativas de todas las regiones de Bolivia

Desde el año 2002 hasta el presente, BOLMUN CAFF ha evolucionado y crecido significativamente, convirtiéndose en una de las simulaciones de las sesiones de la ONU más destacadas de Bolivia y de la región. A lo largo de los años, el evento ha atraído la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, que comparten el interés por comprender los complejos problemas mundiales y buscar soluciones constructivas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **"ALEMÁN FEDERICO FROEBEL"** del departamento de Cochabamba, por la organización del **MODELO DE NACIONES UNIDAS BOLMUN – CAFF**, que permite comprender y abordar desafíos globales a través de la simulación de debates.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Luján Condori, Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senador Jorge Antonio Zamora Tardío; Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."; "III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, los Modelos de Naciones Unidas son eventos que reúnen a cientos de miles de alumnos y los ayudan a aprender más acerca de los principios de las Naciones Unidas y cómo funcionan; muchos de los actuales líderes del ámbito judicial, gubernamental, empresarial y artístico, incluso de las propias Naciones Unidas, participaron en el MUN cuando eran estudiantes.

Que, la Unidad Educativa Alemán Federico Froebel crea el Bolivian Model United Nations "BOLMUN CAFF" en una iniciativa educativa que tuvo su primera versión el año 2002, siendo el primer colegio que organizó un modelo de Naciones Unidas en territorio nacional donde participaron 177 representantes de diferentes regiones de Bolivia.

Que, esta iniciativa tiene el objetivo de desarrollar la capacidad analítico - crítica de los estudiantes en una plataforma que permite comprender y abordar los desafíos globales a través de la simulación de debates al estilo de las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Que, el Modelo de Naciones Unidas organizado por la Unidad Educativa Colegio Alemán Federico Froebel, "BOLMUN CAFF" se ha destacado como un modelo ejemplar de simulación de debates, inspirando y capacitando a generaciones de estudiantes bolivianos para convertirse en líderes del mañana. A través de su compromiso con los principios y valores de la Organización de Naciones Unidas, este modelo ha fomentado el diálogo constructivo, la resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de soluciones sostenibles a los desafíos mundiales.

Que, el Modelo de Naciones Unidas organizado por el Colegio Alemán Federico Froebel, "BOLMUN - CAFF", por más de dos décadas, ha demostrado dedicación y excelencia en la organización del Modelo de Naciones



Unidas, un evento que ha marcado un hito en la formación integral de los estudiantes, así como en la promoción del diálogo intercultural y la comprensión global.

Que, a lo largo de los años, el evento ha atraído la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, que comparten el interés por comprender los complejos problemas mundiales y buscar soluciones constructivas.

Senadora proyectista: Andrea Bruna Barrientos Sahonero

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Alemán Federico Froebel**, organizador del Modelo de Naciones Unidas BOLMUN – CAFF, por su invaluable aporte al crecimiento intelectual, la formación cívica y la proyección internacional de la juventud boliviana en representación del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 071/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Santa Rosa 2" por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario y su compromiso con la identidad cultural contribuyendo al desarrollo del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 32/2023-2024
PDC N° 071/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**



INFORME:

ASUNTO: PDC N° 71/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SANTA ROSA 2" DEL MUNICIPIO DE ORURO

FECHA: La Paz, 22 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: ALP/CS/CESCTD/INT N° 173/2023-2024 de 12 de abril de 2024, presentado por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de a la Unidad Educativa "Santa Rosa 2" del Municipio de Oruro por sus 13 años de vida Institucional, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Acta de Fundación de la Unidad Educativa "Santa Rosa 2" del Nivel Secundario, de fecha 17 de febrero de 2011.
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución Administrativa No. 121/10, por la que, resuelve aprobar el desdoblamiento con la apertura y creación del Nivel Primaria y Secundaria de la Unidad Educativa "SANTA ROSA 2".
- Certificado de Reconocimiento a la Unidad Educativa Santa Rosa, emitida por la Dirección y Junta Escolar de la Unidad Educativa "Los Ángeles de Nazaria Ignacia", de fecha julio de 2016.
- Reconocimiento al Colegio Santa Rosa 2, otorgado por la Universidad Privada de Oruro, Dirección Departamental de Educación, de fecha 30 de octubre de 2014.
- Memoria fotográfica.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"



Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Santa Rosa 2 del Municipio de Oruro es fundada el 7 de febrero del año 2010, a través de la Resolución Administrativa N°121/10 que autoriza el funcionamiento de la Unidad Educativa "Santa Rosa 2" en su nivel secundario, esta resolución se logró después de haber realizado los pasos requeridos para el desdoblamiento de esta Unidad Educativa.

Este trámite fue encabezado por el Lic. Limberth Adriazola quien desempeñaba las funciones de Director Responsable del establecimiento, quien inicia las gestiones para el funcionamiento de una nueva Institución Educativa a la que se denominó "Santa Rosa 2", dando como resultado este anhelo largamente añorado.

En el año 2010 y en razón del crecimiento vegetativo de la población escolar y siendo una necesidad la ampliación progresiva del establecimiento se crea el nivel secundario.

Es así que durante el gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, el 12 de julio de 2010, el Ministerio de Educación y Cultura emite la Resolución Administrativa N.º 121/2010 mediante el cual se consolida el funcionamiento de este nuevo plantel educativo del nivel secundario.

La orden administrativa de fundación certifica a la Unidad Educativa "Santa Rosa 2" con código SIE de unidad Educativa 01230294, código de SIE de edificio Escolar 81230103, que pertenece al área curricular de Educación Formal, es de dependencia fiscal o estatal y funciona con los niveles/sub área de atención de: Primaria Y Secundaria en el Distrito Educativo de Oruro Departamento de Oruro.

Por su parte, el Prof. Eduardo Romero Romero, designado como Director encargado de la Unidad Educativa "Santa Rosa 2", organizó el establecimiento en 6 cursos de 1ro a 6to de secundaria con una matrícula de 200 alumnos en total.

Desde entonces el progreso de la Unidad Educativa "Santa Rosa 2" se debe a la inquietud del Director, profesores, padres de familia y junta escolar a la cabeza de Don Celso Huaillani Mamani, y estudiantes que hicieron posibles logros pensando en la superación y engrandecimiento de esta Unidad Educativa.

Cabe resaltar que, en los últimos años, pese a la pandemia del COVID 19, la institución educativa desarrolló sus actividades pedagógicas por medios virtuales en diferentes plataformas, velando siempre la formación integral de jóvenes y señoritas estudiantes. Hasta la vuelta a la normalidad, actualmente cubre el establecimiento, 325 jóvenes y señoritas, distribuidos en paralelos en los diferentes niveles.

Finalmente resaltar que el colegio es hoy una Unidad Educativa que cuenta con el Bachillerato Técnico Humanístico (los alumnos de la promoción salen con un Diploma de Técnico Medio en la carrera de gastronomía), existen jóvenes y señoritas que están en constante promoción de nuestra cultura nos solo con su participación en la entrada del VISO así como en las diferentes actividades que se realizan en la Unidad Educativa que puede ser evidenciada en la documentación que se presenta. Motivado por nuestro lema: ¡ESTUDIO Y DEDICACIÓN SANTA ROSA SIEMPRE LO MEJOR!

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a Unidad Educativa **SANTA ROSA 2** del municipio de Oruro por 13 años de vida institucional.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Luján Condori, Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senador Jorge Antonio Zamora Tardío; Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."*; *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, el año 2011 por el crecimiento vegetativo de la población y la falta de una Unidad Educativa de nivel secundario en el sector, los profesores de la Unidad Educativa Santa Rosa nivel primario, padres de familia y alumnos empiezan la movilización para la creación de un nuevo establecimiento del Nivel Secundario.

Que, la Unidad Educativa Santa Rosa 2, mediante Resolución Administrativa N° 121/10, emitido por el Servicio Departamental de Educación, aprobó su legal funcionamiento señalando que funciona desde la gestión 2011, siendo una unidad educativa fiscal o pública.

Que, la Unidad Educativa Santa Rosa 2, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código de Unidad Educativa N.º 81230294, código de Edificio Escolar N.º 81230103 que pertenece al área curricular de educación formal.



Que, el progreso de la Unidad Educativa Santa Rosa 2, se debe a la inquietud del director, profesores, padres de familia y junta y estudiantes, que hicieron posibles logros pensando en la superación y engrandecimiento de la Unidad Educativa.

Que, la Unidad Educativa Santa Rosa 2, celebra su aniversario cada 29 de abril en honor a la resolución ministerial correspondiente de constitución de la Unidad Educativa.

Que, actualmente la Unidad Educativa Santa Rosa 2, cuenta con un selecto personal docente administrativo, demostrando su vocación y profesionalismo, sobresaliendo en los distintos campos, en función a metodologías, estrategias innovadoras y el uso de herramientas tecnológicas en el proceso educativo promocionando la cultura de nuestra región.

Senador proyectista: Rubén Gutiérrez Carrizo

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Santa Rosa 2**, por su destacado aporte al servicio de la educación, en el nivel secundario y su compromiso con la identidad cultural, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 072/2023-2024, de reconocimiento a Unidad Educativa "Kanapata" por sus 26 años de servicio a la educación, formando a sus estudiantes con ímpetu para ser profesionales de alta competitividad, contribuyendo al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:



PDC N° 72/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD****INFORME:****ASUNTO: PDC N° 72/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA
"KANAPATA" DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.****FECHA:** La Paz, 23 de abril de 2024**I. ANTECEDENTES.**

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en fecha 18 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite CS.PV/NI/102/2023-2024 presentado por el Senadora Simona Quispe, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "KANAPATA", del municipio de Caquiaviri, Departamento de La Paz por sus 26 años de fundación, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Acta de refundación de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución Ministerial No 198/2019, de creación del colegio "KANAPATA" en el Municipio de Caquiaviri.

II. MARCO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Kanapata", fue fundada el 25 de mayo de 1998, dependiente del Núcleo Alfredo Guillen Pinto Dirección Distrital de Educación Caquiaviri - Nazacara, ubicado en el Ayllu Originario Llimphi Ajavir Huma, de Marka Unión. Este Urinzaya, del Municipio de Caquiaviri, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

La Resolución Administrativa N° 198/2019 de 14 de mayo de 2019, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Kanapata", con los niveles inicial y primaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri-Nazacara de Pacajes.

La Unidad Educativa "KANAPATA", cuenta con sustento legal certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 044712, Código SIE Unidad Educativa N° 70710075 y Código SIE de Edificio Escolar N° 70710080, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles inicial y primaria en el Distrito Educativo de Caquiaviri-Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa "Kanapata", se ubica en la comunidad Llimphi Ajawivi es considerado pueblo originario con lenguaje Aymara su danza de aniversario es la Morenada y danzas autóctonas, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Su economía está basada en la agricultura y la venta por menor de la crianza de vacas y ovejas es por esta situación que los jóvenes migran a los centros urbanos y los ancianos se vuelven custodios de la comunidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a Unidad Educativa "**KANAPATA**", del municipio de Caquiaviri, Departamento de La Paz por sus 26 años.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz; Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Luján Condori; Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senador Jorge Antonio Zamora Tardío; Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.";* *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, la Unidad Educativa "Knapata", fue fundada el 25 de mayo de 1998, dependiente del Núcleo Alfredo Guillen Pinto Dirección Distrital de Educación Caquiaviri - Nazacara, ubicado en el Ayllu Originario Llimphi Ajavir Huma, de Marka Unión Este Urinzaya, del Municipio de Caquiaviri, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 198/2019 de 14 de mayo de 2019, emitido por la Dirección Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Knapata, con los niveles inicial y primaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri-Nazacara de Pacajes.

Que, la Unidad Educativa Knapata, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 044712, Código SIE Unidad Educativa N° 70710075 y Código SIE de Edificio Escolar N° 70710080, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles inicial y primaria en el Distrito Educativo de Caquiaviri-Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Knapata, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, inculcando a sus estudiantes saberes, conocimientos y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Que, el servicio educativo que brinda la Unidad Educativa Knapata contribuye a crecimiento y preparación de los habitantes de la comunidad, teniendo el compromiso de formar a la niñez, enseñando los valores de responsabilidad, honestidad, solidaridad, democracia, y formando estudiantes para el beneficio de la comunidad.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Kanapata**, conmemorando los veintiséis años al servicio de la educación, por su destacado aporte a la formación de sus estudiantes inculcando valores de superación, para ser profesionales de alta competitividad, contribuyendo al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: En base del artículo 10 Moción de Reconsideración, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO para el "Programa de Ampliación de Red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz" por argumentando que el Proyecto tendría un sobreprecio de 22 millones de dólares, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Sí, Senadora ya hemos pasado el punto más bien podría solicitar al finalizar o si no para Sesión de mañana.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe cuáles son los motivos que a la fecha no hubiera inicio del proyecto "Construcción Puente Vehicular Nucchu – Calera Yotala"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Las Senadoras Simona Quispe Apaza, Elena Judith Aguilar Flores y el Senador Hilarión Mamani Navarro, solicitan al Gobernador del Departamento de Oruro, informe sobre el préstamo aprobado mediante Ley N° 1512, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de Exportación e Importación de Corea – EXIMBANK COREA, para el Proyecto Establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, informe sobre el proceso de actualización del Manifiesto Ambiental con el Proyecto de Construcción Macroelda N°11, Relleno Sanitario "Lechuguillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:**5. Asuntos Varios.**

1. Proyecto de Resolución Camaral de rechazo de toda decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna de las Elecciones Judiciales 2024.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, la fase de preselección de los postulantes para las elecciones de Magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, nuevamente está siendo sabotada y boicoteada por el gobierno nacional en contubernio con los Magistrados y Consejeros autoprárogados, y los vocales y jueces que dependen de éstos, a través de decisiones cautelares y definitivas en acciones de amparo constitucional, cuya finalidad no es la de preservar o restaurar derechos fundamentales presuntamente vulnerados de los accionantes, sino la de suspender y alterar el calendario y cronograma de plazos fijos y perentorios de la fase de preselección a cargo de las Comisiones Mixtas competentes, establecidos en la ley de convocatoria a estas elecciones, con el objetivo avieso de que fracasen estas elecciones judiciales y se queden en sus cargos los Magistrados y Consejeros de facto durante el tiempo de gestión que le queda al actual gobierno.

Que, esta situación se puso en evidencia con los dos primeros amparos de una veintena de ellos que están en trámite de resolución; en el tramitado en Santa Cruz se suspendió con alcance general para los cuatro órganos la fase de la calificación de méritos, alterando el cronograma de plazos establecido en la Ley y la Convocatoria y en el tramitado en La Paz se sustituyó la calificación de méritos de la respectiva Comisión por la de un Juez Público de primera instancia; en ambos casos usurpando funciones de la ALP al dejar de lado plazos establecidos en una Ley y Convocatoria vigentes y de las Comisiones Mixtas al desconocer su atribución exclusiva y privativa de calificar los méritos de los postulantes.

Que, los amparos están siendo desnaturalizados por los jueces y vocales que los conocen, con finalidades evidentemente políticas, dándoles un alcance con efectos generales cuando por Constitución y según el Código Procesal Constitucional sus efectos deberían limitarse al caso concreto del accionante y a los derechos específicos invocados por el mismo. Este uso desorbitado del amparo bloquea con carácter general la aplicación de leyes, reglamentos y convocatorias del legislativo, paralizando, anulando y neutralizando el ejercicio de las potestades y atribuciones del primer poder u órgano del Estado, al ser el más representativo de la soberanía del pueblo y de la pluralidad de la sociedad boliviana. En el caso específico que nos ocupa,



además pretende impedir el ejercicio del sufragio para que el Pueblo en ejercicio directo de su función soberana, decida en las urnas, quienes deberían ser los mejores altos jueces para impartir justicia.

Que, no es un dato menor, que demuestra este contubernio entre el gobierno y los magistrados autoprórogados para hacer fracasar la elección judicial 2024, el hecho de que el Vocal David Valda Terán, de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, que firmó la medida cautelar de suspensión de la fase de preselección hasta que se realice la audiencia de amparo el día lunes 22 de abril de 2024, fue designado en este cargo por los magistrados autoprórogados cuando ya estaban en ejercicio ilegal de funciones y posesionado el 11 de enero de 2024.

Que, esta arremetida de los órgano ejecutivo judicial contra las potestades de la ALP, no sólo pone en riesgo inminente las elecciones judiciales 2024, sino conlleva también una crisis y conflicto entre órganos constitucionales del Estado, cuando el Órgano Ejecutivo a través de la manipulación y cooptación del Órgano Judicial pretende avasallar las potestades, atribuciones y competencias del Órgano Legislativo, impedir la renovación del Órgano Judicial conforme manda la Constitución, y escamotear el voto del soberano en las urnas para elegir a los Magistrados y Consejeros por un tiempo de funciones de 6 años.

Que, ante esta situación de desmantelamiento de la institucionalidad democrática del Estado, el Senado de la ALP no puede quedarse indiferente o de brazos cruzados, y tiene el deber constitucional y patriótico, de preservar la realización de las elecciones judiciales y de evitar el cercenamiento de las potestades legislativas que le corresponden en este proceso tanto al pleno de la ALP como a las Comisiones Mixtas a cargo de la primera etapa de este proceso de preselección.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

PRIMERO. - Rechazar toda decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida de cualquier forma o manera la continuidad y realización oportuna de las elecciones judiciales 2024, así como las que usurpen potestades y atribuciones exclusivas y privativas de la ALP o de cualquiera de sus Cámaras, Comisiones, Comités o Brigadas.

SEGUNDO. - Recomendar a las Comisiones Mixtas de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; y Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, no suspender ni paralizar las fases que quedan del proceso de preselección y continuar con su trámite legal hasta la remisión de los Informes definitivos al Pleno de la ALP.

TERCERO. - Recomendar a las Comisiones Mixtas de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; y Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, adoptar los mecanismos y procedimientos adecuados para restablecer derechos de los postulantes, fundados en decisiones judiciales, sin perjudicar el trámite y los tiempos de la etapa de preselección.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 27 presentes. 24 votos a favor. Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Ministro de Justicia de Transparencia Institucional que conforme lo establecido el artículo 7, numeral 17 y 37 de la Ley N° 348, se declare "Alerta contra la Violencia a las mujeres a nivel nacional".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose solicitado la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al Señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, para que conforme a sus atribuciones y normativa legal vigente:

Ante los alarmantes casos de feminicidios y desapariciones de mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 7, núm. 17 y 37 de la Ley N° 348 SE DECLARE ALERTA CONTRA LA VIOLOENCIA A LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL, a fin de que todas las instancias con responsabilidad y competencia activen de manera inmediata medidas, acciones y recursos de emergencia para afrontar este problema de manera eficiente y resolverlo, preservando los derechos de las mujeres.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "CEA Uyuni" del Departamento de Potosí, por su 52 aniversario, por su labor educativa encomiable e incansable durante su trayectoria en la formación de niños, jóvenes y adultos.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:



Que, el artículo 17 de la constitución Política del Estado, establece que. *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el Artículo 21 de la ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Perez, parágrafo I "Educación alternativa, comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren continuar sus estudios; de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su entorno social, mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que en el subsistema Regular. Parágrafo II comprende el desarrollo de procesos de formación permanente en y para la vida, que respondan a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones, comunidades familia y personas, en su formación socio-comunitaria productiva que contribuya a la organización y movilización social y política".

Que, el cambio de Centro de Educación Media Adulto CEMA a Centro de Educación Alternativa CEA en Bolivia ocurrió en el año 2006 como parte de una reforma educativa. Esta reforma buscaba ampliar y diversificar las oportunidades educativas para adultos, adoptándolas a la necesidades y contextos locales.

Que, el Centro de Educación Alternativa CEA - Uyuni fue fundado el 17 de abril de 1972 por la R.M. No.432, gracias a las Autoridades Políticas Municipales, Profesores y los trabajadores Ferroviarios de Uyuni, quienes solicitaron a la confederación Nacional de Trabajadores Ferroviarios y Ramas Anexas "CNTFRA", dirigentes haciendo eco de esta necesidad imperiosa, gestionaron con múltiples oficios ante el Ministerio de Educación, hasta lograr la autorización para la creación del Centro de Educación Alternativa "CEA UYUNI", destinando ítems a 144 horas, iniciando labores educativas en la infraestructura del Colegio Jaime de Zudañez el 1ro de mayo de 1972.

Que, el Centro de Educación Alternativa CEA - Uyuni, funciona con dos tipos de participantes regulares y autodidactas, impartiendo conocimientos desde el Nivel Inferior, Medio y superior, creando la posibilidad de bachillerato por madurez suficiencia.

Que, el Sud este potosino comprende las provincias de Antonio Quijarro, Daniel Campos, Nor Lipez, Enrique Valdivieso y Sud Lipez con poblaciones dispersas alejados unos de otros por enormes distancias y escasos medios de transporte y comunicación en el pasado.

Que, el mes de julio de 1975, en un solemne acto con el lema de "NUNCA ES TARDE PARA APRENDER", se logra la primera promoción de Bachilleres denominado promoción Dr. Antonio Quijarro.

Que, en este contexto geográfico, el Centro de Educación Alternativa CEA - Uyuni, Actualmente funciona en la infraestructura del Colegio Nacional Antonio Quijarro, ubicado en el Barrio Obrero del municipio de Uyuni del departamento de Potosí.

POR TANTO:

La cámara de senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un Justo y merecido Reconocimiento al **Centro de Educación Alternativa CEA - Uyuni**, en sus cincuenta y dos aniversarios en la Ciudad de Uyuni del Departamento de Potosí, por su labor educativa encomiable e incansable, durante su trayectoria en la formación de niños, jóvenes y adultos en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Hacia el Mar" del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz, por sus 52 años de aporte a la educación y formación de niñas y niños del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa Hacia el Mar, cuenta con Registro de Unidad Educativa SIE 80660022 y Resolución Administrativa N° 690/2011, que establece la fecha aniversaria cada 25 de abril.

Que, la Unidad Educativa Hacia el Mar es considerado como una de las mejores Unidades Educativas del Distrito 3 de Viacha a nivel del área dispersa por su participación en las diferentes convocatorias educativas.



Que, la Unidad Educativa Hacia el Mar dentro de sus instalaciones, cuenta con laboratorios, talleres y amplios espacios, que lo habilita como una Institución Técnico Humanístico.

Que, la Unidad Educativa Hacia el Mar alberga en sus aulas a 220 estudiantes, y cuenta con un selecto personal Docente y Administrativo a la cabeza de su Director Lic. Jaime Iván Callisaya Conde; comprometidos todos con la educación de niñas y niños del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Hacia El Mar**, del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz, conmemorando sus cincuenta y dos años de fundación, por su invaluable aporte a la educación y formación de niños y niñas de la Ciudad de Viacha para el engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba del Departamento de Cochabamba, por sus 34 años de creación a celebrarse el 25 de abril del presente año, por el esfuerzo de este pueblo histórico y legendario y por las bondades de la riqueza productiva.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el Municipio de Sacabamba en tiempos de la colonia era territorio dependiente de la Villa Colonial Tarata y se le conocía como La Doctrina y Vice Parroquia. Posteriormente, el 28 de febrero de 1781, se gestó la insurrección al mando del cacique Martín Uchu, el miércoles de Ceniza, durante la noche congregó a una gran masa de gente en el poblado, es así que, Martín Uchu el kuraka de la Hacienda de Sacabamba, dirigió el alzamiento sublevado de indígenas originarios precedidos por el ulular de los pututos; los indígenas estaban armados con garrotes, instrumentos de labranza, hoces, lanzas y algunas armas de fuego sustraídas de las haciendas. Viendo a la multitud, los terratenientes huyeron, solo quedaron algunos patrones, quienes posteriormente fueron secuestrados.

Que, posteriormente el hostigamiento de los terratenientes continuó con la llegada de nuevos patrones que dominaron la región, llamada entonces "Sach'a pampa", debido a que el lugar era de mucha vegetación. Posteriormente, su denominación fue cambiada por Sacabamba, porque así lo pronunciaban los comunarios.

Que, en octubre de 1953, después de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, una gran masa de indígenas decidió despojar a los patrones, al igual que lo hicieron en 1781. Lograron terminar con la explotación y juraron no volver a caer en injusticias que vivieron los originarios despojados de sus tierras.

Que, el Municipio de Sacabamba, conocido como "la tierra del curaca Martín Uchu", fue creado como Cuarta Sección Municipal de la Provincia Esteban Arce, mediante Ley N° 1195 del 1 de noviembre de 1990, sin embargo, el 25 de abril de cada año, recuerdan su fecha conmemorativa, en ocasión al inicio del funcionamiento administrativo municipal.

En la actualidad el municipio está conformado por cinco distritos y su principal actividad económica, es la agricultura y pecuaria, con la producción de papa, trigo, maíz, cebolla, arveja, cebada y la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, caprino y

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba** del Departamento de Cochabamba, en conmemorando los treinta cuatro años de creación, a celebrarse el 25 de abril del presente año, por el esfuerzo de este pueblo histórico y legendario, y por las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, por sus 124 años de creación, a celebrarse el 30 de abril del presente año, por el esfuerzo de este pueblo histórico y legendario.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

Que, el Municipio Sipe Sipe, nació como institución municipal por Ley General del 16 de enero de 1900, promulgada en la ciudad de Oruro por el Presidente Constitucional José Manuel Pando y por Resolución del 30 de abril de 1900.

Que, el Municipio de Sipe Sipe es una pequeña ciudad y municipio, ubicado en el valle bajo en el Departamento de Cochabamba, es el segundo municipio de la Provincia de Quillacollo, se encuentra situado a 27 kilómetros al suroeste de la capital del departamento, Cochabamba y a 2,5 km de la carretera que une Cochabamba y La Paz, Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Destacan las ruinas de Incaraqay.

Que, el Municipio de Sipe Sipe limita al norte con el Municipio de Vinto, al noreste con el Municipio de Quillacollo, al este con el Municipio de Cochabamba en la Provincia de Cercado y con el Municipio de Santiváñez en la Provincia de Capinota, al sureste con el Municipio de Villa Capinota en la misma Provincia de Capinota, al sur con el Municipio de Sicaya (provincia Capinota), al suroeste con el Municipio de Arque en la Provincia homónima, al oeste con el Municipio de Tapacarí en la Provincia homónima, y al noroeste con el Municipio de Morochata en la Provincia de Ayopaya.

Que, el Municipio de Sipe Sipe, Segunda Sección de la Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba patrimonio turístico del país, el 30 de abril conmemorará su 122 aniversario de creación.

Que, el Municipio de Sipe Sipe guarda un valioso patrimonio histórico y turístico, como: las ruinas incaicas de Inkaraqay, el antiguo templo de Uchu Uchu y la casa de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Que, el Municipio de Sipe Sipe se caracterizó a lo largo de su historia, como un pueblo particularmente dedicado a la agricultura, logrando excelentes resultados de producción que han llegado a constituirse en una de las regiones rurales más ricas del valle cochabambino.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a los ciento veinticuatro años de su creación, a celebrarse el treinta de abril del presente año, por el esfuerzo de este pueblo histórico y legendario, por las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes, que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Cochabamba y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus 9 años de fundación, a celebrarse el 3 de mayo del presente año en cumplimiento del Decreto Supremo N° 2343/2015.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que el Artículo 4 de la Constitución Política del Estado determina qué; *"El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones (...)*.

Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, fue creada el 21 de diciembre de 2005, en la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, provincia Murillo del Departamento de La Paz, bajo los alcances del Decreto Supremo N° 2343/2015, donde se declara el Día del Amawta boliviano en el territorio Nacional a celebrarse cada 3 de Mayo.



Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, en la primer (I) Cumbre Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del País resolvieron, concretar el Día Nacional de los Amawtas y Guías Espirituales, mediante el Decreto Supremo N° 2343/2015, declarando el Día del Amawta boliviano en el territorio Nacional el 3 de Mayo de cada año por el cual a través de las ceremonias, rituales y sanación espiritual fueron reconocidos por el trabajo desempeñado cumpliendo 9 años de vida institucional desde la disposición normativa.

Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en una Organización Espiritual y de la Medicina Tradicional, establecida el 21 de diciembre de 2005, por los líderes espirituales Mama Kanchay Quilla Paulina Rosa Conde y Chachapúma Agustín Fernández Mamani quienes fallecieron dejando el gran legado institucional en la lucha por la espiritualidad ancestral de las naciones y pueblos indígenas.

Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como función la de recuperar las actividades sagradas insertas por los antepasados; asimismo, de la reconstitución de los rituales, las fiestas, las iconografías, revalorar los lugares sagrados o centros ceremoniales, waqas, illas, illapas, uywiris, su vestimenta, los objetos rituales por incentivar y promover nuestra identidad.

Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, en los inicios de la organización espiritual y de la medicina tradicional se organizan con los líderes guías espirituales: Amawtas Yatiris y Chamanes del Kollasuyo, con el propósito de promover y reivindicar la espiritualidad la cosmovisión y la filosofía de las naciones y pueblos indígenas, legados por sus antepasados ancestrales y milenarios para que el hombre y la mujer tengan y reafirmen su espiritualidad humanista en base al respeto a la vida y a la naturaleza; que los Qullan Jaques adquieran conocimientos cultural y sabiduría ancestral nutridos con creatividad de espíritu humano la revolución del Movimiento Indígena Amawtico Andino y Amazónico en la revolución democrática y cultural, basado en transformación del hombre y la mujer a lo místico, humanista, carismático que ame a sus semejantes y a la naturaleza y el espacio, cosmos y microcosmos.

Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, es una Organización Espiritual y de la Medicina Tradicional que estuvo presente y promovió las políticas públicas para el sector salud y se proteja a los prestadores de la medicina tradicional y espiritual en la atención durante la crisis sanitaria del Covid 19, que con el uso y aplicación de los remedios naturales fortaleció, resolvió, mitigo y enfrente al Covid 2019, en la pandemia sufrida en el mundo y que logro salvar muchas vidas.

Que, el Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia, constituida como una Organización Espiritual de la Medicina Espiritual y Tradicional con un compromiso humano, social y cultural, han decidido hace 9 años comenzar un largo camino de nuestros antepasados con la firme convicción de lucha por los derechos de los naciones y pueblos indígenas, por mantener nuestra identidad, cultura, medicina tradicional y la sanación espiritual y ser parte de la memoria histórica en la lucha de las naciones y pueblos indígenas.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO,

La Camara de Senadores en uso de atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Reconocimiento al **Consejo Nacional de Amawtas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia**, a los nueve años de fundación a celebrarse este 03 de mayo del

presente año, conforme al Decreto Supremo N° 2343/2015; por su inobjetable aporte al desarrollo y bienestar de sus estantes y habitantes contribuyendo en su trayectoria al fortalecimiento de la Medicina Tradicional en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Lindauro Anzuategui de Campero" del Municipio de Yunchará Segunda Sección de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, por sus 79 años de vida institucional, a celebrarse el 1 de mayo del presente año; por su invaluable aporte al servicio de la educación en el Estado Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.";* *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".*

Que, la Unidad Educativa Lindauro Anzuategui de Campero, fue fundada el 01 de mayo de 1945 con el nombre de "Escuela Seccional de Tojo", en razón de una necesidad social debido al incremento de población estudiantil (niñas y niños) de las comunidades cercanas, ya que para entonces existía un gran porcentaje de niñas y niños que no contaban con una unidad educativa para iniciar sus estudios de nivel inicial y primaria, con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores, haciendo de ellos personas de bien, para que en un futuro aporten a la sociedad y al desarrollo del País.



Que, la Unidad Educativa Lindauro Anzuategui de Campero, el 26 de noviembre de la gestión 1999 al advertir que la unidad educativa no contaba con un nombre específico, el profesor Ernesto Herrera, Director del Núcleo convocó a una reunión de la comunidad y profesores para definir el nombre de la Unidad Educativa que por unanimidad de sus representantes se determinó adoptar el nombre de "Lindauro Anzuategui de Campero" motivo por el cual los registros institucionales por ante el Estado, fueron registrados con los antecedentes detallados.

Que, la Unidad Educativa Lindauro Anzuategui de Campero, en la actualidad se trabaja bajo la dirección del Núcleo Educativo Narciso Campero de Tojo, bajo la dirección del Lic. Reynaldo Paco Villca y como Director Encargado de la Unidad Educativa, con un plantel docente de 12 maestras/os normalistas, con un total de 77 alumnas y alumnos distribuidos en 14 cursos.

Que la Unidad Educativa Lindauro Anzuategui de Campero, fundada con la presencia del Prof. Juvenal Mendoza Sr. Walter Garay Supervisor de Zona y padres de familia de la Comunidad Tojo del Municipio de Yunchara; posteriormente mediante un trámite realizado de Resolución Ministerial se apertura legalmente la Unidad Educativa Pública o Fiscal Lindauro Anzuategui de Campero, con su nivel inicial con su ciclo de preparación de carácter escolarizado y su nivel primario de 1° a 8° años (1°, 2° 3° Ciclo) y nivel secundario de 1° a 4° años (1° y 2° Ciclo), con modalidad de enseñanza pluridocente del área concentrada Distrito Educativo del Municipio de Yunchara, Segunda Sección de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa Lindauro Anzuategui de Campero, al ser reconocida por el Ministerio de Educación, cuenta con el certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 031728, Código SIE de Unidad Educativa N° 71700030 y Código SIE de Edificio Escolar N° 71700027, constituyéndose en una institución líder en educación en el Municipio de Yunchará del departamento de Tarija.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación a lo establecido en el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Lindauro Anzuategui de Campero** del Municipio de Yunchara, Segunda Sección de la Provincia Avilés del Departamento de Tarija, conmemorando sus setenta y nueve años de vida institucional, a celebrarse el primero de mayo del presente año y por su invaluable aporte al servicio de la educación en el Estado Plurinacional Bolivia.
Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al joven deportista cruceño, Damián Zegarra Pacheco, en la disciplina del boxeo, por su destacada participación en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud realizado en la ciudad de Sucre.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Estado, establece en su artículo 104 que "Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.

Que, el artículo 105 de la Carta Magna determina que son fines y funciones esenciales del Estado el de promover mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo.

Que, el deportista Damián Zegarra Pacheco nació en la ciudad de Santa Cruz el 29 de mayo de 2006, actualmente es estudiante de último curso del Colegio Bilingüe Domingo Savio y desde niño creció viendo como su padre enseñaba y entrenaba el boxeo a sus pupilos en su Academia Zegarras Factory, donde él también empezó a entrenar a la edad de 6 años.

Que, con el paso del tiempo acentuó más su interés por el boxeo a través de su entrenador Eduardo Sejas quién lo ayudó con la parte física, técnica y de escuela de combate de cara a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud, realizados en la ciudad de Sucre donde participó y ganó medalla de oro.

Que, con sus 17 años de edad ha participado en eventos nacionales importantes, uno de ellos realizado en Tarija, donde salió campeón en su categoría de 80 kg. de peso y le permitió su pase a los Juegos Bolivarianos de la Juventud realizado en Sucre el presente año, donde ganó sus tres combates, frente a sus rivales de Ecuador, Colombia y Venezuela, motivo por el cual le otorgaron la medalla de oro.

Que, durante su trayectoria deportiva, a su edad ha ganado 10 peleas, de las cuales 6 fueron por knockout, actualmente cuenta con un Título Departamental en un torneo realizado en Tarija y ganado el año 2023, el cual le permitió conseguir su pase a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud, en la categoría de 80 Kg. masculino.

Senador proyectista: Henry Omar Montero Mendoza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación a lo establecido en el Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al deportista cruceño, **Damián Zegarra Pacheco**, en la disciplina del boxeo, por su destacada participación en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud, realizado en la ciudad de Sucre en el presente año, donde ganó medalla de oro, poniendo en alto el nombre del Departamento de Santa Cruz y de Bolivia, dando así un ejemplo de perseverancia, valentía y pundonor.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Ahora ya puedo pedir mi consideración.

Sen.ª Presidenta: Estamos, en otro punto senadora.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, solo quiero hacer constar que mi Moción se debió haberse aceptado en el momento que le pide, en ningún lado dice que yo tengo que esperar al final, mi preocupación aquí me tome el pelo y me digan mañana nomás, entonces yo le pido que se tome en serio por favor y se quiere dejarle al final y no voy a pelear y póngale al final por favor le ruego.

Sen.ª Presidenta: Ningún momento Senadora le había dicho que sea mañana, le dije puede ser al final o mañana, le había dicho Senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Germán Busch B" de la Ciudad de Potosí, por sus 37 años de fundación, por su invaluable aporte al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa fiscal German Busch "B", fue fundada en la ciudad de Potosí el 27 de abril de 1987, a la cabeza del Profesor Roberto Careaga como Director Encargado y el Profesor Jorge Guzmán Director Titular considerándose como fundadores.

Que, la Dirección Departamental de Educación Urbana de la ciudad de Potosí, Supervisión Nacional de Educación intermedia, Dirección Nacional de Educación Urbana, Dirección General de Educación Urbana, establecen la procedencia y funcionamiento del establecimiento aprobando tanto el mobiliario como la infraestructura aptos para acoger a los estudiantes.

Que, mediante Resolución Administrativa Departamental No. 189/011 de fecha 11 de mayo de 2011, la Dirección del Servicio Departamental de Educación SEDUCA - Potosí, resuelve autorizar la modificación (ampliación de cobertura) de la Unidad Educativa German Busch "B", en sus nivel secundario, cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE Nº 008630, con código SIE de la unidad educativa 81480085, código SIE de Edificio Escolar el 81480042, que pertenece al área curricular de Educación Formal de dependencia de Convenio.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa German Busch "B"** de la Ciudad de Potosí en el Departamento de Potosí, por sus treinta y siete años de fundación y por su invaluable aporte al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



11. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Alcira Cardona Torrico – Nivel Primario" de la Ciudad de Oruro, por su 25 aniversario, a celebrarse el 29 de abril del presente año, por los servicios educativos prestados a la niñez y juventud del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la falta de infraestructura en las áreas periurbanas de la Ciudad de Oruro impuso la necesidad de dotar de nuevos establecimientos educativos. Es así que se dictó un decreto para la construcción de cinco escuelas Piloto entre las que figuraba la escuela Alcira Cardona Torrico, cuya ubicación era incierta, porque había el ofrecimiento de terrenos en Juntas Vecinales como "Itos", "Universidad" y "Plan 500".

Que, la Unidad Educativa Alcira Cardona Torrico Nivel Primario de la ciudad de Oruro, se funda un 29 de abril de 1999, mediante la Resolución Administrativa N° 241/96 de 30 de abril de 1996 del Ministerio de Desarrollo Humano y Secretaría Nacional de Educación, para prestar servicios educativos a la niñez y juventud de la zona sudoeste, siendo su primer Director Interino Prof. Marcelino Vásquez, Directora Institucionalizada Lic. Matilde Tastaca Flores y como docentes: Prof. Isabel Tangara Ramos; Prof. María Elena Meave L.; Prof. Arminda Ríos H.; Prof. Reyna Alá Ortiz, Prof. Celina C. Flores Carzil y Prof. Filonila Lutino N.

Que, la Unidad Educativa Alcira Cardona Torrico Nivel Primario Nivel Primario, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE para Nivel – PRIMARIA- contando a la vez con Código de Unidad Educativa No. 81230204 y Edificio Escolar No. 81230161.

Que, la Unidad Educativa Alcira Cardona Torrico Nivel Primario de la ciudad de Oruro, en sus 25 años de vida Institucional ha sido participe de eventos pedagógicos, culturales y deportivos, recibiendo varias distinciones de diversas instituciones públicas y privadas, siendo las más destacadas: la obtención de la Medalla de Plata, por la estudiante Nadir Mamani Mamani en las olimpiadas de matemáticas organizada por la Facultad Nacional de Ingeniería el año 2004 y Medalla de Bronce, por la estudiante Emil Brenda Lapaca Flores en el mismo evento en la gestión 2006, pero sin duda el logro más importante, ha sido el año 2001 fue galardonada como la mejor Escuela de la Red 502, Distrito 5 en Oruro; por lo cual los maestros recibieron un incentivo económico otorgado por el Ministerio de Educación.

Que, la primera y trascendental misión de la unidad educativa era propugnar los fines de la Reforma Educativa con etapas de proyección bien definidas y así lograr la excelencia educativa.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Alcira Cardona Torrico**, Nivel Primario de la ciudad de Oruro, conmemorando sus veinticinco aniversarios (Bodas de Plata), este veintinueve de abril del presente año, por los servicios educativos prestados a la niñez y juventud como parte del desarrollo de los recursos humanos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Central Obrera Departamental del Beni- (COD-Beni) al conmemorar su 71 aniversario de creación.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, Artículo 51 párrafo I de la Constitución Política del Estado instituye que, *"Todas las Trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la Ley"*. Asimismo, el párrafo II establece que, *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.



Que, el Artículo 51 en su parágrafo III dice *"Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y la ciudad", de la misma forma el parágrafo VII establece "Las Trabajadoras y los Trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses"*.

Que, la Central Obrera Departamental del Beni, fue fundada un 25 de abril de 1953 a la Cabeza de Isaac Navia de ocupación Albañil fue el primer trabajador que tomo la Secretaria Ejecutiva de la COD - Beni, para brindar apoyo a los trabajadores del Departamento del Beni.

Que, la central Obrera Departamental del, como organización sindical fundada por los gremios como ser maestros, fabriles, constructores, tejeros, ladrilleros, sanitarios y otros, a la cabeza de gloriosos dirigentes que siempre están a la vanguardia y en defensa de sus derechos ya consagrados.

Que, trascurrieron muchos años para que la COD - Beni, logre consolidar su presencia en este departamento, sufrió persecución a sus principales dirigentes durante los cruentos y sangrientos golpes de Estado de los diferentes regímenes militares, esto llevo a que esta institución sufra su desintegración, sin embargo la resistencia en forma clandestina y siempre con ese ímpetu de lucha por recuperar la democracia en el país, es una institución que lucha por los derechos de las trabajadoras y trabajadores afiliados, así como también lucharon.

Que, una vez recuperada la democracia la tarea que se propuso este ente matriz fue la de reorganizarse plenamente en su sede principal, la ciudad de Trinidad, para luego expandir esta organización a nivel departamental, trabajando de forma permanente y constante en cada una de las provincias.

Que, la representación de la COD - BENI, esta fortalecida por la unidad que permite engrandecer las filas de los trabajadores en diferentes sectores, para hacer respetar sus derechos y sus reivindicaciones sean tomadas en cuenta.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Central Obrera Departamental del Beni (COD – Beni)**, al conmemorar los setenta y un aniversario de fundación, por su invaluable trabajo en defensa de los derechos e intereses de la unidad laboral, la superación moral, cultural e intelectual de sus afiliados, orientada en los principios de la democracia sindical independencia política y sindical, plasmada en la clase obrera del Departamento del Beni.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a los guías espirituales, Amawtas, Yatiris y Chamanes de Bolivia: Máximo Chacón Tapia, Sergio Chura Conde, Víctor Machica Quispe, Ricardo Casaca Arratia, Samira Adelaida López Canaviri, Blanca Estela Tola Chino, Ángela Solís Maraza, Juana Eritsa Casaca Machicado y Kana Wara Nora Mendoza Huanca, por el "Día del Amawta Boliviano".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2. la Constitución Política del Estado, manifiesta en su "*Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley*".

Que, el Artículo 3. de la Constitución Política del Estado, *La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.*, Artículo 4. *El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión*".

Que, el Artículo 21. de la Constitución Política del Estado, *"Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 1. A la auto identificación cultural., 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. 4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos"*.

Que, los Amautas de toda Bolivia son autoridades espirituales que ejercen y practican la Medicina Espiritual y Tradicional, Guías Espirituales que realizan rituales y ceremonias de agradecimiento a la Madre Naturaleza y al Cosmos Sideral, es conocido a nivel nacional e internacional por sus sanaciones espirituales y la medicina tradicional, por mantener la Ideología Amawtica de las naciones y pueblos indígenas y la reconstitución de los lugares sagrados.

El título de Amauta, o también conocidos como sabios andinos, deriva del quechua hamawt'a que tiene como significado maestro o sabio, Recibieron ese nombre porque en tiempos de la colonización eran ellos los que se encargaban de enseñar a los hijos de los nobles o en muchos casos al mismo Inca. Sus conocimientos, sin embargos, van más allá de las letras pues también son considerados como el puente espiritual entre la naturaleza y las personas.

Senador proyectista: Roberto Padilla Bedoya

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a los **Guías Espirituales, Amautas, Yatiris y Chamanes de Bolivia: Máximo Chacón Tapia, Sergio Chura Conde, Víctor Machica Quispe, Ricardo Casaca Arratia, Samira Adelaida López Canaviri, Blanca Estela Tola Chino, Ángela Solís Maraza, Juana Eritsa Casaca Machicado y Kana Wara Nora Mendoza Huanca**, por el día del Amauta Boliviano que se celebra cada 3 de mayo, siendo esta la fiesta más importante de las naciones y pueblos indígena de sus Guías Espirituales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Disgregando la Impresión para cada uno de los hermanos y hermanas Guías Espirituales Amautas, Yatiris y Chamanes de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Darío Montañó", por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo en beneficio de la formación de niñas, niños y adolescentes de la población cochabambina.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honres públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*



Que, el párrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."*; *"III: El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, la Unidad Educativa Darío Montaña fue fundada el 6 de mayo de 1944, en la Localidad de Quillacollo, calle 6 de agosto esquina Cleomedes del Departamento de Cochabamba.

Que, la Unidad Educativa Darío Montaña cuenta con la Resolución N° 0168-93, de fecha 17 de septiembre de 1993, autorizando su funcionamiento en el Nivel Primario – Turno mañana, de dependencia fiscal; supervisada por la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, cuenta con código de Registro de Unidad Educativa RUE N° 809000026.

Que, la Unidad Educativa Darío Montaña, merece todo el reconocimiento por los servicios educativos prestados en beneficio de la población de Quillacollo, cumpliendo con un aporte valioso a la educación y formación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Senadora proyectista: María Patricia Arce Guzmán.

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General.

D E C L A R A :

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Darío Montaña**, en reconocimiento al trabajo que desarrolla en el ámbito educativo en beneficio de la formación de las niñas, niños y adolescentes de la población de Cochabamba, donde se forjaron notables recursos humanos, que hoy contribuyen desde los diferentes espacios en el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Centralía de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)" del Departamento de Chuquisaca, por sus 71 años de creación y fundación y por su valioso aporte en defender y valorar la identidad cultural en las comunidades quechuas afiliadas a la centralía del Municipio de Yotala.



Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, la "Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)", del Municipio Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, fue creada en fecha 01 de mayo de 1953 años, como la primera Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Centralia de Totacoa (Segunda Ukureña), la misma representa a las comunidades de: Totacoa, Mosoj Llacta, Villa Carmen y Tirqui Pata, ubicadas en la jurisdicción territorial del municipio de Yotala, Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.

Que, la "Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)", es la máxima organización de las comunidades afiliadas, la misma se basa en el siguiente marco jurídico legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la "Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)", es un organismo democrático y representativo de sus afiliadas y afiliados: a). Es una organización originaria porque busca las reivindicaciones históricas de las naciones originarias: Tierra y Territorio. b). Es comunitarios porque sus actividades están destinadas al desarrollo integral, la defensa de la familia de los sectores marginados y del conjunto de su población. c). Es patriótico porque está al servicio de las comunidades afiliadas a la Centralia y reafirman la condición de bolivianos y bolivianas. d). Es democrático porque busca que las bases ejerzan la soberanía, con su decidida participación y toma de decisiones democráticas a nivel de la centralia.

Que, la "Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)", tiene como objetivos y finalidades: Defender y valorar la Identidad Cultural en las comunidades quechuas afiliadas a esta central, luchar contra el analfabetismo por una educación fiscal gratuita, promoviendo la creación de establecimientos educativos en cada una de las comunidades que se requiera, luchar por la preservación y conservación de la salud en general incluyendo la medicina tradicional, luchar y defender los recursos naturales existentes en el territorio de la central que son de propiedad de todos los afiliados y afiliadas, promover el derecho de las comunidades a acceder a toda información de los recursos destinados por la coparticipación tributaria y otras leyes, luchar por la independencia política y organizacional de la central, por la unidad y solidaridad en torno a otras organizaciones superiores y mantener, fortalecer la unidad y solidaridad de todas y cada una de las comunidades originarias por la defensa de la Tierra y Territorio.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

E Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Totacoa (C.T.O.Q.T.)**, del Municipio de Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus setenta y un años de fundación, por su valioso aporte en defensa de la identidad cultural en las comunidades quechuas, afiliadas a la Centralia del Municipio de Yotala y del Departamento de Chuquisaca, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

16. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte "1ro de Mayo Bulu Bulu" de la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, por sus 16 años de vida institucional, a celebrarse el 1 de mayo del presente año.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."* Asimismo, el párrafo II establece que el Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honres públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.



Que, la Asociación Mixta de Transporte 1ro de mayo Bulo Bulo, fue fundado el 01 de mayo del año 2008, con Resolución Prefectural N°540/08 de fecha 01 de octubre de 2008 y testimonio N°2140/2008, con Domicilio en el Distrito 1, Municipio de Entre Ríos, Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba.

Que, la Asociación Mixta de Transporte 1ro de mayo Bulo Bulo, nació a la necesidad de los habitantes del Distrito 1, como cuerpo colectivo de Transportistas hombres y mujeres, quienes están a la labor social del pueblo, con la finalidad de brindar servicio de transporte integral en las carreteras, calles de manera segura, con un buen trato, eficiente, económico y accesible a todo usuario

Que, la Asociación Mixta de Transporte 1ro de mayo Bulo Bulo, tiene el objetivo de garantizar los intereses colectivos, derechos sociales, laborales de todos los asociados fijando políticas, planes, programas para la defensa, prevención vial, recursos naturales y seguir en pie de lucha por la reivindicación de los derechos que sean vulnerados.

Que, la Asociación Mixta de Transporte 1ro de mayo Bulo Bulo, cuentan con una parada establecida brindando una comodidad con la implementación del Wi-Fi, con valentía, voluntad y sacrificio cumple una función diaria desde la madrugada hasta altas horas de la noche, no solamente para ganarse el pan de cada día si no también con el compromiso de servicio al pueblo de integrar a las regiones rurales con el pueblo, barrios, los mercados, colegios, centro de salud y otros sectores.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación Mixta de Transporte 1ro de mayo Bulo Bulo**, conmemorando los dieciséis años de fundación, a celebrarse el 01 de mayo del presente año, brindando servicio de transporte integral al Municipio de Entre Ríos, Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, en las carreteras, calles y contribuyendo al desarrollo, bienestar y a la defensa de los derechos fundamentales de todos los asociados.

Es dada en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

17. Petición de Informe Oral al Procurador General del Estado.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la



palabra a las senadoras o Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Presidenta, nosotros estamos pidiendo al Procurador General del Estado, para que nos informe cuántos casos están enfrentando actualmente en Bolivia, en el Estado boliviano ante el sistema universal de derechos humanos y también que es lo que está haciendo respecto al daño económico causado por ex funcionarios YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos); que acciones se está tomando el Procurador para prevenir futuros daños económicos en el Complejo de Litio y cuánto se ha gastado en abogados, cuántos bufetes de abogados nos apoyan entre las demandas que tenemos ante casos internacionales o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ante el sistema de Derechos Humanos y todos estos puntos relacionados para que nos haga conocer también el Procurador, cuánto lo que se está gastando actualmente cuántos casos ganados tenemos, cuántos estamos en juicios aun y demás Presidenta, es cuando solicito este PIO se pueda programar lo más antes posible para tener una certidumbre y darle un certidumbre al país sobre en qué estado actualmente se encuentra nuestra situación de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

18. Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora o Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Anteriormente, habíamos hecho llegar una Petición de Informe Escrito al Señor Ministro de Hidrocarburos, el cual no nos ha respondido hasta el día de hoy, es por eso que instamos a segunda instancia que es la Petición de Informe Oral, para que nos pueda informar sobre el daño económico causado al Estado por las rupturas de las piscinas en el Complejo de Litio en Uyuni son 18 piscinas que han colapsado también para que nos pueda informar sobre las medidas legales que se está tomando y también las metas del Plan de Desarrollo que tiene a futuro para el Complejo de Litio y también la inversión de exploración de nuevos pozos petrolíferos y gasíferos con los que cuenta actualmente Bolivia como también que nos informe sobre que estudios medio ambientales o con impacto ambiental se está haciendo que evaluaciones si está tomando al respecto todo este daño ambiental que se realiza por los pozos petrolíferos.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Primero, yo quiero dejar claramente establecido que no es admisible poner en riesgo ni en duda de nuestros principios, nosotros tenemos un acuerdo principista por la justicia, esa es la posición de la Bancada de la Comunidad Ciudadana, en eso se ha quedado en la reuniones de ambas Bancadas, rechazo que existan intentos para hacer aprobar los créditos de manera forzosa, se ha rechazado el crédito de los 62 millones por las irregularidades en el crédito el 22 millones de dólares de sobre precio, aprobar ese crédito, tocar ese crédito es ser cómplice de la corrupción del Gobierno demostrada, comprobada.



Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO para el "Programa de Ampliación de Red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz", suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de 62 millones de dólares.

Y dejo, además aclaro Presidenta, que La Paz, La Paz es una gran ciudad y que tiene más de 10 medios de transporte de conexión, mientras Beni y Pando no tienen alcantarillado, mientras en Cochabamba nos han robado con un tren, mientras en Chuquisaca no están las carreteras conectadas, mientras en Potosí se han robado 425 millones de bolivianos que estaban destinados a la Planta de Litio, no es admisible seguir permitiendo que el Gobierno nacional nos siga pidiendo plata y nos robe plata.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, Presidenta.

Solicito Cuarto Intermedio de 10 minutos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidenta, quiero hacer un reclamo y una alerta también el día de ayer presentamos una nota firmado por 4 senadores dirigida al Senador Andrónico Rodríguez y no entró a la lectura de Correspondencia de hoy día.

Lo referente Presidenta, a los 19 contratos mineros que hemos analizado en la Comisión y Usted sabe que yo soy Presidente de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente Presidenta, solicito que se dé lectura, por lo contrario yo voy a leer algunas partes más importantes porque es muy importante saber de que esos contratos no pueden ser tratados en esta Cámara Presidenta ninguno, de hacerlo estaríamos encubriendo tanto la Directiva como los senadores y senadoras que aprueban esos contratos en procesos penales.

Por cuanto, hemos identificado en una revisión exhaustiva de los contratos uno por uno que absolutamente todos incumplen las normas ambientales Presidenta y no es poco son temas de responsabilidad del Estado también porque las cuadrículas que se han dotado estas 19 cooperativas están en lugares que son susceptibles a prohibición en el hecho de que no cumplieron con los requerimientos para optar por esas cuadrículas, el contrato se vuelve completamente ilegal, hay me llama mucho la atención que la Comisión de Economía Plural haya aprobado Senadora Presidenta y colegas, aprobó los 19 contratos mientras todavía estábamos en Sesión Presidenta, en la Sesión anterior, la Sesión terminó a horas 17:00 de la tarde, a las 17:00 estaba aprobado en la Comisión de Economía Plural a las 17:45 llegó a nuestra Comisión, cuando ya le habían aprobado el otro y con la presencia de AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), principal responsable de esta situación la AJAM.

Presidenta, yo quiero decirle a Usted que esta nota que está firmada por 4 senadores, está firmado por la: Senadora Cecilia Requena, Walter Justiniano, Porfirio Menacho y Javier Martínez es una alerta y una solicitud para que esos contratos no sean tratados en esta Cámara, Presidenta, tienen que ser devueltos al Poder Ejecutivo para que se rehagan del inicio, se han violado, mire "n" artículos de la Constitución Política del Estado de la Ley N° 535 de Minería y el plazo de 90 días que nadie sabe exactamente quiere decir en la última Sesión el Presidente Andrónico, dijo que la definan las comisiones se lo derivo a las dos comisiones de Economía Plural y Comisión Tierra y Territorio, hemos hecho 3 ejercicios Presidenta, los 3 ejercicios en el mejor casos se ha vencido el 27 de marzo, es imposible tratar esos contratos en esta Cámara Presidenta.

Por esta nota, quiero que se bien leyeron quiero que tomen en cuenta que sepan los colegas senadores que fue presentada ayer a horas 18:00 de la tarde y no se tomó en cuenta, eso quería poner en claro Presidenta, y que todos sepan que esos contratos se intentan meterlos mañana, se está cometiendo un acto de irregularidad y respaldando el acto de corrupción porque no se puede ganar de otra forma el



contenido de los contratos que están completamente no cumplen con requisitos y han sido aprobados, -reitero- que la Comisión de Economía Plural da por aprobado los requisitos ambientales, a parte que no le corresponde eso es falso, lo pueden ver el informe que está circulando ya. Eso quería poner en claro, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Un momento, por favor, Senadora Barrientos.

Senador Walter, sobre su nota no esté en la Agenda los 19 contratos y por eso esta nota no se está poniendo presente aquí para su consideración, cuando se toque el tema o cuando esté en Agenda se tomará en cuenta su nota Senador.

Bueno, tenemos dos solicitudes Senadora Andrea.

Por eso Senadora, un rato espere Senadora por favor tenemos dos solicitudes, Usted ha solicitado que se reconsidere crédito y la reconsideración, antes de entrar a la reconsideración, Senador William Torrez, pide un Cuarto Intermedio. No podemos negar las solicitudes.

No, no se les está negando Senadora, no se está negando Senadora. Siempre se ha puesto en consideración las propuestas.

Senadora, a ver, Senadora por favor a nadie se le está negando. Siempre hemos puesto en este Senado para considerar las propuestas de ambos, no es la primera vez.

Por eso Senadora, no estamos poniendo aún todavía, hay una solicitud por el Senador William Torrez está pidiendo un Cuarto Intermedio, no estamos cerrando la Sesión, aun todavía, no se puede imponer Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, primero que voy a llamar a la cordura a los colegas parlamentarios, fundamentalmente a la colega Barrientos, creo que es un escenario donde efectivamente tenemos que contrastar ideas pero tenemos que hacer en el marco del respeto y la cordura.

Acabo de escuchar, que efectivamente no se puso en consideración la Reconsideración planteada por la Senadora, pero no se le está negando la posibilidad de que esta sea puesta en consideración de la Sesión.

Sin embargo, solicité un Cuarto Intermedio que no es una contra posesión mía, sino es una negación del derecho de la Senadora Barrientos en consecuencia creo que, al no contraponerse la petición o la solicitud de Cuarto Intermedio planteada por mí persona, creo que después de Cuarto Intermedio perfectamente podría ponerse en consideración en la Sesión o la petición.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Usted tiene la obligación de poner en consideración mi Moción porque yo pedido antes, se rechaza mi Moción no hay problema.

Yo digo Cuarto Intermedio ahora Usted me da el Cuarto Intermedio, no funciona así, Usted tiene la obligación de poner en consideración mi Moción de Reconsideración del Proyecto de Ley Mi Teleférico, esa es su obligación Presidenta, no existe eso de ¡Ah! entonces mientras ha puesto su Moción y yo pongo otra y encima esta, entonces como no se contraponen una primero que es eso, es una cantinflada, discúlpeme Presidenta, yo no acepto ese manejo, no acepto y alerto además que aquí se está hablando el Senador por Senador para que se vuelva aprobar ese crédito, que ya ha rechazado.

Que la única intención que Usted tiene con su Cuarto Intermedio es un beneficio personal, para su departamento, lo que no es admisible cuando Usted está presidiendo esta Cámara, yo voy a ser muy clara,



hay departamentos ni alcantarillado tienen en sus municipios, ni alcantarillado, ni luz tienen y ahora ustedes quieren aprobar 62 millones con sobre precio para hacer menos de 10 kilómetros de Mi línea de teleférico eso no está bien y se ha rechazado.

Le exijo cumpla el Reglamento de la Cámara de Senadores, porque Usted está vulnerando y ponga en consideración mi moción y somete a votación, si yo pierdo no molestaré igual voy a rechazar el crédito porque es mi principio de lucha contra la corrupción y además me búsqueda por la persecución de justicia y sino Usted no puede dar un Cuarto Intermedio porque se le ocurrió Presidenta, a mí no me dio micrófono y ahora recién me lo pone y al Senador William sí. Entonces, yo le pido por favor ponga en consideración, someta a votación mi Moción de Reconsideración.

Sen.ª Presidenta: Antes Senadora quiero aclarar en ningún momento yo estoy pidiendo y hay una solicitud de un Senador y no me puede a mí señalar que yo estoy imponiendo un Cuarto Intermedio, hay una solicitud así que se escucha, yo siempre escuchado a todas las solicitudes.

Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Creo que siempre nos hemos destacado la Cámara alta y tener un cierto valor o status nunca llegamos a peleas y discusiones, no quisiera que lleguemos a eso, la Senadora Andrea Barrientos, simplemente está pidiendo que se tome en cuenta una solicitud que ella había hecho puntos atrás, ha esperado Senadora y como ella bien claramente informa, nosotros cuando no nos convenga la ley o no la queremos aprobar pedimos Cuarto Intermedio y no las va a dar, ¿nos las va a dar?, nunca nos ha dado esa posibilidad y cuando ustedes la ponen en mesa o sea hay que respetarlo, creo que estamos yendo retrocediendo en nuestra postura.

Por favor Presidenta, también apoyo a la Senadora Barrientos, por favor pueda poner en Reconsideración y vayamos a la Reconsideración, hagamos votación no le cuesta nada y después de eso el Senador William va a tener los 10 minutos que pide, por favor le rogaría que no lleguemos como en la Cámara de Diputados.

Sen.ª Presidenta: Senadora Saraí, en ningún momento yo he impuesto y rechazado, me puede señalar uno que yo había rechazado en este Senado, que he negado Cuarto Intermedio, hace rato nomas hemos tenido Cuarto Intermedio igual para ponernos de acuerdo y para avanzar nunca hemos impuesto eso tiene que ser bien claro, senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta.

Le voy a solicitar por favor que se acabe este debate que está generando también Usted y que no puede en su calidad de Presidenta, yo lo que solicito es Presidenta fue claro, la Senadora Barrientos ha solicitado con anterioridad y Usted debe llamar a que se dé la votación para ver que se reconsidera o no, es lo que corresponde.

El Senador todos hemos escuchado definitivamente ha solicitado el Senador un Cuarto Intermedio, pero no ha especificado no porque lo ha hecho después de lo que la Senadora Barrientos viene insistiendo hace tiempo atrás de que necesitaba de que le ceda la palabra y Usted le dijo al final, cuando ya le cede la palabra y ella solicita y lo corta con la solicitud del Senador Torrez del Departamento Santa Cruz, no es correcto Presidenta, por favor le pido y todos hemos sido, creo de alguna manera todos hemos sido veedores lo que ha sucedido. Entonces, llame a votación ya y que se acabe por favor porque estamos perdiendo el tiempo.

Sen.ª Presidenta: Sí, justamente eso, es lo que se ha dicho antes que se entre al Cuarto Intermedio, antes que se vaya votar y por eso yo entiendo al Senador William Torrez, que está pidiendo antes que se



pueda entrar a la votación un Cuarto Intermedio para que vaya bien, eso es lo que he entendido. Bueno sí mayoría pide que se vote.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, de manera insistente he escuchado decir que, no ha habido fundamentación en mi petición de Cuarto Intermedio, quiero manifestar que precisamente algún argumento, unos argumentos expuestos por la Senadora Barrientos que es la peticionado la Reconsideración, para nosotros es importante conocer.

Pero, además de ello internamente debatir digerir de espera adecuada nosotros no son un rebaño de borregos para aceptar como verdades argumentos que puedan ser expuestas, necesitamos efectivamente discutir internamente y probablemente sea para respaldar aquel argumento expuesto por la Senadora Barrientos.

Pero, en ningún caso, quiero decir que estamos estancada parece que habemos clarividentes que cualquier movimiento que pudiéramos realizar cualquiera ya son capaces de adivinar o advertir con qué objetivo es, efectivamente yo he estado como Jefe de Bancada en Ejercicio tengo la obligación de coordinar con mi Bancada, pero eso no puede ser acusado de ninguna manera como una suerte ya de preparación para aprobar este Proyecto de Ley, me parece que eso es una falta de no solo de respeto si no inclusive de seriedad cuando se exponen ese tipo de argumentos en esta Sala Presidenta, con respeto que merecen todos los colegas parlamentarios, reitero Cuarto Intermedio pero además por las razones los argumentos que acabo de exponer.

Sen.ª Presidenta: Eso es el argumento, por favor quisiera que se pueda entender a ambas partes porque a nadie se le está negando que no se va a poner en consideración, se va a poner en consideración, pero antes de entrar está pidiendo una solicitud de Cuarto Intermedio.

Entonces, vamos a dar un Cuarto Intermedio de 10 minutos por favor. Cuarto Intermedio para que no tengamos más conflictos, estoy declarando Cuarto Intermedio de 10 minutos.

-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio para continuar la Sesión.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley N° 189/2023-2024, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe solo 6 votos. No existe mayoría, ni dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.



Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Séptima Sesión Ordinaria; jueves 25 de abril; Horas 08:30; Orden del Día; 1. Correspondencia; 2. Asuntos del Día; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informes de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Gracias, concluye la Sesión. Buenas tardes.

Concluye la Sesión a horas: 17:11.

108ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 25 de abril de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretario: Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Escobar Velasco Lucy Sara, Flores Roberts Luis Adolfo, Huarachi Huarachi Gilmar, Justiniano Martínez Walter Jesús, Llavera Chusgo Ermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misdrael, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Hermo, Quispe Apaza Simona, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rocha Robles Trinidad, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Torrez Tordoya William, Villavicencio Villavicencio Javier.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Octava Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:10, correspondiente al día jueves 25 de abril de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, habilita al Senador William Torrez Tordoya del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Lujan Condori del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misdrael Mamani Arenas del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Elena Mery Rosalía Choque Torrez del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid del 22 al 26 de abril del 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha del 22 al 26 de abril del 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, se encuentra en Semana Regional, no tiene suplente, no habilita a ningún Senador.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.ª Lujan: Buen día Presidenta, a toda la Directiva y también a los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Luján Condori por el Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Tome nota, Senador Secretario.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:



La Senadora Ana María Castillo Negrete, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por Declaratoria en Comisión Oficial del 24 al 25 de abril del 2024, adjunta la nota correspondiente.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, por motivo de consulta en la Caja Petrolera en la ciudad de Cobija para el diagnóstico correspondiente, adjunta la documentación correspondiente.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27, por motivo de atención médica, adjunta su certificación médica correspondiente.

La Senadora Natividad Aramayo Paredes, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, por motivo de fuerza mayor, adjunta su Baja Médica.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27, por baja Médica con diagnóstico de contusión, adjunta su baja médica.

El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, por motivo de salud, incapacidad temporal, adjunta su Baja Médica de la Caja Petrolera.

La Senadora Hilda Vega Rocha, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, por baja médica, adjunta su correspondiente certificado de Baja Médica.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita permiso por 2 horas, por motivo de asistencia a una audiencia como Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, habiéndose notificado para el día jueves 25 a horas 08:30.

Esas son todas la licencias y permisos, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Octava Sesión Ordinaria, jueves 25 de abril; a horas 08:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.



1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de homenaje a los 338 años de fundación del Municipio de la Santísima Trinidad.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Gracias, Presidenta. Saludar a su persona, al Directorio, también a los hermanos senadores y senadoras, buen día. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Buenos días, Presidenta. A través suyo saludar a los colegas senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Respuestas a Minutas de Comunicación:

2.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 21/2023-2024 y 27/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo. (Temas: Ayuda humanitaria a municipios afectados por el rebalse y desborde de ríos; incorporación en los contratos de préstamos de un artículo adicional).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Julio Diego Romaña Galindo y la Senadora proyectista Simona Quispe Apaza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

3.1. El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 465/2023-2024 y 406/2023-2024. (Temas: Avasallamientos, asaltos, robo de producción y otros similares en propiedades privadas; partes procesales intervinientes y estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Derek Marcelo Barrientos Lizón).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador petionario, Fernando Alfonso Vaca Suárez y Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

3.2. El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 391/2023-2024. (Tema: Estadísticas departamentales actualizadas).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador petionario, Santiago Ticona Yupari.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Peticiones de Informe Oral:

1.1 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe en referencia al Director Ejecutivo de la ANH, desde que asumió funciones en la Estatal Petrolera, en qué fecha realizó el corte administrativo, contable y jurídico con relación a su antecesor e informe los resultados de dichos documentos; y otros puntos relacionados al tema.

1.2 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre el diseño de la ingeniería aprobado, planillas de pago, avance físico y financiero, curva S mensual y general del proyecto de "Ingeniería, Procura y Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua y Facilidades de Bombeo" con Cuce 22-0597-00-1212089-1-2; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, asimismo a la nota enviada por el Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen. Secretario:

"La Paz, 23 de abril de 2024; **MHE-DGAJ/2024-020**; Señor; Lic. Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional; Estado Plurinacional de Bolivia; Presente; Ref.: **Peticiones de Informe Oral P.I.O.; N° 013/2023-2024 Y P.I.O. 015/2023-2024**; Señor Presidente; Tengo el alto honor de dirigirme a su digna Autoridad, con el motivo de informar que esta Cartera de Estado recibió en fecha 12 de marzo de la presente gestión, las notas MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0122-CAR/24 y MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0123-CAR/24 suscritas por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental (VCGG) dependiente del Ministerio de la Presidencia, a través de la que hace conocer a esta Cartera de Estado la programación de las Peticiones de Informe Oral P.I.O. N° 013/2023-2024, planteada por la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero y la P.I.O. N° 015/2023-2024, planteada por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, ambas para el día jueves 25 de abril del año en curso a horas 09:30 y 11:30 respectivamente, en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Al respecto, mediante la presente tengo a bien hacer conocer a su Autoridad que en el marco de la Agenda Bilateral que se tiene entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa de Brasil, los días miércoles, 24, jueves 25 y viernes 26 de abril del año en curso, esta Cartera de Estado tendrá la visita de una comisión conformada por representantes de los Ministerios de Agricultura y Ganadería; Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y de Minas y Energías de la República Federativa de Brasil, en la ciudad de Santa Cruz, en la cual se tienen programadas diferentes reuniones y la conformación de Mesas de Trabajo, con la finalidad de establecer los programas y proyectos a ser implementados con el Memorando de entendimiento suscrito entre los Ministerios de Hidrocarburos y Energías y Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, y los Ministerio de Agricultura y Ganadería, Desarrollo, Industria Comercio y Servicios, y de Minas y Energías de la República Federativa de Brasil, motivo por el cual no podré asistir a las citadas Peticiones de Informe Oral, por lo que, mediante la presente, tengo a bien solicitar a su Autoridad de manera muy respetuosa, que a través del VCGG se solicite la reprogramación de las Peticiones de Informe Oral de referencia; Seguro de contar con su atención, saludo a usted con mis mayores consideraciones; Firma: Franklin Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energías; Estado Plurinacional de Bolivia."

"La Paz, 24 de abril de 2024; **MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0229-CAR/24**; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; **REF.: Solicita Reprogramación PIO N° 013 y 015/2023-2024**; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo a bien remitir a su autoridad,



copia de la nota cite: MHE-DGAJ/2024-020, de fecha 23 de abril de 2024, suscrita por Franklin Molina Ortiz Ministro de Hidrocarburos y Energías, mediante la cual comunica su imposibilidad de asistir al acto de Petición de Informe Oral PIO N° 13, planteada por la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero y PIO N° 15, planteado por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores; ambas peticiones fueron señaladas para el día jueves 25 de abril de 2024, a horas 09:30 y 11:30 a.m., en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Senadores; Con este motivo, hago propicia la oportunidad para ofrecerle la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa, Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental; Ministerio de la Presidencia.”

Sen.ª Presidenta: Escucharon la nota que han enviado, hoy se ha convocado a esta Sesión porque teníamos el Informe Oral de los ministros, pero lamentablemente todo el tiempo no asisten, recién hicieron llegar a las 16:30 del día de ayer, para eso ya se había dado la convocatoria para el día de hoy. Bueno, eso para su conocimiento.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, saludos. Buenos Días a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, como Usted bien lo ha expresado, lamentablemente los ministros no asisten por lo general a las Peticiones de Informe Oral y tampoco tenemos la posibilidad de generar una discusión abierta, como lo hemos expresado varias veces el mecanismo del PIO debe tener una modificación en el Reglamento.

Sin embargo, yo pediría a su Presidencia que por favor se pueda re agendar a la brevedad posible, ellos tienen la obligación de estar, el PIO que nosotros hemos presentado tiene relación con el estado de la gasolina en el país, con el estado de las cisternas, los sobrepuestos que existen en la compra de diésel y gasolina, creemos que es una información valiosa para el pueblo boliviano y exigimos la presencia del Ministro de Hidrocarburos para aclarar un tema que afecta a las bolivianas y bolivianos. Como dato, Presidenta, miles de bolivianos tienen que cambiar solamente inyectores por el mal estado de la gasolina y el Gobierno tiene que dar explicaciones a esos miles de bolivianos que están gastando de 500 bolivianos para arriba en autos que no deberían sufrir cambio de inyectores a estas alturas.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Presidenta, lamentamos mucho que esté buscando excusas el Ministro Franklin Molina, ya que esta Petición de Informe ha sido presentado en el mes de febrero, antes que hagamos la inspección en la Planta Llapi el 16 de marzo. Son una serie de preguntas, ahí están las preguntas, respecto justamente a “las piscinas”, lo que hoy en día ellos han sacado la información con una supuesta auditoria, evaluando un daño económico, dice, por lucro cesante y daño emergente. Todo el tiempo me preguntan a mí, ¿cuándo va venir a responder el PIO?, yo les digo el Ministro de Salud ha venido después de un año, creo que se ha cambiado hasta de Ministro y la nueva Ministra ha respondido después de un año, esperemos que esto también no sea de esa manera.

Hermana Presidenta, voy a pedir que nuevamente se manden las notas correspondientes a este Ministerio, porque tiene que venir a explicarnos ¿por qué ellos han abandonado las piscinas?, buscando ahora culpables, prácticamente el litio es un fracaso en este momento gracias a ellos, o ¿tendrá miedo de venir a dar la cara aquí a este Hemiciclo? Entonces, vamos a pedir que nuevamente se manden las notas, hermana Presidenta, y que venga aquí a dar la cara y que nos explique al pueblo boliviano ¿por qué han abandonado estas piscinas?, que nos explica el tema del EDL, ¿qué resultado hay?, hasta la fecha sabemos que no hay nada, pero él que nos diga de cara al pueblo.



Sen.^a Presidenta: Se fijarán nuevas fechas y hora para el verificativo de los actos de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral:

2.1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Urbanización Primero de Mayo, creada el 1ro de mayo de 1978, por sus 46 años de creación, afiliada la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE, presentado por la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Urbanización Primero de Mayo del Municipio de El Alto, del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 46 años de creación, a celebrarse el 1ro de mayo del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 113/2023-2024 C.S., de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Santivañez de



la Provincia Capinota y Arbieta de la Provincia Esteban Arce del Departamento de Cochabamba. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ ALP/ CS/ COTEy A/ PL No. 5 /2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023 - 2024
Fecha: Nuestra Señora de La Paz 18 de abril de 2024**

ASUNTO:

**PL.113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ DE LA
PROVINCIA CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 23 de febrero de 2024, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado. **PL. 113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ DE LA PROVINCIA CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Cuarta Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 05 de marzo de 2024 años, secretaria técnica remite a conocimiento del Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL. 113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ DE LA PROVINCIA CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**, para su consideración y tratamiento, instancia Legislativa que determina su radicatoria en Secretaría Técnica de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para elaboración de informe final de Comisión, ya que el Secretario Técnico de la Comisión informo que el Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales tiene radicados a la fecha 5 PL bajo su competencia.

En la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 16 de abril de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria Técnica signado **ALP/ CS/ COTE y A / PL No 05/ 2024** referido al Proyecto de Ley **PL. 113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL**



ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ DE LA PROVINCIA CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Determinando su **aprobación** sin **Modificaciones** por unanimidad y su remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El parágrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario



Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ
19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339
DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.
18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

D.S. N° 1560
Procedimientos administrativos
18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013
17 de mayo de 2013

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. *Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.*

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). *Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al*



Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.

Artículo 123. (Cámara de Origen). *Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:*

- a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28*
- b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.*

Artículo 128. (Remisión a Comisión). *Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.*

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). *Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.*

Artículo 130. (Informe de Comisión). *I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.*

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). *La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la: a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción. b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal. Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.*

Artículo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). *I. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara de Origen serán archivados y podrán ser propuestos nuevamente en la legislatura siguiente. II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados.*

Artículo 136. (Estaciones del Debate). *Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.*

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

De la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, a todos los documentos de respaldo adheridos al presente Proyecto de Ley y en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes Dirección de Límites, Instituto Geográfico, Vice Ministerio de Autonomías, Secretaria Técnica CS sobre el Proyecto de Ley **PL. 113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ DE LA PROVINCIA**



CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores se evidenció que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos para su consideración, tratamiento y aprobación, en tal razón Secretaría Técnica emite el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 5/2024** el mismo que recomienda al pleno de senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su aprobación sin Modificaciones y su posterior remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento y Aprobación como instancia de origen.

En tal razón a continuación se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL. 113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVAÑEZ DE LA PROVINCIA CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.**

Mediante memorial de fecha 17 de diciembre de 2020, presentado en fecha 06 de enero de 2021, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez, solicitó el inicio del procedimiento administrativo para la delimitación Intradepartamental de toda la colindancia del lado este con el Municipio de Arbieta, sobre la base del Acta Definitiva de conciliación de límites de fecha 13 de diciembre de 2016.

El Informe Técnico Legal CITE: U.T.L. No. 025/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Unidad Técnica de Límites, se establece que se ha cumplido con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560 – Reglamento a la Ley N° 339, por lo que se recomienda la admisión de la solicitud de delimitación, motivo por el cual se emite la Nota de Admisión que dispone el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intradepartamental de la colindancia entre el Municipio de Santivañez con el Municipio de Arbieta de la Provincia Esteban Arze.

La Nota de Admisión SANTIVAÑEZ/ARBIETO No. 001/2021 de 15 de marzo de 2021, se dispone el INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DE LA COLINDANCIA ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIVAÑEZ DE LA PROVINCIA CAPINOTA Y EL MUNICIPIO DE ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE; asimismo, se dispone la notificación de la Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Arbieta para que se pronuncie en un plazo de veinticinco (25) días hábiles, nota que fue debidamente notificada en fecha 25 de marzo de 2021.

Mediante memorial de fecha 30 de marzo de 2021, recepcionada en fecha 08 de abril de 2021, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Arbieta, se pronunció respecto a la propuesta de delimitación.

El Informe de Pronunciamiento CITE: U.T.L. No. 039/2021 de 22 de abril de 2021, se establece que la documentación que acompaña el pronunciamiento emitido por el representante legal del Municipio de Arbieta presenta observaciones, por lo que se recomienda emitir la nota de subsanación, por lo que en fecha 22 de abril de 2021 se emite la Nota de Subsanación SANTIVAÑEZ/ARBIETO No. 002/2021, misma que fue debidamente notificada a las partes en fecha 29 de abril de 2021. Al respecto, por memorial de fecha 17 de mayo de 2021, el Alcalde Municipal de Arbieta, se establece que dio cumplimiento a la Nota de Subsanación y solicita se prosiga el trámite.

En fecha 27 de mayo de 2021, se emitió el 2do Informe de Pronunciamiento CITE: U.T.L. No 059/2021, que identifica áreas en conflicto y de coincidencia, por lo que recomienda convocar a las autoridades a la reunión de coordinación y planificación.

Conforme a nota o. 004/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, se convocó a la REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, para el día 16 de junio de 2021 a horas 14:00, notificándose a los representantes legales de los Municipios de Santivañez y Arbieta en fecha 28 de mayo de 2021, en cumplimiento al Parágrafo II del artículo 75 del Decreto Supremo No. 1560 Reglamento a la Ley N° 339; sin embargo, mediante Informe



CITE: U.T.L. No 061/2021 de 10 de junio de 2021, considerando la emergencia sanitaria nacional por la tercera ola del coronavirus, se recomienda la reprogramación de la reunión, por lo que conforme a Nota SANTIVANEZ/ARBIETO No 005/2021 de fecha 10 de junio de 2021, se reprograma para el 24 de junio de 2021 a horas 13:30 p.m. fecha que fue reprogramada conforme Cartas CE/UTL No 036/2021 y CE/UTL No 037/2021 ambas de fecha 22 de junio de 2021, para el 28 de junio de 2021 a horas 13:30 p.m., reprogramación que se dio a conocer además por el aviso radial de fecha 22 de junio de 2021, habiendo sido publicados los días 25, 26 y 27 de junio de 2021, conforme se evidencia del Certificado de Difusión de 05 de julio de 2021 emitido por Radio Alter – Nativa Lachiwana; por ello, en fecha 28 de junio de 2021, se realizó la REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, en la cual se señala una 2da reunión de coordinación y planificación para el día viernes 30 de julio de 2020 a horas 13:00 p.m., la cual fue reprogramada para el 24 de agosto de 2021 a la misma hora, conforme se tiene de la Nota SANTIVANEZ/ARBIETO No. 007/2021 de fecha 28 de julio de 2021.

En fecha 16 de julio de 2021, mediante Nota SANTIVANEZ/ARBIETO No 006/2021, se convoca a reunión técnica para el 21 de julio de 2021 a horas 14:00.

Conforme el Acta de la Segunda Reunión de Coordinación y Planificación, en cumplimiento al inciso e) del párrafo V del artículo 75 del Decreto Supremo N° 1560, se fija inicio de la etapa de ejecución en campo a partir del 16 de septiembre de 2021, siendo el punto de encuentro el vértice tripartito entre los municipios de Arbiato, Santivañez y Cochabamba; asimismo, en la misma fecha se suscribió el Acta de Cierre de Etapa de Inicio entre las Autoridades Municipales involucradas en el límite, conforme lo previsto en el artículo 76 del Decreto Supremo N° 1560.

En previsión del párrafo II del artículo 78 del Decreto Supremo N° 1560, se emitió la nota de AVISO RADIAL de fecha 09 de septiembre de 2021, dirigido a los representantes legítimos de las Organizaciones Sociales establecidas en el límite departamental de los municipios de Santivañez y Arbiato, invitando a participar de las actividades de Trabajo de Campo a partir del día 16 de septiembre de 2021, y conforme Certificado de Difusión de 20 de septiembre de 2021 emitido por Radio Alter – Nativa Lachiwana, se evidencia la difusión de los pases radiales con una frecuencia de tres (3) veces por día en fechas 13, 14 y 15 de septiembre de 2021; en ese sentido, mediante Acta de fecha 16 de septiembre de 2021, se procede a la apertura de la etapa de ejecución en campo.

El Acta de Conciliación de fecha 19 de octubre de 2016, 3 Actas de Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2021, 2 Actas de Acuerdo de 30 de septiembre de 2021, Acta de Acuerdo de 01 de octubre de 2021, 2 Actas de Acuerdo de 04 de noviembre de 2021 y 1 Acta de Acuerdo de 05 de noviembre de 2021; por ello, conforme el Acta de fecha 05 de noviembre de 2021, se procede al cierre de la etapa de ejecución en campo.

De acuerdo al Informe Complementario al 2do Informe de Pronunciamiento, de fecha 28 de abril de 2022, que establece que al haberse subsanado las observaciones realizadas por el Viceministerio de Autonomías mediante Carta CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT No. 0650, corresponde solicitar el registro en el SIOT correspondiente al artículo 76 del Decreto Supremo N° 1560.

En fecha 04 de julio de 2022, se emite el Informe de Resultados CITE: U.T.L. No. 088/2022, que determina que el procedimiento de conciliación administrativa para Delimitación Intradepartamental entre los municipios de SANTIVANEZ Y ARBIETO, se ha desarrollado conforme lo previsto en la Ley N° 339, Decreto Supremo N° 1560 y Resolución Ministerial No. 057/2013 Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para delimitación de unidades territoriales, por lo que recomienda remitir al Viceministerio de Autonomías el referido informe, solicitando el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial SIOT correspondiente del artículo 83 del citado Decreto Supremo N° 1560, concordante con el artículo 74 de la Resolución Ministerial No. 057/2013, correspondiente a los resultados alcanzados en la Etapa de Ejecución en Campo.

En fecha 05 de octubre de 2022, se emite el Informe Técnico Legal CITE: DTLyOT No. 131/2022, que

establece que a objeto de precautelar el plazo máximo de duración del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, toda vez que deben efectuarse actividades propias de la Etapa Final del procedimiento respecto a la demarcación por parte de la IGM y cumplir con las previsiones contenidas en la normativa vigente, al amparo del numeral II del artículo 96 del Decreto Supremo N° 1560, recomienda la ampliación del plazo del procedimiento de conciliación administrativa por sesenta (60) días calendario; en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 601/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, se amplía el plazo por sesenta (60) días calendario.

En fecha 31 de marzo de 2023, se emite el Informe Técnico Legal CITE: DTLyOT No. 041/2023, que establece que a objeto de precautelar el plazo máximo de duración del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, toda vez que deben efectuarse actividades propias de la Etapa Final del procedimiento respecto a la demarcación por parte de la IGM y cumplir con las previsiones contenidas en la normativa vigente, al amparo del numeral II del artículo 96 del Decreto Supremo N° 1560, recomienda la ampliación del plazo del procedimiento de conciliación administrativa por sesenta (60) días calendario; en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 176/2023 de fecha 31 de marzo de 2023, se amplía el plazo por sesenta (60) días calendario.

En fecha 26 de mayo de 2023, se emite el Informe Técnico Legal CITE: DTLyOT No. 065/2023, que establece que a objeto de precautelar el plazo máximo de duración del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, toda vez que deben efectuarse actividades propias de la Etapa Final del procedimiento respecto a la demarcación por parte de la IGM y cumplir con las previsiones contenidas en la normativa vigente, al amparo del numeral II del artículo 96 del Decreto Supremo N° 1560, recomienda la ampliación del plazo del procedimiento de conciliación administrativa por sesenta (60) días calendario; en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 286/2023 de fecha 26 de mayo de 2023, se amplía el plazo por sesenta (60) días calendario.

En fecha 24 de julio de 2023, se emite el Informe Técnico Legal CITE: DTLyOT No. 083/2023, que establece que a objeto de precautelar el plazo máximo de duración del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, toda vez que deben efectuarse actividades propias de la Etapa Final del procedimiento respecto a la demarcación por parte de la IGM y cumplir con las previsiones contenidas en la normativa vigente, al amparo del numeral II del artículo 96 del Decreto Supremo N° 1560, recomienda la ampliación del plazo del procedimiento de conciliación administrativa por sesenta (60) días calendario; en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 462/2023 de fecha 24 de julio de 2023, se amplía el plazo por sesenta (60) días calendario.

En fecha 13 de septiembre de 2023, se emite el Informe Técnico Legal CITE: DTLyOT No. 113/2023, que establece que a objeto de precautelar el plazo máximo de duración del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, toda vez que deben efectuarse el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT del artículo 90 del Decreto Supremo N° 1560, correspondiente a la etapa final del procedimiento, así como la emisión de la resolución de delimitación y cumplir con las previsiones contenidas en la normativa vigente, por lo cual al amparo del numeral II del artículo 96 del Decreto Supremo N° 1560, recomienda la ampliación del plazo del procedimiento de conciliación administrativa por sesenta (60) días calendario; en ese sentido, mediante Resolución Administrativa N° 537/2023 de fecha 18 de septiembre de 2023, se amplía el plazo por sesenta (60) días calendario.

Durante el trámite del procedimiento administrativo, se emitieron las siguientes Resoluciones de Suspensión:

Número y Fecha	Descripción
Resolución Administrativa No. 610/2021 de 11 de noviembre de 2021.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de treinta (30) días calendario
Resolución Administrativa No. 694/2021 de 10 de diciembre de	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho



2021.	(28) días calendario
Resolución Administrativa No. 021/2022 de 07 de enero de 2022.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 070/2022 de 04 de febrero de 2022.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 124/2022 de 04 de marzo de 2022.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 292/2022 de 20 de mayo de 2022.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 412/2022 de 15 de julio de 2022.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 798/2022 de 06 de diciembre de 2022.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de treinta (30) días calendario
Resolución Administrativa No. 024/2023 de 04 de enero de 2023.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de treinta (30) días calendario
Resolución Administrativa No. 099/2023 de 03 de febrero de 2023.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 144/2023 de 03 de marzo de 2023.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de veintiocho (28) días calendario
Resolución Administrativa No. 554/2023 de 25 de septiembre de 2023.	Suspensión del procedimiento de conciliación intradepartamental por el plazo de quince (15) días calendario

En previsión del artículo 90 del D.S. N° 1560 mediante Informe Técnico Legal Final CITE: DTLyOT No. 123/2023 de 10 de octubre de 2023, la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial, establece que el procedimiento de conciliación administrativa para Delimitación Intradepartamental se ha cumplido, por lo que recomienda la remisión de los antecedentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos (sic) para la verificación del cumplimiento del procedimiento y emisión del informe correspondiente, previsto en el artículo 91 del Decreto Supremo N° 1560; y que en aplicación de lo establecido en el artículo 90 de la citada norma, se emita la aprobación del citado informe, por la Autoridad Técnica, a fin de emitir la solicitud de registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT, por lo que mediante Nota SANTIVÁÑEZ/ARBIETO No. 009/2023 de fecha 10 de octubre de 2023, el Director de la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial aprobó el referido Informe Técnico Legal Final.

Durante la tramitación del procedimiento administrativo de delimitación se ha solicitado y procedido al registro en el nodo SIOT de la información presentada.

En fecha 28 de octubre de 2021, mediante Carta CE/UTL No. 144/2021 de 22 de octubre de 2021, se solicita el registro en el SIOT conforme el artículo 76 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la nota CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0650/2021 de 06 de diciembre de 2021, que establece que existe observaciones que deben ser subsanadas a fin de no viciar de nulidad el proceso; en ese sentido, una vez subsanadas la observaciones por Carta CE/UTL No. 132/2022 de 11 de abril de 2022, se aclaran las



observaciones y se solicita el registro en el SIOT conforme el artículo 76 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la nota CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0260/2022 de 03 de junio de 2022, que remite el registro SIOT N° 310522-MP-VA-DGOT-M-0115/2022 correspondiente al artículo 76 del Decreto Supremo No. 1560.

En fecha 11 de julio de 2022, mediante Carta CE/UTL No. 196/2022 de 08 de julio de 2022, se solicita el registro en el SIOT conforme el artículo 83 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la nota MPR/VA/DGOT/ULOT-0036-CAR/22 de 27 de julio de 2022, que remite el registro SIOT N° 260722-MP-VA-DGOT-M-0115/2022 correspondiente al artículo 83 del Decreto Supremo No. 1560.

En fecha 11 de octubre de 2023, mediante Carta CITE: CE/DTLyOT No.270/2023 de 10 de octubre de 2023, se solicitó al Viceministerio de Autonomías que proceda al registro en el SIOT conforme lo establecido en la última parte del artículo 90 del Decreto Supremo N° 1560, teniendo como respuesta la Carta MPR/VA/DGOT/ULOT-0577-CAR/23 de fecha 31 de octubre de 2023, recepcionada en fecha 15 de noviembre de 2023, que remite el registro SIOT N° 231023-MP-VA-DGOT-M-0115/2023 correspondiente al artículo 90 del Decreto Supremo No. 1560.

Mediante Informe Legal N° CITE: CI/DJ/2762/2023 de 07 de diciembre de 2023, emitido por la Dirección Jurídica, en merito a los antecedentes y el Informe Técnico Legal Final CITE: DTLyOT No. 123/2023 de 10 de octubre de 2023, se concluye que de acuerdo con lo descrito anteriormente, el proceso administrativo de Delimitación Intradepartamental por colindancia entre los Municipios de Santivañez y Arbieto se ha concluido conforme con lo previsto en la Ley No. 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, Decreto Supremo No. 1560 y Resolución Ministerial No 057/2013 - Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, por lo que se recomienda la prosecución del proceso administrativo, a efectos de su remisión al Gobernador del Departamento para la emisión de la Resolución de Delimitación correspondiente.

El parágrafo II del artículo 269 de la Constitución Política del Estado establece que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales y Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013, los Órganos Ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Departamentales a través de sus dependencias técnicas, se constituyen en la autoridad competente para llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales que involucren límites intradepartamentales, en función a la delegación competencial prevista en el artículo 3 parágrafo I de la citada Ley N° 339.

El numeral 1 del artículo 13 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales establece que son atribuciones de las dependencias técnicas de límites de los Órganos Ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, atender los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de las unidades territoriales intradepartamentales, a excepción de los tramos que comprometan límites interdepartamentales; asimismo, dispone el parágrafo II del artículo 27 de la Ley N° 339 que las Gobernadoras o los Gobernadores de los Gobiernos Autónomos Departamentales y/o responsables de las dependencias técnicas de límites, son autoridades conciliatorias para llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales intradepartamentales.

En función a las atribuciones descritas la Unidad de Límites dependiente del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, lleva adelante el proceso de referencia conforme el procedimiento descrito en los artículos 66 y siguientes, efectuando la apertura de cada una de las tres (3) etapas previstas, emitiendo los informes exigidos y adjuntando la documentación correspondiente.

Conforme lo determinado en el parágrafo I del artículo 56 de la Ley N° 339, una vez concluido el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación intradepartamental, la resolución que define



límites no conciliados será remitida por el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental competente al Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, debiendo acompañar la misma con las propuestas de delimitación presentadas por las partes en conflicto de acuerdo a Reglamento. La entidad competente del nivel central del Estado, deberá remitir toda la información del proceso administrativo de conciliación a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que ésta emita la Ley de convocatoria a referendo.

El artículo 82 del citado Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013 Reglamento de la Ley N° 339, establece que en la etapa de ejecución en campo, se suscribirán las siguientes actas: a. Acta de acuerdo, si las partes están de acuerdo con el vértice y/o tramo de delimitación; b. Acta de conciliación, si las partes hubieren llegado a un acuerdo con el vértice y/o tramo de delimitación; c. Actas de no conciliación, si las partes no hubieren llegado a un acuerdo con el vértice y/o tramo de delimitación; y d. Acta de reconocimiento, si en la identificación del vértice y/o tramo se encuentre presente sólo una de las partes.

El artículo 91 del referido Decreto Supremo N° 1560 determina que el informe técnico legal aprobado será remitido, adjuntando la documentación correspondiente, a la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental, a efectos de la verificación del cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales y la emisión del informe correspondiente, en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes de recibida la documentación.

El artículo 92 del citado D.S. 1560 señala que, en base al informe legal y los antecedentes del procedimiento, la Gobernadora o Gobernador emitirá la resolución de delimitación que homologue los acuerdos alcanzados y/o la resolución que determina límites no conciliados, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibida la documentación.

El Gobernador del Departamento de Cochabamba en uso de las atribuciones conferidas por la ley n° 339 de delimitación de unidades territoriales y decreto supremo n° 1560. Emite la Resolución Administrativa N° 779/2023, misma que Resuelve:

Artículo Primero. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS, dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental en el límite entre el Municipio de Santivañez (Unidad Territorial Solicitante) y el Municipio de Arbieta (Unidad Territorial Colindante), con actas de acuerdo suscritas en fecha 17 de septiembre de 2021, 30 de septiembre de 2021, 1° de octubre de 2021, 4 de noviembre de 2021 y 5 de noviembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

LÍMITE CONCILIADO CON ACTAS DE ACUERDO

No.	CÓDIGO ACTA Medidos en Campo INICIO	CÓDIGO ACTA Medidos en Campo FINAL	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE COMUNIDADES SANTIVAÑEZ	COLINDANTE COMUNIDADES ARBIETO	TIPO DE ACTA
1	1	32	301M0001	31710032	SINDICATO VILLA ROSARIO	OTB JAMACHUMA	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
2	32	33	31710032	31710033	COMUNIDAD MUYURINA	OTB JAMACHUMA	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
3	33	34	31710033	31710034	COMUNIDAD MUYURINA	SINDICATO AGROPECUARIO RAYO PAMPA	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
4	34	39	31710034	31710039	COMUNIDAD MUYURINA	OTB CANTO COPAPUJO	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO



5	39	42	31710039	31710042	SINDICATO VILLA ROSARIO	OTB CANTO COPAPUJO	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
6	42	56	31710042	31710056	SINDICATO BUENA VISTA	ACHIOTA	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
7	56	57	31710056	31710057	SINDICATO BUENA VISTA	SDTO. AGRARIO DE LA COMUNIDAD DE PATA CHURIGUA	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
8	57	77	31710057	31710077	COMUNIDAD CERRO VERDE PAMPA CHURIGUA	SDTO. AGRARIO DE LA COMUNIDAD DE PATA CHURIGUA	ACTA DE ACUERDO POR LÍMITE O TRAMO
9	77	77	31710077	31710077	COMUNIDAD CERRO VERDE PAMPA CHURIGUA	SDTO. AGRARIO DE LA COMUNIDAD DE PATA CHURIGUA	ACTA DE ACUERDO POR VÉRTICE

TABLA DE COORDENADAS
Parámetros Técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 19S Meridiano Central: -69° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodésicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm, sssss) Altura Elipsoidal: metros Datun Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros

Con Acta de Acuerdo por Límite o Tramo y Con Acta de Conciliación por Vértice (Tripartito)

Nº	VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN	TIPO DE ACTA
		LATITUD (SUR) (GG MM SS. SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS. SS)	ALTURA ELIPSOIDAL	ESTE	NORTE	ZONA		
1	301M0001	17°30'47.08201 "S	66°08'28.26977"W	3082.170	803565.118	8061403.902	19	Tripartito Cochabamba - Arbieta - Santivañez	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
2	31710002	17°30'57.72786 "S	66°08'24.03334"W	3041.950	803685.238	8061074.532	19	Lagunitas 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
3	31710003	17°31'14.57315 "S	66°08'07.59332"W	3035.094	804162.673	8060549.028	19	Lagunitas 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
4	31710004	17°31'19.44289 "S	66°08'04.82644"W	3063.869	804242.080	8060397.992	19	Lagunita Punta 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
5	31710005	17°31'20.69726 "S	66°08'03.82259"W	3057.235	804271.127	8060358.958	19	Lagunita Punta 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
6	31710006	17°31'22.56688	66°08'00.09051"W	3037.775	804380.412	8060299.784	19	Jatum Pampa	Acta de



		"S						1	Acuerdo por Límite o Tramo
7	31710007	17°31'23.98626 "S	66°07'58.48835"W	3036.070	804427.041	8060255.407	19	Jatum Pampa 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
8	31710008	17°31'25.82516 "S	66°07'57.77765"W	3032.967	804447.164	8060198.522	19	Jatum Pampa 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
9	31710009	17°31'26.67891 "S	66°07'57.16188"W	3032.564	804464.942	8060171.984	19	Jatum Pampa 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
10	31710010	17°31'27.69199 "S	66°07'56.28938"W	3030.612	804490.224	8060140.431	19	Jatum Pampa 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
11	31710011	17°31'31.24039 "S	66°07'54.53448"W	3009.875	804540.372	8060030.492	19	Jatum Pampa 6	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
12	31710012	17°31'40.36593 "S	66°07'49.62918"W	2929.774	804680.911	8059747.582	19	Llusta Llusta	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
13	31710013	17°31'43.53877 "S	66°07'46.58310"W	2917.159	804769.340	8059648.620	19	Chuto Naga 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
14	31710014	17°31'45.00296 "S	66°07'46.78428"W	2914.316	804762.722	8059603.667	19	Chuto Naga 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
15	31710015	17°31'48.40896 "S	66°07'44.33400"W	2869.112	804833.456	8059497.797	19	Chuto Naga 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
16	31710016	17°31'49.50153 "S	66°07'44.37469"W	2862.205	804831.748	8059464.205	19	Chuto Naga 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
17	31710017	17°31'52.74270 "S	66°07'42.96583"W	2831.011	804871.822	8059363.870	19	Jarka Mayu	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
18	31710018	17°31'57.01557 "S	66°07'39.45330"W	2803.635	804973.502	8059230.859	19	Muro 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
19	31710019	17°31'58.08296 "S	66°07'38.50587"W	2797.339	805000.968	8059197.601	19	muro 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
20	31710020	17°31'59.05303 "S	66°07'37.60118"W	2794.223	805027.217	8059167.355	19	La Pampa 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
21	31710021	17°31'59.82973 "S	66°07'37.60797"W	2793.673	805026.655	8059143.465	19	La Pampa 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
22	31710022	17°32'02.44214 "S	66°07'35.36104"W	2784.828	805091.754	8059062.097	19	La Pampa 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo



23	31710023	17°32'05.16543 "S	66°07'33.68128"W	2778.015	805140.062	8058977.572	19	La Pampa 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
24	31710024	17°32'06.92541 "S	66°07'32.27752"W	2773.921	805180.672	8058922.804	19	La Pampa 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
25	31710025	17°32'09.17130 "S	66°07'31.01899"W	2772.662	805216.770	8058853.152	19	Zona Sirpita 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
26	31710026	17°32'11.90346 "S	66°07'28.46030"W	2776.157	805291.012	8058767.961	19	Zona Sirpita 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
27	31710027	17°32'13.78331 "S	66°07'27.33681"W	2772.337	805323.294	8058709.630	19	Zona Sirpita 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
28	31710028	17°32'16.73738 "S	66°07'25.09802"W	2766.955	805387.991	8058617.754	19	Zona Sirpita 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
29	31710029	17°32'23.63385 "S	66°07'20.98911"W	2793.511	805506.042	8058403.763	19	Zona Sirpita 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
30	31710030	17°32'30.76121 "S	66°07'14.79400"W	2746.022	805685.550	8058181.735	19	Sobre empedrado	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
31	31710031	17°32'35.64160 "S	66°07'10.40701"W	2760.847	805812.742	8058029.637	19	Pata Punta 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
32	31710032	17°32'48.24795 "S	66°07'00.68001"W	2990.034	806093.915	8057637.474	19	Pata Punta 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
33	31710033	17°32'47.87954 "S	66°06'58.49937"W	2991.056	806158.441	8057647.830	19	Pata Punta 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
34	31710034	17°32'50.78405 "S	66°06'56.86179"W	2984.123	806205.411	8057557.745	19	Pata Punta 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
35	31710035	17°33'09.48092 "S	66°06'55.74921"W	2850.246	806229.505	8056982.075	19	Bajada Jatun Pata 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
36	31710036	17°33'17.51289 "S	66°06'55.02105"W	2772.949	806247.238	8056734.661	19	Bajada Jatun Pata 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
37	31710037	17°33'20.27888 "S	66°06'54.87016"W	2769.013	806250.397	8056649.504	19	Cerca	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
38	31710038	17°33'23.66453 "S	66°06'55.48885"W	2771.524	806230.557	8056545.628	19	Cruce Camino	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
39	31710039	17°33'34.40432 "S	66°06'57.96294"W	2780.804	806152.526	8056216.350	19	Nachu Pichaca 1	Acta de Acuerdo por Límite



									o Tramo
40	31710040	17°33'54.59205 "S	66°06'59.97589"W	2977.718	806083.688	8055596.219	19	Nachu Pichaca 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
41	31710041	17°34'12.26474 "S	66°07'09.97918"W	3005.172	805780.251	8055057.041	19	Quinsaqaqa	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
42	31710042	17°34'29.58792 "S	66°07'17.90568"W	3205.121	805538.271	8054527.681	19	Jusku Punta	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
43	31710043	17°34'39.36502 "S	66°07'19.90028"W	3296.196	805474.851	8054227.803	19	Sauce Punta 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
44	31710044	17°34'43.14248 "S	66°07'20.34195"W	3315.301	805460.056	8054111.795	19	Sauce Punta 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
45	31710045	17°34'44.86231 "S	66°07'21.62569"W	3330.700	805421.374	8054059.464	19	Sauce Punta 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
46	31710046	17°34'47.03872 "S	66°07'28.41775"W	3331.565	805219.953	8053995.553	19	Sauce Punta 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
47	31710047	17°34'48.34006 "S	66°07'31.28065"W	3325.946	805134.874	8053956.801	19	Sauce Punta 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
48	31710048	17°34'51.95699 "S	66°07'36.97382"W	3374.888	804965.207	8053848.081	19	Sauce Punta 6	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
49	31710049	17°34'51.98211 "S	66°07'40.94832"W	3408.832	804847.926	8053849.086	19	Estancia Achiota 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
50	31710050	17°34'54.19154 "S	66°07'44.96128"W	3419.338	804728.492	8053782.911	19	Estancia Achiota 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
51	31710051	17°34'57.44615 "S	66°07'49.18629"W	3406.219	804602.316	8053684.679	19	Estancia Achiota 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
52	31710052	17°35'04.47067 "S	66°07'57.63652"W	3385.020	804349.721	8053472.360	19	Estancia Achiota 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
53	31710053	17°35'18.08241 "S	66°07'59.78521"W	3433.610	804279.989	8053054.586	19	Jatun Churigua 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
54	31710054	17°35'23.62908 "S	66°07'59.76737"W	3465.567	804277.933	8052883.948	19	Jatun Churigua 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
55	31710055	17°35'27.43417 "S	66°08'00.55444"W	3502.153	804252.940	8052767.245	19	Jatun Churigua 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
56	31710056	17°35'28.22508	66°08'00.92151"W	3507.752	804241.742	8052743.078	19	Jatun	Acta de



		"S						Churigua 4	Acuerdo por Límite o Tramo
57	31710057	17°35'30.07181 "S	66°08'04.98939"W	3524.799	804120.865	8052688.084	19	Jatun Churigua 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
58	31710058	17°35'36.23087 "S	66°08'05.39884"W	3569.848	804105.919	8052498.798	19	Jatun Churigua 6	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
59	31710059	17°35'39.06288 "S	66°08'05.98737"W	3580.915	804087.238	8052411.941	19	Jatun Churigua 7	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
60	31710060	17°35'45.74554 "S	66°08'11.06716"W	3594.803	803934.259	8052208.631	19	Jatun Churigua 8	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
61	31710061	17°35'47.64875 "S	66°08'09.72678"W	3583.820	803972.919	8052149.485	19	Jatun Churigua 9	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
62	31710062	17°35'48.93926 "S	66°08'06.70061"W	3582.517	804061.599	8052108.436	19	Jatun Churigua 10	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
63	31710063	17°35'51.26407 "S	66°08'08.19802"W	3579.974	804016.339	8052037.587	19	Jatun Churigua 11	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
64	31710064	17°35'54.60824 "S	66°08'08.66231"W	3586.172	804001.085	8051934.918	19	Jatun Churigua 12	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
65	31710065	17°36'00.82431 "S	66°08'02.76224"W	3595.074	804172.257	8051741.062	19	Yuncas Orkho 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
66	31710066	17°36'03.01514 "S	66°08'03.10972"W	3592.926	804160.986	8051673.821	19	Yuncas Orkho 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
67	31710067	17°36'04.98396 "S	66°08'02.67261"W	3591.110	804172.965	8051613.060	19	Yuncas Orkho 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
68	31710068	17°36'11.13789 "S	66°08'00.20051"W	3609.316	804243.030	8051422.644	19	Yuncas Orkho 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
69	31710069	17°36'11.20349 "S	66°07'59.21664"W	3608.136	804272.025	8051420.187	19	Yuncas Orkho 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
70	31710070	17°36'14.77836 "S	66°07'55.48356"W	3567.709	804380.491	8051308.546	19	Yuncas Orkho 6	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
71	31710071	17°36'22.78586 "S	66°07'53.52470"W	3479.437	804434.548	8051061.338	19	Yuncas Orkho 7	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
72	31710072	17°36'34.05270 "S	66°07'58.37650"W	3421.300	804286.163	8050716.908	19	Chasca Pucara 1	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo



73	31710073	17°36'40.83196 "S	66°08'00.03777"W	3379.843	804233.994	8050509.102	19	Chasca Pucara 2	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
74	31710074	17°36'43.79276 "S	66°08'00.16578"W	3378.373	804228.838	8050418.077	19	Chasca Pucara 3	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
75	31710075	17°36'45.29528 "S	66°07'55.97718"W	3380.797	804351.702	8050369.983	19	Chasca Pucara 4	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
76	31710076	17°36'48.46663 "S	66°07'51.62359"W	3371.128	804478.655	8050270.477	19	Chasca Pucara 5	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
77	31710077	17°36'53.05665 "S	66°07'47.11894"W	3413.700	804609.400	8050127.259	19	Chasca Pucara 6	Acta de Acuerdo por Vértice

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE

El límite entre los Municipios de: Santivañez y Arbieta del Departamento de Cochabamba, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El límite comienza por el **Vértice 301M0001**, denominado **Tripartito Cochabamba - Arbieta - Santivañez** con coordenadas Geográficas: **Latitud** 17°30'47.08201"S, **Longitud** 66°08'28.26977"W y coordenadas UTM: **Este** 803565.118, **Norte** 8061403.902, ubicado en Mojón Pampa, misma que constituye el **TRIPARTITO** entre los Municipios de **Santivañez, Arbieta y Cochabamba**, el límite prosigue en línea recta hasta llegar al **Vértice 31710002**, denominado **Lagunitas 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°30'57.72786"S, **Longitud** 66°08'24.03334"W y coordenadas UTM: **Este** 803685.238, **Norte** 8061074.532, ubicado en un arbol de Thago, tambien es lindero entre Villa Rosario Jamachuma, el límite continua en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710003**, denominado **Lagunitas 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'14.57315"S, **Longitud** 66°08'07.59332"W y coordenadas UTM: **Este** 804162.673, **Norte** 8060549.028, ubicado en la ladera del lugar de Lagunitas, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710004**, denominado **Lagunita Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'19.44289"S, **Longitud** 66°08'04.82644"W y coordenadas UTM: **Este** 804242.080, **Norte** 8060397.992, ubicado en el Cerro Lagunita Punta, el límite continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710005**, denominado **Lagunita Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'20.69726"S, **Longitud** 66°08'03.82259"W y coordenadas UTM: **Este** 804271.127, **Norte** 8060358.958, ubicado en el cerro de Lagunita Punta, sigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710006**, denominado **Jatun Pampa 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'22.56688"S, **Longitud** 66°08'00.09051"W y coordenadas UTM: **Este** 804380.412, **Norte** 8060299.784, ubicado en la ladera de Jatun Pampa, el límite continua en línea recta hasta localizar **Vértice 31710007**, denominado **Jatun Pampa 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'23.98626"S, **Longitud** 66°07'58.48835"W y coordenadas UTM: **Este** 804427.041, **Norte** 8060255.407, ubicado en la ladera de Jatun Pampa, el límite prosigue bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710008**, denominado **Jatun Pampa 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'25.82516"S, **Longitud** 66°07'57.77765"W y coordenadas UTM: **Este** 804447.164, **Norte** 8060198.522, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, sigue el límite bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710009**, denominado **Jatun Pampa 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'26.67891"S, **Longitud** 66°07'57.16188"W y coordenadas UTM: **Este** 804464.942, **Norte** 8060171.984, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, el límite prosigue bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710010**, denominado **Jatun Pampa 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'27.69199"S, **Longitud** 66°07'56.28938"W y coordenadas UTM: **Este** 804490.224, **Norte** 8060140.431, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, continua el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710011**, denominado **Jatun Pampa 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud**



17°31'31.24039"S, **Longitud** 66°07'54.53448"W y coordenadas UTM: **Este** 804540.372, **Norte** 8060030.492, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, prosigue el límite bajando en línea recta hasta localizar **Vértice 31710012**, denominado **Llusta Llusta** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'40.36593"S, **Longitud** 66°07'49.62918"W y coordenadas UTM: **Este** 804680.911, **Norte** 8059747.582, ubicado en el pico del Cerro Llusta Llusta, el límite sigue de la misma manera bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710013**, denominado **Chuto Naga 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'43.53877"S, **Longitud** 66°07'46.58310"W y coordenadas UTM: **Este** 804769.340, **Norte** 8059648.620, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, prosigue el límite bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710014**, denominado **Chuto Naga 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'45.00296"S, **Longitud** 66°07'46.78428"W y coordenadas UTM: **Este** 804762.722, **Norte** 8059603.667, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, el límite continúa bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710015**, denominado **Chuto Naga 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'48.40896"S, **Longitud** 66°07'44.33400"W y coordenadas UTM: **Este** 804833.456, **Norte** 8059497.797, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, prosigue el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710016**, denominado **Chuto Naga 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'49.50153"S, **Longitud** 66°07'44.37469"W y coordenadas UTM: **Este** 804831.748, **Norte** 8059464.205, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, el límite sigue bajando en línea recta hasta localizar **Vértice 31710017**, denominado **Jarka Mayu** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'52.74270"S, **Longitud** 66°07'42.96583"W y coordenadas UTM: **Este** 804871.822, **Norte** 8059363.870, ubicado en cercanías de la quebrada Jarka Mayu, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710018**, denominado **Muro 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'57.01557"S, **Longitud** 66°07'39.45330"W y coordenadas UTM: **Este** 804973.502, **Norte** 8059230.859, ubicado en el muro de piedra, continúa el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710019**, denominado **muro 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'58.08296"S, **Longitud** 66°07'38.50587"W y coordenadas UTM: **Este** 805000.968, **Norte** 8059197.601, ubicado en el muro de piedra, el límite prosigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710020**, denominado **La Pampa 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'59.05303"S, **Longitud** 66°07'37.60118"W y coordenadas UTM: **Este** 805027.217, **Norte** 8059167.355, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite sigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710021**, denominado **La Pampa 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'59.82973"S, **Longitud** 66°07'37.60797"W y coordenadas UTM: **Este** 805026.655, **Norte** 8059143.465, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710022**, denominado **La Pampa 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'02.44214"S, **Longitud** 66°07'35.36104"W y coordenadas UTM: **Este** 805091.754, **Norte** 8059062.097, ubicado en la pampa, sobre el bordo, continúa el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710023**, denominado **La Pampa 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'05.16543"S, **Longitud** 66°07'33.68128"W y coordenadas UTM: **Este** 805140.062, **Norte** 8058977.572, ubicado en la pampa, sobre el bordo, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710024**, denominado **La Pampa 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'06.92541"S, **Longitud** 66°07'32.27752"W y coordenadas UTM: **Este** 805180.672, **Norte** 8058922.804, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite sigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710025**, denominado **Zona Sirpita 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'09.17130"S, **Longitud** 66°07'31.01899"W y coordenadas UTM: **Este** 805216.770, **Norte** 8058853.152, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, el límite prosigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710026**, denominado **Zona Sirpita 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'11.90346"S, **Longitud** 66°07'28.46030"W y coordenadas UTM: **Este** 805291.012, **Norte** 8058767.961, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, continúa el límite en línea recta hasta localizar **Vértice 31710027**, denominado **Zona Sirpita 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'13.78331"S, **Longitud** 66°07'27.33681"W y coordenadas UTM: **Este** 805323.294, **Norte** 8058709.630, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710028**, denominado **Zona Sirpita 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'16.73738"S, **Longitud** 66°07'25.09802"W y coordenadas UTM: **Este** 805387.991, **Norte** 8058617.754, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710029**, denominado **Zona Sirpita 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'23.63385"S, **Longitud** 66°07'20.98911"W y coordenadas UTM: **Este** 805506.042, **Norte** 8058403.763, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, prosigue el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710030**, denominado **Sobre empedrado** con coordenadas geodésicas: **Latitud**



17°32'30.76121"S, **Longitud** 66°07'14.79400"W y coordenadas UTM: **Este** 805685.550, **Norte** 8058181.735, ubicado en linde de zona Sirpita sobre el camino de empedrado, el límite continua en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710031**, denominado **Pata Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'35.64160"S, **Longitud** 66°07'10.40701"W y coordenadas UTM: **Este** 805812.742, **Norte** 8058029.637, ubicado en la cuesta arriba de Cerro Jatun Pata Punta, el límite prosigue subiendo en línea recta hasta localizar **Vértice 31710032**, denominado **Pata Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'48.24795"S, **Longitud** 66°07'00.68001"W y coordenadas UTM: **Este** 806093.915, **Norte** 8057637.474, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, sigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710033**, denominado **Pata Punta 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'47.87954"S, **Longitud** 66°06'58.49937"W y coordenadas UTM: **Este** 806158.441, **Norte** 8057647.830, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710034**, denominado **Pata Punta 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'50.78405"S, **Longitud** 66°06'56.86179"W y coordenadas UTM: **Este** 806205.411, **Norte** 8057557.745, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, continua el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710035**, denominado **Bajada Jatun Pata 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'09.48092"S, **Longitud** 66°06'55.74921"W y coordenadas UTM: **Este** 806229.505, **Norte** 8056982.075, ubicado en la bajada de Cerro Jatun Pata, el límite prosigue bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710036**, denominado **Bajada Jatun Pata 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'17.51289"S, **Longitud** 66°06'55.02105"W y coordenadas UTM: **Este** 806247.238, **Norte** 8056734.661, ubicado en el arbol de Molle en la bajada de Cerro Jatun Pata, sigue el límite en línea recta hasta localizar **Vértice 31710037**, denominado **Cerca** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'20.27888"S, **Longitud** 66°06'54.87016"W y coordenadas UTM: **Este** 806250.397, **Norte** 8056649.504, ubicado en el borde de la cerca y camino de acceso, el límite prosigue en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710038**, denominado **Cruce Camino** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'23.66453"S, **Longitud** 66°06'55.48885"W y coordenadas UTM: **Este** 806230.557, **Norte** 8056545.628, ubicado en el cruce de caminos, el límite continua en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710039**, denominado **Nachu Pichaca 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'34.40432"S, **Longitud** 66°06'57.96294"W y coordenadas UTM: **Este** 806152.526, **Norte** 8056216.350, ubicado en la subida de Cerro Nachu Pichaca, prosigue el límite subiendo en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710040**, denominado **Nachu Pichaca 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'54.59205"S, **Longitud** 66°06'59.97589"W y coordenadas UTM: **Este** 806083.688, **Norte** 8055596.219, ubicado en el Cerro Nachu Pichaca, el límite sigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710041**, denominado **Quinsaqaqa** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'12.26474"S, **Longitud** 66°07'09.97918"W y coordenadas UTM: **Este** 805780.251, **Norte** 8055057.041, ubicado en el lugar de Quinsaqaqa, sigue el límite subiendo por la loma en línea recta hasta localizar el **Vértice 31710042**, denominado **Jusku Punta** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'29.58792"S, **Longitud** 66°07'17.90568"W y coordenadas UTM: **Este** 805538.271, **Norte** 8054527.681, ubicado en el de Wayra Jusku Punta, el límite continua en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710043**, denominado **Sauce Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'39.36502"S, **Longitud** 66°07'19.90028"W y coordenadas UTM: **Este** 805474.851, **Norte** 8054227.803, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710044**, denominado **Sauce Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'43.14248"S, **Longitud** 66°07'20.34195"W y coordenadas UTM: **Este** 805460.056, **Norte** 8054111.795, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite sigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710045**, denominado **Sauce Punta 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'44.86231"S, **Longitud** 66°07'21.62569"W y coordenadas UTM: **Este** 805421.374, **Norte** 8054059.464, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, prosigue el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta hallar el **Vértice 31710046**, denominado **Sauce Punta 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'47.03872"S, **Longitud** 66°07'28.41775"W y coordenadas UTM: **Este** 805219.953, **Norte** 8053995.553, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, Continua el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta localizar el **Vértice 31710047**, denominado **Sauce Punta 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'48.34006"S, **Longitud** 66°07'31.28065"W y coordenadas UTM: **Este** 805134.874, **Norte** 8053956.801, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite prosigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta encontrar el **Vértice 31710048**, denominado **Sauce Punta 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'51.95699"S, **Longitud** 66°07'36.97382"W y coordenadas UTM: **Este** 804965.207, **Norte** 8053848.081, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta,



el límite sigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta alcanzar el **Vértice 31710049**, denominado **Estancia Achiota 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'51.98211"S, **Longitud** 66°07'40.94832"W y coordenadas UTM: **Este** 804847.926, **Norte** 8053849.086, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, prosigue el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 31710050**, denominado **Estancia Achiota 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'54.19154"S, **Longitud** 66°07'44.96128"W y coordenadas UTM: **Este** 804728.492, **Norte** 8053782.911, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite continua en línea recta por la divisoria de aguas hasta hallar el **Vértice 31710051**, denominado **Estancia Achiota 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'57.44615"S, **Longitud** 66°07'49.18629"W y coordenadas UTM: **Este** 804602.316, **Norte** 8053684.679, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite prosigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta localizar **Vértice 31710052**, denominado **Estancia Achiota 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'04.47067"S, **Longitud** 66°07'57.63652"W y coordenadas UTM: **Este** 804349.721, **Norte** 8053472.360, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite sigue en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710053**, denominado **Jatun Churigua 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'18.08241"S, **Longitud** 66°07'59.78521"W y coordenadas UTM: **Este** 804279.989, **Norte** 8053054.586, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710054**, denominado **Jatun Churigua 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'23.62908"S, **Longitud** 66°07'59.76737"W y coordenadas UTM: **Este** 804277.933, **Norte** 8052883.948, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710055**, denominado **Jatun Churigua 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'27.43417"S, **Longitud** 66°08'00.55444"W y coordenadas UTM: **Este** 804252.940, **Norte** 8052767.245, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710056**, denominado **Jatun Churigua 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'28.22508"S, **Longitud** 66°08'00.92151"W y coordenadas UTM: **Este** 804241.742, **Norte** 8052743.078, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite sigue en línea hasta localizar el **Vértice 31710057**, denominado **Jatun Churigua 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'30.07181"S, **Longitud** 66°08'04.98939"W y coordenadas UTM: **Este** 804120.865, **Norte** 8052688.084, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue subiendo en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710058**, denominado **Jatun Churigua 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'36.23087"S, **Longitud** 66°08'05.39884"W y coordenadas UTM: **Este** 804105.919, **Norte** 8052498.798, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, continua el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710059**, denominado **Jatun Churigua 7** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'39.06288"S, **Longitud** 66°08'05.98737"W y coordenadas UTM: **Este** 804087.238, **Norte** 8052411.941, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710060**, denominado **Jatun Churigua 8** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'45.74554"S, **Longitud** 66°08'11.06716"W y coordenadas UTM: **Este** 803934.259, **Norte** 8052208.631, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite sigue en línea recta hasta hallar al **Vértice 31710061**, denominado **Jatun Churigua 9** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'47.64875"S, **Longitud** 66°08'09.72678"W y coordenadas UTM: **Este** 803972.919, **Norte** 8052149.485, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta localizar el **Vértice 31710062**, denominado **Jatun Churigua 10** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'48.93926"S, **Longitud** 66°08'06.70061"W y coordenadas UTM: **Este** 804061.599, **Norte** 8052108.436, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, continua el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710063**, denominado **Jatun Churigua 11** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'51.26407"S, **Longitud** 66°08'08.19802"W y coordenadas UTM: **Este** 804016.339, **Norte** 8052037.587, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710064**, denominado **Jatun Churigua 12** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'54.60824"S, **Longitud** 66°08'08.66231"W y coordenadas UTM: **Este** 804001.085, **Norte** 8051934.918, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, sigue el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710065**, denominado **Yuncas Orkho 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'00.82431"S, **Longitud** 66°08'02.76224"W y coordenadas UTM: **Este** 804172.257, **Norte** 8051741.062, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, prosigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710066**, denominado **Yuncas Orkho 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'03.01514"S, **Longitud** 66°08'03.10972"W y coordenadas UTM: **Este** 804160.986, **Norte** 8051673.821, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite continua en línea recta hasta localizar **Vértice 31710067**, denominado **Yuncas Orkho 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud**



17°36'04.98396"S, **Longitud** 66°08'02.67261"W y coordenadas UTM: **Este** 804172.965, **Norte** 8051613.060, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710068**, denominado **Yuncas Orkho 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'11.13789"S, **Longitud** 66°08'00.20051"W y coordenadas UTM: **Este** 804243.030, **Norte** 8051422.644, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710069**, denominado **Yuncas Orkho 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'11.20349"S, **Longitud** 66°07'59.21664"W y coordenadas UTM: **Este** 804272.025, **Norte** 8051420.187, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite prosigue bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710070**, denominado **Yuncas Orkho 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'14.77836"S, **Longitud** 66°07'55.48356"W y coordenadas UTM: **Este** 804380.491, **Norte** 8051308.546, ubicado en la bajada del Cerro Yuncas Orkho, continua el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710071**, denominado **Yuncas Orkho 7** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'22.78586"S, **Longitud** 66°07'53.52470"W y coordenadas UTM: **Este** 804434.548, **Norte** 8051061.338, ubicado en la bajada del Cerro Yuncas Orkho, el límite prosigue bajando en línea recta hasta localizar en **Vértice 31710072**, denominado **Chasca Pucara 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'34.05270"S, **Longitud** 66°07'58.37650"W y coordenadas UTM: **Este** 804286.163, **Norte** 8050716.908, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, sigue el límite bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710073**, denominado **Chasca Pucara 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'40.83196"S, **Longitud** 66°08'00.03777"W y coordenadas UTM: **Este** 804233.994, **Norte** 8050509.102, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite prosigue bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710074**, denominado **Chasca Pucara 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'43.79276"S, **Longitud** 66°08'00.16578"W y coordenadas UTM: **Este** 804228.838, **Norte** 8050418.077, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, continua el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710075**, denominado **Chasca Pucara 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'45.29528"S, **Longitud** 66°07'55.97718"W y coordenadas UTM: **Este** 804351.702, **Norte** 8050369.983, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite prosigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710076**, denominado **Chasca Pucara 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'48.46663"S, **Longitud** 66°07'51.62359"W y coordenadas UTM: **Este** 804478.655, **Norte** 8050270.477, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite sigue en línea recta hasta localizar **Vértice 31710077**, denominado **Chasca Pucara 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'53.05665"S, **Longitud** 66°07'47.11894"W y coordenadas UTM: **Este** 804609.400, **Norte** 8050127.259, ubicado en el Cerro Chasca Pucara constituido como final del límite.

Artículo Segundo. - Dentro del proceso de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios Santivañez y Arbieto, se han identificado las siguientes comunidades cuyos nombres tiene carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

Parámetros Técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 19S Meridiano Central: -69° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodésicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm,sssss) Altura Elipsoidal: metros Datun Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros

LISTA DE COORDENADAS DE LAS COMUNIDADES

Municipio de Santivañez



Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS84		COORDENADAS UTM WGS84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE (UTM)	NORTE (UTM)	ZONA
1	Comunidad Muyurina	17°32'56.67604"S	66°07'39.05319" W	804957.556	8057395.366	19
2	Sindicato Buena Vista	17°33'15.57584"S	66°07'33.25008" W	805120.007	8056811.365	19
3	Comunidad Cerro Verde Pampa Churigua	17°33'32.04800"S	66°08'00.19351" W	804317.259	8056316.663	19
4	Sindicato Villa Rosario	17°36'50.14122"S	66°08'27.32765" W	803424.607	8050234.907	19

Municipio de Arbieta

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS84		COORDENADAS UTM WGS84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE (UTM)	NORTE (UTM)	ZONA
1	Sindicato Agropecuario Rayo Pampa	17°32'06.98984"S	66°07'03.60009" W	806027.000	8058908.000	19
2	Sdto. Agrario de la Comunidad de Pata Churigua	17°32'47.19334"S	66°06'09.66281" W	807600.000	8057647.000	19
3	Achiota	17°36'52.73004"S	66°06'02.66199" W	807691.057	8050090.316	19
4	OTB Canto Copapujyo	17°35'21.27949"S	66°07'14.86430" W	805603.853	8052936.136	19
5	OTB Jamachuma	17°33'24.89121"S	66°06'25.89951" W	807103.157	8056494.601	19

Artículo Tercero. - El mapa elaborado en base a las coordenadas y de acuerdos establecidos en las actas forma parte indisoluble de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la remisión del Expediente Administrativo N° 40 del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental, en el límite municipal con los datos antes referidos entre los municipios de Santivañez (unidad territorial solicitante) y Arbieta (unidad territorial colindante) al Ministerio de la Presidencia, para que a través de este se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente trámite legislativo y emisión de la Ley de Delimitación con actas de acuerdo.

Artículo Quinto. - Se dispone la notificación a las partes con la presente Resolución Administrativa, conforme dispone el artículo 97 del decreto Supremo No. 1560 de 17 de abril de 2013.

Artículo Sexto. - Se dispone que la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba proceda a la notificación de las partes con la presente Resolución.

Artículo Séptimo. - La presente Resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.



Artículo Octavo. - Queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución, la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

El Gobernador de Cochabamba en uso de sus atribuciones Departamentales emite la Resolución Administrativa Departamental signada RAD- 779/2023

V. CONCLUSIÓN.

Habiéndose procedido a la revisión por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, de todos los documentos de respaldo adheridos al Proyecto de Ley y en merito a las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias intervinientes Dirección de Límites de la Gobernación, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar y Secretaria Técnica de la C.S. sobre el Proyecto de Ley signado **PL. 113 2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y ARBIETO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores se evidencio que el Proyecto de Ley ha cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos instituidos para su consideración, tratamiento y aprobación, en tal razón Secretaria Técnica emite el informe final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 5/2024** el mismo que recomienda al pleno de senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su Aprobación sin Modificaciones como instancia de origen procediendo a emitir la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR sin MODIFICACIONES PL. 113/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ DE LA PROVINCIA CAPINOTA Y ARBIETO DE LA PROVINCIA ESTEBAN ARZE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos.

Firman: Senadora Claudia Egüez Alagarnaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTIVÁÑEZ Y ARBIETO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental entre el Municipio de Santiváñez de la Provincia Capinota y el Municipio de Arbieto de la Provincia Esteban Arze



del Departamento de Cochabamba.

Artículo 2. (APROBACIÓN DE DELIMITACIÓN POR LÍMITE). En cumplimiento a la Ley No. 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite intradepartamental entre el Municipio de Santivañez de la Provincia Capinota y el Municipio de Arbieto de la Provincia Esteban Arze, con setenta y siete (77) vértices acordados, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite entre los Municipios de Santivañez y Arbieto, correspondiente a setenta y siete (77) vértices acordados definidos por coordenadas precisas, que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

LÍMITE CONCILIADO (CON ACTAS DE ACUERDO)

El límite comienza por el **Vértice 301M0001**, denominado **Tripartito Cochabamba - Arbieto - Santivañez** con coordenadas Geográficas: **Latitud** 17°30'47.08201"S, **Longitud** 66°08'28.26977"W y coordenadas UTM: **Este** 803565.118, **Norte** 8061403.902, ubicado en Mojón Pampa, misma que constituye el **TRIPARTITO** entre los Municipios de **Santivañez, Arbieto y Cochabamba**, el límite prosigue en línea recta hasta llegar al **Vértice 31710002**, denominado **Lagunitas 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°30'57.72786"S, **Longitud** 66°08'24.03334"W y coordenadas UTM: **Este** 803685.238, **Norte** 8061074.532, ubicado en un árbol de Thago, también es lindero entre Villa Rosario Jamachuma, el límite continua en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710003**, denominado **Lagunitas 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'14.57315"S, **Longitud** 66°08'07.59332"W y coordenadas UTM: **Este** 804162.673, **Norte** 8060549.028, ubicado en la ladera del lugar de Lagunitas, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710004**, denominado **Lagunita Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'19.44289"S, **Longitud** 66°08'04.82644"W y coordenadas UTM: **Este** 804242.080, **Norte** 8060397.992, ubicado en el Cerro Lagunita Punta, el límite continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710005**, denominado **Lagunita Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'20.69726"S, **Longitud** 66°08'03.82259"W y coordenadas UTM: **Este** 804271.127, **Norte** 8060358.958, ubicado en el cerro de Lagunita Punta, sigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710006**, denominado **Jatun Pampa 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'22.56688"S, **Longitud** 66°08'00.09051"W y coordenadas UTM: **Este** 804380.412, **Norte** 8060299.784, ubicado en la ladera de Jatun Pampa, el límite continua en línea recta hasta localizar **Vértice 31710007**, denominado **Jatun Pampa 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'23.98626"S, **Longitud** 66°07'58.48835"W y coordenadas UTM: **Este** 804427.041, **Norte** 8060255.407, ubicado en la ladera de Jatun Pampa, el límite prosigue bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710008**, denominado **Jatun Pampa 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'25.82516"S, **Longitud** 66°07'57.77765"W y coordenadas UTM: **Este** 804447.164, **Norte** 8060198.522, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, sigue el límite bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710009**, denominado **Jatun Pampa 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'26.67891"S, **Longitud** 66°07'57.16188"W y coordenadas UTM: **Este** 804464.942, **Norte** 8060171.984, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, el límite prosigue bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710010**, denominado **Jatun Pampa 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'27.69199"S, **Longitud** 66°07'56.28938"W y coordenadas UTM: **Este** 804490.224, **Norte** 8060140.431, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, continua el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710011**, denominado **Jatun Pampa 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'31.24039"S, **Longitud** 66°07'54.53448"W y coordenadas UTM: **Este** 804540.372, **Norte** 8060030.492, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, prosigue el límite bajando en línea recta hasta localizar **Vértice 31710012**, denominado **Llusta Llusta** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'40.36593"S, **Longitud** 66°07'49.62918"W y coordenadas UTM: **Este** 804680.911, **Norte** 8059747.582, ubicado en el pico del Cerro Llusta Llusta, el límite sigue de la misma manera bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710013**, denominado **Chuto Naga 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'43.53877"S, **Longitud** 66°07'46.58310"W y coordenadas UTM: **Este** 804769.340, **Norte** 8059648.620, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, prosigue el límite bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710014**,



denominado **Chuto Naga 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'45.00296"S, **Longitud** 66°07'46.78428"W y coordenadas UTM: **Este** 804762.722, **Norte** 8059603.667, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, el límite continúa bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710015**, denominado **Chuto Naga 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'48.40896"S, **Longitud** 66°07'44.33400"W y coordenadas UTM: **Este** 804833.456, **Norte** 8059497.797, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, prosigue el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710016**, denominado **Chuto Naga 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'49.50153"S, **Longitud** 66°07'44.37469"W y coordenadas UTM: **Este** 804831.748, **Norte** 8059464.205, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, el límite sigue bajando en línea recta hasta localizar **Vértice 31710017**, denominado **Jarka Mayu** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'52.74270"S, **Longitud** 66°07'42.96583"W y coordenadas UTM: **Este** 804871.822, **Norte** 8059363.870, ubicado en cercanías de la quebrada Jarka Mayu, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710018**, denominado **Muro 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'57.01557"S, **Longitud** 66°07'39.45330"W y coordenadas UTM: **Este** 804973.502, **Norte** 8059230.859, ubicado en el muro de piedra, continua el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710019**, denominado **muro 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'58.08296"S, **Longitud** 66°07'38.50587"W y coordenadas UTM: **Este** 805000.968, **Norte** 8059197.601, ubicado en el muro de piedra, el límite prosigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710020**, denominado **La Pampa 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'59.05303"S, **Longitud** 66°07'37.60118"W y coordenadas UTM: **Este** 805027.217, **Norte** 8059167.355, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite sigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710021**, denominado **La Pampa 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'59.82973"S, **Longitud** 66°07'37.60797"W y coordenadas UTM: **Este** 805026.655, **Norte** 8059143.465, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710022**, denominado **La Pampa 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'02.44214"S, **Longitud** 66°07'35.36104"W y coordenadas UTM: **Este** 805091.754, **Norte** 8059062.097, ubicado en la pampa, sobre el bordo, continua el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710023**, denominado **La Pampa 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'05.16543"S, **Longitud** 66°07'33.68128"W y coordenadas UTM: **Este** 805140.062, **Norte** 8058977.572, ubicado en la pampa, sobre el bordo, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710024**, denominado **La Pampa 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'06.92541"S, **Longitud** 66°07'32.27752"W y coordenadas UTM: **Este** 805180.672, **Norte** 8058922.804, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite sigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710025**, denominado **Zona Sirpita 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'09.17130"S, **Longitud** 66°07'31.01899"W y coordenadas UTM: **Este** 805216.770, **Norte** 8058853.152, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, el límite prosigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710026**, denominado **Zona Sirpita 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'11.90346"S, **Longitud** 66°07'28.46030"W y coordenadas UTM: **Este** 805291.012, **Norte** 8058767.961, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, continua el límite en línea recta hasta localizar **Vértice 31710027**, denominado **Zona Sirpita 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'13.78331"S, **Longitud** 66°07'27.33681"W y coordenadas UTM: **Este** 805323.294, **Norte** 8058709.630, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710028**, denominado **Zona Sirpita 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'16.73738"S, **Longitud** 66°07'25.09802"W y coordenadas UTM: **Este** 805387.991, **Norte** 8058617.754, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710029**, denominado **Zona Sirpita 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'23.63385"S, **Longitud** 66°07'20.98911"W y coordenadas UTM: **Este** 805506.042, **Norte** 8058403.763, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, prosigue el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710030**, denominado **Sobre empedrado** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'30.76121"S, **Longitud** 66°07'14.79400"W y coordenadas UTM: **Este** 805685.550, **Norte** 8058181.735, ubicado en linde de zona Sirpita sobre el camino de empedrado, el límite continua en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710031**, denominado **Pata Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'35.64160"S, **Longitud** 66°07'10.40701"W y coordenadas UTM: **Este** 805812.742, **Norte** 8058029.637, ubicado en la cuesta arriba de Cerro Jatun Pata Punta, el límite prosigue subiendo en línea recta hasta localizar **Vértice 31710032**, denominado **Pata Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'48.24795"S, **Longitud** 66°07'00.68001"W y coordenadas UTM: **Este** 806093.915, **Norte** 8057637.474, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, sigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice**



31710033, denominado **Pata Punta 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'47.87954"S, **Longitud** 66°06'58.49937"W y coordenadas UTM: **Este** 806158.441, **Norte** 8057647.830, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710034**, denominado **Pata Punta 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'50.78405"S, **Longitud** 66°06'56.86179"W y coordenadas UTM: **Este** 806205.411, **Norte** 8057557.745, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, continua el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710035**, denominado **Bajada Jatun Pata 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'09.48092"S, **Longitud** 66°06'55.74921"W y coordenadas UTM: **Este** 806229.505, **Norte** 8056982.075, ubicado en la bajada de Cerro Jatun Pata, el límite prosigue bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710036**, denominado **Bajada Jatun Pata 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'17.51289"S, **Longitud** 66°06'55.02105"W y coordenadas UTM: **Este** 806247.238, **Norte** 8056734.661, ubicado en el arbol de Molle en la bajada de Cerro Jatun Pata, sigue el límite en línea recta hasta localizar **Vértice 31710037**, denominado **Cerca** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'20.27888"S, **Longitud** 66°06'54.87016"W y coordenadas UTM: **Este** 806250.397, **Norte** 8056649.504, ubicado en el borde de la cerca y camino de acceso, el límite prosigue en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710038**, denominado **Cruce Camino** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'23.66453"S, **Longitud** 66°06'55.48885"W y coordenadas UTM: **Este** 806230.557, **Norte** 8056545.628, ubicado en el cruce de caminos, el límite continua en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710039**, denominado **Nachu Pichaca 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'34.40432"S, **Longitud** 66°06'57.96294"W y coordenadas UTM: **Este** 806152.526, **Norte** 8056216.350, ubicado en la subida de Cerro Nachu Pichaca, prosigue el límite subiendo en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710040**, denominado **Nachu Pichaca 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'54.59205"S, **Longitud** 66°06'59.97589"W y coordenadas UTM: **Este** 806083.688, **Norte** 8055596.219, ubicado en el Cerro Nachu Pichaca, el límite sigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710041**, denominado **Quinsaqaqa** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'12.26474"S, **Longitud** 66°07'09.97918"W y coordenadas UTM: **Este** 805780.251, **Norte** 8055057.041, ubicado en el lugar de Quinsaqaqa, sigue el límite subiendo por la loma en línea recta hasta localizar el **Vértice 31710042**, denominado **Jusku Punta** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'29.58792"S, **Longitud** 66°07'17.90568"W y coordenadas UTM: **Este** 805538.271, **Norte** 8054527.681, ubicado en el de Wayra Jusku Punta, el límite continua en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710043**, denominado **Sauce Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'39.36502"S, **Longitud** 66°07'19.90028"W y coordenadas UTM: **Este** 805474.851, **Norte** 8054227.803, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710044**, denominado **Sauce Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'43.14248"S, **Longitud** 66°07'20.34195"W y coordenadas UTM: **Este** 805460.056, **Norte** 8054111.795, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite sigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710045**, denominado **Sauce Punta 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'44.86231"S, **Longitud** 66°07'21.62569"W y coordenadas UTM: **Este** 805421.374, **Norte** 8054059.464, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, prosigue el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta hallar el **Vértice 31710046**, denominado **Sauce Punta 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'47.03872"S, **Longitud** 66°07'28.41775"W y coordenadas UTM: **Este** 805219.953, **Norte** 8053995.553, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, Continua el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta localizar el **Vértice 31710047**, denominado **Sauce Punta 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'48.34006"S, **Longitud** 66°07'31.28065"W y coordenadas UTM: **Este** 805134.874, **Norte** 8053956.801, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite prosigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta encontrar el **Vértice 31710048**, denominado **Sauce Punta 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'51.95699"S, **Longitud** 66°07'36.97382"W y coordenadas UTM: **Este** 804965.207, **Norte** 8053848.081, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite sigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta alcanzar el **Vértice 31710049**, denominado **Estancia Achiota 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'51.98211"S, **Longitud** 66°07'40.94832"W y coordenadas UTM: **Este** 804847.926, **Norte** 8053849.086, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, prosigue el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 31710050**, denominado **Estancia Achiota 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'54.19154"S, **Longitud** 66°07'44.96128"W y coordenadas UTM: **Este** 804728.492, **Norte** 8053782.911, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite continua en línea recta por la divisoria de aguas hasta hallar el **Vértice 31710051**, denominado **Estancia Achiota 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud**



17°34'57.44615"S, **Longitud** 66°07'49.18629"W y coordenadas UTM: **Este** 804602.316, **Norte** 8053684.679, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite prosigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta localizar **Vértice 31710052**, denominado **Estancia Achiota 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'04.47067"S, **Longitud** 66°07'57.63652"W y coordenadas UTM: **Este** 804349.721, **Norte** 8053472.360, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite sigue en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710053**, denominado **Jatun Churigua 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'18.08241"S, **Longitud** 66°07'59.78521"W y coordenadas UTM: **Este** 804279.989, **Norte** 8053054.586, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710054**, denominado **Jatun Churigua 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'23.62908"S, **Longitud** 66°07'59.76737"W y coordenadas UTM: **Este** 804277.933, **Norte** 8052883.948, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710055**, denominado **Jatun Churigua 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'27.43417"S, **Longitud** 66°08'00.55444"W y coordenadas UTM: **Este** 804252.940, **Norte** 8052767.245, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710056**, denominado **Jatun Churigua 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'28.22508"S, **Longitud** 66°08'00.92151"W y coordenadas UTM: **Este** 804241.742, **Norte** 8052743.078, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite sigue en línea hasta localizar el **Vértice 31710057**, denominado **Jatun Churigua 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'30.07181"S, **Longitud** 66°08'04.98939"W y coordenadas UTM: **Este** 804120.865, **Norte** 8052688.084, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue subiendo en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710058**, denominado **Jatun Churigua 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'36.23087"S, **Longitud** 66°08'05.39884"W y coordenadas UTM: **Este** 804105.919, **Norte** 8052498.798, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, continua el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710059**, denominado **Jatun Churigua 7** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'39.06288"S, **Longitud** 66°08'05.98737"W y coordenadas UTM: **Este** 804087.238, **Norte** 8052411.941, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710060**, denominado **Jatun Churigua 8** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'45.74554"S, **Longitud** 66°08'11.06716"W y coordenadas UTM: **Este** 803934.259, **Norte** 8052208.631, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite sigue en línea recta hasta hallar al **Vértice 31710061**, denominado **Jatun Churigua 9** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'47.64875"S, **Longitud** 66°08'09.72678"W y coordenadas UTM: **Este** 803972.919, **Norte** 8052149.485, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta localizar el **Vértice 31710062**, denominado **Jatun Churigua 10** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'48.93926"S, **Longitud** 66°08'06.70061"W y coordenadas UTM: **Este** 804061.599, **Norte** 8052108.436, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, continua el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710063**, denominado **Jatun Churigua 11** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'51.26407"S, **Longitud** 66°08'08.19802"W y coordenadas UTM: **Este** 804016.339, **Norte** 8052037.587, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710064**, denominado **Jatun Churigua 12** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'54.60824"S, **Longitud** 66°08'08.66231"W y coordenadas UTM: **Este** 804001.085, **Norte** 8051934.918, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, sigue el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710065**, denominado **Yuncas Orkho 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'00.82431"S, **Longitud** 66°08'02.76224"W y coordenadas UTM: **Este** 804172.257, **Norte** 8051741.062, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, prosigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710066**, denominado **Yuncas Orkho 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'03.01514"S, **Longitud** 66°08'03.10972"W y coordenadas UTM: **Este** 804160.986, **Norte** 8051673.821, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite continua en línea recta hasta localizar **Vértice 31710067**, denominado **Yuncas Orkho 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'04.98396"S, **Longitud** 66°08'02.67261"W y coordenadas UTM: **Este** 804172.965, **Norte** 8051613.060, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710068**, denominado **Yuncas Orkho 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'11.13789"S, **Longitud** 66°08'00.20051"W y coordenadas UTM: **Este** 804243.030, **Norte** 8051422.644, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710069**, denominado **Yuncas Orkho 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'11.20349"S, **Longitud** 66°07'59.21664"W y coordenadas UTM: **Este** 804272.025, **Norte** 8051420.187, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite prosigue bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710070**, denominado **Yuncas Orkho 6** con



coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'14.77836"S, **Longitud** 66°07'55.48356"W y coordenadas UTM: **Este** 804380.491, **Norte** 8051308.546, ubicado en la bajada del Cerro Yuncas Orkho, continua el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710071**, denominado **Yuncas Orkho 7** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'22.78586"S, **Longitud** 66°07'53.52470"W y coordenadas UTM: **Este** 804434.548, **Norte** 8051061.338, ubicado en la bajada del Cerro Yuncas Orkho, el límite prosigue bajando en línea recta hasta localizar en **Vértice 31710072**, denominado **Chasca Pucara 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'34.05270"S, **Longitud** 66°07'58.37650"W y coordenadas UTM: **Este** 804286.163, **Norte** 8050716.908, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, sigue el límite bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710073**, denominado **Chasca Pucara 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'40.83196"S, **Longitud** 66°08'00.03777"W y coordenadas UTM: **Este** 804233.994, **Norte** 8050509.102, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite prosigue bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710074**, denominado **Chasca Pucara 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'43.79276"S, **Longitud** 66°08'00.16578"W y coordenadas UTM: **Este** 804228.838, **Norte** 8050418.077, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, continua el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710075**, denominado **Chasca Pucara 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'45.29528"S, **Longitud** 66°07'55.97718"W y coordenadas UTM: **Este** 804351.702, **Norte** 8050369.983, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite prosigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710076**, denominado **Chasca Pucara 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'48.46663"S, **Longitud** 66°07'51.62359"W y coordenadas UTM: **Este** 804478.655, **Norte** 8050270.477, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite sigue en línea recta hasta localizar **Vértice 31710077**, denominado **Chasca Pucara 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'53.05665"S, **Longitud** 66°07'47.11894"W y coordenadas UTM: **Este** 804609.400, **Norte** 8050127.259, ubicado en el Cerro Chasca Pucara constituido como final del límite.

Listado de Coordenadas

LÍMITE CONCILIADO CON ACTAS DE ACUERDO

Nº	VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOIDAL	ESTE	NORTE	ZONA	
1	301M0001	17°30'47.08201"S	66°08'28.26977"W	3082.170	803565.118	8061403.902	19	Tripartito Cochabamba - Arbieta - Santivañez
2	31710002	17°30'57.72786"S	66°08'24.03334"W	3041.950	803685.238	8061074.532	19	Lagunitas 1
3	31710003	17°31'14.57315"S	66°08'07.59332"W	3035.094	804162.673	8060549.028	19	Lagunitas 2
4	31710004	17°31'19.44289"S	66°08'04.82644"W	3063.869	804242.080	8060397.992	19	Lagunita Punta 1
5	31710005	17°31'20.69726"S	66°08'03.82259"W	3057.235	804271.127	8060358.958	19	Lagunita Punta 2
6	31710006	17°31'22.56688"S	66°08'00.09051"W	3037.775	804380.412	8060299.784	19	Jatum Pampa 1
7	31710007	17°31'23.98626"S	66°07'58.48835"W	3036.070	804427.041	8060255.407	19	Jatum Pampa 2
8	31710008	17°31'25.82516"S	66°07'57.77765"W	3032.967	804447.164	8060198.522	19	Jatum Pampa 3
9	31710009	17°31'26.67891"S	66°07'57.16188"W	3032.564	804464.942	8060171.984	19	Jatum Pampa 4
10	31710010	17°31'27.69199"S	66°07'56.28938"W	3030.612	804490.224	8060140.431	19	Jatum Pampa 5
11	31710011	17°31'31.24039"S	66°07'54.53448"W	3009.875	804540.372	8060030.492	19	Jatum Pampa 6
12	31710012	17°31'40.36593"S	66°07'49.62918"W	2929.774	804680.911	8059747.582	19	Llusta Llusta
13	31710013	17°31'43.53877"S	66°07'46.58310"W	2917.159	804769.340	8059648.620	19	Chuto Naga 1
14	31710014	17°31'45.00296"S	66°07'46.78428"W	2914.316	804762.722	8059603.667	19	Chuto Naga 2
15	31710015	17°31'48.40896"S	66°07'44.33400"W	2869.112	804833.456	8059497.797	19	Chuto Naga 3
16	31710016	17°31'49.50153"S	66°07'44.37469"W	2862.205	804831.748	8059464.205	19	Chuto Naga 4
17	31710017	17°31'52.74270"S	66°07'42.96583"W	2831.011	804871.822	8059363.870	19	Jarka Mayu
18	31710018	17°31'57.01557"S	66°07'39.45330"W	2803.635	804973.502	8059230.859	19	Muro 1



19	31710019	17°31'58.08296"S	66°07'38.50587"W	2797.339	805000.968	8059197.601	19	Muro 2
20	31710020	17°31'59.05303"S	66°07'37.60118"W	2794.223	805027.217	8059167.355	19	La Pampa 1
21	31710021	17°31'59.82973"S	66°07'37.60797"W	2793.673	805026.655	8059143.465	19	La Pampa 2
22	31710022	17°32'02.44214"S	66°07'35.36104"W	2784.828	805091.754	8059062.097	19	La Pampa 3
23	31710023	17°32'05.16543"S	66°07'33.68128"W	2778.015	805140.062	8058977.572	19	La Pampa 4
24	31710024	17°32'06.92541"S	66°07'32.27752"W	2773.921	805180.672	8058922.804	19	La Pampa 5
25	31710025	17°32'09.17130"S	66°07'31.01899"W	2772.662	805216.770	8058853.152	19	Zona Sirpita 1
26	31710026	17°32'11.90346"S	66°07'28.46030"W	2776.157	805291.012	8058767.961	19	Zona Sirpita 2
27	31710027	17°32'13.78331"S	66°07'27.33681"W	2772.337	805323.294	8058709.630	19	Zona Sirpita 3
28	31710028	17°32'16.73738"S	66°07'25.09802"W	2766.955	805387.991	8058617.754	19	Zona Sirpita 4
29	31710029	17°32'23.63385"S	66°07'20.98911"W	2793.511	805506.042	8058403.763	19	Zona Sirpita 5
30	31710030	17°32'30.76121"S	66°07'14.79400"W	2746.022	805685.550	8058181.735	19	Sobre empedrado
31	31710031	17°32'35.64160"S	66°07'10.40701"W	2760.847	805812.742	8058029.637	19	Pata Punta 1
32	31710032	17°32'48.24795"S	66°07'00.68001"W	2990.034	806093.915	8057637.474	19	Pata Punta 2
33	31710033	17°32'47.87954"S	66°06'58.49937"W	2991.056	806158.441	8057647.830	19	Pata Punta 3
34	31710034	17°32'50.78405"S	66°06'56.86179"W	2984.123	806205.411	8057557.745	19	Pata Punta 4
35	31710035	17°33'09.48092"S	66°06'55.74921"W	2850.246	806229.505	8056982.075	19	Bajada Jatun Pata 1
36	31710036	17°33'17.51289"S	66°06'55.02105"W	2772.949	806247.238	8056734.661	19	Bajada Jatun Pata 2
37	31710037	17°33'20.27888"S	66°06'54.87016"W	2769.013	806250.397	8056649.504	19	Cerca
38	31710038	17°33'23.66453"S	66°06'55.48885"W	2771.524	806230.557	8056545.628	19	Cruce Camino
39	31710039	17°33'34.40432"S	66°06'57.96294"W	2780.804	806152.526	8056216.350	19	Nachu Pichaca 1
40	31710040	17°33'54.59205"S	66°06'59.97589"W	2977.718	806083.688	8055596.219	19	Nachu Pichaca 2
41	31710041	17°34'12.26474"S	66°07'09.97918"W	3005.172	805780.251	8055057.041	19	Quinsaqaqa
42	31710042	17°34'29.58792"S	66°07'17.90568"W	3205.121	805538.271	8054527.681	19	Jusku Punta
43	31710043	17°34'39.36502"S	66°07'19.90028"W	3296.196	805474.851	8054227.803	19	Sauce Punta 1
44	31710044	17°34'43.14248"S	66°07'20.34195"W	3315.301	805460.056	8054111.795	19	Sauce Punta 2
45	31710045	17°34'44.86231"S	66°07'21.62569"W	3330.700	805421.374	8054059.464	19	Sauce Punta 3
46	31710046	17°34'47.03872"S	66°07'28.41775"W	3331.565	805219.953	8053995.553	19	Sauce Punta 4
47	31710047	17°34'48.34006"S	66°07'31.28065"W	3325.946	805134.874	8053956.801	19	Sauce Punta 5
48	31710048	17°34'51.95699"S	66°07'36.97382"W	3374.888	804965.207	8053848.081	19	Sauce Punta 6
49	31710049	17°34'51.98211"S	66°07'40.94832"W	3408.832	804847.926	8053849.086	19	Estancia Achiota 1
50	31710050	17°34'54.19154"S	66°07'44.96128"W	3419.338	804728.492	8053782.911	19	Estancia Achiota 2
51	31710051	17°34'57.44615"S	66°07'49.18629"W	3406.219	804602.316	8053684.679	19	Estancia Achiota 3
52	31710052	17°35'04.47067"S	66°07'57.63652"W	3385.020	804349.721	8053472.360	19	Estancia Achiota 4
53	31710053	17°35'18.08241"S	66°07'59.78521"W	3433.610	804279.989	8053054.586	19	Jatun Churigua 1
54	31710054	17°35'23.62908"S	66°07'59.76737"W	3465.567	804277.933	8052883.948	19	Jatun Churigua 2
55	31710055	17°35'27.43417"S	66°08'00.55444"W	3502.153	804252.940	8052767.245	19	Jatun Churigua 3
56	31710056	17°35'28.22508"S	66°08'00.92151"W	3507.752	804241.742	8052743.078	19	Jatun Churigua 4
57	31710057	17°35'30.07181"S	66°08'04.98939"W	3524.799	804120.865	8052688.084	19	Jatun Churigua 5
58	31710058	17°35'36.23087"S	66°08'05.39884"W	3569.848	804105.919	8052498.798	19	Jatun Churigua 6
59	31710059	17°35'39.06288"S	66°08'05.98737"W	3580.915	804087.238	8052411.941	19	Jatun Churigua 7
60	31710060	17°35'45.74554"S	66°08'11.06716"W	3594.803	803934.259	8052208.631	19	Jatun Churigua 8
61	31710061	17°35'47.64875"S	66°08'09.72678"W	3583.820	803972.919	8052149.485	19	Jatun Churigua 9
62	31710062	17°35'48.93926"S	66°08'06.70061"W	3582.517	804061.599	8052108.436	19	Jatun Churigua 10
63	31710063	17°35'51.26407"S	66°08'08.19802"W	3579.974	804016.339	8052037.587	19	Jatun Churigua 11



64	31710064	17°35'54.60824"S	66°08'08.66231"W	3586.172	804001.085	8051934.918	19	Jatun Churigua 12
65	31710065	17°36'00.82431"S	66°08'02.76224"W	3595.074	804172.257	8051741.062	19	Yuncas Orkho 1
66	31710066	17°36'03.01514"S	66°08'03.10972"W	3592.926	804160.986	8051673.821	19	Yuncas Orkho 2
67	31710067	17°36'04.98396"S	66°08'02.67261"W	3591.110	804172.965	8051613.060	19	Yuncas Orkho 3
68	31710068	17°36'11.13789"S	66°08'00.20051"W	3609.316	804243.030	8051422.644	19	Yuncas Orkho 4
69	31710069	17°36'11.20349"S	66°07'59.21664"W	3608.136	804272.025	8051420.187	19	Yuncas Orkho 5
70	31710070	17°36'14.77836"S	66°07'55.48356"W	3567.709	804380.491	8051308.546	19	Yuncas Orkho 6
71	31710071	17°36'22.78586"S	66°07'53.52470"W	3479.437	804434.548	8051061.338	19	Yuncas Orkho 7
72	31710072	17°36'34.05270"S	66°07'58.37650"W	3421.300	804286.163	8050716.908	19	Chasca Pucara 1
73	31710073	17°36'40.83196"S	66°08'00.03777"W	3379.843	804233.994	8050509.102	19	Chasca Pucara 2
74	31710074	17°36'43.79276"S	66°08'00.16578"W	3378.373	804228.838	8050418.077	19	Chasca Pucara 3
75	31710075	17°36'45.29528"S	66°07'55.97718"W	3380.797	804351.702	8050369.983	19	Chasca Pucara 4
76	31710076	17°36'48.46663"S	66°07'51.62359"W	3371.128	804478.655	8050270.477	19	Chasca Pucara 5
77	31710077	17°36'53.05665"S	66°07'47.11894"W	3413.700	804609.400	8050127.259	19	Chasca Pucara 6

Artículo 4. (Listado de Comunidades). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los Municipios de Santivañez de la Provincia Capinota y el Municipio de Arbieto de la Provincia Esteban Arze, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Municipio de Santivañez

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS84		COORDENADAS UTM WGS84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE (UTM)	NORTE (UTM)	ZONA
1	Comunidad Muyurina	17°32'56.67604"S	66°07'39.05319"W	804957.556	8057395.366	19
2	Sindicato Buena Vista	17°33'15.57584"S	66°07'33.25008"W	805120.007	8056811.365	19
3	Comunidad Cerro Verde Pampa Churigua	17°33'32.04800"S	66°08'00.19351"W	804317.259	8056316.663	19
4	Sindicato Villa Rosario	17°36'50.14122"S	66°08'27.32765"W	803424.607	8050234.907	19

Municipio de Arbieto

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS84		COORDENADAS UTM WGS84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE (UTM)	NORTE (UTM)	ZONA
1	Sindicato Agropecuario Rayo Pampa	17°32'06.98984"S	66°07'03.60009"W	806027.000	8058908.000	19
2	Sdto. Agrario de la Comunidad de Pata Churigua	17°32'47.19334"S	66°06'09.66281"W	807600.000	8057647.000	19
3	Achiota	17°36'52.73004"S	66°06'02.66199"W	807691.057	8050090.316	19
4	OTB Canto Copapujyo	17°35'21.27949"S	66°07'14.86430"W	805603.853	8052936.136	19
5	OTB Jamachuma	17°33'24.89121"S	66°06'25.89951"W	807103.157	8056494.601	19

Artículo 5. (Mapa Oficial). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios de Santivañez y Arbieto, que es parte indivisible de la presente Ley.





Primero creo que nosotros como asambleístas, en particular la Cámara de Senadores, tenemos que felicitar a los pobladores del Municipio de Santivañez y de Arbieta, son dos provincias, yo creo que esta es una forma pacífica de delimitar sus espacios territoriales que difícilmente en otros sitios se está trabajando, yo creo que nosotros como asambleístas podemos incentivar a nuestros pobladores para que poco a poco, de manera voluntaria y espontánea puedan llegar a este tipo de acuerdos, y nosotros colaborar para elaborar estas normativas, hermana Presidenta, porque particularmente hablando de mi Departamento, de los 83



municipios solamente 8 tienen delimitado sus provincias bajo ley y el resto está en esta situación de confrontación, eso hemos podido comprobar nosotros recientemente concluido el "Censo Nacional de Población y Vivienda".

Entonces, yo creo que públicamente tenemos que felicitar a estos hermanos pobladores, porque ponerse de acuerdo no es fácil es muy difícil, yo creo que seguramente han tenido que renunciar a algunos derechos en algunos sectores a su territorio, todos han ganado, de repente alguno ha perdido espacio, pero esto es una buena manera de poner en orden nuestro Estado territorialmente organizado y eso nos va permitir mayor desarrollo en los sectores, porque algunas veces cuando uno no sabe a qué municipio pertenece su coparticipación tributaria o el POA (Programa Operativo Anual) no pueden gozar, yo creo que este es un buen paso que están haciendo los compañeros y hay que felicitar a parte a los compañero de Oruro, ellos son lo que llevan la delantera en este tipo de llegar a acuerdos en sus límites. Solamente eso, quiero felicitar a los compañeros de Santivañez y de Arbieta de las provincias de Capinota y Esteban Arze, además son delimitaciones entre provincias, eso es mucho más difícil, yo creo que han trabajado arduamente esos compañeros. ¡Felicitaciones!

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Gracias, Presidenta. De la misma manera, felicito a estas dos provincias, ya que soy de Cochabamba y conozco la Provincia Capinota y también la Provincia Esteban Arze donde está Arbieta, bueno, hemos visto que hay muchas provincias que no pueden conciliar en este tipo de problemas de límites, como ejemplo tenemos a Cercado y Sacaba, Cercado es un eterno problema de delimitación y cuando llega el Censo, como decía el Senador Ajpi, uno ya no sabe dónde se va hacer censar, ha sido un problema total. Entonces, yo felicito a la Provincia Santivañez de la Provincia Capinota y Arbieta de la Provincia Esteban Arze porque han conciliado y este camino que sea ejemplo para las otras provincias de los otros departamentos para que puedan conciliar y no tener problemas, porque esto trae incluso peleas entre vecinos, se dan hasta peleas campales por este tema de delimitación, es un problema de nunca acabar.

También debería estar trabajando en esto el Viceministerio de Autonomías ya que ese es su trabajo, pero el Viceministro de Autonomías es como el Ministro de Obras Públicas que se dedica a hacer politiquería barata, cuando debería estar reuniendo a los municipios que tienen problemas y dar solución. Solo quería tomar la palabra como cochabambina para felicitar a estos dos municipios.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Villavicencio.

Sen. Villavicencio: Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a su Directiva y a todos los senadores presentes aquí. También complementar lo vertido por los colegas que me antecedieron, felicitar también a la Comisión de Organización Territorial del Estado y autonomías por ese informe amplio, ya que de acuerdo al mismo se establece que se han cumplido los requisitos tanto legales como técnicos, ya que dentro del proceso se encuentran todas las actas de conciliación de ambos municipios y conforme a la Ley N° 339, que su naturaleza de la mismas es la democracia, la voluntad democrática de ambos pueblos que están en conflicto, ya que han llegado a esta conciliación. Quiero felicitar a la Comisión conjuntamente por ese trabajo arduo que están realizando y preponderar de que realmente en la Organización Territorial del Estado se requiere de todos estos procesos conforme a la Ley N° 339.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental entre el Municipio de Santivañez de la Provincia Capinota y el Municipio de Arbieta de la Provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2. (APROBACIÓN DE DELIMITACIÓN POR LÍMITE). En cumplimiento a la Ley No. 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite intradepartamental entre el Municipio de Santivañez de la Provincia Capinota y el Municipio de Arbieta de la Provincia Esteban Arze, con setenta y siete (77) vértices acordados, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Artículo 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite entre los Municipios de Santivañez y Arbieta, correspondiente a setenta y siete (77) vértices acordados definidos por coordenadas precisas, que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

LÍMITE CONCILIADO (CON ACTAS DE ACUERDO)

El límite comienza por el **Vértice 301M0001**, denominado **Tripartito Cochabamba - Arbieta - Santivañez** con coordenadas Geográficas: **Latitud** 17°30'47.08201"S, **Longitud** 66°08'28.26977"W y coordenadas UTM: **Este** 803565.118, **Norte** 8061403.902, ubicado en Mojón Pampa, misma que constituye el **TRIPARTITO** entre los Municipios de **Santivañez, Arbieta y Cochabamba**, el límite prosigue en línea recta hasta llegar al **Vértice 31710002**, denominado **Lagunitas 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°30'57.72786"S, **Longitud** 66°08'24.03334"W y coordenadas UTM: **Este** 803685.238, **Norte** 8061074.532, ubicado en un árbol de Thago, también es lindero entre Villa Rosario Jamachuma, el límite



continúa en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710003**, denominado **Lagunitas 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'14.57315"S, **Longitud** 66°08'07.59332"W y coordenadas UTM: **Este** 804162.673, **Norte** 8060549.028, ubicado en la ladera del lugar de Lagunitas, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710004**, denominado **Lagunita Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'19.44289"S, **Longitud** 66°08'04.82644"W y coordenadas UTM: **Este** 804242.080, **Norte** 8060397.992, ubicado en el Cerro Lagunita Punta, el límite continúa en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710005**, denominado **Lagunita Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'20.69726"S, **Longitud** 66°08'03.82259"W y coordenadas UTM: **Este** 804271.127, **Norte** 8060358.958, ubicado en el cerro de Lagunita Punta, sigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710006**, denominado **Jatun Pampa 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'22.56688"S, **Longitud** 66°08'00.09051"W y coordenadas UTM: **Este** 804380.412, **Norte** 8060299.784, ubicado en la ladera de Jatun Pampa, el límite continúa en línea recta hasta localizar **Vértice 31710007**, denominado **Jatun Pampa 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'23.98626"S, **Longitud** 66°07'58.48835"W y coordenadas UTM: **Este** 804427.041, **Norte** 8060255.407, ubicado en la ladera de Jatun Pampa, el límite prosigue bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710008**, denominado **Jatun Pampa 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'25.82516"S, **Longitud** 66°07'57.77765"W y coordenadas UTM: **Este** 804447.164, **Norte** 8060198.522, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, sigue el límite bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710009**, denominado **Jatun Pampa 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'26.67891"S, **Longitud** 66°07'57.16188"W y coordenadas UTM: **Este** 804464.942, **Norte** 8060171.984, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, el límite prosigue bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710010**, denominado **Jatun Pampa 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'27.69199"S, **Longitud** 66°07'56.28938"W y coordenadas UTM: **Este** 804490.224, **Norte** 8060140.431, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, continúa el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710011**, denominado **Jatun Pampa 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'31.24039"S, **Longitud** 66°07'54.53448"W y coordenadas UTM: **Este** 804540.372, **Norte** 8060030.492, ubicado en la quebrada Jatun Pampa, prosigue el límite bajando en línea recta hasta localizar **Vértice 31710012**, denominado **Llusta Llusta** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'40.36593"S, **Longitud** 66°07'49.62918"W y coordenadas UTM: **Este** 804680.911, **Norte** 8059747.582, ubicado en el pico del Cerro Llusta Llusta, el límite sigue de la misma manera bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710013**, denominado **Chuto Naga 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'43.53877"S, **Longitud** 66°07'46.58310"W y coordenadas UTM: **Este** 804769.340, **Norte** 8059648.620, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, prosigue el límite bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710014**, denominado **Chuto Naga 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'45.00296"S, **Longitud** 66°07'46.78428"W y coordenadas UTM: **Este** 804762.722, **Norte** 8059603.667, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, el límite continúa bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710015**, denominado **Chuto Naga 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'48.40896"S, **Longitud** 66°07'44.33400"W y coordenadas UTM: **Este** 804833.456, **Norte** 8059497.797, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, prosigue el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710016**, denominado **Chuto Naga 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'49.50153"S, **Longitud** 66°07'44.37469"W y coordenadas UTM: **Este** 804831.748, **Norte** 8059464.205, ubicado en el pico del Cerro Chuto Naga, el límite sigue bajando en línea recta hasta localizar **Vértice 31710017**, denominado **Jarka Mayu** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'52.74270"S, **Longitud** 66°07'42.96583"W y coordenadas UTM: **Este** 804871.822, **Norte** 8059363.870, ubicado en cercanías de la quebrada Jarka Mayu, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710018**, denominado **Muro 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'57.01557"S, **Longitud** 66°07'39.45330"W y coordenadas UTM: **Este** 804973.502, **Norte** 8059230.859, ubicado en el muro de piedra, continúa el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710019**, denominado **muro 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'58.08296"S, **Longitud** 66°07'38.50587"W y coordenadas UTM: **Este** 805000.968, **Norte** 8059197.601, ubicado en el muro de piedra, el límite prosigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710020**, denominado **La Pampa 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'59.05303"S, **Longitud** 66°07'37.60118"W y coordenadas UTM: **Este** 805027.217, **Norte** 8059167.355, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite sigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710021**, denominado **La Pampa 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°31'59.82973"S, **Longitud** 66°07'37.60797"W y coordenadas UTM: **Este** 805026.655, **Norte** 8059143.465, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el



Vértice 31710022, denominado **La Pampa 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'02.44214"S, **Longitud** 66°07'35.36104"W y coordenadas UTM: **Este** 805091.754, **Norte** 8059062.097, ubicado en la pampa, sobre el bordo, continua el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710023**, denominado **La Pampa 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'05.16543"S, **Longitud** 66°07'33.68128"W y coordenadas UTM: **Este** 805140.062, **Norte** 8058977.572, ubicado en la pampa, sobre el bordo, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710024**, denominado **La Pampa 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'06.92541"S, **Longitud** 66°07'32.27752"W y coordenadas UTM: **Este** 805180.672, **Norte** 8058922.804, ubicado en la pampa, sobre el bordo, el límite sigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710025**, denominado **Zona Sirpita 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'09.17130"S, **Longitud** 66°07'31.01899"W y coordenadas UTM: **Este** 805216.770, **Norte** 8058853.152, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, el límite prosigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710026**, denominado **Zona Sirpita 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'11.90346"S, **Longitud** 66°07'28.46030"W y coordenadas UTM: **Este** 805291.012, **Norte** 8058767.961, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, continua el límite en línea recta hasta localizar **Vértice 31710027**, denominado **Zona Sirpita 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'13.78331"S, **Longitud** 66°07'27.33681"W y coordenadas UTM: **Este** 805323.294, **Norte** 8058709.630, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710028**, denominado **Zona Sirpita 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'16.73738"S, **Longitud** 66°07'25.09802"W y coordenadas UTM: **Este** 805387.991, **Norte** 8058617.754, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710029**, denominado **Zona Sirpita 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'23.63385"S, **Longitud** 66°07'20.98911"W y coordenadas UTM: **Este** 805506.042, **Norte** 8058403.763, ubicado en la divisoria del linde de zona Sirpita, prosigue el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710030**, denominado **Sobre empedrado** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'30.76121"S, **Longitud** 66°07'14.79400"W y coordenadas UTM: **Este** 805685.550, **Norte** 8058181.735, ubicado en linde de zona Sirpita sobre el camino de empedrado, el límite continua en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710031**, denominado **Pata Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'35.64160"S, **Longitud** 66°07'10.40701"W y coordenadas UTM: **Este** 805812.742, **Norte** 8058029.637, ubicado en la cuesta arriba de Cerro Jatun Pata Punta, el límite prosigue subiendo en línea recta hasta localizar **Vértice 31710032**, denominado **Pata Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'48.24795"S, **Longitud** 66°07'00.68001"W y coordenadas UTM: **Este** 806093.915, **Norte** 8057637.474, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, sigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710033**, denominado **Pata Punta 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'47.87954"S, **Longitud** 66°06'58.49937"W y coordenadas UTM: **Este** 806158.441, **Norte** 8057647.830, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710034**, denominado **Pata Punta 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°32'50.78405"S, **Longitud** 66°06'56.86179"W y coordenadas UTM: **Este** 806205.411, **Norte** 8057557.745, ubicado en el Cerro Jatun Pata Punta, continua el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710035**, denominado **Bajada Jatun Pata 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'09.48092"S, **Longitud** 66°06'55.74921"W y coordenadas UTM: **Este** 806229.505, **Norte** 8056982.075, ubicado en la bajada de Cerro Jatun Pata, el límite prosigue bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710036**, denominado **Bajada Jatun Pata 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'17.51289"S, **Longitud** 66°06'55.02105"W y coordenadas UTM: **Este** 806247.238, **Norte** 8056734.661, ubicado en el arbol de Molle en la bajada de Cerro Jatun Pata, sigue el límite en línea recta hasta localizar **Vértice 31710037**, denominado **Cerca** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'20.27888"S, **Longitud** 66°06'54.87016"W y coordenadas UTM: **Este** 806250.397, **Norte** 8056649.504, ubicado en el borde de la cerca y camino de acceso, el límite prosigue en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710038**, denominado **Cruce Camino** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'23.66453"S, **Longitud** 66°06'55.48885"W y coordenadas UTM: **Este** 806230.557, **Norte** 8056545.628, ubicado en el cruce de caminos, el límite continua en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710039**, denominado **Nachu Pichaca 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'34.40432"S, **Longitud** 66°06'57.96294"W y coordenadas UTM: **Este** 806152.526, **Norte** 8056216.350, ubicado en la subida de Cerro Nachu Pichaca, prosigue el límite subiendo en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710040**, denominado **Nachu Pichaca 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°33'54.59205"S, **Longitud** 66°06'59.97589"W y coordenadas UTM: **Este** 806083.688, **Norte** 8055596.219, ubicado en el



Cerro Nachu Pichaca, el límite sigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710041**, denominado **Quinsaqaqa** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'12.26474"S, **Longitud** 66°07'09.97918"W y coordenadas UTM: **Este** 805780.251, **Norte** 8055057.041, ubicado en el lugar de Quinsaqaqa, sigue el límite subiendo por la loma en línea recta hasta localizar el **Vértice 31710042**, denominado **Jusku Punta** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'29.58792"S, **Longitud** 66°07'17.90568"W y coordenadas UTM: **Este** 805538.271, **Norte** 8054527.681, ubicado en el de Wayra Jusku Punta, el límite continua en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710043**, denominado **Sauce Punta 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'39.36502"S, **Longitud** 66°07'19.90028"W y coordenadas UTM: **Este** 805474.851, **Norte** 8054227.803, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710044**, denominado **Sauce Punta 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'43.14248"S, **Longitud** 66°07'20.34195"W y coordenadas UTM: **Este** 805460.056, **Norte** 8054111.795, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite sigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710045**, denominado **Sauce Punta 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'44.86231"S, **Longitud** 66°07'21.62569"W y coordenadas UTM: **Este** 805421.374, **Norte** 8054059.464, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, prosigue el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta hallar el **Vértice 31710046**, denominado **Sauce Punta 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'47.03872"S, **Longitud** 66°07'28.41775"W y coordenadas UTM: **Este** 805219.953, **Norte** 8053995.553, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, Continua el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta localizar el **Vértice 31710047**, denominado **Sauce Punta 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'48.34006"S, **Longitud** 66°07'31.28065"W y coordenadas UTM: **Este** 805134.874, **Norte** 8053956.801, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite prosigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta encontrar el **Vértice 31710048**, denominado **Sauce Punta 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'51.95699"S, **Longitud** 66°07'36.97382"W y coordenadas UTM: **Este** 804965.207, **Norte** 8053848.081, ubicado en proximidades de Cerro Sauce Punta, el límite sigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta alcanzar el **Vértice 31710049**, denominado **Estancia Achiota 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'51.98211"S, **Longitud** 66°07'40.94832"W y coordenadas UTM: **Este** 804847.926, **Norte** 8053849.086, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, prosigue el límite en línea recta por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 31710050**, denominado **Estancia Achiota 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'54.19154"S, **Longitud** 66°07'44.96128"W y coordenadas UTM: **Este** 804728.492, **Norte** 8053782.911, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite continua en línea recta por la divisoria de aguas hasta hallar el **Vértice 31710051**, denominado **Estancia Achiota 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°34'57.44615"S, **Longitud** 66°07'49.18629"W y coordenadas UTM: **Este** 804602.316, **Norte** 8053684.679, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite prosigue en línea recta por la divisoria de aguas hasta localizar **Vértice 31710052**, denominado **Estancia Achiota 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'04.47067"S, **Longitud** 66°07'57.63652"W y coordenadas UTM: **Este** 804349.721, **Norte** 8053472.360, ubicado en la cumbre de la Estancia Achiota, el límite sigue en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710053**, denominado **Jatun Churigua 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'18.08241"S, **Longitud** 66°07'59.78521"W y coordenadas UTM: **Este** 804279.989, **Norte** 8053054.586, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710054**, denominado **Jatun Churigua 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'23.62908"S, **Longitud** 66°07'59.76737"W y coordenadas UTM: **Este** 804277.933, **Norte** 8052883.948, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite continua en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710055**, denominado **Jatun Churigua 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'27.43417"S, **Longitud** 66°08'00.55444"W y coordenadas UTM: **Este** 804252.940, **Norte** 8052767.245, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710056**, denominado **Jatun Churigua 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'28.22508"S, **Longitud** 66°08'00.92151"W y coordenadas UTM: **Este** 804241.742, **Norte** 8052743.078, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite sigue en línea hasta localizar el **Vértice 31710057**, denominado **Jatun Churigua 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'30.07181"S, **Longitud** 66°08'04.98939"W y coordenadas UTM: **Este** 804120.865, **Norte** 8052688.084, ubicado en la subida del Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue subiendo en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710058**, denominado **Jatun Churigua 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'36.23087"S, **Longitud** 66°08'05.39884"W y coordenadas UTM: **Este** 804105.919, **Norte**



8052498.798, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, continua el límite en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710059**, denominado **Jatun Churigua 7** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'39.06288"S, **Longitud** 66°08'05.98737"W y coordenadas UTM: **Este** 804087.238, **Norte** 8052411.941, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710060**, denominado **Jatun Churigua 8** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'45.74554"S, **Longitud** 66°08'11.06716"W y coordenadas UTM: **Este** 803934.259, **Norte** 8052208.631, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite sigue en línea recta hasta hallar al **Vértice 31710061**, denominado **Jatun Churigua 9** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'47.64875"S, **Longitud** 66°08'09.72678"W y coordenadas UTM: **Este** 803972.919, **Norte** 8052149.485, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, prosigue el límite en línea recta hasta localizar el **Vértice 31710062**, denominado **Jatun Churigua 10** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'48.93926"S, **Longitud** 66°08'06.70061"W y coordenadas UTM: **Este** 804061.599, **Norte** 8052108.436, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, continua el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710063**, denominado **Jatun Churigua 11** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'51.26407"S, **Longitud** 66°08'08.19802"W y coordenadas UTM: **Este** 804016.339, **Norte** 8052037.587, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, el límite prosigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710064**, denominado **Jatun Churigua 12** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°35'54.60824"S, **Longitud** 66°08'08.66231"W y coordenadas UTM: **Este** 804001.085, **Norte** 8051934.918, ubicado en el Cerro Jatun Churigua, sigue el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710065**, denominado **Yuncas Orkho 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'00.82431"S, **Longitud** 66°08'02.76224"W y coordenadas UTM: **Este** 804172.257, **Norte** 8051741.062, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, prosigue el límite en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710066**, denominado **Yuncas Orkho 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'03.01514"S, **Longitud** 66°08'03.10972"W y coordenadas UTM: **Este** 804160.986, **Norte** 8051673.821, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite continua en línea recta hasta localizar **Vértice 31710067**, denominado **Yuncas Orkho 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'04.98396"S, **Longitud** 66°08'02.67261"W y coordenadas UTM: **Este** 804172.965, **Norte** 8051613.060, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, prosigue el límite en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710068**, denominado **Yuncas Orkho 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'11.13789"S, **Longitud** 66°08'00.20051"W y coordenadas UTM: **Este** 804243.030, **Norte** 8051422.644, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite sigue en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710069**, denominado **Yuncas Orkho 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'11.20349"S, **Longitud** 66°07'59.21664"W y coordenadas UTM: **Este** 804272.025, **Norte** 8051420.187, ubicado en el Cerro Yuncas Orkho, el límite prosigue bajando en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710070**, denominado **Yuncas Orkho 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'14.77836"S, **Longitud** 66°07'55.48356"W y coordenadas UTM: **Este** 804380.491, **Norte** 8051308.546, ubicado en la bajada del Cerro Yuncas Orkho, continua el límite bajando en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710071**, denominado **Yuncas Orkho 7** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'22.78586"S, **Longitud** 66°07'53.52470"W y coordenadas UTM: **Este** 804434.548, **Norte** 8051061.338, ubicado en la bajada del Cerro Yuncas Orkho, el límite prosigue bajando en línea recta hasta localizar en **Vértice 31710072**, denominado **Chasca Pucara 1** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'34.05270"S, **Longitud** 66°07'58.37650"W y coordenadas UTM: **Este** 804286.163, **Norte** 8050716.908, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, sigue el límite bajando en línea recta hasta encontrar el **Vértice 31710073**, denominado **Chasca Pucara 2** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'40.83196"S, **Longitud** 66°08'00.03777"W y coordenadas UTM: **Este** 804233.994, **Norte** 8050509.102, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite prosigue bajando en línea recta hasta alcanzar el **Vértice 31710074**, denominado **Chasca Pucara 3** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'43.79276"S, **Longitud** 66°08'00.16578"W y coordenadas UTM: **Este** 804228.838, **Norte** 8050418.077, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, continua el límite en línea recta hasta ubicar el **Vértice 31710075**, denominado **Chasca Pucara 4** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'45.29528"S, **Longitud** 66°07'55.97718"W y coordenadas UTM: **Este** 804351.702, **Norte** 8050369.983, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite prosigue en línea recta hasta hallar el **Vértice 31710076**, denominado **Chasca Pucara 5** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'48.46663"S, **Longitud** 66°07'51.62359"W y coordenadas UTM: **Este** 804478.655, **Norte** 8050270.477, ubicado en el Cerro Chasca Pucara, el límite sigue en línea recta hasta localizar **Vértice 31710077**, denominado **Chasca Pucara 6** con coordenadas geodésicas: **Latitud** 17°36'53.05665"S, **Longitud** 66°07'47.11894"W y coordenadas UTM: **Este** 804609.400, **Norte** 8050127.259, ubicado en el Cerro Chasca Pucara constituido como final del límite.



Listado de Coordenadas**LÍMITE CONCILIADO CON ACTAS DE ACUERDO**

Nº	VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOIDAL	ESTE	NORTE	ZONA	
1	301M0001	17°30'47.08201"S	66°08'28.26977"W	3082.170	803565.118	8061403.902	19	Tripartito Cochabamba - Arbieta - Santivañez
2	31710002	17°30'57.72786"S	66°08'24.03334"W	3041.950	803685.238	8061074.532	19	Lagunitas 1
3	31710003	17°31'14.57315"S	66°08'07.59332"W	3035.094	804162.673	8060549.028	19	Lagunitas 2
4	31710004	17°31'19.44289"S	66°08'04.82644"W	3063.869	804242.080	8060397.992	19	Lagunita Punta 1
5	31710005	17°31'20.69726"S	66°08'03.82259"W	3057.235	804271.127	8060358.958	19	Lagunita Punta 2
6	31710006	17°31'22.56688"S	66°08'00.09051"W	3037.775	804380.412	8060299.784	19	Jatum Pampa 1
7	31710007	17°31'23.98626"S	66°07'58.48835"W	3036.070	804427.041	8060255.407	19	Jatum Pampa 2
8	31710008	17°31'25.82516"S	66°07'57.77765"W	3032.967	804447.164	8060198.522	19	Jatum Pampa 3
9	31710009	17°31'26.67891"S	66°07'57.16188"W	3032.564	804464.942	8060171.984	19	Jatum Pampa 4
10	31710010	17°31'27.69199"S	66°07'56.28938"W	3030.612	804490.224	8060140.431	19	Jatum Pampa 5
11	31710011	17°31'31.24039"S	66°07'54.53448"W	3009.875	804540.372	8060030.492	19	Jatum Pampa 6
12	31710012	17°31'40.36593"S	66°07'49.62918"W	2929.774	804680.911	8059747.582	19	Llusta Llusta
13	31710013	17°31'43.53877"S	66°07'46.58310"W	2917.159	804769.340	8059648.620	19	Chuto Naga 1
14	31710014	17°31'45.00296"S	66°07'46.78428"W	2914.316	804762.722	8059603.667	19	Chuto Naga 2
15	31710015	17°31'48.40896"S	66°07'44.33400"W	2869.112	804833.456	8059497.797	19	Chuto Naga 3
16	31710016	17°31'49.50153"S	66°07'44.37469"W	2862.205	804831.748	8059464.205	19	Chuto Naga 4
17	31710017	17°31'52.74270"S	66°07'42.96583"W	2831.011	804871.822	8059363.870	19	Jarka Mayu
18	31710018	17°31'57.01557"S	66°07'39.45330"W	2803.635	804973.502	8059230.859	19	Muro 1
19	31710019	17°31'58.08296"S	66°07'38.50587"W	2797.339	805000.968	8059197.601	19	Muro 2
20	31710020	17°31'59.05303"S	66°07'37.60118"W	2794.223	805027.217	8059167.355	19	La Pampa 1
21	31710021	17°31'59.82973"S	66°07'37.60797"W	2793.673	805026.655	8059143.465	19	La Pampa 2
22	31710022	17°32'02.44214"S	66°07'35.36104"W	2784.828	805091.754	8059062.097	19	La Pampa 3
23	31710023	17°32'05.16543"S	66°07'33.68128"W	2778.015	805140.062	8058977.572	19	La Pampa 4
24	31710024	17°32'06.92541"S	66°07'32.27752"W	2773.921	805180.672	8058922.804	19	La Pampa 5
25	31710025	17°32'09.17130"S	66°07'31.01899"W	2772.662	805216.770	8058853.152	19	Zona Sirpita 1
26	31710026	17°32'11.90346"S	66°07'28.46030"W	2776.157	805291.012	8058767.961	19	Zona Sirpita 2
27	31710027	17°32'13.78331"S	66°07'27.33681"W	2772.337	805323.294	8058709.630	19	Zona Sirpita 3
28	31710028	17°32'16.73738"S	66°07'25.09802"W	2766.955	805387.991	8058617.754	19	Zona Sirpita 4
29	31710029	17°32'23.63385"S	66°07'20.98911"W	2793.511	805506.042	8058403.763	19	Zona Sirpita 5
30	31710030	17°32'30.76121"S	66°07'14.79400"W	2746.022	805685.550	8058181.735	19	Sobre empedrado
31	31710031	17°32'35.64160"S	66°07'10.40701"W	2760.847	805812.742	8058029.637	19	Pata Punta 1
32	31710032	17°32'48.24795"S	66°07'00.68001"W	2990.034	806093.915	8057637.474	19	Pata Punta 2
33	31710033	17°32'47.87954"S	66°06'58.49937"W	2991.056	806158.441	8057647.830	19	Pata Punta 3
34	31710034	17°32'50.78405"S	66°06'56.86179"W	2984.123	806205.411	8057557.745	19	Pata Punta 4
35	31710035	17°33'09.48092"S	66°06'55.74921"W	2850.246	806229.505	8056982.075	19	Bajada Jatun Pata 1
36	31710036	17°33'17.51289"S	66°06'55.02105"W	2772.949	806247.238	8056734.661	19	Bajada Jatun Pata 2
37	31710037	17°33'20.27888"S	66°06'54.87016"W	2769.013	806250.397	8056649.504	19	Cerca



38	31710038	17°33'23.66453"S	66°06'55.48885"W	2771.524	806230.557	8056545.628	19	Cruce Camino
39	31710039	17°33'34.40432"S	66°06'57.96294"W	2780.804	806152.526	8056216.350	19	Nachu Pichaca 1
40	31710040	17°33'54.59205"S	66°06'59.97589"W	2977.718	806083.688	8055596.219	19	Nachu Pichaca 2
41	31710041	17°34'12.26474"S	66°07'09.97918"W	3005.172	805780.251	8055057.041	19	Quinsaqaqa
42	31710042	17°34'29.58792"S	66°07'17.90568"W	3205.121	805538.271	8054527.681	19	Jusku Punta
43	31710043	17°34'39.36502"S	66°07'19.90028"W	3296.196	805474.851	8054227.803	19	Sauce Punta 1
44	31710044	17°34'43.14248"S	66°07'20.34195"W	3315.301	805460.056	8054111.795	19	Sauce Punta 2
45	31710045	17°34'44.86231"S	66°07'21.62569"W	3330.700	805421.374	8054059.464	19	Sauce Punta 3
46	31710046	17°34'47.03872"S	66°07'28.41775"W	3331.565	805219.953	8053995.553	19	Sauce Punta 4
47	31710047	17°34'48.34006"S	66°07'31.28065"W	3325.946	805134.874	8053956.801	19	Sauce Punta 5
48	31710048	17°34'51.95699"S	66°07'36.97382"W	3374.888	804965.207	8053848.081	19	Sauce Punta 6
49	31710049	17°34'51.98211"S	66°07'40.94832"W	3408.832	804847.926	8053849.086	19	Estancia Achiota 1
50	31710050	17°34'54.19154"S	66°07'44.96128"W	3419.338	804728.492	8053782.911	19	Estancia Achiota 2
51	31710051	17°34'57.44615"S	66°07'49.18629"W	3406.219	804602.316	8053684.679	19	Estancia Achiota 3
52	31710052	17°35'04.47067"S	66°07'57.63652"W	3385.020	804349.721	8053472.360	19	Estancia Achiota 4
53	31710053	17°35'18.08241"S	66°07'59.78521"W	3433.610	804279.989	8053054.586	19	Jatun Churigua 1
54	31710054	17°35'23.62908"S	66°07'59.76737"W	3465.567	804277.933	8052883.948	19	Jatun Churigua 2
55	31710055	17°35'27.43417"S	66°08'00.55444"W	3502.153	804252.940	8052767.245	19	Jatun Churigua 3
56	31710056	17°35'28.22508"S	66°08'00.92151"W	3507.752	804241.742	8052743.078	19	Jatun Churigua 4
57	31710057	17°35'30.07181"S	66°08'04.98939"W	3524.799	804120.865	8052688.084	19	Jatun Churigua 5
58	31710058	17°35'36.23087"S	66°08'05.39884"W	3569.848	804105.919	8052498.798	19	Jatun Churigua 6
59	31710059	17°35'39.06288"S	66°08'05.98737"W	3580.915	804087.238	8052411.941	19	Jatun Churigua 7
60	31710060	17°35'45.74554"S	66°08'11.06716"W	3594.803	803934.259	8052208.631	19	Jatun Churigua 8
61	31710061	17°35'47.64875"S	66°08'09.72678"W	3583.820	803972.919	8052149.485	19	Jatun Churigua 9
62	31710062	17°35'48.93926"S	66°08'06.70061"W	3582.517	804061.599	8052108.436	19	Jatun Churigua 10
63	31710063	17°35'51.26407"S	66°08'08.19802"W	3579.974	804016.339	8052037.587	19	Jatun Churigua 11
64	31710064	17°35'54.60824"S	66°08'08.66231"W	3586.172	804001.085	8051934.918	19	Jatun Churigua 12
65	31710065	17°36'00.82431"S	66°08'02.76224"W	3595.074	804172.257	8051741.062	19	Yuncas Orkho 1
66	31710066	17°36'03.01514"S	66°08'03.10972"W	3592.926	804160.986	8051673.821	19	Yuncas Orkho 2
67	31710067	17°36'04.98396"S	66°08'02.67261"W	3591.110	804172.965	8051613.060	19	Yuncas Orkho 3
68	31710068	17°36'11.13789"S	66°08'00.20051"W	3609.316	804243.030	8051422.644	19	Yuncas Orkho 4
69	31710069	17°36'11.20349"S	66°07'59.21664"W	3608.136	804272.025	8051420.187	19	Yuncas Orkho 5
70	31710070	17°36'14.77836"S	66°07'55.48356"W	3567.709	804380.491	8051308.546	19	Yuncas Orkho 6
71	31710071	17°36'22.78586"S	66°07'53.52470"W	3479.437	804434.548	8051061.338	19	Yuncas Orkho 7
72	31710072	17°36'34.05270"S	66°07'58.37650"W	3421.300	804286.163	8050716.908	19	Chasca Pucara 1
73	31710073	17°36'40.83196"S	66°08'00.03777"W	3379.843	804233.994	8050509.102	19	Chasca Pucara 2
74	31710074	17°36'43.79276"S	66°08'00.16578"W	3378.373	804228.838	8050418.077	19	Chasca Pucara 3
75	31710075	17°36'45.29528"S	66°07'55.97718"W	3380.797	804351.702	8050369.983	19	Chasca Pucara 4
76	31710076	17°36'48.46663"S	66°07'51.62359"W	3371.128	804478.655	8050270.477	19	Chasca Pucara 5
77	31710077	17°36'53.05665"S	66°07'47.11894"W	3413.700	804609.400	8050127.259	19	Chasca Pucara 6

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 4. (Listado de Comunidades). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los Municipios de Santivañez de la Provincia Capinota y el Municipio de Arbieta de la Provincia Esteban Arze, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Municipio de Santivañez

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS84		COORDENADAS UTM WGS84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE (UTM)	NORTE (UTM)	ZONA
1	Comunidad Muyurina	17°32'56.67604"S	66°07'39.05319"W	804957.556	8057395.366	19
2	Sindicato Buena Vista	17°33'15.57584"S	66°07'33.25008"W	805120.007	8056811.365	19
3	Comunidad Cerro Verde Pampa Churigua	17°33'32.04800"S	66°08'00.19351"W	804317.259	8056316.663	19
4	Sindicato Villa Rosario	17°36'50.14122"S	66°08'27.32765"W	803424.607	8050234.907	19

Municipio de Arbieta

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS84		COORDENADAS UTM WGS84		
		LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE (UTM)	NORTE (UTM)	ZONA
1	Sindicato Agropecuario Rayo Pampa	17°32'06.98984"S	66°07'03.60009"W	806027.000	8058908.000	19
2	Sdto. Agrario de la Comunidad de Pata Churigua	17°32'47.19334"S	66°06'09.66281"W	807600.000	8057647.000	19
3	Achiota	17°36'52.73004"S	66°06'02.66199"W	807691.057	8050090.316	19
4	OTB Canto Copapujyo	17°35'21.27949"S	66°07'14.86430"W	805603.853	8052936.136	19
5	OTB Jamachuma	17°33'24.89121"S	66°06'25.89951"W	807103.157	8056494.601	19

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

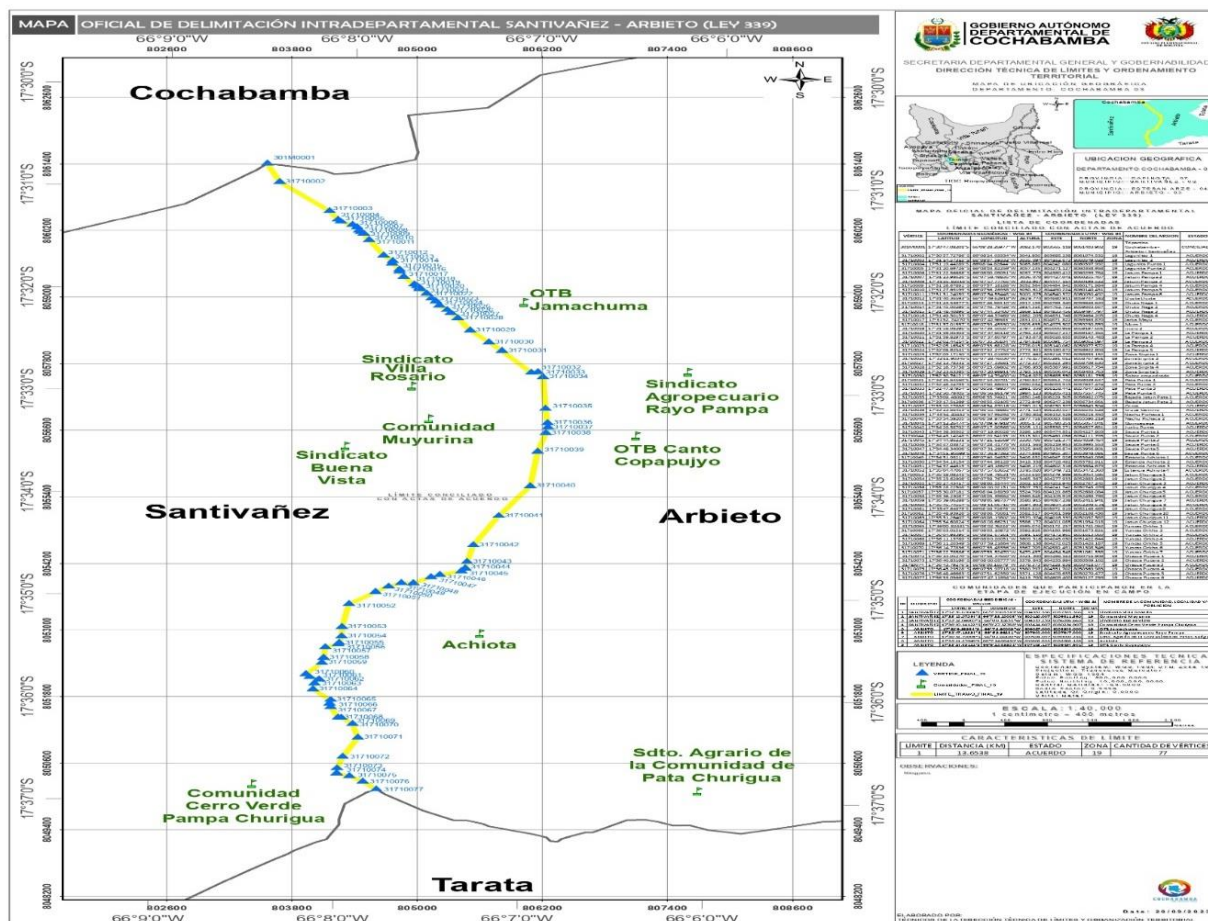
Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

Artículo 5. (Mapa Oficial). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios de Santivañez y Arbieta, que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 113/2023-2024 C.S., de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Santivañez de la Provincia Capinota y Arbieto de la Provincia Esteban Arce del Departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de Declaratoria, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 028/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de La Paz, reubicar el monumento del busto del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, al área pública de la Plaza de las Culturas, que se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL



**DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº 08 / 2023-2024

**CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
Oruro- Poopó, 18 de abril 2024**

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. IVÁN ARIAS DURÁN, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.

I. ANTECEDENTES.

*En fecha 12 de abril de 2024 años, el Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor IVÁN ARIAS DURAN ALCALDE **DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.***

Andrés de Santa Cruz y Calahumana nació el 30 de noviembre de 1792 en la actual población de Huarina, en el departamento de La Paz. Fue bautizado el 5 de diciembre en la ciudad de La Paz con el nombre de Jossef Andrés de Santa Cruz y Calahumana, fue el cuarto hijo de José de Santa Cruz y Villavicencio, de características criollas miembro de la Orden de Santiago, natural de Huamanga, hoy Ayacucho (Perú), y de Juana Basilia Calahumana, de rasgos mestizas de familia descendiente de los incas y que ostentaba el cacicazgo del pueblo de Huarina (Bolivia), cerca del lago Titicaca.

Desde 1821 sirvió al mando del general San Martín, con el grado de coronel, siendo que, en 1822 participó en la batalla de Pichincha (Ecuador), ascendiendo a brigadier general. En 1823, con el ejército de Bolívar, triunfó en Zepita (Perú), lo que le valió el grado de gran mariscal.

Fue presidente del Consejo de Gobierno del Perú (1826-1827), presidente la Junta de Gobierno del Perú (1827), presidente de Bolivia (1829-1839), protector del Estado Sud-peruano y Nor-peruano (1836-1839), y protector de la Confederación Perú-boliviana (1836-1839). Fue nombrado Gran Mariscal de Zepita por el Ejército Libertador del Perú.

También cabe señalar que, por sus rasgos de mestizo, el Mariscal de Zepita, Andrés de Santa Cruz y Calahumana realizo una gran labor en su trayectoria como estadista boliviano, caracterizando entre sus principales logros se describen de la siguiente manera:

- 1. Promotor y guardián de la Confederación Perú-boliviana con el objeto de unificar la República del Perú con el Estado Plurinacional de Bolivia en un solo Estado, a fin de consolidar un Estado fuerte económicamente para integrar a la región.*
- 2. Aplico reforma a la Constitución Política del Estado de Bolívar, que entre las principales modificaciones consistió en establecer que el presidente sería elegido por cuatro años, con posibilidad a la reelección.*
- 3. Creó la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz y la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba.*
- 4. Creó el colegio de medicina de La Paz, el colegio nacional de ciencias y el Colegio Militar de Bolivia.*
- 5. Fijó las atribuciones de los prefectos, gobernadores, corregidores y alcaldes de campo.*



6. Confeccionó el primer censo y la preparación del primer mapa de Bolivia.

A razón de la trayectoria histórica que tuvo el Mariscal de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, por iniciativa de la Alcaldía paceña, en la gestión del exalcalde Ronald Maclean se lanzó un concurso para erigir la obra "Ayuda, Memoria y compromiso: Monumento a Andrés de Santa Cruz en la Plaza de los Héroes" en 1988. El diseño de Carrasco ganó el certamen y junto a un grupo de escultores especializados trabajó durante casi un año en el tallado de enormes rocas para darle forma a la imagen y sean parte del ornamento público paceño.

Luego de un arduo trabajo, el monumento del escultor Ted Carrasco, trabajada durante casi un año en base a piedra arenisca durante 1989, para rendir homenaje a Andrés de Santa Cruz y Calahumana, sexto presidente de Bolivia y Mariscal de Zepita, creador y protector de la Confederación Perú Boliviana, está imagen actualmente está cubierta por piedras y arena.

En el año de 1989 se concluyó la obra y se lo instaló en la plaza de los Héroes, al lado del atrio de la Iglesia de San Francisco actualmente se encuentran las obras del túnel de San Francisco y el Mercado Lanza. En los cambios de la administración pública municipal de La Paz, el Alcalde de ese entonces Juan del Granado toma la decisión de reubicar la escultura de la cabeza del Mariscal de Zepita a fin de continuar con las obras que tenía en mente en ese lugar.

En 2008 la alcaldía de La Paz, reubicó las obras, y el busto del Mariscal de Zepita llegó a ser instalada en el barrio Amor de Dios, en Aranjuez, en la zona Sur de la ciudad de La Paz. Siendo que, el monumento escultórico fue desmontado y trasladado a distintas partes. Incluso se pensaba asentarlo en la plaza Kennedy, en las intersecciones de las calles Perú y América. Finalmente, el busto del Mariscal de Zepita Andrés de Santa Cruz y Calahumana fue abandonada en la zona de Aranjuez en el año 2010.

En octubre de 2015, el Concejo de La Paz promulgó la Ley Autonómica Municipal N° 145/2015, que instruye al Ejecutivo Municipal la reubicación de la escultura del expresidente Andrés de Santa Cruz.

Por las lluvias ocurridas en el mes de marzo del presente, implico el desborde del río La Paz se desbordó de su cauce normal, inundando las únicas vías de acceso a la zona de Mallasa, Mallasilla y Río Abajo, ocasionando el flujo de piedras y arena lo que implico sepultar el busto del Mariscal de Zepita, "Andrés de Santa Cruz y Calahumana".

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.

3.1. Constitución Política del Estado.

Artículo 9. *Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:*

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional.

Artículo 99. I. *El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.*

II. *El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.*

III. *La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*



Artículo 112. *Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.*

Artículo 302. I. *Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:*
 16. *Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.*

Ley N° 31 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez".

Artículo 86. (Patrimonio Cultural). III. *De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:*

1. *Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales.*
2. *Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.*
3. *Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales*

IV. *De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígenas originario campesinos autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:*

1. *Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de sus culturas ancestrales y sus idiomas, en el marco de las políticas estatales.*
2. *Elaborar y desarrollar sus normativas para la declaración, protección, conservación, promoción y custodia del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.*
3. *Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, avance científico, tradiciones y creencias religiosas, así como la promoción y fortalecimiento de espacios de encuentros interculturales.*

Ley N° 482 de 09 de enero de 2014, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales.

Artículo 35. (BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO). *I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos históricos, ecológicos y arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio de la jurisdicción Municipal, se encuentran bajo la protección del Estado y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad, de acuerdo a Ley nacional.*

Artículo 26. (ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O EL ALCALDE MUNICIPAL). *La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:*

7. *Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal.*
11. *Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo.*

Declaraciones Constitucionales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la Declaración Constitucional Plurinacional N° 0008/2013, "... la propiedad sobre dichos bienes corresponde, en su acepción más general, al "pueblo boliviano", derecho



propietario que es ejercido por las diferentes instancias estatales, incluidas las ETA's, debe interpretarse que la declaración de inmuebles como patrimonio histórico se constituye en un acto de administración que solo puede ser ejercido por el nivel territorial titular del bien... y deberá hacerlo, como es lógico, mediante una ley..."

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 160. "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas".

Artículo 161. "I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

En el año 2008 la alcaldía de La Paz, reubicó las obras, y el busto del Mariscal de Zepita llegó a ser instalada en el barrio Amor de Dios, en Aranjuez, en la zona Sur de la ciudad de La Paz. Siendo que, el monumento escultórico fue desmontado y trasladado a distintas partes. Incluso se pensaba asentarlo en la plaza Kennedy, en las intersecciones de las calles Perú y América. Finalmente, el busto del Mariscal de Zepita Andrés de Santa Cruz y Calahumana fue abandonada en la zona de Aranjuez en el año 2010.

En octubre de 2015, el Concejo de La Paz promulgó la Ley Autonómica Municipal N° 145/2015, que instruye al Ejecutivo Municipal la reubicación de la escultura del expresidente Andrés de Santa Cruz.

Por las lluvias ocurridas en el mes de marzo del presente, implico el desborde del río La Paz se desbordó de su cauce normal, inundando las únicas vías de acceso a la zona de Mallasa, Mallasilla y Río Abajo, ocasionando el flujo de piedras y arena lo que implico sepultar el busto del Mariscal de Zepita, "Andrés de Santa Cruz y Calahumana".

IV CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.*

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Claudia Egüez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; (No firma por licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO IVÁN ARIAS DURÁN ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.

Primero. *Reubicar el Monumento del busto del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana al área pública de la Plaza de las Culturas, que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, que colinda con las calles Potosí y Avenida Mariscal Santa Cruz, constituida alrededor de la Casa Municipal de la Cultura "Franz Tamayo".*

Segundo. *Declarar Patrimonio Cultural y Monumental de la ciudad Nuestra Señora de La Paz al Monumento del busto del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, a fin de promover su conservación y promoción de la historia y de la cultura cívica del Municipio Paceño y del Estado boliviano.*

Tercero. *Coordinar con las secretarías municipales que corresponda la elaboración de un plan de salvaguardia para conservar el Patrimonio Cultural y Monumental del busto del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, a fin de conservar el valor histórico que representa, y la cultura cívica de patriotismo que transmite de generación en generación a las paceñas y paceños.*

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta, primero aclarar parte de la historia de nuestro país. Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana ha sido uno de los primeros presidentes bolivianos de nuestro país en la República, después de la Independencia, que ha jugado un papel importante no solo para Bolivia, sino para unificar una patria grande de América del Sur como soñaba el Libertador, entonces, es uno de los presidentes que prácticamente puso en orden el país, creo que todavía no hemos salido de esa línea, él es el que modifica la Constitución de Simón Bolívar, Bolívar planteaba la Presidencia Vitalicia, impulsa para que el Presidente sea electo durante cuatro años y por una sola vez. Aquí en La Paz también fundó la primera Escuela de Medicina y muchos actos que realizó y sobre todo ha sido el Presidente de la Confederación Perú-Boliviana, no obstante, al ser también Presidente de Perú, en ese entonces, creo que su pensamiento ha sido proscrito por intereses geopolíticos que siempre miraban nuestros recursos naturales.

De repente, el pueblo boliviano no le acompañó en su pensamiento en ese momento y es así que en el Gobierno Municipal del Señor Ronald MacLean, por los años 1988 se hace un concurso para trabajar el busto del Mariscal Santa Cruz y en 1989 ha sido descubierto el busto del Mariscal Santa Cruz en la plaza de San Francisco, conocido en ese entonces como "la Plaza de los Héroes", pero por la modernización que se trabaja siempre cada Alcalde, por una resolución municipal ha sido trasladado, prácticamente ha desaparecido este busto, en estos momentos de este año difícil, yo encontré el busto del Mariscal Andrés de Santa Cruz en la Zona Sur de La Paz, ya cubierto de barro por estas inundaciones que hubo. Entonces, pienso que un busto de un personaje tan importante no puede estar desterrado en un río y cubierto de barro.

Es por eso que hemos preferido realizar esta Minuta de Comunicación e instruir al Alcalde Municipal de La Paz para que pueda ser reubicado en un lugar visible, para que sea parte del conocimiento de nuestra juventud sobre la historia boliviana, porque si nosotros vamos a revisar la hizo el Mariscal Andrés de Santa Cruz es tan profundo, amplio y bastante constructor para los futuros gobernantes y personal en común,



por eso hemos realizado esta Minuta de Comunicación, esperamos que esta Sala nos apoye con su voto para poder encargar al Alcalde para que de aquí en pronto veamos el busto del Mariscal Andrés de Santa Cruz en el centro de la ciudad, solamente eso. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Senadora Presidenta, voy a solicitar a través de su persona, por Secretaría General se emita un instructivo a las comisiones, hay informes con letra 10, que verdaderamente para leer es muy complicado para Secretaría, debería ser con letra 12 y espacio correspondiente, para poder dar la lectura correspondiente, complica en muchos casos. Gracias, Presidenta.

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, informe qué acciones ha tomado para controlar las denominadas "Carreras clandestinas" y estas no proliferen en la ciudad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre el proyecto de "Construcción del Barco Turístico" en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Urbanización Primero de Mayo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose dispuesto la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina qué; *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios Campesinos"*.

Que, la Urbanización 1ro de Mayo del Municipio de El Alto, de la Provincia de Murillo del Departamento de La Paz, al oeste del país en la meseta altiplánica, creada el 1ro de mayo de 1978 y su fecha de fundación es el 13 de enero de 1980 con Resolución Prefectural N° 291/96 y Resolución Municipal N° 110/96, afiliada a la Federación de Juntas vecinales FEJUVE - El Alto, que posteriormente nace el Municipio de El Alto que fue creado como una entidad municipal independiente y con el rango de ciudad, el 6 de marzo de 1985, por lo que es considerada como una de las ciudades más jóvenes de Bolivia. Debido a su estrecha cercanía con la ciudad de La Paz, la ciudad de El Alto forma parte del área metropolitana de La Paz. El área metropolitana de El Alto - La Paz, conformada por los municipios vecinos, forma la segunda urbe metropolitana más grande de Bolivia.

Que, la Urbanización Primero de Mayo, previamente a la creación de la ciudad de El Alto tuvo diferentes denominaciones a través del tiempo, antes de la época colonial, la zona de El Alto era conocida por los pobladores de la región como Alax Pacha, que significa mundo de arriba, debido a su altitud, ya durante la colonización española, a partir de 1600, su nombre cambió a Ichu Kollo, que significa cerro o colina donde abunda la paja, y luego fue denominada Altos de Chacaltaya, por su cercanía con el nevado del Chacaltaya.

Que, los españoles lo denominaron como Altos de Lima, porque era el paso obligado desde la zona Garita de Lima se ascendía por lo que hoy es la Portada para salir por lo que en la actualidad es Alto Lima, rumbo precisamente a Lima, Perú. Otro nombre que tuvo fue Altos de Nuestra Señora de La Paz, y después del cerco de 1781, liderado por Túpac Katari y Bartolina Sisa, pasó a llamarse Altos de la Batalla. Finalmente, el 6 de marzo de 1985, cuando se promulgó la Ley 628, se denominó al nuevo Municipio como El Alto.

Que, su primer presidente fue el sr Antonio Antequera, quien es recordado hasta el día de hoy, por ser el primer presidente de la urbanización y a la vez haber conseguido los servicios básicos juntamente con los vecinos, que fueron los primeros propietarios que estaba compuesta por los Fabriles Gráficos y Constructores que adquieren las viviendas de la ya extinta CONVIFAG.

Que, mencionar a los presidentes que pasaron por la junta de vecinos Willi Medrano, Juana Chinchilla Suárez, Carlos Aranda, Benjamín Cáceres, Adolfo Mendoza, Ventura Ovando, Nelson Guzmán, Freddy Morales, y el actual presidente Pascual Quelaly todos estos presidentes que tal vez me olvide de algunos trabajaron en post del progreso de la vecindad y con el apoyo de miembros de su directorio que se comprometieron a trabajar por su zona.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 165 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la Urbanización Primero de Mayo, de la Ciudad de El Alto de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, conmemorando sus Cuarenta y Seis años de fundación y de vida institucional, al servicio de la sociedad alteña, particularmente de los todos los vecinos y habitantes



que viven en esta populosa urbanización.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Novena Sesión Ordinaria; viernes 26 de abril; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, abril de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Gracias, senadoras y senadores.

Concluye la Sesión a horas: 10:40.

